院　會　紀　錄

立法院第 7 屆第 6 會期第 8 次會議紀錄

時　　間　中華民國 99 年 11 月 12 日（星期五）上午 9 時 5 分

地　　點　本院議場

主　　席　王院長金平

　　曾副院長永權

秘 書 長　林錫山

副秘書長　周萬來

秘書長：出席委員 44 人，已足法定人數。

主席：現在開會，現在進行報告事項。

報　告　事　項

一、宣讀本院第 7 屆第 6 會期第 7 次會議議事錄。

主席：報告院會，針對第 6 會期第 7 次會議議事錄，並無委員或黨團提出錯誤或遺漏之處，第 6 會期第 7 次會議議事錄確定。

　繼續報告。

二、本院委員呂學樟等 22 人擬具「全民健康保險法第三十六條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三、本院委員徐少萍等 22 人擬具「公寓大廈管理條例第八條及第十四條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四、本院委員徐少萍等 21 人擬具「公寓大廈管理條例部分條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五、本院委員陳瑩等 19 人擬具「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例第二條條文修正草案」，請審議案。

　程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：民進黨黨團提議本案逕付二讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。本案逕付二讀

，並由民進黨黨團負責召集協商。

六、本院委員張顯耀等 28 人擬具「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例第二條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：國民黨黨團提議本案逕付二讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。本案逕付二讀，並由國民黨黨團負責召集協商。

七、本院委員楊麗環等 16 人擬具「菸害防制法第四條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

八、本院委員鄭麗文等 24 人擬具「國籍法第三條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

九、本院委員孫大千等 23 人擬具「刑事訴訟法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十、本院委員丁守中等 28 人擬具「紀念日及節日實施條例草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十一、本院委員黃淑英等 17 人擬具「人體生物資料庫管理條例第二十九條及第三十條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會審查。

主席：民進黨黨團提議本案逕付二讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。本案逕付二讀，並由民進黨黨團負責召集協商。

十二、本院委員呂學樟等 44 人擬具「法官法草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十三、本院委員王幸男等 21 人擬具「產業創新條例第十一條條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十四、本院委員翁金珠等 25 人擬具「法務部組織法部分條文修正草案」及「法務部廉政署組織條例草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十五、本院委員管碧玲等 24 人擬具「公共電視法修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會審查。

主席：國民黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

十六、本院民進黨黨團擬具「農業基本法草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十七、本院委員郭素春等 26 人擬具「公路法增訂第六十五條之一條文草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

十八、本院國民黨黨團、民進黨黨團、無黨團結聯盟黨團擬具「國家公園法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會審查。

主席：國民黨黨團、民進黨黨團分別提議本案逕付二讀，國民黨黨團並建議本案改列為討論事項第一案，請問院會，有無異議？

曹委員爾忠：（在席位上）為什麼要逕付二讀？不是應該先經過委員會審查嗎？

主席：這是民進黨黨團及國民黨黨團共同……

曹委員爾忠：（在席位上）為什麼要逕付二讀呢？

主席：因為兩個黨團都希望能夠這麼做，針對本案，大家再協調一下。

現在休息。

休息（9 時 13 分）

繼續開會（9 時 14 分）

主席：現在繼續開會。

報告院會，報告事項第十八案逕付二讀，改列為本次會議討論事項第一案，並由民進黨黨團、國民黨黨團共同召集協商。

十九、本院委員潘維剛等 25 人擬具「中華民國刑法部分條文修正草案」，請審議案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦

理。

二十、行政院函請審議「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十一、行政院函請審議「法務部廉政署組織法草案」及「法務部組織法部分條文修正草案」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十二、司法院、行政院函請審議「智慧財產法院組織法第六條條文修正草案」案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會審查。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十三、司法院、行政院函請撤回前送本院審議之「少年事件處理法部分條文修正草案」案。

程序委員會意見：擬請院會同意撤回。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十四、教育部函，為修正「各級學校學生學年學期假期辦法」第八條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十五、教育部函送該部主管 99 年度第 2 季補捐助執行情形總表及明細表，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十六、教育部函送「國立大學院校資源整合暨轉型發展計畫」檢討報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十七、經濟部函，為修正我國輸出入貨品分類表 CCC4707.10.00.00-6「回收（廢料及碎屑）之未漂白牛皮紙或紙板及瓦楞紙或紙板」等 4 項貨品之輸出規定，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十八、經濟部函送該部國際貿易局「99 年度對社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個

人補捐助案件第 2 季彙總表」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

二十九、經濟部函送該部水利署「99 年度第 2 季對縣市政府之補助案件明細表」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十、經濟部函送我駐美國代表處與美國在臺協會簽署之「有關適用於 10 伏特可編輯式約瑟芬電壓標準之交付及支援技術合作專案之『中美物理科學合作計畫綱領第二號執行辦法』」中譯本、英文影本，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟、外交及國防兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十一、行政院金融監督管理委員會函，為修正「強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法」第十九條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十二、行政院金融監督管理委員會函，為修正「強制汽車責任保險準備金提存與管理辦法」名稱為「強制汽車責任保險各種準備金管理辦法」，並修正第八條、第十一條及第十二條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十三、行政院金融監督管理委員會函，為修正「強制汽車責任保險會計處理及業務財務資料陳報辦法」第九條之一及第十二條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十四、行政院金融監督管理委員會函送「信用卡定型化契約應記載及不得記載事項」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十五、考試院函，為修正「公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試規則第三條附表一」、「公務人員特種考試稅務人員考試規則第四條附表一」、「公務人員特種考試社會福利工作人員考試規則第三條附表一」、「特種考試退除役軍人轉任公務人員考試規則第三條附表一」、「特種考試交通事業人員考試規則第五條附表一、附表二、附表三」、「公務人員特種考試關務人員考試規則第三條附表一」、「公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第三條附表一」、「公務人員特種考試水利人員及水土保持人員考試規則第三條附表一」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十六、行政院勞工委員會函送我駐美國代表處與美國在臺協會雙方簽署之臺美「勞資爭議調解與替代性解決方案合作計畫協定」中、英文約本影本，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

三十七、行政院勞工委員會函送該會辦理遏止政府機關違反勞動法令，以確保勞工權益之相關資料，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

三十八、行政院勞工委員會函送該會及所屬機關 99 年度第 2 季補助縣市政府、社會團體、人民團體、財團法人及個人之補助經費一覽表，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

三十九、行政院公共工程委員會函送「99 年度第 2 季對國內團體捐助情形季報表」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十、行政院衛生署函，為修正「有容器或包裝之食品，應於個別產品之外包裝標示原產地」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十一、行政院衛生署函，為修正「全民健康保險經濟困難及經濟特殊困難者認定辦法」第二條、第三條及第三條之一條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

四十二、行政院衛生署函，為修正「食鹽衛生標準」第二條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十三、行政院衛生署函，為廢止「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乃卡巴精之檢驗」，並自 100 年 1 月 1 日生效，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十四、行政院衛生署函送「加速推動醫療院所實施電子病歷及院際互通業務」計畫之報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交社會福利及衛生環境委員會審查。

四十五、行政院衛生署函送「駐越南臺北經濟文化辦事處與駐臺北越南經濟文化辦事處衛生醫療合作協定」約本影本，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境、外交及國防兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十六、行政院函，為修正依「毒品危害防制條例」第二條第三項規定應行公告調整、增減之「毒品之分級及品項」部分分級及品項，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：國民黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

四十七、行政院函，為修正「管制藥品分級及品項」部分分級及品項，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十八、交通部函送該部主管 99 年度第 2 季獎補助費資料，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

四十九、交通部函，為修正「民營飛行場管理規則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交交通委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十、內政部函，為修正「內政部警政署辦事細則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制、內政兩委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十一、內政部函，為修正「國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法」第二十二條及第二十八條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交內政委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十二、內政部函，為修正「農民健康保險條例施行細則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十三、內政部函，為修正「農民健康保險爭議事項審議辦法」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十四、內政部函，為修正「國民年金法施行細則」部分條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交社會福利及衛生環境委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十五、行政院研究發展考核委員會函送「整合服務效能躍升方案報告」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：民進黨黨團提議本案改為交司法及法制委員會審查，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案改為交司法及法制委員會審查。

五十六、行政院農業委員會函，為修正「動物及動物產品輸入檢疫條件」第三點及其附件一之十九「自澳大利亞輸入牛之檢疫條件」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十七、行政院農業委員會函，為修正「肥料登記證申請及核發辦法」第五條、第十四條及第十六

條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十八、行政院農業委員會函，為修正「肥料查驗辦法」第四條及第五條條文，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

五十九、行政院農業委員會函，為修正「肥料種類品目及規格」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十、行政院農業委員會函，為修正「漁船及船員在國外基地作業管理辦法」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十一、行政院國家科學委員會函送該會主管科學工業園區管理局作業基金有關「銅鑼園區開發作業之檢討評估報告」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十二、行政院國家科學委員會函送該會主管科學工業園區管理局作業基金有關「南部科學工業園區管理局改善園區土地及廠房出租欠佳情形招商計畫書面報告」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十三、行政院國家科學委員會函送該會主管科學工業園區管理局作業基金有關「園區積極招商改善廠房及土地出租欠佳情形之檢討報告」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十四、行政院國家科學委員會函送該會補助專題研究計畫成果報告公開規定依據書面資料，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦

理。

六十五、行政院國家科學委員會函送該會主管科學工業園區管理局作業基金有關「園區廠房出租率偏低檢討改進之專案報告」，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十六、監察院函送有關「三一九槍擊事件真相調查特別委員會函，為前行政院院長張俊雄等違法亂紀，擅頒要點通令所屬機關及人員抵制真調會調查，違法濫權、破壞法治，涉有違失」案之調查意見，請查照案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 7 次會議決定：退回程序委員會重新提出。爰於本次會議提出。

程序委員會意見：擬請院會將本案交司法及法制委員會。

主席：民進黨黨團對本案有異議，建議退回程序委員會重新提出，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案退回程序委員會重新提出。

六十七、行政院農業委員會函，為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，針對該會將公務性質之業務計畫移列至農業發展基金，造成基金額度消耗殆盡一案所作決議，已備妥報告資料，請列入議程，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交經濟委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十八、教育部函送「培育優質人力促進就業計畫」執行情形專案報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交教育及文化委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

六十九、經濟部函送「石門水庫及其集水區整治計畫執行檢討報告(98 年)」，請列入議程，俾進行專案報告，請查照案。

程序委員會意見：擬請院會將本案交財政、內政、經濟、交通四委員會處理。

主席：請問院會，對本案照程序委員會意見處理，有無異議？（無）無異議，照程序委員會意見辦理。

七十、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局通過決議(一)，凍結第 2 目「公路及監理業務管理」項下「國內旅費」1,920 萬元五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十一、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局通過決議(四)，凍結第 3 目「公路建設及改善計畫」項下 188 億 8,580 萬 1000 元十分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十二、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局通過決議(十七)，凍結該局及各監理所第 1 目「一般行政」項下汽車路邊攔檢及聯合稽查小組業務費、差旅費及獎金二分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十三、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算案該部公路總局通過決議(二十二)，「公路養護計畫」60 億元凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，並請於一週內將相關細項資料送本會，請查照案。

七十四、本院交通委員會函，為院會交付處理國家通訊傳播委員會函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，「建立網路內容監理機制暨衛星電視頻道申設執照相關管理」請安排報告案，業已處理完竣，准予備查，請查照案。

七十五、本院交通委員會函，為院會交付處理國家通訊傳播委員會函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，「建立網路內容監理機制暨衛星電視頻道申設執照相關管理」請安排報告案，業已處理完竣，准予備查，請查照案。

七十六、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，有關該部業務總支出部分決議第 7 項，民航事業作業基金新增補助高速鐵路工程局「桃園國際機場聯外捷運系統」A14a 車站經費凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十七、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，有關該部業務總支出部分決議第 2 項，民航事業作業基金「其他福利費」凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十八、本院交通委員會函，為院會交付處理交通部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，有關該部業務總支出部分決議第 1 項，民航事業作業基金「用人費用」及「服務費用」凍結四分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

七十九、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，台電公司「工程車輛增購及汰換」報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，漢翔公司「營業成本－銷貨成本」預算凍結十分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十一、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，漢翔公司「獎金發放標準之檢討並符合實際績效」報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十二、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算決議，該部「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫凍結五分之一」報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十三、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算，針對該部工業局「都市及工業區更新」項下「北中南老舊工業區之更新與開發計畫」之「工業區發展結合都市發展」預算凍結五分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查

照案。

八十四、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部科技專案預算「繼續凍結 17 億 0,820 萬 9,000 元，其餘准予動支」報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十五、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算決議，針對台糖公司 99 年度營業總支出除固定支出外，凍結十分之一，檢送該公司就蜜鄰超市之決策及經營績效之檢討、責任之查察及退場機制之研擬專案報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十六、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部工業局「99 年度委辦費」預算繼續凍結 5 億元報告案，業已處理完竣，決議：「准予動支 3 億元，繼續凍結 2 億元。」請查照案。

八十七、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部作業基金－經濟作業基金之「中小企業發展基金創業育成信託投資專戶」凍結 20%報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十八、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部水資源作業基金「觀光營運成本」預算凍結三分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

八十九、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部水資源作業基金「其他業務費用－捐助私校團體」預算凍結五分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，針對該部能源研究發展基金「捐助、補助與獎助」預算凍結 20%報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十一、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部經濟特別收入基金－能源基金「淨煤技術及二氧化碳捕獲封存示範計畫」預算凍結二分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十二、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部經濟特別收入基金—石油基金「政府儲油、石油開發及技術研究計畫」下「服務費用」有關委託調查研究費編列 15 億 6,522 萬 3,000 元，刪減 6,522 萬 3,000 元，並凍結三分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十三、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部經濟特別收入基金預算石油基金科技計畫項下「海洋能源發電系統評估與測試計畫」凍結三分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十四、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，針對該部能源研究發展基金「能源研究發展工作計畫」項下專業服務費凍結三分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十五、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，

針對該部經濟特別收入基金－石油基金「油氣管理」編列 1 億 2,972 萬 3,000 元，與基金法定特別用途規定不符，有違預算體制，凍結「油氣管理」預算二分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十六、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部經濟特別收入基金預算石油基金科技計畫項下「太陽能熱水系統作業與成效調查研究計畫」凍結 10%報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十七、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部經濟作業基金－工業區開發管理基金「工業區土地出售優惠方案（789 方案）執行成果明顯不佳，『管理及總務費用』凍結三分之一」報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十八、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部地方產業發展基金編列「地方產業發展計畫」之捐助、補助與獎助凍結二分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

九十九、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部地方產業發展基金「地方產業發展計畫」服務費用－專業服務費凍結二分之一報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一〇〇、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，針對該部經濟特別收入基金－推廣貿易基金「研究發展及訓練計畫」建議凍結 1 億元報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一〇一、本院經濟委員會函，為院會交付處理經濟部函為 99 年度中央政府總預算附屬單位預算，該部經濟特別收入基金－石油基金捐助、補助與獎助計畫預算凍結 6 億元報告案，業已處理完竣，准予動支，並通過附帶決議 1 項，請查照案。

一〇二、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院國家科學委員會函為 99 年度行政院國家科學技術發展基金之「改善研究發展環境計畫」凍結 5,000 萬元報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一〇三、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院國家科學委員會函為 99 年度科學工業園區管理局作業基金「業務外費用」項下「財務費用」中「利息費用」凍結 2 億元報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一〇四、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院國家科學委員會函為 99 年度行政院國家科學技術發展基金之「推動整體科技發展計畫」凍結 15 億元報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一〇五、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會審查公務人員保障暨培訓委員會函送「國家文官培訓所辦事細則」修正為「國家文官學院處務規程」並修正條文及函送「國家文官學院區域培訓中心組織準則」，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一〇六、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送修正「限制輸入貨品表」

C.C.C.0206.10.90.91-1「食用牛胰臟及子宮，生鮮或冷藏」等 8 項貨品之輸入規定代號之公告，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一〇七、行政院函送黃委員志雄等提案為鑒於目前警察專科學校及中央警察大學，雖有體技保送項目，然體技生保送入學後，因未設專班而是採社團方式進行訓練，導致選手比賽成績普遍不佳，建請警政署等相關單位研議，採專班或成立警技系予以專門訓練一案之研處情形，請查照案。

一〇八、行政院函送涂委員醒哲等提案為落實保障感染愛滋病者之權益，讓愛滋病之正確知識能傳遞至各階層勞動者，建請行政院勞工委員會儘速修正「勞工教育實施辦法」，將愛滋防治教育納入每年固定之勞工教育中，並著重反歧視宣導一案之研處情形，請查照案。

一〇九、行政院函送徐委員少萍等提案為建請行政院金融監督管理委員會公布最新之信用卡及金融卡逾期繳款資料，讓外界更清楚了解問題的癥結，並發揮監理機構應有之責任去檢視銀行發卡和定價是否合理一案之研處情形，請查照案。

一一〇、行政院函送簡委員東明等提案為八八風災造成臺灣多處偏遠山區路況嚴重受損，造成災區急性病患延誤就醫事件時有所聞，嚴重危及部落民眾生命安全，建請行政院衛生署針對該風災受創地區，提供四輪傳動交通工具等設備，以因應緊急情況發生時縮減就醫時程一案之研處情形，請查照案。

一一一、行政院函送陳委員淑慧等提案為改善所得分配惡化與教育支出不均，建請積極研擬有效措施，調和貧富差距，並加強對低收入家庭之教育補助，以提升其就學及就業機會一案之研處情形，請查照案。

一一二、行政院函送陳委員淑慧等提案為充分保障兒童安全，建請法務部參照國際立法例，針對性侵兒童加害人研擬化學去勢之法令及完整配套措施一案之研處情形，請查照案。

一一三、行政院函送陳委員福海等提案為建請檢討陸資來台投資相關法令，針對民生需求及有助於國家經濟發展之公共建設，以「專案」與「專項」方式放寬陸資認定標準並增加來台投資項目與方式一案之研處情形，請查照案。

一一四、行政院函送吳委員育昇等提案為感念祖（外祖）父母照顧孫兒的辛勞，讓其能領取到育兒津貼，建請於民國 100 年起，增加「保母托育管理與托育費用補助實施計畫」預算 56 億元，將補助範圍擴及幼兒由祖（外祖）父母照顧者，依家庭經濟狀況，每月補助 3,000 元或 5,000 元，以減輕家庭經濟負擔一案之研處情形，請查照案。

一一五、行政院函送王委員進士等提案為鑑於我國家庭收支調查樣本數過少且抽取比例逐年降低以致代表性不足，政府無法從較細的分類中掌握所得差距的變化，建請行政院擴大樣本數並重新採用十等分位比較，還原家庭所得差距真實狀況以利施政一案之研處情形，請查照案。

一一六、行政院函送孔委員文吉等提案為建請責成教育部會同原住民族委員會，針對原住民學生學習之主體性，積極研擬並適當規劃其相關教學課程內容、原住民師資培育及教材設計等支援體系及原住民族教育政策之相關配套措施；另為使行政體制及政策推行權責分明，建請責成教育部積極研擬並檢討修正其組織條例，設置一「司」級以上層級之原住民族教育專責單位，俾綜

理原住民族一般教育事務一案之研處情形，請查照案。

一一七、行政院函送黃委員偉哲等提案為民國 96 年 5 月 23 日修正公布之民法第 1030 條之 1，將「夫妻剩餘財產分配請求權」由「一身專屬權」改成「非一身專屬權」後，實行迄今，引起諸多民眾反彈此條文形同引狼入室或法入家門，建請相關主管機關儘速提供相關佐證資料，以證明現行之「非一身專屬權」確為該法之正宗的理由一案之研處情形，請查照案。

主席：報告事項第七十案至第一百十七案均准予備查。

報告事項已處理完畢，現在進行質詢事項。

質　詢　事　項

甲、行政院答復部分

一、行政院函送王委員幸男就我國政務官及高階公務人員之待遇制度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二、行政院函送王委員幸男就「媒體去臺灣化及再中國化」暨「媒體應展現臺灣主體性」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三、行政院函送王委員幸男就行政院今（99）年國內經濟成長統計與預測問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四、行政院函送王委員幸男就增設廉政署於事無補，只要儘快讓立法院通過「法官法」，讓不肖法官有退場機制，及參酌香港立法例，將被整得不成樣的「財產來源不明罪」再加修訂等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五、行政院函送王委員幸男就是否成立「廉政署」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六、行政院函送王委員幸男就搶救臺南縣下營文貴醫院問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七、行政院函送王委員幸男就應早日通過「台南古都發展特別條例」等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八、行政院函送王委員幸男就桃園機場應朝民營化改革為最終目標的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九、行政院函送王委員幸男就桃園機場接二連三出事相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十、行政院函送王委員幸男就桃園機場連續出包，顯示螺絲鬆動，交通部難逃督導不周的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十一、行政院函送王委員幸男就桃園國際航空站中控中心事件涉及機場管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十二、行政院函送王委員幸男就政府施政方向，將造成公務員「上有所好，下必從焉」心態之問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十三、行政院函送王委員幸男就租稅改革，改善所得分配問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十四、行政院函送王委員幸男就貧富差距擴大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十五、行政院函送王委員幸男就政府財政政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十六、行政院函送王委員幸男就貧富差距問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十七、行政院函送王委員幸男就財政惡化與租稅改革績效等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十八、行政院函送蔡委員同榮就桃園機場第二航廈 D6 停機坪空橋斷裂，嚴重破壞台灣國際形象的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十九、行政院函送蔡委員同榮就桃園機場中控中心督導毫無紀律，嚴重影響飛航安全的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十、行政院函送蔡委員同榮就台電公司核四廠於 99 年 3 月 31 日發生電線走火卻未於第一時間獲知消息及緊急處理，顯示核四工程安全有疏漏之虞所提質詢之書面答復，請查照案。

二十一、行政院函送蔡委員同榮就遺產稅更正及行政救濟事件問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十二、行政院函送蔡委員同榮就日前高雄市政府聯合稽查小組執行暑假「青春專案」，突檢網咖、KTV 等娛樂場所，發現違規抽菸情形嚴重，禁菸令形同虛設問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十三、行政院函送丁委員守中就要求行政院應儘速檢討國內每季 GDP 統計發布時效，並修訂統計法施行細則相關條文問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十四、行政院函送丁委員守中就推行台灣製產品 MIT 標章認證制度及擴大臺灣產品在國外市場的銷售與能見度之問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十五、行政院函送丁委員守中就我國與新加坡研議經濟合作協議可行性前，應先評估雙方服務業競爭力之優劣與研擬對我國相對弱勢服務業的保護配套措施問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十六、行政院函送盧委員嘉辰就中國大陸輸入之產品標示應嚴格審查問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十七、行政院函送紀委員國棟就台中縣太平市頭汴坑溪內城橋下游河段整治工程，因故停擺，但目前正逢雨季與颱風季節，為避免排水和防洪受阻，威脅鄰近鄉親生命財產安全問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十八、行政院函送楊委員瓊瓔就米酒租稅負擔問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十九、行政院函送顏委員清標就逾期繳納使用牌照稅罰鍰問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十、行政院函送林委員滄敏就端午粽餡檢出防腐劑不符合規定問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十一、行政院函送王委員幸男就青年族群之 H1N1 新型流感防治問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十二、行政院函送蔡委員煌瑯就促請政府儘速建置各類食品的檢驗機構的有效管理機制問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十三、行政院函送蔡委員煌瑯就現今公共電話可接受之付費方式僅電話卡及硬幣兩種，對於臨時

需使用公共電話的民眾缺乏便利性問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十四、行政院函送盧委員嘉辰就海關稽查進出口貨物問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十五、行政院函送盧委員秀燕就改善貧富差距問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十六、行政院函送楊委員麗環就古蹟修復準則問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十七、行政院函送朱委員鳳芝就目前溫泉取用費之分配使用與效益為人所詬病，主管機關應立即公布溫泉事業發展基金收支、運作及補助狀況等資料，以解外界之疑惑問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十八、行政院函送劉委員建國就要求財政部依法妥善處理太極門稅務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十九、行政院函送王委員幸男就「國內面臨高失業率，政府應有相關產業振興措施，以及 ECFA 對台灣的影響」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十、行政院函送王委員幸男就全球招商戰略及組織架構問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十一、行政院函送王委員幸男就經建會發布景氣指標與燈號問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十二、行政院函送王委員幸男就台灣經濟能否達到 IMF 預測之 7.7%水準，與新加坡同列「亞洲雙亮點」等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十三、行政院函送王委員幸男就有關我國將引進國外「政府民間協力」（Public-PrivatePartnership,PPP）模式，能否成功複製等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十四、行政院函送王委員幸男就政府雖針對兩岸經濟協議（ECFA）生效條款增列退場機制，但配套措施尚未備妥問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十五、行政院函送王委員幸男就國際熱錢再度進入亞洲，各國央行提升戰備層級，慶幸有央行彭總裁之作為，能對市場發揮嚇阻作用，不讓臺灣陷入如日本般束手無策的險境等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十六、行政院函送王委員幸男就行政院研考會十大民怨調查結果相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十七、行政院函送王委員幸男就上海世博台灣館後續處置問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十八、行政院函送王委員幸男就政府不應再砸錢美化失業率問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十九、行政院函送王委員幸男就縮小所得分配差距的長期方向與做法問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十、行政院函送王委員幸男就國際經濟情勢前景與台灣景氣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十一、行政院函送王委員幸男就貧富差距持續擴大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十二、行政院函送王委員幸男就貧富差距擴大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十三、行政院函送王委員幸男就貧富差距擴大，所得分配惡化問題所提質詢之書面答復，請查照

案。

五十四、行政院函送王委員幸男就貧富不均問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十五、行政院函送王委員幸男就最高法院刑事庭會議決議可能違反刑法罪刑法定主義問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十六、行政院函送王委員幸男就幼童性侵案判決捲起的司法風暴問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十七、行政院函送王委員幸男就最高法院刑事庭會議決議可能違反刑法罪刑法定主義問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十八、行政院函送王委員幸男就臺灣臺北地方法院法官於審理違反集會遊行法案件時，主動聲請大法官解釋集會遊行法是否合憲問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十九、行政院函送林委員鴻池就 100 年起 7 月份舉辦之大學指考及國中第二次基測試場開放冷氣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十、行政院函送林委員鴻池就建議應研議暑假期間舉辦的國家考試全面提供冷氣考場問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十一、行政院函送林委員鴻池就建議檢討國家考試應考年齡限制之必要性與合理性問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十二、行政院函送林委員鴻池就臺北縣人口多、幅員廣闊，但警力長年來都比北、高兩市短少。有關單位應儘速將短缺警力補足，提高警民比率等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十三、行政院函送林委員鴻池就性侵害加害者，服刑期滿出獄，因已服完刑期，無法強制配戴電子腳鐐問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十四、行政院函送林委員鴻池就法官法草案應儘速送立法院審議問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十五、行政院函送盧委員秀燕就法官輕判幼童被性侵案件，不符合社會期待且顯然與社會脫節相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十六、行政院函送盧委員秀燕就低收入戶的審查條件，無公開之透明標準問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十七、行政院函送陳委員根德就年輕夫婦生下 3 胞胎，每月保母費及各項生活開銷支出龐大，雖然省吃儉用仍入不敷出問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十八、行政院函送陳委員根德就苗栗銅鑼科學園區弊案有 4 名高等法院法官、1 名檢察官涉嫌收賄，疑似司法官集體貪瀆，嚴重影響司法威信，要求最高法院檢察署特偵組務必要嚴格查辦問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十九、行政院函送陳委員根德就性侵女童案的許姓犯人即將在本周五出獄，被精神科醫師鑑定他是「固定型戀童症」，再犯率高達 88%問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十、行政院函送陳委員根德就有關我國看守所內的醫療、衛生環境過於惡劣，導致罹有精神病症的受刑人無法獲得適當的精神醫療照護乙事所提質詢之書面答復，請查照案。

七十一、行政院函送蔡委員煌瑯就貧富差距擴大，失業率偏高問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十二、行政院函送蔡委員煌瑯就商品標示法應明訂商品上須明確標出動物毛皮商品的原料來源地，讓消費者清楚知道所買產品成分從何而來問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十三、行政院函送楊委員麗環就全台公立托兒所高達 4 成沒有建築使用執照，為維護幼兒安全，政府應立即協助縣市政府限期改善問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十四、行政院函送羅委員淑蕾就「公共電視應儘速結束爭議，回歸公共媒體的本意」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十五、行政院函送王委員幸男就國防事務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十六、行政院函送王委員幸男就國防事務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十七、行政院函送王委員幸男就促請政府積極有效管理真空包裝食品問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十八、行政院函送王委員幸男就老花眼鏡列管問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十九、行政院函送王委員幸男就作為國家大門的桃園機場，長期以來一直受到詬病的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十、行政院函送王委員幸男就桃園機場事件，認為政府官僚組織病灶在引擎故障，不是小螺絲鬆了問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十一、行政院函送王委員幸男就將台灣打造成與荷蘭類似的自行車天堂問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十二、行政院函送王委員幸男就台北美國商會會刊批評台灣汽車駕駛人不良習慣多，還特別指出台灣考駕照方式荒謬可笑問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十三、行政院函送王委員幸男就日前媒體報導國內貧窮家庭近 11 萬戶、差距 66 倍，雙雙創歷史新高問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十四、行政院函送王委員幸男就公益勸募條例是否真正落實於八八風災問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十五、行政院函送王委員幸男就我國邁入高齡化社會，老人獨居在家，或因子女忙於工作疏於照顧，造成老人營養不均衡問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十六、行政院函送王委員幸男就簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）會將台灣鎖在中國大陸問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十七、行政院函送王委員幸男就大陸政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十八、行政院函送王委員幸男就兩岸關係問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十九、行政院函送林委員鴻池就近年於公共場所擺放的滅火器，因過期爭議，以及滅火器汰舊回收，頻頻引發公共安全疑慮問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十、行政院函送林委員鴻池就街舞團體之前在板橋站裡練舞，卻被以影響進出動線為由，強制驅趕問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十一、行政院函送林委員鴻池就桃園機場近日弊端連連，研議將民營化列為改革目標之一問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十二、行政院函送林委員鴻池就計程車牌照數量過多，導致市場失衡問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十三、行政院函送林委員鴻池就桃園國際機場經營與管理問題，建議提升「非航空收入」的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十四、行政院函送林委員鴻池就「國道高速公路服務區飲食商品售價太高」，建議修改招商評選規定、調降權利金，並將「庶民餐飲比例」列為招商評比重點項目問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十五、行政院函送蔡委員煌瑯就失業率居高不下，致青少年繼續升學延後進入職場，政府應提出對策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十六、行政院函送蔡委員煌瑯就國防事務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十七、行政院函送蔡委員煌瑯就我國國軍頻傳醜聞相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十八、行政院函送蔡委員煌瑯就市售蜆錠鈉含量問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十九、行政院函送蔡委員煌瑯就市售包裝食品標示每人每日營養素攝取量之基準值問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇〇、行政院函送蔡委員煌瑯就市售包裝食品標示每人每日營養素攝取量之基準值問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇一、行政院函送蔡委員煌瑯就交通部擬推動設置「計程車招呼站」、規劃「衛星定位派遣系統」，對於計程車業者工作權與職業自由影響甚大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇二、行政院函送蔡委員煌瑯就遊民問題由來已久，形成原因十分複雜，除與社會變遷、人權、遷徙自由等議題有關外，尚涉及政府部門間不同主管機關權責問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇三、行政院函送盧委員秀燕就反式脂肪標示問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇四、行政院函送蔡委員同榮就我國「上班打卡制、下班責任制」的職場文化已然成為常態，使我國有超過半數的上班族未領取到合理加班費，已違反勞動法規問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇五、行政院函送蔡委員同榮就日前媒體報導指出，民眾撥打 118 海巡服務專線通報偷渡案件，執勤人員竟要民眾自行致電當地海巡部隊問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇六、行政院函送蔡委員同榮就行政院經建會辦理「國家發展願景與策略規劃」委託案所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇七、行政院函送蔡委員同榮就工程會辦理政府採購專業人員基礎訓練班考試，發生嚴重考試瑕疵，籲澈底檢討政府工作效率乙事所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇八、行政院函送蔡委員同榮就原住民族語教師薪資核發過於緩慢，引發公平問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇九、行政院函送蔡委員同榮就幻象戰機飛官胡祐翔中校與外遇對象胡搞，甚至在營區玩脫衣視訊，嚴重傷害國軍形象問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一一〇、行政院函送蔡委員同榮就近 3 個月內接連發生 3 起軍機空中間隔距離不足事件，暴露出嚴重作業疏失，亟待改善問題所提質詢之書面答復，請查照案。

乙、本院委員質詢部分

一、本院翁委員金珠，針對「生物多樣性條約」已於 1992 年制定，至今已有 193 個國家和地區為其會員國，其宗旨是保護生物、生物棲息地及實現生物資源的可持續利用。根據氣候變遷政府間的組織（IPCC）的評估報告書指出，當全球平均溫度增加 1.5～2.5 度，動植物的絕滅比例將高達 20%～30%，若增加 4 度以上，則有全球性的絕滅危機。在全球暖化加劇、極端氣候頻仍發生的今日，政府若仍舊緊抱以促進經濟發展為目標、卻以破壞環境為其代價的落伍思維，因為興建國光石化而致使早已符合拉姆薩公約中國際重要濕地標準的彰化海岸濕地遲未列為國際級重要溼地，不僅僅衝擊溼地的生態系及食物鏈，人類勢必將與其他生物一樣一步步邁向滅絕之路。爰要求內政部營建署應儘速召開審查會，將彰化海岸濕地列為國際級重要溼地，特向行政院提出質詢。

二、本院翁委員金珠，針對少子化與人口老化將引爆我國政府支出擴張、收入下降二大財政未爆彈，預計 2010 年我國新生兒人數將跌破 17 萬人，2025 年我國將成為超高齡國家，然而政府債台高築，累計未償債務加上隱藏性債務已高達 18 兆 2,825 億，平均台灣每位新生兒一出生即背負 79 萬 773 元的負債，少子化與財政惡化將形成可怕的惡性循環。馬政府一方面舉債擴大經濟建設，另一方面卻又減稅降低財政歲入，台灣何時才可以「收支平衡」、停止以債養債？2009 年我國所得最高的前五分之一家庭其平均可支配所得是所得最低的五分之一家庭的 6.34 倍，台灣已從過去共享經濟發展果實、均富社會走向「貧者愈貧，富者愈富」的 M 型社會，日後勢必衍生嚴重的社會治安問題。因此要求財政部、內政部等相關單位，儘速研擬長期治本的解決辦法，特向行政院提出質詢。

三、本院翁委員金珠，針對台灣與中國簽署 ECFA，而未來中國對台灣經濟的操控及影響力遽增，此一經濟的影響力若運用在政治上，「以商圍政、以經促統、以民逼官」或以其對付日本及美國般所採取的經濟報復手段報復台灣，將使台灣陷入萬劫不復之地。台灣與中國簽署 ECFA 後，台灣對中國的貿易依存度勢必更形增加，然而國人至今仍未看到馬政府有具體建構任何有效因應中國對台經濟報復的對策，明知中國併吞台灣的意圖卻在沒有完善的配套措施前貿然簽署 ECFA、加速兩岸經濟整合，馬政府豈不自投羅網、一步步邁向兩岸終極統一之路。因此要求陸委會、外交部等相關單位，儘速研擬長期治本的解決辦法，特向行政院提出質詢。

四、本院王委員幸男，針對馬英九總統執政近兩年半，其主要選舉訴求之一的「六三三」，其中經濟成長率六%部分，因去年為負成長比較基期偏低，而出現今年大幅成長假象，可望於今年達到目標，但總體而言，推動經濟發展的表現，仍然不及格。嚴重的是，馬政府非但無法兌現振興台灣經濟的承諾，更因政策失當，造成貧富差距加劇，失業率居高不下，房價狂飆，升高了庶民的痛苦指數，形成「一個台灣、兩個世界」的荒謬景象，特向行政院提出質詢。

五、本院王委員幸男，針對教育部長吳清基十六日表示，因中國學生即將來台求學，未來學校朝會和週會應該要恢復唱國歌，以強化學生的愛國教育，更希望大家勇敢說出「我愛中華民國」。這一番話乍聽之下言之成理，但出自馬政府官員的口讓人感到一陣錯愕與突兀。沒有唱國歌未必就是不愛國，但遇到中國人就拆除自己的國旗卻是在自我矮化，政府應該處罰拆國旗者才對，特向行政院提出質詢。

六、本院王委員幸男，針對最近由於美國經濟低迷，加以國際熱錢推波助瀾，全球貨幣對美元急速升值。眾所週知，匯率升值將會使得出口業者所換取的本國貨幣總額減少，不利於出口競爭。可以預料，這一波亞洲匯率的升值，最後不單只是一場匯率戰爭，更將牽動一場長期的貿易戰爭。本席呼籲行政院相關主管部門應從台灣經濟結構及外貿依存的觀點，審慎應戰，以免甫走出衰退陰霾的台灣經濟，再度陷入停滯的困局，特向行政院提出質詢。

七、本院王委員幸男，針對亞洲大學男子籃球比賽台灣隊與中國競賽，裁判長禁止在場觀球學生展示國旗，行政院長吳敦義在立院答詢時對此不僅未加譴責，且以「有人故意拿一面旗子要引起糾紛」為裁判護航，引起在野人士不滿，馬政府執政後沒有善盡職責保護國旗，反而質疑在野黨捍衛國旗的誠意，他們似乎忘了自己是執政黨，該負什麼責任，特向行政院提出質詢。

八、本院王委員幸男，針對再生能源條例是去年七月通過的，今年七月才受理申請。若干業者早在今年上半年即開始準備文件，七月啟動後即依法送件，但據報載三個多月下來核准件數為零。近日國內太陽光電業者聯名在各大報刊登廣告，指控政府推動再生能源發展不力；之後台電也在媒體予以回應。這次太陽能發電所衍生的問題要如何收場，難以預知。但是以行政官員及台電因應的態度觀之，本席認為所謂綠能政策的選舉支票，馬政府恐怕又要跳票，特向行政院提出質詢。

九、本院王委員幸男，針對日月潭違法擴建船屋，涉嫌非法經營民宿餐飲，在媒體報導後，引起行政院長吳敦義的關切，南投縣政府與南投檢方終於採取行動；身為台灣地標之一的日月潭風景區，旅遊旺季每月高達十萬遊覽人次，卻缺乏統一事權的管理單位，政府相關主管機關如無前瞻性眼光，放任國家級風景區自生自滅，好景將撐不了多久，特向行政院提出質詢。

十、本院王委員幸男，針對馬政府上台後，雖然聲稱其執政後兩岸關係是有史以來最好，但是實上中國對武力威脅以及外交打壓，並無一刻鬆懈，期持續對台灣政治、經濟統戰，乃至文化統戰，都是為了不花一槍一彈就併吞台灣。但馬政府高層竟然在各種場合褒揚中國專制統治者，徒然暴露了自己內心深處的幽黯意識。台灣人民應徹底醒悟，如果繼續被馬政府統治，甚而將來被專制中國併吞，那就是永無翻身之日的悲哀了，特向行政院提出質詢。

十一、本院王委員幸男，針對全世界只有中國要消滅台灣，所以台灣要對抗的就是中國，中國共產黨實行專制統治想要武力併吞台灣，已變成台灣的主要敵人，台灣的總統更應該領導台灣人對抗主要的敵人，但現任總統竟然放棄國格勾搭主要敵人，甚至稱讚中國領導人，台灣人民應該推動「棄馬保台」運動，以防台灣危機越陷越深，特向行政院提出質詢。

十二、本院王委員幸男，針對近來桃園機場狀況不斷，好似得「機瘟」。先是機場廁所糞水四溢、空橋斷裂、食物又貴又難吃、且發生地勤修護人員不幸遭到作業車輛撞擊傷亡；後又有行李滾

帶大當機事件，似乎政府對於機場持續進行的改善，隨著媒體的失焦。所有檢討報告皆束之高閣，改善建議皆為紙上談兵，既無完全檢核機制，又無落實的決心。本席認為，桃園機場既然已有許多檢討報告，不應自我感覺良好、閉門造車，自認所有事項皆已改善。而是應邀集國內專家學者組成定期檢核小組，成立第三方機構監督，同時提升檢核小組層級至行政院列管，定期向行政院提報桃園機場改善狀況。要澈底拴緊航空部門螺絲，否則所有過往的建議都淪為空談。桃園機場當務之急，係面對問題解決問題，澈底落實自省，才有進步的機會，特向行政院提出質詢。

十三、本院王委員幸男，針對隨著五都選舉議題更趨白熱化，高房價問題持續受到關注，社會住宅推動聯盟在「世界人居日」當天，呼籲政府應加速推動社會住宅達總量 5%，馬總統與吳院長隨後均表示會積極推動。政府正視弱勢族群的居住問題，開始推動社會住宅，的確值得肯定；然而有關推動政策方向，出現「小帝寶」和「提供機場捷運 A7 站區平價住宅的五%做為社會住宅」等後續討論，實讓人擔心政府藉此忽視高房價問題，且誤以為社會住宅的興建是解決高房價問題的解藥，特向行政院提出質詢。

十四、本院王委員幸男，針對國內部分地區的房價高漲引起人民不滿，政府因此推出許多的政策。然而，這些政策的效果似乎不大，整體房價情勢看來仍然上漲，還有不少政策甚至遭到批評。抑制房地產價格炒作政策未能成功、也未贏得人心的原因不止一端，本席認為，可由政府的決心、目標及政策方法等三個層面，來看不動產政策應該改善的地方，特向行政院提出質詢。

十五、本院王委員幸男，針對台灣在最近出版的日本防衛報告中，台灣的地理位置居然比日本還要中心，土地版圖放大且顯著，如果「第一島鏈」是條鐵鍊，台灣的構圖就像綁在鐵鍊上的小刀，剛好抵住中國肚子。日本以這種方式巧妙敘述台灣的地緣價值，彰顯了此地乃是決定兵家成敗的關鍵角色。這樣的觀點，正好提供馬政府一切以中國為中心的政策思考，提供另一種台灣出路的觀點，頗值政府相關主管機關參考，特向行政院提出質詢。

十六、本院王委員幸男，針對總統馬英九的大姊馬以南被本院立委同仁賴坤成爆料，在搭乘華信航空班機從台東到台北松山機場時，發生了要特權搭專車離開的情事。人若無利可圖就不用討好他人，公務機構巴結馬以南的動機是什麼值得大家探討，是否存有弊端的對價關係？類似總統府僅以「由相關權責單位說明」淡淡數語就要將此一事件，由大化小，由小化無，只會讓外界質疑：為何道理總是到了總統家門便轉彎的質疑，特向行政院提出質詢。

十七、本院王委員幸男，針對全球走過金融海嘯的強烈衝擊之後，對於世界主要國家而言，無不以振興景氣做為施政要項，但是有關提振經濟的實際內涵，卻都一致走向了修正檢討之途，GDP 的追求不再是測量治國能力的優先指標，如何有效致力改善人民的失業問題與就業品質，很明顯已經成為各國政府共同關注的顯學。然而台灣，馬政府的擴大就業對策是什麼？到現在猶如盲人摸象，摸到哪裡，就說到哪裡，不但心中沒譜，行政院花費上百億預算為降低失業率的「保吳」作戰大搞短期性的面子工程，根本對實質改善就業環境束手無策，實在令人擔憂，特向行政院提出質詢。

十八、本院王委員幸男，針對美聯社日前專訪馬英九總統，在報導中指出，馬總統「如果在二〇一

二年獲得連任，政治對話最快有可能在第二個四年任期內開始」。總統府要求美聯社更改馬總統專訪報導遭拒，美聯社千不該萬不該，竟然把馬英九總統心裡的話公開出來。總統府氣急敗壞急著一天之內兩度更正，應該是因為馬總統使用英文過於自信而誤洩「終極統一」的內心秘密，而不是因為自認英文很好的馬總統，所使用的英文詞不達意，所造成的誤解吧！特向行政院提出質詢。

十九、本院王委員幸男，根據統計，政府未償債務及潛藏債務已超過廿一兆，立法院預算中心報告也曾指出我國排除債限的規定很多，比照國際主要國家列計未償債務餘額占 GDP 計算標準，債務比率已逾 110%。對行政院應痛下決心澈底進行財政重整，以挽救財政頹敝與國家競爭力，特向行政院提出質詢。

二十、本院王委員幸男，針對馬英九身為國家元首，接待外賓或接受國際媒體訪問，本應使用本國語言，由翻譯人員居中，方不致產生誤差。但是，包括這一次對美聯社的「更正」，馬英九已經多次被國際媒體「錯誤解讀」了，本席認為，他以英文向國際社會發聲，大膽講出自己的內心話，同時向台灣人民作出技術性的「更正」，其實也沒有徹底改變原意。一個政治人物的作為，就是他千真萬確的語言，馬英九總統，又何必多此一舉一再「更正」呢？特向行政院提出質詢。

二十一、本院王委員幸男，針對台灣在完成民主化之後，還必須重新進行國土規劃、行政區劃分，中央與地方的整合，並提出國家發展願景，排除萬難，加以落實，才能確保人民的生命財產安全。任何對台灣擁有使命感的主政者，此刻該有的作為，是召開全國性大會，邀請氣象、水利、地理、工程、救難等學者專家，以及各部會官員與地方首長，齊聚一堂，拋開政黨利益，共同探討、規劃台灣行政區與官僚體系層級劃分之妥適性，使資源能夠獲得有效整合與運用，並且建立有效的防洪水利工程，打造完整穩固的基礎建設，把台灣徹底改頭換面、脫胎換骨，培養出對抗天災的強健體質，特向行政院提出質詢。

二十二、本院王委員幸男，針對最近出現精神障礙者殺人事件，它是社會問題，不是個別案件，政府必須審慎面對。本席呼籲政府應該立即處理精神障礙者所衍生的社會問題，政府應即主導教育系統、醫療體系、警政部門與社福制度的整合防治工作，不要讓精障者求助無門而走投無路，不要讓社會民眾活在恐懼與悲傷的深淵，特向行政院提出質詢。

二十三、本院王委員幸男，針對最近公共電視台為了董事長及總經理更易問題，引發社會正反兩極的不同反應，也造成各界對其功能、組織、運作模式等，加以高度關注。由於公共電視依法接受政府補助，加上客家電視、原住民電視及宏觀電視的委託製播，每年預算規模超過新台幣 20 億元以上，這樣的機構應如何定位，以及該建立什麼樣的機制配套，確保其達成《公共電視法》規定的設立宗旨，的確值得探討，特向行政院提出質詢。

二十四、本院王委員幸男，針對國家安全局局長蔡得勝日昨在立法院指出，近兩年多有六十二個中國採購團前來，雖然簽署了一百六十二億美元採購意向書，但資金匯入或到位率不高，實際採購金額也有落差。蔡局長並同意立委蔡煌瑯對於這一事實的定性：採購團是中國統戰的一部分。中國採購團的陽謀昭然若揭，馬政府卻仍在「政經分離」、「先經後政」的幻象中，自以為

得計。上月已經生效的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），以及年底即將運作的「兩岸經濟合作委員會」，更形同馬政府開門揖盜，對敵對中國不設防完全開放的高速鐵路。如今國安局長說出簡單事實及常識，只有台灣人民同樣從事實及常識出發，在下月的五都選舉中對馬政府投下不信任票，方足以阻止馬式高鐵列車把台灣帶向高速被併吞之路，特向行政院提出質詢。

二十五、本院王委員幸男，針對在經濟學教科書裡，每次說到「投資」，都得解說是指實體投資（如建設高鐵、興建發電廠）抑或金錢投資（如買股票、買基金、炒地皮）。這兩個觀念其實天差地遠，但一般讀者卻分不清楚。前者是指真實的累積若干實體或抽象資本（例如累積商譽），而後者只是指當事人意圖獲利而從事之金錢交易。不只一般人民分不清，若干政府官員與學者有時也不加區分這兩種投資，到了執行層次也就經常有些落差。招商，誰會反對？但一定要對準實體投資、找到關鍵人才。否則，招商只是招熱錢，徒然給自己招煩招災招禍，特向行政院提出質詢。

二十六、本院王委員幸男，針對這次梅姬風災造成宜蘭嚴重災情，特別是蘇花公路並發生遊覽車翻落山谷的悲劇。目前仍在進行災害搶救中，但中央與宜蘭縣卻互相指責對方救災不力。本席認為，在現今極端氣候下天災頻頻出現，與其相互辯論，不如認真檢討，瞭解目前的防救災通報系統到底存在什麼問題，特向行政院提出質詢。

二十七、本院王委員幸男，針對國際電信聯盟統計，全世界網民總數過去五年翻了一番，預計二〇一〇年將超過二十億，當全球已有三分之一人口上網時，政府和企業更應利用此史無前例的巨大媒介來增進效能和服務人民。當網路重要性日益提高時，網路所根基的電信服務費用還高居不下，就是一個嚴重的阻礙進步的因素。即使手機通話費率不能降，也應將簡訊費率和手機上網費率調降，以促進網路應用創意的發展和提高民眾上網的比例，特向行政院提出質詢。

二十八、本院王委員幸男，針對東京影展一案的未來發展，有三個觀察指標：首先，馬政府是否搞假動作，避重就輕，想要大事化小，不敢也拿不出具體對策？其次，中國將如何因應處理？是施小惠，給其眼中的傀儡政權一點對內交代的籌碼？或是打了就算了，誰理你們？第三，針對中國的各種處置，馬政府的反應又是什麼？是不是只要國台辦稍加理會，就立即謝主隆恩？如果上述三者沒有好答案，而有些台灣人還是不生氣，那台灣人就只好繼續哭吧！怨不得人，特向行政院提提出質詢。

二十九、本院王委員幸男，針對蘇花公路牽涉到的，不僅是交通、經濟問題，更牽涉到觀光、旅遊、族群、政治等層面，不管從任何一個角度出發，本席都呼籲當事者要加入更多人文的思考，摒除過去人爭地、車爭道、抄近路爭時間的短線操作，讓屬於自然的回歸自然，讓蘇花公路成為一條可以長長久久、可以感動人心的「平安回家的路」，特向行政院提出質詢。

三十、本院王委員幸男，針對馬英九總統在治國週記稱：要滅亡一個國家，就要先滅亡它的歷史。不知馬英九有沒有想到，他兩年多來的許多作為，就是企圖滅亡台灣的歷史。現在的馬政府，不斷地用「民族聖戰」的大中華主義，來清洗台灣人民的歷史記憶。一旦台灣的歷史遭到改寫，主體性遭到侵蝕，台灣人民的國家認同也就失去根基了。馬政府急於修改歷史課綱，就是要為「光復台灣、連結中國」作準備的。所以，從二次大戰終戰，到國民黨政權流亡台灣，這一

段歷史轉折的真相，台灣人民一定要有準確的掌握，特向行政院提出質詢。

三十一、本院王委員幸男，針對今年 4 月以來已經發生三起重大的交通工程事件，4 月下旬國道三號基隆處發生走山，造成 4 人死亡；9 月下旬國道六號北山交流道路出口工程發生崩塌，7 人被活埋身亡，兩件都是交通工程意外造成多人傷亡的案例。而最引人注目的是，這次梅姬颱風造成蘇花公路崩塌，造成多部遊覽車受困，並有搭載大陸觀光客的遊覽車失蹤在崩塌的土石中，至少造成 2 死，21 人失蹤，這同樣是交通工程的問題。這三個意外事件都是國內頭條大新聞，前兩次交通工程意外事件時，天候正常；這次蘇花高崩塌事件則和大雨有關。顯然不論有否天災，都會發生交通工程意外，本席認為，台灣交通工程技術有一定的成熟度，但根據前述案例，令人懷疑為何台灣的交通工程有其脆弱面？到底交通工程問題出在那裡？本席認為，可能的原因即在以下的五項科技治理問題，特向行政院提出質詢。

三十二、本院王委員幸男，針對中國國務院台灣事務辦公室記者會以所謂「當事各方溝通不夠所致」回應東京影展事件，聽在絕大部分的台灣人耳裡，肯定是既不能滿意，也絕對無法接受的讕言。馬政府上台兩年多來，對中國極盡卑躬屈膝，釋出無限善意，完全是熱臉貼冷屁股，現在大家等著看馬政府拿出什麼有效辦法捍衛他口中的國家主權及人民福祉？特向行政院提出質詢。

三十三、本院王委員幸男，針對馬英九上台至今，進行了四次江陳會，讓兩岸直航、陸客來台觀光、陸生來台就學及陸勞來台就業一一實現，甚至今年八月的第五次江陳會中，不顧國內巨大的反彈聲浪通過了 ECFA 的簽署，號稱兩岸在經貿上有更密切的交流合作，但在軍事上仍舊有一千多枚飛彈對準台灣，在國際上也持續不遺餘力地打壓台灣，馬政府必須正視中國這種兩面手法對台灣的傷害，否則不用等到二〇一二年，台灣不僅國際地位將喪盡，經濟也將完全倚賴中國，屆時將是台灣政經完全受制於中國之災難開始。只要兩岸團體接觸，就會出現「江平」，從無例外，它不是個案，而是通例，政府官員不應該撒謊，還在為中國蠻橫無理行為辯解，特向行政院提出質詢。

三十四、本院王委員幸男，針對東京影展中國代表團，張牙舞爪，舉國嘩然。馬政府卻想定調是「單一事件」，對政府如此反應，本席實難贊同，事實上中國對台灣國際參與空間之壓縮，從 2008 年以來，並未因新政府退讓（如完全放棄申請參與聯合國相關活動），或兩岸關係熱絡而稍有減緩，「兩岸持續放寬，國際逐步壓縮」，回顧過去兩年，台灣國際參與空間不僅絲毫未增，而是持續減少，打壓事件，「罄竹難書」，凡諸種種，難道陸委會與外交部還要蒙著眼睛，當做不存在？馬政府還要繼續自我催眠？特向行政院提出質詢。

三十五、本院王委員幸男，針對台灣面對中國的強硬態度與軍事武力威脅，不論政府採取密切互動交往或是戰略防範的作為，都必須擁有堅強的武力作為後盾。因此，與其期望中國能行王道，還不如認真務實的以嚴謹可行的國防政策，阻卻中國的軍事冒進，預防戰爭的發生，確保台海的安全。馬政府的國防政策對中國一味退讓，並陸續裁軍與削減國防預算，如何建立固若磐石國防？特向行政院提出質詢。

三十六、本院王委員幸男，針對明年中華民國將歡慶建國百年，政府債務餘額也將達到歷史新高。

有鑑於國家財政急速惡化，財政部將設立「國債鐘」隨時向國人報告國債的最新狀況。然而，目前最大的問題是，我國公債的定義未與國際接軌，資訊揭露不完整，財政單位在國債瀕臨「破表」之際才準備設立「國債鐘」，反應似乎慢了半拍。本席認為，如果決策者不能為人民看緊荷包，為財政嚴加把關，繼續「自我感覺良好」，設立再多的「國債鐘」，也難以發揮力挽狂瀾的作用。不論有無設立「國債鐘」，歐美的慘痛經驗，財政單位都應引以為鑑，特向行政院提出質詢。

三十七、本院王委員幸男，針對梅姬颱風肆虐，迄今蘇花公路墜崖旅客仍有二十多人下落不明，許多人質疑：蘇澳當時的時雨量已創新紀錄，為什麼不封路？公路總局檢討後，提出易受災路段依「十分鐘雨量」的封路防災制度構想。然而，這個把防災偵測及執行從大區域、長時段精確化到小區域、短時段，進而掌握防災時機的構想能否成功，端看中央與地方政府的雨量與敏感區域資料分析、資訊聯繫與防災工作執行能否有效落實，特向行政院提出質詢。

三十八、本院王委員幸男，針對這幾天最使人難過與痛心的新聞，莫過於蘇花公路坍方所造成的傷亡慘劇了。本席盼望政府主事者能從這次的慘劇中記取教訓，重新檢討自己的單位：有多久沒有主動發掘過問題？又有多久沒有對所轄業務做過任何改變？政府一定要求新求變，才能展現新氣象，也才能重新贏回人民的尊敬與信賴，特向行政院提出質詢。

三十九、本院王委員幸男，針對十餘天前，一場颱風帶來的豪雨重創了蘇花公路，由於道路坍方，造成台灣民眾與中國旅客的嚴重傷亡，甚至直到今天，仍有二十三人尚未尋獲下落，對於這起不幸事件，大家無不咸感同悲。但這並不表示政府在後續救援善後處置上可以政治著眼、不依法行政，其中，行政院與交通部近來針對中國旅客是否可以請領國家賠償爭議，在立法院態度反覆、曖昧不明，把原本性質清楚的災難事件，無端沾惹媚中塵埃，依法、依理、依情，都犯下了重大錯誤，特向行政院提出質詢。

四十、本院王委員幸男，針對斷裂的蘇花公路上，中國廣州旅行團搭乘的創意旅行社遊覽車，經搜救人員超過十天的搜索，仍杳無蹤影。災害的發生是我們所不樂見到的；但當災害發生後，如何有效率的完成救災工作，是參與救災工作者的心願。在這次蘇花公路山崩事件中顯現的事實與提供的訊息，其中包括：應用適當且精密的探測儀器以及融入海洋環境之搜救理念，對於災害搜救作業的執行效率，將具有實質效益，特向行政院提出質詢。

四十一、本院王委員幸男，針對內政部最近似在強化推動不在籍投票制度，本席認為，因本制度對民主與法治發展具有重要意義，而且在野黨有疑義，為避免執行的爭議，相關修法應採中高規範密度之方式。中選會執行選務時，就細膩環節但各方關注的部分，為昭公信，也得考慮依行政程序法舉行聽證，特向行政院提出質詢。

四十二、本院丁委員守中，針就近日接獲民眾陳情，房價居高不下，民眾必須要不吃不喝數十年才可購得一戶，而台灣的社會住宅僅有 6,397 戶，占總住宅量的 0.08%，相較於香港 29%、歐盟平均 14%、美國 6.2%、日本 6.1%，台灣社會住宅比例明顯偏低。政府日前雖然有意推動社會住宅，透過興建只租不售的社會住宅，使進不了購屋門檻的弱勢族群也有屋可住。然而這種集中式大樓的社會住宅，常常因為特殊族群的聚集，容易與都市其他區域隔離，形成治安死角與都市

功能喪失的頹圮社區，反而製造更多社區問題。政府在推動社會住宅時應參考其他國家之失敗與成功經驗，並擬訂具體的配套措施以因應可能產生之負面影響，以兼顧住宅需求、社會融合與社會正義，特向行政院提出書面質詢。

四十三、本院丁委員守中，針就中國大陸日前通過十二五規劃建議，預期將轉型成為綠色大國，除大力發展節能減碳技術外，也訂定數項綠色指標，包括具體管制各省溫室氣體排放、建立碳市場交易機制等。此外，中國大陸也致力於減少單位 GDP 能源消耗，預計在 2020 年每單位 GDP 的能源消耗降低至 40～45%。反觀我國在追求經濟發展的同時，並不能一味的只追求帳面投資金額的提升，而去發展高耗能、高碳排、耗水的產業。我國若干產業如水泥、石化等消耗全國能源近三分之一，但卻僅創造全國不到 4%的 GDP。政府在設定節能減碳的目標同時，應擬定具體的節能減碳管制措施，並協助高耗能、高碳排放、高耗水的產業發展節能減碳的技術，使這些產業朝向低污染、高附加價值的方向發展，特向行政院提出書面質詢。

四十四、本院丁委員守中，針就中國大陸於日前審議通過十二五規劃，其中將進行產業結構的調整，未來中國大陸將大力推動現代服務業發展，朝向戰略新興產業、消費產業、與服務業發展。台灣雖然以服務業發展為主，但台商在大陸投資，儘管金額或家數都逐年增加，但其中有高達九成為製造業，為因應中國大陸的十二五規劃，與勞動合同法新制的實施，傳統製造業廠商若無進行升級與轉型，將難以在中國大陸其他業者競爭。政府為協助產業發展，應擬訂具體措施輔導台商，協助進行朝向高附加價值產業的轉型，特向行政院提出書面質詢。

四十五、本院丁委員守中，針就台灣目前糧食自給率僅有 30.6%，有高達七成依賴海外進口，相較於歐洲國家平均 150%、美國 75%，我國糧食自給率明顯偏低。此外，自加入 WTO 以來，為避免生產過剩導致價格崩跌，政府透過休耕獎勵來減產，從 2002 年至 2006 年，休耕面積增加 5 萬 5 千公頃，稻米種植面積減少約 4 萬 4 千公頃，更有 8 萬公頃農地處於廢耕狀態。為使這些荒廢農地能發揮最大功效，政府應發展樂活觀光休閒農業，以改善農村風貌、並發展有機栽培、生技農業，特向行政院提出書面質詢。

四十六、本院丁委員守中，針就政府在民國 97-101 年為分散能源，落實節能減碳，推動的號召計程車響應「油氣雙燃料車推廣計畫」，相關配套措施嚴重落後與跳票，要求經濟部徹底檢討改進相關配套政策，加速加氣站之全國普及與設置，並維持穩定之油、氣價差，比照先進國家及周邊國家至少達 50%的油、氣價差，以落實節能減碳並照顧瓦斯計程車近二萬司機家庭生計，特向行政院提出質詢。

四十七、本院丁委員守中，針就 98 年全台自來水漏水率達 21.45%，比全球平均值 18%還高，一年就漏掉 7 億 2,000 萬立方公尺，若換算一度水費 10.8 元，一年平白漏掉 77.72 億元，形成嚴重的水資源浪費。因此本席要求行政院應督促相關單位，加速汰換逾齡管線的進度，並列為水公司高層主管汰用之依據，以減少水資源的浪費，特向行政院提出質詢。

四十八、本院謝委員國樑，鑑於我國之非典型就業人口逐年增加，且有平均薪資低落、教育程度向上提高及年齡層下降等現象，為避免此類問題日益惡化，且造成大量之新貧階級衝擊經濟及社會，請行政院允應盡速研議，並提出說明，特向行政院提出質詢。

四十九、本院盧委員秀燕，有鑒於我國軍情局近年情報網屢遭中國破獲，甚至不乏軍情局內部人員或退伍人員，被中國吸收成為中國間諜，反刺探我方情資並洩漏，不僅造成我國偌大損失，亦顯示我國情報人員訓練過程及人員篩選仍有待加強，特向行政院提出緊急質詢。

五十、本院盧委員秀燕，有鑒於國內生育率不斷下降，經建會推估我國目前生育率僅 0.94，此現象將導致我國人口零成長提前至民國 111 年出現，較兩年前推估時程提早四年，且目前台灣更為全球生育率最低國家。爰此，為減緩我國人口結構迅速改變所衍生之相關問題，如教育閒置、社福醫療提升、勞動人口降低等，應儘速研擬對應之道，提早訂定配套措施，以利因應人口負成長之惡化問題，特向行政院提出緊急質詢。

五十一、本院盧委員秀燕，有鑒於日前花蓮縣發生民宿老闆猥褻女客之社會案件，顯現國內民宿管理有欠完善。又根據觀光局統計資料顯示，截至 99 年 8 月底，尚有非法營業民宿 393 家，可見此一問題僅冰山一角。爰此，為避免非法民宿暗藏社會問題，並防止相同案件再次發生，本席建請觀光局應加強督促各縣市政府，澈底執行輔導旅館、民宿合法化工作，同時亦應加強稽查及取締非法經營之旅館及民宿業者，以保障消費者權益，特向行政院提出緊急質詢。

五十二、本院盧委員秀燕，有鑒於日前梅姬颱風侵台，造成蘇花公路多處坍方、中斷，導致兩百餘人受困其中，甚至不幸罹難。因此，為避免此一情形再度重演，高喊蘇花高、蘇花改興建聲浪不斷。政府施政本應顧及民意、順應民情，但公路建設實屬國家重大工程，必當謹慎規劃，審慎實施，相關單位應有健全規劃與評估制度。同時應針對此次交通重大意外事故，嚴格檢討國內道、公路事前的規劃，以及事後的養護工作是否確實執行，且是否有嚴格監測系統加以控管，並將東部幹線鐵路之運輸效益提升，一並列入替代運輸方案考量，特向行政院提出緊急質詢。

五十三、本院盧委員秀燕，有鑒於國防部為完善國軍體能要求，於 99 年頒布國軍新制體能訓測標準實施結果顯示，各軍種基本體能合格率偏低，恐不利國防戰力發揮。又近年軍中違紀事件頻仍，且接受軍紀處分及違法犯紀勒令退伍人數，年年攀升。國防部應重視此問題，並加強軍隊管理與整飭，以維國力，特向行政院提出緊急質詢。

五十四、本院盧委員秀燕，針對提高生育率為政府優先政策，惟高達 60 萬雙（多）胞胎家庭益顯弱勢，爰有必要儘速提出改善措施，特向行政院提出質詢。

五十五、本院李委員慶華，為臺大醫院金山分院雖已於今年（九十九年）十月正式掛牌成立，但目前醫院因為經費及人員編制等問題，因此地方上需要的「小兒科」、「洗腎」及「吸呼照顧」等科別迄今未能設立，對民眾的照顧未能盡善。爰此，本席要求行政院及教育部應增加對台大醫院金山分院之補助，讓台大醫院金山分院能成為全方位的醫院，照顧更多需要醫療照護的民眾。同時，更應協助金山醫院結合金山、萬里特有的「溫泉」資源，積極發展「觀光溫泉養生醫療」，為民眾提供更好的醫療服務，特向行政院提出質詢。

五十六、本院楊委員麗環，基於我國目前對於文創產業的輔導偏重供給端，對於消費端缺乏投入，以致無法形成消費循環，創造市場自然發展動能，爰建議行政院比照振興經濟消費券發放前例，發放一年期的振興文創產業消費券，以突破本土文創消費群的可近性障礙，特向行政院提出

書面質詢。

五十七、本院楊委員麗環，基於消防救災具有高度危險性，為鼓勵第一線消防人員勇於任事，應加強其職業災害之預防，以保障消防人員之基本權益。特就本土實證研究結果所示，針對：1.中央統籌辦理消防人員保險；2.參考先進國家勤務編定方式，並在消防人力勤務安排中將傷病率列入考量，逐年補充足夠人力；3.建立因公傷病登錄資料庫；4.加強呼吸器面罩之品質及數量；5.提高個人裝備保護層級，救災器材即時維修、過期更換；6.增訂法規，改進道路優先權；7.增訂法規，強制廠商、住商區及餐飲區加裝瓦斯探測器；8.儘速完成消防人員相關安全課程訓練；9.政府編列預算進行消防隊員之健康檢查，尤其是慢性病與職業傷害之檢查。等事項，要求行政院將之列入國家中程計畫，並自下一會計年度起逐年編足預算，爰此特向行政院提出書面質詢。

五十八、本院楊委員麗環，針對我國有線電視數位化進度始終落後，實因消費市場無需求所致，以往企圖透過政策投入扭曲市場，證明徒勞。反之，市場已自然形成的電信與有線電視的寬頻競爭，已促使匯流實質發生，然匯流法令的研修，至今仍步履蹣跚，已落後於產業發展，爰此特向行政院提出書面質詢，要求加速通訊傳播作用法之立法進度，特向行政院提出質詢。

五十九、本院楊委員麗環，基於台新計畫於一年之內簽署 FTA，然新加坡政府在跟其他國家（目前有美國及澳洲）簽訂 FTA 時，在電信專章中，都會特別要求該國政府必須對該國主要電信業者課以執行元件細分化等義務，然我國市內用戶回路開放政策實施至今已四年，目前承租對數仍停留於 25 對，本席先前以書面方式質詢國家通訊傳播委員會此政策有名無實，亦遭實問虛答，敷衍從事。現因台新 FTA 洽談在即，通傳會缺乏「執行元件細分化的實質權力（authority）」的現狀，將有可能成為台新 FTA 無法簽訂的最大絆腳石，特要求行政院積極介入，以免誤事，爰此特向行政院提出書面質詢。

六十、本院楊委員麗環，基於我國即將進入聯合國所定義的「老化型高齡化社會」，未來銀髮族的照護方式將面臨重大考驗，健康照護產業也由過去純粹重視疾病診療和復健照護，逐漸朝向「預防醫學」、「健康管理」、「居家照護」、「資訊化」等多元化領域演化。未來居家照護會逐漸朝向社區化的方向發展，但是其範圍將跨醫療、保健、長照、社福及一般商業行為的領域，以便利行動不便者及高齡、失智人士「一站購足（one stop shop）」的需要。鑑於我國「蚊子館」文化正面臨總檢討，將其資產再活化利用，配合高齡化時代多功能健康照護社區中心的需求，將這些蚊子館轉換成健康照護中心是一個活化其功能的極佳方式。這項工作涉及不同專業別的管制上作整體性的規劃，並跨社政、醫療、建築、商業及文化主管機關，宜統由內政部居中協調，爰此特向行政院提出書面質詢。

六十一、本院楊委員麗環，基於「產品特定原產地規則（PSR）」對我國經濟有正反兩面的效果，特別是中小企業因為資訊缺乏，可能對這項條件利用率偏低。對此，經濟部應加強對於中小企業的宣導，使其充分理解對我國經濟的正面影響和負面影響為何，爰此特向行政院提出書面質詢。

六十二、本院楊委員麗環，基於個資法目前正在進行施行細則的研修，因行政機關、學界及產業界對本法條文的解讀各有紛歧，許多不確定法律概念如果沒有能夠在施行細則中明確說明就實施

的話，會造成當事人跟機關適用法律的困擾，浪費行政或司法資源，建議法務部應審慎研修，廣納公意，爰此特向行政院提出書面質詢。

六十三、本院林委員鴻池，針對學者與民間團體合作調查顯示，台灣蔬菜的硝酸鹽含量過高，為維護民眾健康以及土壤良好之循環利用，行政院應責成衛生署、環保署、農委會等相關單位，進行跨部會討論，對於蔬菜含有過量硝酸鹽一事，採取全面性檢討，特向行政院提出質詢。

六十四、本院朱委員鳳芝，針對桃園縣平鎮市平南里因早年用水仰賴地下水源，廿多年來不但無自來水可用，六年來行文自來水公司裝設管線也無果，最近更因工業區汙染井水，造成居民皮膚莫名感染，水利署與台灣省自來水公司難辭其咎。本席要求經濟部水利署與台灣省自來水公司立刻以專案補助方式裝設自來水管線，以維護民眾用水權益，特向行政院提出質詢。

六十五、本院朱委員鳳芝，鑒於身心障礙者行動不便，應試時常需準備輔具器材應考，因此本席建議主管機關，針對身心障礙人員在就業考試時，准予提供電腦作答與每節考試開始 15 分鐘內都能入場應試。另建請考試院針對身心障礙人員在參加就業考試之相關優惠法規，予以法制化，以明確的保障身障者就業應試的權益，特向行政院提出質詢。

六十六、本院楊委員瓊瓔，針對研究生撰寫論文報告最需要許多文獻期刊佐證，但許多中南部縣市或離島縣市的大專院校學生，卻需要比別人花更多時間與金錢，方能取得當地圖書館藏沒有的文獻期刊，而這其中癥結就在擁有最多豐富館藏的國圖不願開放文獻直接線上列印的保守做法，建請國家圖書館在合法前提下，開放線上直接列印服務，以便利非國家圖書館當地縣市研究生所需，特向行政院提出質詢。

六十七、本院王委員幸男，針對最近有兩個案例，在競爭激烈的選舉期間發生，非常值得國人共同關注。一是台中市的檢方宣稱要調查某網友變造胡志強廣告加以反諷的行為是否違反選罷法，另一則是教育部發文給台灣大學，要求管理 Ptt 站八卦版上的政治言論。這兩件事看似都是「單一事件」，但是問題的本質一致，都指向言論自由與法律分際如何準確判準的爭議；也由於這兩件事屬於發動公權力的一方都有踩踏「紅線」之嫌，因而社會譁然，進而也成為大眾品評政府「威權指標」悄然上升的惡例，特向行政院提出質詢。

六十八、本院王委員幸男，針對外交部在接待日本前首相現任國會議員安倍晉三，發生外交部阻撓安倍與民進黨主席蔡英文見面，以及安倍在台部分行程竟因外交部接待不周而必須以小黃代步的憾事。外交部不但損及國家利益，且違背涉外事務朝野理應立場一致的基本共識。把國內政黨競爭搬到國際舞台，更是丟人現眼。而國民黨政府忘卻政府身分，以政黨之爭卻傷及國家的外交，有這種政黨，哪須要敵人，特向行政院提出質詢。

六十九、本院王委員幸男，針對行政院長吳敦義上週末南下高雄出席徵才博覽會時表示，拚經濟降失業率的成果已經浮現，如今令他擔心的是生育率始終低迷不振，他已指示相關單位拚結婚率，以增產報國。吳揆對少子化的憂心，可以理解，但施政項目優先順序應如何排列，則值得進一步斟酌。本席認為，政府今年花了 213 億元利用數十項短期就業方案美化失業率，但並未真正改善台灣失業問題，只要青年人的就業環境不獲改善，所得無法提高，任憑政府製作再動人的催生口號、影片，給予再多的育兒津貼，仍難以提升結婚率、生育率。要紓解台灣少子化的

危機，根本之途仍在於重視青年人的就業，改善青年人的失業困境。只有讓青年人的就業與所得穩定成長，生育率的回升才會有水到渠成的一天，特向行政院提出質詢。

七十、本院王委員幸男，針對人口密集加上極端天候日增，2008 年地震、洪水、颶風等天然災害帶給全球的經濟損失達 6 兆元。包括台灣在內，天災損失若無保險給付，就得由國家認賠。近十年來，天災加諸政府的財政負擔已超過 4,000 億元，且高達八成由舉債支應，顯示政府應付天災的財政選項僵化。當 2011 年政府債務未償餘額占前三年 GNP 比重達 37.5%、舉債空間只剩 3,200 億元之際，已可預見「借債救災」不再是應變天災最可靠的財務援手。政府必須思考，將防災觸角擴及財政對策；否則，隨天災滾滾而來的，不僅是山崩路毀橋塌，還將有引爆國庫潰堤的財政土石流，特向行政院提出質詢。

七十一、本院王委員幸男，針對審計長林慶隆在向立法院報告 98 年度中央政府總決算的審核情形時，亦明確指出財政部研擬的財政效能改善方案實施成效不佳，要求行政部門儘速謀求解決之道。本院財委會日前決議國債鐘的設置，從資訊公開與民眾知的權利角度言，當然是一件值得仿效的事。不過，本席認為，財政部若不能針對賦稅制度及能力改善、正視政府實質債務已超過法定上限之嚴重性以及嚴格控制政府赤字預算三點先做出改變，則不論外界如何批評與建議，甚或建立國債鐘，都將難以產生實際改善財政的效果，特向行政院提出質詢。

七十二、本院王委員幸男，針對國防部軍情局上校組長羅奇正涉嫌透過羅彬，洩漏我國佈建中國情報人員名單、情治單位會議紀錄給中國情報當局，前天兩名嫌犯皆遭聲押獲准。如今，在國共簽署十四項協議之後，爆發了共諜案。可見，台海的真實情況，遠遠不是馬英九所稱的風平浪靜。東京影展事件之後，接著爆發共諜案，不知馬政府是否依舊以「單一事件」來輕描淡寫？特向行政院提出質詢。

七十三、本院王委員幸男，針對行政院與金管會近日經常強調，目前台灣銀行業的呆帳比率為史上最低（9 月底為 0.78%）、備抵呆帳覆蓋率最高（9 月底為 128.9%），加以今年獲利能力遠優於過去幾年，儼然成為歷年來最能承擔風險的狀態。另方面，據報導金管會要求銀行業進行壓力測試，在經濟情況輕微與較嚴重變壞的狀況下，全部受測機構的資本適足率皆合乎法規標準。這些數據與測試結果帶給民眾的觀感是：目前為台灣銀行業美好的年代。本席認為，銀行業與政府千萬不可大意，後段班的銀行仍應持續增加資本，其他銀行則應多打一點呆帳、多提一些備抵呆帳，以因應未來經濟反轉的衝擊。倘若過於耽溺目前台灣銀行業表面亮麗的數字，漠視甚或故意視而不見其真正的問題，這些數字就是「國王的新衣」，特向行政院提出質詢。

七十四、本院王委員幸男，針對現在台灣勞工不僅持續承受著五%以上的高失業率危機，而且台灣勞動市場的就業型態已經更朝向「非典型化」傾斜，導致從事薪資偏低的部分工時、臨時性工作及派遣工作等非典型就業型態的人數愈來愈多。從日本的經驗，台灣在制度層面的改革上，就必須從「擴大社會安全體制的保障範圍」以及「保障從事非典型工作者的勞動權益」二方面雙管齊下。這些有待完成的制度改革顯示，台灣在新貧時代的反貧困之路，仍然遙遠而漫長，實有待政府主管機關列為優先施政目標儘速完成，特向行政院提出質詢。

七十五、本院王委員幸男，針對數個月前，教育部推出了高中職學費齊一方案，希望拉近公私立高

中職之間的學費差距。行政院與教育部認真推動馬總統的競選政見，當然沒錯。但是任何一項政見背後都有些複雜與細膩的思考；如果教育主管當局只是機械性的執行政見，卻不思可能的配套與附帶的效果，就相當可惜了，特向行政院提出質詢。

七十六、本院王委員幸男，針對對於富邦蔡家兄弟成立大富媒體併購凱擘案，及旺旺集團併購有線電視系統中嘉案，ＮＣＣ表示會就數位匯流下的產業發展、對電信與媒體的水平垂直整合、文化多元保存、消費者權益保護，甚至言論集中等因素，多方面考量。但就法律政策及規範面而言，ＮＣＣ是否已有適當的規範邏輯並握有充分的規範工具，令人存疑。本席認為，主管機關應確認我國通訊傳播產業發展政策（是否以市場開放及自由競爭為導向），進而調整與重新建構通訊傳播法制及執法模式，實在刻不容緩，特向行政院提出質詢。

七十七、本院王委員幸男，針對報載台灣的寬頻舖設比例在近年來進展緩慢，而星、港、韓等地在近年卻突飛猛進，相形之下台灣寬頻布建已經落居四小龍之末。台灣是資訊大國、ＩＣＴ學研及產業基礎深厚。資訊產業原本是台灣最大的優勢、甚至可能是唯一的優勢。這方面我們若是不把握、不積極、不加油，將來不但可能輸掉產業先機，也可能輸掉文化。行政院必須要扛起責任，要求ＮＣＣ、科技組、文建會、交通部，趕緊謀求補救，特向行政院提出質詢。

七十八、本院王委員幸男，針對日前梅姬颱風重創蘇花公路，來台旅遊的陸客創意團一行仍有近二十人下落不明。即便希望渺茫，但憂心又焦急的陸客家屬仍希望加大救難力道，使其能早日知道失蹤親屬的下落。也有陸客家屬有意向台灣政府提出國賠要求。雖然馬政府至今未有具體回應，但從其對兩岸關係的公開解釋，以及親馬學者的建議，卻令人十分擔心是否馬政府會為了急於舒緩兩岸關係，將應屬於法律層面的國賠問題，改以政治方式處理，此例一開，不僅對台灣主權的維護會有嚴重後果，也將使台灣陷入永遠處理不完的兩岸糾紛中，特向行政院提出質詢。

七十九、本院王委員幸男，針對馬政府宣稱要打造黃金十年，但「錢進中國，債留台灣」，已形成一種惡政，導致台灣民眾生活品質降低，權益無法獲得確保，對未來充滿不確定感，甚至不敢生育小孩，黃金十年顯然已成痴人說夢話，而失落十年的夢魘，恐怕已悄悄降臨，特向行政院提出質詢。

八十、本院王委員幸男，針對國科會行文各大學，提供獎金要為「特殊優秀人才」加薪，後來美事變醜事，監察院、立法院及全教會等已經黑函和白函滿天飛，國科會也接到了許多申訴案件，很多校園因而動盪，本席認為，國科會其實可以很簡單來處理此事，各大學所有教授都有申請國科會計劃，每個人的研究表現國科會都有資料，為什麼不由國科會自行就各學門研究表現優良者，配合各大學的分配金額，直接逕以獎勵，而非要請各校去決定，搞得烏煙瘴氣，特向行政院提出質詢。

八十一、本院王委員幸男，針對國安會秘書長胡為真在立法院指出，中國所稱釣魚台是屬於「中國」的，而非「中華人民共和國」的，這意思就是變成「一個中國、各自表述」的問題。胡為真還說，釣魚台事件是日本跟我們之間的關係，以及日本跟中國大陸之間的關係，並不是兩岸之

間的關係，所以不需要把這個事情牽到兩岸。最近的跡象顯示，馬政府已經愈來愈不遮掩所謂的「九二共識」的「一個中國」本質，公然把「兩岸關係」當作「國內關係」來處理了，特向行政院提出質詢。

八十二、本院王委員幸男，針對既有各項產業，包括電視產業在內，業界從事併購時必須遵守的法令規定及應通過的審查程序，都已有相關明確規範，主管機關只要「依法行政」，自可達到興利防弊的目的。如果罔顧私募基金掌控國內有線電視系統的負面作用，反而無限上綱採取不合理的標準進行近乎刁難式的審查，倘若因此影響併購案的順利推動，豈非本末倒置，坐視電視產業繼續沉淪，且任由數位匯流的腳步繼續踟躕不前，特向行政院提出質詢。

八十三、本院王委員幸男，針對政府經建部門對於今年的「景氣回春」甚感得意，但是又面對民眾對於經濟的感受不佳感到困擾，頻頻徵詢專家意見，既想為本身的工作績效增添光彩，又想為執政黨的五都選舉增添助力。然而問題出在何處卻似乎仍搔不到癢處！人民感受的是自己過得好不好，不會留意那些專業的數據，對創造出來的數據更沒興趣。景氣回春人民感受不到？先瞭解如何能夠有效讓景氣回春再說吧，特向行政院提出質詢。

八十四、本院王委員幸男，針對沉寂若干時日的二代健保，最近又受到注意，卻是六大工商團體聯合表達反對意見。由於工商界領袖齊聚一堂代表台灣的經營者興師問罪，積極推動二代健保的馬政府不能當做馬耳東風，置若罔聞。本席認為，在健保費仍無法企及所得稅的公平精神前，本席期盼二代健保的設計者，必須採取所得稅的做法，進一步改善對弱勢民眾的收費方式，如六大工商團體所建議的，由政府編列社會預算予以補助，就是一個非常值得重視的方向，特向行政院提出質詢。

八十五、本院朱委員鳳芝，針對教育部所公布「私校教職員公保年金化」修法內容，公保年金給付率將從目前的 0.65%，調高到 1.3%，雖然年滿 60 歲就可領公保年金，但要扣掉 2,000 元的保費差額，也就是私校教師每月少領 2,000 元，嚴重侵害私校教師權益。本席認為勞工勞保轉年金制時，並未要求勞工補交保費差額，如今卻要私校教職員補保費差額，根本不合理，特向行政院提出質詢。

八十六、本院盧委員秀燕，有鑒於交通部因國內交通看板中英文翻譯頻頻出錯，甚至同一名稱但翻譯不同狀況亦屢見不鮮。交通部為改善此現狀，舉辦全民糾察隊活動，號召民眾找出錯誤翻譯並給予獎品獎勵。但此糾正職責本隸屬該政府部門，若出現翻譯錯誤情形，實為該機關人員疏失，交通部應加強人員督導並積極防範，並非採用國家資源獎勵民眾糾正，恐有縱容政府人員瀆職，與公職稽核效果不佳現象，特向行政院提出緊急質詢。

八十七、本院盧委員秀燕，有鑒於新聞公害防治基金會發表之報告顯示，今年 1 月至 9 月台灣主要報紙，置入性行銷報導篇幅倍增，重創媒體公信力，特向行政院提出緊急質詢。

八十八、本院盧委員秀燕，有鑒於日前行政院因接獲民眾投書，故函轉教育部發函台灣大學，並指稱該校網路論壇空間八卦版，因意圖左右使用意向之黨工充斥，指示該校應以不符教學學術研究目的，加強管理其言論，此舉恐有違反言論自由權利之嫌，以及濫用公權力干預自由言論之

疑慮，特向行政院提出緊急質詢。

八十九、本院盧委員秀燕，有鑒於日前媒體報導東沙島防衛戰力不足，以及各式火砲彈藥因為年代老舊，早已不堪使用。雖然我國戰事平息數年，兩岸目前亦維持和平狀態，但兩岸之間若再起戰事，我國防衛戰力是否有足夠能力抵禦，需仰賴平時國軍戰備維持與武器性能保養。但因目前國軍配置之火炮彈藥及武器，皆因長年未使用恐無法發揮其最佳性能，我國戰力實令人擔憂，特向行政院提出緊急質詢。

九十、本院盧委員秀燕，鑑於目前純智能障礙者人數已達 9 萬 5,000 人，而 45 歲以上有 1 萬 7,000 人，而智能障礙者的身心功能會有提早退化的現象，父母也因年紀漸大而無法繼續照顧有智能障礙的子女，政府應研擬相關的辦法並採取適當的措施，使智能障礙者能有妥善的照顧，故特向行政院提出質詢。

九十一、本院盧委員秀燕，鑑於台灣人口老化問題日趨嚴重，使長期照護的服務需求大增，但目前居家照護的人力不足，政府應研擬相關的辦法並採取適當的措施，以整合長期照護服務資源的發展，健全長期照護制度的建置，故特向行政院提出質詢。

九十二、本院盧委員秀燕，鑑於市面上不少食品標榜是「全穀」、「全麥」，使消費者會因標榜「全穀」、「全麥」而願意多花一點錢購買。但近日卻傳出經過檢驗後，某些標榜「全穀」、「全麥」的食品實際含量不到百分之五。故建請相關部會應盡速採取適當措施以減少不實標示之情形，特向行政院提出質詢。

九十三、本院盧委員秀燕，鑑於近日財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心抽測台北市內幾處公園內的遊樂設施，發現表面塗料有毒物質超標，恐會危害兒童的健康，故建請政府應對全國公園的遊樂設施進行檢驗並改善，特向行政院提出質詢。

九十四、本院李委員復興，對於全球氣候異常導致糧食產量波動，台灣麵粉全部仰賴進口，一旦國際糧食短缺，會造成供應吃緊。目前國人消費稻米以及小麥（麵粉）數量相當，在我國水資源不足，每逢旱季就要停供農業用水的情形下，種植小麥應該是取代休耕的選擇之一，特向行政院提出質詢。

九十五、本院李委員復興，根據政府公布的統計資料，加入 WTO 的這七年間（2002-2008），台灣農業產值平均每年衰退 0.83%，2008 年農業產值成長率則為-1.42%。這些數字似乎表明台灣農業發展基本上呈現停滯狀態，甚至是走向衰退，特向行政院提出質詢。

九十六、本院吳委員育昇，有鑑於「莫拉克颱風災後重建特別預算」項下空中勤務總隊編列 UH-1H 直升機 8 架性能提升設備更新經費 7 億 6,800 萬元，有預算執行嚴重落後的情形。截至民國 99 年 9 月底之累計執行數為 3198 萬餘元（含暫付數 1,906 萬餘元），占累計分配數 1 億 9,200 萬元之 16.66%。民國 99 年 1 月至 10 月，空中勤務總隊進行招標 8 次都因故流標廢標，若不提出更加積極改善方案，恐大幅增加救災機組人員飛安風險，更嚴重影響未來整體救災能量的運用與執行進度，連帶造成更多人民生命財產的損失，特向行政院提出質詢。

九十七、本院彭委員紹瑾，鑑於我國已是全球生育率最低國家，少子化嚴重，且人口老化速度亦為

世界第一，人口結構嚴重失衡，不僅衝擊國家財政、社會安定、人力素質……，繫乎整體國力，不容小覷，盼政府從「生育鼓勵」、「產業調整」、「社會福利」、「健康衛生」、「婦女勞權」……等全方位檢討補救，落實一個健全的社會環境，建構一個永續的幸福世代，特此向行政院提出質詢。

九十八、本院彭委員紹瑾，對於教育部將於 101 年前宣布十二年國教時程提出質疑。鑑於「高中職優質化輔助方案」目前達成率僅為 54.7%；「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」目前達成率僅為 60%；「擴大高中職及五專免試入學方案」目前免試入學名額更是未達 30%；而「齊一公私立高中職（含五專前三年）學費方案」補助家戶年所得在 90 萬元（含）以下者也才剛起步，離全面免學費實施可謂遙遙無期，究竟能否如期實施應審慎評估，勿讓國人空盼，淪為空口白話，徒為選舉花招，特此向行政院提出質詢。

（以上質詢事項全文，均見本期質詢事項）

主席：報告院會，現在進行同意權之行使事項。

同 意 權 之 行 使 事 項

一、本院內政、司法及法制兩委員會報告審查行政院函送提名張博雅為中央選舉委員會委員並為主任委員，請同意案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 7 次會議報告決定：交內政、司法及法制兩委員會審查。茲接報告，爰於本次會議進行投票表決。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院內政、司法及法制委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 11 月 8 日

發文字號：台立內字第 0994000281 號

主旨：院會交付本會會同司法及法制委員會審查行政院函送「提名張博雅為中央選舉委員會委員並為主任委員案」，業經舉行聯席委員會議審查完竣，復請　查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 99 年 11 月 05 日台立議字第 0990703567 號函。

二、檢附審查報告乙份。

「行政院函送提名張博雅為中央選舉委員會委員並為主任委員案」案審查報告

一、行政院 99 年 10 月 25 日院授人力字第 0990065035 號函送提名張博雅為中央選舉委員會委員並為主任委員，請本院同意案，經提 99 年 11 月 5 日本院第 7 屆第 6 會期第 7 次會議報告後決定：「交內政、司法及法制兩委員會審查」。

二、內政、司法及法制兩委員會於 99 年 11 月 8 日（星期一）舉行聯席會議，對本案進行審查。由內政委員會孔召集委員文吉擔任主席，邀請行政院林秘書長中森、中央選舉委員會及行政院人事行政局派員並請被提名人張博雅女士列席接受詢問。

三、行政院林秘書長中森說明如次：

今天貴委員會舉行本會期第 1 次聯席會議，審查本院提名張博雅女士為中央選舉委員會委員並為主任委員同意案，本院應邀列席報告，深感榮幸。

為使選舉機關獨立超然運作，客觀公正行使職權，貴院於 98 年 5 月 22 日三讀通過「中央選舉委員會組織法」，經總統 98 年 6 月 10 日公布，並經本院定自 98 年 7 月 1 日施行。依該會組織法第 3 條規定：「（第一項）本會置委員九人至十一人，其中一人為主任委員，特任，對外代表本會；一人為副主任委員，職務比照簡任第十四職等；其餘委員七人至九人。（第二項）主任委員、副主任委員及委員均由行政院院長提名經立法院同意後任命。委員任期為四年，任滿得連任一次。但本法施行後，第一次任命之委員，其中五人之任期為二年。（第三項）……委員出缺時，行政院院長應於三個月內，依前項程序補提人選，其繼任委員之任期至原任期屆滿之日為止。……（第四項）本會委員應遴選具有法政相關學識、經驗之公正人士擔任。委員中同一黨籍者，不得超過委員總數三分之一。……」

中央選舉委員會原委員並為主任委員賴浩敏先生業於本（99）年 10 月 8 日經總統任命為司法院大法官並為院長，本院即於同日令免其委員並為主任委員職務。另原主任委員任期為 98 年 11 月 4 日至 102 年 11 月 3 日止，依上開組織法第 3 條規定，繼任人員之任期係至原任期屆滿之日為止。

本次中央選舉委員會委員並為主任委員人選之提名，經本院審慎提名張博雅女士擔任，張女士歷任嘉義市市長、貴院委員、本院衛生署署長及內政部部長兼臺灣省政府主席等職務，法政相關專業領域經驗豐富，學養俱優，應足以擔負憲法保障民主法治及人民參政權之重責大任，並未具雙重國籍，且係無黨籍，符合上開組織法委員具有同一黨籍者，不得超過委員總額三分之一之規定，敬請貴院支持同意。

四、與會委員於聽取行政院林秘書長中森說明後，進行詢答。計有委員簡肇棟、邱議瑩、涂醒哲、吳育昇、趙麗雲、陳亭妃、朱鳳芝、林鴻池、簡東明、柯建銘、江義雄、丁守中、林明溱、王進士、紀國棟、蔣孝嚴、陳杰、葉宜津、郭素春、黃偉哲、黃仁杼、曹爾忠及郭榮宗等 23 人提出詢問並由被提名人說明及答覆後，進行本案之審查。

五、經聯席會委員就本審查案討論後，決議如下：

(一)院會交付審查「行政院函送該院提名張博雅為中央選舉委員會委員並為主任委員案」，審查完竣，擬具審查報告，提請院會公決。

(二)院會討論時推請孔召集委員文吉說明。

主席：審查報告已宣讀完畢，請孔召集委員文吉補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

現在對中央選舉委員會委員並為主任委員被提名人同意權之

行使進行投票表決。

在投票表決之前做下列兩項宣告：一、投、開票監察員，由國民黨黨團推派帥委員化民、李委員明星，民進黨黨團及無黨團結聯盟不推派。二、投票截止時間為上午 11 時。若全體委員於上午 11 時前均已投票完畢，則提前開票。

現在請工作人員布置投票所，並請投、開票監察員執行監察職務。

（布置會場）

主席：（9 時 34 分）報告院會，為便於領票及投票，領票時請各位委員分區領票，編號第 1 號到第 60 號的委員請到南區領票；編號第 61 號到第 112 號的委員請到北區領票。

現在請各位委員開始分區領票及投票。

（進行投票）

主席：現有人民來院請願，所請事項與司法及法制委員會有關，請司法及法制委員會召集委員呂委員學樟、陳委員杰到請願接待室接見。

（進行投票）

主席：（11 時）報告院會，投票截止時間已到，請按鈴，並請工作人員布置開票所，隨即進行開票。

（布置會場）

主席：（11 時 2 分）報告院會，現在宣布發票報告書。

中央選舉委員會委員並為主任委員同意權表決發票報告書：

發出票數七十一張

用餘票數四十一張

合計一一二張

中華民國九十九年十一月十二日

帥化民　　李明星

主席：（11 時 4 分）報告院會，現在開始開票，進行中央選舉委員會委員並為主任委員選票之唱票。

（進行開票、唱票）

主席：（11 時 9 分）現在報告投票表決結果。

立法院行使中央選舉委員會委員並為主任委員同意權投票表決結果：

張博雅　同意票 69 張，不同意票 2 張，無效票 0 張。

決議：張博雅女士獲得出席委員過半數之同意票，依法同意為中央選舉委員會委員並為主任委員。

中華民國九十九年十一月十二日

帥化民　　李明星

主席：報告院會，下午 3 時繼續開會，進行討論事項。現在休息。

休息（11 時 10 分）

繼續開會（15 時 1 分）

主席：現在繼續開會。進行討論事項第一案。

討　論　事　項

一、本院國民黨黨團、民進黨黨團、無黨團結聯盟黨團擬具「國家公園法部分條文修正草案」，請審議案。

本院國民黨黨團、民進黨黨團、無黨團結聯盟黨團，鑑於國家公園成立之目的係為保護國家特有之自然風景、野生物及史蹟，並供國民之育樂及研究。然而現行國家公園法對於具有國家公園資源特色而其資源豐度或規模較小，未達成立國家公園基準之地區，目前尚無納入國家公園體系管理之法律機制，該等地區如長期未能加以妥善規劃與管理，將使該區的生態資源產生不可回復的衝擊，為儘速落實資源保育，達到國家公園分級、分類之需求，與推動成立國家自然公園，依據現行法之體例與架構，擬具「國家公園法部分條文修正草案」案，以明定國家自然公園準用相關國家公園規定，是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林滄敏　林益世

民主進步黨立法院黨團　柯建銘　管碧玲　潘孟安

無黨團結聯盟立法院黨團　林炳坤　顏清標

國家公園法部分條文修正草案總說明

依據本院第七屆第五會期內政委員會初審通過條文，配合現行法之體例及「裁罰明確性原則」，調整必要文字，茲擬具「國家公園法部分條文修正草案」計三條，其要點如次：

一、第六條：將國家公園選定基準以其生物多樣性及文化多元性資源分成國家公園及國家自然公園二級。另為因地制宜，各國家公園及國家自然公園之經營管理與保護利用等事項，分別於保護利用管制原則訂定之。本條內容業經本院第七屆第五會期內政委員會審查，已無爭議，惟酌作文字修正。

二、第八條：國家公園之設置由來已久，而「國家自然公園」係因應環境變遷而新設，為使各界益於明瞭其區別實益，爰增定名詞定義。本條除第六款因本法尚有第十二條及第十四條涉及一般管制區，為求周延，第六款建議分區名稱之文字維持現行法之「一般管制區」外，建議照本院第七屆第五會期內政委員會審查通過內容修正，並依現行法之架構修正條次為第八條，俾資妥適。

三、第二十七條之一：考量國家公園與國家自然公園之差異及爭議最小原則，爰增訂國家自然公園之變更、管理及違規行為處罰，適用國家公園之規定辦理，以資妥適。

國家公園法部分條文修正草案對照表

修　正　條　文	現　行　條　文	說　明
第六條　國家公園之選定<u>基準</u>如<u>下</u>：	第六條　國家公園之選定標準如左：	一、本條建議照本院第七屆第五會期內政委員會審查通過

一、具有特殊景觀，或重要生態系統、生物多樣性棲地，足以代表國家自然遺產者。 二、具有重要之文化資產及史蹟，其自然及人文環境富有文化教育意義，足以培育國民情操，需由國家長期保存者。 三、具有天然育樂資源，風貌特異，足以陶冶國民情性，供遊憩觀賞者。 合於前項選定基準而其資源豐度或面積規模較小，得經主管機關選定為國家自然公園。 依前二項選定之國家公園及國家自然公園，主管機關應分別於其計畫保護利用管制原則各依其保育與遊憩屬性及型態，分類管理之。	一、具有特殊自然景觀、地形、地物、化石及未經人工培育自然演進生長之野生或孑遺動植物，足以代表國家自然遺產者。 二、具有重要之史前遺跡、史後古蹟及其環境，富有教育意義，足以培育國民情操，需由國家長期保存者。 三、具有天賦育樂資源，風景特異，交通便利，足以陶冶國民情性，供遊憩觀賞者。	內容修正。 二、本院初審通過條文如下： 第六條　國家公園之選定基準如下： 一、具有特殊景觀，或重要生態系統、生物多樣性棲地，足以代表國家自然遺產者。 二、具有重要之文化資產及史蹟，其自然及人文環境富有文化教育意義，足以培育國民情操，需由國家長期保存者。 三、具有天然育樂資源，風貌特異，足以陶冶國民情性，供遊憩觀賞者。 合於前項選定基準而其資源豐度或面積規模較小，得經主管機關選定為國家自然公園。 依前二項選定之國家公園及國家自然公園，主管機關應分別於國家公園計畫保護利用管制原則各依其保育與遊憩屬性及型態，分類管理之。
第八條　本法用詞，定義如下： 一、國家公園：指為永續保育國家特殊景觀、生態系統，保存生物多樣性及文化多元性並供國民之育樂及研究，經主管機關依本法規定劃設之區域。 二、國家自然公園：指符合國家公園選定基準而其資源豐度或面積規模較小，經主管機關依本法規定劃設之區域。 三、國家公園計畫：指供國家公園整個區域之保護、	第八條　本法有關主要名詞釋義如左： 一、野生物：係指於某地區自然演進生長，未經任何人工飼養、撫育或栽培之動物及植物，而為自然風景主要構成因素。 二、國家公園計畫：係指供國家公園整個區域之保護、利用及開發等管理上所需之綜合性計畫。 三、國家公園事業：係指依據國家公園計畫所決定，而為便利育樂、觀光及保護公園資源而興設之事業	一、本條除第六款外，建議照本院第七屆第五會期內政委員會審查通過內容修正，並依現行法修正條次為第八條。 二、因本法尚有第十二條及第十四條涉及一般管制區，為求周延，第六款建議文字維持現行之「一般管制區」，俾資妥適。 三、本院初審通過條文如下： 第三條　本法用詞，定義如下： 一、國家公園：指為永續保育國家特殊景觀、生

利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。

四、國家自然公園計畫：指供國家自然公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。

五、國家公園事業：指依據國家公園計畫所決定，而為便利育樂、生態旅遊及保護公園資源而興設之事業。

六、一般管制區：指國家公園區域內不屬於其他任何分區之土地及水域，包括既有小村落，並准許原土地、水域利用型態之地區。

七、遊憩區：指適合各種野外育樂活動，並准許興建適當育樂設施及有限度資源利用行為之地區。

八、史蹟保存區：指為保存重要歷史建築、紀念地、聚落、古蹟、遺址、文化景觀、古物而劃定及原住民族認定為祖墳地、祭祀地、發源地、舊社地、歷史遺跡、古蹟等祖傳地，並依其生活文化慣俗進行管制之地區。

九、特別景觀區：指無法以人力再造之特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為之地區。

十、生態保護區：指為保存生物多樣性或供研究生態而應嚴格保護之天然生物社會及其生育環境之地區。

。

四、一般管制區：係指國家公園區域內不屬於其他任何分區之土地與水面，包括既有小村落，並准許原土地利用型態之地區。

五、遊憩區：係指適合各種野外育樂活動，並准許興建適當育樂設施及有限度資源利用行為之地區。

六、史蹟保存區：係指為保存重要史前遺跡、史後文化遺址，及有價值之歷代古蹟而劃定之地區。

七、特別景觀區：係指無法以人力再造之特殊天然景緻，而嚴格限制開發行為之地區。

八、生態保護區：係指為供研究生態而應嚴格保護之天然生物社會及其生育環境之地區。

態系統，保存生物多樣性及文化多元性並供國民之育樂及研究，經主管機關依本法規定劃設之區域。

二、國家自然公園：指符合國家公園選定基準而其資源豐度或面積規模較小，經主管機關依本法規定劃設之區域。

三、國家公園計畫：指供國家公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。

四、國家自然公園計畫：指供國家自然公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。

五、國家公園事業：指依據國家公園計畫所決定，而為便利育樂、生態旅遊及保護公園資源而興設之事業。

六、一般利用區：指國家公園區域內不屬於其他任何分區之土地及水域，包括既有小村落，並准許原土地、水域利用型態之地區。

七、遊憩區：指適合各種野外育樂活動，並准許興建適當育樂設施及有限度資源利用行為之地區。

八、史蹟保存區：指為保存重要歷史建築、紀念地、聚落、古蹟、遺址、文化景觀、古物而劃定及原住民族認定為祖墳地、祭祀地、發源地

		、舊社地、歷史遺跡、古蹟等祖傳地，並依其生活文化慣俗進行管制之地區。 九、特別景觀區：指無法以人力再造之特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為之地區。 十、生態保護區：指為保存生物多樣性或供研究生態而應嚴格保護之天然生物社會及其生育環境之地區。
第二十七條之一　國家自然公園之變更、管理及違規行為處罰，適用國家公園之規定。		一、本條新增。 二、明定國家自然公園之變更、管理及違規行為處罰，適用國家公園之規定。

主席：本案經本次會議決定逕付二讀，並交由民進黨團及國民黨團共同召集協商。現在已經完成協商，宣讀協商結論。

朝野協商結論

時　　間：99 年 11 月 12 日（星期五）

地　　點：立法院議場主席休息室

協商法案：本院國民黨黨團、民進黨黨團、無黨團結聯盟黨團擬具「國家公園法部分條文修正草案」案

協商結論：依原提案版本通過。

主 持 人：王金平

協商代表：柯建銘　管碧玲　潘孟安　林益世　林滄敏　林炳坤（代）

主席：請問院會，對以上協商結論有無異議？（無）無異議，通過。本案稍後進行逐條討論時，逕依協商結論處理。

現在進行逐條討論，宣讀第六條。

國家公園法部分條文修正草案（二讀）

第　六　條　　國家公園之選定基準如下：

一、具有特殊景觀，或重要生態系統、生物多樣性棲地，足以代表國家自然遺產者。

二、具有重要之文化資產及史蹟，其自然及人文環境富有文化教育意義，足以培育

國民情操，需由國家長期保存者。

三、具有天然育樂資源，風貌特異，足以陶冶國民情性，供遊憩觀賞者。

合於前項選定基準而其資源豐度或面積規模較小，得經主管機關選定為國家自然公園。

依前二項選定之國家公園及國家自然公園，主管機關應分別於其計畫保護利用管制原則各依其保育與遊憩屬性及型態，分類管理之。

主席：第六條照提案條文通過。

宣讀第八條。

第　八　條　　本法用詞，定義如下：

一、國家公園：指為永續保育國家特殊景觀、生態系統，保存生物多樣性及文化多元性並供國民之育樂及研究，經主管機關依本法規定劃設之區域。

二、國家自然公園：指符合國家公園選定基準而其資源豐度或面積規模較小，經主管機關依本法規定劃設之區域。

三、國家公園計畫：指供國家公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。

四、國家自然公園計畫：指供國家自然公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫。

五、國家公園事業：指依據國家公園計畫所決定，而為便利育樂、生態旅遊及保護公園資源而興設之事業。

六、一般管制區：指國家公園區域內不屬於其他任何分區之土地及水域，包括既有小村落，並准許原土地、水域利用型態之地區。

七、遊憩區：指適合各種野外育樂活動，並准許興建適當育樂設施及有限度資源利用行為之地區。

八、史蹟保存區：指為保存重要歷史建築、紀念地、聚落、古蹟、遺址、文化景觀、古物而劃定及原住民族認定為祖墳地、祭祀地、發源地、舊社地、歷史遺跡、古蹟等祖傳地，並依其生活文化慣俗進行管制之地區。

九、特別景觀區：指無法以人力再造之特殊自然地理景觀，而嚴格限制開發行為之地區。

十、生態保護區：指為保存生物多樣性或供研究生態而應嚴格保護之天然生物社會及其生育環境之地區。

主席：第八條照提案條文通過。

宣讀增訂第二十七條之一。

第二十七條之一　　國家自然公園之變更、管理及違規行為處罰，適用國家公園之規定。

主席：增訂第二十七條之一照提案條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續

進行三讀。宣讀。

增訂國家公園法第二十七條之一條文；並修正第六條及第八條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已經宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「國家公園法增訂第二十七條之一條文，並將第六條及第八條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

本案完成三讀後，有委員登記發言。

請管委員碧玲發言，發言時間為 2 分鐘。

管委員碧玲：（15 時 10 分）主席、各位同仁。1992 年開始，關心高雄柴山的民間團體，包括高雄柴山會、高雄市野鳥學會、地球公民協會、高雄市綠色協會、高雄市文化愛河協會、高雄教師會生態中心等，共同陸續發起了柴山自然公園催生運動。歷經 18 年的民間運動及論述，柴山自然公園終於進入法律的保護，並開創出新的國家環境保育體制。今日通過國家公園法相關修正條文，朝野均應感謝民間社團長期以來積極不斷的貢獻。

這個運動歷經 18 年，直接促成本法修訂的，要從 2008 年說起，高雄市政府陳菊市長在民間力量的引領下，共同發起「守護柴山論壇」，發表「催生柴山宣言暨行動方案」，2009 年 10 月並面陳吳敦義院長，2009 年 12 月 11 日吳院長回應民意，提議可劃為「柴山國家公園」，一路走來才有今日的修法成功。這是一個由下而上的生態保育典範，是高雄人對鄉土環境熱愛，及對歷史反省的深刻故事。

在民進黨團、國民黨團、無黨聯盟黨團，三黨團共同提案下，今天不分朝野支持本案通過，是高雄人向自己和向國人驕傲地說：「大高雄新環境、新人文時代的來臨」，也是台灣邁入五都時代，大高雄市成立前最具意義的禮讚！這是一個由下而上、朝野黨團共同合作的產物，我們在此表示欣慰、感謝和非常開心，恭喜柴山國家自然公園！

主席：現在進行討論事項第二案。

二、(一)本院交通委員會報告併案審查行政院函請審議「船舶法修正草案」案及委員王幸男等 26 人擬具「船舶法增訂部分條文草案」案。

(二)本院交通委員會報告審查委員黃昭順等 26 人擬具「船舶法增訂部分條文草案」案。

主席：本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 7 次會議討論決議：全案經過二讀，下次會議進行三讀。爰於本次會議進行三讀。

現在進行三讀。宣讀。

船舶法（三讀）

第一章　通　　則

第　一　條　為確保船舶航行及人命安全，落實船舶國籍證書、檢查、丈量、載重線及設備之管理，特制定本法。

第　二　條　本法之主管機關為交通部，其業務由航政機關辦理。

第　三　條　本法用詞，定義如下：

一、小船：指總噸位未滿五十之非動力船舶，或總噸位未滿二十之動力船舶。

二、客船：指非小船且乘客定額超過十二人，以運送旅客為目的之船舶。

三、動力船舶：指裝有機械用以航行之船舶。

四、水翼船：指裝設有水翼，航行時可賴水翼所產生之提昇力，使船身自水面昇起而行駛之特種船舶。

五、氣墊船：指利用船舶內連續不斷鼓風所形成之空氣墊，對其下方水面產生有效反作用力，使船身自水面昇起，藉噴氣、空氣螺槳、水下螺槳或其他經航政機關認可之推進方式，在水面航行之特種船舶。

六、高速船：指依國際高速船安全章程設計、建造，且船舶航行時最大船速在參點柒乘以設計水線時排水體積之零點壹陸陸柒次方以上，以每秒公尺計（公尺/秒）之船舶。

七、遊艇：指專供娛樂，不以從事客、貨運送或漁業為目的，以機械為主動力或輔助動力之船舶。

八、自用遊艇：指專供船舶所有人自用或無償借予他人從事娛樂活動之遊艇。

九、非自用遊艇：指整船出租或以俱樂部型態從事娛樂活動之遊艇。

第　四　條　在水面或水中供航行之船舶，應適用本法之規定。但下列船舶，不在此限：

一、軍事建制之艦艇。

二、龍舟、獨木舟及非動力帆船。

三、消防及救災機構岸置之公務小船。

四、推進動力未滿十二瓩之非漁業用動力小船。

第　五　條　本法所稱中華民國船舶，指依中華民國法律，經航政機關核准註冊登記之船舶。

船舶合於下列規定之一者，得申請登記為中華民國船舶：

一、中華民國政府所有。

二、中華民國國民所有。

三、依中華民國法律設立，在中華民國有本公司之下列公司所有：

(一)無限公司，其股東全體為中華民國國民。

(二)有限公司，資本二分之一以上為中華民國國民所有，其代表公司之董事為中華民國國民。

(三)兩合公司，其無限責任股東全體為中華民國國民。

(四)股份有限公司，其董事長及董事二分之一以上為中華民國國民，且其資本二分之一以上為中華民國國民所有。

四、依中華民國法律設立，在中華民國有主事務所之法人團體所有，其社員三分之二以上及負責人為中華民國國民。

第　六　條　　非中華民國船舶，不得懸掛中華民國國旗。但法令另有規定或有下列各款情形之一者，得懸掛中華民國國旗：

一、中華民國國慶日或紀念日。

二、其他應表示慶祝或敬意時。

第　七　條　　中華民國船舶，不得懸掛非中華民國國旗。但法令另有規定或有下列各款情形之一者，得增懸非中華民國國旗：

一、停泊外國港口遇該國國慶或紀念日。

二、其他應表示慶祝或敬意時。

第　八　條　　非中華民國船舶，除經中華民國政府特許或為避難者外，不得在中華民國政府公告為國際商港以外之其他港灣口岸停泊。

第　九　條　　中華民國船舶非領有中華民國船舶國籍證書、中華民國臨時船舶國籍證書、遊艇證書或小船執照，不得航行。但有下列各款情形之一者，不在此限：

一、下水或試航。

二、經航政機關許可或指定移動。

三、因緊急事件而作必要之措置。

第　十　條　　船舶應具備下列各款標誌：

一、船名。

二、船籍港名或小船註冊地名。

三、船舶號數。

四、載重線標誌及吃水尺度。但依第五十一條所定規則及第八十條第一項但書規定，免勘劃載重線或吃水尺度者，不在此限。

五、法令所規定之其他標誌。

前項標誌不得毀壞或塗抹。但為戰時避免捕獲者，不在此限。

船舶標誌事項變更時，應依下列時限辦理變更：

一、第一項第一款至第三款標誌事項變更時，於辦理登記或註冊之同時辦理。

二、第一項第四款、第五款標誌事項變更時，自事實發生之日起三個月內變更。

船舶船名、船籍港名、註冊地名、船舶號數、吃水尺度、載重線標誌、其他標誌設置及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第 十 一 條　　遊艇應具備遊艇證書；小船應具備小船執照。

前項以外之船舶，應具備下列各款文書：

一、船舶國籍證書或臨時船舶國籍證書。

二、船舶檢查證書或依有關國際公約應備之證書。

三、船舶噸位證書。

四、船員最低安全配額證書。

五、船員名冊。

六、船舶載重線證書。但依第五十一條所定規則規定，在技術上無勘劃載重線必要者，不在此限。

七、載有乘客者，其客船安全證書或貨船搭客證書；載有記名乘客者，另備乘客名冊。

八、裝載大量散裝穀類者，其穀類裝載許可文件；裝載危險品者，其核准文件。

九、航海記事簿。

十、其他經主管機關公告之文書。

船舶所在地航政機關得隨時查驗前二項船舶文書，經核對不符時，應命船舶所有人於一個月內申請變更登記或註冊，或換發船舶相關證書。

前項船舶查驗人員依法執行公務時，應出示有關執行職務之證明文件；其未出示者，受查驗者得拒絕之。

第一項及第二項各款文書有效期間在航程中屆滿時，於到達目的港前仍屬有效。

第十二條　船名，由船舶所有人自定，不得與他船船名相同。但小船船名在本法中華民國〇年〇月〇日修正之條文施行前經核准者，不在此限。

第十三條　船舶所有人應自行認定船籍港或註冊地。

第十四條　本法所定之各項證照有遺失、破損，或證照登載事項變更者，船舶所有人應自發覺或事實發生之日起三個月內，申請補發、換發或變更登記、註冊。

第二章　船舶國籍證書

第十五條　船舶所有人於領得船舶檢查證書及船舶噸位證書後，應於三個月內依船舶登記法規定，向船籍港航政機關為所有權之登記。

前項船舶檢查證書，得依第三十一條規定，以有效之國際公約證書，及經主管機關委託之驗船機構所發船級證書代之。

第十六條　船舶依前條規定登記後，航政機關除依船舶登記法之規定核發登記證書外，並核發船舶國籍證書；必要時，得先行核發臨時船舶國籍證書。

第十七條　船舶所有人在所認定之船籍港以外港口取得船舶者，得檢附取得船舶或原船籍國之相關證明文件，向船舶所在地或船籍港航政機關申請核發臨時船舶國籍證書，並應自領得該證書之日起三個月內，依第十五條規定申請登記。

第十八條　在船籍港以外港口停泊之船舶，遇船舶國籍證書遺失、破損，或證書上登載事項變更者，該船舶之船長或船舶所有人得自發覺或事實發生之日起三個月內，向船舶所在地或船籍港航政機關，申請核發臨時船舶國籍證書。

船舶在航行中發生前項情形時，該船舶之船長或船舶所有人應向到達港或船籍港航政機關為前項申請。

依前二項規定申請臨時船舶國籍證書者，船舶所有人應自領得該證書之日起三個

月內，向船籍港航政機關申請換發或補發船舶國籍證書。

第十九條　臨時船舶國籍證書之有效期間，在國外航行之船舶不得超過六個月；在國內航行之船舶不得超過三個月。但有正當理由者，得敘明理由，於證書有效期間屆滿前，向船舶所在地或船籍港航政機關重行申請換發；重行換發證書之有效期間，不得超過一個月，並以一次為限。

第二十條　經登記之船舶，遇滅失、報廢、喪失中華民國國籍、失蹤滿六個月或沉沒不能打撈修復者，船舶所有人應自發覺或事實發生之日起四個月內，依船舶登記法規定，向船籍港航政機關辦理船舶所有權廢止登記；其船舶國籍證書，除已遺失者外，並應繳銷。

船舶改裝為小船者，船舶所有人應自改裝完成之日起三個月內，依規定辦理註冊給照，其原領船舶國籍證書除已遺失者外，應予繳銷。

第二十一條　船舶所有人未依前條第一項規定申請廢止登記及繳銷證書，經船籍港航政機關命其於一個月內辦理，屆期仍不辦理，而無正當理由者，得由航政機關逕行廢止其登記，並註銷其船舶國籍證書。

第二十二條　船舶國籍證書與臨時船舶國籍證書之核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、證書費收取、證書有效期間、管理及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第三章　船舶檢查

第二十三條　船舶檢查分特別檢查、定期檢查及臨時檢查。

船舶檢查之範圍，應包括下列各項：

一、船舶各部結構強度。

二、船舶推進所需之主輔機或工具。

三、船舶穩度。

四、船舶載重線。但依第五十一條所定規則規定，在技術上無勘劃載重線必要者，不在此限。

五、船舶艙區劃分。但依第三十六條所定規則規定，免艙區劃分者，不在此限。

六、船舶防火構造。但依第三十五條所定規則規定，免防火構造者，不在此限。

七、船舶標誌。

八、船舶設備。

船舶未依規定檢查合格，並將設備整理完妥，不得航行。

船舶檢查之項目、內容、檢查機關、有效期間、申請程序與文件、檢查證書之核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、檢查費、證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第二十四條　前條第二項第八款所稱船舶設備，指下列各款設備：

一、救生設備。

二、消防設備。

三、燈光、音號及旗號設備。

四、航行儀器設備。

五、無線電信設備。

六、居住及康樂設備。

七、衛生及醫藥設備。

八、通風設備。

九、冷藏及冷凍設備。

十、貨物裝卸設備。

十一、防止污染設備。

十二、操舵、起錨及繫船設備。

十三、帆裝、纜索設備。

十四、危險品及大量散裝貨物之裝載儲存設備。

十五、海上運送之貨櫃及其固定設備。

十六、其他經主管機關公告應配備之設備。

前項船舶設備之規範、證書及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第二十五條　船舶有下列情形之一者，其所有人應向船舶所在地航政機關申請施行特別檢查：

一、新船建造。

二、自國外輸入。

三、船身經修改或換裝推進機器。

四、變更使用目的或型式。

五、特別檢查有效期間屆滿。

船舶經特別檢查合格後，航政機關應核發或換發船舶檢查證書，其有效期間以五年為限。

第二十六條　船舶經特別檢查後，於每屆滿一年之前後三個月內，其所有人應向船舶所在地航政機關申請施行定期檢查。

船舶經定期檢查合格後，航政機關應於船舶檢查證書上簽署。

第二十七條　船舶有下列情形之一者，其所有人應向所在地航政機關申請施行船舶臨時檢查：

一、遭遇海難。

二、船身、機器或設備有影響船舶航行、人命安全或環境污染之虞。

三、適航性發生疑義。

船舶經臨時檢查合格後，航政機關應於船舶檢查證書上註明。

第二十八條　船舶所有人對檢查結果有不服者，得自各類檢查結束之日起一個月內敘明事由，申請再檢查；再檢查未決定前，不得變更船舶之原狀。

第二十九條　第二十五條至第二十七條所定應施行特別檢查、定期檢查或臨時檢查之情形發生於國外時，船舶所有人或船長應向經主管機關委託之船舶所在地本國驗船機構申請施行檢查。

依前項規定特別檢查合格後，船舶所有人應檢附檢查報告，申請船籍港航政機關核發或換發船舶檢查證書。

依第一項規定定期檢查或臨時檢查合格後，由該驗船機構於船舶檢查證書上簽署或註明之。

第 三 十 條　適用國際公約之船舶，應依各項國際公約之規定施行檢查，並具備公約規定之證書。

第三十一條　船舶具備國際公約證書，並經主管機關委託之驗船機構檢驗入級者，視為已依本章之規定檢查合格，免發船舶檢查證書。

總噸位一百以上或乘客超過一百五十人之客船，應具備主管機關委託之驗船機構核發之船級證書。

第三十二條　非中華民國船舶自中華民國國際港口發航者，應由船長向該港之航政機關送驗船舶檢查或檢驗合格證明文件。

未依前項規定送驗船舶檢查、檢驗合格之證明文件或證明文件有效期間屆滿之非中華民國船舶，該港航政機關得命其限期改善，未改善完成前，不得離港。

船長不服前項命其限期改善或不得離港之處分者，得於五日內向該港航政機關提出申復。

第三十三條　船舶裝載大量散裝貨物，應由船舶所有人或船長向船舶所在地航政機關申請許可，始得航行；其裝載基本條件、申請許可、假定傾側力矩之計算、防動裝置、穩固設施、裝載檢查費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第三十四條　船舶載運危險品，應由船舶所有人或船長向船舶所在地航政機關申請許可，始得航行；其船舶載運危險品之包裝、申請許可、標記與標籤、裝載文件、裝載運送、裝載檢查與檢查費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第三十五條　船舶之防火構造，應由船舶所有人或船長向船舶所在地航政機關申請檢查合格後，始得航行；其船舶防火構造之分級、各等級之防火構造及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第三十六條　為確保船舶航行安全所需之穩度，船舶應經艙區劃分，並由船舶所有人或船長向船舶所在地航政機關申請檢查合格後，始得航行；其艙區劃分許可長度與特別條件、船舶於受損狀態下之穩度、艙區劃分之水密裝置及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第三十七條　水翼船、氣墊船及其他高速、特種船舶，應由船舶所有人或船長向船舶所在地航政機關申請檢查合格，取得證書後，始得航行；其檢查、構造、裝置、設備、乘客艙室、乘客定額、證書之核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、檢查費、證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第三十八條　載運散裝危險有毒化學液體或液化氣體之化學液體船及液化氣體船，應由船舶所有人或船長向船舶所在地航政機關申請檢查合格後，始得航行；其構造與穩度、安全設

備、檢查費與證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第四章　船舶丈量

第三十九條　船舶所有人應於請領船舶國籍證書前，向船舶所在地航政機關申請船舶丈量及核發船舶噸位證書。

第四十條　船舶在國外建造或取得者，船舶所有人應請經主管機關委託之船舶所在地驗船機構丈量。

依前項規定丈量後之船舶，應由所有人向航政機關申請核發船舶噸位證書。

第四十一條　自國外輸入之船舶，其原丈量程式與中華民國丈量程式相同者，免予重行丈量。

自國外輸入之船舶，其原丈量程式與中華民國丈量程式不同者，仍應依規定申請丈量；船舶所有人於申請丈量、領有噸位證書前，得憑原船籍國之噸位證明文件，先行申請核發臨時船舶國籍證書。

第四十二條　船舶所有人於船舶登記後，遇有船身型式、佈置或容量變更，或察覺丈量及噸位計算有錯誤時，應申請重行丈量並換發船舶噸位證書；其由航政機關發覺者，應由該機關重行丈量並換發船舶噸位證書。

第四十三條　非中華民國船舶自中華民國港口發航者，應由船長向該港之航政機關，送驗該船舶之噸位證書。

未依前項規定送驗船舶噸位證書之非中華民國船舶，該港航政機關得命其限期改善，未改善完成前，不得離港。

船長不服前項命其限期改善或不得離港之處分者，得於五日內向該港航政機關提出申復。

第四十四條　船舶丈量之申請、丈量、總噸位與淨噸位之計算、船舶噸位證書之核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、丈量費與證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第五章　船舶載重線

第四十五條　船舶載重線為最高吃水線，船舶航行時，其載重不得超過該線。

第四十六條　船舶應具備載重線證書。但依第五十一條所定規則規定，在技術上無勘劃載重線必要者，不在此限。

第四十七條　船舶所有人應向船舶所在地航政機關申請勘劃載重線後，由該機關核發船舶載重線證書。

船舶載重線證書有效期間，以五年為限；船舶所有人應於期滿前重行申請特別檢查，並換領證書。

第四十八條　船舶載重線經勘劃或特別檢查後，船舶所有人應於每屆滿一年之前後三個月內申請施行定期檢查；船舶所在地航政機關應於定期檢查合格後，在船舶載重線證書上簽署。

第四十九條　船舶有下列各款情形之一者，不得航行：

一、應勘劃載重線之船舶而未勘劃。

二、船舶載重線證書有效期間屆滿。

三、應重行勘劃載重線而未勘劃。

四、船舶載重超過船舶載重線證書所規定之最高吃水線。

第 五 十 條　依國際載重線公約或船籍國法律之規定應勘劃載重線之非中華民國船舶，自中華民國港口發航，該船船長應向該港航政機關，送驗該船舶之載重線證書或豁免證書。有下列各款情形之一者，該港航政機關得命其限期改善，未改善完成前，不得離港：

一、未能送驗船舶載重線證書或載重線豁免證書，或證書失效。

二、船舶載重超過船舶載重線證書所規定之最高吃水線。

三、載重線之位置與船舶載重線證書所載不符。

四、應重行勘劃載重線而未勘劃。

船長不服前項命其限期改善或不得離港之處分者，得於五日內向該港航政機關提出申復。

第五十一條　船舶載重線之檢查、勘劃、船舶載重線證書之核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、航行國際間船舶勘劃載重線之條件、航行國際間船舶之乾舷、航行國際間裝載木材甲板貨物船舶之載重線、客船艙區劃分載重線、航行國內航線船舶載重線、地帶、區域與季節期間、勘劃費、證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第六章　客　　船

第五十二條　客船所有人應向船舶所在地航政機關，申請核發客船安全證書。非領有客船安全證書，不得搭載乘客。

航政機關依船舶設備、水密艙區及防火構造，核定乘客定額及適航水域，並載明於客船安全證書。

客船搭載乘客不得超過依前項核定之乘客定額，並不得在依前項核定適航水域以外之水域搭載乘客。

第五十三條　客船安全證書之有效期間以一年為限，由航政機關視其適航性核定。

客船安全證書記載事項變更或證書之有效期間屆滿前一個月內，客船所有人應申請換發。

客船安全證書有效期間屆滿，於換發證書前，不得搭載乘客。

第五十四條　航行國外之客船，應於發航前，由航政機關查明其適航性後，始得航行。

航行國內之客船，應由客船所在地航政機關視其適航性，不定期抽查，每年不得少於三次。

第五十五條　非中華民國船舶在中華民國港口搭載乘客時，該船船長應向船舶所在地航政機關送驗客船安全證書，非經查明適航性，不得搭載乘客。

未依前項規定送驗客船安全證書之非中華民國船舶，該港航政機關得命其限期改

善，未改善完成前，不得離港。

船長不服前項命其限期改善或不得離港之處分者，得於五日內向該港航政機關提出申復。

第五十六條　客船之檢查與航前查驗、穩度、乘客艙室、乘客定額、淡水與膳宿、衛生設施、兼載貨物、應急準備、客船安全證書核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、檢查費與證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第五十七條　貨船應由船舶所有人或船長向航政機關申請核准後，始得兼搭載乘客；其乘客定額、乘客房艙、貨船搭客證書核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、檢查、收費與管理及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之

第七章　遊　　艇

第五十八條　遊艇之檢查、丈量經主管機關認可之國內外機構驗證後，由遊艇所在地之航政機關辦理；其登記或註冊、發證，由遊艇船籍港或註冊地航政機關辦理。

自國外輸入之遊艇或現成船舶使用目的變更為遊艇者，其船齡不得超過依第七十一條所定規則規定之年限。

第五十九條　遊艇檢查分特別檢查、定期檢查、臨時檢查及自主檢查。

遊艇符合下列規定者，始得航行：

一、檢查合格。

二、全船乘員人數未逾航政機關核定之定額。

三、依規定將設備整理完妥。

第六十條　非自用遊艇，應依第五章規定勘劃載重線；自用遊艇，免勘劃載重線。

第六十一條　遊艇有下列情形之一者，其所有人應申請施行特別檢查：

一、新船建造完成後。

二、自國外輸入。

三、船身經修改或換裝推進機器。

四、變更使用目的或型式。

五、特別檢查有效期間屆滿。

遊艇經特別檢查合格後，航政機關應核發或換發遊艇證書，其有效期間，以五年為限。但全長未滿二十四公尺之自用遊艇，其遊艇證書無期間限制。

第六十二條　遊艇所有人依前條第一項第一款至第三款規定，申請施行特別檢查時，應依規定同時申請丈量船舶之容積。

第六十三條　遊艇所有人申請前條特別檢查及丈量，應檢送承造船廠之出廠證明或遊艇來源證明。

前項證明，包括船體結構相關圖說及主機、推進機、引擎、輔機等機器來源證明。

量產製造之遊艇，經造船技師辦理簽證，遊艇所在地航政機關得不經特別檢查，

逕依該造船技師簽發之出廠簽證合格證明登記或註冊，並發給遊艇證書。

第六十四條　遊艇之特別檢查，應包括對船身、穩度、推進機器與軸系及安全設備之檢查。但新建遊艇之特別檢查，應依據遊艇製造廠商之設計圖及安全設備檢查。

第六十五條　下列遊艇之所有人，應自特別檢查合格之日起，每屆滿二年六個月之前後三個月內，向遊艇所在地航政機關申請施行定期檢查：

一、非自用遊艇。

二、全長二十四公尺以上之自用遊艇。

三、全長未滿二十四公尺，且乘員人數十二人以上之自用遊艇。

遊艇船齡在十二年以上者，應於船齡每屆滿一年前後三個月內，申請實施定期檢查。

遊艇經定期檢查合格後，航政機關應於遊艇證書上簽署。

第六十六條　全長未滿二十四公尺，且乘員人數未滿十二人自用遊艇之所有人，應自遊艇特別檢查合格之日起每屆滿一年之前一個月內，自主檢查並填報自主檢查表，併遊艇證書送船籍港或註冊地航政機關備查。

自用遊艇未依前項規定辦理者，不得航行。

遊艇經依第二十七條第一項規定臨時檢查合格後，航政機關應於遊艇證書註明。

第六十七條　遊艇於檢查合格及丈量後，所有人應於三個月內依下列規定，向航政機關申請登記或註冊：

一、總噸位二十以上之遊艇，依船舶登記法規定辦理登記。

二、總噸位未滿二十之遊艇，依第七十一條所定規則辦理註冊。

前項第一款遊艇登記後，航政機關應核發船舶登記證書。

第六十八條　經登記或註冊之遊艇，遇滅失、報廢、喪失中華民國國籍、失蹤滿六個月或沉沒不能打撈修復者，遊艇所有人應自發覺或事實發生之日起四個月內，向船籍港或註冊地航政機關辦理遊艇廢止登記或註冊；其遊艇證書及船舶登記證書，除已遺失者外，並應繳銷。

第六十九條　遊艇所有人未依前條規定申請廢止登記或註冊及繳銷證照，經船籍港或註冊地航政機關命於一個月內辦理，屆期仍不辦理而無正當理由者，得由該機關逕行廢止其登記或註冊，並註銷其遊艇證書及船舶登記證書。

第七十條　遊艇不得經營客、貨運送、漁業，或供娛樂以外之用途。但得從事非漁業目的釣魚活動。

遊艇活動未涉及入出境者，於出海前填具相關船舶、航行及人員等資訊，向出海港之海岸巡防機關以電子郵件、傳真或現場等方式報備，其相關表格、程序由海岸巡防機關定之。

遊艇入出國境涉及關務、入出境、檢疫、安全檢查程序之辦法，由主管機關會商相關機關定之。

外國籍遊艇入境應於四十八小時內提出申請，內政部應於申請後二十四小時內為准駁處分。

第七十一條　遊艇所有人應依主管機關所定保險金額，投保責任保險，未投保者，不得出港。

遊艇之檢查、丈量、設備、限載乘員人數、投保金額、船齡年限、適航水域、遊艇證書、註冊、相關規費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

各級商港、漁港、海岸、河川轄管機關，應於轄區適當地點設置遊艇停泊及遊艇拖吊升降區域，並依相關法令規劃建設及管理。

第七十二條　自用遊艇，除本章、第一章、第二十三條第二項、第二十四條第一項、第二十七條第一項、第二十八條、第二十九條第一項、第三十條、第三十二條、第四十條第一項、第四十一條第一項與第二項前段、第八十四條第一項、第八十九條、第九十一條至第九十五條、第九十七條第一款及第九十九條至第一百零二條規定外，不適用本法之規定。

非自用遊艇，除本章、第一章、第二十三條第二項、第二十四條第一項、第二十七條第一項、第二十八條、第二十九條第一項、第三十條、第三十二條、第四十條第一項、第四十一條第一項與第二項前段、第五章、第八十四條第一項、第八十九條、第九十一條至第九十五條、第九十七條第一款及第九十九條至第一百零二條規定外，不適用本法之規定。

第八章　小　　船

第七十三條　小船之檢查、丈量，由小船所在地航政機關辦理；其註冊、給照，由小船註冊地航政機關辦理；非經領有航政機關核發之小船執照，不得航行。

主管機關因業務需要，得將小船檢查、丈量業務，委託驗船機構或領有執照之合格造船技師辦理。

造船技師為小船之設計者，應迴避檢查、丈量同一艘小船；未迴避委託檢查、丈量者，除應終止委託外，其檢查、丈量結果無效。

第一項由航政機關辦理之規定，其施行日期，由行政院定之。

第七十四條　小船之檢查，分特別檢查、定期檢查及臨時檢查。

小船符合下列規定者，始得航行：

一、檢查合格。

二、載客人數未逾航政機關依第八十一條規定核定之定額。

三、依規定將設備整理完妥。

第七十五條　小船有下列情形之一者，其所有人應申請施行特別檢查：

一、新船建造。

二、自國外輸入。

三、船身經修改或換裝推進機器。

四、變更使用目的或型式。

五、特別檢查有效期間屆滿。

小船經特別檢查合格後，航政機關應核發或換發小船執照。

第七十六條　小船有前條第一項第一款或第二款情形，應申請丈量；經丈量之小船，因船身修改致船體容量變更者，應重行申請丈量。

第七十七條　新建造或自國外輸入之小船，經特別檢查合格及丈量後，所有人應檢附檢查丈量證明文件，向航政機關申請註冊、給照。

量產製造之小船，經主管機關委託之驗船機構辦理小船製造工廠認可、型式認可及產品認可者，小船所在地航政機關得不經特別檢查，逕依該驗船機構簽發之出廠檢驗合格證明註冊，並發給執照。

第七十八條　小船經特別檢查後，其所有人應依下列時限，申請施行定期檢查：

一、載客動力小船：應於每屆滿一年之前後三個月內。

二、非載客動力小船：應於每屆滿二年之前後三個月內。

三、非動力小船：應於每屆滿三年之前後三個月內。

小船經定期檢查合格後，航政機關應於小船執照簽署。

小船經依第二十七條第一項規定臨時檢查合格後，航政機關應於小船執照註明。

第七十九條　小船所有人申請檢查、丈量，航政機關應派員前往就地實施或通知至指定港口辦理。

第八十條　供載運客貨之小船，應勘劃最高吃水尺度，標明於船身舯部兩舷外板上。但因設計、構造、型式、用途或性能特殊，未能勘劃，經航政機關核准者，不在此限。

小船經勘劃有最高吃水尺度者，航行時，其載重不得超過該尺度。

第八十一條　載客小船應由其所有人向航政機關申請檢查；經航政機關檢查合格，核定乘客定額及適航水域，並於小船執照上註明後，始得載運乘客。

第八十二條　小船，除本章、第一章、第二十三條第二項、第二十四條第一項、第二十七條第一項、第二十八條、第四十條第一項、第四十一條第一項與第二項前段、第八十九條、第九十條第二項、第九十二條至第九十四條、第九十七條第一款及第九十八條至第一百零二條規定外，不適用本法之規定。

第八十三條　小船之乘客定額、應急準備、註冊、小船執照之核發、換（補）發、廢止或繳銷、規費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

小船船體、主機、副機與艉軸系、電機設備、排水設備、舵機、錨機與繫泊設備、救生設備、消防設備與防火措施、起居與逃生設備、航海用具與其他附屬用具之檢查、丈量、檢查費與丈量費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。

第九章　驗船機構及驗船師

第八十四條　主管機關因業務需要，得委託驗船機構辦理下列事項：

一、船舶檢查、丈量及證書之發給。

二、各項國際公約規定之船舶檢驗及證書之發給。

三、船舶載重線之勘劃、查驗及證書之發給。

驗船機構受委託執行前項業務時，應僱用驗船師主持並簽證。

第八十五條　中華民國國民經驗船師考試及格，向航政機關申請發給執業證書，始得執業。

驗船師執業期間，不得同時從事公民營船舶運送業、船務代理業或造船廠等與驗船師職責有關之工作。

第八十六條　驗船師執業證書有效期間五年；領有該執業證書之驗船師，應於執業執照有效期間屆滿一個月前，檢具原領執業證書及服務經歷證明文件，申請換發執業證書。

第八十七條　有下列各款情形之一者，不得為驗船師；其已充任驗船師者，撤銷或廢止其驗船師執業證書：

一、犯內亂、外患罪，經判決確定。

二、因業務上有關之犯罪行為，受一年有期徒刑以上刑之判決確定，而未宣告緩刑。

三、依考試法規定，經撤銷或廢止考試及格資格。

四、罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務。

五、受監護或輔助之宣告，尚未撤銷。

六、受破產之宣告，尚未復權。

七、年逾六十五歲。

第八十八條　驗船師執業證書之核發、換（補）發、廢止、撤銷或繳銷、規費之收取及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

第十章　罰　　則

第八十九條　違反第八條規定者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得命其立即離港。

第九十條　違反第五十二條第三項規定者，由航政機關處客船所有人或船長新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。

違反第七十四條第二項第二款規定者，由航政機關處小船所有人或小船駕駛新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。

第九十一條　違反第五十九條第二項第二款或第七十條第一項規定者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。

違反第六十六條第一項或第二項規定者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。

第九十二條　違反第十五條第一項、第二十三條第三項、第二十五條第一項、第二十六條第一項

、第二十七條第一項、第三十條、第三十九條、第四十二條前段、第四十九條、第五十二條第一項、第五十三條第二項或第三項規定者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。

第九十三條　違反第九條、第十一條第一項或第二項規定者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並得命其限期改善。

第九十四條　有下列情形之一者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰：

一、違反第六條、第七條或第二十條第二項規定。

二、未依第十一條第三項所定期限申請船舶變更登記或註冊，或換發船舶相關證書。

三、違反停止航行命令者。

第九十五條　違反第六十一條第一項、第六十二條、第六十五條第一項、第二項、第六十七條第一項或第六十八條規定者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰。

第九十六條　驗船師違反第八十五條或第八十六條規定者，由航政機關處新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰。

第九十七條　有下列情形之一者，由航政機關處船舶所有人或遊艇駕駛新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰：

一、違反第十條第一項至第三項或第十四條規定而未申請變更、註冊者。

二、違反第十七條規定，未於領得臨時船舶國籍證書之日起三個月內為船舶所有權登記。

三、違反第十八條規定，未於領得臨時船舶國籍證書之日起三個月內申請換發或補發船舶國籍證書。

四、違反第三十三條前段、第三十四條前段、第三十五條前段、第三十六條前段、第三十七條前段、第三十八條前段或第五十七條前段規定，未經航政機關許可、檢查合格、或核准而航行或兼搭載乘客。

五、違反第五十九條第二項第一款及第三款規定。

第九十八條　有下列情形之一者，由航政機關處小船所有人或小船駕駛新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰：

一、違反第七十三條第一項後段規定，未經領有航政機關核發之小船執照而航行。

二、違反第七十四條第二項第一款、第三款、第七十五條第一項、第七十六條、第七十七條第一項、第七十八條第一項、第八十條第二項或第八十一條規定。

第九十九條　同一船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛在一年內，有第九十條至第九十二條、第九十四條、第九十五條、第九十七條或第九十八條所列同一行為，經航政機關處

分二次以上者，得併予該船七日以上一個月以下之停航處分。

第 一 百 條　　本法關於船長或駕駛之處罰，於代理船長、駕駛或執行其職務者，準用之。

本法關於船舶所有人之處罰，於船舶租用人，準用之。

第十一章　附　　則

第一百零一條　　其他有關船舶技術與管理規則或辦法，主管機關得參照有關國際公約或協定及其附約所訂標準、建議、辦法或程式，予以採用，並發布施行。

第一百零二條　　本法除另定施行日期者外，自公布日施行。

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「船舶法修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在處理朝野協商所作之附帶決議。

一、遊艇為全球性活動，發展遊艇活動必可為我國帶來相當之效益，爰此建請交通部規劃遊艇觀光活動，以吸引各國觀光客來臺觀光。

二、遊艇可進行國內海域環島航行並停靠適當港口及碼頭，並得不受往返母港之時間限制。

三、小船之檢查、丈量、註冊、給照，交通部應派員或設置辦事處至未設航政機關地區執行相關業務。

主席：請問院會，對以上附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

本案完成三讀後，有委員登記發言，現在截止登記，每位委員發言時間為 2 分鐘。

請曹委員爾忠發言。（不在場）曹委員不在場。

請王委員幸男發言。

王委員幸男：（15 時 56 分）主席、各位同仁。本席要向臺灣這個國家、臺灣這個島嶼說一聲恭喜！臺灣是一個海洋國家，因為它四面環海，山頂也有很美麗的湖泊，我們還有冬山河、曾文溪等美麗的河流，外國人到臺灣來時都會問我們「臺灣是一個海洋國家，為何從來沒有看到遊艇，也沒有看到老百姓駕著小船在海洋上或是小溪、大河上享受大自然的美景。」我告訴他們這是因為臺灣過去長期戒嚴，所以百姓不能到海邊，不能下海、釣魚，也不能擁有一艘私人的船。今天船舶法修正以後，臺灣的老百姓就可以去擁抱海洋，也可以在山中的美麗湖泊中享受大自然的美景，所以本席在此要向立法院為了讓這部法律通過共同打拚的同仁表示感謝之意，這是臺灣這個國家應有的權利，因為我們只要有一艘小船、一艘遊艇，不需要像外國的億萬富翁一樣擁有大遊艇，我們同樣有權利在大自然中享受很高的快樂，非常感謝楊委員麗環，因為她在修法過程中非常認真，也要感謝代表高雄市發聲的管委員碧玲，高雄美麗的遊艇港已經在形成之中了。最後，本席要跟臺灣說一聲恭喜，也要跟臺灣這個國家的國民說一聲大家恭喜，謝謝。

主席：請管委員碧玲發言。

管委員碧玲：（15 時 58 分）今天船舶法修正通過，可以說是一個歷史性的修法，臺灣以海洋立國，因為今天船舶法的修正而帶進了遊艇專章，讓遊艇能夠在臺灣海域發展休閒產業，未來遊艇休閒產業將能帶動遊艇製造產業的內需。

臺灣的遊艇產業在全世界排名第五，但是與第一名、第二名之間的落差相當大，換句話說，

這個產業仍有高度的發展空間，但臺灣如果不是一個遊艇內需產業國家，臺灣想要發展遊艇製造產業無疑是在緣木求魚，今天船舶法的通過，除了因為它開啟了臺灣遊艇休閒產業的歷史新頁，非常令人感到振奮以外，也因為開啟了休閒產業，連帶的帶動遊艇製造的內需產業，對於臺灣遊艇製造產業而言，無疑是加了一把勁。因此，有關臺灣遊艇製造產業與遊艇休閒產業，都因為這一次船舶法的修訂，而得到一個歷史性、劃時代的新起點。臺灣作為一個海洋國家，海洋解禁也從此開始。在修法的過程當中，由於很多的罰則都加重處罰，也有不合理的處罰，例如第九十四條及第九十七條，增列對於船舶的註銷、船舶的更換登記等等之處罰，對漁民非常不公，經本席協調後亦遭刪除，對於高雄的漁民而言也是一樁好消息。恭喜這次船舶法修法通過。謝謝。

主席：請楊委員麗環發言。

楊委員麗環：（16 時）主席、各位同仁。非常高興船舶法能順利三讀通過，身為本法審查時之召集委員，我要特別感謝王幸男委員、黃昭順委員以及管碧玲委員。在修法過程中我們有一個共識，臺灣是一個四面環海的國家，我們應該盡量充分利用我們的天然資源，也就是我們的海洋及內陸湖泊，盡可能發展遊艇觀光業。因此，此次船舶法中特別訂定遊艇專章，這是過去的船舶法中所無；另一方面，對於客船部分，我們也給予嚴格的監理制度。換言之，本法對於船舶之國籍證書、檢查、丈量、載重線等等規定加以修正，希望能夠因應國際公約的規定，同時又能促進未來遊艇觀光旅遊業的發展。更重要的是，希望能藉此促進我國目前暫居第五的遊艇製造業，其實臺灣的遊艇製造業曾高居世界第二名、第三名，有接近第一名的實力，因此全世界許多有名的客製化遊艇來自中華民國臺灣。我們特別在附帶決議中強調，希望交通部能夠配合船舶法之通過，舉辦世界級的遊艇觀光活動以帶動未來遊艇觀光的盛況。

再次感謝交通委員會所有委員在船舶法修法過程中所給予的支持，也恭喜全國的民眾。謝謝。

主席：報告院會，有關船舶法部分，尚有審查報告所列附帶決議必須補宣讀。現在補宣讀附帶決議。

附帶決議：

1.有鑒於台灣遊艇製造業，在國際市場上一直佔有重要地位，但卻以外銷訂單為主，並未能建立具特色之遊艇產業文化，且與當前政府極力推廣之觀光產業，亦缺乏有效之聯結。同時該產業亦缺乏優良生產港灣，致產業發展規模受限。對此，要求觀光局應儘速協調遊艇製造產業及相關主管單位，營造友善之遊艇產業環境，打造具特色之遊艇產業文化，推動產業觀光。

提案人：楊麗環

連署人：林明溱　林建榮　曹爾忠　羅淑蕾　朱鳳芝　黃昭順

2.我國現行漁港停泊費用為每日每公噸 20 元，由於遊艇之停泊使用狀況與一般船舶（如漁船）並不相同，其停泊時間遠大於使用時間，依現行「漁港基本設施使用管理費收費項目及費率標準」之費率，其於漁港之停泊費用每月高達上萬元，造成使用者之負擔並降低停泊意願，交通部與相關主管機關應就停泊費率之妥適性加以討論，並考量遊艇發展需求給予優惠。

提案人：羅淑蕾　　朱鳳芝　　林明溱　　楊麗環　　葉宜津
楊仁福　　黃昭順

3.港埠作為遊艇或人民搭乘遊艇入、出境作業之地點，與人民應有權自由使用作為交通水利用地之海岸作為進出海域之泊靠地點，如同人民有權於公共道路停車，故交通部基隆港務局、高雄港務局、台中港務局及花蓮港務局，在不影響港務營運之前提下，應提供部分碼頭供遊艇製造及相關業者使用，以收鼓勵遊艇產業發展之效果。

提案人：羅淑蕾　　朱鳳芝　　林明溱　　楊麗環　　葉宜津
楊仁福　　黃昭順

4.我國目前漁港並未依漁港法規定劃設專用區域供遊艇使用，建議視需要協調各主管機關於漁港劃設遊艇專用區域。

提案人：羅淑蕾　　朱鳳芝　　林明溱　　林建榮　　楊麗環
楊仁福　　葉宜津　　黃昭順

主席：請問院會，對上述附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第三案。

三、本院財政委員會報告審查行政院函請審議「保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 3 次會議報告決定：交財政委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院財政委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 99 年 5 月 20 日

發文字號：台立財字第 0992100425 號

附件：如說明四

主旨：院會交付本會審查行政院函請審議「保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文草案」，業經審查完竣，並決議不須交由黨團協商，復請　提報院會討論。

說明：

一、復　貴處 99 年 3 月 17 日台立議字第 0990700921 號函。

二、本會經於 99 年 5 月 12 日舉行會議，對本案進行審查，業經審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論；院會討論本案時，由康召集委員世儒補充說明。

三、通過附帶決議 1 項（詳審查報告）。

四、檢附本案審查報告乙份。

行政院函請審議「保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文草案」審查報告

壹、本案係經本院第 7 屆第 5 會期第 3 次會議（99.3.5）報告後決定：「交財政委員會審查」。財政委員會於 99 年 5 月 12 日舉行第 7 屆第 5 會期第 16 次全體委員會議，審查行政院函請審議「保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文草案」，由康召集委員世儒擔任主席，邀請行政院金融監督管理委員會陳主任委員冲列席說明修正要旨並答復委員質詢，並邀請法務部派員列席備詢。

貳、行政院金融監督管理委員會陳主任委員冲說明修正要旨

主席、各位委員：

今天　大院第 7 屆第 5 會期財政委員會第 16 次全體委員會議，本人應邀率本會主管向　貴委員會提出報告，至感榮幸。首先要對　諸位委員就保險公司股東適格性等相關議題的關切與重視，表達敬佩之意。

保險乃聚集保戶大眾資源，將各種人身危險、財產危險所產生之損失，分攤消化於共同團體之制度，具有維持社會安定之作用，爰保險業經營之良窳對廣大保戶權益之保障，影響甚為深遠。現行企業經營雖循企業所有與企業經營分離原則，惟持股達一定比率之股東對於公司經營決策、重大人事，在現行公司法下，仍有一定之影響力，故為落實主管機關對保險公司具有控制權人資格適當性之監理，並為防止保險公司股東以迂迴間接之方法，規避本法對同一人或同一關係人持有保險公司股份之規範，爰擬具保險法第 139 條之 1、第 139 條之 2、第 171 條之 2 修正草案，俾使主管機關對保險公司股權結構之監理更臻完備。

本次修正重點包括：

一、明定具有控制權股東持股超過一定比率時，應向主管機關申報或申請核准，並就同一人或同一關係人擬取得同一保險公司之股數、目的、適格條件、資金來源、持有股票之出質情形、持股數與其他重要事項變動之申報、公告及其他應遵行事項之辦法，授權由主管機關定之。

二、為防止保險公司股東以迂迴間接之方法，規避關於股權申報、核准之相關規範，除明文定義同一關係人係指同一自然人或同一法人之關係人，並將第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份，併計入同一關係人範圍。

三、違反前開相關規定之罰則。

本次修正係為與國際接軌，並為落實主管機關對保險公司具有控制權人資格適當性之監理，

對於促進保險公司健全經營、維持保險市場安定進而保障保戶及投資人，有正面之助益；尚祈各位委員鼎力支持。

以上報告，敬請各位委員指教。謝謝！

參、與會委員於聽取主管機關首長說明並進行詢答後，咸認為保險法自十八年制定公布以來，因應保險市場之演變及發展，已歷經多次修正。為落實主管機關對保險公司具有控制權人資格適當性之監理，爰規定同一人或同一關係人持股超過一定比率時，即應向主管機關申報或申請核准。另為確保保險公司穩健經營，促進保險公司安定及保戶權益，同一人或同一關係人擬取得同一保險公司之股數、目的、適格條件、資金來源、持有股票之出質情形、持股數與其他重要事項變動之申報、公告等事項，授權由主管機關訂定辦法予以規範；又為防止保險公司股東以迂迴間接之方法，規避本法對同一人或同一關係人持有同一保險公司股份之規範，爰明定同一人、同一關係人之範圍，及不列入計算同一人或同一關係人持有保險公司股份之情形暨增訂違反前開相關規定之罰則，應予支持，經與會委員逐條審慎研酌，完成審查，茲將審查結果說明如下：

(一)增訂第一百三十九條之一條文，依行政院提案修正通過。第一項句中「…總數超過百分之十者，…」修正為「…總數超過百分之五者，…」及「…持股超過百分之十後…」修正為「…持股超過百分之五後…」、第二項句中「…總數超過百分之十五、…」修正為「…總數超過百分之十、…」、第四項句中「…總數超過百分之十者，…」修正為「…總數超過百分之五者，…」及「…持股比率超過百分之十五者，…」修正為「…持股比率超過百分之十者，…」，其餘內容均依行政院提案通過。

(二)增訂第一百三十九條之二條文，照行政院提案通過。

(三)增訂第一百七十一條之二條文，依行政院提案修正通過。第一項及第二項句末「…二百萬元以下罰鍰。」均修正為「…四百萬元以下罰鍰。」、第三項句末「…五十萬元以下罰鍰。」修正為「…一百萬元以下罰鍰。」，其餘內容均依行政院提案通過。

肆、通過附帶決議 1 項：

一、主管機關審查保險法第一百三十九條之一規定申請人之適格條件時，應審酌申請人之誠信、正直、守法性及與標的保險公司之利害關係，以及申請人之財務狀況、經營管理經驗及能力與其所提經營計畫是否有助於標的保險公司之長期健全發展。

提案人：高志鵬　費鴻泰　羅淑蕾　賴士葆　蔡正元
康世儒

伍、院會討論本案時，由康召集委員世儒補充說明。

陸、本案不須交由黨團協商。

柒、附條文對照表乙份。

「保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文草案」審查會通過行政院提案條文對照表現行法

審查會通過	行政院提案	現行法	說明
（修正通過） 第一百三十九條之一　同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。 中華民國○年○月○日修正之條文施行前，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持	第一百三十九條之一　同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之十者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之十後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之十五、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請核准。 第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。 中華民國○年○月○日修正之條文施行前，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決		**行政院提案：** 一、本條新增。 二、為掌握保險公司重要股東持股情形並確保保險公司穩健經營，爰參考銀行法第二十五條、證券交易法第四十三條之一、金融控股公司法第十六條規定，增訂本條。 三、為與國際接軌，爰參照國際保險監理官協會（IAIS）所訂定保險核心原則及方法第八條規定持有股份達一定門檻之股東應向主管機關申報或申請核准，以及證券交易法第四十三條之一第一項規定，於第一項就應申報之持股比率定為百分之十；至於應申請核准之持股比率，則規定於第二項。 四、同一關係人持有同一保險公司股份之情形，應包括第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份等情形，爰

為第三項規定。

五、為貫徹保險公司股權之透明化及具控制權股東適格性之管理，並基於法律安定性之考量，爰於第四項規定，於本法本次修正之條文施行前同一人或同一關係人已持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之十者，應自本法本次修正之條文施行之日起六個月內向主管機關申報。申報後第一次擬增減持股比率而增減後持股比率超過百分之十五者，仍應經主管機關核准；至於第二次以後之持股比率變動，則應依第一項、第二項規定辦理。

六、為確保保險公司穩健經營，促進保險公司安定及保戶權益，於第五項就同一人或同一關係人擬取得同一保險公司之股數、目的、適格條件、資金來源、持有股票之出質情形、持股數與其他重要事項變動之申報、公告等事項，授權由主管機關訂定辦法規範。

七、為落實主管機關監督保險公司具有控制權人資格適當性之

權股份總數超過百分之十者，應自施行之日起六個月內向主管機關申報。於申報後第一次擬增減持股比率而增減後持股比率超過百分之十五者，應事先向主管機關申請核准；第二次以後之增減持股比率，依第一項及第二項規定辦理。

同一人或同一關係人依第二項或前項規定申請核准應具備之適格條件、應檢附之書件、擬取得股份之股數、目的、資金來源、持有股票之出質情形、持股數與其他重要事項變動之申報、公告及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

未依第一項、第二項或第四項規定向主管機關申報或經核准而持有保險公司已發行有表決權之股份者，其超過部分無表決權，並由主管機關命其於限期內處分。

同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數百分之一以上者，應由本人通知保險公司。

有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自施行之日起六個月內向主管機關申報。於申報後第一次擬增減持股比率而增減後持股比率超過百分之十者，應事先向主管機關申請核准；第二次以後之增減持股比率，依第一項及第二項規定辦理。

同一人或同一關係人依第二項或前項規定申請核准應具備之適格條件、應檢附之書件、擬取得股份之股數、目的、資金來源、持有股票之出質情形、持股數與其他重要事項變動之申報、公告及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

未依第一項、第二項或第四項規定向主管機關申報或經核准而持有保險公司已發行有表決權之股份者，其超過部分無表決權，並由主管機關命其於限期內處分。

同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數百分之一以上者，應由本人通知

保險公司。			機制，爰於第六項規定，未依第一項、第二項或第四項規定向主管機關申報或經核准而持有保險公司已發行有表決權之股份者，其超過部分無表決權，並由主管機關命其限期處分。 八、同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數百分之一以上者，有通知保險公司之必要，爰為第七項規定。 **審查會：** 一、修正通過。 二、參照銀行法第二十五條第一項規定，修正第一項應申報之持股比率為百分之五，另第二項應申請核准之持股比率由「百分之十五」修正為「百分之十」，至第四項規定之相關持股比率亦隨同修正。
（照案通過） 第一百三十九條之二　前條所稱同一人，指同一自然人或同一法人。 前條所稱同一關係人，指同一自然人或同一法人之關係人，其範圍如下：	第一百三十九條之二　前條所稱同一人，指同一自然人或同一法人。 前條所稱同一關係人，指同一自然人或同一法人之關係人，其範圍如下： 一、同一自然人之關係人：		**行政院提案：** 一、<u>本條新增。</u> 二、為防止保險公司股東以迂迴間接之方法，規避修正條文第一百三十九條之一對同一人或同一關係人持有保險公司股份之規範，爰增訂本條。

一、同一自然人之關係人： (一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 二、同一法人之關係人： (一)同一法人與其董事長、總經理，及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業，或擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 (三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規	(一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。 (二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。 (三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 二、同一法人之關係人： (一)同一法人與其董事長、總經理，及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業，或擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。 (三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。	三、為適用明確，參照銀行法第二十五條之一第一項、第二項有關同一人之定義及同一關係人之範圍，訂定第一項及第二項。 四、鑑於證券商於承銷有價證券期間所取得之股份、金融機構承受擔保品或因繼承或遺贈所取得一定期間內之股份，因非自願性之交易所取得，爰參照銀行法第二十五條之一第三項及金融控股公司法第五條規定，於第三項規定，因上開情形而持有之股份，於計算第一項及第二項之持股數時，不予計入。 **審查會：** 照行政院提案通過。

定。 計算前二項同一人或同一關係人持有同一保險公司之股份，不包括下列各款情形所持有之股份： 一、證券商於承銷有價證券期間所取得，且於主管機關規定期間內處分之股份。 二、金融機構因承受擔保品所取得，且自取得日起未滿四年之股份。 三、因繼承或遺贈所取得，且自繼承或受贈日起未滿二年之股份。	計算前二項同一人或同一關係人持有同一保險公司之股份，不包括下列各款情形所持有之股份： 一、證券商於承銷有價證券期間所取得，且於主管機關規定期間內處分之股份。 二、金融機構因承受擔保品所取得，且自取得日起未滿四年之股份。 三、因繼承或遺贈所取得，且自繼承或受贈日起未滿二年之股份。		
（修正通過） 第一百七十一條之二　保險公司股東持股違反第一百三十九條之一第一項、第二項或第四項規定，未向主管機關申報或經核准而持有股份者，處該股東新臺幣四十萬元以上四百萬元以下罰鍰。 保險公司股東違反主管機關依第一百三十九條之一第五項所定辦法中有關持股數與其他重要事項變動之申報或公告規定，或未於主管機關依同條第六項所定期限內處分股份者	第一百七十一條之二　保險公司股東持股違反第一百三十九條之一第一項、第二項或第四項規定，未向主管機關申報或經核准而持有股份者，處該股東新臺幣四十萬元以上二百萬元以下罰鍰。 保險公司股東違反主管機關依第一百三十九條之一第五項所定辦法中有關持股數與其他重要事項變動之申報或公告規定，或未於主管機關依同條第六項所定期限內處分股份者，處該股東新臺幣四十萬元以		**行政院提案：** 一、本條新增。 二、參考銀行法第一百二十八條第三項、第一百三十一條第一款規定，並考量最低實收資本額商業銀行為新臺幣一百億元，保險公司為新臺幣二十億元，爰酌減罰鍰金額，就違反規定未為申報或經核准而持有保險公司股份者之處罰，規定於第一項；至未依規定向保險公司通知之處罰，則規定於第三項。 三、參考金融控股公司法第六十

，處該股東新臺幣四十萬元以上四百萬元以下罰鍰。 保險公司股東違反第一百三十九條之一第七項規定未為通知者，處該股東新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。	上二百萬元以下罰鍰。 保險公司股東違反第一百三十九條之一第七項規定未為通知者，處該股東新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。		條第四款、第五款規定，並考量最低實收資本額金融控股公司為新臺幣一百億元，保險公司為新臺幣二十億元，爰酌減罰鍰金額，就未依規定申報、公告或處分股份之處罰，規定於第二項。 **審查會：** 一、修正通過。 二、本條文修正提高罰鍰之上限金額，將第一項及第二項之「二百萬元以下罰鍰」修正為「四百萬元以下罰鍰」，第三項之「五十萬元以下罰鍰」修正為「一百萬元以下罰鍰」，其餘均照行政院提案通過。

主席：審查報告已宣讀完畢，請康召集委員世儒補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「不須交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案稍後進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀增訂第一百三十九條之一。

保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文草案（二讀）

第一百三十九條之一　同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併計入同一關係人範圍。

中華民國〇年〇月〇日修正之條文施行前，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自施行之日起六個月內向主管機關申報。於申報後第一次擬增減持股比率而增減後持股比率超過百分之十者，應事先向主管機關申請核准；第二次以後之增減持股比率，依第一項及第二項規定辦理。

同一人或同一關係人依第二項或前項規定申請核准應具備之適格條件、應檢附之書件、擬取得股份之股數、目的、資金來源、持有股票之出質情形、持股數與其他重要事項變動之申報、公告及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

未依第一項、第二項或第四項規定向主管機關申報或經核准而持有保險公司已發行有表決權之股份者，其超過部分無表決權，並由主管機關命其於限期內處分。

同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一保險公司已發行有表決權股份總數百分之一以上者，應由本人通知保險公司。

主席：增訂第一百三十九條之一照審查條文通過。

宣讀增訂第一百三十九條之二。

第一百三十九條之二　前條所稱同一人，指同一自然人或同一法人。

前條所稱同一關係人，指同一自然人或同一法人之關係人，其範圍如下：

一、同一自然人之關係人：

(一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。

(二)前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。

(三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。

二、同一法人之關係人：

(一)同一法人與其董事長、總經理，及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。

(二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業，或擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。

(三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。

計算前二項同一人或同一關係人持有同一保險公司之股份，不包括下列各款情形所持有之股份：

一、證券商於承銷有價證券期間所取得，且於主管機關規定期間內處分之股份。

二、金融機構因承受擔保品所取得，且自取得日起未滿四年之股份。

三、因繼承或遺贈所取得，且自繼承或受贈日起未滿二年之股份。

主席：增訂第一百三十九條之二照審查條文通過。

宣讀增訂第一百七十一條之二。

第一百七十一條之二　保險公司股東持股違反第一百三十九條之一第一項、第二項或第四項規定，未向主管機關申報或經核准而持有股份者，處該股東新臺幣四十萬元以上四百萬元以下罰鍰。

保險公司股東違反主管機關依第一百三十九條之一第五項所定辦法中有關持股數與其他重要事項變動之申報或公告規定，或未於主管機關依同條第六項所定期限內處分股份者，處該股東新臺幣四十萬元以上四百萬元以下罰鍰。

保險公司股東違反第一百三十九條之一第七項規定未為通知者，處該股東新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰。

主席：增訂第一百七十一條之二照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

增訂保險法第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「保險法增訂第一百三十九條之一、第一百三十九條之二及第一百七十一條之二條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在處理附帶決議。

附帶決議：

一、主管機關審查保險法第一百三十九條之一規定申請人之適格條件時，應審酌申請人之誠信、正直、守法性及與標的保險公司之利害關係，以及申請人之財務狀況、經營管理經驗及能力與其所提經營計畫是否有助於標的保險公司之長期健全發展。

提案人：高志鵬　費鴻泰　羅淑蕾　賴士葆　蔡正元
康世儒

主席：請問院會，對以上附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第四案。

四、本院交通委員會報告審查委員林明溱等 17 人擬具「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 2 會期第 13 次會議報告決定：交交通委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院交通委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 99 年 5 月 21 日

發文字號：台立交字第 0992400133 號

附件：如文

主旨：院會交付本會審查委員林明溱等 17 人擬具「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」案，業經審查完竣，復請　查照，提報院會討論。

說明：

一、復　貴處 97 年 12 月 24 日台立議字第 0970703525 號函。

二、檢附審查報告（含條文對照表）乙份。

委員林明溱等 17 人擬具「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」案審查報告

一、本院議事處 97 年 12 月 24 日台立議字第 0980703525 號函，為請本會審查本院委員林明溱等 17 人擬具「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」，經提本院第 7 屆第 2 會期第 13 次會議報告後決定：「交交通委員會審查」。

二、交通委員會於 99 年 5 月 10 日（星期一）舉行第 12 次全體委員會議進行審查，由召集委員朱鳳芝擔任主席，會中先請提案委員林明溱說明提案要旨後，接著請行政院公共工程委員會主任委員范良銹就委員提案提出說明，並答復委員質詢。

(一)林委員明溱說明提案要旨：

1. 本法之立法本意即為吸引民間參與公共建設，故立法上應考量朝向與國際接軌吸引外資參

與之可行性。由於促參案件時有跨國企業合作成立競選團隊參與甄選，因此當該顧及履約爭議時，為求快速有效解決爭議，立法上應採取比調解制度更為有效之爭議處理機制。

2. 仲裁機制具有即時、有效及專業等優點，與本條原草案立法意旨相符，且因仲裁為法定之紛爭處理機制，並具有既判力及執行力，較國際經貿商務上採用之 DRB（爭議處理委員會）及 DAB（爭議裁決委員會），更能達到終局解決紛爭之目的。而投資契約所欲達成之公共建設目的，因具有公益性之考量，必須將糾紛迅速解決俾使公共服務得以不間斷並續行，故仲裁實為解決投資契約爭議不可或缺之一環。

3. 透過信託機制，可以讓促參案件之財務更趨透明及健全；另可確保民間機構持續履行投資契約之義務，達到與不動產證券化條例或金融資產證券化條例接軌目的，更可進一步確保政府及一般大眾之權益。

(二)行政院公共工程委員會主任委員范良銹就委員提案提出說明：

今天有機會向各位委員先進報告工程會對於林委員明溱等 17 人提案「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」之研議意見，深感榮幸；並對於　大院重視本會業務，將促進民間參與公共建設法修正案列為優先審查法案，深表感謝。

對於促參法之檢討，工程會向秉持興利與防弊之施政理念，務實檢討促進民間參與公共建設案件執行情形，並廣徵各界意見後，研提「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」，經行政院 97 年 11 月 13 日第 3118 次會議通過，於 97 年 11 月 19 日送大院審議，經參酌　大院 3 次審查會（97 年 12 月 11 日、98 年 4 月 22 日、98 年 5 月 25 日）及 1 次公聽會（98 年 5 月 6 日）之相關意見，就涉及確保公共利益、作業程序明確化及制度修補等具急迫性或有共識的條文，於 98 年 5 月 27 日　大院審查會時再次提出本法部分條文修正草案，共計修正 19 條，增訂 6 條，刪除 1 條，共 26 條。

前揭行政院 98 年 5 月 27 日版已增訂第 42 條之 1（有關主管機關設立重大公共建設計畫規劃內容審核委員會），及第 48 條之 1（有關促參案件履約爭議比照政府採購案件納入主管機關調解機制），期加強前期規劃品質把關機制與建立履約爭議快速解決管道，尚祈各位委員先進鼎力支持，一併儘速完成該草案之審查作業。

1. 工程會研議意見

(1)有關第四十八條之一，履約爭議明定協調不成者，應提付仲裁（即強制仲裁）乙節，建議以行政院版本為妥，因：

訴訟是憲法賦予人民的基本權利；且依　大院交通委員會 98 年 5 月 6 日召開之促參法修法公聽會專家意見，促參契約可能為行政契約，非仲裁標的；另依仲裁法規定需雙方合意為之，爰不宜強制仲裁而排除基本人權。

建議採行政院版本，有關履約爭議如協調委員會協調後仍有僵持不下之虞，參採政府採購法第八十五條之一，第一項第一款及第二款明定得由主管機關進行調解或經雙方合議採仲裁機制，提供處理政府與民間機構契約爭議之管道，俾利爭議快速解決。其中，工程會為辦理履約爭議調解事宜，將設立促參案件調解委員會。

(2)有關第五十一條，民間機構依投資契約所取得之權利，增訂依信託法、不動產證券證券化條例或金融資產證券化條例辦理信託所需外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的乙節，建議以行政院版本為妥，因：

行政院版本已引進信託機制，惟採取信託方式，其經營之主體仍應由民間機構為之，不宜藉此將經營權移轉予他人，故行政院版本明定採信託方式者，以民間機構或主辦機關取得信託利益者為限，以確保民間機構財務健全及公共建設之產權得於期滿後移轉予政府。

有關促參案件資金進出場機制，查促參法對於原始股東於專案公司的持股在一定比例內轉讓並未有禁止。有關引入資產證券化機制部分，基於促參案件運用資產（不動產）證券化恐有違促參法原立法意旨（即興建營運權利已實質移轉，恐影響投資契約之履行），且有相關道德風險（如民間機構計畫現金流量提早實現，即資金解套，而欠缺積極營運之誘因，則購買不動產證券化之投資者權益，將難以確保），恐影響金融次序之安定，相關配套措施（如舉債比例限制、還本機制、再融資利得機關利潤分享機制）尚需審慎研議。

2. 結語

針對本日討論林委員明溱等 17 人提案之「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」，工程會經研議結果，提出第 48 條之 1 及第 51 條修正條文之相關意見，提請各委員參酌。

附件：「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」行政院版本與林明溱委員等 17 人提案版本對照表

行政院版本（980527 版）	現行條文	林明溱委員版本	行政部門意見說明
第四十八條之一　投資契約應明定組成協調委員會，協調履約爭議。履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理： 一、申請調解。 二、提付仲裁。 三、提起民事訴訟。 前項調解屬民間機構申請者，主辦機關不得拒絕；調解之程序及其效力，準用民事訴訟法有關調解之規定。		第四十八條之一　投資契約應明定組成協調委員會，以協調履約爭議；並明定協調不成者，應提付仲裁。 第一項之規定，其效力溯及本法修正通過前已依本法完成簽約且營運期間尚未屆滿之案件，並應自修正條文公布生效之日起三個月內完成投資契約之修訂。	(一)訴訟是憲法賦予人民的基本權利；且依　大院交通委員會 98 年 5 月 6 日召開之促參法修法公聽會專家意見，促參契約可能為行政契約，非仲裁標的；另依仲裁法規定需雙方合意為之，爰不宜強制仲裁而排除基本人權。 (二)建議採行政院版本，有關履約爭議如協調委員會協調後仍有僵持

第一項第一款之調解，除本法另有規定者外，準用政府採購法調解之規定。 申請調解，應繳納調解費、鑑定費及其他必要之費用。 履約爭議調解規則及其收費標準、繳納方式與數額之負擔，由主管機關定之。			不下之虞，參採政府採購法第八十五條之一，第一項第一款及第二款明定得由主管機關進行調解或經雙方合議採仲裁機制，提供處理政府與民間機構契約爭議之管道，俾利爭議快速解決。
第五十一條　民間機構依投資契約所取得之權利，除為第五十二條規定之改善計畫或第五十三條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租、設定負擔。 前項轉讓以信託方式辦理者，應以民間機構或主辦機關為受益人，且不影響投資契約之履行為限。 違反前三項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效	第五十一條　民間機構依投資契約所取得之權利，除為第五十二條規定之改善計畫或第五十三條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租或設定負擔。但民間機構以第八條第一項第六款方式參與公共建設者，不在此限。 違反前二項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效。	第五十一條　民間機構依投資契約所取得之權利，除為第五十二條規定之改善計畫或第五十三條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者，或依信託法、不動產證券證券化條例或金融資產證券化條例辦理信託所需外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租、設定負擔。 違反前二項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效。	(一)行政院版本已引進信託機制，惟採取信託方式，其經營之主體仍應由民間機構為之，不宜藉此將經營權移轉予他人，故行政院版本明定採信託方式者，以民間機構或主辦機關取得信託利益者為限，以確保民間機構財務健全及公共建設之產權得於期滿後移轉予政府。 (二)有關促參案件資金進出場機制，查促參法對於原始股東於專案公司的持股在一定比例內轉讓並未有禁止。有關引入資產證券化機制部分，基於促參案件運用資產（不動產）證券

			化恐有違促參法原立法意旨（即興建營運權利已實質移轉，恐影響投資契約之履行），且有相關道德風險（如民間機構計畫現金流量提早實現，即資金解套，而欠缺積極營運之誘因，則購買不動產證券化之投資者權益，將難以確保），恐影響金融次序之安定，相關配套措施（如舉債比例限制、還本機制、再融資利得機關利潤分享機制）尚需審慎研議。

三、與會委員於聽取說明及詢答後，旋即對法案進行逐條審查及縝密討論，經在場委員充分溝通交換意見後達成共識，茲將審查結果臚列如下：

(一)第四十八條之一條文，經在場委員協商同意後，修正為：「投資契約應明定組成協調委員會，協調履約爭議。履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理：

一、申請調解。

二、提付仲裁。

三、提起民事訴訟。

前項第一款之調解屬民間機構申請者，主辦機關不得拒絕；調解之程序及其效力，準用民事訴訟法有關調解之規定。

第一項第一款之調解，除本法另有規定者外，準用政府採購法調解之規定；申訴審議委員會應提出調解建議或調解方案；其因機關不同意致調解不成立者，或機關對於調解建議或調解方案不為同意與否之表示，致申訴審議委員會未能於受理後六個月或當事人合意展延之期間內完成調解者，民間機構提付仲裁，機關不得拒絕。

申請調解，應繳納調解費、鑑定費及其他必要之費用。

履約爭議調解規則及其收費標準、繳納方式與數額之負擔，由主管機關定之。

本條之規定於本法中華民國　年　月　日修正施行前已完成簽約且營運期間尚未屆滿之案件，亦適用之。」

(二)第五十一條條文，不予修正，維持現行條文。

四、院會討論前，毋須交由黨團協商。院會討論本案時，由交通委員會召集委員朱鳳芝補充說明。

五、檢附「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」案條文對照表乙份。

「促進民間參與公共建設法部分條文修正草案」案條文對照表

審查會通過條文	林委員明溱等 17 人提案修正條文	現行條文	說明
（修正通過） 第四十八條之一　投資契約應明定組成協調委員會，協調履約爭議。履約爭議未能達成協議者，得以下列方式之一處理： 一、申請調解。 二、提付仲裁。 三、提起民事訴訟。 前項第一款之調解屬民間機構申請者，主辦機關不得拒絕；調解之程序及其效力，準用民事訴訟法有關調解之規定。 第一項第一款之調解，除本法另有規定者外，準用政府採購法調解之規定；申訴審議委員會應提出調解建議或調解方案；其因機關不同意致調解不成立者，或機關對於調解建議或調解方案不為同意	第四十八條之一　投資契約應明定組成協調委員會協調履約爭議；並明定協調不成者，應提付仲裁。 第一項之規定，其效力溯及本法修正通過前已依本法完成簽約且營運期間尚未屆滿之案件，並應自修正條文公布生效之日起三個月內完成投資契約之修訂。		**林委員明溱等 17 人提案：** 一、鑒於「促進民眾參與公共建設案件」之履約爭議尚採取以傳統之法院訴訟為主之程序，非惟曠日費時，耗費諸多社會成本，耽擱公共建設之推行，已嚴重影響民間機構參與公共建設意願，為提振民眾參與意願達成提升公共建設服務機能之立法意旨，增列本條。 二、為期有效達成本條文立法目的：「為求快速有效解決爭議，立法上應採取比調解制度更為有效之爭議處理機制」，爰增訂本條。 三、依本法簽訂之投資契約許可期間往往長達數年至數十年，且本條文制定前已完成簽約案件

與否之表示，致申訴審議委員會未能於受理後六個月或當事人合意展延之期間內完成調解者，民間機構提付仲裁，機關不得拒絕。 申請調解，應繳納調解費、鑑定費及其他必要之費用。 履約爭議調解規則及其收費標準、繳納方式與數額之負擔，由主管機關定之。 本條之規定於本法中華民國　年　月　日修正施行前已完成簽約且營運期間尚未屆滿之案件，亦適用之。			已至少有數百件，為使主辦機關對於已完成簽約案件有組成協調委員會及仲裁之法源依據以快速有效處理履約爭議，故增訂第二項。 **審查會：** 一、因訴訟是憲法賦予人民的基本權利；促參契約可能為行政契約，非仲裁標的；另依仲裁法規定需雙方合意為之，爰不宜強制仲裁而排除基本人權。 二、有關履約爭議如協調委員會協調後仍有僵持不下之虞，參採政府採購法第八十五條之一，第一項第一款及第二款明定得由主管機關進行調解或經雙方合議採仲裁機制，提供處理政府與民間機構契約爭議之管道，俾利爭議快速解決。 三、綜上將委員林明溱提案條文內容予以修正後通過。
（維持現行條文，不予修正）	第五十一條　民間機構依投資契約所取得之權利，除為第五十二條規定之改善計畫或第五十三條規定之適當措施，且經主辦機關同意者，或依信託法	第五十一條　民間機構依投資契約所取得之權利，除為第五十二條規定之改善計畫或第五十三條規定之適當措施所需，且經主辦機關同意者外，不得	**林委員明溱等 17 人提案：** 一、爰信託法第一條規定：「稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人

	、不動產證券化條例或金融資產證券化條例辦理信託所需外，不得轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租或設定負擔。但民間機構以第八條第一項第六款方式參與公共建設者，不在此限。 違反前二項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效。	轉讓、出租、設定負擔或為民事執行之標的。 民間機構因興建、營運所取得之營運資產、設備，非經主辦機關同意，不得轉讓、出租或設定負擔。但民間機構以第八條第一項第六款方式參與公共建設者，不在此限。 違反前二項規定者，其轉讓、出租或設定負擔之行為，無效。	之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關條。」；又同法第三十七條規定：「信託行為訂定對於受益權得發行有價證券者，受託人得依有關法律之規定、發行有價證券。」 民間機構依投資契約所取得之權利辦理信託可使土地利用及地利共享等政策目標之實現；又依不動產證券化條例或金融資產證券化條例辦理信託、發行有價證券，將可增加民間機構籌措興建營運資金途徑，俾利公共建設之推行，爰建議修訂本條第一項規定。 二、透過信託機制，可以讓促參案件之財務更趨透明及健全；另可確保民間機構持續履行投資契約之義務，達到與不動產證券化條例或金融資產證券化條例接軌目的，更可進一步確保政府及一般大眾之權益。 **審查會：** 維持現行條文，不予修正。

主席：審查報告已宣讀完畢，現在請朱召集委員鳳芝補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「毋須交由黨團協商」，現有國民黨黨團提出異議。

本院國民黨黨團針對第七屆第六會期第八次會議院會討論事項第四案「本院交通委員會報告審查委員林明溱等 17 人擬具『促進民間參與公共建設法部分條文修正草案』案」，建請改交黨團協商，是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林滄敏

主席：依立法院職權行使法第六十八條第二項規定，本案作如下決議：「交黨團進行協商。」

現在進行討論事項第五案。

五、本院經濟委員會報告審查委員周守訓等 17 人擬具「農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 7 次會議報告決定：交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 99 年 5 月 31 日

發文字號：台立經字第 0994200393 號

主旨：院會交付本會審查本院委員周守訓等 17 人擬具「農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案」，業經審查完竣，不須交黨團協商，復請　查照，提報院會討論。

說明：

一、復　貴處 99 年 4 月 14 日台立議字第 0990701258 號函。

二、檢附審查報告（含條文對照表）乙份。

本院委員周守訓等 17 人擬具「農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案」審查報告

一、本院委員周守訓等 17 人擬具「農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案」於 99 年 4 月 2 日第 7 屆第 5 會期第 7 次院會決定：「交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 99 年 5 月 27 日舉行會議審查，由召集委員鍾紹和擔任主席，邀請農委會暨相關單位派員列席說明，說明修法要旨並答復委員詢問。

三、提案說明：

(一)委員周守訓提案說明　：

1.歷年來財政部函釋（台財稅字第 850153795、861922200、0910458277、0930477517 號）均以民國 72 年 8 月 3 日後（權益僅被限縮 16 年以下）變更為非農用土地方行適用，針對民國 72 年 8 月 3 日前（權益被限縮達 30~40 年）即變更為非農用土地之所有人顯具不公，故此，明訂「不論其何時變更」，此乃財政部建議文字。

2.此修正案將減少地方財稅收入，故此，財政部建議加入「經直轄市、縣（市）政府視都市計畫實施進度及地區發展趨勢等情予以同意」，此為賦予地方政府裁量權之法律文字。

3.為明確規範都市計畫變更為非農業區土地，於細部計畫尚未完成前，因無法依變更後之計畫用途使用，於移轉時亦得適用免徵土地增值稅、遺產稅等相關規定，爰將施行細則第十四條之一條文移作本條，以達到法規體系一致性，避免產生不公之象，亦維持法律穩定性與實現公平正義。

(二)農業委員會陳主任委員武雄：

大院召開農業發展條例增訂第三十八條之一條文修正草案審查會議，本人代表農委會向各位報告，深感榮幸，並藉此機會，特別表示由衷的感謝與敬意。現謹就委員提案之修正條文內容重點說明如次：

周委員守訓等 17 人擬具「農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案」，本會辦理情形及相關說明如下：

1.有關委員所提農業發展條例第三十八條之一法律修正案，係將現行農業發展條例施行細則第十四條之一（同土地稅法施行細則第五十七條之一）條文提升至母法之法律位階，並就適用年期予以放寬，對已劃編為都市計畫住宅區、工業區等非農業用地，於尚未能依法開發利用前仍續為農業使用者，予以賦稅減免優惠，本會樂觀其成。

2.鑒於本條規定於過去執行所衍生實務審認權責疑義，除農業主管機關就農業使用之認定外，尚涉都市計畫及稅捐稽徵主管機關之業務權責。長期言，宜於各機關主管之稅法及都市計畫法有配套措施；惟為應實際需求，本條修正案已明確規範各機關之業務權責，俾利各機關遵循辦理，有助本法修正案公布施行後能順利執行，如先行修正本條例本會敬表同意。

四、與會委員聽取報告後，咸認本案確有儘速修正之必要，經討論後爰決議修正如下：

(一)第一項序文修正為：「農業用地經依法律變更為非農業用地，不論其為何時變更，經都市計畫主管機關認定符合下列各款情形之一，並取得農業主管機關核發該土地作農業使用證明書者，得分別檢具由都市計畫及農業主管機關所出具文件，向主管稽徵機關申請適用第三十七條第一項、第三十八條第一項或第二項規定，不課徵土地增值稅或免徵遺產稅、贈與稅或田賦：」並增列第二項：「本條例中華民國七十二年八月三日修正生效前已變更為非農業用地，經直轄市、縣（市）政府視都市計畫實施進度及地區發展趨勢等情況同意者，得依前項規定申請不課徵土地增值稅。」，其餘照案通過。

五、全案審查完竣，提報院會討論，不須經黨團協商，並推請鍾召集委員紹和於院會討論時作補充說明。

六、檢附條文對照表乙份。

農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案審查會通過條文對照表
委員周守訓等提案

審查會通過條文	委員周守訓等提案	現行條文	說明
（修正通過） 第三十八條之一　農業用地經依法律變更為非農業用地，不論其為何時變更，經都市計畫主管機關認定符合下列各款情形之一，並取得農業主管機關核發該土地作農業使用證明書者，得分別檢具由都市計畫及農業主管機關所出具文件，向主管稽徵機關申請適用第三十七條第一項、第三十八條第一項或第二項規定，不課徵土地增值稅或免徵遺產稅、贈與稅或田賦： 一、依法應完成之細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用者。 二、已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，於公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後之計畫用途申請建築使用者。 本條例中華民國七十二年	第三十八條之一　農業用地經依法變更為非農業用地，不論其何時變更，經該法律主管機關認定符合下列各款情形之一，取得農業用地作農業使用證明書，亦經直轄市、縣（市）政府視都市計畫實施進度及地區發展趨勢等情予以同意者，得適用第三十七條第一項、第三十八條第一項或第二項規定，無需課徵土地增值稅、或免徵遺產稅、贈與稅或田賦； 一、依法應完成之細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用者。 二、已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，於公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後之計畫用途申請建築使用者。		**委員周守訓等提案：** 一、歷年來財政部函釋（台財稅字第 850153795、861922200、0910458277、0930477517 號）均以民國 72 年 8 月 3 日後變更為非農用土地方行適用，針對民國 72 年 8 月 3 日前即變更為非農用土地之所有人顯具不公，故此，明訂「不論其何時變更」，此乃財政部建議文字。 二、此修正案將減少地方財稅收入，故此，財政部建議加入「經直轄市、縣（市）政府視都市計畫實施進度及地區發展趨勢等情予以同意」，此為賦予地方政府裁量權之法律文字。 三、為明確規範都市計畫變更為非農業區土地，於細部計畫尚未完成前，因無法依變更後之計畫用途使用，於移轉之際亦得適用免徵土地增值稅、遺產稅等相關規定，爰將施行細則第十四條之一條文移作本條，以達到法規體系一致性，免其

八月三日修正生效前已變更為非農業用地，經直轄市、縣（市）政府視都市計畫實施進度及地區發展趨勢等情況同意者，得依前項規定申請不課徵土地增值稅。			產生不公之象，亦維持法律穩定性與實現公平正義。 **審查會：** 一、修正第一項序文及增列第二項。 二、其餘照案通過。

主席：審查報告已宣讀完畢，現在請鍾召集委員紹和補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

報告院會，本案經審查會決議：「不須交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案稍後進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀增訂第三十八條之一。

農業發展條例增訂第三十八條之一條文草案（二讀）

第三十八條之一　農業用地經依法律變更為非農業用地，不論其為何時變更，經都市計畫主管機關認定符合下列各款情形之一，並取得農業主管機關核發該土地作農業使用證明書者，得分別檢具由都市計畫及農業主管機關所出具文件，向主管稽徵機關申請適用第三十七條第一項、第三十八條第一項或第二項規定，不課徵土地增值稅或免徵遺產稅、贈與稅或田賦：

一、依法應完成之細部計畫尚未完成，未能准許依變更後計畫用途使用者。

二、已發布細部計畫地區，都市計畫書規定應實施市地重劃或區段徵收，於公告實施市地重劃或區段徵收計畫前，未依變更後之計畫用途申請建築使用者。

本條例中華民國七十二年八月三日修正生效前已變更為非農業用地，經直轄市、縣（市）政府視都市計畫實施進度及地區發展趨勢等情況同意者，得依前項規定申請不課徵土地增值稅。

主席：增訂第三十八條之一照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀。請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

增訂農業發展條例第三十八條之一條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「農業發展條例增訂第三十八條之一條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第六案。

六、本院內政委員會報告審查委員丁守中等 30 人擬具「消防法增訂第十五條之二條文草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 1 會期第 7 次會議報告決定：交內政委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院內政委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 2 日

發文字號：台立內字第 0974000121 號

附件：

主旨：院會交付審查本院委員丁守中等 30 人擬具「消防法增訂第十五條之二條文草案」案，業經舉行全體委員會議審查完竣，復請　查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 97 年 4 月 30 日台立議字第 0970700778 號函。

二、檢附審查報告乙份。

「消防法增訂第十五條之二條文草案」案審查報告

一、院會交付審查委員丁守中等 30 人擬具「消防法增訂第十五條之二條文草案」案，係經 97 年 4 月 22 日第 7 屆第 1 會期第 7 次會議決定：「交內政委員會審查」。

二、內政委員會於 99 年 6 月 2 日舉行第 20 次全體委員會議將本案提出審查，邀請提案委員丁守中列席說明修法要旨，另請內政部長江宜樺（政務次長簡太郎代）、經濟部及行政院金融監督管理委員會派員列席備詢。本次會議由召集委員吳育昇擔任主席。

三、委員丁守中提案說明如下：

(一)鑑於液化石油氣發生公安事件時有所聞，有必要立法確保液化石油氣零售業者之安全管理。

(二)目前液化石油氣零售業者同時分別向數家分裝場灌裝的情形甚多，在分裝場業者良莠不齊、非法零售業者充斥市場、現行消防法未將液化石油氣之管理納入規範的情形下，灌裝逾期鋼瓶與斤兩不足等沈**疴**，將嚴重影響公共安全及消費者權益。

(三)為彌補現行法令對液化石油氣產業營運管理之不足，並維護公共安全與消費者權益，特提出消防法第十五條之二條文修正草案，規範液化石油氣零售業者備置容器儲存場所管理資料、容器管理資料、用戶資料、液化石油氣分裝場業者灌裝證明資料、安全技術人員管理資料、用戶安全檢查資料、投保公共意外責任險之證明文件等相關資料，定期向轄區消防機關申報。

四、政務次長簡太郎說明如下：

首先感謝各位委員平時對於內政業務的關注與指導，今天　大院內政委員會召開會議審查「消防法增訂第十五條之二條文修正草案」，本部應邀前來作立法要旨報告並備詢，深感榮幸及感謝。

(一)有關　大院丁委員守中所提增訂消防法第十五條之二條文，係鑑於非法液化石油氣分裝場影響消費者權益與公共安全，針對零售業者應備妥並定期申報之資料，增列「液化石油氣分裝業者灌裝證明資料」一項，以確保零售業者供氣來源之正當性。

(二)本次增訂條文內容，本部意見如下：

1. 查行政院版消防法修正草案計 88 條，業經行政院於 97 年 2 月 15 日院臺內字第 0970004864 號函送　大院審議，並經　大院交付　貴委員會審查中，先予敘明。

2. 次查本次丁委員所提消防法第十五條之二增訂條文，與前揭行政院版消防法修正草案第三十三條內容大致相同，並增列第十五條之二第一項第四款「液化石油氣分裝業者灌裝證明資料」，本部敬表同意。

3. 惟本次訂條文內容係規範零售業者建置並申報資料之義務，僅屬管理機制之一環，其他相關配套管理措施及罰則並未納入本次增訂內容，爰基於下列理由，建請本案併入行政院版消防法修正草案審查：

(1)有關行政院版消防法修正草案，針對液化石油氣零售業者之整體管理機制及罰則訂有相關條文（如附件），包括零售業者採許可制、安全技術人員配置及訓練、用戶安全檢查（草案第 29 條）、應與用戶訂定供氣契約（草案第 32 條）、零售業者應備置營運資料並定期申報（草案第 33 條）、於液化石油氣容器標示零售業者商號及電話（草案第 34 條）、投保公共意外責任險（草案第 35 條）及罰則（草案第 62 條、第 77 條、第 80 條）等事項，期透過完整之法令規範，以解決地下瓦斯行、違規使用逾期容器、未確實保障用戶供氣安全等問題。

(2)查本次丁委員所提增訂條文內容僅規範零售業者相關資料建置及申報，未一併納入有關安全技術人員配置及訓練、用戶安全檢查、公共意外責任險投保等配套措施之規範，難以落實零售業者之管理。

(3)另本次增訂條文內容對違反或不作為者並無相對應之罰則，無法強制要求零售業者遵行。

行政院版消防法修正草案	本次消防法第十五條之二修正條文
第二十九條　經營家用液化石油氣零售事業者（以下簡稱零售業者）應置安全技術人員，並向直轄市、縣（市）主管機關申請許可及領有許可證書後，始得申請公司或商業登記；其申請許可之資格、程序、應備文件、審核方式、證書核（換）發、有效期間、撤銷、廢止、安全技術人員之資格、人數、異動、收費、供氣安全檢查、定期維修及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項安全技術人員應經消防機關或其許可之專業機構，施予一定時數之訓練，領有合格證書者，始得充任；任職期間，並應定期接受複訓。	
第三十二條　零售業者應與其用戶訂定供氣書面契約，明定其權利義務關係。 前項書面契約之格式、內容，中央主管機關應訂定定型化契約範本及其應記載及不得記載事項，並公告之。	
第三十三條　零售業者應備置下列資料，並定期向轄區消防機關申報：	第十五條之二　零售業者應備置下列資料，並定期向轄區消防機關申報：

一、容器儲存場所管理資料。 二、容器管理資料。 三、用戶資料。 四、安全技術人員管理資料。 五、用戶安全檢查資料。 六、投保公共意外責任險之證明文件。 七、其他經中央主管機關公告之資料。 　　前項資料，零售業者應至少保存二年，以備查核。	一、容器儲存場所管理資料。 二、容器管理資料。 三、用戶資料。 四、液化石油氣分裝業者灌裝證明資料。 五、安全技術人員管理資料。 六、用戶安全檢查資料。 七、投保公共意外責任險之證明文件。 八、其他經中央主管機關公告之資料。 　　前項資料，零售業者應至少保存二年，以備查核。
第三十四條　零售業者應於容器明顯位置，標示可供辨識之公司或商業名稱及電話。	
第三十五條　零售業者應投保公共意外責任保險，以保障用戶權益。 　　前項應投保之保險範圍及金額，由中央主管機關定之。	
第六十二條　未依第二十九條第一項規定申請許可並領有許可證書，擅自經營零售業者，處其負責人或行為人新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 　　前項查獲之液化石油氣及容器，直轄市、縣（市）主管機關應逕予沒入。 　　依前項規定沒入之液化石油氣及容器，得變賣或拍賣予合法之零售業者。 　　違反依第二十九條第一項所定辦法有關安全技術人員之資格、人數、異動、供氣安全檢查、定期維修或應遵行事項之規定者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰，必要時，得處以三十日以下之停業處分。	
第七十七條　有下列情形之一者，處負責人或行為人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未改善者，得按次處罰或逕予停業處分： 一、違反第三十二條規定，未與用戶訂定書面契約或違反書面契約應記載及不得記載事項。 二、未依第三十五條規定，投保公共意外責任保險。 三、違反第三十七條第一項、第三項或第四項規定，由未領有合格證書或未定期接受	

複訓之裝修人員從事燃氣熱水器安裝工作。 四、違反依第三十七條第二項所定辦法有關承裝業之執行業務規範、裝修人員之人數、異動、業務相關文件之備置、保存年限或應遵行事項之規定。 五、違反依第三十八條第一項所定標準有關燃氣熱水器之設置方式、供（排）氣方式、配管材質、竣工檢查或應遵行事項之規定。	
第八十條　有下列情形之一者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，得按次處罰： 一、違反第三十三條第一項規定，未備置資料、未依限申報或申報不實。 二、違反第三十三條第二項資料保存年限規定。 三、違反第三十四條規定，未標示公司或商號名稱及電話。	

五、與會委員於聽取說明並經詢答後，咸認為健全對於液化石油零售業者之管理機制，實應要求該等業者應備妥並定期申報如容器或用戶等相關資料，以便進行監督，並防範於未然。其中「液化石油氣分裝業者灌裝證明資料」尤屬重要。經由該等資料之申報列管，可確保液化石油零售業者供氣來源之正當性，並進而徹底取締非法液化石油氣分裝場，達到保障消費者權益與公共安全之目的。基於此一共識，與會委員在本案進入逐條討論後，經充分協調、溝通後，完成審查，無異議將全案照案通過。

六、爰經決議：「本案審查完竣，擬具審查報告提報院會討論。院會討論前毋須經黨團協商，並推請吳召集委員育昇於院會討論本案時作補充說明。」

七、檢附「消防法增訂第十五條之二條文草案」條文對照表一份。

消防法增訂第十五條之二條文草案審查會通過委員丁守中等30人提案條文對照表

審查會通過	委員丁守中等 30 人提案	說明
（照案通過） 第十五條之二　液化石油氣零售業者應備置下列資料，並定期向轄區消防機關申報： 一、容器儲存場所管理資料。	第十五條之二　液化石油氣零售業者應備置下列資料，並定期向轄區消防機關申報： 一、容器儲存場所管理資料。 二、容器管理資料。	**委員丁守中等 30 人提案：** 一、本條新增。 二、第一項係為確保液化石油氣零售業者之安全管理，明定零售業者應備妥相關資料並定期申報。

二、容器管理資料。 三、用戶資料。 四、液化石油氣分裝場業者灌裝證明資料。 五、安全技術人員管理資料。 六、用戶安全檢查資料。 七、投保公共意外責任險之證明文件。 八、其他經中央主管機關公告之資料。 前項資料，零售業者應至少保存二年，以備查核。	三、用戶資料。 四、液化石油氣分裝場業者灌裝證明資料。 五、安全技術人員管理資料。 六、用戶安全檢查資料。 七、投保公共意外責任險之證明文件。 八、其他經中央主管機關公告之資料。 前項資料，零售業者應至少保存二年，以備查核。	三、第二項係基於實務運作需求，並參酌「機關檔案保存年限及銷毀辦法」第四條規定，明定至少保存二年，以供查核。 **審查會：** 照案通過。

主席：審查報告已宣讀完畢，請吳召集委員育昇補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「不須再交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案稍後進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀增訂第十五條之二。

消防法增訂第十五條之二條文草案（二讀）

第十五條之二　液化石油氣零售業者應備置下列資料，並定期向轄區消防機關申報：

一、容器儲存場所管理資料。

二、容器管理資料。

三、用戶資料。

四、液化石油氣分裝場業者灌裝證明資料。

五、安全技術人員管理資料。

六、用戶安全檢查資料。

七、投保公共意外責任險之證明文件。

八、其他經中央主管機關公告之資料。

前項資料，零售業者應至少保存二年，以備查核。

主席：增訂第十五條之二照審查條文通過。

本案已經全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在進行三讀，宣讀。

增訂消防法第十五條之二條文（三讀）

－與經過二讀內容同，略－

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「消防法增訂第十五條之二條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第七案。

七、本院司法及法制委員會報告併案審查委員林明溱等 21 人擬具「專門職業及技術人員考試法第十三條條文修正草案」及委員吳清池等 18 人、委員孔文吉等 26 人、委員鄭汝芬等 22 人分別擬具「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 3、4、4、4 會期第 17、3、6、11 次會議報告決定：交司法及法制委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院司法及法制委員會函

受文者：立法院議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 3 日

發文字號：台立司字第 0994300275 號

附件：如文

主旨：院會交付審查本院委員林明溱等 21 人擬具「專門職業及技術人員考試法第十三條條文修正草案」及委員吳清池等 18 人、委員孔文吉等 26 人、委員鄭汝芬等 22 人分別擬具「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」案，業經併案審查完竣，復請　查照，提報　院會公決。

說明：

一、復　貴處中華民國 98 年 6 月 24 日台立議字第 0980702760 號函、中華民國 98 年 10 月 14 日台立議字第 0980703226 號函、中華民國 98 年 11 月 4 日台立議字第 0980703573 號函及中華民國 98 年 12 月 9 日台立議字第 0980704039 號函。

二、檢附審查報告（含條文對照表）乙份。

併案審查本院委員林明溱等 21 人擬具「專門職業及技術人員考試法第十三條條文修正草案」及委員吳清池等 18 人、委員孔文吉等 26 人、委員鄭汝芬等 22 人分別擬具「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」案審查報告

壹、本院司法及法制委員會於 99 年 6 月 2 日舉行第 25 次全體委員會議，併案審查本院委員林明溱等 21 人擬具「專門職業及技術人員考試法第十三條條文修正草案」及委員吳清池等 18 人、委員孔文吉等 26 人、委員鄭汝芬等 22 人分別擬具「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」案，由本會呂召集委員學樟擔任主席。除邀請提案委員說明提案要旨外，考試院及行政院亦應邀指派代表列席，提出報告並答覆委員詢問。

貳、提案委員說明

（壹）鄭委員汝芬（口頭說明）

本席與侯彩鳳委員等 17 人，有鑑於身心障礙者、低收入戶等弱勢族群為立足社會，特參與專門職業及技術人員考試；然彼等須繳納考試相關規費，造成相當之負擔；爰擬具專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案，建議彼等可免繳、減繳或停繳考試及格證書等相關規費；俾落實政府照顧弱勢族群之旨意。敬請　各位委員支持本項提案。

（貳）林委員明溱（參閱議案關係文書）

鑒於「專門職業及技術人員考試法」第十三條，排除中醫師檢定考試及格者取得專門職業及技術人員高等考試之應考資格，顯然有違平等原則與國家賦與人民的考試權，爰此特提出「專門職業及技術人員考試法」第十三條條文修正草案。茲說明如下：

一、目前我國中國醫藥大學及長庚大學等二所學校成立之中醫系與後中醫系，依衛生署資料統計，中醫系畢業生同時具中醫及西醫資格，其中高達 95%以上執行西醫師業務，更遑論要中醫系畢業生續留中醫界發揚國粹之美意。中醫師每年由學校教育與中醫師特考培訓出來的僅有 100 左右名額，相較於西醫（1,300 人/年），至 96 年底中醫師全國總人數僅 4,848 人，顯示國內中醫師人力不足於因應目前醫療環境。

二、民國 89 年 6 月 14 日修正通過「專門職業及技術人員考試法」第十三條，刪除「本法修正公布實施前，經中醫師檢定考試及格者，取得專門職業及技術人員高等考試或特種考試中醫師考試之應考資格」，使得中醫師檢定考試及格者，無法應專門職業及技術人員中醫師高等考試。

三、又民國 91 年 1 月 16 日修正公布之「醫師法」第三條第三項：「經中醫師檢定考試及格者，限於中華民國 100 年以前，得應中醫師特種考試。」依此修法意旨，更嚴重斷絕中醫師檢定考試及格者應中醫師特種考試之資格，嚴重侵害人民考試權。

四、按現行「專門職業及技術人員考試法」第十二條：「本法修正公布施行前，經高等或普通檢定考試及格者，分別取得專門職業及技術人員高等或普通考試相當類科或特種考試相當等級、類科之應考資格」，此項規定保障原經醫師、牙醫師、藥師等多達 40 種類科檢定考試及格人員之應考試權益，卻單獨以「專門職業及技術人員考試法」第十三條規定排除中醫師檢定考試及格者取得專門職業及技術人員高等考試之應考資格。顯然有違憲法明文保障人民有應考試權之基本權利，亦不符合平等原則，故爰提案修正之。

五、我國教育學制，大學畢業後，再攻讀的學位為碩士學位；以同等學力報考大學碩士班新生入學考試，此同等學力必具有大學畢業之學力，合先敘明。依教育部 95 年 12 月 28 日台參字第 0950191616C 號令修正發布，第三條　具下列資格之一者，得以同等學力報考大學碩士班一年級新生入學考試，於第六項規定「取得甲級技術士證或相當於甲級之單一級技術士證後，曾從事工作經驗三年以上，持有證書及證明文件者」者，相同於大學畢業學力。

查專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試應考資格表，消防設備士類科，應考資格第三款為普通檢定考試及格者；第五款為避難系統消防安全設備乙級技術士技能檢定合格。故將普通檢定考試及格與乙級技術士技能檢定合格併列為相同應考資格，兩者評價必視為一致，才如此規定；亦即普通檢定考試及格相當於乙級技術士技能檢定合格；依「舉輕明重」原則，高等檢定考試及格或相當於高等檢定考試及格之中醫師檢定考試及格，即相當於甲級之單一級技

術士技能檢定合格。

綜上所述，高等檢定考試及格或中醫師檢定考試及格，相當於甲級之單一級技術士證；則高等檢定考試及格或中醫師檢定考試及格者，持有證書及證明文件者，相同於大學畢業學力，可應碩士考，兼之應後中醫系更屬當然。

（參）吳委員清池（參閱議案關係文書）

為減輕身心障礙者、低收入戶等弱勢族群之負擔，爰修正「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」對於減免身心障礙者、低收入戶等弱勢族群考試及格證書費之相關辦法，授權考試院另以命令定之。茲進一步說明如下：

一、依規費法第十二條之相關規定，必須擁有法源才能減免身心障礙者及低收入戶等弱勢族群考試及格證明書之費用。

二、為減輕身心障礙者及低收入戶等弱勢族群考生之負擔，故增列第三項但書之規定，授權考試院以命令定之。

（肆）孔委員文吉（參閱議案關係文書）

鑒於依規費法第十二條規定，須有法源始可對身心障礙者、低收入戶及原住民等弱勢族群免徵、減徵或停徵考試及格證書費。為減輕身心障礙者、低收入戶及原住民等弱勢族群考生之負擔，爰擬具「公務人員考試法第二十條條文修正草案」。

參、機關代表考選部次長董保城說明

謹代表考選部就　大院林委員明溱等 21 人擬具之「專門職業及技術人員考試法第十三條條文修正草案」、吳委員清池等 18 人、孔委員文吉等 26 人及鄭委員汝芬等 22 人分別擬具之「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」，提出說明如次：

（壹）林委員明溱等人「專門職業及技術人員考試法第十三條條文修正草案」部分

一、按中醫師檢定考試係緣於早期中醫正規教育尚未普及，為甄拔適格之中醫人才以供社會所需，並延續此一傳統醫療制度，爰經考試院於民國 57 年訂定發布檢定考試規則，辦理中醫師檢定考試。依檢定考試規則第 2 條第 4 項規定，「中醫師檢定考試及格者，取得特種考試中醫師考試應考資格」。鑒於專技人員之養成，以正規教育養成方為正途，88 年 12 月 29 日修正公布，並自 90 年 1 月 1 日施行之專門職業及技術人員考試法，其修法重點之一為刪除檢定考試之法源，惟在兼顧中醫人才培養之考量下，明定中醫師檢定考試繼續辦理 5 次以資過渡，部分科目不及格者。並准予 3 年內繼續補考 3 次。惟對於本法第 13 條第 1 項之規定：「本法修正公布施行前，經中醫師檢定考試及格者，取得專門職業及技術人員高等考試或特種考試之應考資格；部分科目不及格並於三年內補考者亦同」，　大院賴委員勁麟、翁委員金珠等 37 人，為落實中醫教考用制度，促進我國中醫長遠良性發展，維持正規教育擇才與檢定考試分流原則，爰提案刪除第 13 條第 1 項規定，並經　總統於 89 年 6 月 14 日修正公布在案。中醫師檢定考試新案申請及其補考期限業分別於 94 年及 97 年屆滿，檢定考試規則並配合於 97 年 7 月 15 日廢止。

二、中醫師高等考試、中醫師特種考試，兩者應考人來源不同，高等考試係具有正規中醫養成教育者應試，特種考試則係以自修學習並經中醫師檢定考試及格者報考，筆試及格尚須經 1 年

6 個月之基礎醫學及臨床診療訓練；兩者並分由專門職業及技術人員高等考試中醫師考試規則、專門職業及技術人員特種考試中醫師考試規則規範。前揭兩項考試規則不僅性質有別，其應考資格、應試科目、考試方式、成績計算與及格標準亦均不同，當無法相互準用。

三、另依 91 年 1 月 16 日修正公布之醫師法第 3 條第 3 項規定，經中醫師檢定考試及格者，限於 100 年以前得應中醫師特種考試。上開法條定有 9 年緩衝期間，應已充分兼顧渠等人員之權益。

（貳）吳委員清池等人、孔委員文吉等人及鄭委員汝芬等人分別擬具之「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正草案」部分

一、大院委員為減輕身心障礙者、低收入戶及原住民等之負擔，提案修正本法第 22 條，增訂其考試及格證書費得予減免之規定，立意良好。

二、查 98 年 7 月 9 日考試院第 11 屆第 42 次會議審議臨時動議第 2 案「考試院各種證書暨證明書規費收費標準」第 2 條修正草案，除檢討調降證書規費為 500 元外，為照顧身心障礙族群及原住民族，並決議本部修正公務人員考試法第 20 條及專門職業及技術人員考試法第 22 條，增訂：「身心障礙者、原住民參加各種考試之及格證書費，得予減少。」之法源規定。本部業配合於專門職業及技術人員考試法修正草案增訂法源規定，將俟　大院完成修法程序後施行。

（參）結語

現行專門職業及技術人員考試法於民國 88 年 12 月 29 日修正公布，並自 90 年 1 月 1 日施行，其間曾作五度修正，惟僅作個別條文修正。自 90 年修正施行迄今已近 10 年，隨著時代的變化及國際化的潮流，教育體制大幅變易，以及專業分工日趨精細，各種新興專技人員職類日益增加，為因應國際化趨勢及回應各界對專門職業及技術人員考試制度改革之期待，期使專技人員考試制度之改革更臻周延妥適，本部刻正通盤檢討研修專門職業及技術人員考試法，業邀請產官學界召開研商會議及專家學者座談會竣事，將依法制作業程序經考試院院會審查通過後函請　大院審議，建請本案屆時再予併案審議。

肆、與會委員於聽取提案委員及機關代表說明後，旋即進行質詢與修正條文之審查。咸認：身心障礙者等弱勢族群為立足社會，特參與專門職業與技術人員考試，其努力值得肯定；惟為減輕其繳交考試及格證書規費之負擔，並落實政府照顧彼等之旨意；現行「專門職業與技術人員考試法」相關條文確有修正之必要。嗣經協商，獲致以下共識：

一、草案第十三條，維持現行條文，不予修正。

二、草案第二十二條，照委員鄭汝芬等 22 人提案通過。

伍、通過附帶決議一項：

「『專門職業及技術人員考試法』第十三條條文之修正，請考試院詳細檢討，並請行政院研擬『醫師法』之中醫師資格相關規定，於九十九年十二月三十一日前送本院審議。」。

陸、爰經決議：

一、本案不需交由黨團協商。

二、本案審查完竣，擬具審查報告，提報院會；院會討論時，由呂召集委員學樟說明。

柒、檢附條文對照表乙份。

審查會通過
「專門職業及技術人員考試法部分條文修正草案」委員提案條文對照表
現行法

審查會通過條文	委員提案	現行法	說明
（維持現行條文，不予修正）	**本院委員林明溱等21人提案：** 第十三條　本法修正公布實施前，經中醫師檢定考試及格者，取得專門職業及技術人員高等考試中醫師考試之應考資格。 中醫師檢定及格等同大學學歷，該證書具後中醫系之應試報考資格。 專門職業及技術人員特種考試中醫師考試規則，準用專門職業及技術人員高等考試中醫師考試規定。前項錄取人數，不得低於全程到考人數百分之十。 中醫師檢定考試及其補考，依原檢定考試規則辦理之。	第十三條　中醫師檢定考試於本法修正公布施行後五年內繼續辦理五次；部分科目不及格者，准予三年內繼續補考三次。 中醫師檢定考試及其補考，依原檢定考試規則辦理之。	**本院委員林明溱等21人提案：** 一、89年6月14日「專門職業及技術人員考試法」第十三條條文修定刪除中醫師檢定考試及格者參加中醫師專技高等考試之資格。且於「醫師法」第三條第三項規定，中醫師特種考試於民國100年後結束，為保障中醫師檢定考試格者之權益，應予以修訂。 二、高等檢定考試及格或中醫師檢定考試及格，相當於甲級之單一級技術士技能檢定合格；則高等檢定考試及格或中醫師檢定考試及格者，持有證書及證明文件者，相同於大學畢業學力，可應碩士考，兼之應後中醫系更屬當然。 三、中醫師考試應在同一考試標準、命題標準、閱卷標準、錄取標準下完成，以減少閱卷委員在問答題部分之閱卷標準差異太大，且中醫師專技高等考

			試之錄取率亦高達 80%以上；故中醫師之特種考試應明定最低錄取率為 10%以確保考試之公平性。 **審查會：** 維持現行條文，不予修正。
（照委員鄭汝芬等 22 人提案通過） 第二十二條　專門職業及技術人員考試錄取人員，由考試院發給考試及格證書，並登載公報。但必要時得視類科需要於錄取後施以訓練或學習，訓練或學習期滿成績及格者，始發給考試及格證書。 前項訓練或學習之期間、實施方式、請假、成績考核、獎懲、停訓、重訓、退訓、延訓、補訓、免訓、廢止受訓資格、訓練費用等有關事項之規定，其辦法由考選部報請考試院定之。 考試及格證書之式樣及費額，由考試院定之。<u>但對於身心障礙者、低收入戶，考試院得免徵、減徵或停徵。</u>	**本院委員吳清池等 18 人提案：** 第二十二條　專門職業及技術人員考試錄取人員，由考試院發給考試及格證書，並登載公報。但必要時得視類科需要於錄取後施以訓練或學習，訓練或學習期滿成績及格者，始發給考試及格證書。 前項訓練或學習之期間、實施方式、請假、成績考核、獎懲、停訓、重訓、退訓、延訓、補訓、免訓、廢止受訓資格、訓練費用等有關事項之規定，其辦法由考選部報請考試院定之。 考試及格證書之式樣及費額，由考試院定之。<u>但對身心障礙者、低收入戶減免之相關規定，其辦法由考選部報考試院定之。</u> **本院委員孔文吉等 26 人提案：** 第二十二條　專門職業及技術人	第二十二條　專門職業及技術人員考試錄取人員，由考試院發給考試及格證書，並登載公報。但必要時得視類科需要於錄取後施以訓練或學習，訓練或學習期滿成績及格者，始發給考試及格證書。 前項訓練或學習之期間、實施方式、請假、成績考核、獎懲、停訓、重訓、退訓、延訓、補訓、免訓、廢止受訓資格、訓練費用等有關事項之規定，其辦法由考選部報請考試院定之。 考試及格證書之式樣及費額，由考試院定之。	**本院委員吳清池等 18 人提案：** 為減輕身心障礙者、低收入戶等弱勢族群考生之負擔，建議在本條第三項增列但書之規定，授權考試院另以命令定之對身心障礙者及低收入戶減免之相關規定。 **本院委員孔文吉等 26 人提案：** 依規費法第十二條規定，須有法源，始能對身心障礙者，低收入戶及原住民等弱勢族群免徵、減輕或停徵考試及格證書費。為減輕身心障礙者、低收入戶及原住民等弱勢族群考生之負擔。爰增列第三項但書規定，以資適法。 **本院委員鄭汝芬等 22 人提案：** 依規費法第十二條規定，須有法源，才能對身心障礙者、低收入戶等弱勢族群免徵、減徵或停徵考試及格證書費。為減輕身心障礙者、低收入戶等弱勢族群考生之負擔，故增列第三項之但書。 **審查會：**

	員考試錄取人員，由考試院發給考試及格證，並登載公報。但必要時得視類科需要於錄取後施以訓練或學習，訓練或學習期滿成績及格者，始發給考試及格證書。 前項訓練或學習之期間、實施方式、請假、成績考核、獎懲、停訓、重訓、退訓、延訓、補訓、免訓、廢止受訓資格、訓練費用等有關事項之規定，其辦法由考選部報請考試院定之。 考試及格證書之式樣及費額，由考試院定之。<u>但對身心障礙者、低收入戶及原住民，其相關減免辦法由考試院定之。</u> **本院委員鄭汝芬等 22 人提案：** 第二十二條　專門職業及技術人員考試錄取人員，由考試院發給考試及格證書，並登載公報。但必要時得視類科需要於錄取後施以訓練或學習，訓練或學習期滿成績及格者，始發給考試及格證書。 前項訓練或學習之期間、實施方式、請假、成績考核、		照委員鄭汝芬等 22 人提案通過。

	獎懲、停訓、重訓、退訓、延訓、補訓、免訓、廢止受訓資格、訓練費用等有關事項之規定，其辦法由考選部報請考試院定之。 考試及格證書之式樣及費額，由考試院定之。但對於身心障礙者、低收入戶，考試院得免徵、減徵或停徵。		

主席：審查報告已宣讀完畢，請呂召集委員學樟補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「不須再交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案稍後進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀第十三條。

專門職業及技術人員考試法部分條文修正草案（二讀）

第十三條（維持現行條文，不予修正）。

主席：第十三條不予修正，維持現行條文。

宣讀第二十二條。

第二十二條　專門職業及技術人員考試錄取人員，由考試院發給考試及格證書，並登載公報。但必要時得視類科需要於錄取後施以訓練或學習，訓練或學習期滿成績及格者，始發給考試及格證書。

前項訓練或學習之期間、實施方式、請假、成績考核、獎懲、停訓、重訓、退訓、延訓、補訓、免訓、廢止受訓資格、訓練費用等有關事項之規定，其辦法由考選部報請考試院定之。

考試及格證書之式樣及費額，由考試院定之。但對於身心障礙者、低收入戶，考試院得免徵、減徵或停徵。

主席：第二十二條照審查條文通過。

本案已經全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在進行三讀，宣讀。

修正專門職業及技術人員考試法第二十二條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「專門職業及技術人員考試法第二十二條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在處理審查會所提附帶決議。

附帶決議：

『專門職業及技術人員考試法』第十三條條文之修正，請考試院詳細檢討，並請行政院研擬『醫師法』之中醫師資格相關規定，於九十九年十二月三十一日前送本院審議。

主席：請問院會，對以上附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第八案。

八、本院財政委員會報告併案審查委員羅淑蕾等 23 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正草案」及委員陳淑慧等 41 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十八條條文修正草案」等 2 案。

本案經提本院第 7 屆第 5、2 會期第 1、10 次會議報告決定：交財政委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院財政委員會函

受文者：立法院議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 7 日

發文字號：台立財字第 0992100520 號

附件：如說明三

主旨：院會交付審查本院委員羅淑蕾等 23 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正草案」及委員陳淑慧等 41 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十八條條文修正草案」等 2 案，業經併案審查完竣，並決議不須交由黨團協商，復請　提報院會討論。

說明：

一、復　貴處 97 年 12 月 3 日台立議字第 0970703131 號及 99 年 3 月 3 日台立議字第 0990700598 號函。

二、本會經於 99 年 5 月 31 日舉行第 7 屆第 5 會期第 19 次全體委員會議，對本案進行審查，業經審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論；院會討論本案時，由羅召集委員明才補充說明。

三、檢附本案審查報告（含條文對照表）乙份。

併案審查本院委員羅淑蕾等 23 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正草案」及委員陳淑慧等 41 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十八條條文修正草案」審查報告

壹、本案係分別經本院第 7 屆第 2 會期第 10 次會議（97.11.21）、第 7 屆第 4 會期第 10 次會議（98.11.20）及第 7 屆第 5 會期第 1 次會議（99.2.23）報告後決定：「交財政委員會審查」；財政委員會於 99 年 5 月 31 日舉行第 7 屆第 5 會期第 19 次全體委員會議，併案審查院會交付審查本院委員陳淑慧等 41 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十八條條文修正草案」、委員陳淑慧等 22 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第二條條文修正草案」及委員羅淑蕾等 23 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正草案」等 3 案，由羅召集委員明才擔任主席，先請提案委員說明提案要旨，再請財政部部長李述德列席報告本法修正要旨並答復委員質詢，並邀請司法院、行政院主計處及法務部派員列席備詢。

貳、提案委員及主管機關首長說明提案要旨

一、陳委員淑慧說明提案要旨

(一)加值型及非加值型營業稅法第二條條文修正草案部分

鑑於法院及行政執行機關拍賣或變賣貨物時，因營業稅並無優先受償之規定，導致拍賣或變賣案件確定後，原拍賣或變賣物之所有權人，因無力繳交該筆拍賣或變賣案件應繳之營業稅，其

財產再度遭到強制執行，實為租稅稽徵程序不當，對人民造成之侵害。此外，基於營業稅屬消費稅之性質，拍買及變賣案件應以拍定人或買受人為納稅人；因此為使稅制健全，避免相關徵戾行為繼續侵害民權，爰提出「加值型及非加值型營業稅法第二條條文修正草案」，規定法院及行政執行機關拍賣、變賣貨物時，其應繳營業稅以拍定人、買受人或承受人為納稅義務人。

說明：

1.目前法院及行政執行機關拍賣或變賣貨物案件確定後，若營業稅稽徵機關未向法院申請參與營業稅債權之分配，因營業稅並無優先受償之規定，使確定案件僅依法優先提繳土地增值稅、地價稅與房屋稅，營業稅常無法獲得應分配稅款。

2.營業稅若未獲得足額分配稅款，稽徵機關便因此發單補徵，造成原拍賣或變賣物之所有權人，因無力繳交該筆拍賣或變賣案件應繳之營業稅，其財產再度遭到強制執行，嚴重侵害民眾權益；且拍定人若為營業人，亦因該案營業稅未繳納，使得進項稅額無法扣抵銷項，衍生許多稅務爭議及訟源。

3.經查，營業稅屬消費稅性質，法院及行政執行機關拍賣或變賣貨物確定案件，其營業稅由拍定人或買受人繳交，較符合消費稅之課稅原則；此外，部分強制執行案件係由債權人承受標的物，其營業稅由承受人繳交，亦符稅法原則。

4.綜上所述，為健全稅制，避免稅務爭議及相關徵戾行為繼續侵害民權，爰提出「加值型及非加值型營業稅法第二條條文修正草案」，增訂第二條第四款「法院及其委託機構、行政執行署拍賣或變賣貨物者，為拍定人或買受人；交債權人承受者，為該承受人。」。

(二)加值型及非加值型營業稅法第五十八條條文修正草案部分

根據統計，每年消費者對中統一發票卻未領取獎金的總額，累計從民國 90 年至 95 年間，總計無人領取的發票獎金總額接近 20 億元，相當半年的發票給獎經費預算。雖然財政部為刺激民眾購物消費意願，將於明年編列逾 50 億元統一發票獎金，但歷年來政府均將消費者未領取的獎金，直接回歸國庫，等同變相減發中獎獎金。有鑑於此，擬提案修正「加值型及非加值型營業稅法」第五十八條，要求主管機關每年應足額提撥統一發票給獎獎金，不得將逾期未領之獎金繳庫，應全數累積為次期獎金，並為增開最小獎—第六獎獎項之組數依據。

說明：

1.依現行財政部訂定「統一發票給獎辦法」，其經費係由全年營業稅收入總額中提撥百分之三，藉以鼓勵民眾索取統一發票，有效防止逃漏稅、控制稅源及促進統一發票而推行至今。

2.根據財政部最近三年內，所編列的統一發票平均給獎獎金約 45 億元，若以 97 年度為例，全年營業稅稅收數約 1,580 億元，依據 3%的獎金目標，統一發票獎金一年約需編列 47.4 億元，但財政部實際確只編列約 45 億元，扣除給獎手續費 2 億元之後，真正用來發放統一發票中獎獎金只有 43 億元，較稅法規定金額短少約 5 億元，顯然每年統一發票的給獎獎金實際上並未補足。

3.且每年消費者對中統一發票卻未領取獎金的總額，累計從民國 90 年至 95 年間，總計無人領

取的發票獎金總額接近 20 億元，相當半年的發票給獎經費預算。雖然財政部為刺激民眾購物消費意願，將於明年編列逾 50 億元統一發票獎金，但歷年來政府均將消費者未領取的獎金，直接回歸國庫，等同變相減發中獎獎金。

4.按照現今的給獎辦法規定，統一發票中獎號碼每二個月為一期，每逢單月 25 日開獎。統一發票的給獎共區分為七個獎項，除特獎可得新臺幣 200 萬元外，另分為頭獎、二獎、三獎、四獎、五獎、六獎等，其中最小獎為新臺幣 200 元，獎額雖小，但已成為民眾日常生活之小小寄託與希望，甚至民眾捐贈的發票也成為部分弱勢福利團體重要的財源之一。

5.目前統一發票每期六獎的部分只開出三組號碼，中獎率是千分之 3，即 1,000 張只有 3 張中獎。若要增開一組六獎需要 1.35 億元估算，以一年未領回的獎金 2 億元，就已足夠財政部加開一組六獎新臺幣 200 元的中獎號碼，提供多達 62 萬個中獎機會。

6.為使統一發票的給獎更能刺激民眾索取意願，爰提案修法要求主管機關每年應足額提撥統一發票給獎獎金，不得將逾期未領之獎金繳庫，且應全數累積為下期獎金，並增開第六獎新臺幣 200 元獎項之組數，藉此提高民眾兌獎之樂趣！

二、羅委員淑蕾說明提案要旨

「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正草案」，針對漏稅處罰由現行一倍至十倍之罰鍰，修改為三倍以下，以減輕民眾負擔！且參考立法院於民國 98 年 12 月 15 日已修正三讀通過之「稅捐稽徵法」第四十四條之規定，對於營利事業未依法取得或保存、開立憑證等，其處分罰款最高不超過新臺幣 100 萬元，為使稅法適用有其一致性，避免企業無所適從，建議修正其處罰金額最高不得超過新臺幣 100 萬元。

說明：

1.現行「加值型及非加值型營業稅法」第五十一條規定，納稅義務人有漏稅情形，除追繳稅款外，尚須按所漏稅額處一倍至十倍罰鍰。惟實務上納稅義務人之所以漏報、短報，常見原因有一時疏忽、資料掌握不完整等，予以加處三倍、五倍甚至十倍之處罰額度，顯與漏短報之可歸責性顯不相當，有違比例原則。

2.且企業未依法取得或保存、開立憑證等，經查明認定的總額處以 5%為罰鍰。根據財政部統計 95 至 97 年間，罰金為 24.8 億餘元，當中超過 100 萬元個案占約 90%，因此新修正之「稅捐稽徵法」增訂罰鍰以 100 萬為上限，符合比例原則。

3.爰此，參考立法院於民國 98 年 12 月 15 日修正三讀通過之「稅捐稽徵法」第四十四條之規定，對於營利事業未依法取得或保存、開立憑證等，處分罰款最高不超過新臺幣 100 萬元，且規定如經查明確有進貨事實及該項憑證由實際銷貨之營利事業所交付，且實際銷貨之營利事業已依法處罰者，免予處罰。有鑑於此，擬具「加值型及非加值型營業稅法」第五十一條條文修正草案，將現行一倍至十倍之罰鍰規定，修訂為三倍以下，以維護民眾權益。

三、財政部李部長述德說明修正要旨：

主席、各位委員女士、先生，大家好：

今天　大院第 7 屆第 5 會期財政委員會召開第 19 次全體委員會議，併案審查　大院陳委員淑慧等 41 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第 58 條條文修正草案」、陳委員淑慧等 22 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第 2 條條文修正草案」及羅委員淑蕾等 23 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第 51 條條文修正草案」，本人代表財政部列席報告，至感榮幸。以下謹將本部對於前述各項草案之意見，分別提出報告，敬請　各位委員指教。

(一)關於　大院陳委員淑慧等 41 人提案修正加值型及非加值型營業稅法（以下簡稱營業稅法）第 58 條，要求主管機關每年應足額提撥統一發票給獎獎金，不得將逾期未領之獎金繳庫，應全數累積為次期獎金，並為增開最小獎—第六獎獎項之組數依據等節，經本部審慎研酌，認為尚不宜修法推動，謹說明理由如下：

1.考量國庫資源之整體統籌運用，致統一發票給獎及推行經費預算未能足額編列。95 至 97 年度統一發票給獎及推行經費係由行政院主計處匡列，經費額度均為 45.84 億元，惟 98 年度已調整為 50.21 億元，99 年度再調整為 52.62 億元。爾後年度本部仍將依照預算編製程序，在年度預算額度內爭取足額編列。

2.統一發票給獎經費係依營業稅法規定提列，並依規定程序與原則予以支用，若有剩餘時應依預算法第 61 條規定辦理繳庫。故編列之統一發票給獎各項經費，於年度執行結束後若有結餘，除依規定辦理申請保留者外，均應依規定解繳國庫，尚無法將賸餘獎金累積作為爾後年度發獎之用。惟本部為有效運用本項給獎經費，均會於年度中視經費支用情形，適時增加中獎組數，使經費預算得以充分運用，以減少結餘經費繳庫情事。

(二)關於　大院陳委員淑慧等 22 人提案修正營業稅法第 2 條，增訂法院及行政執行機關拍賣、變賣貨物時，營業稅之納稅義務人為拍定人、買受人或承受人之規定，經本部審慎研酌，認為本修正草案應屬可行，惟建議酌作文字修正，謹說明如下：

1.現行以貨物所有權人（即債務人）為營業稅納稅義務人之規定，造成已屬經濟弱勢之債務人，於貨物被拍賣後，其應繳納之營業稅若未獲分配者，將形成欠稅而遭追繳；另拍定之營業人雖支付拍賣貨物之價款，被拍賣貨物之債務人如未繳納稅款，將產生不得申報進項稅額扣抵銷項稅額之情形，均非妥適。

2.我國營業稅屬消費稅性質，為節省徵納雙方成本，其納稅義務人一般係以銷售貨物或勞務之營業人為原則，但特殊情形下，法律明定由買受人負納稅義務者亦有之，其由買受人繳納營業稅稅負與消費稅之本質相符，例如現行營業稅法第 2 條第 2 款及第 3 款規定，進口貨物或購買國外勞務係由貨物或勞務之買受人繳納營業稅。是以，本修正草案除符合消費稅精神外，亦符合司法院釋字第 367 號解釋之意旨。

3.惟配合現行營業稅法第 2 條其他各款文字，建議本款文字修正為：「法院、行政執行處或法院委託之公正第三人拍賣或變賣貨物，其屬應繳納營業稅者，為拍定人、買受人或承受人。」

(三)關於　大院羅委員淑蕾等 23 人提案修正營業稅法第 51 條，對觸犯該條各款規定之漏稅罰裁處罰鍰倍數，由現行之「1 倍至 10 倍」，修正為「3 倍以下」，並增加該條罰鍰上限金額為「新臺幣 100 萬元」等節，經本部審慎研酌，認為尚不宜修法推動，謹說明理由如下：

1.依法納稅為人民應盡義務，如有違法，允應予以補稅裁罰，如罰鍰倍數過低，不啻鼓勵違法，不符社會期待，更有違保障合法之意旨。84 年修正營業稅法第 51 條條文將處罰倍數由「5 至 20 倍」降為現行之「1 至 10 倍」，已兼顧營業人之權益及收警惕嚇阻逃漏稅之效。如再予降低，恐有鼓勵逃漏營業稅之嫌。

2.現行稽徵機關業依「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」及「稅務違章案件減免處罰標準」關於該條之規定，依不同違章情節而分別給予減輕或免予處罰，處罰倍數已有效降低。惟考量裁罰應符合公平原則並兼顧情理，仍宜授予稽徵機關對部分違章情節重大或特殊案件加重或減輕處罰之裁量空間。

3.據本部所屬各地區國稅局統計，98 年度依本條規定處罰之案件，裁罰倍數在 3 倍以下者占 85.38%，裁罰倍數在 5 倍以下者占 99.92%。由上可知，稽徵機關已按違章情節輕重訂定不同處罰倍數，符合比例原則，是以現行規定尚屬合理。目前僅對於「以詐術或其他不正當方法短報或漏報銷售額」及「經主管稽徵機關執行停業後仍繼續營業」者處 10 倍之罰鍰，基於該等違章情形屬惡性重大，裁處較重之罰鍰，尚有必要，不宜調降罰鍰為 3 倍以下。

4.營業人觸犯稅捐稽徵法第 44 條規定，如未涉及漏稅者，基於比例原則訂定上限尚屬合理。惟「稅捐稽徵法第 44 條之行為罰」與「營業稅法第 51 條之漏稅罰」二者處罰目的及處罰要件並不相同。觸犯營業稅法第 51 條規定者，並不必然有稅捐稽徵法第 44 條規定之情事，自不宜劃一訂定裁罰金額上限。又其他各稅法關於漏稅罰之規定均未訂定上限。倘對逃漏稅案件訂定處罰金額上限，例如有二家營業人短漏報銷售額分別短漏報繳營業稅額 100 萬元及 1,000 萬元，依本項提案，均處以 100 萬元罰鍰，顯失公平，恐將誘使納稅義務人取巧逃漏稅。是以，不宜參考稅捐稽徵法第 44 條規定訂定裁罰金額上限。

以上說明，敬請　各位委員惠予指教與支持。謝謝！

四、司法院民事廳吳法官光釗就「加值型及非加值型營業稅法第二條條文修正草案」說明司法院之意見：

(一)按「不動產之拍賣，債務人得否參與應買，與拍賣之性質有關。查依強制執行法所為之拍賣，通說係解釋為買賣之一種，即債務人為出賣人，拍定人為買受人，而以拍賣機關代替債務人立於出賣人之地位（最高法院四十七年台上字第一五二號及四十九年台抗字第八三號判例參照）」（最高法院八十年度台抗字第一四三號判例參照），從而法院之拍賣在性質上為私法之買賣，執行機關僅係代債務人進行拍賣程序，出賣人仍為債務人，而債務人如為營業人，依營業稅法第 2 條第 1 項規定即屬營業稅之納稅義務人。又目前實務上，法院亦均按稅捐機關聲明，將按拍定金額應納營業稅額列入分配，即由債務人繳納該稅，故本院認增訂之加值型及非加值營業稅法

第 2 條第 4 款草案規定，顯然於上揭規定不符。

(二)再者，交易主體既為債務人與拍定人，則應課稅之交易行為為債務人與拍定人，上揭草案規定以代債務人拍賣之法院與拍定人間有交易行為為課稅對象，亦與強制執行法規定有悖。

(三)法院拍賣既係代債務人立於出賣人之地位，實際交易行為係存在於債務人與拍定人，則由法院係代債務人收取價款，與逕由債務人收取價款並無不同；於債權人以債權承受之情形，亦無不同，說明欄第三點謂二者有不同，亦屬誤會。

(四)法院實施民事強制執行係本於職權所為之公法行為，並非以拍賣為營利事業，依上揭草案規定，似將認法院為以拍賣為業之營利事業。而法院委託之公正第三人拍賣或變賣貨物，亦屬法院職權行為之輔助人行為，該草案將之列為獨立之拍賣行為顯屬誤會。

(五)法院既非以拍賣為業之營利事業，而所執行之債務人財產，屬非營業人之債務人亦所在多有，依營業稅法之規定及法理，均非營業稅課徵之對象，且實務上，法院拍賣之應買人多難以分辨債務人是否為營業人，甚或因法院同一強制執行法事件，拍賣之債務人亦多非營業人與營業人夾雜，更難以分辨，與一般營業人所為之交易行為係單一之營業行為不同。如依草案之規定，將造成實質拍賣之拍定金額不一，嚴重影響拍賣之公平性；且造成拍賣程序複雜化，將嚴重肇致拍賣糾紛。

(六)再者，依草案將增加拍賣程序的複雜而致應買成本及拍定人負擔，而相對降低參與拍定之意願，並因此影響拍定金額，由於應買及拍定金額因採外加課徵的方式，致增加拍定金額之變數，應買人投標之金額為減少風險，尤其是一般民眾因不瞭解，及程序的困難性大增，將減少應買意願，而相對形成投標集團投標的機會，成為法院拍賣的主要應買人主導投標情形，而投標集團一般言其投標的價格亦較一般民眾低，不惟債務人為營業人財產拍定金額將因而降低，非營業人之債務人亦將受影響，債權人受償的金額將因而減少，增加人民不應有之負擔。

(七)就拍賣實務言，法官對於未能拍定之財產均依職權以減價二成方式處理，應買人若慮及外加之營業稅，通常會以等候下次拍賣方式處理，以減少成本，如拍賣底價為 900 萬元，應買人原考慮以 1000 萬元購買，內含營業稅 48 萬元，實際價額為 952 萬元，而若依草案則為 1000 萬元加營業稅 50 萬元，其實質應買金額為 1050 萬元，就應買人通常會寧可等候法院減價二成拍賣為 720 萬元，或依底價或如以 800 萬元應買，依草案則營業稅所能課徵最多為 40 萬元，將較現制如以 1000 萬元所能課徵之 48 萬元少 8 萬元，而債權人實際受償金額將減少 200 萬元。更遑論非營業人之債務人財產受影響而降低應買意願，而影響之相關契稅等稅收減少。草案不僅造成債權人及債務人嚴重損害，政府所得徵收之稅額包括契稅等其他相關稅收，不論債務人係營業人或非營業人均將因此而減少，如此立法上將得不償失。

(八)本院認為如為達到賦稅署增加稽催效果之意圖，僅就法院拍賣受償金額賦予當次交易行為營業稅優先於抵押權受償效果，如此不僅不影響拍定金額，使拍賣程序單純化，且避免債權人及債務人受到更不利之影響。提供建議之修正草案如附件。

附件：加值型及非加值型營業稅法第五十七條條文修正草案

修正條文	現行規定	說明
第五十七條　納稅義務人欠繳本法規定之稅款、滯報金、怠報金、滯納金、利息及合併、轉讓、解散或廢止時依法應徵而尚未開徵或在納稅期限屆滿前應納之稅款，均應較普通債權優先受償。但因法院強制執行拍賣或變賣，營業人應納之營業稅款優先於抵押權受償。	第五十七條　納稅義務人欠繳本法規定之稅款、滯報金、怠報金、滯納金、利息及合併、轉讓、解散或廢止時依法應徵而尚未開徵或在納稅期限屆滿前應納之稅款，均應較普通債權優先受償。	銷售貨物或勞務之營業人，依本法第二條第一款規定為營業稅之納稅義務人，法院拍賣之性質為私法上拍賣，代理債務人為出賣人，則因法院拍賣營業人之財產除另有相關稅法規定外，就該次拍賣，營業人應繳納之營業稅，自應就拍賣所得價款優先於抵押權受償，以減少課徵流程，並符合上揭第二條第一款規定之意旨。

參、與會委員於聽取提案委員及主管機關首長說明並進行詢答後，咸以依法納稅為人民應盡義務，如有違法，允應予以補稅裁罰，以收警惕嚇阻逃漏稅之效，惟為兼顧營業人之權益，本法第 51 條條文之修正應予支持；另，第 58 條有關要求主管機關每年應足額提撥統一發票給獎獎金，不得將逾期未領之獎金繳庫，應全數累積為次期獎金，並為增開獎項之組數依據，經主管機關首長詳加說明統一發票給獎經費係依加值型及非加值型營業稅法規定提列，並依規定程序與原則予以支用，若有剩餘時應依預算法第 61 條規定辦理繳庫，爰決議第五十八條條文，維持現行法條文，不予修正；第 2 條有關增訂法院及行政執行機關拍賣、變賣貨物時，營業稅之納稅義務人為拍定人、買受人或承受人之規定，與依強制執行法所為之拍賣實務尚存扞格，與會委員經審慎研酌後將第二條條文，保留；另擇期繼續審查，爰本院委員羅淑蕾等 23 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正草案」及委員陳淑慧等 41 人擬具「加值型及非加值型營業稅法第五十八條條文修正草案」併案審查完竣，茲將審查結果說明如下：

(一)第五十一條條文依委員羅淑蕾等人提案修正通過，第一項序文句末「……按所漏稅額處三倍以下罰鍰……」修正為「……按所漏稅額處五倍以下罰鍰……」；第二項不予增訂，其餘內容照案通過。

(二)第五十八條條文，維持現行法條文，不予修正。

肆、本案不須交由黨團協商。

伍、院會討論本案時，由羅召集委員明才補充說明。

陸、附條文對照表乙份。

「加值型及非加值型營業稅法第五十一條及第五十八條條文修正草案」審查會通過本院各委員提案條文對照表

審查會通過現行法	本院各委員提案	現行法	說明
（依委員羅淑蕾等 23 人提案修正通過） 第五十一條　納稅義務人，有左列情形之一者，除追繳稅款外，按所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業： 一、未依規定申請營業登記而營業者。 二、逾規定期限三十日未申報銷售額或統一發票明細表，亦未按應納稅額繳納營業稅者。 三、短報或漏報銷售額者。 四、申請註銷登記後，或經主管稽徵機關依本法規定停止其營業後，仍繼續營業者。 五、虛報進項稅額者。 六、逾規定期限三十日未依第三十六條第一項規定繳納營業稅者。 七、其他有漏稅事實者。	**委員羅淑蕾等 23 人提案：** 第五十一條　納稅義務人，有左列情形之一者，除追繳稅款外，按所漏稅額處三倍以下罰鍰，並得停止其營業： 一、未依規定申請營業登記而營業者。 二、逾規定期限三十日未申報銷售額或統一發票明細表，亦未按應納稅額繳納營業稅者。 三、短報或漏報銷售額者。 四、申請註銷登記後，或經主管稽徵機關依本法規定停止其營業後，仍繼續營業者。 五、虛報進項稅額者。 六、逾規定期限三十日未依第三十六條第一項規定繳納營業稅者。 七、其他有漏稅事實者。 前項之處罰金額最高不得超過新臺幣一百萬元。	第五十一條　納稅義務人，有左列情形之一者，除追繳稅款外，按所漏稅額處一倍至十倍罰鍰，並得停止其營業： 一、未依規定申請營業登記而營業者。 二、逾規定期限三十日未申報銷售額或統一發票明細表，亦未按應納稅額繳納營業稅者。 三、短報或漏報銷售額者。 四、申請註銷登記後，或經主管稽徵機關依本法規定停止其營業後，仍繼續營業者。 五、虛報進項稅額者。 六、逾規定期限三十日未依第三十六條第一項規定繳納營業稅者。 七、其他有漏稅事實者。	**委員羅淑蕾等 23 人提案：** 一、近年來我國企業其整體經營環境惡化，部分廠商僅為無意漏報，卻要接受鉅額罰鍰，使得廠商一旦被查獲違章時，乾脆逕行歇業，反導致大量稅收流失。 二、根據財政部統計 95 至 97 年間，罰金為 24.8 億餘元，當中超過 100 萬元個案占約 90%。 三、爰參考立法院於民國 98 年 12 月 15 日已修正三讀通過之「稅捐稽徵法」第四十四條之規定，對於營利事業未依法取得或保存、開立憑證等，其處分罰款最高不超過新臺幣 100 萬元參考。建議將現行一倍至十倍之罰鍰規定，修訂為三倍以下，避免企業因違章行為遭受政府部門施以過當的處罰，促使企業能有合理的經營環境。 **審查會：**

			1. 依委員羅淑蕾等人提案修正通過。 2. 第一項序文句末「…按所漏稅額處三倍以下罰鍰…」修正為「…按所漏稅額處五倍以下罰鍰…」。 3. 第二項不予增訂。 4. 其餘內容照案通過。
（維持現行法條文，未修正）	**委員陳淑慧等 41 人提案：** 第五十八條　為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部得訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三，主管機關應足額提撥為統一發票給獎獎金，以資支應。 逾期未領之獎金，主管機關不得逕行繳庫，應全數歸入統一發票之給獎獎金，累積為次期獎金之最小獎項增開組數依據。	第五十八條　為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部得訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出百分之三，以資支應。	**委員陳淑慧等 41 人提案：** 一、以 97 年度全年營業稅稅收數約 1,580 億元，依據 3%的獎金目標，統一發票獎金一年約需編列 47.4 億元，但財政部實際確只編列約 45 億元，扣除給獎手續費 2 億元之後，真正用來發放統一發票中獎獎金只有 43 億元，較稅法規定金額短少約 5 億元，顯然每年統一發票的給獎獎金實際上並未補足。修正第一項，要求主管機關應足額提撥統一發票給獎獎金。 二、根據統計，從民國 90 年至 95 年間，每年消費者對中統一發票卻未領取獎金的總額，總計無人領取的發票獎金總額接近 20 億元，相當半年的發票給獎經費預算。歷年來政府均將

			消費者未領取的獎金，直接回歸國庫，等同變相減發中獎獎金。修正第二項，要求主管機關不得將未領取的統一發票獎金逕行繳庫，應累積至次期之最小獎項—第六獎增開組數之依據。 **審查會：**維持現行法條文，未修正。

主席：審查報告已宣讀完畢，請羅召集委員明才補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「不須再交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案稍後進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀第五十一條。

加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案（二讀）

第五十一條　納稅義務人，有左列情形之一者，除追繳稅款外，按所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業：

一、未依規定申請營業登記而營業者。

二、逾規定期限三十日未申報銷售額或統一發票明細表，亦未按應納稅額繳納營業稅者。

三、短報或漏報銷售額者。

四、申請註銷登記後，或經主管稽徵機關依本法規定停止其營業後，仍繼續營業者。

五、虛報進項稅額者。

六、逾規定期限三十日未依第三十六條第一項規定繳納營業稅者。

七、其他有漏稅事實者。

主席：第五十一條照審查條文通過。

宣讀第五十八條。

第五十八條　（維持現行條文，不予修正）

主席：第五十八條不予修正，維持現行條文。

本案已經全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在進行三讀，宣讀。

修正加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「加值型及非加值型營業稅法第五十一條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第九案。

九、本院社會福利及衛生環境委員會報告併案審查委員管碧玲等 28 人及委員楊麗環等 16 人擬具「罕見疾病防治及藥物法部分條文修正草案」

等 2 案。

本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 10、12 次會議報告決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院社會福利及衛生環境委員會函

受文者：立法院議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 7 日

發文字號：台立社字第 0994500698 號

附件：

主旨：檢附併案審查委員管碧玲等 28 人及委員楊麗環等 16 人擬具「罕見疾病防治及藥物法部分條文修正草案」等 2 案審查報告，復請　查照，並請提報院會公決。

說明：

一、復　貴處民國 99 年 5 月 5 日台立議字第 0990701722 號及民國 99 年 5 月 19 日台立議字第 0990702051 號函。

二、檢附審查報告（含條文對照表）1 份。

併案審查委員管碧玲等 28 人及委員楊麗環等 16 人擬具「罕見疾病防治及藥物法部分條文修正草案」等 2 案報告

一、本案係本院第 7 屆第 5 會期第 10 次及第 12 次會議決定交社會福利及衛生環境委員會審查。

二、本會分別於 99 年 6 月 2 日舉行第 7 屆第 5 會期社會福利及衛生環境委員會第 25 次全體委員會議，將本案提出審查，由楊召集委員麗環擔任主席，邀請行政院衛生署副署長陳再晉、外交部、財政部、法務部及行政院主計處等單位主管列席說明並答覆委員質詢。

三、謹將本案要旨概述如下：

(一)委員管碧玲等

1. 罕病法立法之初，衛生署為周全罕病病患之照顧，口頭承諾每年編列約新台幣 3,000 萬元之預算，用以推動各項罕病防治業務，並補助全民健康保險法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養食品費用等，雖為當時之良法美意，然而十年過去，隨著各項照顧罕病患者方案業務愈趨成熟多元，罕病病類及需求更不斷增加，除了積極照顧病患所需要的各項服務外，政府更應強化罕見疾病的防治與研究工作，以期降低罕見疾病的複製與不幸發生。然而細究每年政府在罕病法的執行預算，這項 3,000 萬元經費並無增加，且給付患者之特殊營養品即佔用了約二仟餘萬元，更遑論投入罕病防治與研發所需求的必要經費。

2. 相較於國際社會，政府實際投注於罕病防治與研發之經費還是明顯有待加強。例如法國為提供誘因促進孤兒藥研發，編列 3,000 萬歐元（約台幣 13 億 5,000 萬）獎勵研究；荷蘭於 2001 年開始每年編列 45 萬歐元（約合台幣 2,025 萬）的預算投入罕病防治工作，而在 2005 年，更為了推動專業醫療以及孤兒藥資訊的提供與研究發展，額外提撥 50 萬歐元（約合台幣 2,250 萬）的執行經費。同時，美國的國家衛生研究院（NIH）去年（2009）也提撥 2,400 萬美金（約合台幣 76 億 8,000 萬）作為罕見及被忽略疾病的藥物研發之用。在亞洲，即使是罕病政策一向落後於我國的韓國，也在 2008 年成立罕見疾病研究中心，獲得政府 550 萬美元（約合台幣 1 億 7,600 萬）的經費從事基礎研究以及建立臨床研究網絡等。在國際罕病研究齊頭並進投入經費在罕病用藥、科技、資訊等研究浪潮之下，國內罕病研究與防治的努力相形見絀，投入經費有若杯水車薪。

3. 但按照目前政府每年編列約 3,000 萬之預算執行罕病法而言，僅能用於部分專案執行如：建置罕見疾病營養品藥物物流中心、罕見疾病檢體國際代行檢驗、以及補助部分健保未給付之特殊食品等項目，就已捉襟見肘，更遑論要投入各項罕見疾病防治研究及其它相關業務之發展。加上目前政府公務預算面臨逐年緊縮的窘境，人數稀少的罕見疾病弱勢族群，勢必有可能因預算排擠遭受衝擊。所以一方面我們要將病患真實需求忠實呈現（如：罕病防治等），讓政府能投入更多資源來協助台灣罕見疾病的整體發展，二方面也要積極尋找穩定財源，並將預算的餅逐年作大，方足以支應日益增加的罕病新需求。

4. 去年（2009），衛生署菸品健康捐自 6 月 1 日起調漲，國庫預計每年將有 320-360 億之收入。當中除七成作為全民健保安全準備金外，也將按比例分配，照顧社會弱勢族群，其中 2%將作為照顧罕病病患之用，此舉也讓政府有更充足的經費來執行罕見疾病的相關業務。為讓台灣罕見病研究有更穩定的財源與發展，因此擬具「罕見疾病防治及藥物法」第三十三條文修正案，明定政府應編列經費補助罕見病相關研究與防制工作。

(二)委員楊麗環等

1. 自「罕見疾病防治及藥物法」（簡稱罕病法）於民國 89 年正式立法施行以來，至今（99 年）罕病法實施已逾十年，台灣在促進罕病病友醫療照顧及全民健保藥物給付等相關保障雖已有豐碩成果，然而，隨著罕見疾病人口逐年增加，若參考 95 至 99 年全民健康保險局有效領取重大傷病卡人數推估（以第 21 項多發性硬化症、第 22 項先天性肌肉萎縮症、第 29 項運動神經元疾病使用呼吸器或殘障中度，及第 31 項罕見疾病等四類合計），罕病人數由 95 年 4,302 人增至 99 年 6,010 人，約成長四成；且公告之罕見疾病病類亦從 89 年首批通過之 57 種增至目前 182 種。

2. 然而十年過去，雖然罕病病患人口已明顯增加，但照顧病患的各項服務依舊，3,000 萬元的年度經費也始終如一，從未因應需求及服務項目的增加而增列預算；再加上目前政府公務預算面

臨逐年緊縮的窘境，人數稀少的罕見疾病弱勢族群，勢必可能因預算排擠而遭受衝擊，實為罕病弱勢服務提供上的危機，故應積極尋找穩定財源，落實罕病防治立法之精神，以避免悲劇不斷複製。

3. 為周全罕病病患之照顧，除致力於保障罕見疾病患者基本醫療生存權之餘，為降低罕見疾病的複製與不幸發生，政府更應積極強化罕見疾病的防治與研究工作，落實罕見疾病初級預防及三級治療的安全網。尤其在國際社會中，各先進國家無不競相投入資源以增加對罕見疾病之認識、藥物研發及治療，作為防治罕見疾病根本積極作為。例如法國編列折合台幣 13 億 5,000 萬元獎勵孤兒藥研發；荷蘭於 90 年開始每年編列約台幣 2,025 萬的預算於罕病防治，更在 94 年額外提撥約台幣 2,250 萬元之經費以推動專業醫療以及孤兒藥資訊的提供與研究發展。同時，美國國家衛生研究院（NIH）於 98 年提撥折合台幣 76 億 8,000 萬元，投入罕見及被忽略疾病的藥物研發之用。在國際罕病研究齊頭並進投入經費在罕病用藥、科技、資訊等研究浪潮之下，反觀國內，每年在罕病法項下的預算執行並未明顯增加，且防治成效並未彰顯，顯見投入罕病防治與研究所需要的經費應予提高。即使台灣為全世界第五個制定孤兒藥法案的國家，實際投注於罕病防治與研究之經費卻是相形見絀，因此亟須修正法條以強化政府之權責及主動性。

4. 去（98）年，衛生署菸品健康捐自 6 月 1 日起調漲，國庫預計每年將有 320-360 億之收入。在當時衛生署葉金川署長的指示下，除七成作為全民健保安全準備金外，也將按比例分配，照顧社會弱勢族群，其中 2%將作為照顧罕病病患之用，此舉也讓政府有更充足的經費來執行罕見疾病的相關業務。由於「菸品健康捐」未來將成為一筆固定之政府財源，因此擬透過修法將「菸品健康捐」之財源挹注，明訂於罕病法的條文中，透過法律明訂讓罕病法財源得以穩定且持續成長，爰擬修正「罕見疾病防治及藥物法」第六條及第三十三條。

四、謹將本案修正重點略述如下：

(一)第六條，照委員楊麗環等提案第六條條文，除將句中「委託」二字刪除外，餘照案通過。

(二)第三十三條，照委員楊麗環提案及委員鄭麗文所提修正動議第三十三條條文，修正為：

「中央主管機關應編列預算，補助罕見疾病預防、篩檢、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養品、居家醫療照護器材費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

前項補助經費，得由菸品健康福利捐之分配收入支應或接受機構、團體之捐助。」

五、審查「罕見疾病防治及藥物法部分條文修正草案」，業已審查完竣，提報院會討論。院會討論本案前，不須黨團協商，逕送請院會二讀、三讀。

六、院會討論本案時，推請楊召集委員麗環補充說明。

七、附條文對照表 1 份。

罕見疾病防治及藥物法部分條文修正草案審查會委員管碧玲等28人提案委員楊麗環等16人提案條文對照表

審查會條文	委員提案	現行條文	說明
（照委員楊麗環等提案修正通過） 第六條　中央主管機關應辦理罕見疾病之防治與研究。	**委員楊麗環等16人：** 第六條　中央主管機關應委託辦理罕見疾病之防治與研究。	第六條　中央主管機關得委託辦理罕見疾病之防治與研究。	**委員楊麗環等16人：** 為強化政府對於罕見疾病相關防治研究的權責與主動性，爰修正本條。 **審查會：** 照委員楊麗環等提案第六條條文，除將句中「委託」二字刪除外，餘照案通過。
（照委員楊麗環等提案及委員鄭麗文等所提修正動議修正通過） 第三十三條　中央主管機關應編列預算，補助罕見疾病預防、篩檢、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養品、居家醫療照護器材費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項補助經費，得由菸品健康福利捐之分配收入支應或	**委員管碧玲等28人：** 第三十三條　中央主管機關應編列預算，補助罕見疾病防治、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養食品費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項補助經費，得接受相關單位或團體之捐助。 **委員楊麗環等16人：** 第三十三條　中央主管機關應編	第三十三條　中央主管機關應編列預算，補助依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養食品費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項補助經費，得接受相關單位或團體之捐助。	**委員管碧玲等28人：** 更明確規範政府應編列預算，並確認每年預算編列之最低額度，藉此保障該法推動所需要之相關經費，爰修正本條。 **委員楊麗環等16人：** 更明確規範政府應編列預算，並確認每年預算編列之最低額度，藉此保障該法推動所需要之相關經費，爰修正本條。 **委員鄭麗文等所提修正動議：** 罕見疾病是每個國家亟欲照顧的重要課題，在美國、日本等先進國家皆設護理服務部門，罕見疾

接受機構、團體之捐助。	列預算，補助罕見疾病防治、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養食品費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項補助經費，應由菸品健康捐或得接受相關單位與團體之捐助。 **委員鄭麗文等所提修正動議：** 第三十三條　中央主管機關應編列預算，補助罕見疾病防治、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養食品、居家醫療照護器材費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項補助經費，應由菸品健康捐或得接受相關單位與團體之捐助。		病病友大都住在家中，家屬需長時間面對，居家醫療照護器材相對重要。本席認為罕病病友的家庭是最辛苦的，而病友的父母更是偉大。 **審查會：** 照委員楊麗環提案及委員鄭麗文所提修正動議第三十三條條文，修正為： 「中央主管機關應編列預算，補助罕見疾病預防、篩檢、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養品、居家醫療照護器材費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。 前項補助經費，得由菸品健康福利捐之分配收入支應或接受機構、團體之捐助。」

主席：審查報告已宣讀完畢，請楊召集委員麗環補充說明。

楊委員麗環：（16 時 31 分）主席、各位同仁。罕見疾病防治及藥物法第六條及第三十三條修正條文的提出，最主要是針對罕見疾病的防治，雖然在這幾年來健保對於罕見疾病患者也有相當的照顧，但是實際上罕見疾病患者人數不斷攀升，95 年有四千多人，到了 99 年變成有六千多人，而且種類從 57 種變成 182 種，所以我們需要有更多的經費來照顧他們，更重要的是，這些專科的醫師面對罕見疾病的治療和研究時需要更多經費，所謂罕見疾病就是造成疾病的原因不是很清楚，而且也是非常棘手的個案，在治療上往往都是處於嘗試的階段，因此，如果未能透過政府的力量來協助醫界對罕見疾病進行研究或全面性的調查，以一個專科醫師的能力，根本沒辦法針對罕見疾病作最有效及最適當的治療。因此，在防治和研究的相關經費上，勢必要由政府來提撥。

另一方面，如果我們能夠及早找出罕見疾病的原因來作防治，我相信未來罕病的治療支出也一定會相對減少，因此，我們希望政府能夠補助相關經費。而政府在經費不夠充裕的情況下，我們建議從菸品健康捐中撥出經費來補助罕病的相關單位或團體，之所以建議從菸品健康捐中撥出經費，是因為菸品健康捐成立目的就是在促進國民健康，正好符合疾病防治的意義及疾病防治的內容。其實目前菸品健康捐的收入有一部分也是用在罕見疾病的防治上，既然已經在實際執行，為何我們要求列入條文？最主要是因為我們希望能夠有法律的保障，讓未來健保給付罕見疾病的醫療費用，在補助疾病診斷、治療、藥物和維持生命所需的特殊營養食品的費用時，菸品健康捐也可以成為補助經費的來源，這樣子的話，才能保障這筆經費能夠有穩定性，不然的話，菸品健康捐可以給付的項目非常多，如果沒有以法律條文明文規定，我們擔心罕見疾病防治這部分的經費會受到排擠，所以提出修法，希望委員同仁能夠支持。

主席：本案經審查會決議：「不須交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案稍後進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀第六條。

罕見疾病防治及藥物法部分條文修正草案（二讀）

第　六　條　　中央主管機關應辦理罕見疾病之防治與研究。

主席：第六條照審查條文通過。

宣讀第三十三條。

第三十三條　　中央主管機關編列預算，補助罕見疾病預防、篩檢、研究之相關經費及依全民健康保險法依法未能給付之罕見疾病診斷、治療、藥物與維持生命所需之特殊營養品、居家醫療照護器材費用。其補助方式、內容及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

前項補助經費，得由菸品健康福利捐之分配收入支應或接受機構、團體之捐助。

主席：第三十三條照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正罕見疾病防治及藥物法第六條及第三十三條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「罕見疾病防治及藥物法第六條及第三十三條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

本案在完成立法之後，有委員登記發言，每位委員發言 2 分鐘。

請管委員碧玲發言。

管委員碧玲：（16 時 36 分）主席、各位同仁。本案既經楊委員麗環及本席提出兩項修正方案，感謝大院得以支持，讓這項修法得以完成。罕見疾病防治及藥物法第六條及第三十三條的修正通過，將讓台灣的罕見疾病防治更往前邁進一步，一方面強化了政府投入罕見疾病防治的積極性，也穩定與擴展了罕見疾病防治的基本財源。

罕見疾病防治及藥物法是民國 89 年正式立法施行，到今年剛好是第 10 年，10 年來每年都是 3,000 萬元的經費，從來沒有增加過，而這 3,000 萬元的經費，光是用來提供罕見疾病患者特殊營養品，就要兩千多萬元，換句話說，罕見疾病防治經費幾乎百分之百付諸闕如。這次修法，為了促使政府直接而積極地投入罕見疾病防治與研究，修正了第六條，第六條條文規定由中央主管機關應該直接辦理罕見疾病防治及研究。第三十三條要求政府每年編列預算用於罕見疾病防治與研究，並確定菸品健康捐列為罕見疾病防治的財源之一。由於罕見疾病患者個案往往非常少，對於民間製藥企業來說，他們沒有製造罕見疾病藥物的誘因，因為沒有利潤，所以罕見疾病的研究和藥物的研發極少，這方面的藥物也成為孤兒用藥。今天的修法，讓台灣變成一個不會讓罕見疾病患者成為孤兒，讓罕見疾病用藥不再變成孤兒用藥，也督促政府積極投入防治與研究，這項修法也是一個劃時代的進步。

主席：請楊委員麗環發言。

楊委員麗環：（16 時 39 分）主席、各位同仁。罕見疾病防治及藥物法第六條特別把罕見疾病的防治和研究入法，這在所有的醫病單位中，可以說是比較大的創舉，因為過去我們都只重治療。由於罕見疾病的個案特殊，把防治和研究入法的主要目的就是希望由政府提供最大的研究和防治，減少罕見疾病治病過程所要耗費的醫病，同時也降低生病者的痛苦。另一個重點是明文規定菸品健康捐應該給各項健保法所無法給付罕見疾病的項目，包括診斷治療、藥物或維持生命所需要的特殊營養品等。

除此之外，本法特別明文規定可以接受相關單位團體之捐助。我們曾希望二代健保在經費不足的情況下，如果有慈善團體、民間團體或民眾願意協助特殊病例的醫療，可以有一個管道進入協助的領域，但是我們沒有辦法以這樣的方式納入健保法。今天罕見疾病防治及藥物法修法通過，對特殊疾病會有特殊資源進入，能夠造就病人更大的福利，我們非常高興，也非常謝謝大院和所有委員的支持。

主席：本日會議討論事項處理到此為止，11 月 16 日（星期二）上午 9 時繼續開會。現在休息。

休息（16 時 41 分）

繼續開會中華民國 99 年 11 月 16 日（星期二）上午 9 時 6 分

主席（王院長金平）：現在繼續開會，進行討論事項第十案。

十、本院經濟委員會報告併案審查行政院函請審議「地質法草案」與委員潘孟安等 17 人擬具「地質法草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 1、3 會期第 2、10 次會議報告決定：交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 1 日

發文字號：台立經字第 0994200409 號

主旨：院會交付本會審查行政院函請審議「地質法草案」與本院委員潘孟安等 17 人擬具「地質法草案」案，業經併案審查完竣，不須經黨團協商，復請　查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 97 年 3 月 13 日台立議字第 0970700204 及 98 年 5 月 6 日台立議字 0980701783 號函。

二、檢附審查報告乙份。

行政院函請審議「地質法草案」與委員潘孟安等 17 人擬具「地質法草案」併案審查報告。

一、行政院函請審議「地質法修正草案」、委員潘孟安等 17 人擬具「地質法草案」分別於 97 年 2 月 29 日第 7 屆第 1 會期第 2 次、98 年 4 月 24 日第 7 屆第 3 會期第 10 次院會決定：「交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 98 年 4 月 9 日、99 年 3 月 31 日及 5 月 10、12、24 日舉行審查會議，分別由召集委員丁守中、鍾紹和擔任主席，邀請經濟部、內政部、法務部、財政部、農委會、環保署等單位派員列席。

三、本院委員潘孟安提案說明：

全國地質調查資料迄今尚未建制，不利於國土規劃及自然資源維護，曾有團體認為本草案之通過將限制土地開發、侵害人民財產權。但台灣位處地殼變動區域，政府應積極掌握地質變化資訊，方能於重大工程開發過程進行確切評估，以維公共安全。爰提案要求主管機關應針對國土地質資料進行全面性調查建置，並於確保人民財產權之合憲範圍內進行地質調查評估或必要設施之設置，避免侵權爭議。

本草案總計十九條：

(一)明定地質調查、評估、地質資料建置之中央、地方主管機關，調查之程序、制度。

(二)建立地質敏感區劃定審議制度。

(三)明定地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定過程對人民財產權可能造成損害時之補救。

(四)建立地質災害調查及監測機制。

(五)地質資料蒐集及管理制度。

(六)推廣地質研究及地質教育。

(七)拒絕提供地質資料之罰則及施行日期之授權。

四、經濟部提案說明：

(一)地質法草案主要內容

地質法立法宗旨為健全地質調查制度，有效管理國土地質資料，建立國土環境變遷及土地資源管理之基本地質資訊。其主要內容包含：

1. 建立全國地質調查制度

2. 建立地質敏感區劃定及管理制度

3. 加強地質災害調查及監測

4. 建立地質資料蒐集及管理制度

5. 推廣地質研究及地質教育

(二)立法院上次審查會議決議辦理情形

立法院經濟委員會第 7 屆第 3 會期第 7 次全體委員會 98 年 4 月 9 日審查地質法草案，會議主決議應辦事項已辦理完竣。上次審查會議決議疑慮問題有二，一為地質法與土地管理法規是否競合，另一為地質法地質敏感區是否有補償配套措施。

本部經與有關之目的事業主管機關溝通協商及召開公聽會，主要共識如下：

1. 地質法與土地管理法規無競合問題，地質法屬於國土永續發展基本地質資料之法規，非屬土地管理法規，且地質敏感區並無限制或禁止土地開發之規定，若無其他土地管理相關法規之限制，將可進行土地開發行為，惟須依地質法加強地質調查及地質安全評估，以確保土地開發行為之合理與安全。

2. 地質法地質敏感區內建築用地因各目的事業主管機關主管法令規定，受禁限建管制時之補償，從各法令相關規定辦理，現行都市計畫法及國土計畫法（立法中）等相關法令已有土地徵收、容積移轉等措施可適用。

(三)經濟部對「地質法草案」行政院版與立法院委員潘孟安等 17 人提案版相異條文之說明

1. 有關第 6 條明列地質敏感區審議會組成及運作機制，較為周延，敬表同意。惟請卓參將「審議委員會」改為「審議會」，以免與中央行政機關組織基準法「委員會」規定混淆；並將專家學者不得少於委員會總人數「三分之二」改為「二分之一」。

2. 有關第 10 條正面列舉相關法規確實為先進積極之立法作為，敬表同意。

3. 有關第 14 條及第 18 條將主管機關得派查勘人員進入公、私有土地內，實施必要之地質調

查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定，由強制作為調整為須經書面同意才得以進入，敬表同意。惟請卓參增加「主管機關因發生地質災害或有地質災害發生之虞，且危害公共安全時，得派查勘人員得進入公、私有土地進行地質調查或災害鑑定，土地所有人、使用人及管理人不得拒絕、規避或妨礙。」之但書條文。

4. 第 19 條資料蒐集罰鍰刪除「得按次處罰」，敬表同意。

(四)強化地質防災，永續國土發展

國土位處於板塊碰撞帶上，地震、山崩、土石流等地質災害頻仍。921 地震、88 風災及歷年發生的規模不等的災害，造成國民重大的傷亡及財產損失，所耗費社會成本更難以估計。如何與大自然和平共處，趨吉避兇，避免重大災害一再歷史重演，是必須面對的課題。

經濟部自 85 年起積極推動地質法立法，其目的在於健全地質調查制度，導正不當的土地開發行為，避免將國人的生命財產誤置於危險的土地上，爭取更安全久遠的生活空間，達到人與自然合諧相處新契機。敬請各位委員支持，以獲得通過。

五、委員於聽取說明後，咸認本案確有儘速立法之必要，旋於詢答結束後，進行逐條討論，並將條文修正如下：

(一)法案名稱、第一章章名、第一條、第二條、第二章至第五章章名，均照行政院提案通過。

(二)第三條條文刪除。

(三)第四條（條次依序遞改為第三條）、第八條（條次依序遞改為第九條）、第十一條至第十三條條文（條次依序遞改為第十二條至第十四條）、第十六條（條次依序遞改為第十八條）、第十七條（條次依序遞改為第十九條）、第十九條（條次依序遞改為第二十一條）、第二十條（條次依序遞改為第二十二條），均照行政院提案通過。

(四)原草案第五條條文增列第二項為：「前項全國地質調查之調查內容，至少每五年應通盤檢討一次。」，條次依序遞改為第四條，其餘照行政院提案通過。

(五)原草案第六條增列第三項：「中央主管機關應設地質敏感區審議會，審查地質敏感區之劃定、變更及廢止。」及第四項：「前項審議會之組成，專家學者不得少於審議會總人數二分之一；審議會之組織及運作辦法，由中央主管機關定之。」，條次依序遞改為第五條，其餘照行政院提案通過。

(六)增訂第六條條文：

「各目的事業主管機關應將地質敏感區相關資料，納入土地利用計畫、土地開發審查、災害防治、環境保育及資源開發之參據。

各目的事業主管機關依其主管法令進行前項作業，致使地質敏感區內現有土地受管制時，其補償規定從其法令規定辦理。」，並於說明欄增列「地質法地質敏感區內，現有土地受土地管理法規禁限建管制之現行補償規定」。

(七)增訂第七條條文：

「各公共建設目的事業主管機關對其主管重大公共建設之規劃及選址，應知會主管機關。

前項重大公共建設之定義，由中央主管機關會同行政院公共工程委員會及經濟建設委員會定之。」。

(八)原草案第七條第一項首句刪除「依前條第一項公告之」等字，並於句末增列但書規定：「但緊急救災者不在此限。」，增列第二項為：「前項以外地區土地之開發行為，應依相關法令規定辦理地質調查。」，條次依序遞改為第八條，其餘照行政院提案通過。

(九)原草案第九條第一項：「……應由依法登記執業之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理並簽證。」，於「土木工程技師」字後增列「採礦工程技師、水利工程技師、水土保持技師」等字，條次依序遞改為第十條，其餘照行政院提案通過。並於說明欄增列辦理培訓課程，以加強能力。

(十)原草案第十條條文，條次依序遞改為第十一條，照行政院提案通過，並於說明欄增列委員潘孟安等提案條文所列送審之相關規定。

(十一)原草案第十四條第一項照委員潘孟安等提案條文第一項通過，增列第二項：「主管機關因發生地質災害或可能發生地質災害，且有危害公共安全之虞時，得派查勘人員進入公、私有土地進行地質調查或災害鑑定，土地所有人、使用人及管理人不得拒絕、規避或妨礙。但進入國防設施用地，應經該國防設施用地主管機關同意。」，原行政院提案條文第二項「……前項行為」修正為「……前二項行為」、原第三項「主管機關為第一項」後增列「及第二項」等字，第二項、第三項項次遞改為第三項、第四項，條次依序遞改為第十五條，其餘照行政院提案通過。

(十二)增訂第十六條條文為：「中央主管機關及各中央目的事業主管機關針對地質敏感區，依相關法令規定之防治措施，得按年編列計畫及預算辦理之。」。

(十三)原草案第十五條條文第四項於「……第二項地質資料，」後增列「建立資料庫，」、第五項「管理及補償之辦法」修正為「管理、補償及資料庫運用之辦法」，條次依序遞改為第十七條，其餘照行政院提案通過。

(十四)原草案第十八條條文修正為：「規避、妨礙或拒絕主管機關依第十五條第二項規定所為之地質調查或地質災害鑑定者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。」，條次依序遞改為第二十條。

六、通過附帶決議 5 項：

(一)針對本法之制定，將涉及限制或影響人民相關權益，建請政府應儘速通盤研擬相關配套措施，且須配套制定或修正之法律，如土木工程法草案等，亦應儘速提出送立法院審議。

提案人：潘孟安　　蘇震清　　黃偉哲　　翁金珠　　陳啟昱

(二)地質法之主管機關目前為經濟部，但隨著 101 年行政院組織調整，地質法主管機關將改為環境資源部，屆時只要行政程序法第十一條管轄權與變更管轄權，逕由原主管機關或變更後之

管轄機關公告或逕由行政院公告變更管轄權即可。

提案人：丁守中

連署人：吳清池　翁金珠　潘孟安　徐中雄　陳啟昱

蘇震清　蕭景田

(三)鑑於地質災害事前防範重於事後重建，爰要求經濟部中央地質調查所應於三個月內就全國現有政府重大建設及公共設施，公布是否位於地質敏感區，並請相關單位儘速研提因應對策，並採取補強措施，使各項工程建設能達到避災或減災功效。

提案人：蕭景田　丁守中

連署人：徐中雄　吳清池　蘇震清　潘孟安　陳啟昱

翁金珠

(四)經中央主管機關公告，位於地質敏感區之各級學校、公立醫療院所、公路、橋樑及電廠等具有維生需求之重要建築或設施，應於公告日起 3 年內，由各該主管機關編列預算，進行相關評估，並完成補強或其他必要措施。

提案人：徐中雄　潘孟安

連署人：鍾紹和　翁金珠　田秋堇

(五)針對被劃定為地質敏感區，因而受限制管制者，依現行法令所享有之權利配套措施，行政院應於本法通過後半年內，通盤檢討，必要時，應予必要之調整、修正。

提案人：翁金珠　潘孟安　徐中雄　鍾紹和　田秋堇

七、全案審查完竣，提報院會討論，不須交黨團協商，並推請鍾召集委員紹和於院會討論時作補充說明。

八、檢附條文對照表乙份。

地質法草案條文對照表

審查會通過條文	行政院提案條文	委員潘孟安等 17 人提案條文	說明
(照行政院提案通過) 法案名稱：地質法	法案名稱：地質法	法案名稱：地質法	法案名稱 **審查會：** 照行政院提案通過。
(照行政院提案通過) 第一章　總則	第一章　總　則	第一章　總　則	**行政院提案：** 章名 **委員潘孟安等 17 人提案：** 章名 **審查會：** 照行政院提案通過。

(照行政院提案通過) 第一條　為健全地質調查制度，有效管理國土地質資料，建立國土環境變遷及土地資源管理之基本地質資訊，特制定本法。	第一條　為健全地質調查制度，有效管理國土地質資料，建立國土環境變遷及土地資源管理之基本地質資訊，特制定本法。	第一條　為健全地質調查制度，有效管理國土地質資料，建立國土環境變遷及土地資源管理之基本地質資訊，特制定本法。	**行政院提案：** 本法之立法目的在對國土地質進行調查，以提供土地資源管理之地質資料，並健全地質調查制度，促進合理土地開發行為，達到維護國土規劃及工程建設之地質安全，保障人民生命財產安全，避免危及環境，確保國土永續發展。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 本法之立法目的在對國土地質進行調查，以提供土地資源管理之地質資料，並健全地質調查制度，促進合理土地開發行為，達到維護國土規劃及工程建設之地質安全，保障人民生命財產安全，避免危及環境，確保國土永續發展。 **審查會：** 照行政院提案通過。
(照行政院提案通過) 第二條　本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。	第二條　本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。	第二條　本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。	**行政院提案：** 地質為空間連續之自然現象，無法以人為之行政界線分割，而地質審查與地質災害之防治需配合地方發展，故本法規定主管機關採取中央與地方二級制，以因地制宜執行各項地質業務，並配合地方制度法之精神，充分利用各級機關之組織及人力。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 地質為空間連續之自然

			現象，無法以人為之行政界線分割，而地質審查與地質災害之防治需配合地方發展，故本法規定主管機關採取中央與地方二級制，以因地制宜執行各項地質業務，並配合地方制度法之精神，充分利用各級機關之組織及人力。 **審查會：** 照行政院提案通過。
（刪除）	第三條　本法適用於中華民國領域、專屬經濟海域及大陸礁層。	第三條　本法適用於我國領域、專屬經濟海域及大陸礁層。	**行政院提案：** 本法之適用範圍，除我國領域外，應包括我國專屬之經濟海域及大陸礁層。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 本法之適用範圍，除我國領域外，應包括我國專屬之經濟海域及大陸礁層。 **審查會：** 本條刪除。
(照行政院提案通過) 第三條　本法用詞，定義如下： 一、地質：指地球之組成物質、地球演化過程所發生之自然作用與自然作用所造成之地形、地貌、現象及環境。 二、地質災害：指自然或人為引發之地震、海嘯、火山、斷層活動、山崩、地滑、	第四條　本法用詞，定義如下： 一、地質：指地球之組成物質、地球演化過程所發生之自然作用與自然作用所造成之地形、地貌、現象及環境。 二、地質災害：指自然或人為引發之地震、海嘯、火山、斷層活動、山崩、地滑、土石流、地層下	第四條　本法用詞，定義如下： 一、地質：指地球之組成物質、地球演化過程所發生之自然作用與自然作用所造成之地形、地貌、現象及環境。 二、地質災害：指自然或人為引發之地震、海嘯、火山、斷層活動、山崩、地滑、土石流、地層下	**行政院提案：** 一、第一款及第二款界定地質及地質災害之範圍。 二、第三款至第五款分別規範基本地質調查、資源地質調查及地質災害調查之全國地質調查定義。第三款所定基本地質調查中「廣域性地質資料」之「廣域性」（regional），係為與第六款土地開發行為之基地地質調查作區隔

土石流、地層下陷、海岸變遷或其他地質作用所造成之災害。 三、基本地質調查：指為建立廣域性地質資料及地質圖而辦理之地質調查。 四、資源地質調查：指與能源、礦產、土石材料、地表水、地下水及其他與資源有關之地質調查。 五、地質災害調查：指為建立地質災害之基本資料、辦理地質災害潛勢評估及地質災害防範所進行之地質調查。 六、基地地質調查：指為特定目的所涉及之區域而進行之地質調查。 七、土地開發行為：指資源開發、土地開發利用、工程建設、廢棄物處置、天然災害整治或法令規定有關土地開發之規劃、設計及施工。 八、地質資料管理：指地質調查所獲之各種型式紀錄、文字、圖件、照片、鑽探岩心及標本資料之	陷、海岸變遷或其他地質作用所造成之災害。 三、基本地質調查：指為建立廣域性地質資料及地質圖而辦理之地質調查。 四、資源地質調查：指與能源、礦產、土石材料、地表水、地下水及其他與資源有關之地質調查。 五、地質災害調查：指為建立地質災害之基本資料、辦理地質災害潛勢評估及地質災害防範所進行之地質調查。 六、基地地質調查：指為特定目的所涉及之區域而進行之地質調查。 七、土地開發行為：指資源開發、土地開發利用、工程建設、廢棄物處置、天然災害整治或法令規定有關土地開發之規劃、設計及施工。 八、地質資料管理：指地質調查所獲之各種型式紀錄、文字、圖件、照片、鑽探岩心及標本資料之蒐集、登錄、彙	陷、海岸變遷或其他地質作用所造成之災害。 三、基本地質調查：指為建立廣域性地質資料及地質圖而辦理之地質調查。 四、資源地質調查：指與能源、礦產、土石材料、地表水、地下水及其他與資源有關之地質調查。 五、地質災害調查：指為建立地質災害之基本資料、辦理地質災害潛勢評估及地質災害防範所進行之地質調查。 六、基地地質調查：指為特定目的所涉及之區域而進行之地質調查。 七、土地開發行為：指資源開發、土地開發利用、工程建設、廢棄物處置、天然災害整治或法令規定有關土地開發之規劃、設計及施工。 八、地質資料管理：指地質調查所獲之各種型式紀錄、文字、圖件、照片、鑽探岩心及標本資料之蒐集、登錄、彙	所定，意指大面積、非特定目的之地質調查。 三、第六款之基地地質調查係針對土地開發行為基地所涉及之區域而進行之個案性地質調查，於本法第七條著有明文。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、第一款及第二款界定地質及地質災害之範圍。 二、第三款至第五款分別規範基本地質調查、資源地質調查及地質災害調查之全國地質調查定義。第三款所定基本地質調查中「廣域性地質資料」之「廣域性」（regional），係為與第六款土地開發行為之基地地質調查作區隔所定，意指大面積、非特定目的之地質調查。 三、第六款之基地地質調查係針對土地開發行為基地所涉及之區域而進行之個案性地質調查，於本法第七條著有明文。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第三條。

蒐集、登錄、彙整、編目、儲存、查詢、出版及流通工作。	整、編目、儲存、查詢、出版及流通工作。	整、編目、儲存、查詢、出版及流通工作。	
(照行政院提案通過) 第二章　地質調查制度	第二章　地質調查制度	第二章　地質調查制度	**行政院提案：** 章名 **委員潘孟安等 17 人提案：** 章名 **審查會：** 照行政院提案通過。
（修正通過） 第四條　為建立全國地質資料，中央主管機關應辦理全國地質調查；其調查內容如下： 一、全國基本地質調查。 二、全國資源地質調查。 三、全國地質災害調查。 四、其他經中央主管機關認定之地質調查。 前項全國地質調查之調查內容，至少每五年應通盤檢討一次。	第五條　為建立全國地質資料，中央主管機關應辦理全國地質調查；其調查內容如下： 一、全國基本地質調查。 二、全國資源地質調查。 三、全國地質災害調查。 四、其他經中央主管機關認定之地質調查。	第五條　為建立全國地質資料，中央主管機關應辦理全國地質調查；其調查內容如下： 一、全國基本地質調查。 二、全國資源地質調查。 三、全國地質災害調查。 四、其他經中央主管機關認定之地質調查。	**行政院提案：** 為建立國土規劃、資源開發、地質災害預防及環境保育所需之地質資料，中央主管機關應主動辦理全國地質調查。全國地質調查之成果，亦為各種土地開發行為基地地質調查、審查之基本參考資料。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 為建立國土規劃、資源開發、地質災害預防及環境保育所需之地質資料，中央主管機關應主動辦理全國地質調查。全國地質調查之成果，亦為各種土地開發行為基地地質調查、審查之基本參考資料。 **審查會：** 一、全國性地質調查之內容將隨相關調查科技之發展及可用資料之累積而提升調查之精度，增列第二項明定定期檢討之規定，其餘照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第四條。

（修正通過） 第五條　中央主管機關應將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，公告為地質敏感區。 地質敏感區之劃定、變更及廢止辦法，由中央主管機關定之。 中央主管機關應設地質敏感區審議會，審查地質敏感區之劃定、變更及廢止。 前項審議會之組成，專家學者不得少於審議會總人數二分之一；審議會之組織及運作辦法，由中央主管機關定之。	第六條　中央主管機關應將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，公告為地質敏感區。 地質敏感區之劃定、變更及廢止辦法，由中央主管機關定之。	第六條　中央主管機關應將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，公告為地質敏感區。 中央主管機關應設置地質調查評估審議委員會，就地質調查、評估結果進行審議，並議決地質敏感區之劃定變更及廢止。 前項委員會之組成，專家學者不得少於委員會總人數三分之二；委員會之組織規程及運作辦法，由中央主管機關報請行政院核定之。	**行政院提案：** 一、第一項規定中央主管機關應依據全國地質調查成果，將具有特殊地質景觀（如地質景點等）、地質環境（指容易因自然作用或人為活動而遭致破壞之地下水補注區、重要地質露頭、特殊能源礦產等具有研究、教育、觀賞及資源生產價值之地區）或有發生地質災害之虞之地區（指屬於地質災害高潛勢或已有地質災害前兆地區，容易因自然作用或人為活動而引發地質災害之地區，例如活動斷層、山崩、土石流等地區），公告為地質敏感區，以避免不當之土地開發行為。 二、地質敏感區之劃定，影響土地開發及環境保育，應有嚴謹之劃定、變更及廢止程序，爰於第二項授權由中央主管機關訂定辦法，以為遵循。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、第一項規定中央主管機關應依據全國地質調查成果，將具有特殊地質景觀（如地質景點等）、地質環境（指容易因自然作用或人為活動而遭致破壞之地下水補注區、重要地質露頭、特

			殊能源礦產等具有研究、教育、觀賞及資源生產價值之地區）或有發生地質災害之虞之地區（指屬於地質災害高潛勢或已有地質災害前兆地區，容易因自然作用或人為活動而引發地質災害之地區，例如活動斷層、山崩、土石流等地區），公告為地質敏感區，以避免不當之土地開發行為。 二、地質敏感區之劃定，影響土地開發及環境保育，應有嚴謹之劃定、變更及廢止程序，爰於第二項規定中央主管機關應設「地質調查評估審議委員會」，其中專家學者代表人數並不得少於三分之二。至其組織規程及運作辦法，則授權由中央主管機關報請行政院核定之。 **審查會：** 一、地質敏感區之劃定、變更及廢止，影響土地開發、環境保育及災害防治，應有嚴謹之程序，增列第三項規定中央主管機關應設地質敏感區審議會。 二、審議會之組織及運作關係地質敏感區之劃定、變更及廢止是否周全、客觀與公正，增列第四項規定中

			央主管機關訂定辦法，明定專家學者代表人數不得少於二分之一，其餘照行政院提案通過。 三、條次依序遞改為第五條。
（新增條文） 第六條　各目的事業主管機關應將地質敏感區相關資料，納入土地利用計畫、土地開發審查、災害防治、環境保育及資源開發之參據。 各目的事業主管機關依其主管法令進行前項作業，致使地質敏感區內現有土地受管制時，其補償規定從其法令規定辦理。			**審查會：** 一、新增條文。 二、第一項目的在強化及貫徹地質敏感區相關資料能為各目的事業主管機關應用，將資料成果落實於國土資源開發、保育及防災等行政作為中，發揮地質敏感區相關資料之效益。 三、本法非土地管理法規，因此無針對土地受管制之補償規定。爰於第二項敘明各目的事業主管機關依其主管法令進行第一項作業，致使地質敏感區內現有土地受管制時，其補償從其法令規定辦理，以明確權責。有關法令之補償相關規定有：都市計畫法第四十九條之公共設施保留地土地徵收規定，都市計畫法第五十條之一之公共設施保留地減免稅規定，都市計畫法第五十條之二之公共設施保留地土地交換規定，都市計畫法第八十三條之一之公共設施保留地及公共開放空間之提供等容積移轉

			規定，自來水法第十二條之水質水量保護區補償規定，飲用水管理條例第五條之飲用水水源水質保護區補償規定，以及文化資產保存法第八十二條之自然地景補償規定等。 四、另國土計畫法尚在立法中，未來完成立法並施行後，依該法其主管機關若將地質敏感區之全部或部分劃設為國土保育地區，適用其權利保障措施規定。
（新增條文） 第七條　各公共建設目的事業主管機關對其主管重大公共建設之規劃及選址，應知會主管機關。 前項重大公共建設之定義，由中央主管機關會同行政院公共工程委員會及經濟建設委員會定之。			**審查會：** 一、新增條文。 二、第一項為加強公共建設之地質安全，規定各重大公共工程建設之規劃及選址，應知會主管機關共同參與，從地質特性提出專業建議，以避免施工或營運期間發生地質災害。 三、第一項所稱之重大公共建設應以其規模及易受地質影響之程度界定，爰於第二項授權由中央主管機關會同公共工程委員會及經濟建設委員會定之。
（修正通過） 第八條　土地開發行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行基	第七條　土地開發行為基地有全部或一部位於依前條第一項公告之地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行	第七條　土地開發行為基地有全部或一部位於依前條第一項公告之地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行	**行政院提案：** 地質敏感區係經過嚴謹地質調查作業及分析程序所劃定，而為地質災害發生潛勢較高之區域，地質敏感區內土地開

地地質調查及地質安全評估。但緊急救災者不在此限。 　　前項以外地區土地之開發行為，應依相關法令規定辦理地質調查。	基地地質調查及地質安全評估。	基地地質調查及地質安全評估。	發行為較易受到地質災害威脅，土地開發行為可能誘發地質災害。因此地質敏感區內依法進行土地開發行為，應事先進行地質調查及地質安全評估，以確保其安全性，並避免將國人之生命及財產誤置於危險地域，爰於本條規定，土地開發行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行基地地質調查及地質安全評估。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 地質敏感區係經過嚴謹地質調查作業及分析程序所劃定，而為地質災害發生潛勢較高之區域，地質敏感區內土地開發行為較易受到地質災害威脅，土地開發行為可能誘發地質災害。因此地質敏感區內依法進行土地開發行為，應事先進行地質調查及地質安全評估，以確保其安全性，並避免將國人之生命及財產誤置於危險地域，爰於本條規定，土地開發行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行基地地質調查及地質安全評估。 **審查會：** 一、第一項首句刪除「依前條第一項公告之」等字，並於句末增列但書規定：「但緊

			急救災者不在此限。」，地質敏感區以外地區之土地開發行為，仍須依照原有土地管理法規之規範，辦理地質調查，爰增列於第二項規定，其餘照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第八條。
(照行政院提案通過) 第九條　依前條第一項規定進行基地地質調查及地質安全評估者，應視情況就下列方法擇一行之： 一、由現有資料檢核，並評估地質安全。 二、進行現地調查，並評估地質安全。 前項基地地質調查與地質安全評估方法之認定、項目、內容及作業應遵行事項之準則，由中央主管機關會商相關主管機關定之。	第八條　依前條規定進行基地地質調查及地質安全評估者，應視情況就下列方法擇一行之： 一、由現有資料檢核，並評估地質安全。 二、進行現地調查，並評估地質安全。 前項基地地質調查與地質安全評估方法之認定、項目、內容及作業應遵行事項之準則，由中央主管機關會商相關主管機關定之。	第八條　依前條規定進行基地地質調查及地質安全評估者，應視情況就下列方法擇一行之： 一、由現有資料檢核，並評估地質安全。 二、進行現地調查，並評估地質安全。 前項基地地質調查與地質安全評估方法之認定、項目、內容及作業應遵行事項之準則，由中央主管機關會商相關主管機關定之。	**行政院提案：** 一、為確保土地開發安全，第七條規定地質敏感區內土地開發行為應進行基地地質調查及地質安全評估，然為避免土地開發行為者之成本負擔及兼顧流程簡化，爰於第一項規定不同基地地質調查及地質安全評估方法，以因應各種土地開發行為所需地質資料之內容及精度要求： (一)第一款方法為檢核現有地質資料，適用於小規模且不直接影響人類居住安全基地，或為區域性土地規劃基地；但現有資料如於當初調查後地形地貌已有改變者，須重新辦理調查。 (二)第二款方法適用於一定規模以上之土地開發，且涉及開發整地改變地形地貌基地

			，或基地明顯存在高地質風險因素，須明確界定其位置者。 二、為適切完整規範應實施基地地質調查與地質安全評估方法之認定、項目、內容及作業應遵行之事項，爰於第二項授權由中央主管機關會商相關主管機關訂定法規命令。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、為確保土地開發安全，第七條規定地質敏感區內土地開發行為應進行基地地質調查及地質安全評估，然為避免土地開發行為者之成本負擔及兼顧流程簡化，爰於第一項規定不同基地地質調查及地質安全評估方法，以因應各種土地開發行為所需地質資料之內容及精度要求： (一)第一款方法為檢核現有地質資料，適用於小規模且不直接影響人類居住安全基地，或為區域性土地規劃基地；但現有資料如於當初調查後地形地貌已有改變者，須重新辦理調查。 (二)第二款方法適用

			於一定規模以上之土地開發，且涉及開發整地改變地形地貌基地，或基地明顯存在高地質風險因素，須明確界定其位置者。 二、為適切完整規範應實施基地地質調查與地質安全評估方法之認定、項目、內容及作業應遵行之事項，爰於第二項授權由中央主管機關會商相關主管機關訂定法規命令。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第九條。
（修正通過） 第十條　依第八條第一項規定進行之基地地質調查及地質安全評估，應由依法登記執業之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師、<u>採礦工程技師、水利工程技師、水土保持技師</u>或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理並簽證。 前項基地地質調查及地質安全評估，由目的事業主管機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機	第九條　依第七條規定進行之基地地質調查及地質安全評估，應由依法登記執業之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理並簽證。 前項基地地質調查及地質安全評估，由目的事業主管機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。	第九條　依第七條規定進行之基地地質調查及地質安全評估，應由依法登記執業之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理並簽證。 前項基地地質調查及地質安全評估，由目的事業主管機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。	**行政院提案：** 一、為確保地質調查品質，第一項規定依第七條規定進行之基地地質調查及安全評估，應由依法登記執業且受有地質專業訓練之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理，其調查評估結果並應經各該技師簽證，以對該調查評估結果負責，俾落實地質敏感區土地利用之基地地質安全工作，並確保自然環境及生命財產安全。 二、第二項規定目的事

關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。			業主管機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、為確保地質調查品質，第一項規定依第七條規定進行之基地地質調查及安全評估，應由依法登記執業且受有地質專業訓練之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理，其調查評估結果並應經各該技師簽證，以對該調查評估結果負責，俾落實地質敏感區土地利用之基地地質安全工作，並確保自然環境及生命財產安全。 二、第二項規定目的事業主管機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。 **審查會：** 一、於「土木工程技師」字後增列「採礦工程技師、水利工程技師、水土保持技師」等字，其餘照行政院提案通過。另本法施行後，中央主管機關得辦理基地地質調查

			及地質安全評估技術規範培訓課程，以加強相關技師之技術能力及地方主管機關承辦人員執行本法之能力。 二、條次依序遞改為第十條。
(照行政院提案通過) 第十一條　依第八條第一項規定應進行基地地質調查及地質安全評估者，應於相關法令規定須送審之書圖文件中，納入調查及評估結果。 審查機關應邀請地質專家學者或前條第一項規定之執業技師參與審查，或委託專業團體辦理審查。但具有自行審查能力者，不在此限。	第十條　依第七條規定應進行基地地質調查及地質安全評估者，應於相關法令規定須送審之書圖文件中，納入調查及評估結果。 審查機關應邀請地質專家學者或前條第一項規定之執業技師參與審查，或委託專業團體辦理審查。但具有自行審查能力者，不在此限。	第十條　依第七條規定應進行基地地質調查及地質安全評估者，其調查及評估結果應納入下列規定之相關書圖文件中併同送審： 一、區域計畫法第十五條之一第一項第二款。 二、環境影響評估法第六條第二項第六款、第七款、第十一條第二項第六款及第七款。 三、礦業法第十五條。 四、溫泉法第五條第一項。 五、水土保持法第十二條、第十八條及第十九條。 六、土石採取法第十條第一項。 七、水利法第二十九條第一項。 八、其他依主管機關會商目的事業主管機關公告之事項。 有關建造執照、雜項執照及拆除執照之申請，依照	**行政院提案：** 一、第一項規定依第七條規定進行基地地質調查及地質安全評估者，應將調查評估結果納入相關法令規定土地開發審查之書圖文件，並送請各審查機關一併審查，於現行土地開發審查流程外，不另設獨立審查機制，以免延長土地開發期程。 二、基地地質調查及地質安全評估為專業性之工作，其結果應由具地質專業能力及經驗之專家學者審查，始能客觀、正確，爰於第二項規定，審查機關如具此項審查能力者，得自行審查；如不具地質專業審查能力，審查機關應邀請地質專家學者或相關技師參與審查，或委託專業團體辦理審查。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、第一項規定依第七條規定進行基地地質調查及地質安全評估者，應將調查評估結

		建築法及其相關規定辦理。必要時，應併同前項規定辦理。 審查機關應邀請地質專家學者或前條第一項規定之執業技師參與審查，或委託專業團體辦理審查。但具有自行審查能力者，不在此限。	果納入相關法令規定土地開發審查之書圖文件，並送請各審查機關一併審查，明列區域計畫法第十五條之一第一項第二款，環境影響評估法第六條第二項第六款、第七款、第十一條第二項第六款及第七款，礦業法第十五條，溫泉法第五條第一項，水土保持法第十二條、第十八條及第十九條，土石採取法第十條第一項，水利法第二十九條第一項，以求明確，俾令主管官員與人民均能遵照辦理，並杜爭議。 二、唯恐相關法規修正，而第二項未及完成三讀程序以配合修正，特增列第八款，俾令主管機關得會商目的事業主管機關公告新增事項，以免疏漏。 三、有關建造執照與雜項執照涉及之法規除建築法外，尚有建築技術管理規則、實施都市計畫以外地區建築物管理辦法、農業用地興建農舍辦法等規定，情狀較為複雜，難能逐一列出相關條文，故另列一項規定之。 四、基地地質調查及地質安全評估為專業性之工作，其結果應由

			具地質專業能力及經驗之專家學者審查，始能客觀、正確，爰於第二項規定，審查機關如具此項審查能力者，得自行審查；如不具地質專業審查能力，審查機關應邀請地質專家學者或相關技師參與審查，或委託專業團體辦理審查。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。並於說明欄增列：「三、本項所指須送審之書圖文件之相關法令規定有：區域計畫法第十五條之一第一項第二款，環境影響評估法第六條第二項第六款、第七款、第十一條第二項第六款及第七款，礦業法第十五條，溫泉法第五條第一項，水土保持法第十二條、第十八條及第十九條，土石採取法第十條第一項，水利法第二十九條第一項，以及其他依主管機關會商目的事業主管機關公告之事項；另有關建造執照及雜項執照之申請，依照建築法及其相關規定辦理，必要時得併同前述相關法令規定辦理。」。 二、條次依序遞改為第十一條。
(照行政院提案通過) 第十二條　主管機關	第十一條　主管機關為監測及研究地質	第十一條　主管機關為監測及研究地質	**行政院提案：** 為長期監測及研究各種

為監測及研究地質災害之發生，得設置地質觀測設施。	災害之發生，得設置地質觀測設施。	災害之發生，得設置地質觀測設施。	有害地質作用之活動狀況，主管機關得設置各種地質監測設施。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 為長期監測及研究各種有害地質作用之活動狀況，主管機關得設置各種地質監測設施。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第十二條。
(照行政院提案通過) 第十三條　依第八條第一項規定應實施基地地質調查及地質安全評估者，該土地之開發人、經營人、使用人或所有人，於施工或使用階段，應防範地質災害之發生。	第十二條　依第七條規定應實施基地地質調查及地質安全評估者，該土地之開發人、經營人、使用人或所有人，於施工或使用階段，應防範地質災害之發生。	第十二條　依第七條規定應實施基地地質調查及地質安全評估者，該土地之開發人、經營人、使用人或所有人，於施工或使用階段，應防範地質災害之發生。	**行政院提案：** 一、第七條規定之地質敏感區，除於土地開發前，應進行基地地質調查及地質安全評估外，為確保土地開發之安全，爰規定土地之開發人、經營人、使用人或所有人於施工或營運使用階段，亦應負責防範地質災害發生。本條所稱開發人、經營人或使用人，指對土地之開發、經營或使用行為有負防範地質災害發生之責任者，其應負擔之責任無順位之關係。另無法找到前述行為人之情形下，所有人亦應防範地質災害發生之責，以避免災害發生。 二、依本條規定未防範地質災害之發生而造成人民生命財產損失者，民法、刑法及其他法律已有相關處罰

			之規定，本法不另予規範。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、第七條規定之地質敏感區，除於土地開發前，應進行基地地質調查及地質安全評估外，為確保土地開發之安全，爰規定土地之開發人、經營人、使用人或所有人於施工或營運使用階段，亦應負責防範地質災害發生。本條所稱開發人、經營人或使用人，指對土地之開發、經營或使用行為有負防範地質災害發生之責任者，其應負擔之責任無順位之關係。另無法找到前述行為人之情形下，所有人亦應防範地質災害發生之責，以避免災害發生。 二、依本條規定未防範地質災害之發生而造成人民生命財產損失者，民法、刑法及其他法律已有相關處罰之規定，本法不另予規範。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第十三條。
(照行政院提案通過) 第十四條　主管機關或目的事業主管機關得委託專業技師	第十三條　主管機關或目的事業主管機關得委託專業技師或相關機關（構）	第十三條　主管機關或目的事業主管機關得委託專業技師或相關機關（構）	**行政院提案：** 一、災害發生必然涉及不同類型之人為構造物或設施之損害，除

或相關機關（構）為地質災害之調查及鑑定。 前項受委託者之資格、條件及實施調查、鑑定之辦法，由中央主管機關定之。	為地質災害之調查及鑑定。 前項受委託者之資格、條件及實施調查、鑑定之辦法，由中央主管機關定之。	為地質災害之調查及鑑定。 前項受委託者之資格、條件及實施調查、鑑定之辦法，由中央主管機關定之。	本法所規範得執行地質業務之技師外，尚涉及其他領域之相關技師及專業機關（構），故地質災害之調查及鑑定之委託對象，不以第九條第一項所規範之技師為限，爰於第一項規定地質災害發生後，各級主管機關或目的事業主管機關為瞭解災害原因及責任，得委託專業技師或相關機關（構）進行災害調查及鑑定。 二、為確保調查及鑑定之正確性及公正性，第二項爰授權中央主管機關對於受委託者之資格、條件及實施調查、鑑定之辦法予以適當規範。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、災害發生必然涉及不同類型之人為構造物或設施之損害，除本法所規範得執行地質業務之技師外，尚涉及其他領域之相關技師及專業機關（構），故地質災害之調查及鑑定之委託對象，不以第九條第一項所規範之技師為限，爰於第一項規定地質災害發生後，各級主管機關或目的事業主管機關為瞭解災害原因及責任，得委託專業技師或相關機關（

			構）進行災害調查及鑑定。 二、為確保調查及鑑定之正確性及公正性，第二項爰授權中央主管機關對於受委託者之資格、條件及實施調查、鑑定之辦法予以適當規範。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第十四條。
（修正通過） 第十五條　主管機關得派查勘人員進入公、私有土地內，實施必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定。 主管機關因發生地質災害或可能發生地質災害，且有危害公共安全之虞時，得派查勘人員進入公、私有土地進行地質調查或災害鑑定，土地所有人、使用人及管理人不得拒絕、規避或妨礙。但進入國防設施用地，應經該國防設施用地主管機關同意。 查勘人員為前二項行為時，應出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。 主管機關為第	第十四條　主管機關得派查勘人員進入公、私有土地內，實施必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定，其所有人、使用人及管理人不得規避、妨礙或拒絕。 查勘人員為前項行為時，應出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。 主管機關為第一項行為，如必須損害土地或地上物者，應事先以書面通知土地所有人、使用人或管理人；其因而遭受之財物損失，應予適當補償。	第十四條　主管機關得派查勘人員進入公、私有土地內，實施必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定。 查勘人員為前項行為時，應出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。 主管機關為第一項行為，應事先以書面通知土地所有人、使用人或管理人，經其同意始得為之，如必須損害土地或地上物者，亦應先經同意並合理補償其因而遭受之財物損失，必要時應依法徵收。	**行政院提案：** 一、地質狀況關係土地利用之公共安全，爰於第一項規定主管機關派員進入公、私有土地內，進行必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定時，其所有人、使用人及管理人不得規避、妨礙或拒絕。 二、參照行政罰法第三十三條，於第二項規定查勘人員應出示之證明文件或顯示相關標誌，以明其身分。 三、第三項規定主管機關為第一項行為，例如進行地質鑽探、漕溝開挖或架設其他觀測設施進行監測等之行為，而有損害土地及地上物之情形，應事先以書面通知土地所有人、使用人或管理人，並適當補償所造成之損失。 **委員潘孟安等 17 人提案**

一項及第二項行為，如必須損害土地或地上物者，應事先以書面通知土地所有人、使用人或管理人；其因而遭受之財物損失，應予適當補償。			： 一、地質狀況關係土地利用之公共安全，爰於第一項規定主管機關派員進入公、私有土地內，進行必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定。 二、參照行政罰法第三十三條，於第二項規定查勘人員應出示之證明文件或顯示相關標誌，以明其身分。 三、第三項規定主管機關為第一項行為，例如進行地質鑽探、漕溝開挖或架設其他觀測設施進行監測等之行為，而有損害土地及地上物之情形，應事先以書面通知土地所有人、使用人或管理人，並適當補償所造成之損失。依大法官會議釋字第 400 號解釋意旨，若對人民土地地上物之損害可能肇致其失去財產上利用價值時，應依法徵收。 **審查會：** 一、增列第二項規定地質災害有危害公共安全之虞時，主管機關得派查勘人員進入公、私有土地進行地質調查或災害鑑定，並且有強制性質，土地所有人、使用人及管理人不得拒絕、規避

			或妨礙。但進入國防設施用地，仍應經該國防設施用地主管機關同意，其餘照行政院提案修正通過。 二、條次依序遞改為第十五條。
（新增條文） 第十六條　中央主管機關及各中央目的事業主管機關針對地質敏感區，依相關法令規定之防治措施，得按年編列計畫及預算辦理之。			**審查會：** 一、新增條文。 二、中央政府得編列計畫及預算，辦理地質敏感區內之防治措施，以防範地質災害之發生。
(照行政院提案通過) 第三章　地質資料管理及地質研究	第三章　地質資料管理及地質研究	第三章　地質資料管理及地質研究	**行政院提案：** 章名 **委員潘孟安等 17 人提案：** 章名 **審查會：** 照行政院提案通過。
（修正通過） 第十七條　政府機關、公營事業機構或接受政府補助或獎勵之機構、團體、學校或個人進行地質調查，應於作業完成後，將與地質調查有關之地質資料提供中央主管機關，並於一定期限內妥善保存調查過程所產生之原始地質資料；中央主管機關得通知提供原始地質資料。 目的事業主管	第十五條　政府機關、公營事業機構或接受政府補助或獎勵之機構、團體、學校或個人進行地質調查，應於作業完成後，將與地質調查有關之地質資料提供中央主管機關，並於一定期限內妥善保存調查過程所產生之原始地質資料；中央主管機關得通知提供原始地質資料。 目的事業主管機關應於土地開發	第十五條　政府機關、公營事業機構或接受政府補助或獎勵之機構、團體、學校或個人進行地質調查，應於作業完成後，將與地質調查有關之地質資料提供中央主管機關，並於一定期限內妥善保存調查過程所產生之原始地質資料；中央主管機關得通知提供原始地質資料。 目的事業主管機關應於土地開發	**行政院提案：** 一、地質資料屬於公共財，為國土規劃決策及土地開發利用之重要參考資料，政府應有適當之資料蒐集與管理機制，爰於第一項規定政府機關、公營事業或接受政府補助或獎勵之機構、團體、學校或個人進行調查，應於作業完成後，將與地質調查有關之地質資料，提供中央主管機關，並於一定期限內保存調查過程所產生之原始資

機關應於土地開發計畫審查通過或建造執照核發後，將與土地開發行為有關之地質資料，定期彙報中央主管機關；地質資料之所有人並應於一定期限內，妥善保存原始地質資料。中央主管機關得通知資料所有人提供原始地質資料，並予適當補償。 前二項地質資料，如有特殊原因，並經中央主管機關同意者，得不提供。 中央主管機關應彙整及管理第一項及第二項地質資料，建立資料庫，並定期主動公開或依人民申請提供之。 前四項有關地質資料之範圍、保存期限、管理、補償及資料庫運用之辦法，由中央主管機關定之。	計畫審查通過或建造執照核發後，將與土地開發行為有關之地質資料，定期彙報中央主管機關；地質資料之所有人並應於一定期限內，妥善保存原始地質資料。中央主管機關得通知資料所有人提供原始地質資料，並予適當補償。 前二項地質資料，如有特殊原因，並經中央主管機關同意者，得不提供。 中央主管機關應彙整及管理第一項及第二項地質資料，並定期主動公開或依人民申請提供之。 前四項有關地質資料之範圍、保存期限、管理及補償之辦法，由中央主管機關定之。	計畫審查通過或建造執照核發後，將與土地開發行為有關之地質資料，定期彙報中央主管機關；地質資料之所有人並應於一定期限內，妥善保存原始地質資料。中央主管機關得通知資料所有人提供原始地質資料，並予適當補償。 前二項地質資料，如有特殊原因，並經中央主管機關同意者，得不提供。 中央主管機關應彙整及管理第一項及第二項地質資料，並定期主動公開或依人民申請提供之。 前四項有關地質資料之範圍、保存期限、管理及補償之辦法，由中央主管機關定之。	料；中央主管機關得通知提供原始地質資料。 二、目的事業主管機關審查土地開發行為申請案而歸檔管理之地質資料，為檔案法第二條第四款所定機關檔案，爰於第二項規定目的事業主管機關應於開發計畫審查通過或建造執照核發後，將與土地開發行為有關之地質資料，定期彙報中央主管機關。地質資料所有人應於一定期限內妥善保存調查過程所產生之原始地質資料。如有必要，中央主管機關得通知資料所有人提供原始地質資料，並設適當補償機制。 三、第三項規定第一項及第二項地質資料，如有特殊原因，並經中央主管機關同意者，得不提供。 四、地質資料公開將有效減少公共安全潛伏危機，爰於第四項規定中央主管機關所彙整之地質資料，應建置成資料庫，不以該資料之原始面貌呈現，並應定期主動公開或依人民申請提供之。地質資料除非依據檔案法第十八條各款規定得拒絕提供之檔案者外，政府應主動公開。

			五、第五項規定地質資料之範圍、保存期限、管理及補償之辦法，授權中央主管機關另定之。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、地質資料屬於公共財，為國土規劃決策及土地開發利用之重要參考資料，政府應有適當之資料蒐集與管理機制，爰於第一項規定政府機關、公營事業或接受政府補助或獎勵之機構、團體、學校或個人進行調查，應於作業完成後，將與地質調查有關之地質資料，提供中央主管機關，並於一定期限內保存調查過程所產生之原始資料；中央主管機關得通知提供原始地質資料。 二、目的事業主管機關審查土地開發行為申請案而歸檔管理之地質資料，為檔案法第二條第四款所定機關檔案，爰於第二項規定目的事業主管機關應於開發計畫審查通過或建造執照核發後，將與土地開發行為有關之地質資料，定期彙報中央主管機關。地質資料所有人應於一定期限內妥善保存調查過程所產生之原始地質資料。如有

			必要，中央主管機關得通知資料所有人提供原始地質資料，並設適當補償機制。 三、第三項規定第一項及第二項地質資料，如有特殊原因，並經中央主管機關同意者，得不提供。 四、地質資料公開將有效減少公共安全潛伏危機，爰於第四項規定中央主管機關所彙整之地質資料，應建置成資料庫，不以該資料之原始面貌呈現，並應定期主動公開或依人民申請提供之。地質資料除非依據檔案法第十八條各款規定得拒絕提供之檔案者外，政府應主動公開。 五、第五項規定地質資料之範圍、保存期限、管理及補償之辦法，授權中央主管機關另定之。 **審查會：** 一、地質資料公開將有效減少公共安全潛伏危機，爰於第四項規定中央主管機關所彙整之地質資料，應建置成資料庫，不以該資料之原始面貌呈現，並應定期主動公開或依人民申請提供之。地質資料除非依據檔案法第十八條各款規定得拒絕提供之檔案者外，政府應主動

			公開。 二、第五項規定地質資料之範圍、保存期限、管理、補償及資料庫運用之辦法，授權中央主管機關另定之。其餘照行政院提案修正通過。 三、條次依序遞改為第十七條。
(照行政院提案通過) 第十八條　中央主管機關應進行地質及其相關之研究。 直轄市或縣（市）主管機關得進行地質及其相關之研究。 主管機關得委託機關（構）、團體、學校、個人為前二項之研究。	第十六條　中央主管機關應進行地質及其相關之研究。 直轄市或縣（市）主管機關得進行地質及其相關之研究。 主管機關得委託機關（構）、團體、學校、個人為前二項之研究。	第十六條　中央主管機關應進行地質及其相關之研究。 直轄市或縣（市）主管機關得進行地質及其相關之研究。 主管機關得委託機關（構）、團體、學校、個人為前二項之研究。	**行政院提案：** 一、地質研究為地質調查技術及應用發展之基礎，爰於第一項規定中央主管機關有責任長期推動地質研究，厚植地質調查之能力。 二、第二項規定直轄市或縣（市）主管機關基於地方之特殊需要，亦得從事地質研究。 三、基礎地質研究需要大量地質專業人力參與，各級主管機關之專業人員均負有地質行政業務，限於時間及人力，恐難以長期投入研究，爰於第三項規定主管機關得委託機關（構）、團體、學校及個人辦理。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 一、地質研究為地質調查技術及應用發展之基礎，爰於第一項規定中央主管機關有責任長期推動地質研究，厚植地質調查之能力。

			二、第二項規定直轄市或縣（市）主管機關基於地方之特殊需要，亦得從事地質研究。 三、基礎地質研究需要大量地質專業人力參與，各級主管機關之專業人員均負有地質行政業務，限於時間及人力，恐難以長期投入研究，爰於第三項規定主管機關得委託機關（構）、團體、學校及個人辦理。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第十八條。
(照行政院提案通過) 第十九條　主管機關為推廣地質教育、提升全民對地質環境之認識，得獎勵機關（構）、團體、學校及個人為地質推廣教育之活動。	第十七條　主管機關為推廣地質教育、提升全民對地質環境之認識，得獎勵機關（構）、團體、學校及個人為地質推廣教育之活動。	第十七條　主管機關為推廣地質教育、提升全民對地質環境之認識，得獎勵機關（構）、團體、學校及個人為地質推廣教育之活動。	**行政院提案：** 主管機關為落實地質災害防範，得獎勵辦理地質推廣教育之活動，以提升全民對地質環境及地質災害預防之認識。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 主管機關為落實地質災害防範，得獎勵辦理地質推廣教育之活動，以提升全民對地質環境及地質災害預防之認識。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第十九條。
(照行政院提案通過) 第四章　罰　則	第四章　罰　則	第四章　罰　則	**行政院提案：** 章名 **委員潘孟安等 17 人提案**

			： 章名 **審查會：** 照行政院提案通過。
（修正通過） 第二十條　規避、妨礙或拒絕主管機關依第十五條第二項規定所為之地質調查或地質災害鑑定者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。	第十八條　規避、妨礙或拒絕主管機關依第十四條第一項規定所為之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。		**行政院提案：** 對拒絕主管機關依第十四條第一項規定派遣人員進入其土地內實施必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定者處以罰鍰，並得按次處罰。 **審查會：** 一、對拒絕主管機關依第十五條第二項規定派遣人員進入其土地內實施必要之地質調查或地質災害鑑定者處以罰鍰，以貫徹調查和鑑定工作，維護公共安全。 二、條次依序遞改為第二十條。
(照行政院提案通過) 第二十一條　違反第十七條第一項或第二項規定，經中央主管機關通知限期提供地質資料，屆期仍未提供者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第十九條　違反第十五條第一項或第二項規定，經中央主管機關通知限期提供地質資料，屆期仍未提供者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	第十八條　違反第十五條第一項或第二項規定，經中央主管機關通知限期提供地質資料，屆期仍未提供者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。	**行政院提案：** 經中央主管機關依第十五條第一項或第二項規定通知限期提供地質資料（包括原始地質資料），屆期仍未提供者，為有效執行本法，處以罰鍰，並得按次處罰。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 經中央主管機關依第十五條第一項或第二項規定通知限期提供地質資料（包括原始地質資料），屆期仍未提供者，為有效執行本法，處以罰鍰。

			審查會： 一、照行政院提案通過，並於說明欄增列：「中央主管機關得另訂按次處罰之作業要點，以為主管機關行使裁量權之裁量基準。」。 二、條次依序遞改為第二十一條。
(照行政院提案通過) 第五章　附　則	第五章　附　則	第五章　附　則	**行政院提案：** 章名 **委員潘孟安等 17 人提案：** 章名 **審查會：** 照行政院提案通過。
(照行政院提案通過) 第二十二條　本法施行日期，由行政院定之。	第二十條　本法施行日期，由行政院定之。	第十九條　本法施行日期，由行政院定之。	**行政院提案：** 本法之施行應有相當之準備期間，爰由行政院另定本法施行日期。 **委員潘孟安等 17 人提案：** 施行日期之授權。 **審查會：** 一、照行政院提案通過。 二、條次依序遞改為第二十二條。

主席：審查報告已宣讀完畢，請鍾召集委員紹和補充說明。（不在場）鍾召集委員不在場。

本案經審查會決議：「不須交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論，宣讀本案名稱、第一章章名及第一條。

地質法草案（二讀）

法案名稱：地質法

第一章　總　則

第　一　條　　為健全地質調查制度，有效管理國土地質資料，建立國土環境變遷及土地資源管理之基本地質資訊，特制定本法。

主席：本案名稱、第一章章名及第一條均照審查條文通過。

宣讀第二條。

第　二　條　　本法所稱主管機關：在中央為經濟部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

主席：第二條照審查條文通過。

宣讀第三條。

第　三　條　　本法用詞，定義如下：

一、地質：指地球之組成物質、地球演化過程所發生之自然作用與自然作用所造成之地形、地貌、現象及環境。

二、地質災害：指自然或人為引發之地震、海嘯、火山、斷層活動、山崩、地滑、土石流、地層下陷、海岸變遷或其他地質作用所造成之災害。

三、基本地質調查：指為建立廣域性地質資料及地質圖而辦理之地質調查。

四、資源地質調查：指與能源、礦產、土石材料、地表水、地下水及其他與資源有關之地質調查。

五、地質災害調查：指為建立地質災害之基本資料、辦理地質災害潛勢評估及地質災害防範所進行之地質調查。

六、基地地質調查：指為特定目的所涉及之區域而進行之地質調查。

七、土地開發行為：指資源開發、土地開發利用、工程建設、廢棄物處置、天然災害整治或法令規定有關土地開發之規劃、設計及施工。

八、地質資料管理：指地質調查所獲之各種型式紀錄、文字、圖件、照片、鑽探岩心及標本資料之蒐集、登錄、彙整、編目、儲存、查詢、出版及流通工作。

主席：第三條照審查條文通過。

宣讀第二章章名及第四條。

第二章　地質調查制度

第　四　條　　為建立全國地質資料，中央主管機關應辦理全國地質調查；其調查內容如下：

一、全國基本地質調查。

二、全國資源地質調查。

三、全國地質災害調查。

四、其他經中央主管機關認定之地質調查。

前項全國地質調查之調查內容，至少每五年應通盤檢討一次。

主席：第二章章名及第四條均照審查條文通過。

宣讀第五條。

第　五　條　　中央主管機關應將具有特殊地質景觀、地質環境或有發生地質災害之虞之地區，公告為地質敏感區。

地質敏感區之劃定、變更及廢止辦法，由中央主管機關定之。

中央主管機關應設地質敏感區審議會，審查地質敏感區之劃定、變更及廢止。

前項審議會之組成，專家學者不得少於審議會總人數二分之一；審議會之組織及運作辦法，由中央主管機關定之。

主席：第五條審查條文通過。

宣讀第六條。

第　六　條　　各目的事業主管機關應將地質敏感區相關資料，納入土地利用計畫、土地開發審查、災害防治、環境保育及資源開發之參據。

各目的事業主管機關依其主管法令進行前項作業，致使地質敏感區內現有土地受管制時，其補償規定從其法令規定辦理。

主席：第六條照審查條文通過。

宣讀第七條。

第　七　條　　各公共建設目的事業主管機關對其主管重大公共建設之規劃及選址，應知會主管機關。

前項重大公共建設之定義，由中央主管機關會同行政院公共工程委員會及經濟建設委員會定之。

主席：第七條照審查條文通過。

宣讀第八條。

第　八　條　　土地開發行為基地有全部或一部位於地質敏感區內者，應於申請土地開發前，進行基地地質調查及地質安全評估。但緊急救災者不在此限。

前項以外地區土地之開發行為，應依相關法令規定辦理地質調查。

主席：第八條照審查條文通過。

宣讀第九條。

第　九　條　　依前條第一項規定進行基地地質調查及地質安全評估者，應視情況就下列方法擇一行之：

一、由現有資料檢核，並評估地質安全。

二、進行現地調查，並評估地質安全。

前項基地地質調查與地質安全評估方法之認定、項目、內容及作業應遵行事項之準則，由中央主管機關會商相關主管機關定之。

主席：第九條照審查條文通過。

宣讀第十條。

第　十　條　　依第八條第一項規定進行之基地地質調查及地質安全評估，應由依法登記執業之應用地質技師、大地工程技師、土木工程技師、採礦工程技師、水利工程技師、水土保持技師或依技師法規定得執行地質業務之技師辦理並簽證。

前項基地地質調查及地質安全評估，由目的事業主管機關、公營事業機構及公法人自行興辦者，得由該機關、機構或法人內依法取得相當類科技師證書者為之。

主席：第十條照審查條文通過。

宣讀第十一條。

第十一條　依第八條第一項規定應進行基地地質調查及地質安全評估者，應於相關法令規定須送審之書圖文件中，納入調查及評估結果。

審查機關應邀請地質專家學者或前條第一項規定之執業技師參與審查，或委託專業團體辦理審查。但具有自行審查能力者，不在此限。

主席：第十一條照審查條文通過。

宣讀第十二條。

第十二條　主管機關為監測及研究地質災害之發生，得設置地質觀測設施。

主席：第十二條照審查條文通過。

宣讀第十三條。

第十三條　依第八條第一項規定應實施基地地質調查及地質安全評估者，該土地之開發人、經營人、使用人或所有人，於施工或使用階段，應防範地質災害之發生。

主席：第十三條照審查條文通過。

宣讀第十四條。

第十四條　主管機關或目的事業主管機關得委託專業技師或相關機關（構）為地質災害之調查及鑑定。

前項受委託者之資格、條件及實施調查、鑑定之辦法，由中央主管機關定之。

主席：第十四條照審查條文通過。

宣讀第十五條。

第十五條　主管機關得派查勘人員進入公、私有土地內，實施必要之地質調查、地質觀測設施設置或地質災害鑑定。

主管機關因發生地質災害或可能發生地質災害，且有危害公共安全之虞時，得派查勘人員進入公、私有土地進行地質調查或災害鑑定，土地所有人、使用人及管理人不得拒絕、規避或妨礙。但進入國防設施用地，應經該國防設施用地主管機關同意。

查勘人員為前二項行為時，應出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。

主管機關為第一項及第二項行為，如必須損害土地或地上物者，應事先以書面通知土地所有人、使用人或管理人；其因而遭受之財物損失，應予適當補償。

主席：第十五條照審查條文通過。

宣讀第十六條。

第十六條　中央主管機關及各中央目的事業主管機關針對地質敏感區，依相關法令規定之防治

措施，得按年編列計畫及預算辦理之。

主席：第十六條照審查條文通過。

宣讀第三章章名及第十七條。

第三章　地質資料管理及地質研究

第十七條　政府機關、公營事業機構或接受政府補助或獎勵之機構、團體、學校或個人進行地質調查，應於作業完成後，將與地質調查有關之地質資料提供中央主管機關，並於一定期限內妥善保存調查過程所產生之原始地質資料；中央主管機關得通知提供原始地質資料。

目的事業主管機關應於土地開發計畫審查通過或建造執照核發後，將與土地開發行為有關之地質資料，定期彙報中央主管機關；地質資料之所有人並應於一定期限內，妥善保存原始地質資料。中央主管機關得通知資料所有人提供原始地質資料，並予適當補償。

前二項地質資料，如有特殊原因，並經中央主管機關同意者，得不提供。

中央主管機關應彙整及管理第一項及第二項地質資料，建立資料庫，並定期主動公開或依人民申請提供之。

前四項有關地質資料之範圍、保存期限、管理、補償及資料庫運用之辦法，由中央主管機關定之。

主席：第三章章名及第十七條均照審查條文通過。

宣讀第十八條。

第十八條　中央主管機關應進行地質及其相關之研究。

直轄市或縣（市）主管機關得進行地質及其相關之研究。

主管機關得委託機關（構）、團體、學校、個人為前二項之研究。

主席：第十八條照審查條文通過。

宣讀第十九條。

第十九條　主管機關為推廣地質教育、提升全民對地質環境之認識，得獎勵機關（構）、團體、學校及個人為地質推廣教育之活動。

主席：第十九條照審查條文通過。

宣讀第四章章名及第二十條。

第四章　罰　則

第二十條　規避、妨礙或拒絕主管機關依第十五條第二項規定所為之地質調查或地質災害鑑定者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。

主席：第四章章名及第二十條均照審查條文通過。

宣讀第二十一條。

第二十一條　違反第十七條第一項或第二項規定，經中央主管機關通知限期提供地質資料，屆期

仍未提供者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

主席：第二十一條照審查條文通過。

宣讀第五章章名及第二十二條。

第五章　附　則

第二十二條　　本法施行日期，由行政院定之。

主席：第五章章名及第二十二條均照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

地質法（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「地質法草案修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在處理審查會所列之附帶決議。

附帶決議：

(一)針對本法之制定，將涉及限制或影響人民相關權益，建請政府應儘速通盤研擬相關配套措施，且須配套制定或修正之法律，如土木工程法草案等，亦應儘速提出送立法院審議。

提案人：潘孟安　　蘇震清　　黃偉哲　　翁金珠　　陳啟昱

(二)地質法之主管機關目前為經濟部，但隨著 101 年行政院組織調整，地質法主管機關將改為環境資源部，屆時只要行政程序法第十一條管轄權與變更管轄權，逕由原主管機關或變更後之管轄機關公告或逕由行政院公告變更管轄權即可。

提案人：丁守中

連署人：吳清池　　翁金珠　　潘孟安　　徐中雄　　陳啟昱

蘇震清　　蕭景田

(三)鑑於地質災害事前防範重於事後重建，爰要求經濟部中央地質調查所應於三個月內就全國現有政府重大建設及公共設施，公布是否位於地質敏感區，並請相關單位儘速研提因應對策，並採取補強措施，使各項工程建設能達到避災或減災功效。

提案人：蕭景田　　丁守中

連署人：徐中雄　　吳清池　　蘇震清　　潘孟安　　陳啟昱

翁金珠

(四)經中央主管機關公告，位於地質敏感區之各級學校、公立醫療院所、公路、橋樑及電廠等具有維生需求之重要建築或設施，應於公告日起 3 年內，由各該主管機關編列預算，進行相關評估，並完成補強或其他必要措施。

提案人：徐中雄　　潘孟安

連署人：鍾紹和　　翁金珠　　田秋堇

（五）針對被劃定為地質敏感區，因而受限制管制者，依現行法令所享有之權利配套措施，行政院應於本法通過後半年內，通盤檢討，必要時，應予必要之調整、修正。

提案人：翁金珠　　潘孟安　　徐中雄　　鍾紹和　　田秋堇

主席：請問院會，對以上附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

報告院會，本案完成立法程序後，有委員登記發言，每位委員發言時間 2 分鐘。首先請翁委員金珠發言。

翁委員金珠：（9 時 32 分）主席、各位同仁。地質法草案於 1996 年已提出並進行推動，2004 年也三讀通過，但很可惜的，當時由國民黨書記長卓伯源領銜的 42 人又復議將本法拉下來，一直到發生國道三號走山事件，本院同仁才又開始進行立法過程。經過 5 次會議審查、協調，朝野取得共識，今天三讀通過，前後歷經 14 年，實屬不易，我們也向經濟委員會朝野委員及今天院會能在大家的共識下通過立法表達最大的敬意。

地質法非常重要，因為我國位處板塊碰撞地區，常常發生地震、山崩或土石流，像 921 大地震、88 風災、國道走山或近日的凡那比水災等等皆可看出。國人皆知以國道而言，就有 32 處順向坡，岩體的滑動有 248 處，同時臺灣島上還有很多活動地震斷層帶，若對地質不了解，土地開發不但會造成國民生命財產的損失，同時也會付出極大的社會代價。因此，如何跟大自然共處，知己知彼非常重要。今天地質法通過後，就能建立地質調查的完整制度及地質資料庫，特別是地質敏感區，藉此防止不當的土地開發以維護公共安全及人民生命財產權。今天還通過 5 項附帶決議，我們也請行政院儘速責成政務委員進行部會協調以落實執行。以上說明，謝謝各位。

主席：請潘委員孟安發言。現在截止發言登記。

潘委員孟安：（9 時 35 分）主席、各位同仁。今天是臺灣邁向永續經營的一個新的里程碑的開始，尤其攸關臺灣永續經營非常重要的地質法在立法院制定完成。地質法從 1996 年提出，在民國 93 年三讀通過又被復議推翻後，歷經十多年的延宕，後經本席在第 7 屆第 3 會期提出的地質法草案終於今年在經濟委員會初審通過，但二、三讀程序一直延滯，也使民眾歷經多次地質滑動，一直生活在恐慌中。所以，今天本席極為樂見地質法三讀完成，也希望未來行政部門能就有關地質敏感區的調查與公布制定相關配套措施，讓原土地的使用者或可能被善意誤導的第三者能獲得配套措施的輔助，無論是土地所有權人或未來的使用者皆能雙贏，也讓政府在管理上能再創三贏。本法之通過，除感謝朝野不分藍綠共同支持地質法之通過，讓臺灣在永續經營上邁向一個新的里程碑外，也希望能對位處地質敏感地區，將來權益可能受損的鄉親提供配套措施，完成整體立法工作。謝謝。

主席：請蔡委員煌瑯發言。

蔡委員煌瑯：（9 時 37 分）主席、各位同仁。今天通過地質法之後，我們希望未來臺灣的土地調查務必非常謹慎、小心，希望未來全面性的地質調查能夠做到「水土保持、國土保安」的全面落實。本席比較擔心的是，地質法會不會變成惡法？地質法通過後，有很多在山坡或山林開發、比

較弱勢的農民，會不會因為地質法之通過，未來在他們土地的使用上或在他們的住居的開發、使用上會不會受到更大的限制？例如南投有很多人在做山，很多人在山林內開墾，他們在山裡面耕作往往已達百年以上，有的甚至是第四、五代子孫，地質法通過後，如果未來他們的土地被判定為地質敏感地帶，我不知道政府是否做好配套措施？我希望政府要照顧這些在山區內耕種的弱勢人民，未來若要限制開發或強制遷移，應該要有優勢的行政資源提供配套補償，即使政府釋出安全的土地跟他們以地易地也是應該的。我們希望地質法通過後，除了能讓國土保安做得更好，未來的水土保持能更安全之外，同時也要顧及在山區生活的弱勢民眾，政府一定要提出配套措施讓他們能夠安居樂業，也要照顧到他們的權益，這是我們對地質法通過後的期待。

主席：請林委員滄敏發言。

林委員滄敏：（9 時 40 分）主席、各位委員。今天很欣喜的看到地質法通過了，國民黨團最近也有特別跟民進黨團進行溝通，有關地質法的制定應該要不分彼此，沒有政治因素的考量，因為台灣地處斷層帶，所以有很多地質敏感區會由於地震、颱風而產生土石流，我們認為事前預防比事後補救好，所以要著重地質敏感區的調查與研究，全面進行 e 化，而且要有效管理土地，土地才不致於被濫墾、濫用，最重要的是不要造成國家的損失，使人民的生命、財產不保，要讓大家免於恐懼。雖然地質法整個審議過程歷時十幾年，可是過去所提出的配套還是不太完整。過去，有很多山坡地被濫墾、濫伐，過度的開發造成人民的損失，所以現在特別在五章二十二條當中規定公共公、私有土地要如何實施地質調查，讓土地所有人的權益不致受損，這是我們最重要的宗旨，而且可確保大家對土地的利用能夠認知到未來要如何遵守法律、尊重生命，這是我們最大的期許，謝謝。

主席：現在進行討論事項第十一案。

十一、本院教育及文化委員會報告審查教育部函送「財團法人大學入學考試中心基金會、財團法人社教文化基金會、財團法人中華幼兒教育發展基金會、財團法人私立學校興學基金會、財團法人臺灣學產基金會、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會、財團法人臺灣省童軍文教基金會、財團法人高等教育國際合作基金會、財團法人高等教育評鑑中心基金會、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會及財團法人臺灣自然保育文教基金會等 11 個基金會 99 年度預算書」案。

本案經提本院第 7 屆第 4 會期第 5 次會議報告決定：交教育及文化委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院教育及文化委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 5 月 31 日

發文字號：台立教字第 0992300231 號

主旨：檢送教育部函送「財團法人大學入學考試中心基金會」等 11 個基金會 99 年度預算書案審查報告乙份，請　查照。

說明：復　貴處 98 年 10 月 28 日台立議字第 0980703536 號函。

正本：議事處

副本：立法院教育委員會

教育部函送財團法人大學入學考試中心基金會等 11 個基金會 99 年度預算書案審查報告

壹、本案係本院第 7 屆第 4 會期第 5 次會議決定交教育及文化委員會審查。

貳、本會於 99 年 5 月 27 日召開第 7 屆第 5 會期第 26 次全體委員會議，由江召集委員義雄擔任主席。審查時邀請教育部部長吳清基及相關財團法人基金會董事長或代表人列席說明，並答覆委員質詢。

參、謹將審查結果列述如下：

通過決議 1 項：

1. 有關學術交流基金會（前身是美國在華教育基金會），外交部、教育部共同捐助出資 50% 且年年接受政府高額補助，然預算卻未經過立法院審議，且其中執行長人事經費涉有「肥貓」之嫌，特提案要求教育部應查據預算法第四十一條第四項將該基金會之預算補送立法院教育及文化委員會審查，並針對該基金會之預算、人事經費等諸多問題提出專案報告。

提案人：林淑芬　　江義雄

連署人：鄭金玲　　趙麗雲　　陳淑慧

一、財團法人大學入學考試中心基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：2 億 4,700 萬 5,000 元，照列。

2. 業務總支出：2 億 6,560 萬 6,000 元，照列。

3. 短絀：1,860 萬 1,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：171 萬元。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

(五)通過決議 1 項：

1. 教育部 99 年課綱將於今年 9 月實施，然國文、歷史科目之課綱內容尚未確定，數學、基礎物理與英文又將實施分版教學，課綱改變影響大考出題方向，若無法確定考題之難易穩定度與建立完整題庫，勢必對 10 數萬考生造成影響，爰決議要求大考中心與教育部 1 個月內針對 99 年課綱之題庫建立進度與方向提出書面報告。

提案人：蔣乃辛

連署人：趙麗雲　　江義雄　　洪秀柱　　陳淑慧

二、財團法人社教文化基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：208 萬元，照列。

2. 業務總支出：原列 382 萬 3,000 元，減列 17 萬元（科目自行調整），改列為 365 萬 3,000 元。

3. 短絀：原列 174 萬 3,000 元，減列 17 萬元，改列為 157 萬 3,000 元。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

三、財團法人中華幼兒教育發展基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：155 萬元，照列。

2. 業務總支出：145 萬元，照列。

3. 賸餘：10 萬元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

四、財團法人私立學校興學基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：1 億 4,908 萬 1,000 元，照列。

2. 業務總支出：1 億 4,855 萬元，照列。

3. 賸餘：53 萬 1,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

五、財團法人臺灣學產基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：3,673 萬 7,000 元，照列。

2. 業務總支出：8,951 萬 8,000 元，照列。

3. 短絀：5,278 萬 1,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

六、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：65 萬 1,000 元，照列。

2. 業務總支出：174 萬元，照列。

3. 短絀：108 萬 9,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

七、財團法人臺灣省童軍文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：47 萬元，照列。

2. 業務總支出：40 萬元，照列。

3. 賸餘：7 萬元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

八、財團法人高等教育國際合作基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：2,807 萬 9,000 元，照列。

2. 業務總支出：2,807 萬 9,000 元，照列。

3. 賸餘：0 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

九、財團法人高等教育評鑑中心基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：1 億 2,538 萬 9,000 元，照列。

2. 業務總支出：1 億 2,299 萬 3,000 元，照列。

3. 賸餘：239 萬 6,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

(五)通過決議 3 項：

1. 101 年即將開始執行之系所評鑑，應確實將「畢業生表現」納入評鑑指標，尤其現今畢業生失業率居高不下，又頻頻發生畢業生能力與企業徵才條件未盡符合之情況，顯見學校教育恐與企業需求產生落差，影響畢業生就業。爰決議要求高等教育評鑑中心執行校務評鑑，應確認將畢業生流向、就業狀況與是否從事與本科系相關之工作納入評鑑校標，確實評鑑畢業生專業能力。

提案人：蔣乃辛

連署人：趙麗雲　　江義雄　　洪秀柱　　陳淑慧

2. 對於部分應用實務科系或技專校院之評鑑，應考量實務界需求，邀請企業代表擔任評鑑委員或將企業界意見納入校際或科系評鑑，避免發生評鑑內容僅重視論文期刊發表，忽略學生畢業應具備的專業能力與就業表現。

提案人：蔣乃辛

連署人：趙麗雲　　江義雄　　洪秀柱　　陳淑慧

3. 查財團法人高等教育評鑑中心為提升國內高等教育評鑑業務，近年來不斷擴充與調整其組織架構，能充實組織規模，對我國高等教育進行完整、專業的評鑑固然可取，但在擴充組織規模時，仍應注意是否符合法令規定。比如該基金會新設之申訴評議委員會，其組織、職權及決議方法等運作管理方式，未明定於其捐助及組織章程；又醫學院評鑑委員會及臺灣護理教育評鑑委員會等具決策權力單位，其人員組成及運作辦法亦未揭示於捐助及組織章程，此些委員會已違反民法第 62 條及教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點等相關規定，成為無法源依據之黑機關，爰要求教育部及該基金會應於 1 個月內提出檢討報告，送立法院教育及文化委員會備查

。

提案人：江義雄

連署人：陳淑慧　　蔣乃辛　　趙麗雲　　洪秀柱

十、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：39 萬 5,000 元，照列。

2. 業務總支出：39 萬元，照列。

3. 賸餘：5,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

(五)通過決議 1 項：

1. 查財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會組織及捐助章程明定其任務是協助臺中圖書館辦理涉及公共圖書館事業發展之業務，該基金會會址設於臺中圖書館內，臺中圖書館館長為當然董事，執行長需為臺中圖書館職員，顯見臺中圖書館對該基金會財務、業務具重大影響力。然而，在該基金會與臺中圖書館功能重疊情況下，易被譏淪為「小金庫」，其定位與任務允有重新考量之必要，爰要求教育部及該基金會應於 1 個月內提出檢討報告，送立法院教育及文化委員會備查。

提案人：江義雄

連署人：陳淑慧　　蔣乃辛　　趙麗雲　　洪秀柱

十一、財團法人臺灣自然保育文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：30 萬元，照列。

2. 業務總支出：30 萬元，照列。

3. 賸餘：0 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

肆、本案審查完竣，提請院會公決。本案不須交由黨團協商；院會討論時，推請江召集委員義雄補充說明。

主席：審查報告已宣讀完畢，現在請江召集委員義雄補充說明。（不在場）江召集委員不在場。

本案經審查會決議：「不須交由黨團協商」，請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。本案逕依審查會意見逐項進行處理。

現在宣讀決議 1 項。

1. 有關學術交流基金會（前身是美國在華教育基金會），外交部、教育部共同捐助出資 50% 且年年接受政府高額補助，然預算卻未經過立法院審議，且其中執行長人事經費涉有「肥貓」之嫌，特提案要求教育部應查據預算法第四十一條第四項將該基金會之預算補送立法院教育及文化委員會審查，並針對該基金會之預算、人事經費等諸多問題提出專案報告。

提案人：林淑芬　　江義雄

連署人：鄭金玲　　趙麗雲　　陳淑慧

主席：決議 1 項照審查會意見通過。

宣讀一、財團法人大學入學考試中心基金會部分。

一、財團法人大學入學考試中心基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：2 億 4,700 萬 5,000 元，照列。

2. 業務總支出：2 億 6,560 萬 6,000 元，照列。

3. 短絀：1,860 萬 1,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：171 萬元。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

(五)通過決議 1 項：

1. 教育部 99 年課綱將於今年 9 月實施，然國文、歷史科目之課綱內容尚未確定，數學、基礎物理與英文又將實施分版教學，課綱改變影響大考出題方向，若無法確定考題之難易穩定度與建立完整題庫，勢必對 10 數萬考生造成影響，爰決議要求大考中心與教育部 1 個月內針對 99 年課綱之題庫建立進度與方向提出書面報告。

提案人：蔣乃辛

連署人：趙麗雲　　江義雄　　洪秀柱　　陳淑慧

主席：一、財團法人大學入學考試中心基金會部分照審查會意見通過。

宣讀二、財團法人社教文化基金會部分。

二、財團法人社教文化基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：208 萬元，照列。

2. 業務總支出：原列 382 萬 3,000 元，減列 17 萬元（科目自行調整），改列為 365 萬 3,000 元。

3. 短絀：原列 174 萬 3,000 元，減列 17 萬元，改列為 157 萬 3,000 元。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：二、財團法人社教文化基金會部分照審查會意見通過。

宣讀三、財團法人中華幼兒教育發展基金會部分。

三、財團法人中華幼兒教育發展基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：155 萬元，照列。

2. 業務總支出：145 萬元，照列。

3. 賸餘：10 萬元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：三、財團法人中華幼兒教育發展基金會部分照審查會意見通過。

宣讀四、財團法人私立學校興學基金會部分。

四、財團法人私立學校興學基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：1 億 4,908 萬 1,000 元，照列。

2. 業務總支出：1 億 4,855 萬元，照列。

3. 賸餘：53 萬 1,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：四、財團法人私立學校興學基金會部分照審查會意見通過。

宣讀五、財團法人臺灣學產基金會部分。

五、財團法人臺灣學產基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：3,673 萬 7,000 元，照列。

2. 業務總支出：8,951 萬 8,000 元，照列。

3. 短絀：5,278 萬 1,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：五、財團法人臺灣學產基金會部分照審查會意見通過。

宣讀六、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會部分。

六、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：65 萬 1,000 元，照列。

2. 業務總支出：174 萬元，照列。

3. 短絀：108 萬 9,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：六、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會部分照審查會意見通過。

宣讀七、財團法人臺灣省童軍文教基金會部分。

七、財團法人臺灣省童軍文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1. 業務總收入：47 萬元，照列。

2. 業務總支出：40 萬元，照列。

3. 賸餘：7 萬元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：七、財團法人臺灣省童軍文教基金會部分照審查會意見通過。

宣讀八、財團法人高等教育國際合作基金會部分。

八、財團法人高等教育國際合作基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1.業務總收入：2,807 萬 9,000 元，照列。

2.業務總支出：2,807 萬 9,000 元，照列。

3.賸餘：0 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：八、財團法人高等教育國際合作基金會部分照審查會意見通過。

宣讀九、財團法人高等教育評鑑中心基金會部分。

九、財團法人高等教育評鑑中心基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1.業務總收入：1 億 2,538 萬 9,000 元，照列。

2.業務總支出：1 億 2,299 萬 3,000 元，照列。

3.賸餘：239 萬 6,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

(五)通過決議 3 項：

1.101 年即將開始執行之系所評鑑，應確實將「畢業生表現」納入評鑑指標，尤其現今畢業生失業率居高不下，又頻頻發生畢業生能力與企業徵才條件未盡符合之情況，顯見學校教育恐與企業需求產生落差，影響畢業生就業。爰決議要求高等教育評鑑中心執行校務評鑑，應確認將畢業生流向、就業狀況與是否從事與本科系相關之工作納入評鑑校標，確實評鑑畢業生專業能力。

提案人：蔣乃辛

連署人：趙麗雲　　江義雄　　洪秀柱　　陳淑慧

2.對於部分應用實務科系或技專校院之評鑑，應考量實務界需求，邀請企業代表擔任評鑑委員或將企業界意見納入校際或科系評鑑，避免發生評鑑內容僅重視論文期刊發表，忽略學生畢業應具備的專業能力與就業表現。

提案人：蔣乃辛

連署人：趙麗雲　　江義雄　　洪秀柱　　陳淑慧

3.查財團法人高等教育評鑑中心為提升國內高等教育評鑑業務，近年來不斷擴充與調整其組織架構，能充實組織規模，對我國高等教育進行完整、專業的評鑑固然可取，但在擴充組織規模時，仍應注意是否符合法令規定。比如該基金會新設之申訴評議委員會，其組織、職權及決議方法等運作管理方式，未明定於其捐助及組織章程；又醫學院評鑑委員會及臺灣護理教育評鑑委員會等具決策權力單位，其人員組成及運作辦法亦未揭示於捐助及組織章程，此些委員會已違反民法第 62 條及教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點等相關規定，成為無法源依據之黑機關，爰要求教育部及該基金會應於 1 個月內提出檢討報告，送立法院教育及文化委員會備查。

提案人：江義雄

連署人：陳淑慧　　蔣乃辛　　趙麗雲　　洪秀柱

主席：九、財團法人高等教育評鑑中心基金會部分照審查會意見通過。

宣讀十、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會部分。

十、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1.業務總收入：39 萬 5,000 元，照列。

2.業務總支出：39 萬元，照列。

3.賸餘：5,000 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

(五)通過決議 1 項：

1.查財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會組織及捐助章程明定其任務是協助臺中圖書館辦理涉及公共圖書館事業發展之業務，該基金會會址設於臺中圖書館內，臺中圖書館館長為當然董事，執行長需為臺中圖書館職員，顯見臺中圖書館對該基金會財務、業務具重大影響力。然而，在該基金會與臺中圖書館功能重疊情況下，易被譏淪為「小金庫」，其定位與任務允有重新考量之必要，爰要求教育部及該基金會應於 1 個月內提出檢討報告，送立法院教育及文化委員會備查。

提案人：江義雄

連署人：陳淑慧　　蔣乃辛　　趙麗雲　　洪秀柱

主席：十、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會部分照審查會意見通過。

宣讀十一、財團法人臺灣自然保育文教基金會部分。

十一、財團法人臺灣自然保育文教基金會

(一)業務計畫部分：應依據業務收支、固定資產之建設改良擴充及資金運用等項之審查結果

，隨同調整。

(二)業務收支部分：

1.業務總收入：30 萬元，照列。

2.業務總支出：30 萬元，照列。

3.賸餘：0 元，照列。

(三)固定資產之建設、改良、擴充：無列數。

(四)資金運用部分：應依據業務收支及固定資產之建設改良擴充等項之審查結果，隨同調整。

主席：十一、財團法人臺灣自然保育文教基金會部分照審查會意見通過。

本案已全部經過二讀，請問院會，對現在繼續進行三讀，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

財團法人大學入學考試中心基金會、財團法人社教文化基金會、財團法人中華幼兒教育發展基金會、財團法人私立學校興學基金會、財團法人臺灣學產基金會、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會、財團法人臺灣省童軍文教基金會、財團法人高等教育國際合作基金會、財團法人高等教育評鑑中心基金會、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會及財團法人臺灣自然保育文教基金會(三讀)

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀內容已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「財團法人大學入學考試中心基金會、財團法人社教文化基金會、財團法人中華幼兒教育發展基金會、財團法人私立學校興學基金會、財團法人臺灣學產基金會、財團法人臺灣省中小學校教職員福利文教基金會、財團法人臺灣省童軍文教基金會、財團法人高等教育國際合作基金會、財團法人高等教育評鑑中心基金會、財團法人臺灣公共圖書館事業文教基金會、財團法人臺灣自然保育文教基金會 99 年度預算案照審查報告通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第十二案。

十二、本院司法及法制、教育及文化兩委員會報告併案審查行政院函請審議「國家教育研究院組織法草案」及委員薛凌等 16 人擬具「國家教育研究院設置條例草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 5 會期第 12 次會議討論決議：協商後再行處理。爰於本次會議繼續討論。

主席：本案現已完成協商，現在宣讀協商結論。

立法院黨團協商結論

一、時　　間：99 年 5 月 31 日（星期一）中午 12 時

二、地　　點：紅樓 302 會議室

三、協商主題：

併案協商行政院函請審議「國家教育研究院組織法草案」、委員薛凌等 16 人擬具「國家教育研究院設置條例草案」案。

四、協商結論：

(一)草案名稱，照審查會通過名稱通過。

(二)草案第一條至第七條，照審查會通過條文通過。

(三)通過附帶決議一項：國家教育研究院成立後，法定編制員額上限以一百九十人為限。

協商主持人：呂學樟

協 商 代 表：江義雄　趙麗雲　林鴻池　林益世　林滄敏
管碧玲　柯建銘　潘孟安　林炳坤　顏清標

主席：請問院會，對以上朝野黨團協商結論有無異議？（無）無異議，通過。本案進行逐條討論時，逕依協商結論處理。

現在進行逐條討論，宣讀本案名稱及第一條。

國家教育研究院組織法草案（二讀）

名稱：國家教育研究院組織法

第　一　條　　教育部為長期從事整體性、系統性之教育研究，促進國家教育之永續發展，特設國家教育研究院（以下簡稱本院）。

主席：本案名稱及第一條均照審查條文通過。

宣讀第二條。

第　二　條　　本院掌理下列事項：

一、教育制度、教育政策及教育問題之研究。

二、教育決策資訊及專業諮詢之提供。

三、教育需求評估及教育政策意見之調查。

四、課程、教學、教材與教科書、教育指標與學力指標、教育測驗與評量工具及其他教育方法之研究發展。

五、學術名詞、工具用書及重要圖書之編譯。

六、教育資源之開發整合及教育資訊系統之建置、管理及運用。

七、教育人員之培訓及研習。

八、教育研究整體發展計畫之擬訂及執行。

九、教育研究成果之推廣、服務、學術交流與合作。

十、其他有關國家教育研究事項。

主席：第二條照審查條文通過。

宣讀第三條。

第　三　條　　本院置院長一人，比照大學校長資格聘任；副院長二人，職務列簡任第十二職等，必要時其中一人得比照大學校院具教授資格之院長級以上者聘任。

主席：第三條照審查條文通過。

宣讀第四條。

第　四　條　　本院置主任秘書，職務列簡任第十一職等。

主席：第四條照審查條文通過。

宣讀第五條。

第　五　條　　本院各職稱之官等職等及員額，另以編制表定之。

主席：第五條照審查條文通過。

宣讀第六條。

第　六　條　　本法施行前，原依雇員管理規則僱用之現職雇員，其未具公務人員任用資格者，得占用本院書記職缺繼續僱用至離職時止。

主席：第六條照審查條文通過。

宣讀第七條。

第　七　條　　本法施行日期，由行政院定之。

主席：第七條照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，請問院會，對現在繼續進行三讀，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀，宣讀。

國家教育研究院組織法草案（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「國家教育研究院組織法草案修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

繼續處理朝野協商附帶決議。

二、本法第五條之編制表，應本於精簡及業務需要之原則覈實定之，並應送立法院教育及文化委員會審查。

主席：請問院會，對以上附帶決議有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行討論事項第十三案。

十三、本院國民黨黨團，鑒於我國出席本屆東京影展，遭中國代表團團長江平以非理性方式要求我國變更代表團名稱。江平行為係蓄意以政治介入文化，破壞兩岸關係和平發展，無理打壓台灣國際發展空間，實屬蠻橫失格。建請行政院責成相關單位，將江平列為不受我國歡迎人物，拒絕其入境台灣，請公決案。

本院國民黨黨團，鑒於我國出席本屆東京影展，遭中國代表團團長江平以非理性方式要求我國變更代表團名稱。江平行為係蓄意以政治介入文化，破壞兩岸關係和平發展，無理打壓台灣國際發展空間，實屬蠻橫失格。建請行政院責成相關單位，將江平列為不受我國歡迎人物，拒絕其入境台灣。

說明：

一、東京影展係由非政府組織主辦之國際文化活動，本不具政治性，我國向來以台灣名義受邀參加，均未發生爭議，本次中國代表團代表要求台灣冠上中國二字，實屬無理要求與蠻橫作為，嚴重傷害兩岸關係之和平發展。

二、兩岸關係之改善，有賴雙方長期累積之善意與互信，中國此次惡意杯葛我國參與非政府組織主辦之文化活動，顯係該團團長之個人行為，對於惡意打壓我國代表團之不友善人士，政府應採取強硬作為。

三、為捍衛我國主權完整與國家尊嚴，除應向中國表達嚴正抗議，對於蠻橫無理傷害我國家主權尊嚴、破壞兩岸和平發展之人士，政府除應予以譴責外，應將其列為不受台灣歡迎人士並拒絕其入境。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林滄敏　　謝國樑

主席：依照立法院職權行使法第八條第三項之規定，本案經提案人說明提案旨趣，經大體討論，即議決交付審查或逕付二讀或不予審議。

現在請國民黨黨團派員說明提案旨趣。國民黨黨團不派員。

本案現在進行大體討論，沒有委員登記發言。現在有國民黨黨團提議交付黨團協商，與相關提案併案協商，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。

國民黨黨團提案：

本院國民黨黨團，針對本（8）次院會討論事項第十三案：「本院國民黨黨團，鑒於我國出席本屆東京影展，遭中國代表團團長江平以非理性方式要求我國變更代表團名稱。江平行為係蓄意以政治介入文化，破壞兩岸關係和平發展，無理打壓台灣國際發展空間，實屬蠻橫失格。建請行政院責成相關單位，將江平列為不受我國歡迎人物，拒絕其入境台灣，請公決案。」依立法院職權行使法第六十八條規定將本案交付朝野黨團協商，與相關提案併案協商，並由國民黨團及民進黨團共同召集協商，是否有當？敬請　公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林滄敏

主席：請問院會，有無異議？（無）無異議。

作如下決議：「本案交付黨團協商，與相關提案併案協商，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。」

現在進行討論事項第十四案。

十四、本院國民黨黨團，要求中國大陸當局能夠善待異議人士，並讓劉曉波早日出獄，親自出席領取諾貝爾和平獎；以及儘早批准「公民與政治

權利國際公約」，落實政治體制改革及自由民主觀念，對兩岸關係長遠發展將有正面意義，請公決案。

本院國民黨黨團，要求中國大陸當局能夠善待異議人士，並讓劉曉波早日出獄，親自出席領取諾貝爾和平獎；以及儘早批准「公民與政治權利國際公約」，落實政治體制改革及自由民主觀念，對兩岸關係長遠發展將有正面意義，請公決案。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林滄敏

主席：依照立法院職權行使法第八條第三項之規定，本案經提案人說明提案旨趣，經大體討論，即議決交付審查或逕付二讀或不予審議。

現在請國民黨黨團派員說明提案旨趣。國民黨黨團不派員。

本案現在進行大體討論，沒有委員登記發言。現在有國民黨黨團提議交付黨團協商，與相關提案併案協商，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。

國民黨黨團提案：

本院國民黨黨團，針對本(8)次院會討論事項第 14 案：「本院國民黨黨團，要求中國大陸當局能夠善待異議人士，並讓劉曉波早日出獄，親自出席領取諾貝爾和平獎；以及儘早批准「公民與政治權利國際公約」，落實政治體制改革及自由民主觀念，對兩岸關係長遠發展將有正面意義，請公決案。」依立法院職權行使法第六十八條規定將本案交付朝野黨團協商，與相關提案併案協商，並由國民黨團及民進黨團共同召集協商，是否有當？敬請　公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團　林滄敏

主席：本案作如下決議：「本案交付黨團協商，與相關提案併案協商，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。」

現在進行討論事項第十五案。

十五、本院經濟委員會報告審查無黨團結聯盟黨團擬具「離島建設條例第八條條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 4 會期第 15 次會議報告決定：改交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 1 日

發文字號：台立經字第 0994200410 號

附件：如說明二

主旨：院會交付本會審查本院無黨團結聯盟黨團擬具「離島建設條例第八條條文修正草案」案，業經審查完竣，不須經黨團協商，復請　查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 98 年 12 月 28 日台立議字第 0980704669 號函。

二、檢附審查報告乙份。

正本：本院議事處

副本：本委員會、本院無黨團結聯盟

本院無黨團結聯盟黨團擬具「離島建設條例第八條條文修正草案」審查報告

一、無黨團結聯盟黨團擬具「離島建設條例第八條條文修正草案」於 98 年 12 月 25 日第 7 屆第 4 會期第 15 次院會決定：「改交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 99 年 3 月 22 日、99 年 5 月 31 日舉行審查會議，由召集委員吳清池擔任主席，邀請行政院經濟建設委員會、內政部、財政部、經濟部、法務部等單位派員列席。

三、無黨團結聯盟黨團林炳坤提案說明：

鑑於離島建設條例自立法通過後，因獎勵誘因不足民間投資卻步，致核定之重大建設投資計畫迄今僅十餘件，平均一年不足兩件，部分核定之計畫甚至尚未完工，故離島所在縣市獲得經濟效益甚少，無法貫徹促進離島發展之立法本意，為加速離島開發建設，特修正離島建設條例第八條條文修正草案，以降低民間投資離島障礙，擴大獎勵扶助項目。

說明：

(一)離島建設條例之立法本意旨在推動離島開發建設，健全產業發展，為此，經本法規定由中央主管機關認定之重大建設投資計畫，即享有加速土地使用變更審議程序、目的事業主管機關撥用公有土地及徵收私有土地後取得土地使用權及申請離島建設基金投、融資等獎勵措施。然自本法通過以來，中央主管機關認定之重大建設投資計畫幾希，各離島縣市所獲之經濟效益極少。深究民間投資卻步之主要理由在於原訂之獎勵扶助機制仍不足於產生足夠的誘因吸引大型資本進入離島投資，實有重新檢討的必要。

(二)為降低民間投資離島障礙，爰提案修正第八條擴大重大建設投資計畫獎勵扶助項目包括活化私有土地加速土地整合、興辦事業計畫及環境影響評估之審查權大幅下放地方政府辦理，因應離島四面環海之地理特性，擴大國有非公用海岸土地之利用範圍及項目，以善用海洋資源建立在地特色及授權地方政府訂定適當的建築容積獎勵辦法。

四、行政院經濟建設委員會劉主任委員憶如說明：

政府為推動離島開發建設，健全產業發展，維護自然生態，保存文化特色，改善生活品質，增進居民福利，特訂有「離島建設條例」，近年來因許多社經環境的改變，該條例亦能及時配合予以修正，以符合離島地區發展之實際需求，經建會為行政院離島建設業務推動幕僚，對於有助於離島地區發展之建設計畫及法令修正，都予以積極支持。

本次　貴院委員所提出之離島建設條例第八條修正案，均為加速離島地區之發展，委員對於離島地區之主動關心及愛護，本會甚表感佩，關於第八條修正草案降低民間投資離島障礙，擴大獎勵扶助項目部分，該修正條文增訂第 3 至第 5 項有關重大建設投資計畫所需私有土地整合規定，因土地徵收大多基於公共利益，以強制手段取得人民之財產提供民間重要產業投資之需要，恐

易引起民怨且執行不易。其餘項目，因涉及其他部會權責，本會予以尊重。

五、委員於聽取說明後，咸認本案有修正之必要，旋於詢答結束後，進行討論，並將條文修正如下：

(一)第三項、第四項、第五項刪除；第七項刪除「及環境影響評估」等字；第八項修正為：「離島重大建設投資計畫係屬促進海岸觀光遊憩建設者，經審查通過後，在開發計畫範圍內之公有土地，土地管理機關得辦理設定地上權或出租，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或公產管理法令之限制。」；第九項建築容積之獎勵修正為「獎勵額度以法定容積百分之五十至百分之八十為限。建築容積獎勵辦法，由當地縣市政府定之，並送內政部備查。」；其餘照案通過。

(二)本案經表決結果：在場委員 7 人，贊成者 4 人，反對者 3 人，多數通過。

六、全案審查完竣，提報院會討論，不須交黨團協商，並推請吳召集委員清池於院會討論時作補充說明。

七、檢附條文對照表乙份。

離島建設條例第八條條文修正草案條文對照表

審查會通過條文	無黨團結聯盟黨團提案條文	現行條文	說明
（修正通過） 第八條　離島重大建設投資計畫所需用地，屬公有土地者，目的事業主管機關得辦理撥用後，訂定期限以出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構使用，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或地方政府公產管理法令之限制。 離島重大建設投資計畫屬交由民間機構辦理公共建設者，其所需用地屬私有土地時，由	第八條　離島重大建設投資計畫所需用地，屬公有土地者，目的事業主管機關得辦理撥用後，訂定期限以出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構使用，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或地方政府公產管理法令之限制。 離島重大建設投資計畫屬交由民間機構辦理公共建設者，其所需用地屬私有土地時，由目的事業主管機關	第八條　離島重大建設投資計畫所需用地，屬公有土地者，目的事業主管機關得辦理撥用後，訂定期限以出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構使用，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或地方政府公產管理法令之限制。 離島重大建設投資計畫屬交由民間機構辦理公共建設者，其所需用地屬私有土地時，由目的事業主管機關	一、離島縣市分割細碎、產權不明之土地眾多，造成民間投資土地整合困難度極高，大型投資案付之闕如。故本條參照建築法處理畸零地與國際機場園區發展條例需求私有土地之程序，新增重大建設投資計畫屬重要產業投資者，其所需用地屬私有土地，得在計畫用地整合面積超過百分之五十，且經調處不成後按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收其餘計畫用地後辦理出

目的事業主管機關或民間機構與土地所有權人協議以一般買賣價格價購，協議不成或無法協議時，目的事業主管機關得辦理徵收；於徵收計畫中載明以聯合開發、委託開發、合作經營、出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構開發、興建、營運，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或地方政府公產管理法令之限制。 目的事業主管機關或縣（市）政府為因應民間機構投資離島重大建設取得所需土地，得選定適當地區，報請中央主管機關核准後逕行辦理區段徵收；區段徵收範圍確定後，經規劃為因應民間機構投資之土地得預為標售，不受平均地權條例第五十三條及第五十五條之二之限制。 離島重大建設投資計畫，申請開發範圍面積在五十公頃以下者，其興辦事業計畫之審查	或民間機構與土地所有權人協議以一般買賣價格價購，協議不成或無法協議時，目的事業主管機關得辦理徵收；於徵收計畫中載明以聯合開發、委託開發、合作經營、出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構開發、興建、營運，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或地方政府公產管理法令之限制。 離島重大建設投資計畫屬重要產業投資者，其所需用地屬私有土地，應與所有權人協議價購或以其他方式取得使用權利。協議價購或以其他方式取得使用權利已達計畫用地面積百分之五十以上，而其他計畫用地無法價購或取得使用權利時，得申請調處，地方政府應於收到申請之日起一個月內予以調處；調處不成時，重要產業投資者得按徵收補償金額預繳承買價款申請該管地方政府徵收後辦理出	或民間機構與土地所有權人協議以一般買賣價格價購，協議不成或無法協議時，目的事業主管機關得辦理徵收；於徵收計畫中載明以聯合開發、委託開發、合作經營、出租、設定地上權、信託或以使用土地之權利金或租金出資方式，提供民間機構開發、興建、營運，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或地方政府公產管理法令之限制。 目的事業主管機關或縣（市）政府為因應民間機構投資離島重大建設取得所需土地，得選定適當地區，報請中央主管機關核准後逕行辦理區段徵收；區段徵收範圍確定後，經規劃為因應民間機構投資之土地得預為標售，不受平均地權條例第五十三條及第五十五條之二之限制。	售於申請人。為保障原土地所有權人權益亦同時規定徵收之補償，土地以市價為準，建築物以重建價格為準，並得在重要產業投資者同意後，以徵收補償費為出資，作為重要產業投資者之股東或合夥人，使原土地所有權人有機會成為開發主體，享有未來之開發利益，以維衡平。 二、為加速產業投資，縮減行政時效，確實符合地方發展需求。以開發範圍五十公頃為基準，大幅將興辦事業計畫及環境影響評估審查權下放地方政府。 三、離島縣市具有四面環海之地理特性，海洋是極具潛力之發展利基，然我國對國有非公用海岸土地之管制過嚴，對型塑在地特色之海洋景觀與開發產生箝制，亦應在兼顧地方環境與發展間求取平衡，就重大投資之海岸觀光遊憩建設加以放寬。 四、為提高開發實益，增加經濟效益，授權地方政府訂定

，由地方政府目的事業主管機關辦理，面積超過五十公頃以上者，則由中央目的事業主管機關辦理之。 離島重大建設投資計畫係屬促進海岸觀光遊憩建設者，經審查通過後，在開發計畫範圍內之公有土地，土地管理機關得辦理設定地上權或出租，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或公產管理法令之限制。 為鼓勵離島產業發展，離島重大建設投資計畫，得給予建築容積獎勵，獎勵額度以法定容積百分之五十至百分之八十為限。建築容積獎勵辦法，由當地縣市政府定之，並送內政部備查。	售。徵收之補償，土地以市價為準，建築物以重建價格為準，所有權人如有爭議，由標準地價評議委員會評定之。 徵收土地之出售，不受土地法第二十五條或地方政府公產管理法令之限制。辦理出售時應予公告三十日，並通知申請人，經公告期滿無其他利害關係人聲明異議者，即出售予申請人，發給權利移轉證明書；如有異議，公開標售之。但原申請人有優先承購權。標售所得超過徵收補償者，其超過部分發給被徵收之原土地所有權人。 前項私有土地所有權人經重要產業投資者同意，得以徵收補償費為出資，作為重要產業投資者之股東或合夥人。 目的事業主管機關或縣（市）政府為因應民間機構投資離島重大建設取得所需土地，得選定適當地區，報請中央主管機關核准後逕行辦理區段徵收；區段徵收範		建築容積獎勵辦法。 **審查會：** 第三項、第四項、第五項刪除；第七項刪除「及環境影響評估」等字，項次依序遞改為第四項；第八項修正為：「離島重大建設投資計畫係屬促進海岸觀光遊憩建設者，經審查通過後，在開發計畫範圍內之公有土地，土地管理機關得辦理設定地上權或出租，不受土地法第二十五條、國有財產法第二十八條或公產管理法令之限制。」，項次依序遞改為第五項；第九項建築容積之獎勵修正為「獎勵額度以法定容積百分之五十至百分之八十為限。建築容積獎勵辦法，由當地縣市政府定之，並送內政部備查。」，項次依序遞改為第六項；其餘照案通過。

	圍確定後，經規劃為因應民間機構投資之土地得預為標售，不受平均地權條例第五十三條及第五十五條之二之限制。 離島重大建設投資計畫，申請開發範圍面積在五十公頃以下者，其興辦事業計畫及環境影響評估之審查，由地方政府目的事業主管機關辦理，面積超過五十公頃以上者，則由中央目的事業主管機關辦理之。 離島重大建設投資計畫係屬促進海岸觀光遊憩建設者，經完成前項審查後，得在核定開發計畫範圍內申請專案價購、設定地上權或承租國有非公用海岸土地作開發建築使用，不受土地法第十四條第一項及第二十五條、國有財產法第二十八條及國有非公用海岸土地放租辦法之限制。 為鼓勵離島產業發展，離島重大建設投資計畫，得給予建築容積獎勵，獎勵額度以法定容積百分之五十至百分之百為限。建		

	築容積獎勵辦法，由當地縣市政府定之。		

主席：審查報告已宣讀完畢，現在請召集委員吳委員清池補充說明。（不在場）吳委員不在場。

本案經審查會決議：「不須交由黨團協商。」

現有田委員秋堇等 21 人提出異議。

田委員秋堇等提案：

本院委員田秋堇等 21 人，針對本次會議議事日程所列討論事項第 15 案「離島建設條例第八條條文修正草案」案，依立法院職權行使法第六十八條規定，提請交黨團協商。是否有當，敬請公決。

提案人：田秋堇

連署人：賴坤成　簡肇棟　劉建國　陳亭妃　余　天
潘孟安　管碧玲　林淑芬　黃仁杼　高志鵬
蘇震清　葉宜津　翁金珠　郭玟成　黃淑英
涂醒哲　王幸男　薛　凌　陳節如　邱議瑩

主席：依立法院職權行使法第六十八條第二項規定，本案作如下決議：「交黨團進行協商。」

現在進行討論事項第十六案。

十六、本院經濟委員會報告審查委員陳福海等 19 人擬具「離島建設條例第七條條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 4 會期第 15 次會議報告決定：改交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 99 年 6 月 1 日

發文字號：台立經字第 0994200411 號

主旨：院會交付本會審查本院委員陳福海等 19 人擬具「離島建設條例第七條條文修正草案」案，業經審查完竣，不須經黨團協商，復請　查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 98 年 12 月 28 日台立議字第 0980704669 號函。

二、檢附審查報告乙份。

本院委員陳福海等 19 人擬具「離島建設條例第七條條文修正草案」審查報告

一、委員陳福海等 19 人擬具「離島建設條例第七條條文修正草案」於 98 年 12 月 25 日第 7 屆第 4 會期第 15 次院會決定：「改交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 99 年 3 月 22 日、99 年 5 月 31 日舉行審查會議，由召集委員吳清池擔任主席，邀請行政院經濟建設委員會、內政部、財政部、經濟部、法務部等單位派員列席。

三、委員陳福海提案說明：

鑒於「離島建設條例」第七條第三項之設立目的，乃為鼓勵離島經濟發展，對經主管機關認定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更由縣市政府核定之，不受非都市土地使用管制規則暨相關法令之限制。然金門、馬祖均全面實施都市計畫，該條文之放寬對金馬地區並無實質助益，為展現「離島建設條例」之立法真意，爰提請修正「離島建設條例」第七條第三項規定，將重大建設投資計畫之都市計畫主要計畫核定權改由縣市政府核定，以利離島建設發展並縮短行政時效。

說明：

(一)「離島建設條例」第七條第三項規定，為鼓勵離島產業發展，經中央主管機關認定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更由縣（市）政府核定之，不受非都市土地使用管制規則暨相關法令之限制，立意良善。

(二)然金門、馬祖均全面實施都市計畫，該條文之放寬對金馬地區並無實質助益，本條例自 89 年施行迄今，尚無任何個案申請，形同具文。

(三)為展現「離島建設條例」之立法真意，確實鼓勵離島產業發展，使離島重大建設投資計畫得以施行，便利金門國家公園區域內居民營生，爰提案修正。

四、行政院經濟建設委員會劉主任委員憶如說明：

政府為推動離島開發建設，健全產業發展，維護自然生態，保存文化特色，改善生活品質，增進居民福利，特訂有「離島建設條例」，近年來因許多社經環境的改變，該條例亦能及時配合予以修正，以符合離島地區發展之實際需求，經建會為行政院離島建設業務推動幕僚，對於有助於離島地區發展之建設計畫及法令修正，都予以積極支持。

本次　貴院委員所提出之離島建設條例第七條修正案，均為加速離島地區之發展，委員對於離島地區之主動關心及愛護，本會甚表感佩，鑒於都市計畫變更審議時程冗長，影響地方相關建設之推動，原條文僅針對非都市土地之重大建設投資計畫規定其土地使用變更審議權限下授，而未包括都市土地。本修正條文將都市土地審查權限一併下授，對於縮短審議流程，促進離島地區重大建設投資計畫之推動，有其正面助益，本會樂觀其成。

五、委員於聽取說明後，咸認本案有修正之必要，旋於詢答結束後，進行討論，並將離島建設條例第七條條文修正如下：

(一)第一項及第二項之「認定」均修正為「核定」，其餘照案通過。

(二)說明欄增列：「四、有關重大建設投資計畫之核定標準，日後將由中央主管機關擬訂相關審查標準及程序，並報請行政院離島建設指導委員會核定後實施。」。

六、全案審查完竣，提報院會討論，不須交黨團協商，並推請吳召集委員清池於院會討論時作補充說明。

七、檢附條文對照表乙份。

離島建設條例第七條條文修正草案條文對照表

審查會通過條文	委員陳福海等19人提案	現行條文	說明
（修正通過） 第七條　為鼓勵離島產業發展，經中央主管機關核定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更審議程序，自申請人送件至土地使用分區或用地變更完成審查，以不超過一年為限。 前項重大建設投資計畫之核定標準，由離島建設指導委員會擬訂，報請行政院核定之。 重大建設投資計畫其都市計畫主要計畫及非都市土地使用變更由縣（市）政府核定之，不受都市計畫法、非都市土地使用管制規則暨相關法令之限制。	第七條　為鼓勵離島產業發展，經中央主管機關認定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更審議程序，自申請人送件至土地使用分區或用地變更完成審查，以不超過一年為限。 前項重大建設投資計畫之認定標準，由離島建設指導委員會擬訂，報請行政院核定之。 重大建設投資計畫其都市計畫主要計畫及非都市土地使用變更由縣（市）政府核定之，不受都市計畫法、非都市土地使用管制規則暨相關法令之限制。	第七條　為鼓勵離島產業發展，經中央主管機關認定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更審議程序，自申請人送件至土地使用分區或用地變更完成審查，以不超過一年為限。 前項重大建設投資計畫之認定標準，由離島建設指導委員會擬訂，報請行政院核定之。 重大建設投資計畫其土地使用變更由縣（市）政府核定之，不受非都市土地使用管制規則暨相關法令之限制。	一、依現行都市計畫法規定分為主要計畫及細部計畫等二層級，其中主要計畫應由內政部核定，其程序非常冗長，往往耗時歷年方有成效；另許多經行政院核定之政策，碰到都市計畫主要計畫變更等程序，往往因都市計畫程序影響產生變數而無法貫徹，妨礙地方政府施政。 二、原條文第三項僅適用於非都市土地，然金門、馬祖均全面實施都市計畫，該條文之放寬對金馬地區並無幫助。 三、準此，建議增修正離島建設條例第七條第三項規定，將重大建設投資計畫之都市計畫主要計畫核定權改由縣市政府核定，以利離島建設發展並縮短行政時效。 **審查會：** 一、第一項及第二項之「認定」均修正為「核定」，其餘照案通過。 二、說明欄增列：「

			四、有關重大建設投資計畫之核定標準，日後將由中央主管機關擬訂相關審查標準及程序，並報請行政院離島建設指導委員會核定後實施。」。

主席：審查報告已宣讀完畢，本案逕依審查會意見處理，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。

宣讀第七條。

離島建設條例第七條條文修正草案（二讀）

第　七　條　　為鼓勵離島產業發展，經中央主管機關核定為重大建設投資計畫者，其土地使用變更審議程序，自申請人送件至土地使用分區或用地變更完成審查，以不超過一年為限。

前項重大建設投資計畫之核定標準，由離島建設指導委員會擬訂，報請行政院核定之。

重大建設投資計畫其都市計畫主要計畫及非都市土地使用變更由縣（市）政府核定之，不受都市計畫法、非都市土地使用管制規則暨相關法令之限制。

主席：第七條照審查條文通過。

全案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正離島建設條例第七條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「離島建設條例第七條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行討論事項第十七案。

十七、本院經濟委員會報告審查行政院函請審議「水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 2 次會議報告決定：交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 11 月 9 日

發文字號：台立經字第 0994200713 號

附件：如說明二

主旨：院會交付本會審查行政院函請審議「水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文修正草案」案。業經審查完竣，不須經黨團協商，復請查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 99 年 10 月 14 日台立議字第 0990703113 號函。

二、檢附審查報告乙份。

正本：議事處

副本：本委員會

審查行政院函請審議「水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文修正草案」案

一、行政院函請審議「水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文修正草案」，於 99 年 10 月 1 日第 7 屆第 6 會期第 2 次院會決定：「交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 99 年 11 月 4 日舉行審查會議，由召集委員蕭景田擔任主席，邀請經濟部部長施顏祥說明修正要旨外，另請農委會、內政部、法務部等單位派員列席。

經濟部部長施顏祥說明如下：

水患治理特別條例（以下簡稱本條例）於九十五年一月二十七日公布施行，由於九十八年六月二十九日行政院通過臺北縣單獨改制、臺中縣（市）、臺南縣（市）及高雄縣市合併改制案，並定於九十九年十二月二十五日正式改制，為使「易淹水地區水患治理計畫」計畫範圍內原屬各縣（市）轄管之河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程等，於縣（市）單獨或合併改制為直轄市後，仍為本條例之適用範圍，爰擬具「水患治理特別條例」第三條、第十條、第十六條修正草案，其修正要點如下：

(一)增列「易淹水地區水患治理計畫」範圍亦包括直轄市，為本條例之適用範圍。（修正條文第三條及第十條）

(二)本條例本次修正之條文，自中華民國九十九年十二月二十五日施行。（修正條文第十六條）

相關修正有利於後續計畫順利推動執行，以改善人民生活品質及保護人民之生命財產安全，建構人與自然和諧共存之優質總體生活環境。

為避免產生水患治理或水資源利用執行上之疑義，懇請早日通過，俾使各單位能據以推動後續工作。

三、委員於聽取說明後，咸認本案確有儘速修正之必要，旋於詢答結束後，進行逐條討論，第三條、第十條及第十六條條文，均照案通過。

四、全案審查完竣，提報院會討論，不須交黨團協商，並推請蕭召集委員景田於院會討論時作補充說明。

五、檢附條文對照表乙份。

水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文修正草案條文對照表

審查會通過條文	行政院提案條文	現行條文	說明
（照案通過） 第三條　本條例之適用範圍，為行政院核定易淹水地區水患治理計畫所明列之直轄市、縣（市）管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程，不受地方制度法第十八條、第十九條之限制。 依本條例執行之直轄市、縣（市）管河川、區域排水治理工程所需用地，得逕行辦理工程用地徵收，不受水利法第八十二條之限制。	第三條　本條例之適用範圍，為行政院核定易淹水地區水患治理計畫所明列之直轄市、縣（市）管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程，不受地方制度法第十八條、第十九條之限制。 依本條例執行之直轄市、縣（市）管河川、區域排水治理工程所需用地，得逕行辦理工程用地徵收，不受水利法第八十二條之限制。	第三條　本條例之適用範圍，為行政院核定易淹水地區水患治理計畫所明列之縣（市）管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程，不受地方制度法第十八條、第十九條之限制。 依本條例執行之縣（市）管河川、區域排水治理工程所需用地，得逕行辦理工程用地徵收，不受水利法第八十二條之限制。	**行政院提案：** 一、配合九十九年十二月二十五日臺北縣改制為「新北市」、臺中縣（市）合併改制為「臺中市」、臺南縣（市）合併改制為「臺南市」及高雄縣市合併改制為「高雄市」，為使「易淹水地區水患治理計畫」計畫範圍內原屬縣（市）轄管之河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程等，於縣（市）單獨或合併改制為直轄市後，仍為本條例之適用範圍，爰於第一項及第二項增列「直轄市」等文字。 二、鑒於本條例適用範圍，僅限於行政院核定之「易淹水地區水患治理計畫」所明列始足當之，縣（市）單獨或合併改制為直轄市前，其所管轄河川

			、區域排水及事業性海堤已屬行政院核定「易淹水地區水患治理計畫」所明列之計畫範圍內者，經濟部將配合一併辦理前揭計畫適用範圍修正，俾與本條例之適用範圍一致。
（照案通過） 第十條　本條例適用範圍內直轄市、縣（市）管河川、區域排水、事業性海堤、農田排水、雨水下水道、水土保持之管理維護，除治理中之工程外，仍應由各該地方目的事業主管機關辦理。但農田水利會事業區域內之農田排水設施，由該管農田水利會負責管理維護。 依本條例興建完成之建造物，其各該地方目的事業主管機關或農田水利會應於中央執行機關指定之期限內完成接管。 各該地方目的事業主管機關或農田水利會接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理。 各該地方目的事業主管機關未能依前項編列足額預	第十條　本條例適用範圍內直轄市、縣（市）管河川、區域排水、事業性海堤、農田排水、雨水下水道、水土保持之管理維護，除治理中之工程外，仍應由各該地方目的事業主管機關辦理。但農田水利會事業區域內之農田排水設施，由該管農田水利會負責管理維護。 依本條例興建完成之建造物，其各該地方目的事業主管機關或農田水利會應於中央執行機關指定之期限內完成接管。 各該地方目的事業主管機關或農田水利會接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理。 各該地方目的事業主管機關未能依前項編列足額預算者，得由中央執	第十條　本條例適用範圍內縣（市）管河川、區域排水、事業性海堤、農田排水、雨水下水道、水土保持之管理維護，除治理中之工程外，仍應由各該地方目的事業主管機關辦理。但農田水利會事業區域內之農田排水設施，由該管農田水利會負責管理維護。 依本條例興建完成之建造物，其各該地方目的事業主管機關或農田水利會應於中央執行機關指定之期限內完成接管。 各該地方目的事業主管機關或農田水利會接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理。 各該地方目的事業主管機關未能依前項編列足額預算者，得由中央執行機關墊付，於次	**行政院提案：** 一、第一項增列「直轄市」等文字，理由同第三條說明一。 二、第二項至第四項未修正。

算者，得由中央執行機關墊付，於次一年度自各該地方目的事業主管機關之統籌分配稅款或補助款扣減歸墊。	行機關墊付，於次一年度自各該地方目的事業主管機關之統籌分配稅款或補助款扣減歸墊。	一年度自各該地方目的事業主管機關之統籌分配稅款或補助款扣減歸墊。	
（照案通過） 第十六條　本條例自公布日起施行，施行期間八年。 本條例中華民國○年○月○日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。	第十六條　本條例自公布日起施行，施行期間八年。 本條例中華民國○年○月○日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。	第十六條　本條例自公布日起施行，施行期間八年。	**行政院提案：** 配合九十九年十二月二十五日縣（市）改制或合併改制為直轄市，爰增訂第二項，明定本條例本次修正之條文，自該日施行。

主席：審查報告已宣讀完畢，現在請召集委員蕭委員景田補充說明。（不在場）蕭委員不在場。

本案經審查會決議：「不須再交由黨團協商。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。本案逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。

宣讀第三條。

水患治理條例第三條、第十條及第十六條條文修正草案（二讀）

第　三　條　　本條例之適用範圍，為行政院核定易淹水地區水患治理計畫所明列之直轄市、縣（市）管河川、區域排水及事業性海堤、農田排水與雨水下水道之治理工程及相關水土保持工程，不受地方制度法第十八條、第十九條之限制。

依本條例執行之直轄市、縣（市）管河川、區域排水治理工程所需用地，得逕行辦理工程用地徵收，不受水利法第八十二條之限制。

主席：第三條照審查條文通過。

宣讀第十條。

第　十　條　　本條例適用範圍內直轄市、縣（市）管河川、區域排水、事業性海堤、農田排水、雨水下水道、水土保持之管理維護，除治理中之工程外，仍應由各該地方目的事業主管機關辦理。但農田水利會事業區域內之農田排水設施，由該管農田水利會負責管理維護。

依本條例興建完成之建造物，其各該地方目的事業主管機關或農田水利會應於中央執行機關指定之期限內完成接管。

各該地方目的事業主管機關或農田水利會接管建造物後，應逐年編列維護管理預算妥善維護管理。

各該地方目的事業主管機關未能依前項編列足額預算者，得由中央執行機關墊付，於次一年度自各該地方目的事業主管機關之統籌分配稅款或補助款扣減歸墊。

主席：第十條照審查條文通過。

宣讀第十六條。

第 十 六 條　本條例自公布日起施行，施行期間八年。

本條例中華民國九十九年十一月十六日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。

主席：第十六條照審查條文通過。本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀。請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「水患治理特別條例第三條、第十條及第十六條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行討論事項第十八案。

十八、本院經濟委員會報告審查行政院函請審議「石門水庫及其集水區整治特別條例第二條及第八條條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 2 次會議報告決定：交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 11 月 9 日

發文字號：台立經字第 0994200714 號

主旨：院會交付本會審查行政院函請審議「石門水庫及其集水區整治特別條例第二條及第八條條文修正草案」案。業經審查完竣，不須經黨團協商，復請查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 99 年 10 月 14 日台立議字第 0990703114 號函。

二、檢附審查報告乙份。

正本：議事處

副本：本委員會

審查行政院函請審議「石門水庫及其集水區整治特別條例第二條、第八條條文修正草案」案

一、行政院函請審議「石門水庫及其集水區整治特別條例第二條、第八條條文修正草案」，

於 99 年 10 月 1 日第 7 屆第 6 會期第 2 次院會決定：「交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 99 年 11 月 4 日舉行審查會議，由召集委員蕭景田擔任主席，邀請經濟部部長施顏祥說明修正要旨外，另請農委會、內政部、法務部等單位派員列席。

經濟部部長施顏祥說明如下：

石門水庫及其集水區整治特別條例（以下簡稱本條例）於九十五年一月二十七日公布施行，由於九十八年六月二十九日行政院通過臺北縣單獨改制，並定於九十九年十二月二十五日正式改制，為使本條例適於未來臺北縣改制為新北市，爰擬具「石門水庫及其集水區整治特別條例」第二條、第八條修正草案，其修正要點如下：

(一)將地方執行機關「台北縣」修正為「新北市」，並增列中央執行機關辦理直轄市政府工作計畫之核定事項。（修正條文第二條）

(二)本條例本次修正之條文，自中華民國九十九年十二月二十五日施行。（修正條文第八條）

相關修正有利於後續計畫順利推動執行，以改善人民生活品質及保護人民之生命財產安全，建構人與自然和諧共存之優質總體生活環境。

為避免產生水患治理或水資源利用執行上之疑義，懇請早日通過，俾使各單位能據以推動後續工作。

三、委員於聽取說明後，咸認本案確有儘速修正之必要，旋於詢答結束後，進行逐條討論，第二條及第八條，均照案通過。

四、全案審查完竣，提報院會討論，不須交黨團協商，並推請蕭召集委員景田於院會討論時作補充說明。

五、檢附條文對照表乙份。

石門水庫及其集水區整治特別條例第二條及第八條條文修正草案條文對照表

審查會通過條文	行政院提案條文	現行條文	說明
（照案通過） 第二條　本條例之中央主管機關為經濟部；中央執行機關為編列各預算之各部會；地方執行機關為新北市、桃園縣、新竹縣及宜蘭縣政府。 中央主管機關辦理下列事項： 一、石門水庫及其	第二條　本條例之中央主管機關為經濟部；中央執行機關為編列各預算之各部會；地方執行機關為新北市、桃園縣、新竹縣及宜蘭縣政府。 中央主管機關辦理下列事項： 一、石門水庫及其集水區治理政策	第二條　本條例之中央主管機關為經濟部；中央執行機關為編列各預算之各部會；地方執行機關為台北縣、桃園縣、新竹縣及宜蘭縣政府。 中央主管機關辦理下列事項： 一、石門水庫及其集水區治理政策	**行政院提案：** 一、配合九十九年十二月二十五日臺北縣改制為「新北市」，爰將第一項地方執行機關「台北縣」修正為「新北市」，並於第三項第三款及第四款增列「直轄市」等文字。 二、第二項、第四項

集水區治理政策之規劃及推動。 二、石門水庫及其集水區治理計畫及各期實施計畫之擬訂及推動。 三、石門水庫及其集水區各治理計畫之生態調查、評估及與在地民眾、團體協商溝通機制之建立。 四、中央執行機關各期執行計畫之審查及核定。 中央執行機關辦理下列事項： 一、石門水庫及其集水區治理計畫特別預算之編列。 二、各期執行計畫之擬訂、推動及執行。 三、督導直轄市、縣（市）政府執行本條例之各項工作。 四、直轄市、縣（市）政府工作計畫之核定。 五、石門水庫活化及其自來水供水工程之執行。 六、配合中央主管機關執行上述工作。 地方執行機關依相關法令及權責辦理。 中央主管機關	之規劃及推動。 二、石門水庫及其集水區治理計畫及各期實施計畫之擬訂及推動。 三、石門水庫及其集水區各治理計畫之生態調查、評估及與在地民眾、團體協商溝通機制之建立。 四、中央執行機關各期執行計畫之審查及核定。 中央執行機關辦理下列事項： 一、石門水庫及其集水區治理計畫特別預算之編列。 二、各期執行計畫之擬訂、推動及執行。 三、督導直轄市、縣（市）政府執行本條例之各項工作。 四、直轄市、縣（市）政府工作計畫之核定。 五、石門水庫活化及其自來水供水工程之執行。 六、配合中央主管機關執行上述工作。 地方執行機關依相關法令及權責辦理。 中央主管機關每年向立法院報告	之規劃及推動。 二、石門水庫及其集水區治理計畫及各期實施計畫之擬訂及推動。 三、石門水庫及其集水區各治理計畫之生態調查、評估及與在地民眾、團體協商溝通機制之建立。 四、中央執行機關各期執行計畫之審查及核定。 中央執行機關辦理下列事項： 一、石門水庫及其集水區治理計畫特別預算之編列。 二、各期執行計畫之擬訂、推動及執行。 三、督導縣（市）政府執行本條例之各項工作。 四、縣（市）政府工作計畫之核定。 五、石門水庫活化及其自來水供水工程之執行。 六、配合中央主管機關執行上述工作。 地方執行機關依相關法令及權責辦理。 中央主管機關每年向立法院報告執行情形。	及第五項未修正。

每年向立法院報告執行情形。	執行情形。		
（照案通過） 第八條　本條例自公布日起施行，施行期間六年。 本條例中華民國○年○月○日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。	第八條　本條例自公布日起施行，施行期間六年。 本條例中華民國○年○月○日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。	第八條　本條例自公布日起施行，施行期間六年。	**行政院提案：** 配合九十九年十二月二十五日臺北縣改制為「新北市」，爰增訂第二項，明定本條例本次修正之條文，自該日施行。

主席：審查報告已宣讀完畢，請蕭召集委員景田補充說明。（不在場）蕭委員不在場。

本案經審查會決議，不須交由黨團協商，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論，宣讀第二條。

石門水庫及其集水區整治特別條例第二條及第八條條文修正草案（二讀）

第　二　條　本條例之中央主管機關為經濟部；中央執行機關為編列各預算之各部會；地方執行機關為新北市、桃園縣、新竹縣及宜蘭縣政府。

中央主管機關辦理下列事項：

一、石門水庫及其集水區治理政策之規劃及推動。

二、石門水庫及其集水區治理計畫及各期實施計畫之擬訂及推動。

三、石門水庫及其集水區各治理計畫之生態調查、評估及與在地民眾、團體協商溝通機制之建立。

四、中央執行機關各期執行計畫之審查及核定。

中央執行機關辦理下列事項：

一、石門水庫及其集水區治理計畫特別預算之編列。

二、各期執行計畫之擬訂、推動及執行。

三、督導直轄市、縣（市）政府執行本條例之各項工作。

四、直轄市、縣（市）政府工作計畫之核定。

五、石門水庫活化及其自來水供水工程之執行。

六、配合中央主管機關執行上述工作。

地方執行機關依相關法令及權責辦理。

中央主管機關每年向立法院報告執行情形。

主席：第二條照審查條文通過。

宣讀第八條。

第　八　條　　本條例自公布日起施行，施行期間六年。

本條例中華民國九十九年十一月十六日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。

主席：第八條照審查條文通過。本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀。請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正石門水庫及其集水區整治特別條例第二條及第八條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「石門水庫及其集水區整治特別條例第二條及第八條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行討論事項第十九案。

十九、本院經濟委員會報告審查行政院函請審議「基隆河流域整治特別條例第四條及第八條條文修正草案」案。

本案經提本院第 7 屆第 6 會期第 2 次會議報告決定：交經濟委員會審查。茲接報告，爰於本次會議提出討論。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 99 年 11 月 9 日

發文字號：台立經字第 0994200715 號

主旨：院會交付本會審查行政院函請審議「基隆河流域整治特別條例第四條及第八條條文修正草案」案。業經審查完竣，不須經黨團協商，復請查照，提報院會公決。

說明：

一、復　貴處 99 年 10 月 14 日台立議字第 0990703115 號函。

二、檢附審查報告乙份。

審查行政院函請審議「基隆河流域整治特別條例第四條、第八條條文修正草案」案

一、行政院函請審議「基隆河流域整治特別條例第四條、第八條條文修正草案」，於 99 年 10 月 1 日第 7 屆第 6 會期第 2 次院會決定：「交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 99 年 11 月 4 日舉行審查會議，由召集委員蕭景田擔任主席，邀請經濟部部長施顏祥說明修正要旨外，另請農委會、內政部、法務部等單位派員列席。

經濟部部長施顏祥說明如下：

基隆河流域整治特別條例（以下簡稱本條例）於九十年十月三十一日公布施行，由於九十八

年六月二十九日行政院通過臺北縣單獨改制，並定於九十九年十二月二十五日正式改制，為使本條例適於未來臺北縣改制為新北市，爰擬具「基隆河流域整治特別條例」第四條、第八條修正草案，其修正要點如下：

(一)將基隆河及基隆河流域所指「台北縣」行政區域內之河段及地區修正為「新北市」。（修正條文第四條）

(二)本條例本次修正之條文，自中華民國九十九年十二月二十五日施行。（修正條文第八條）

相關修正有利於後續計畫順利推動執行，以改善人民生活品質及保護人民之生命財產安全，建構人與自然和諧共存之優質總體生活環境。

為避免產生水患治理或水資源利用執行上之疑義，懇請早日通過，俾使各單位能據以推動後續工作。

三、委員於聽取說明後，咸認本案確有儘速修正之必要，旋於詢答結束後，進行逐條討論，第四條及第八條，均照案通過。

四、全案審查完竣，提報院會討論，不須交黨團協商，並推請蕭召集委員景田於院會討論時作補充說明。

五、檢附條文對照表乙份。

基隆河流域整治特別條例第四條及第八條條文修正草案條文對照表

審查會通過條文	行政院提案條文	現行條文	說明
（照案通過） 第四條　本條例所稱之基隆河及基隆河流域，係指基隆河集水區內之臺北市、新北市及基隆市行政區域內之河段及地區。	第四條　本條例所稱之基隆河及基隆河流域，係指基隆河集水區內之臺北市、新北市及基隆市行政區域內之河段及地區。	第四條　本條例所稱之基隆河及基隆河流域，係指基隆河集水區內之台北市、台北縣及基隆市行政區域內之河段及地區。	**行政院提案：** 配合九十九年十二月二十五日臺北縣改制為「新北市」，爰將基隆河及基隆河流域所指「台北縣」行政區域內之河段及地區修正為「新北市」，並酌作文字修正。
（照案通過） 第八條　本條例自公布日起施行，施行期間十年。 本條例中華民國○年○月○日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。	第八條　本條例自公布日起施行，施行期間十年。 本條例中華民國○年○月○日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。	第八條　本條例自公布日起施行，施行期間十年。	**行政院提案：** 配合九十九年十二月二十五日臺北縣改制為「新北市」，爰增訂第二項，明定本條例本次修正之條文，自該日施行。

主席：審查報告已宣讀完畢，請蕭召集委員景田補充說明。（不在場）蕭委員不在場。

本案經審查會決議，不須交由黨團協商，請問院會，有無異議？（無）無異議，本案逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論，宣讀第四條。

基隆河流域整治特別條例第四條及第八條條文修正草案（二讀）

第　四　條　　本條例所稱之基隆河及基隆河流域，係指基隆河集水區內之臺北市、新北市及基隆市行政區域內之河段及地區。

主席：第四條照審查條文通過。

宣讀第八條。

第　八　條　　本條例自公布日起施行，施行期間十年。

本條例中華民國九十九年十一月十六日修正之條文，自九十九年十二月二十五日施行。

主席：第八條照審查條文通過。本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀。請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正基隆河流域整治特別條例第四條及第八條條文（三讀）

—與經過二讀內容同，略—

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「基隆河流域整治特別條例第四條及第八條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在處理朝野黨團協商結論。

立法院朝野黨團協商結論：

時　　間：99 年 11 月 1 日（星期一）下午 4 時

地　　點：二樓會客室(二)

決定事項：

一、99 年 11 月 23 日（星期二）至 11 月 26 日（星期五）停開院會及委員會。

主 持 人：王金平　　曾永權

協商代表：林益世　　柯建銘　　林滄敏　　謝國樑　　管碧玲

潘孟安　　林炳坤　　顏清標

主席：請問院會，對以上朝野黨團協商結論有無異議？（無）無異議，通過。

99 年 11 月 1 日朝野黨團協商結論經決定如下：99 年 11 月 23 日（星期二）至 11 月 26 日（星期五）停開院會及委員會。

報告院會，本次會議討論事項處理到此為止，下午 5 時起處理臨時提案。現在休息。

休息（10 時 20 分）

繼續開會（17 時）

主席：現在繼續開會，處理臨時提案。每位委員發言時間為 1 分鐘。

進行第一案，請提案人廖委員國棟說明提案旨趣。（不在場）廖委員不在場，本案暫不予處理。

進行第二案，請提案人林委員明溱說明提案旨趣。

林委員明溱：（17 時）主席、各位同仁。本院委員林明溱等 13 人，為能紓解南投縣境內名間交流道至名間鄉市區之道路流量，本席建議相關主管單位能於南投名間交流道規劃外環道路避開市中心，以免塞車，有利於車潮的疏通。是否有當，提請公決。

第二案：

本院委員林明溱等 13 人，為能紓解南投縣境內名間交流道至名間鄉市區之交通流量，本席建議相關主管單位能於南投名間交流道規劃外環道路避開市中心，以免塞車，有利於車潮的疏通。是否有當，請公決案。

說明：為能有效紓解南投縣名間鄉市區之交通流量，本席建議相關主管單位能在名間鄉濁水村境內的高速公路高架橋下方規劃一條環道至名間交流道，避免車輛堵塞於市中心。

提案人：林明溱

連署人：吳育昇　李復興　陳秀卿　徐少萍　吳清池
郭素春　楊仁福　王廷升　馬文君　林滄敏
劉盛良　侯彩鳳

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在先進行第十八案，請提案人翁委員金珠說明提案旨趣。

翁委員金珠：（17 時 1 分）主席、各位同仁。目前「生物多樣性條約」已於 1992 年制定，至今已有 193 個國家和地區為其會員國，其宗旨是保護生物、生物棲息地及實現生物資源的可持續利用。現在氣候變遷政府間的組織（IPCC）發現當全球平均溫度增加 1.5~2.5 度時，動植物的絕滅比例將高達 20%~30%；若增加 4 度以上，則有全球性的絕滅危機。而彰化西海岸屬於國際級，早已符合拉姆薩公約中國際重要濕地標準的彰化海岸濕地遲未公告列為國際級重要濕地，本席等 15 位委員提案要求內政部營建署應儘速召開審查會，將彰化海岸濕地列為國際級重要濕地。是否有當，敬請公決。

第十八案：

本院委員翁金珠、葉宜津、田秋堇、簡肇棟等 15 人，針對「生物多樣性條約」已於 1992 年制定，至今已有 193 個國家和地區為其會員國，其宗旨是保護生物、生物棲息地及實現生物資源的可持續利用。根據氣候變遷政府間的組織（IPCC）的評估報告書指出，當全球平均溫度增加 1.5~2.5 度時，動植物的絕滅比例將高達 20%~30%；若增加 4 度以上，則有全球性的絕滅危機。在全球暖化加劇、極端氣候頻仍發生的今日，政府若仍舊緊抱以促進經濟發展為目標、卻以破壞環境為其代價的落伍思維，有違國際濕地保育之主流。因為興建國光石化而致使早已符合拉姆薩公約中國際重要濕地標準的彰化海岸濕地遲未列為國際級重要濕地，不僅僅衝擊濕地的生

態系及食物鏈，人類勢必將與其他生物一樣一步步邁向滅絕之路。爰要求內政部營建署應儘速召開審查會，將彰化海岸濕地列為國際級重要濕地。是否有當，請公決案。

說明：如案由。

提案人：翁金珠　葉宜津　田秋堇　簡肇棟

連署人：陳節如　涂醒哲　黃仁杼　黃偉哲　陳亭妃
郭榮宗　黃淑英　蔡同榮　彭紹瑾　邱議瑩
蔡煌瑯

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第四案，請提案人蔡委員錦隆說明提案旨趣。（不在場）蔡委員不場，本案暫不予處理。

進行第五案，請提案人蔣委員乃辛說明提案旨趣。

蔣委員乃辛：（17 時 3 分）主席、各位同仁。本院委員蔣乃辛、江玲君、陳秀卿等 21 人，有鑑過去兩年來相繼發生的卡債風波、連動債風暴，先後有數十萬卡人陷入破產的危機，歸咎原因是消費者的金融專業知識不足，理專與消費者對金融商品資訊不對稱，加上迄今沒有一個獨立的金融消費者保護機構來保護消費者權益所致。為了維護金融商品投資者的權益，落實金融商品資訊公開化，本席要求行政院成立專責金融消費者保護機構，儘速訂定金融消費保護法；加強金融機構財務的透明化，及理專專業知能與職業道德的控管。是否有當，敬請公決。

第五案：

本院委員蔣乃辛、江玲君、陳秀卿等 21 人，有鑑過去兩年來相繼發生的卡債風波、連動債風暴，先後有數十萬卡奴陷入破產的危機，迫使數萬名血本無歸的連動債投資人走上街頭抗議。歸咎原因是消費者的金融專業知識不足，理專與消費者對金融商品資訊不對稱，理專只求績效與獎金，用誇大的數字與報表蒙蔽消費者，加上政府長期忽視，迄今沒有一個獨立的金融消費者保護機構來保護消費者權益所致。為了維護金融商品投資者的權益，落實金融商品資訊公開與專業知識之分享，本席要求行政院成立專責金融消費者保護機構，儘速訂定金融消費保護法；加強金融機構財務的公開化，及理專專業知能與職業道德的監理與控管，嚴格落實金融商品資訊的揭露與告知。是否有當，請公決案。

說明：

一、過去二年本席接到民眾陳情案中，居然有一半是銀行理專不當販售金融商品，民眾被誤導買了高風險商品，銀行卻拒絕理賠的風波。其中一個陳情案，由於銀行定存利率很低，一位退休老人定存單到期要解約，結果被「引導」到理專櫃檯，理專說得天花亂墜，把投資商品說得好像是高利率定存，民眾買了以後，卻賠得一蹋糊塗，幾個月過後，民眾想解約，理專卻說：「你不能賣啊！賣了會有損失」。另有一個陳情案，所有資料全部由理專自己填寫，連客戶簽字都由理專代簽，這是違法的，政府必須正視此一問題。又金管會對部分金融商品，要求給予民眾七天審閱期，有些理專為了趕快簽字成案，居然跑到醫院病房要八十幾歲老人簽字。上述三個案例，僅是冰山一角，政府應該多關注這些小市民的積怨。

二、根據本席瞭解，這波金融商品糾紛的原因是理專與消費者金融資訊不對稱，及消費者金融專業知能不足，非常容易被理專的誇大數字與報表所蒙蔽，加上政府長期忽視，迄今沒有一個獨立的金融消費者保護機構來保護消費者權益所致。同時，隨著各種金融商品不斷推陳出新，專注於金融監理的金管會早已分身乏術，是否行有餘力照顧金融消費者的權益，值得檢討。

三、本席等認為，政府有必要設立一家消費者保護機構、加強對衍生品交易的監管並禁止銀行進行自營交易。不僅如此，還應建立一套針對倒閉金融機構的清算機制，成立金融監管委員會來監控市場，並對那些欲發行證券的銀行指派信用評級機構，給消費者提供更有力的保護，使他們獲得更清晰簡明的財務資訊，以終結掠奪性金融慣例。

四、為了維護金融商品投資者的權益，落實金融商品資訊公開與專業知識之分享，本席要求行政院成立專責金融消費者保護機構，儘速訂定金融消費保護法；加強金融機構財務的公開化，及理專專業知能與職業道德的監理與控管，嚴格落實金融商品資訊的揭露與告知。

提案人：蔣乃辛　江玲君　陳秀卿

連署人：郭素春　江義雄　趙麗雲　鄭金玲　吳育昇
徐少萍　孔文吉　蔡錦隆　簡東明　侯彩鳳
蔡正元　帥化民　劉盛良　吳清池　洪秀柱
朱鳳芝　楊仁福　蔣孝嚴

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在先進行第十九案，請提案人侯委員彩鳳說明提案旨趣。

侯委員彩鳳：（17 時 4 分）主席、各位同仁。本院委員侯彩鳳、賴士葆、王廷升等 38 人，鑒於凡那比颱風造成高雄市三民區、鼓山區、左營區及楠梓區等地嚴重淹水災情，雖中央政府已提供部分補助，然，許多住戶地下室因淹水嚴重受損，尤以部分地下建築物地下室因發電機、供電及消防系統、電梯及機械停車等設備長久泡水，所需維修費用龐大，爰建請行政院援引 87 年 64 水災（蘇珊颱風）前例，全額補助該類建築物地下室機電設備維修費用約 3,500 萬元。是否有當，敬請公決，謝謝大家。

第十九案：

本院委員侯彩鳳、賴士葆、王廷升等 38 人，鑒於凡那比颱風造成高雄市三民區、鼓山區、左營區及楠梓區等地嚴重淹水災情，雖中央政府已提供部分補助，然，許多住戶地下室因淹水嚴重受損，尤以部分地下建築物地下室因發電機、供電及消防系統、電梯及機械停車等設備長久泡水，所需維修費用龐大，爰建請行政院援引 87 年 64 水災（蘇珊颱風）前例，全額補助該類建築物地下室機電設備維修費用約 3,500 萬元。是否有當，請公決案。

說明：

一、凡那比颱風造成高雄市三民區、鼓山區、左營區及楠梓區等地嚴重淹水災情，當地受災居民除了忙著清理家園外，淹水所造成的損害更是壓得災民喘不過氣。

二、中央政府雖已由中央特別統籌分配稅款補助符合淹水救助標準者，每戶 2 萬元，另，民眾自行租用抽水機抽水所需經費，在 1,000 萬元額度內，亦可向中央政府申請補助。

三、惟部分建築物地下室之發電機、供電及消防系統、電梯及機械停車等設備長久泡水，導致設施損壞部分，所需機電設備維修費用龐大，對民眾所造成之負擔相當沉重，爰建請行政院援引 87 年 64 水災前例，全額補助該類建築物地下室機電設備維修費用約 3,500 萬元。

提案人：侯彩鳳　賴士葆　王廷升

連署人：簡東明　馬文君　康世儒　呂學樟　許舒博
林滄敏　林益世　郭素春　吳育昇　張嘉郡
楊麗環　林德福　鄭麗文　盧秀燕　林建榮
楊仁福　鄭汝芬　江玲君　陳根德　廖國棟
趙麗雲　徐少萍　蕭景田　江義雄　潘維剛
羅淑蕾　吳清池　蔣乃辛　陳淑慧　李鴻鈞
曹爾忠　黃志雄　顏清標　費鴻泰　鄭金玲

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第七案，請提案人黃委員偉哲說明提案旨趣。

黃委員偉哲：（17 時 5 分）主席、各位同仁。本院委員黃偉哲、余天、葉宜津、蘇震清、劉建國、高志鵬等 20 人，鑑於 98 年 9 月份「天下雜誌」特別針對水資源問題深入探討，文中提到：「台灣自來水管漏水率超過 22%，比全球平均值 17%高（日本只有 7%）……用純益計算，台水一年漏掉的錢，可讓公司獲利增加一百倍以上……一年平白『漏掉』數十億元」。然而事隔一年，台灣自來水股份有限公司於其官方網站上公布，基隆市、汐止市，自 8 月 26 日起，已開始實施自來水第一階段限制供水措施。該公告也指出，澎湖地區亦於 7 月 23 日零時起，開始實施自來水第一階段限制供水措施，顯示水資源短缺問題已確實影響到民眾的日常生活。而自來水公司因連年虧損，對於漏水率之降低，力有未逮，故提案建請相關單位在宣導「節約用水」的同時，也應積極改善漏水率，考慮以政府編列預算之方式，加速汰換老舊管線，並且施行相關的應變辦法。是否有當，敬請公決。

第七案：

本院委員黃偉哲、余天、葉宜津、蘇震清、劉建國、高志鵬等 20 人，鑑於 98 年 9 月份「天下雜誌」特別針對水資源問題深入探討，文中提到：「台灣自來水管漏水率超過 22%，比全球平均值 17%高（日本只有 7%）……用純益計算，台水一年漏掉的錢，可讓公司獲利增加一百倍以上……一年平白『漏掉』數十億元」。然而事隔一年，台灣自來水股份有限公司於其官方網站上公布，基隆市、汐止市，自 8 月 26 日起，已開始實施自來水第一階段限制供水措施。該公告也指出，澎湖地區亦於 7 月 23 日零時起，開始實施自來水第一階段限制供水措施，顯示水資源短缺問題已確實影響了民眾的日常生活。而自來水公司因連年虧損，對於漏水率之降低，力有未逮，故提案建請相關單位在宣導「節約用水」的同時，也應積極改善漏水率，考慮以政府編列預算之方式，加速汰換老舊管線，並且施行相關的應變辦法。是否有當，請公決案。

說明：

一、據台灣自來水股份有限公司稱，已奉行政院核定於 98-101 年度執行「加速辦理降低自來

水漏水率及穩定供水計畫」，得到中央特別預算投資 99 億元，然而根據資料顯示，若三年後台灣自來水管線漏水率改善真如預期，確實汰換了 4,000 公里的管線，漏水率降低到 18.93%，也仍未達到世界平均值 18%的水準，水資源問題仍然堪慮。

二、據調查統計，98 年度漏水率最高的第一區管理處（基隆市與台北縣北部）的漏水率竟高達 34.76%，相當於超過三分之一的自來水，流失在管線運輸的過程中。次高的第四區管理處（台中縣、南投縣及台中市）漏水率也高達 29.79%，幾乎是近三分之一的漏水狀況。

三、98 年度共有四個區處管線汰換率，未達國際水協會（International Water Association, IWA）建議標準值 1.5%（國際水協會建議標準值 1.5%，僅維持管線現況，漏水不致惡化），分別為第四區管理處（台中縣、南投縣及台中市）的 1.08%、第二區管理處（台北縣林口鄉及基隆市）的 1.18%、第七區管理處（高雄縣、屏東縣、澎湖縣及高雄市）的 1.14%，與第六區管理處（台南縣及台南市）的 1.03%。其中，第二區管理處（台北縣林口鄉及基隆市）、第七區管理處（高雄縣、屏東縣、澎湖縣及高雄市），與第六區管理處（台南縣及台南市）共三個區處，98 年度的漏水率比 97 年度還要來的高，不降反增。

四、根據行政院網頁上公告的「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」資訊，台灣自來水公司所屬管線總長度為 55,357 公里，逾齡管線高達 28 %，逾齡管線的比例達將近 1/3，情況可謂相當嚴重，主管機關是否長期以來漠視汰換管線的問題，才會導致如此高比例的逾齡管線率？

五、該網頁也提到，近 5 年來，每年管線汰換率僅達 0.58%，擬加速辦理降低漏水率，將汰換率提升至每年 2%。但根據資料顯示，98 年間的管線汰換率仍有 7 個區處沒有達到 2%的水準，包括第二、第三、第四、第五、第六、第七、第十區處；而全台 12 個區處的平均汰換率，也僅有 1.54%，該計劃施行的成效如何，由此可見。

六、儘管台灣水費確實比其他國家低廉，但是要讓消費者心甘情願掏錢出來付更多的水費，追求更好的供水品質，便得先做出能夠讓人信服的工程並且將浪費減到最低才對！近年來只要持續一段時間降雨情形不理想，民眾就要面臨限水（缺水）之苦、一旦颱風過境，水庫又要洩洪，顯見整體水資源的儲備與利用，出現嚴重的失調現象，再加上全球極端氣候的惡化，未來降雨的時空分布可能更不平均，經濟部水利署應拿出應對辦法，否則只是年年重新上演同樣的問題罷了！

七、聯合國在第五屆世界水資源論壇當中預言，2030 年會有將近一半的世界人口居住在嚴重缺水的地區，水資源危機已經到來。因此漏水率問題不僅攸關消費者權益，更是一個嚴肅的環保議題！在汰換管線的同時，也應尋找更多降低漏水率的方式，諸如水壓管理、改善用戶水表精確度、重新評估改善預算等。主管機關應拿出魄力辦事，趕緊追上國際標準，以免浪費珍貴的水資源。

提案人：黃偉哲　余　天　葉宜津　蘇震清　劉建國
高志鵬

連署人：余政道　陳亭妃　薛　凌　簡肇棟　林淑芬

蔡煌瑯　田秋堇　潘孟安　蔡同榮　黃淑英
王幸男　陳節如　管碧玲　黃仁杼

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第八案，請提案人陳委員福海說明提案旨趣。（不在場）陳委員不在場，本案暫不予處理。

進行第九案，請提案人趙委員麗雲說明提案旨趣。

趙委員麗雲：（17 時 7 分）主席、各位同仁。本院委員趙麗雲、盧秀燕、吳育昇、蔡錦隆、陳秀卿等 24 人，有鑑於國內現有企業捐資贊助體育事業租稅優惠的相關法規除國民體育法第十二條所為宣示性規定之外，僅見於財政部於 30 年前所公布的一項行政命令，然由於該項行政命令將企業得列支費用減免所得稅之所謂「體育事業」的範圍僅限定於舉辦或支援競賽活動或興建硬體設施或舉辦職工運動等，並未及於運動選手個人，嚴重影響企業家資助運動員的意願，導致新秀選手常面臨經費不足、培訓工作難以為繼之窘境。爰提案籲請體委會儘速修正相關法規，設定租稅誘因，有效促進企業投入運動選手之培訓工作。是否有當，敬請公決。

第九案：

本院委員趙麗雲、盧秀燕、吳育昇、蔡錦隆、陳秀卿等 24 人，有鑑於國內現有企業捐資贊助體育事業租稅優惠的相關法規除國民體育法第十二條所為宣示性規定之外，僅見於財政部 69 年 5 月 31 日公告的台財稅第 34364 號函，然由於該函將企業得列支費用減免所得稅之所謂「體育事業」的範圍僅限定於舉辦或支援競賽活動或興建硬體設施或興辦職工運動或培養團隊等，並未及於運動選手個人，嚴重影響企業家資助運動員的意願，導致新秀選手常面臨經費不足、培訓工作難以為繼之窘境，實有違世界先進國家體育運動發展之常態。爰提案籲請體委會允宜儘速會同財政主管機關，研議修正相關法規，俾有效促進企業投入運動選手之培訓工作。是否有當，請公決案。

說明：

一、國內目前對於企業贊助體育事業租稅優惠的具體規範，尚賴 30 年前財政部 69 年 5 月 31 日所公告的台財稅第 34364 號函：「有關工商企業機構捐贈體育事業之款項，可依照所得稅法第 36 條第 1 款規定作費用列支，不受金額限制」辦理，惟其所稱「體育事業」的範圍僅限定於 1.事業單位本身員工體育活動及其所需器材設備之費用；2.培養或支援運動團隊之費用；3.支援經政府登記有案之體育運動團體之經費；4.舉辦或支援運動比賽及經常性之體育活動之經費；5.捐贈政府機關及各級學校興建各種體育場所及運動設備之經費，換言之，此一沿用了 30 年，唯一鼓勵企業贊助體育事業的租稅優惠規定，其對象並未及於運動選手個人。

二、僉以世界各先進國家之企業投入優秀運動選手培養行列，已蔚成風氣，而國內亦不乏大規模、財力雄厚的企業有意跟進，惜因法規欠缺具體獎、鼓勵投資運動選手的法規與措施，影響了企業家投資運動員的意願，導致新秀選手常面臨經費不足、培訓工作難以為繼之窘境。爰提案籲請體委會允宜儘速會同財政主管機關，研議修正相關法規，俾有效促進企業投入運動選手之培育行列。

提案人：趙麗雲　盧秀燕　吳育昇　蔡錦隆　陳秀卿
連署人：廖國棟　黃義交　朱鳳芝　侯彩鳳　丁守中
羅明才　林建榮　劉盛良　鍾紹和　吳清池
楊仁福　徐少萍　張嘉郡　蔣乃辛　洪秀柱
羅淑蕾　蔡正元　蔣孝嚴　簡東明

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第十案，請提案人黃委員志雄說明提案旨趣。（不在場）黃委員不在場，本案暫不予處理。

進行第十一案，請提案人潘委員孟安說明提案旨趣。

潘委員孟安：（17 時 9 分）主席、各位同仁。本院委員潘孟安等 17 人，為恆春半島地區一般平地電台所發射之電波，均會受到鄰近高山阻礙而減弱，致使當地民眾無法收聽到清晰、優質的廣播節目，對於在地人民和到訪遊客的娛樂生活與資訊接收，形成極大的不便和落差。行政院新聞局、國家通訊傳播委員會應參照嘉義等地區建置模式，儘速協助調頻電台於恆春半島建置轉播站，以徹底解決偏遠地區通訊傳播、觀光娛樂及服務遊客等實質問題。是否有當，敬請公決。

第十一案：

本院委員潘孟安等 17 人，為恆春半島地區一般平地電台所發射之電波，均會受到鄰近高山阻礙而減弱，致使當地民眾無法收聽到清晰、優質的廣播節目，對於在地人民和到訪遊客的娛樂生活與資訊接收，形成極大的不便和落差。行政院新聞局、國家通訊傳播委員會應參照嘉義等地區建置模式，儘速協助調頻電台於恆春半島建置轉播站，以徹底解決偏遠地區通訊傳播、觀光娛樂及服務遊客等實質問題。是否有當，請公決案。

說明：

一、屏東縣恆春半島地區民眾的日常娛樂生活和新聞資訊接收，往往受制於偏遠地理環境而較差；一般平地電台所發射之電波，均會受到鄰近高山阻礙而減弱，致使當地民眾無法收聽到清晰、優質的廣播節目。

二、事實上，恆春半島除當地民眾之外，更有每年超過 6 百萬的觀光遊客；而高山地形影響造成電台電波發射受干擾，影響收聽品質，這對於在地人民和到訪遊客的娛樂生活與資訊接收，形成極大的不便和落差。

三、嘉義地區早已在 97 年年底開始建置調頻電台轉播站，並已於 99 年 9 月 1 日啟用；政府不應厚此薄彼，偏廢恆春地區的建設發展。行政院新聞局、國家通訊傳播委員會應更積極參照嘉義等地區建置模式，儘速協助調頻電台於恆春半島建置轉播站，以徹底解決偏遠地區通訊傳播、觀光娛樂及服務遊客等實質問題。

提案人：潘孟安
連署人：陳節如　蔡煌瑯　管碧玲　彭紹瑾　葉宜津
黃偉哲　劉建國　蘇震清　蔡同榮　郭玟成

涂醒哲　陳亭妃　黃仁杼　柯建銘　陳明文
翁金珠

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行第十二案，請提案人羅委員淑蕾說明提案旨趣。

羅委員淑蕾：（17 時 10 分）主席、各位同仁。本院委員江玲君、盧秀燕、本席等 23 人，鑒於近年來多數民間企業紛以「大陸地區人民來台從事商業活動許可辦法」之相關規定，申請大陸人民來台從事商務研習；然而，部分不肖業者卻惡意鑽法律漏洞，讓來台觀摩學習陸勞從事第一線工作，產生「假專業、真打工」違法現象，進而嚴重排擠我國人民工作權，特要求勞委會及內政部移民署等權責機關，對於違法僱用陸勞之企業，應取消其申請「大陸專業人士」來台權利三年，以保障我國民眾工作權利。是否有當，敬公決案。

第十二案：

本院委員羅淑蕾、江玲君、盧秀燕等 23 人，鑒於近年來多數民間企業紛以「大陸地區人民來台從事商業活動許可辦法」之相關規定，申請大陸人民來台從事商務研習；然而，部分不肖業者卻惡意鑽法律漏洞，讓來台觀摩學習陸勞從事第一線工作，產生「假專業、真打工」違法現象，進而嚴重排擠我國人民工作權，特要求勞委會及內政部移民署等權責機關，對於違法僱用陸勞之企業，應取消其申請「大陸專業人士」來台權利三年，以保障我國民眾工作權利。是否有當，請公決案。

說明：

一、按日前報載民間企業洋華光電股份有限公司，勞工每月加班時數高達 100 小時，僅有 3 萬元收入；然資方卻更僱用大量外勞、建教合作生及未滿 16 歲之童工。進而排擠原受僱者之工作權。何以先前已確定有瑕疵的企業，竟能申請大陸地區人民來台從事商務研習？有爭議之企業，是否更會遊走於法律邊緣？

二、依「大陸地區人民來台從事商業活動許可辦法」相關規定，大陸人民申請來台從事商務研習，最高可達三個月。然對於申請企業如使大陸人民從事不符目的之工作，依該辦法第 27 條第 2 項規定，僅能廢止其許可，並移送有關機關依法處理，似無相關罰緩或罰金，其辦法如何嚇阻有心遊走法律邊緣之企業？

三、依移民署資料顯示，97 年度核准來台之商務人士共有 1822 人，98 年度核准來台之商務人士共有 1556 人，99 年度 9 月 24 日止，僅有 985 人。資料顯示之逐年下降，是否與報導報出後有關，不得而知。如肯定，即民間企業心虛，故逐漸減少引進大陸人士；如否定，那為何簽訂 ECFA 而與中國大陸互動頻繁後，卻反而減少引進大陸人士，更難以說明。

提案人：羅淑蕾　江玲君　盧秀燕

連署人：楊仁福　朱鳳芝　江義雄　洪秀柱　徐少萍
郭素春　蔣乃辛　孔文吉　林建榮　蔡錦隆
簡東明　侯彩鳳　蔣孝嚴　劉盛良　吳清池
陳秀卿　帥化民　翁重鈞　林德福　蔡正元

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行第十三案，請提案人盧委員秀燕說明提案旨趣。（不在場）盧委員不在場，本案暫不予處理。

現在進行第十四案，請提案人陳委員瑩說明提案旨趣。

陳委員瑩：（17 時 11 分）主席、各位同仁。本席等 11 人，鑑於近幾年因「溫室效應」之影響，導致台灣的氣候變化加劇，強烈颱風、超大豪雨等惡劣天候，常常與氣象學之「經驗法則」互相違背，造成重大自然災害發生頻率增加許多，其中，「卑南溪揚塵問題」長期困擾台東居民，嚴重危害民眾之生命健康與生活品質；為確保台東居民免於砂塵之苦，行政院應責成跨部會「河川揚塵防制專案小組」儘速擬訂改善方案，並於執行「100－103 年度河川揚塵防制及改善推動計畫」四年計畫中增列大規模「綠覆蓋」及「水覆蓋」之生態工法，俾具體落實解決「卑南溪揚塵問題」。是否有當，敬請公決。

第十四案：

本院委員陳瑩等 11 人，鑑於近幾年因「溫室效應」之影響，導致台灣的氣候變化加劇，強烈颱風、超大豪雨等惡劣天候，常常與氣象學之「經驗法則」互相違背，造成重大自然災害發生頻率增加許多，其中，「卑南溪揚塵問題」長期困擾台東居民，嚴重危害民眾之生命健康與生活品質；為確保台東居民免於砂塵之苦，行政院應責成跨部會「河川揚塵防制專案小組」儘速擬訂改善方案，並於執行「100－103 年度河川揚塵防制及改善推動計畫」四年計畫中增列大規模「綠覆蓋」及「水覆蓋」之生態工法，俾具體落實解決「卑南溪揚塵問題」。是否有當，請公決案。

說明：

一、最近幾年因「溫室效應」之影響，導致台灣的氣候變化加劇，強烈颱風、超大豪雨等惡劣天候，常常與氣象學之「經驗法則」互相違背，造成自然災害發生頻率增加許多。其中，「卑南溪揚塵問題」除了以往每年 11 月至隔年 3 月間東北季風之外，現在多了 2 個因素：(1)受颱風外圍環流加大(2)莫拉克颱風大量砂石沖刷、卑南溪河床裸露面積擴大。所以，現在台東市區一年三季（包括：夏季、秋季、冬季）都飽受「風飛沙」之苦。

二、行政院環境保護署這 10 年來對卑南溪完全沒有編列整治經費，僅 94、95 年度各編 7,787,000 元執行卑南溪台東大堤裸露地綠化計畫及 8,963,000 元執行卑南溪河床裸露地揚塵改善計畫。95 年以後至今（99）年沒有編列任何整治經費，造成卑南溪揚塵及台東市區風飛沙，日趨嚴重。另外，經濟部水利署第八河川局自 91 年開始試辦卑南溪揚塵整治工作，雖然每一年度均執行整治計畫，惟每一項試辦計畫之經費約 200 萬－1,200 萬不等，依此經費規模只能「小規模」辦理包括：綠化植生、涵水石堤、蓄水土堤、臨時噴水管、水覆蓋裸露河床、稻草蓆覆蓋工法、建置高壓噴頭及水箱等整治工作，但對於日趨嚴重的「卑南溪揚塵問題」完全沒有任何改善之成效。

三、行政院環境保護署河川揚塵防制試辦計畫中指出：「跳島式植生法於 97 年度環保署於濁水溪進行抑制揚塵示範，經評估為最經濟有效之工法」。依跳島式植生示範區之資料顯示，架

設與東北季風風向成 70~90 度、長度 10 公尺、高度 1 公尺之防風網，堆砂體積約為 35~52 立方公尺，相當於 5-7 台，21 噸砂石車的載砂量，防塵效果良好。「跳島式植生法」估計成本一平方公尺只要 5 元，一公頃僅需五萬元經費，也能有效定沙、堆沙，和鋪稻草一公頃需要二十到三十萬經費相較，經濟許多。惟查，本院社會福利及衛生環境委員會於 98.11.12 至雲林縣濁水溪考察揚塵防制工作，結果現場勘查的情況是沙塵瀰漫，以及塵土飛揚造成類似沙塵暴之景象，由此可見，濁水溪揚塵污染情況，依然非常嚴重。但距離「97 年度跳島式植生法於濁水溪進行抑制揚塵示範計畫」已執行 2 年，所以，「跳島式植生法」對於防制揚塵工作，完全沒有任何效果。行政院環境保護署應禁止將「跳島式植生法」列入「100－103 年度河川揚塵防制及改善推動計畫」之施作工法，以避免繼續浪費公帑。

四、依據，德國的 Seifert 提出了「近自然河一自然河溪整治」的概念，以及美國生態學家 H. T. Odum 提出之「Ecological engineering」生態工程。「卑南溪揚塵問題」應採用大範圍、大規模「綠覆蓋」及「水覆蓋」之生態工法來做整體性改善計畫。請行政院農業委員會配合整治計畫，輔導農民及原住民於卑南溪高灘地種植快速發芽生長、耐貧脊、耐乾旱的地被植物與蔓藤類作物如西瓜、金瓜及冬瓜。請行政院環境保護署應主動提供空污基金補助種植所需成本，包括瓜苗、水帶管路、塑膠網、抽水機、水龍頭等「資材費」。並將「綠覆蓋」及「水覆蓋」之生態工法納入「100－103 年度河川揚塵防制及改善推動計畫」中執行。

提案人：陳　瑩

連署人：王幸男　簡肇棟　黃仁杼　李俊毅　葉宜津　蔡同榮　潘孟安　薛　凌　劉建國　賴坤成

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行第十五案，請提案人劉委員建國說明提案旨趣。

劉委員建國：（17 時 12 分）主席、各位同仁。本院委員蘇震清、本席等 21 人，有鑑於台塑六輕廠區於今年七月連續發生爆炸意外、釀成火災之後，於今年九月九日、十三日又連續發生兩次臭氣外洩事件，導致麥寮台塑六輕廠區周遭學校師生身體不適、而有暈眩嘔吐現象。台塑六輕工安意外頻傳、造成環境嚴重污染，然而全國目前共有 76 座一般性空氣品質監測站，環保署卻始終未於台塑六輕石化工業園區所在地麥寮鄉設置監測站。爰此，本席要求環保署儘速於全國石化工業園區所在鄉鎮市區設立空氣品質監測站，以利隨時掌握石化工業對空氣造成污染之狀況俾便即時反映。是否有當，敬請公決。

第十五案：

本院委員劉建國、蘇震清等 21 人，有鑑於台塑六輕廠區於今年七月連續發生爆炸意外、釀成火災之後，於今年九月九日、十三日又連續發生兩次臭氣外洩事件，導致麥寮台塑六輕廠區周遭學校師生身體不適、而有暈眩嘔吐現象。台塑六輕工安意外頻傳、造成環境嚴重污染，然而全國目前共有 76 座一般性空氣品質監測站，環保署卻始終未於台塑六輕石化工業園區所在地麥寮鄉設置監測站。爰此，本席要求環保署儘速於全國石化工業園區所在鄉鎮市區設立空氣品質監測站，以利隨時掌握石化工業對空氣造成污染之狀況俾便即時反映。是否有當，請公決案。

提案人：劉建國　蘇震清

連署人：陳節如　黃偉哲　簡肇棟　蔡同榮　李俊毅
林淑芬　高志鵬　陳　瑩　蔡煌瑯　黃仁杼
賴坤成　田秋堇　王幸男　薛　凌　郭榮宗
涂醒哲　黃淑英　翁金珠　陳明文

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

現在進行第十六案，請提案人鄭委員汝芬說明提案旨趣。（不在場）鄭委員不在場，本案暫不予處理。

現在進行第十七案，請提案人徐委員少萍說明提案旨趣。

徐委員少萍：（17 時 14 分）主席、各位同仁。本席等 11 人，鑒於基隆貨櫃車重壓市區道路造成路面凹陷，日前，基隆市政府於第 2 次市港建設會議，提案請基隆港務局撥款 3,000 多萬元補助基隆市府整修道路，及補助 350 萬元加強清洗掃街，港務局囿於經費有法定上限，無法全額補助；爰此，建請不足經費請交通部以專案方式撥款協處。是否有當，敬請公決。

第十七案：

本院委員徐少萍等 11 人，鑒於基隆貨櫃車重壓市區道路造成路面凹陷，日前，基隆市政府於第 2 次市港建設會議，提案請基隆港務局撥款 3,000 多萬元補助基隆市府整修道路，及補助 350 萬元加強清洗掃街，港務局囿於經費有法定上限，無法全額補助；爰此，建請不足經費請交通部以專案方式撥款協處。是否有當，請公決案。

說明：

一、基隆平日貨櫃車行駛道路包括麥金路、基金一路、中山一、二路、安樂路一段、安樂路二段、自強橋、卅一號橋、明德一路、明德二路、孝二路、忠四路、忠一路、愛三路、仁三路、仁五路、中正路等，因為重車通行導致路面凹陷，影響行車安全。

二、據悉，基隆市政府估計一年道路養護費用約為 5,800 萬元，街道清洗費用約為 350 萬元；惟基隆港務局囿於經費有法定上限，初步僅同意以敦親睦鄰基金補助 250 萬元清洗街道，道路養護費用則在明年編列 1,300 萬元，對於經費需求仍有亟大落差。

三、為維行車安全暨市容面貌，有關基隆港務局補助不足經費部分，建請交通部以專案方式撥款協處，以俾進行路平專案後續相關事宜。

提案人：徐少萍

連署人：鄭汝芬　侯彩鳳　朱鳳芝　江玲君　蔣孝嚴
丁守中　蔣乃辛　吳育昇　吳清池　盧秀燕

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

回頭進行第三案，請提案人郭委員玟成說明提案旨趣。（不在場）郭委員不在場，本案暫不予處理。

回頭進行第六案，請提案人賴委員士葆說明提案旨趣。

賴委員士葆：（17 時 15 分）主席、各位同仁。本院委員賴士葆、侯彩鳳、陳秀卿、盧秀燕等 29

人，查信用卡帳款逾期未繳須於循環信用利息外另支付違約之不公平制度行之有年，卻未見政府提出具體作為，枉顧消費者享公平合理消費之權力。因此，為爭取消費公平合理之權益，爰提案要求金管會、公平交易委員會及消費者保護委員會等主管機關針對收循環利息再加計違約金的問題，限期於六個月內提出具體檢討方案，並提出書面報告。是否有當，敬請公決。

第六案：

本院委員賴士葆、侯彩鳳、陳秀卿、盧秀燕等 29 人，查信用卡帳款逾期未繳須於循環信用利息外另支付違約之不公平制度行之有年，卻未見政府提出具體作為，枉顧消費者享公平合理消費之權力。因此，為爭取消費公平合理之權益，爰提案要求金管會、公平交易委員會及消費者保護委員會等主管機關針對收循環利息再加計違約金的問題，限期於六個月內提出具體檢討方案，並提出書面報告。是否有當，請公決案。

說明：

一、各主要銀行對信用卡持卡人未於每月繳款截止日前付清當期最低應繳金額或遲誤繳款期限者，除計收循環信用利息外，尚加計收取違約金（或稱逾期滯納金、逾期手續費、逾期還款違約金），形同雙重懲罰，致使持卡人財務負擔增加，且對消費者權益顯失公平。

二、據信用卡定型化契約範本第 15 條第 4 項規定，各銀行得自行決定是否收取違約金。而目前多數銀行均訂有收取違約金之規定，形成「聯合行為」，顯然有悖公平交易法第 14 條第 1 項規定，事業不得為聯合行為。同時主管機關亦未依消費者保護法及公平交易法規定，維護交易秩序、促進商品與服務維持合理價格，以維護消費者權益。

三、查金管會要求違約金應合理反映銀行因持卡人違約所生之作業成本，但其中「合理作業成本」之定義未明，致使銀行處理違約成本可能僅以計算違約數額為主，形成收取違約金之合理性及必要性的疑慮。

提案人：賴士葆　侯彩鳳　陳秀卿　盧秀燕

連署人：林德福　孫大千　鄭麗文　費鴻泰　丁守中
徐少萍　趙麗雲　林明溱　簡東明　帥化民
劉盛良　蔡正元　羅明才　蔣乃辛　吳育昇
蔣孝嚴　張嘉郡　楊仁福　鄭汝芬　紀國棟
鄭金玲　李復興　吳清池　江玲君　林滄敏

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十案，請提案人黃委員淑英說明提案旨趣。（不在場）黃委員不在場，本案暫不予處理。

進行第二十一案，請提案人鄭委員麗文說明提案旨趣。

鄭委員麗文：（17 時 16 分）主席、各位同仁。本院委員鄭麗文、劉盛良等 21 人，針對「無戶籍國民」要求政府讓他們可以取得戶籍，加入健保。本席認為應用大赦來解決「國際人球」，認真面對這些被制度夾殺者的身分問題，這些黑戶必須辛苦持家在台灣謀生，沒有身分，使得他們享受不到應有的社會福利，也沒有健康保險。本席建議建國百年，推動大赦黑戶，擁有國籍

就是公民。是否有當，敬請公決。

第二十一案：

本院委員鄭麗文、劉盛良等 21 人，針對「無戶籍國民」要求政府讓他們可以取得戶籍，加入健保。本席認為應用大赦來解決「國際人球」，認真面對這些被制度夾殺者的身分問題，這些黑戶必須辛苦持家在台灣謀生，沒有身分，使得他們享受不到應有的社會福利，也沒有健康保險。本席建議建國百年，推動大赦黑戶，擁有國籍就是公民。是否有當，請公決案。

說明：

一、日前，10 月 21 日為華僑節，有百餘名的「無戶籍國民」聚在總統府前陳情，要求政府讓他們可以取得戶籍，加入健保。為爭取海外華僑的支持，過去政府讓華僑可申請中華民國護照，其子女也可因這層關係，取得國籍。但有國籍不等於有戶籍，無戶籍國民在取得戶籍或居留證前，無法辦理健保，依法每六個月必須出境一次。

二、這只是台灣「黑戶跟國際人球」問題的冰山一角，許多底層人民正在台灣僵化、違反國際人權原則上流離掙扎。如菲律賓華僑，他們均持有合法中華民國護照，卻很難取得身分證。這些「無戶籍國民」，根據移民署的規定，他們雖然像所有台灣國民一樣持有中華民國護照，但被如同外國人般對待，還要申請「入國許可」才可進入台灣。然後，當六個月期滿，他們就必須離境再返回台灣，繼續另一個六個月。

三、世界上許多國家都用大赦方式以兼具人道人權來解決境內沒有身分者的問題，以使得他們得以納入國家體系內，減少社會成本。跨國移動者的身分資格認定問題，這些朋友都去國十多年了，怎麼能面對遙遙無期的不確定的官方要求，棄家拋子地落入另一個國家陷阱？尤其，這些配偶都幾乎是「準台灣人」了，居留事實清清楚楚，他們也不是違法，他們正是為了捍衛國際公約「家庭團聚」原則而留在台灣。倘若內政部認為應予合法化，硬要求這些弱勢者翻山越嶺地去取得這些文件呢？

四、例如：老李 1980 年移民貝里斯開農場，與瑪塔結婚，97 年返台照顧父親，未料瑪塔持的是薩爾瓦多內政部發的無犯罪紀錄良民證，不符合台灣政府要的薩國警察局發的良民證，無法辦理依親居留。老李每半年就帶著一家大小陪瑪塔出境到香港，長達五年、十次共花了三十五萬旅費，最後連台灣政府駐港辦事處都不願再發給瑪塔停留簽證。老李他每天開計程車十七小時養四個孩子，連學費都付不清，那來的錢讓妻子買機票回薩國申請良民證？

五、例如：老黃的爸爸從中國福建逃亡到菲律賓，1970 年代向中華民國菲律賓代表處申請護照。但 1991 年後，台灣法令限縮，凡是在台灣沒有親人者，一律被視為外國人，每半年須離境。2002 年老黃的妻子懷孕，為了照顧妻子、也擔心丟掉工作，逾期停留，成了黑戶。

六、根據內政部統計，2009 年原住民共 50 萬 4,531 人，占總人口 2.11%；外配近 43 萬人，占總人口 1.86%，已快趕上原住民；且外配子女不含學齡前幼童，光就讀國中小就達 15 萬人，內政部應該多了解。去（98）年新生兒有 9.58%的生父或生母是外配，等於去年每 10 個新生兒中，就有 1 個外配子女。

提案人：鄭麗文　　劉盛良

連署人：江玲君　黃義交　鄭汝芬　潘維剛　林建榮
盧秀燕　吳清池　郭素春　徐耀昌　朱鳳芝
徐少萍　羅明才　洪秀柱　簡東明　張嘉郡
鄭金玲　紀國棟　帥化民　李復興

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

進行第二十二案，請提案人簡委員東明說明提案旨趣。

簡委員東明：（17 時 17 分）主席、各位同仁。本院委員簡東明等 24 人，鑑於大陸地區人民來台觀光旅遊之景點多集中於日月潭、阿里山等原住民族地區，然而依目前團進團出的旅遊模式下所受益者都非該等地區之原住民民宿等觀光業者。是故，為因應未來旅遊模式之變更，進而吸引更多遊客進入原住民部落觀光旅遊；甚至透過深度文化、生態等旅遊方式，以發展原住民族部落之觀光產業，爰建請交通部觀光局編列預算等相關配套方法，以宣傳、整合及輔導原住民族地區之原住民民宿等觀光業者，吸引更多大陸或外國遊客造訪原住民部落，以達到生態永續經營與振興原住民族部落經濟之目標。是否有當，敬請公決。

第二十二案：

本院委員簡東明等 24 人，鑑於大陸地區人民來台觀光旅遊之景點多集中於日月潭、阿里山等原住民族地區，然而依目前的旅遊模式下所受益者都非該等地區之原住民民宿等觀光業者。是故，為因應未來旅遊模式之變更，進而吸引更多遊客進入原住民部落觀光旅遊；甚至透過深度文化、生態等旅遊方式，以發展原住民族部落之觀光產業，爰建請交通部觀光局編列預算等相關配套方法，以宣傳、整合及輔導原住民族地區之原住民民宿等觀光業者，吸引更多大陸或外國遊客造訪原住民部落，以達到生態永續經營與振興原住民族部落經濟之目標。是否有當，請公決案。

說明：

一、2008 年 7 月起開放大陸地區人民來台觀光後，依據海峽兩岸旅遊交流協會所公布之統計數字顯示，去年大陸民眾來台旅遊人數，累計已達 60.61 萬人次之多。若以大陸遊客平均每人每日消費金額為 9,440 台幣，以及平均在台停留 7 天 6 夜的調查資料測算，估計大陸遊客去年已經為台灣創造近 350 億台幣之商機，可謂為台灣旅遊市場之大客戶。

二、這波大陸地區人民來台觀光之熱潮，其旅遊景點多集中於著名之景點如阿里山、日月潭等原住民族地區。然而這些旅遊景點多地處偏遠，因此目前以團進團出等走馬看花之觀光旅遊模式，其所受益者絕非上開地區之原住民民宿等觀光業者，甚至來台之大陸遊客也未能有機會深入台灣原住民族部落，進而深入體會與了解台灣原住民族文化之美。

三、而原住民族地區多地處偏遠，再加上國土保安與水源涵養之因素，使得土地開發與生態破壞程度遠低於其他地方，是故，對於原住民而言，如何在未來大陸觀光客之旅遊模式的改變—「自由行」中創造、贏得商機，勢必要以近年觀光旅遊的重要憑藉—生物多樣性之生態旅遊模式，若是再佐以原住民族特有之人文特色與傳統工藝，民宿等觀光產業遂成了未來休閒觀光產業的重要指標。

四、綜上所述，爰建請交通部觀光局編列預算、修訂辦法，及設立權責機關等相關配套方法，以宣傳行銷、整合資訊，以及教育訓練等方式，輔導原住民族地區之原住民民宿等觀光業者，如此勢必能吸引更多大陸或外國遊客造訪原住民部落，以達生態永續經營與提振原住民族部落經濟之目標。

提案人：簡東明

連署人：王進士　林建榮　楊仁福　侯彩鳳　郭素春
蔣乃辛　徐耀昌　蔡錦隆　孔文吉　廖婉汝
陳淑慧　曹爾忠　李明星　江義雄　丁守中
王廷升　林德福　蕭景田　林明溱　張慶忠
康世儒　陳福海　李鴻鈞

主席：本案作如下決定：「函請行政院研處。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

報告院會，臨時提案均已處理完畢，現在散會。

散會（17 時 19 分）

質詢事項

甲、行政院答復部分

（一）行政院函送王委員幸男就我國政務官及高階公務人員之待遇制度問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055400 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-90）

王委員就我國政務官及高階公務人員之待遇制度問題所提質詢，經交據本院人事行政局查復如下：

一、有關政務人員及高階公務人員待遇制度之規劃部分，說明如下：

(一)政務人員待遇制度規劃一節，考試院及本院於 98 年 4 月 3 日會銜送請貴院審議之「政務人員俸給條例草案」之規劃，未來政務人員之俸給，分「月俸」及「政務加給」2 項，且為免引發自肥之疑慮，係以在不增加現支待遇總額之原則釐訂各項俸給之支給基準。惟為期能留用政府部門之優秀人才蔚為國用，考試院及本院於同日會銜送請貴院審議之「政務人員退職撫卹條例草案」第 9 條規定，業增訂軍公教人員、其他公職人員及公營事業人員轉任政務人員之年資併計規定，以提高軍公教人員、其他公職人員及公營事業人員轉任政務人員之意願，並對於非軍公教人員轉任者於將來政務人員退職時，給與離職儲金，合理保障其權益。

(二)高階公務人員待遇制度規劃一節，政府對於公務人員待遇之支給標準，係依據公務人員俸給法令，衡酌各類人員職務性質、工作繁簡難易、職責程度、所需知能條件等因素，本同工同酬及整體衡平原則通盤考量而訂定。另考試院會議於 98 年 6 月 18 日討論通過之「文官制度興革規劃方案」，其中有關「建構高階主管特別管理制度」之推動項目，已規劃將高階主管人員之俸給事項，併同高階主管人員之拔擢、陞遷及考核等人事管理事項，建立有別於現行一般公務人員之特別管理制度，以期發展適合我國國情且具激勵效果與競爭力之高階公務人員俸給制度，本院人事行政局將賡續配合銓敘部研議相關推動措施。

二、另有關國營事業主持人不能超過部長薪資，致績效卓著的事業主持人反遭減薪一節：

(一)查原「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」一、規定，各事業機構主持人（董事長、總經理）之待遇標準，得在不超過直屬上級機關首長待遇範圍內，由主管機關依據企業規模等因素評定不同等級核定支給，並報本院備查。嗣為利公營事業機構企業化經營，並留任優秀管理人才，本院 96 年 12 月 27 日院授人給字第 0960064827 號函修正上開基本原則一、規定略以，各事業機構依據企業規模、經營目標達成情形及經營績效程度等因素評定不同等級，按下列標準核定支給（其中以營利性質為主之事業機構應由主管機關組成獨立薪酬委員會），並自 97 年 1 月 1 日生效：

1. 以營利性質為主之事業機構主持人（董事長、總經理等）之待遇數額，得在不超過新臺幣（以下同）30 萬元上限範圍內支給。
2. 非以營利為目的及預計於近期內移轉民營之事業機構，仍維持在不超過直屬上級機關首長待遇範圍內（按，目前待遇為 184,960 元）支給。

(二)是以，依前開基本原則規定，目前以營利性質為主之事業機構主持人月支待遇，得超過直屬上級機關首長，並在 30 萬元上限範圍內支給，應有助於吸引優秀人才參與國營事業

之經營，爰本院並無就國營事業機構主持人待遇為減薪之規劃。

（二）行政院函送王委員幸男就「媒體去臺灣化及再中國化」暨「媒體應展現臺灣主體性」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055553 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-243）

有關王委員幸男質詢「媒體去臺灣化及再中國化」暨「媒體應展現臺灣主體性」乙節，本院新聞局說明如后：

一、本局輔導獎助廣播電視媒體，就有關臺灣本地之節目內容極為重視，絕無所謂「再中國化」情事。如本局補助製作高畫質電視節目徵選要點即規定，申請補助之節目主題以呈現臺灣景觀、人文內涵且富創意，符合觀眾喜好，具國內、外市場推廣及行銷為優先。

二、本局為促進電視產業數位化發展，帶動臺灣影視節目製作水準，並發揚臺灣文化，自 95 年度始，辦理補助製作高畫質電視節目案，截至 99 年度，計補助 139 部優質高畫質電視節目，共計 1310 小時，除透過精緻畫面呈現臺灣文化與自然之美，亦鼓勵業界製作具人文內涵且富創意之戲劇，展現臺灣社會文化特色，如：1、95 年度補助電視電影類之「不能沒有你」：由臺灣的真實社會新聞事件改編，以高雄為拍攝場景地。2、95 年度專輯報導類補助之「臺灣憨孩子」：描述一群臺灣不同領域的工作者，用行動表達對臺灣的愛，默默付出努力奮鬥的過程。3、97 年度紀錄片類補助之「創意新潮流」：報導臺灣文創產業新潮流紀錄。4、97 年度電視電影類補助之「父後七日」：以戲劇方式表達臺灣追思死者的習俗。5、98 年度紀錄片類補助之「250 Hours—從部落走向世界的每一天」：報導臺灣原住民部落小孩以優美歌喉走向世界的戲劇。6、98 年度連續劇類補助之「戀戀阿里山」：描述一九四九年，一個來自上海的劇組，隨著戰事延宕，兩岸分隔後，遂在阿里山落地生根的故事。7、99 年度連續劇類補助之「東山再起」：以澎湖真人實事改編的東山再起傳奇故事。

三、為發展臺灣成為華語流行音樂創作中心，本局以策略性思考提出為期 5 年的「流行音樂產業發展行動計畫」，其涵蓋人才培育、活絡市場、創新行銷及接軌國際四大面向，主要目標在於創新產製能力，以維持臺灣流行音樂在華語市場的龍頭地位；另鑒於洪一峰先生為臺灣音樂文化史極具影響力的表演藝術及音樂創作者，本局有系統的保存紀錄與典藏洪先生相關文史影音資料，亦將協助相關音樂出版品、整理、製作及發行等事宜，以期發揚傳承臺灣歌謠的精神。

（三）行政院函送王委員幸男就行政院今（99）年國內經濟成長統計與預測問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055661 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-351）

王委員就行政院今（99）年國內經濟成長統計與預測問題所提質詢，經交據本院主計處回復如下：

一、GDP 統計因統計技術難度較高，而影響其時效性。就按季統計而言，從各項來源資料之蒐集、整合，至完成一定信度的推計作業，約需 7 至 8 週，此一標準作業期程各國大致相仿，亦為我國發布 GDP 與生產、支出面各細項初步統計數之主要考量。

二、惟為提高 GDP 統計之時效性，若干國家如美、星、韓等會在每季終了的第 1 個月，發布上季 GDP 之概估統計（Advance estimates）。鑑於國際經濟情勢瞬息萬變，經濟預測差距擴大，為

強化 GDP 統計之時效性，本處已規劃於各季季終第 1 個月月底增加發布經濟成長率概估統計及修正經濟預測；並將提報今（99）年 11 月國民所得統計評審委員會議審議，若審議通過後，自明（100）年 1 月起實施。

三、我國貿易依存度較高，經濟活動受國內外不確定因素影響甚大，尤其當前全球化趨勢下，經貿連動更甚以往，增添預測之困難度。本院主計處於前（97）年 8 月辦理我國 97、98 年經濟預測時，環球透視（Global Insight）仍預測 97、98 年全球經濟成長率達 3.0%及 2.8%（預測我國為 4.5%及 5.0%），其他國內外法人或預測機構也都普遍看好我國經濟表現，多數預測在 4%以上。惟隨後爆發雷曼破產、美林遭併及 AIG 被接管等事件，國際金融情勢惡化加劇，負面效應持續擴大與深化，全球貿易急凍，導致我國 97、98 年經濟成長實績為 0.73%及-1.91%，遠低於預期，同時期 IMF 與環球透視亦大幅下修全球經濟成長率之預測，顯見此次景氣急速反轉，即使國際組織與權威研究機構，亦難以完全掌握轉折之發生。

四、今年上半年全球景氣強勁反彈超越預期，環球透視對全球經濟預測亦一路上修，最新（9 月）資料將今年第 1 季全球經濟成長率上修至 3.8%（去年 11 月與今年 2 月預測值分別為 2. 7%、3.0%），第 2 季亦由今年 2 月預測 3.2%上修至 4.0%。受惠於全球景氣復甦，加上新興國家需求強勁擴張、全球重建庫存需求及資訊與通訊科技（ICT）產品推陳出新，以及國際大廠資產減重釋單等因素，帶動我國出口強勁反彈，超乎模型預期，致今年第 1、2 季經濟成長實績 13.71%及 12.53%，均大幅高於本院主計處之預測數。與我國同屬出口導向的新加坡亦因復甦力道超乎預期，該國政府將今年經濟成長率預測數由年初之 4.5~6.5%多次上修至 13.0~15.0%，上修達 8.5 個百分點。

五、本院主計處係按季蒐集最新相關經濟指標及經濟情勢，利用總供需估測模型辦理經濟預測，並經由學者專家及相關機關代表組成之國民所得統計評審委員會審議通過後發布。

未來肆應經濟情勢變化與計量方法精進，將持續參酌國內外最新資訊及研究成果，進行估測模型研修，俾改善預測確度。

（四）行政院函送王委員幸男就增設廉政署於事無補，只要儘快讓立法院通過「法官法」，讓不肖法官有退場機制，及參酌香港立法例，將被整得不成樣的「財產來源不明罪」再加修訂等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055535 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-225）

王委員就增設廉政署於事無補，只要儘快讓立法院通過「法官法」，讓不肖法官有退場機制，及參酌香港立法例，將被整得不成樣的「財產來源不明罪」再加修訂等問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、貪污係屬智慧型犯罪型態，偵辦貪瀆案件除必須具備高度的專業性及相當的工作經驗外，更需藉由機關內控機制及外部司法力量的相互結合，方能完備。本院認為在法務部之下設立廉政署與目前政風、檢調單位在組織功能方面有三種不同：

(一)唯一專責廉政機構：廉政署兼具廉政政策、反貪、防貪及肅貪四項功能，是我國唯一符合《聯合國反腐敗公約》第 6 條與第 36 條規定的廉政專責機構，代表我國願意遵守國際規約的承諾，並提升我國國際廉能形象。

(二)首創「駐署檢察官制度」：廉政署署本部及各地區調查組之廉政官具有司法警察權，由派駐廉政署檢察官直接指揮偵辦貪瀆案件，建立檢察官期前辦案模式，在案件醞釀階段

即投入偵辦，更能及早掌握犯罪事證。

(三)創設「廉政審查委員會」：由社會公正人士組成「廉政審查委員會」，防止誤判、拖辦及包庇吃案，監督廉政署透明的運作，可提升其獨立性與超然性。

二、歷年來均有 7 成以上民眾贊成政府成立專責廉政機構，以彰顯政府肅貪決心，並認為新的專責廉政機構應包含防貪及肅貪職能。法務部廉政署具有規劃廉政政策、執行反貪、防貪及肅貪職掌，惟肅貪僅是調查局查察賄選、國家安全及經濟犯罪等職掌的一部分，且調查局未主管廉政政策規劃與「國家廉政建設行動方案」等防貪工作。故兩個單位僅在肅貪方面職權相同，而在防貪與反貪工作上，並不重疊。將來廉政署是專責但不獨占，全力辦理公部門的肅貪案件，配合與調查局明確且適當的分工，在檢察官統合、指揮下，形成「交叉火網」，發揮複式布網功能，進而減低犯罪死角，沒有疊床架屋的疑慮。

三、香港政府於 1974 年成立廉政公署時，向警務處反貪室借調了一批優秀人員，這是新設機關必然的人事作法，廉政署於設置之初，固將從政風、調查、警察等體系，嚴格甄選具犯罪調查實務經驗者，及法律、財經、工程、科技、外語等專業人才，加入廉政工作行列；惟廉政署將嚴訂遴選標準，拔擢優秀人員組成精英部隊，這是全新的組織，絕不是拼裝車或新瓶裝舊酒。

四、另外強化肅貪之法律利器，亦是本院推動「國家廉政建設行動方案」的措施之一，法務部刻正全面檢討修訂相關法令，業已完成於貪污治罪條例中增訂「貪污被告違反說明義務罪」，並修訂擴大貪污被告取得可疑財產之查扣沒收規定。為強化肅貪成效，使犯罪行為人無法享受非法所得利益，降低犯罪誘因，廉政署將建置專組人員，運用上開貪污治罪條例規定及洗錢防制法等相關法令，於偵辦案件初期，即加強清查及扣押被告之貪污不法所得，以利日後起訴定罪時，得有效執行沒收犯罪所得。法務部並積極研議及推動修法如下：

(一)推動「不違背職務行為行賄罪」之立法。

(二)研議增訂妨礙司法犯罪。

(三)參照美國立法例，研議犯罪所得之民事查扣機制。

至於 96 年提出之法官法草案在　貴院審議時未能通過，惟現本院與司法院、考試院會銜送請貴院審議之法官法草案中，已就有關司法官之評鑑、監督和退場機制部分，訂有完整的配套措施，將來若能通過立法，相信即能搭配上述法務部研議及推動修法法案，化解外界之疑慮，對政府推動廉政建設應有相當助益。

（五）行政院函送王委員幸男就是否成立「廉政署」相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055534 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-224）

王委員幸男所提針對是否成立「廉政署」，一直爭議不斷。反對意見認為，廉政署與既有的調查局疊床架屋，且機關獨立性不易確保；再者，廉政署成員恐仍須由既有相關機構中調用，如何期待能夠獲得民眾信任？特提出質詢，經交據法務部查復如下：

一、如何建立乾淨、透明、有效率的政府，向為政府施政主軸之一，貪污絕對阻礙國家的進步，沒有廉能的政府對人民而言，就不可能提供優質之公共服務，對企業而言就不可能建設良好之投資環境發展經濟，促成國家競爭力之提升。「廉政」不僅是民眾對政府的信任和期待之關鍵所在，也是一個國家競爭力與發展的指標。

二、法務部自民國 86 年起委託民意調查機構辦理「臺灣地區民眾對政府廉政主觀指標之評價」亦

顯示，平均皆有七成受訪民眾認為成立一個廉政專責機關，才能弊絕風清，顯見成立獨立專責的廉政機構，已經成為民眾普遍的共識。

三、國際透明組織於 2000 年提出「國家廉政體系（NIS）」架構，其中具獨立性的專責廉政機構為不可或缺的一環。2003 年 10 月 31 日聯合國通過《聯合國反腐敗公約》（United NationsConvention against Corruption，簡稱 UNCAC），公約第 6 條預防性防腐敗機構（Preventiveanti-corruption body or bodies）及第 36 條專職機關（Specialized authorities），分別強調各締約國應根據本國法律制度的基本原則，確保設有一個或酌情設有多個預防性反腐敗機構和打擊貪腐之「專職執法機關」，並應使其具備「必要的獨立性」。我國雖非聯合國反腐敗公約簽署國，惟作為國際社會的一員，並本憲法第 141 條揭示我國尊重國際條約及聯合國憲章之外交宗旨，亦有義務落實該公約的精神。

四、現行廉政工作，係由檢察、調查、政風體系進行分工，但運作上，因為各有不同的指揮系統與任務繁雜，實際上則備多力分。強力肅貪固然具有展現決心的效果，但是對於建立廉能政治，並非治本之道，一定要結合其它治理途逕。現今制度架構已不足以因應瞬息變革之反貪思潮，無論面對外部環境（全球化反貪浪潮、國際合作趨勢、履行聯合國反腐敗公約義務）或內部環境（民主深化、公私反貪治理）而論，皆已產生相當大的變化，因此為能與全球治理潮流接軌，設置廉政署具有急迫性與必要性，更符合目的性。

五、因此，為回應民意期盼，法務部在檢討我國廉政體制後，為更有效發揮廉政機制，乃依據我國憲法架構及司法體制，並參採香港、新加坡廉政體制的成功經驗，設置廉政專責機關—「法務部廉政署」，掌理國家廉政政策規劃，執行防貪、反貪、肅貪業務，採取治標〔執法〕、治本〔防貪〕及根除〔教育〕的三管齊下策略，齊一事權，有效整合廉政資源，集中防貪肅貪力量，組成具有外控與內控雙重機能且為「預防—查處—再預防」的廉政新機制，將嚴格遴選優秀政風人員及公開甄選法律、財經、工程及具司法警察實務經驗之各類專長人員，組成工作團隊，務使廉政工作在肅貪倡廉中獲得佳績。

六、依據行政院研考會於 99 年 7 月 15 日～16 日所做民調顯示，有 64.7%的民眾認為專責廉政機構應該同時具備貪污的調查與預防；有 71.7%的民眾支持成立一個廉政專責機構，和其他已在負責肅貪防弊的相關機關分工合作來辦理。廉政署具有規劃廉政政策、執行反貪、防貪及肅貪職掌，惟肅貪僅是調查局查察賄選、國家安全及經濟犯罪等職掌的一部分，且調查局未主管廉政政策規劃與「國家廉政行動方案」等防貪工作。故兩個單位僅在肅貪方面職權相同，而在防貪與反貪工作上，並不重疊。再以毒品防制來說，調查局組織法明定為調查局 20 項職掌之一，但是由警察、調查、海巡、憲兵、海關等分進合擊，發揮整體效益，從沒有疊床架屋的質疑。將來廉政署是專責但不獨占，全力辦理公部門的肅貪案件，配合與調查局明確且適當的分工，在檢察官統合、指揮下，形成「交叉火網」，發揮複式布網功能，進而減低犯罪死角。因此，這是發揮整體戰力，絕不會一案兩辦，也不會增加作業流程，若有踩線疑慮，由最高檢察署中央肅貪督導小組，及各地檢署肅貪執行小組，負責肅貪調查行動的協調，並不會重疊，沒有疊床架屋疑慮。未來的廉政工作將結合檢察機關、調查局、廉政署及政風機構，擴大肅貪鐵三角成為廉政金字塔的體系，全面推動反貪、防貪及肅貪各項工作。

七、未來廉政署將完全以檢察官為偵查主體，確保其獨立性，並樹立嚴謹辦案模式，僅考慮證據因素，絕無其它辦案政策，並規劃於組織法明定由學者專家、公正人士組成之廉政審查會，以提供專業諮詢及進行案件偵辦之事後監督，彰顯廉政署業務推動及案件處理之超然性及公信力，將全面推動各項廉政治理工程，使台灣成為更清廉的國家。

（六）行政院函送王委員幸男就搶救臺南縣下營文貴醫院問題所提質詢之

書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055377 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-67）

王委員就「台南縣下營文貴醫院登錄為歷史建築，將遭拆除，政府應拿出魄力，積極搶救」等問題所提質詢，經交據本院文化建設委員會（以下簡稱文建會）查復如下：

一、下營文貴醫院係台南縣上帝廟於 98 年向文貴醫院後代購得之產權，廟方原本規劃將其拆除，改建為香客大樓。後經文史工作者陳情，台南縣政府遂依據文化資產保存法之相關規定，於 98 年 12 月 21 日公告登錄為歷史建築。

二、登錄為歷史建築後，台南縣縣長蘇煥智曾出面協調，會中決議下營文貴醫院由縣府出資進行遷移，惟如於六月底未遷移完成，需尊重管委會決議拆除。據縣府文化處表示，之前廟方曾提出於下營國小南側土地供搬遷，惟距文貴醫院有 1.5 公里遠，加上文貴醫院已有七十多年歷史，遷移過程恐遭破壞，失去搬遷意義。

三、針對拆除在即一節，縣長蘇煥智於 99 年 6 月底前曾親自前往與廟方溝通協調，惟廟方仍堅持於 6 月 30 日拆除，該院已在當日拆除。

四、歷史建築係屬地方自治權責，中央並無介入空間，且文化資產保存法於立法之初，對於歷史建築係考量其為鼓勵性質之登錄制，有別於古蹟之指定，爰無相關罰則。惟後續對於古蹟指定及歷史建築登錄分類考量之利弊，文建會將再邀集專家學者及各界，就實務面、法制面進行研議，惟仍須依據立法者所通過之法律執行。

五、另，古蹟指定係由主管機關文化資產審議委員會，依據「古蹟指定及廢止審查辦法」第二條所規定之基準進行審議，其基準並未規範 100 年以上方能被指定為古蹟，特予敘明。

（七）行政院函送王委員幸男就應早日通過「台南古都發展特別條例」等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055554 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-244）

王委員關切「針對自民國一百年起，縣（市）定古蹟、歷史建築的保存、修復及管理維護經費，中央將不再補助，引發各縣市叫苦連天，台南市古蹟、歷史建築數量冠於全國，所受衝擊最為強烈。為改善大台南升格後的統籌財源分配不公，並健全府城未來發展，行政院應與立法院溝通，早日通過《台南古都發展特別條例》」問題所提質詢，經交據本院文化建設委員會（以下簡稱文建會）查復如下：

一、有關委員質詢自民國一百年起，縣（市）政府須自行編列縣（市）定古蹟、歷史建築的保存、修復及管理維護經費，文建會將不再補助乙情，說明如下：

(一)查財政收支劃分法修訂後，地方政府已有更充裕之財源，可揖注於其主管之文化資產之管理及修復上。而文建會後續年度預算亦因財政劃分之故，相對減列，將以其有限經費賡續補助文建會前已核定執行中之計畫（含縣市定古蹟歷史建築計畫），故台南縣（市）有關古蹟歷史建築類之補助，於民國 100 年仍有 23 案約 7322 萬經費之續辦案件補助。

(二)依文化資產保存法及地方制度法規定，文化資產保存維護亦屬地方政府之責，因應財政收支劃分法修訂後，文建會文化資產經費相對減列，故於民國 100 年度起，仍需請各縣市政府務必爭取編列預算辦理縣市定古蹟、歷史建築之保存、修復及管理維護。

(三)文建會在有限經費下，將優先酌予補助各縣市轄內之國定古蹟（目前台南縣市合併後之國定古蹟共有 22 處，台南市 20 處、台南縣 2 處）辦理各項維護工作，希望在中央與地方分工合作下，各層級之古蹟與歷史建築都能獲得適當保護與輔助。

二、有關委員質詢為改善大台南升格後的統籌財源分配不公，並健全府城未來發展，應早日通過《台南古都發展特別條例》乙情：目前該條例草案等並未會辦文建會。

（八）行政院函送王委員幸男就桃園機場應朝民營化改革為最終目標的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055699 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-389）

王委員針對桃園機場應朝民營化改革為最終目標的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

有關委員所關切之桃園國際機場未來營運模式，茲就現行機關組織型態、改制機場公司之理由與願景及未來是否改制為民營化等問題，分別說明如次：

一、現行機關組織型態：桃園國際機場目前係由交通部民用航空局桃園國際航空站經營管理，由於其組織型態屬行政機關，因此所有作業均依行政機關之作業方式行之，另因該站係屬行政院四級機關，故對於駐站之相關單位於溝通協調方面，較難發揮功能。

二、改制機場公司之理由與願景：經參考國外主要機場如荷蘭史基浦機場、首爾仁川國際機場、日本關西國際機場、香港國際機場及新加坡樟宜國際機場等皆以國營公司之型態來經營。爰未來桃園機場將改革為國營公司組織型態經營，賦予機場管理單位更大的營運空間與彈性，期透過企業化經營，提供旅客更佳服務品質，並期許藉由機場的發展，帶動周邊的都市開發，將機場所產生之相關效益外溢到週邊地區，達成與地方共同共榮發展之效果。

三、未來是否朝民營化發展：依國際機場園區發展條例第 4 條規定，主管機關為國際機場園區之開發、營運及管理，設國營國際機場園區股份有限公司。鑑於國際機場園區公司之機場屬國家門戶，為確保資產安全及公權力執行，其資產維持國有，故於國營國際機場園區股份有限公司設置條例第 2 條第 2 項中明定：機場公司由政府獨資經營，尚無民營化之規劃。至未來是否以民營化為最終目標，後續將視未來社會經濟及營運狀況再行調整公司組織之型態。

（九）行政院函送王委員幸男就桃園機場接二連三出事相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055405 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-95）

王委員針對桃園機場接二連三出事的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部對於桃園國際機場發生空橋斷裂事件及機場中控中心前督導李鑑敏經立委揭露個人行為失當等事件，造成社會大眾對於屬國家門面之桃園國際機場不良觀感，嚴重影響機關聲譽與公務員形象，深感歉意。對於委員指教相關事項，將虛心檢討並責相關主管部門確實檢討改善，茲就上述空橋斷裂事件及李員個人行為失當之處置措施及提昇桃園國際機場整體服務品質計畫，分別說明如次：

一、空橋斷裂事件處置措施：交通部民用航空局（以下簡稱民航局）已責成所屬桃園國際航空站（以下簡稱桃園站）委託專業機構鑑定該事件，並要求所轄管空橋設備維護廠商應確實依原廠技術手冊進行維修作業，同時要求業管單位派員加強巡檢，避免發生類似情事，影響國家形

象。

二、中控中心前督導李鑑敏個人行為失當處置措施：

(一)有關李員於辦公室場所飲酒、與外包廠商女性員工之不當行為等情事，民航局於事件爆發當時即予以「記一大過」之處分，後又發生疑似性騷擾情事，交通部考量本案已嚴重影響公務員聲譽及機關形象，違反公務員服務法第 5 條規定，情節重大，提經該部考績委員會決議：將李員停職並移送公務員懲戒委員會審議。案業經公務員懲戒委員會於本（99）年 9 月 24 日議決李員降一級改敘，自改敘之日起，2 年內不得晉敘、升職或調任主管職務；爰李員除其每月支領俸給減少外，年度考績亦受到影響，且年終無法領取 1.5 個月的年終工作獎金，另 2 年內不得晉敘俸級（李員於 2 年期間內均無法依公務人員考績法按年晉敘俸級），又如申請退休，亦影響其退休後實際所領的退休金及公保養老給付金額。

(二)至民航局多位主管人員，因業務督導不周，已分別處以調職或行政處分在案；桃園站前主任蕭登科記過一次、副主任劉創生及總務組組長郭秋城各申誡二次；另民航局 1 位副局長調離原職、1 位副局長退休。

(三)為杜絕類此情事發生，民航局及桃園國際航空站均已發函重申同仁辦公時間不得擅離職守，應負責盡職，維持良好辦公紀律，並不定時派員查察勤惰嚴加考核，加強走動式管理。

三、為提昇桃園國際機場整體服務品質，民航局業辦理全方位檢討及改善現有設施及服務，並針對旅客普遍使用及接受之服務，如機場餐飲、手推車等服務項目，檢視各項軟硬體構面，研提立即及短、中、長期改善措施，彙總完成「桃園國際機場旅客服務改善報告」，並依報告所列管考機制，執行定期查核，相關查核結果並請桃園站積極辦理檢討並逐項改善，以提升整體服務品質。

（十）行政院函送王委員幸男就桃園機場連續出包，顯示螺絲鬆動，交通部難逃督導不周的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055409 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-99）

王委員針對桃園機場連續出包，顯示螺絲鬆動，交通部難逃督導不周的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部對於桃園機場近期發生各項管理失序的問題，業管部門均深自檢討，並對所屬民用航空局（以下簡稱民航局）進行一波人事懲處及職務異動，謹就該局人事異動及委員所關切之桃園機場建設問題、航站管理改善措施、改制機場公司等事項，說明如下：

一、人事懲處及職務異動：民航局所屬桃園國際航空站（以下簡稱桃園站）多位主管人員，因業務督導不周，已分別處以行政處分在案。另民航局 1 位副局長調離原職、1 位副局長退休。

二、桃園機場建設未依計畫期程辦理之說明：

(一)航空市場受國際政經環境影響至巨，機場各項設施之建設所需投入經費龐大，於實際運量發展較預測緩慢時，勢必調整投資速度，不宜貿然投入新設施之建設，此亦為機場主計畫係確保機場發展與建設能反應實際需要，屬於必須定期檢討修訂之滾動式計畫之原因。

(二)有關機場建設與發展均須配合國家政策發展進行，過去於推動亞太營運中心計畫時，民航局積極辦理客貨運園區發展，且機場本身之建設，則於民國 89 年底啟用第二航廈及南

候機廊廳、94 年啟用北候機廊廳，相關設施新建與改善並未懈怠。

(三)針對桃園機場設施整建部分，如第一航廈改善工程、跑道與滑行道之道面整建工程等，民航局亦於民國 93 年左右即展開相關規劃與可行性研究作業，惟因其工程技術性議題，尚需研究釐清，經詳細評估後，完成計畫並陳報第一航廈改善工程、跑道及滑行道之道面整建工程則分別於 98 年底、99 年 4 月始奉行政院核定，現正積極推動中。

三、航站管理改善措施：

(一)餐飲部分：

1. 目前桃園國際機場已引進晶華酒店、義美食品、統一星巴克、本場流等名廠商，提供旅客多元的選擇。為了提供旅客更多元多樣性的選擇及需求，未來將規劃於第一、二航廈地下室設置平價美食餐廳。
2. 餐飲價格部分，係依據查訪市區內相當等級之餐飲商店售價及比較鄰近國家航空站與其市區餐飲商店之售價差異，檢討各項餐飲商品之合理價格、訂定查核機制，並將建立神秘客查訪回報機制，確保廠商實際餐飲售價與陳報價格相符。
3. 未來桃園國際機場將建置機場美食網及辦理機場美食節暨餐飲評比等活動，除公告航廈餐飲商品項目及售價外，並由旅客監督機場餐飲品質與價格，鼓勵餐飲品質之向上提升。

(二)手推車部分：為徹底解決行李手推車數量，回收人力不足及車輪異音之問題，桃園站業於本（99）年 8 月完成兩航廈行李手推車服務勞務案，目前兩航廈各有全新大手推車 2,000 部及小手推車（專供管制區入境層使用）600 部。

四、改制機場公司：

(一)交通部為提升桃園國際機場的服務品質與國際競爭力，決定將桃園站改制為國營公司，期盼藉由機關轉型，來帶動台灣民航文化再造，進而使民航事業成為台灣社經發展的領航者。

(二)桃園站之改組作業規劃，行政院已核定於本（99）年 11 月 1 日成立機場公司，目前交通部正辦理相關公司設立登記作業、子法研擬、公司規劃、綱要計畫、資產移轉準備等相關作業。

(三)桃園站轉型過程中，難免有陣痛期，交通部將與民航局同仁齊心協力、克服困難，也懇請委員予以支持。

（十一）行政院函送王委員幸男就桃園國際航空站中控中心事件涉及機場管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055410 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-100）

王委員針對桃園國際航空站中控中心事件涉及機場管理問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部民用航空局（以下簡稱民航局）就本議案關係文書說明一，有關據報載該局政風室早就接獲檢舉卻置若罔聞，顯然是「吃案」乙節，及桃園機場中控中心遭立委揭露管理不當事件發生時，相關單位處置措施，分別說明如次：

一、有關質疑政風單位「吃案」部分：

(一)據查桃園國際航空站（以下簡稱桃園站）政風室分別於本（99）年 5 月 4 日、27 日及 31 日接受該站中控中心外包廠商員工陳情有關與廠商間之勞資爭議事項，因非屬政風室權

責，政風室均簽請契約督導單位中控中心瞭解陳情內容是否影響契約執行，相關陳情人 3 次陳情均未提及李姓督導飲酒、性騷擾等情，未如指控所言有「吃案」情形。

(二)至有關勞資爭議該站政風室亦基於協助立場，於同年 6 月 2 日邀請相關單位及人員於政風室召開協調會議，惟因未達成共識，亦請渠等俟 6 月 4 日於桃園縣政府勞工局召開協調會時提出。

(三)有關桃園站中控中心「飲酒」、「疑似性騷擾」等違反風紀、工作紀律情節業經桃園站調查懲處在案；有無偽造文書、詐領合約款項業由民航局移請內政部警政署航空警察局偵辦。

二、事件發生時，相關單位均立即處理，情形如下：

(一)本（99）年 7 月 6 日羅立委淑蕾召開記者會指出，桃園航空站中控中心前督導李鑑敏在辦公室場所飲酒、與外包廠商女性員工有不當行為。翌日（7 月 7 日）桃園站立即召開考績會建議予以李員「記一大過」處分，並對相關督導失職人員予以懲處在案。

(二)7 月 9 日羅委員並陪同多名桃園站中控中心外包廠商離職員工召開記者會，指控李員上班時喝酒、抽煙、對女性職員動手動腳等，涉有性騷擾等情事。又指出 98 年 3 月 10 日署名「中控中心上班的可憐小職員」曾致總統府民意信箱檢舉李員值勤抽煙喝酒、對女職員動手動腳及辱罵男職員等不當行為，桃園站以查報無陳情之相關情事結案。

(三)7 月 10 日桃園站立即召開性騷擾申訴處理調查會

(四)7 月 11 至 12 日並對委外廠商閎家公司員工進行實地與電話訪談。部分受訪者表示曾有親見或聽聞李員於辦公室飲酒且對女姓員工有拍背、拉手等肢體接觸等行為。

(五)7 月 12 日桃園站據調查認為李員不當行為，長官調查時又隱匿事實，影響公務員形象及機關聲譽，違反公務員服務法第 5 條規定，核有公務員懲戒法第 2 條第 1 項第 2 款：「廢弛職務或其他失職行為」之情事，違反風紀情節重大，召開考績會決議，移送公務員懲戒委員會審議，並先行停止其職務。

(六)7 月 13 日交通部召開考績委員會審議通過。

(七)7 月 14 日由民航局發布停職令，並由交通部移送公務員懲戒委員會審議。

三、對於民航局多位失職主管人員，因業務督導不周被調職或懲處在案，對其他同仁應有警惕效果。

四、為杜絕類此情事發生，民航局已責成桃園站應加強勤惰管理，辦公時間不得擅離職守，應負責盡職，維持良好辦公紀律，並發函要求所屬機關務必加強勤惰管理，隨時不定期派員抽查。

（十二）行政院函送王委員幸男就政府施政方向，將造成公務員「上有所好，下必從焉」心態之問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055407 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-97）

王委員針對政府施政方向，將造成公務員「上有所好，下必從焉」心態之問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部對委員關切政府施政方向將造成公務員「上有所好，下必從焉」心態之問題，並引述所屬民用航空局桃園國際航空站（以下簡稱桃園站）中央控制中心日前遭立委爆料，成為「飲酒作樂調情中心」乙節，該事件造成社會不良觀感，嚴重影響機關聲譽與公務員形象，深感歉意。相關處置措施，說明如下：

一、對於李姓當事人不當行為及長官調查時隱匿事實，民用航空局於事件爆發當時即予以「記一大

過」之處分，後又發生疑似性騷擾情事，交通部考量本案已嚴重影響公務員聲譽及機關形象，違反公務員服務法第 5 條規定，情節重大，提經該部考績委員會決議：將李員停職並移送公務員懲戒委員會審議。案業經公務員懲戒委員會於本（99）年 9 月 24 日議決李員降一級改敘，自改敘之日起，2 年內不得晉敘、升職或調任主管職務。

二、民航局多位失職主管人員，業因業務督導不周被調職或懲處在案，對其他同仁應有警惕效果。該局並已責成桃園站應加強勤惰管理，辦公時間不得擅離職守，應負責盡職，維持良好辦公紀律；同時發函要求所屬機關務必加強勤惰管理，並隨時不定期派員抽查所屬。

（十三）行政院函送王委員幸男就租稅改革，改善所得分配問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055694 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-384）

王委員就租稅改革，改善所得分配問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、租稅課徵除獲取適足財政收入外，尚有平均社會財富、促進經濟發展、提升國際競爭力等主要目的。現行所得稅法對於高所得者，已依據所得多寡，課以不同租稅負擔。

二、目前我國綜合所得稅採累進稅率，課稅級距有 5 級，稅率分別為 5%、12%、20%、30%及 40%，對高所得者課徵較重之稅負，已具所得重分配效果。

三、依據財政部財稅資料中心「96 年度綜合所得稅申報核定統計專冊資料」，適用邊際稅率 6%以下之申報戶約 387 萬戶，占全體申報戶 71.8%，納稅額僅占全部納稅額 7.1%，而適用邊際稅率 40%之申報戶約 5 萬戶，占全體申報戶 0.9%，納稅額占全部納稅額 43.9%，已對高所得者課徵較重之稅負；另薪資所得占各類所得雖達 72.34%，惟薪資所得者納稅額占全部納稅額僅 55.62%。又我國自 95 年度起將未上市（櫃）證券交易所得，99 年度起將海外所得納入基本所得額課徵，均屬對高所得者課徵之稅負。

四、現行稅制已對所得較高、財產較多及消費較多之納稅義務人課予較重之稅負，惟為因應經濟發展，確保稅負公平及縮小貧富差距之社會期待，財政部正積極研議奢侈稅、房屋稅、地價稅、所得稅等相關之規定，將在各界形成共識後，於適當時機推動。

（十四）行政院函送王委員幸男就貧富差距擴大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055690 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-380）

王委員就貧富差距擴大問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、租稅課徵除獲取適足財政收入外，尚有平均社會財富、促進經濟發展、提升國際競爭力等主要目的。現行所得稅法對於高所得者，已依據所得多寡，課以不同租稅負擔。

二、目前我國綜合所得稅採累進稅率，課稅級距有 5 級，稅率分別為 5%、12%、20%、30%及 40%，對高所得者課徵較重之稅負，已具所得重分配效果。

三、依據財政部財稅資料中心「96 年度綜合所得稅申報核定統計專冊資料」，適用邊際稅率 6%以下之申報戶約 387 萬戶，占全體申報戶 71.8%，納稅額僅占全部納稅額 7.1%，而適用邊際稅率 40%之申報戶約 5 萬戶，占全體申報戶 0.9%，納稅額占全部納稅額 43.9%，已對高所得者課徵較重之稅負；另薪資所得占各類所得雖達 72.34%，惟薪資所得者納稅額占全部納稅額僅 55.62%。又我國自 95 年度起將未上市（櫃）證券交易所得，99 年度起將海外所得納入基本所

得額課徵，均屬對高所得者課徵之稅負。

四、現行稅制已對所得較高、財產較多及消費較多之納稅義務人課予較重之稅負，惟為因應經濟發展，確保稅負公平及縮小貧富差距之社會期待，財政部正積極研議奢侈稅、房屋稅、地價稅、所得稅等相關之規定，將在各界形成共識後，於適當時機推動。

（十五）行政院函送王委員幸男就政府財政政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055688 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-378）

王委員就所得分配惡化、經濟危機逐漸平息，減稅增支的財政政策面臨退場檢討，其政府財政赤字問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、租稅課徵除獲取適足財政收入外，尚有平均社會財富、促進經濟發展、提升國際競爭力等主要目的。現行所得稅法對於高所得者，已依據所得多寡，課以不同租稅負擔。

二、目前我國綜合所得稅採累進稅率，課稅級距有 5 級，稅率分別為 5%、12%、20%、30%及 40%，對高所得者課徵較重之稅負，已具所得重分配效果。

三、依據財政部財稅資料中心「96 年度綜合所得稅申報核定統計專冊資料」，適用邊際稅率 6%以下之申報戶約 387 萬戶，占全體申報戶 71.8%，納稅額僅占全部納稅額 7.1%，而適用邊際稅率 40%之申報戶約 5 萬戶，占全體申報戶 0.9%，納稅額占全部納稅額 43.9%，已對高所得者課徵較重之稅負；另薪資所得占各類所得雖達 72.34%，惟薪資所得者納稅額占全部納稅額僅 55.62%。又我國自 95 年度起將未上市（櫃）證券交易所得，99 年度起將海外所得納入基本所得額課徵，均屬對高所得者課徵之稅負。

四、現行稅制已對所得較高、財產較多及消費較多之納稅義務人課予較重之稅負，惟為因應經濟發展，確保稅負公平及縮小貧富差距之社會期待，財政部正積極研議奢侈稅、房屋稅、地價稅、所得稅等相關之規定，將在各界形成共識後，於適當時機推動。

五、近 2 年來受全球金融海嘯及景氣遽衰退衝擊，又遭逢莫拉克風災侵襲重創南台灣及新流感疫情之嚴峻挑戰，為提振經濟景氣復甦並擴大內需，參採國際先進國家採行之紓困方案，提出各項減稅及舉債擴大支出支援建設等反景氣循環措施，短期雖致財政赤字擴大，債務餘額攀升，惟隨著全球景氣快速復甦，我國經濟亦穩定成長。

六、另依本院主計處近期公布之 99 年經濟成長率由原先 4.72%調高至 8.24%，且國際貨幣基金（IMF），更預估我國國內生產毛額（GDP）成長率將躍升至 6.5%，遠超過韓國 4.5%、香港 5%及新加坡之 5.7%，躍居亞洲四小龍之冠。「瑞士洛桑國際管理學院」公布 2010 年世界競爭力年鑑，我國從 98 年全球第 23 名躍升至第 8 名，為歷年來最佳，整體政府競爭力呈現大幅進步。世界經濟論壇（WEF）公布全球競爭力排名報告，我國在 139 國中排名第 13 名，在亞洲各國中排名第 4 名，超越主要競爭對手中國與南韓。由上揭各項數據均顯示政府於金融風暴期間為擴大內需、提振經濟景氣復甦所採反景氣循環措施，已漸具成效，過去幾年疲弱之內需已明顯回復成長動能，本院主計處預測明年經濟成長亦可維持 4.64%中度成長，均將對有助財政狀況之改善。

（十六）行政院函送王委員幸男就貧富差距問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055689 號）

（立法院函　編號：7-6-1-379）

王委員就貧富差距問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、租稅課徵除獲取適足財政收入外，尚有平均社會財富、促進經濟發展、提升國際競爭力等主要目的。現行所得稅法對於高所得者，已依據所得多寡，課以不同租稅負擔。

二、目前我國綜合所得稅採累進稅率，課稅級距有 5 級，稅率分別為 5%、12%、20%、30%及 40%，對高所得者課徵較重之稅負，已具所得重分配效果。

三、依據財政部財稅資料中心「96 年度綜合所得稅申報核定統計專冊資料」，適用邊際稅率 6%以下之申報戶約 387 萬戶，占全體申報戶 71.8%，納稅額僅占全部納稅額 7.1%，而適用邊際稅率 40%之申報戶約 5 萬戶，占全體申報戶 0.9%，納稅額占全部納稅額 43.9%，已對高所得者課徵較重之稅負；另薪資所得占各類所得雖達 72.34%，惟薪資所得者納稅額占全部納稅額僅 55.62%。又我國自 95 年度起將未上市（櫃）證券交易所得，99 年度起將海外所得納入基本所得額課徵，均屬對高所得者課徵之稅負。

四、現行稅制已對所得較高、財產較多及消費較多之納稅義務人課予較重之稅負，惟為因應經濟發展，確保稅負公平及縮小貧富差距之社會期待，財政部正積極研議奢侈稅、房屋稅、地價稅、所得稅等相關之規定，將在各界形成共識後，於適當時機推動。

（十七）行政院函送王委員幸男就財政惡化與租稅改革績效等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055540 號）
（立法院函　編號：7-6-1-230）

王委員就財政惡化，應檢視賦稅改革績效、經濟情況逐漸恢復穩定，政府財政赤字與債務餘額問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、本院於 97 年 6 月 30 日成立賦稅改革委員會（以下簡稱賦改會），以促進經濟發展、追求社會公義、提升國際競爭力及維護永續環境為目標，並以增效率、廣稅基及簡稅政為改革重點，就未來產業、經濟、社會發展需要及社會關注之議題通盤檢討，其內容除積極落實輕稅簡政外，亦有多項擴大稅基議題，如反避稅制度之研究、對奢侈消費課徵特種銷售稅之研究、取消軍教免稅、現行房屋稅與土地稅減免項目之檢討等；此外，更藉由促進產業升級條例租稅減免措施於 98 年底落日之契機，檢討現行租稅獎勵措施，並運用租稅減免措施落日所增加之稅收，適度調整所得稅稅率及各項扣除額，使全民均因賦稅改革而獲益，以維護租稅公平，縮減貧富差距，對於擴大政府稅收，應有相當助益。其中針對主要之所得稅、遺產及贈與稅改革措施預估效益如下：

(一)配合促進產業升級條例租稅減免措施於 98 年底落日，以其所增加稅收 1,483 億元為財源，調降所得稅稅率及提高綜合所得稅扣除額等。另提供製造業及其相關技術服務業新增投資 5 年免徵營利事業所得稅，預估將可帶動數千億元之投資。各項減稅措施，大致採機動性、分年實施方式，以達到稅收影響分散、不損及正常財政之目的，將稅收影響程度降至最低，分別為 97 年減稅約 137 億元，98 年減稅約 486 億元，99 年減稅約 106 億元，占全國稅收之比率約 0.6%~3%，且輔以配套措施，將可發揮穩定物價，鼓勵投資、減少失業、增加消費及促進經濟發展之誘發效果，可培養稅源，減稅之效益由全民共享，就整體而言，稅收仍會穩定成長。

(二)為營造輕稅簡政並具競爭力之租稅環境，以因應國際財經環境之變遷，財政部爰修正遺產及贈與稅法，大幅調降稅率及提高免稅額，希藉由降低租稅規避誘因、提高納稅依從

度及提升資本運用效率，使稅基能自然增長，落實租稅公平，同時鼓勵資金根留臺灣，促進經濟發展，於國際金融危機之際，並期能吸引外流資金回臺，以增進資金動能及誘發其他效果。長遠透過乘數效果，將可逐步提振及活絡國內經濟，預期對整體稅收及財政收支之表現應有正面之影響。

二、有關證券交易所得、軍教薪資所得、營業稅、能源稅及房屋稅等課稅議題說明如下：

(一)證券交易所得課稅問題，現行所得基本稅額條例第 7 條已將營利事業之證券交易所得納入營利事業基本所得額；同條例第 12 條亦已將個人買賣未上市（櫃）股票之證券交易所得納入個人基本所得額，計算基本稅額，現行稅制已具適度處理有關資本利得課稅問題之機制。

(二)取消軍教薪資所得免稅問題，財政部已研擬所得稅法第 4 條、第 17 條及第 126 條修正草案，本院業於 98 年 6 月 15 日函送　貴院，貴院財政委員會亦於 99 年 5 月 10 日審查完竣，將提報院會討論並交付黨團進行協商。財政部將與　貴院朝野各黨團溝通並積極推動，期使該修法案能即早施行。

(三)按現行加值型及非加值型營業稅法第 10 條規定，營業稅稅率除本法另有規定外，最低不得少於 5%，最高不得超過 10%；其徵收率由行政院定之。我國自 75 年實施加值型營業稅以來，考量物價及整體經濟發展等因素，徵收率一直從低訂為 5%，因此，我國加值型營業稅體系營業人所適用之營業稅徵收率確有調整空間。鑑於營業稅徵收率調高可能會對於物價及經濟成長造成影響，必須通盤考量經濟發展情勢及社會輿情，審慎研議。

(四)依據 98 年全國能源會議共識，財政部已著手規劃推動能源稅制，合理反映使用能源成本，促使能源價格合理化，以節約能源並減緩能源使用對環境之衝擊。惟鑑於能源稅為我國節能減碳措施之一，賦改會爰決議，能源稅制為我國節能減碳措施之一環，應配合環保及能源主管機關之節能減碳措施作整體規劃，以非租稅措施為優先，再輔以相關之賦稅措施，財政部將配合環保及能源主管機關之節能減碳措施，通盤考量能源稅制對經濟、產業、環境之影響及社會各界之意見，審慎研擬稅制，並視適當時機推動立法。

(五)研議房屋稅稅率之調整，係依賦改會「土地稅及房屋稅減免規定之檢討」研究議題之決議事項辦理，考量稅率之調整涉及修法，前於賦改會討論過程中，即為媒體及各界所關注，且房屋稅屬地方稅，稅率調整事涉地方財政，財政部爰於 99 年 3 月 15 日邀集各地方政府研商，以進行初步規劃。又好政策需視好時機推動，目前經濟景氣正逐漸復甦中，財政部各項措施皆以經濟復甦為優先考量，上述研擬中之方案係為合理化房屋稅負，為避免外界誤解與抑制房價有關，財政部將繼續聽取各界意見，研擬最佳方案，於最佳時機推動。

三、我國租稅負擔率偏低之主因，乃係我國賦稅政策常須配合經濟發展肩負其他政策上之任務，以吸引民間參與投資並活絡經濟，亦即租稅課徵同時肩負充裕財政收入、均化社會財富、提升國際競爭力及促進經濟發展等目標。近年來財政部為促進經濟發展，鼓勵各項投資活動，給予營利事業、個人租稅優惠措施，致稅基流失，租稅負擔率下滑，然應屬短期現象。隨著國際景氣逐漸擺脫金融海嘯之陰影，我國經濟景氣逐漸回溫，經濟展望日趨樂觀，且財政部持續積極推動賦稅改革，以改善國內不合時宜之租稅制度，調整租稅結構，健全稅制。另藉由減稅措施所產生之投資、消費增加等誘發效果，以培養稅源、創造稅源，是以，長期而言，稅收應可望增加，租稅負擔率亦可望提高。

四、過去 2 年我國經濟面臨百年僅見之金融海嘯衝擊、莫拉克風災暨新流感疫情之嚴峻挑戰，為擴大內需、提振經濟景氣復甦，政府參照國際先進國家採行之紓困方案，進行減稅及舉債擴大支出支援建設等反景氣循環措施，短期雖致財政赤字擴大，債務餘額攀升，惟隨著全球景氣

快速復甦，我國經濟亦穩定成長。

五、政府之財政狀況，應就政府債務及資產併同觀察。依本院編 100 年度中央政府總預算案說明，政府部門 97 年底有 32.3 兆元的淨資產（資產減負債），重估價值為 33.7 兆元，資產遠大於負債，且我國幾乎沒有外債。新政府上任至 99 年 8 月底止，債務僅淨增加 6,274 億元，而我國中央政府截至 99 年 8 月底止，1 年以上債務未償餘額實際數為 4 兆 2,918 億元，占前 3 年度名目 GNP 平均數之 32.86%，仍在法定債限 40%範圍內。

六、另依本院主計處近期公布之 99 年經濟成長率由原先 4.72%調高至 8.24%，且國際貨幣基金（IMF），更預估我國國內生產毛額（GDP）成長率將躍升至 6.5%，遠超過韓國 4.5%、香港 5%及新加坡之 5.7%，躍居亞洲四小龍之冠。「瑞士洛桑國際管理學院」公布 2010 年世界競爭力年鑑，我國從 98 年全球第 23 名躍升至第 8 名，為歷年來最佳，整體政府競爭力呈現大幅進步。世界經濟論壇（WEF）公布全球競爭力排名報告，我國在 139 國中排名第 13 名，在亞洲各國中排名第 4 名，超越主要競爭對手中國與南韓。由上揭各項數據均顯示政府於金融風暴期間為擴大內需、提振經濟景氣復甦所採反景氣循環措施，已漸具成效，將對財政狀況之改善具正向推升之助益。

七、為求財政穩健、減緩債務之累積，財政部業賡續協同各機關推動及落實執行「中長程財政健全方案」，透過「財務管理」、「稅務管理」、「財產管理」三大核心業務，及提升政府財務效能、輔導地方財政、債務管理、強化公共建設財務規劃、推動賦稅革新、推動關務革新、賦稅資訊再造、加強公股管理、強化國有財產管理及大面積國有土地開發等十大策略，期使我國財政能兼顧經濟發展、社會公義、永續環境及國際競爭等，以建構中長程財政之健全。

（十八）行政院函送蔡委員同榮就桃園機場第二航廈 D6 停機坪空橋斷裂，嚴重破壞台灣國際形象的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055486 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-176）

蔡委員針對桃園機場第二航廈 D6 停機坪空橋斷裂，嚴重破壞台灣國際形象的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部民用航空局就此事件已責成所屬桃園國際航空站（以下簡稱桃園站）委託專業機構鑑定，經查事件發生原因及後續處理措施，說明如下：

一、發生原因：桃園國際機場第二航廈 D6A 橋係於進行橋柱馬達檢修並拆除帶動鍊條時，發生 A 橋橋柱與行駛輪架焊接處剝離斷裂情事，致橋身失去橋柱支撐向前傾倒，橋柱斷裂原因初步判斷係橋柱與行駛輪架銜接處焊道剝離，以致橋柱失去下方行駛輪架支撐，造成空橋向前傾倒墜地。

二、後續處理措施：桃園站為加速處理流程，將採釐清事故責任原委、結構補強、營運因應對策及加強廠商維護並派員巡檢等四方面同時進行。

(一)釐清事故責任原委：桃園站已於 99 年 7 月 23 日委託台灣省結構技師公會進行 D6A 事故空橋結構鑑定，惟該公會同 8 月 25 日所復之鑑定報告，因鑑定內容尚有部分疑義，桃園站已於同年 9 月 15 日函請該公會再予提供補充鑑定意見，俟該公會再查證後，俾利釐清事故責任。

(二)結構補強：桃園站並於同年 7 月 23 日委託專業廠商辦理空橋結構補強之規劃設計監造服務，研析並提供現有 21 座（除 D6A 事故空橋外）空橋結構補強方案，以利後續進行空橋

橋柱結構補強工程，提升空橋橋柱結構安全係數，另其餘空橋之結構補強工程預計於 99 年 10 月底前完成。

(三)營運因應對策：桃園站考量各航機停機位調度及運用效能，將移除故障停用之 D6A 事故空橋，再將 D10A 空橋移設至 D6A 使用，儘速期恢復 D6 停機位雙空橋運作，該移裝工程已於 99 年 8 月 10 日完成。

(四)加強廠商維護並派員巡檢：桃園站除要求所轄管空橋設備維護廠商應確實依原廠技術手冊進行維修作業外，並要求業管單位派員加強巡檢，避免發生類似情事，影響國家形象。

（十九）行政院函送蔡委員同榮就桃園機場中控中心督導毫無紀律，嚴重影響飛航安全的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055507 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-197）

蔡委員針對桃園機場中控中心督導毫無紀律，嚴重影響飛航安全的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部對委員關切桃園國際機場中控中心日前遭立委爆料，李姓督導與外包廠商女員工飲酒作樂，機場飛安狀況令人憂心，並就國內航空站對旅客的滿意度詢問統計結果，囑交通部民用航空局（以下簡稱民航局）應加緊改善機場管理及提升紀律，另囑應就公務人員訓練及機場管理提出有效作為等情事，說明如下：

一、對於桃園站李姓前督導於辦公室場所飲酒、與外包廠商女性員工之不當行為等，造成社會不良觀感，嚴重影響機關聲譽與公務員形象，深感歉意，對於委員指教的相關事項，民航局將虛心檢討確實改善。

二、有關旅客對國內航空站之滿意度部分，民航局將責成各航空站積極就廣播系統、各項服務設施及聯外交通之便利性再行加強管理，提供更佳之服務品質。

三、有關對公務人員的訓練應提出有效作為部分，交通部除要求民航局及所屬各機關人事單位，務必依據行政院規定公務人員每年須完成終身學習時數 40 小時的訓練學習外，並應依實際業務需要訂定年度訓練計畫確實執行，以有效提升同仁之專業知能及技術。

（二十）行政院函送蔡委員同榮就台電公司核四廠於 99 年 3 月 31 日發生電線走火卻未於第一時間獲知消息及緊急處理，顯示核四工程安全有疏漏之虞所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055445 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-135）

蔡委員就台電公司核四廠於 99 年 3 月 31 日發生電線走火卻未於第一時間獲知消息及緊急處理，顯示核四工程安全有疏漏之虞問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、台電公司龍門電廠（核四廠）1 號機主控制室於 99 年 3 月 31 日下午 1 時 45 分出現不斷電設備故障警報，部分盤面失電無燈號顯示，主控制室部分照明喪失，但安全操作畫面顯示正常，經追查係不斷電系統之輸出濾波電容器組燒損，造成不斷電系統失電。

二、台電公司隨即成立專案小組著手調查，並將損壞之電容器送回瑞士原廠家 GUTOR 公司，下游負載燒損之儀電組件亦送回美國英維思公司檢測，電容器損壞原因確定為線路高諧波及週遭

環境高溫所致，進而引發一連串連鎖反應。

三、台電公司經與設備原廠家 GUTOR 公司及核能系統供應商奇異公司討論，針對可能之肇因：包括電容器之接頭鬆弛、環境因素、三相電源中性線接地不當、不斷電系統電源存在之諧波等現象採多項改正措施。GUTOR 公司及奇異公司均認同台電公司之應變策略，本系統可持續運轉，經濟部亦將持續督促台電公司落實核安工作。

四、龍門電廠儀控系統自始即為數位化之系統設計，不曾由類比式改為數位式，奇異公司亦未表示對儀控系統「不負擔安全保證」。台電公司於 96 年間曾因為奇異公司之設計有無法施工之問題而自行進行設計修改，這類設計修改案多屬設計圖面標示錯誤、缺漏或為解決現場施工困難與施工衝突等一般工程問題，台電公司為避免影響施工進度造成工程之延宕，先行執行設計修改予以導正、局部調整或修改，以達到原先系統設計功能，並未改變奇異公司之設計基準。目前安全相關之設計修改案台電公司均已依本院原子能委員會要求，送由奇異公司審查與確認。

（二十一）行政院函送蔡委員同榮就遺產稅更正及行政救濟事件問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055432 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-122）

蔡委員就被繼承人林朱佩芳君遺產稅更正及行政救濟事件問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、按稅捐稽徵法第 17 條規定：「納稅義務人如發現繳納通知文書有記載、計算錯誤或重複時，於規定繳納期間內，得要求稅捐稽徵機關，查對更正。」該條所稱「記載、計算錯誤或重複」係指繳納通知文書所表示之意思有與製發繳納通知文書之稅捐稽徵機關原來意思不符之誤記、誤算或其他顯著之錯誤；或對同一課稅事實重複發單通知繳納之情形（改制前行政法院 48 年判字第 25 號判例參照）。又納稅義務人對於核定稅捐之處分，如有不服，應依同法第 35 條規定申請復查，以資救濟。即查對更正及復查二者適用要件及情形有所不同，稅捐稽徵機關亦分別設有相關之管控機制，合先敘明。

二、為避免納稅義務人假藉查對更正程序規避行政救濟加計利息及後續強制執行，財政部業督促各國稅局，對於納稅義務人不服核定應納稅捐之處分，卻一再申請查對更正而未依法申請復查之案件，除函復納稅義務人否准更正之法令依據外，並將是類案件逕依復查程序辦理，以達杜絕是類案件之效。

（二十二）行政院函送蔡委員同榮就日前高雄市政府聯合稽查小組執行暑假「青春專案」，突檢網咖、KTV 等娛樂場所，發現違規抽菸情形嚴重，禁菸令形同虛設問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055500 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-190）

蔡委員就日前高雄市政府聯合稽查小組執行暑假「青春專案」，突檢網咖、KTV 等娛樂場所，發現違規抽菸情形嚴重問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、為了落實執行菸害防制法之相關規定，各縣市衛生局均定期及不定期與警政、環保、建設等相

關之單位辦理聯合稽查，另亦配合內政部之青春專案，對販售菸品予未滿 18 歲青少年之業者，加強稽查取締工作。菸害防制法之新規定於 98 年 1 月 11 日開始施行，截至 99 年 9 月 21 日為止，各縣市衛生局實地執法稽查結果，共計稽查 87 萬 8,581 家、取締 22,995 件；其中，於禁菸之場所吸菸者 20,875 人，場所違規 2,120 件，並以網咖 411 件最多。

二、菸害防制法第 15 條第 2 項規定，禁菸場所不得供應與吸菸有關之器物。所謂與吸菸有關之器物，並未限定型式，故該場所如有提供塑膠杯或紙水杯，充當熄菸器具以替代菸灰缸之使用者，即係屬與吸菸有相關之器物，可處予新台幣 1 萬至 5 萬元罰鍰。另網咖之業者透過電腦螢幕向店內消費者通報臨檢活動，雖未違反菸害防制法之規範，惟依菸害防制法賦予場所之負責人，對在禁菸場所吸菸或未滿 18 歲者進入吸菸區應予勸阻義務，因此，場所之負責人亦應善盡場所管理責任。

三、針對常被民眾檢舉或申訴之禁菸場所，尤其是三人以上室內工作場所、視聽歌唱業（KTV、卡拉 OK）、資訊休閒業（網咖）等，本署已請各縣市衛生局列入稽查重點，主動派員進行不定時之訪查、蒐證與稽查。未來，仍將加強要求業者於禁菸之場所張貼禁菸標示，同時不得提供與吸菸有關之器物；並宣導禁菸之場所及其不得吸菸之規定，以避免業者及民眾違反相關規定；並將透過加強執法人員教育訓練及對各縣市之考評，以期落實執法工作。

（二十三）行政院函送丁委員守中就要求行政院應儘速檢討國內每季 GDP 統計發布時效，並修訂統計法施行細則相關條文問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055827 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-517）

丁委員就本院發布國內每季 GDP 等統計之時效性及統計法施行細則條文修訂所提質詢，經交據本院主計處回復如下：

一、GDP 統計因統計技術難度較高，而影響其時效性。就按季統計而言，從各項來源資料之蒐集、整合，至完成一定信度的推計作業，約需 7 至 8 週，此一標準作業期程各國大致相仿，亦為我國向於 2、5、8 及 11 月中下旬發布上季 GDP 與生產、支出面各細項初步統計數之主要考量。

二、為提高 GDP 統計之時效性，若干國家如美、星、韓等會在每季終了的第 1 個月，發布上季 GDP 之概估統計（Advance estimates）。惟依美國經濟分析局（BEA）分析，在每季終了的第 1 個月底，關於前季 GDP 各統計項目，僅 45%有完整資料，其餘則須以趨勢插補、移動平均、迴歸分析等統計方法進行估計；至第 2 個月底時，可參考之完整資料則躍增至 76%。因此，依據部分的即時資料，佐以統計方法估計而得的概估統計，雖可提高 GDP 統計之時效性，正確性卻相形不足，而必須在季終第 2 個月依據較完整資料進行初步統計（Preliminary estimates）修正。

三、近年國際經濟情勢瞬息萬變，經濟預測差距擴大，為強化 GDP 統計之時效性，本院主計處已規劃於各季季終第 1 個月月底增加發布經濟成長率概估統計及修正經濟預測；並將提報今（99）年 11 月國民所得統計評審委員會議審議，若審議通過後，自明（100）年 1 月起實施。

四、依統計法施行細則第 66 條及第 70 條規定，各機關統計季報之彙報不得逾 20 日，其刊布期限則自彙報期限屆滿起算不得逾 1.5 個月，亦即季報之刊布應於資料期間終了 65 日內完成。本院主計處國民所得統計之編算須配合上市（櫃）公司財報及其他參考資料之發布時間，且為求審慎，須經國民所得統計評審委員會審議通過始得公布，現行作業時程約 50 日，尚合於統

計法施行細則之規範；惟考量統計法及其施行細則施行至今，我國經社環境已有重大變遷，本院主計處已著手進行修正作業，有關統計作業程序與發布時程均將納為檢討重點。

（二十四）行政院函送丁委員守中就推行台灣製產品 MIT 標章認證制度及擴大臺灣產品在國外市場的銷售與能見度之問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055633 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-323）

丁委員就推行台灣製產品 MIT 標章認證制度及擴大臺灣產品在國外市場的銷售與能見度之問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、經濟部自 98 年 12 月 24 日起推動台灣製產品 MIT 微笑標章品質認驗證制度，迄 99 年 9 月 27 日止已將成衣、內衣、毛衣、泳裝、毛巾、寢具、織襪、製鞋、袋包箱、陶瓷、石材及家電等 12 項產業納入驗證制度，經驗證通過之廠商已達 464 家，產品已達 16,184 款。

二、在內銷市場上，經濟部運用各種既有有效通路，協助 MIT 微笑標章產品拓展市場，措施包括：

(一)協助量販店、商店街設置 MIT 示範專賣店。

(二)媒合連鎖系統設置 MIT 產品專區。

(三)協助傳統公有市場設置 MIT 示範商店。

(四)協助百貨公司舉辦 MIT 產品聯合展售推廣活動。

(五)媒合 OTOP 館設置 MIT 產品展售示範點。

(六)媒合網路購物販售 MIT 微笑標章產品。

(七)媒合電視購物販售 MIT 微笑標章產品。

三、在外銷上，經濟部貿易局已規劃推動 9 項加強協助拓銷之作法，並特別針對 MIT 標章產品給予更進一步之協助措施，作法如下：

(一)籌組海外參展拓銷團及邀請國外買主來臺採購：優先安排 MIT 標章廠商參加國外買主洽談會，且參加貿協或紡拓會組團之海外展團，廠商分攤費則給予優惠，並視徵展情形設立產品形象區或展示櫃，藉以建立產品形象行銷產品。

(二)臺灣名品展設置展示專區：對 MIT 標章廠商參加臺灣名品展提供優惠。另結合貿協及紡拓會能量，設置精品區、舉辦動態秀或媒體發表會集中展出。

(三)協助參加臺北國際專業展：篩選在臺舉辦之國際展，提供攤位租金之優惠措施，並視徵展情形，規劃設置形象專區。

(四)補助相關公協會赴海外辦理貿易推廣活動：99 年度特別增撥經費補助 16 項內需型產業（包括 MIT 產品）所屬之相關公協會赴海外辦理參展等推廣活動。

(五)輔導廠商發展品牌：協助廠商建立「全面品牌管理系統」及輔導產業群聚發展共同品牌，提供廠商免費之品牌諮詢，並在品牌診斷輔導部分給予優惠，辦理「產業品牌研習營」，協助導入品牌經營管理概念。

(六)提供國內外商情資訊：99 年提供免費使用國際商情網會員資料；提供優惠價格申購「臺灣產業聚落」；貿協及紡拓會於其出版刊物主動加強報導產業現況；採購產業國內外期刊，主動提供即時商情。

(七)培訓國際行銷人才：提供由貿協或紡拓會開辦參展行銷及行銷人才英語課程學費之優惠。

(八)利用網際網路推廣：由貿協臺灣經貿網設置產業專屬網頁，介紹政府相關措施、廠商資料及型錄，並主動以電子報向國際買主進行推廣；由專人輔導廠商運用網路拓銷中國大陸內需市場。

(九)提供優惠出口貸款：支援中國輸出入銀行經費辦理出口貸款業務，並提供優惠貸款利率。

四、另為與國外連鎖業者及我國在國外具營運據點的連鎖業者合作，經濟部將加強推動「全球採購中心計畫」，透過全球駐外單位加強邀請，獎勵大型連鎖店及大型進口商來臺採購，嘉惠國內 MIT 標章廠商。此外，為協助我 MIT 標章廠商，爭取中國大陸內需市場商機，並將協助臺商布建市場通路，積極與中國大陸當地知名百貨及賣場等通路合作，舉辦短期臺灣特色產品（如農產品）展售會及設置長期臺灣名品展售據點。

（二十五）行政院函送丁委員守中就我國與新加坡研議經濟合作協議可行性前，應先評估雙方服務業競爭力之優劣與研擬對我國相對弱勢服務業的保護配套措施問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055634 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-324）

丁委員就我國與新加坡研議經濟合作協議可行性前，應先評估雙方服務業競爭力之優劣與研擬對我國相對弱勢服務業的保護配套措施問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、新加坡服務業占其全國 GDP 三分之二以上，2009 年新加坡服務貿易出口總額約 1,320 億美元，主要為運輸服務（約占 33.8%）、旅遊服務（10.1%）、金融服務（9.2%）及其他服務業。

二、星國服務業國際化程度雖高，惟於金融、電信、運輸及專業服務等部門仍有市場進入障礙，故我國如與新加坡簽署經濟合作協議後，對於專業服務業之相互認證、放寬金融服務業之營業項目、擴大海運服務業營運範圍等自由化措施，可增加我服務業者商機，另經由台星服務業的合作，亦可提升我國服務業之國際競爭力。

三、此外，觀諸新加坡與東亞國家簽署之 FTA 或經濟夥伴協議，其進一步自由化之程度相當高，進一步承諾開放的項目多屬星國未於 WTO 架構下承諾開放者。其中不乏與我國重點發展服務業有關之行業，例如六大新興產業中之醫療照護與文化創意產業，甚或重點服務業行動計畫中之數位內容產業、流行音樂產業與醫療服務國際化，均可能因台星經濟合作協議之洽簽，而享有市場進入優惠。

四、為掌握洽簽台星經濟合作協議所帶來的契機，並降低可能對我產業之影響，我政府除已委請國內學術機構針對台星經濟合作協議進行評估外，並持續與我國內包括服務部門在內之各重要產業別之業者舉行座談，進一步掌握台星洽談經濟合作協議對我產業之影響，俾規劃採行配套作法。

（二十六）行政院函送盧委員嘉辰就中國大陸輸入之產品標示應嚴格審查問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055624 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-314）

盧委員就中國輸入之產品標示應嚴格審查問題所提出質詢，經交據經濟部查復如下：

一、查進口貨品原產地之認定，係依據財政部及經濟部會銜訂定之「進口貨物原產地認定標準」相關規定辦理，進口貨品原產地由進口地關稅局認定之。另查依現行輸入規定，除進口成衣、毛巾、鞋子、襪子、瓷磚、寢具及依國內相關法規規定，於進口時即應予標示產地者外，進口貨品並未強制規定應標示原產地；惟如有標示原產地者，不得有標示不實情事，否則應依「進口貨品產地標示不實案件處理原則」辦理。至貨品進口後在國內販售時之標示事項，則仍應依經濟部商業司訂定之「商品標示法」相關規定辦理。

二、為防止進口異常商品於我國市場流通銷售，影響消費者權益，行政院督導經濟部於本（99）年 5 月 5 日成立跨部會「進口異常商品聯合稽核大隊」，以防範進口異常商品衝擊國內相關產業發展，保障國內消費者與合法業者權益，迄 9 月 26 日已執行 137 次聯合稽核，查獲標示異常商品數量計 59,852 件。

三、另為型塑台灣製產品貨真價實及安全、健康、值得信賴之形象，經濟部工業局自 98 年 12 月開始推動臺灣製產品 MIT 微笑標章品質驗證制度，其產品檢驗基準包括臺灣製原產地認定、安全性與功能性品質檢驗基準及商品標示檢視，並制訂於個別產業驗證制度實施規章中。臺灣製產品 MIT 微笑標章品質驗證制度由廠商自願性參加，並由經濟部工業局委託之第三方專業公正驗證機構辦理驗證，品質驗證程序包括書面審查、現場評核及品質檢驗等程序，迄 99 年 9 月 27 日止已有 464 家，16,184 款產品通過驗證。

四、經濟部將持續辦理宣導，積極教育相關業者及公會正確之商品標示方式，籲請商家做好採購把關工作，拒絕銷售來路不明或標示不清之商品；於稽核成果記者會中，公布標示不實商品之陳售地點、廠牌等資訊，並展現實體樣品說明查獲偽標、剪標、多國標等違規情形，教導民眾辨識產地標示不實商品；錄製宣導短劇及宣導短片，辦理媒體托播，以強化業者及消費者對商品標示的正確認知。

（二十七）行政院函送紀委員國棟就台中縣太平市頭汴坑溪內城橋下游河段整治工程，因故停擺，但目前正逢雨季與颱風季節，為避免排水和防洪受阻，威脅鄰近鄉親生命財產安全問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055588 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-278）

紀委員就臺中縣太平市頭汴坑溪內城橋下游河段整治工程因故停擺，目前正逢雨季與颱風季節，為避免排水和防洪受阻，政府應儘速尋求合適施工方法及編列經費復工問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

經查本案為經濟部水利署第三河川局辦理「頭汴坑溪一江橋上游崩塌地至內城橋河段防災減災工程」，工程期間因司法調查、履約爭議、用地取得等問題，迄今尚未完工。經濟部水利署已於 99 年 9 月 15 日邀集承攬廠商與第三河川局召開專案會議協調，以解決相關工程施工問題，使工程能儘速完成；經協調後廠商同意於 10 月中旬進場復工，並依契約規定辦理相關防汛措施。廠商未復工前，水利署第三河川局將擬妥汛期應變措施，以維安全。

（二十八）行政院函送楊委員瓊瓔就米酒租稅負擔問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055615 號）

（立法院函　編號：7-6-1-305）

楊委員就建請權責單位配套修法，將米酒從高稅率之「蒸餾酒類」改列為低稅率之「料理酒類」，藉以調降米酒價格至 20 及 25 元間，兼顧米酒租稅負擔合理化及保護消費者飲用酒品安全問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、依據財政部本（99）年委託國立臺北大學就我國國人之米酒消費習慣進行調查之統計資料顯示，我國米酒之使用有高達 96.4%係作為料理用酒，並非直接供飲用，此反映將米酒作為烹調用酒係我國人之特殊消費習慣。我國米酒主要係作為料理用酒，其製程中雖包括蒸餾程序，然其物理特性、最終用途、銷售管道、消費者偏好、行銷定價策略等，皆與直接供飲用之蒸餾烈酒存有明顯區隔，兩者非屬同類產品，在市場上亦不存在直接競爭或替代關係。

二、為進一步阻卻私劣米酒在市面上流通及維護國民健康，財政部依國人烹調用酒之消費習慣，修正「菸酒稅法」第 2 條，將料理酒之定義增列料理米酒，定明料理米酒指以米類為原料，經糖化、發酵、蒸餾、調和或不調和食用酒精而製成之酒，其成品酒之酒精成分以容量計算不得超過 20%，且標示專供烹調用酒之字樣者。上開法案業經　總統 99 年 9 月 1 日公布，本院並定自 99 年 9 月 16 日施行。本次增訂之料理米酒定義一體適用於進口與國產料理米酒。

三、本次修法後，市售瓶裝 0.6 公升料理米酒將僅課 5.4 元之菸酒稅，可使料理米酒之菸酒稅負擔更趨合理化，大幅減輕民眾購買料理用米酒之經濟負擔，降低民眾購買未稅私劣料理米酒之誘因，確保消費者使用料理米酒之安全，並維護國民健康。

（二十九）行政院函送顏委員清標就逾期繳納使用牌照稅罰鍰問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055617 號）
（立法院函　編號：7-6-1-307）

顏委員就逾期未繳納使用牌照稅車輛，稅法已有加徵滯納金之規定，其因交通違規或路上臨檢被查獲，不宜另處罰鍰問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、車輛具流動性，如有滯欠使用牌照稅情事，在查緝上較為困難，為期課稅公平、防止逃漏，使用牌照稅法第 28 條第 1 項爰規定，逾期未完稅之交通工具，在滯納期滿後使用公共水陸道路經查獲者，處以罰鍰，俾有效遏止滯欠稅款。惟為避免納稅義務人單一逾期未完納稅款行為併予加徵滯納金及裁處罰鍰，該法條於 93 年 1 月 7 日奉　總統令修正公布為：「逾期未完稅之交通工具，在滯納期滿後使用公共水陸道路經查獲者，除責令補稅外，處以應納稅額 1 倍之罰鍰，免再依第 25 條規定加徵滯納金。」故已無加徵滯納金同時裁處罰鍰之情形。

二、稅捐之核課屬行政處分，繳款書應依法送達納稅義務人，尚不致發生民眾未收到使用牌照稅繳款書，錯過繳納期限，行駛公共道路被依使用牌照稅法第 28 條第 1 項處罰之情形，併此敘明。

（三十）行政院函送林委員滄敏就端午粽餡檢出防腐劑不符合規定問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055611 號）
（立法院函　編號：7-6-1-301）

林委員就端午粽餡檢出防腐劑不符合規定問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、針對 99 年 6 月 9 日財團法人消費者文教基金會發布端午粽餡檢出防腐劑不符合規定乙事，本

署已於 99 年 6 月 10 日以 FDA 食字第 0991301945 號函，請臺北縣及臺北市政府衛生局立即針對案內不符合規定之油豆腐及干絲產品進行抽驗工作，並即依法處辦。

二、本署本（99）年度 5 月起，督導各縣市衛生局加強抽驗端午節粽子及其材料，總計抽驗粽子 415 件，以及 8 種主要粽子材料共 458 件。抽驗結果 412 件粽子合格（合格率 99.3%）、3 件粽子不合格；390 件粽子材料合格（合格率 85.2%）、68 件不合格，不合格食材為粽葉（抽驗 111 件，9 件不合格，合格率 91.9%）、蝦米（抽驗 106 件，19 件不合格，合格率 82.1%）及蘿蔔乾（抽驗 129 件，40 件不合格，合格率 69.1%）。其餘之栗子、干貝、蛋黃、香菇及魷魚乾等食材均合格。上述不合格產品由所轄衛生局依「食品衛生管理法」處 3 至 15 萬元罰鍰，並將不合格業者名單公布於各衛生局網站。

三、為加強黃豆製品之衛生管理，本署及地方機關未來將持續針對市售黃豆製品進行抽樣檢驗，並公布抽查檢驗結果於食品資訊網或各轄區衛生資訊網站，以供民眾查詢。

（三十一）行政院函送王委員幸男就青年族群之 H1N1 新型流感防治問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055641 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-331）

王委員就青年族群之 H1N1 新型流感防治問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、依本署疾病管制局社區病毒監測結果顯示，H1N1 新型流感（以下簡稱新流感）病毒，現仍在社區中流行，且該流行病毒型別與疫苗株吻合，為維護國人健康，本署持續呼籲民眾接種新流感疫苗、並且函請縣市政府賡續辦理機關團體預約集體接種作業，以及透過本署疾病管制局「致醫界通函」，告知醫師疫苗安全及接種之訊息，請其協助促使民眾接種，復於全國指定 517 家醫療機構，持續提供民眾新流感疫苗之接種服務，直至本（99）年 11 月 30 日疫苗屆效為止。

二、鑑於國內 19 至 24 歲青年族群新流感疫苗之接種率僅約 4%，加以陸續出現多起新兵爆發新流感群聚流行事件，且又再三出現健康但未曾接種過疫苗的青壯年民眾，因感染新流感而往生或致重病須於加護病房長期住院之個案，本署除發布新聞稿，呼籲青壯年民眾應接種疫苗之外，並協調教育部與國防部推動大專院校學生及入伍新兵之接種工作。經查國防部自本（99）年 5 月 11 日起，展開所屬新訓單位之新流感疫苗接種作業，截至 9 月 17 日止，累計 2 萬 8,824 人，接種率逾 5 成。

三、另有關公費流感抗病毒藥劑之使用，本署參照世界衛生組織與各國之使用對象建議，及本署傳染病諮詢委員會—流感防治組之意見，提供予疑似流感重症患者與伴隨危險徵兆之類流感患者、具重大傷病或肝、腎、心肺血管疾病、糖尿病等之類流感患者，以及經醫師評估需及時用藥之孕婦、過度肥胖之類流感患者，同時亦用於機構流感群聚事件之控制，以預防重症發生及降低疫情擴散。本署並透過「致醫界通函」等管道，加強向醫療機構宣導藥劑之正確使用規範，未來本項用藥策略亦將視疫情控制需要，隨時彈性調整，以有效防範新流感疫情擴大，保障國人健康。

（三十二）行政院函送蔡委員煌瑯就促請政府儘速建置各類食品的檢驗機構的有效管理機制問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055717 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-407）

蔡委員就促請政府儘速建置各類食品的檢驗機構有效管理機制問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、查為有效運用民間檢驗資源，並確保其檢驗之技術及品質，本署自 93 年起，即依食品衛生管理法第 27 條規定，委任前藥檢局辦理食品衛生檢驗機構認證。申請認證之實驗室，必須建立符合國際實驗室認證規範（ISO/IEC 17025）之管理系統及技術能力，通過認證之實驗室，代表其檢驗品質已符合國際標準。

二、自本署食品藥物管理局成立後，制定「擴大實驗室認證方案」，以加速擴大民間實驗室參與認證，至 99 年 9 月為止，公告認證之食品衛生檢驗機構計 35 家、377 項檢驗項目。

三、實驗室認證及管理作業：

(一)認證申請：

實驗室申請認證，應提供檢驗方法、檢驗方法確效資料、能力試驗證明文件，且確認檢驗方法符合本署食品藥物管理局要求，向食品藥物管理局提出認證申請，經文件初審作業，確認文件齊備後，由評鑑小組對實驗室品質及技術文件進行文件審查，並執行現場評鑑，相關評鑑報告送交「審議小組」審議通過，並循行政程序核定後，公告認證範圍，核發認證證書。

(二)後續監督及管理：為確保認證實驗室之檢驗品質，並且致力強化監督管理各認證實驗室，相關管理機制如下：

1. 異動管理：異動認證項目、檢驗方法、人員及場所等，應自事實發生之日起 10 日內申請異動。
2. 執行能力試驗測試：食品藥物管理局每年均辦理能力試驗，並要求實驗室申請時應提交能力證明文件。99 年規劃辦理 9 次能力試驗，目前已完成食品防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、三聚氰胺、包裝飲用水重金屬等共計 5 次能力試驗，近期將再辦理食品中農藥、動物用藥等 12 種多重殘留分析、飲料中色素及食品中硼砂（硼酸）等 4 次能力試驗。舉辦能力試驗，邀請認證實驗室及各衛生局參加，亦開放民間實驗室、政府及學校等實驗室參加。
3. 實驗室監督查核：每年執行認證實驗室之監督評鑑，要求認證實驗室就其認證之檢驗業務提出報告，並得就其檢驗技術進行能力測試，該實驗室不得無故拒絕、妨礙或規避。對於委託檢驗有疑慮時，並同時執行不定期（機動）監督評鑑。
4. 其它管理：認證證書有效期限三年，期滿前六個月內，得檢具申請書暨相關文件申請展延，每次展延以三年為限，並對於「出具不實檢測報告、監督評鑑以及能力試驗不符合規定者」，得廢止實驗室認證證書，於證書廢止後，一年內不受理同一實驗室之認證申請。
5. 目前正規劃建置「實驗室認證資訊管理作業系統」中，以 e 化動態管理認證實驗室。

(三)辦理相關訓練，提昇檢驗技能：

1. 辦理說明會：召開「擴大食品藥物化粧品實驗室認證研商會議」，公告實施簡化認證作業程序，於今年 5 月 11 日舉辦「擴大實驗室認證」說明會，鼓勵民間實驗室申請食品藥物管理局認證，以宣導實驗室申請認證之優勢，並與民間實驗室進行雙向溝通。
2. 研習（討）會：為加強實驗室管理能力及技術移轉，食品藥物管理局每年持續辦理檢驗技術及品質管理研討會，99 年辦理「食品衛生檢驗科技研討會」等計 14 場。
3. 線上自學：於 93 年開辦藥物食品網路學園（e-learning），迄今，建置包括檢驗技術類、品保類、儀器操作及維護類等 3 類 55 門課程，並持續增加中，提供中央、地方及民間之檢驗交流平台。

四、因應如三聚氰胺重大突發事件，啟動中央、地方及民間實驗室聯合機制如下：
(一)因應緊急突發事件之時效性，食品藥物管理局均及時提供檢驗方法。
(二)由食品藥物管理局認證之實驗室名單，搜尋具有該項檢驗設備之實驗室（包括中央、地方及民間實驗室）。
(三)確認實驗室可執行該檢驗之方法，且具自主品管能力。
(四)由食品藥物管理局直接公布民間實驗室之名單，民間實驗室可協助業者自主品管檢驗，因應緊急動員之需。

（三十三）行政院函送蔡委員煌瑯就現今公共電話可接受之付費方式僅電話卡及硬幣兩種，對於臨時需使用公共電話的民眾缺乏便利性問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055774 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-464）

蔡委員就現今公共電話可接受之付費方式僅電話卡及硬幣兩種，對於臨時需使用公共電話的民眾缺乏便利性問題所提質詢，經交據國家通訊傳播委員會（以下簡稱通傳會）查復如下：

一、自電信自由化以後，現行資費管制採「價格調整上限制」，電信公司之各項資費原則上依市場機制自由訂價，並依第一類電信事業資費管理辦法之規定，報經通傳會核定或備查後實施。各電信業者會依據目前市場供需、經營成本及客戶需求來訂定多種費率型態供客戶選擇。爰有關各項電信資費之訂定屬各業者「公司治理」之範疇，鑒於憲法保障企業「經營自由」之意旨，通傳會自應予以尊重。至於委員關切業者應提供多種收費方式之公共電話服務乙節，通傳會將轉請中華電信公司儘速研議。

二、針對緊急救助方面，除可於公用電話直接撥打"110/119"及"0800"免付費電話外，另尚可撥打"108"受話方付費電話，委員關切民眾於急用時如無電話卡及硬幣撥打公共電話乙節，目前公共電話均已提供上述相關服務，而無須藉由現行付費模式方可撥打。

三、惟為電信普及服務之實施，通傳會於 99 年 8 月 6 日（通傳營字第 09941053570 號）函請中華電信公司於全國各級學校內設置投幣式與 IC 插卡式雙用話機，以因應校內師生之緊急通訊需求及便利。故有關將兩台不同收費方式之公共電話整合成一台，中華電信公司刻正辦理中，以符合民眾使用公共電話之便利性。

（三十四）行政院函送盧委員嘉辰就海關稽查進出口貨物問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055627 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-317）

盧委員就海關對於進出口貨物抽驗未臻完全，恐致受仿冒廠商之智慧財產權受有侵害，並影響消費者權益，建議仿照美國因應 911 恐怖事件後衍生之 GREEN-LINE 政策，藉由 RFID 科技協助，對安全係數較低之進口商貨物通關時，主動全數稽查問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、查我國海關對於智慧財產權案件已實施風險管理，針對多種風險因子予以分析評估，並就其風險排定優先處理順序，擬定處理控管計畫，再由第一線關員執行檢視查核，並將查核結果回饋風險管理系統，以強化仿冒物品之查緝機能，有效杜絕仿冒物品對國家人民之侵害。

二、查「海關配合執行專利商標及著作權益保護措施要點」除採行權利人檢舉保護方式外，尚包括提示案件，且於該要點第 7 點，明文規定海關於執行職務時，發現進出口貨物外觀顯有侵害

商標權及著作權之虞者之作業程序，尚無有侵權嫌疑之貨品於通關時未遭阻之情事。

三、按海關執行邊境查緝如發現來貨商標有疑義時，均通知商標權利人協助鑑定，鑑定結果如非屬正品，亦依法移送刑事調查機關，以維護商標權利人應有之權利。

四、策略聯盟為海關風險管理的一環，藉由篩選信譽良好之業者及廠商與其簽訂合作協議備忘錄（MOU）之方式，使海關與業者或廠商之間，由「管理關係」轉變為「夥伴關係」以致力於加速貨物通關與查緝不法。財政部並依世界關務組織（WCO）通過之「全球貿易安全與便捷之標準架構」（即 WCO　SAFE 架構），積極推動優質企業（Authorized Economic Operator, AEO）認證；海關除積極輔導業者參與 AEO 認證外，並積極輔導與海關簽訂策略聯之廠商或業者轉而參與 AEO 之認證。優質企業依其資格條件，分為一般優質企業及安全認證優質企業，國內各中小企業可依公司實際情形申請成為一般優質企業或安全認證優質企業，享有通關優惠措施。

（三十五）行政院函送盧委員秀燕就改善貧富差距問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055822 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-512）

盧委員就改善貧富差距問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

政府積極追求經濟成長，必須兼顧社會公平正義，縮小貧富差距，讓全民共享經濟成長果實。租稅課徵除獲取適足財政收入外，尚有平均社會財富、促進經濟發展、提升國際競爭力等主要目的。現行稅制中已就所得較高、財產較多及消費較高之納稅義務人課較重稅負：

一、現行所得稅法對於高所得者，已依據所得多寡，課以不同租稅負擔

目前我國綜合所得稅採累進稅率，課稅級距有 5 級，稅率分別為 5%、12%、20%、30%及 40%，對高所得者課徵較重之稅負，已具所得重分配效果。依據財政部財稅資料中心「96 年度綜合所得稅申報核定統計專冊資料」，適用邊際稅率 6%以下之申報戶約 387 萬戶，占全體申報戶 71. 8%，納稅額僅占全部納稅額 7.1%，而適用邊際稅率 40%之申報戶約 5 萬戶，占全體申報戶 0.9%，納稅額占全部納稅額 43.9%，已對高所得者課徵較重之稅負；另薪資所得占各類所得雖達 72.34%，惟薪資所得者納稅額占全部納稅額僅 55.62%。又我國自 95 年度起將未上市（櫃）證券交易所得，99 年度起將海外所得納入基本所得額課徵，均屬對高所得者課徵之稅負。

二、我國現行稅制下，消費高價之貨物或勞務，已負擔較重之稅負

目前我國加值型及非加值型營業稅法係按貨物或勞務之銷售額課徵 5%加值型營業稅，消費高價位之貨物或勞務，其所需負擔之加值型營業稅額較多；又依現行貨物稅條例規定，小客車排氣量在 2,001C.C.以上者，稅率為 30%，較排氣量在 2,000C.C.以下者，稅率 25%為高，故排氣量較大之高價位小客車其貨物稅額亦較多。因此，在我國現行稅制下，消費高價之貨物或勞務，已負擔較重之稅負。

三、財政部正研議合理調高房屋評定現值

(一)依房屋稅條例第 10 條規定，主管稽徵機關應依據不動產評價委員會評定之房屋標準價格，核計房屋現值。而房屋標準價格，依房屋稅條例第 11 條規定，係由各直轄市、縣市不動產評價委員會依據下列事項分別評定，並由直轄市、縣（市）政府公告之：一、按各種建造材料所建房屋，區分種類及等級。二、各類房屋之耐用年數及折舊標準。三、按房屋所處街道村里之商業交通情形及房屋之供求概況，並比較各該不同地段之房屋買賣

價格減除地價部分，訂定標準，故房屋現值之調整，屬地方政府權限。

(二)鑑於各縣市並未依各種建造材料價格上漲而覈實調整房屋標準價格，以致其與房屋實際造價落差甚大，房屋坐落地段率之調整亦有落差，尤其是使用豪華建材、地點極佳之高價房屋，房屋課稅價值偏低，其房屋稅與一般房屋所差有限，有違租稅公平。為此，財政部前邀集各地方稅稽徵機關研商「合理評定房屋現值」會議，並請臺北市稅捐稽徵處研擬調整方式，檢討現行之標準單價，供其他縣市參考，應有助於各地方政府合理評定房屋現值。

綜上，現行稅制中已有量能課稅原則，惟為因應經濟發展，確保稅負公平及縮小貧富差距之社會期待，財政部正積極研議所得稅、房屋稅、地價稅等相關規定，並本量能課稅原則，衡平所得與租稅負擔能力間之正向關係，從我國現行稅制結構、稅源掌握、國際慣例及對徵納雙方所增加之相關成本等方面，通盤評估我國對奢侈商品課徵特種銷售稅之可行性，以回應各界對租稅公平之訴求，各項措施將在各界形成共識後，於適當時機推動。

（三十六）行政院函送楊委員麗環就古蹟修復準則問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055809 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-499）

楊委員就「參考國立成功大學研究團隊所建議之古蹟修復準則方案，儘速召集國內學者專家訂定我國古蹟修復準則」問題所提質詢，經交據本院文化建設委員會（以下簡稱文建會）查復如下：

一、文建會於九十六年委託中國科技大學辦理「古蹟、歷史建築及聚落保存維護準則指導綱要」之研擬，並於九十七年十二月完成。

二、該研擬完成之修復準則為有效推廣，文建會於九十八年分北、中、南三區共辦理 3 場次教育推廣講座及 9 場次公開說明會，並於該年度之文化資產主管聯繫會報中，將該研擬完成之「古蹟、歷史建築及聚落保存維護準則指導綱要」成果報告分送各與會機關代表參考。

三、本案另再邀集各縣市文化局及專家學者研商討論訂定後再依行政程序發佈。

（三十七）行政院函送朱委員鳳芝就目前溫泉取用費之分配使用與效益為人所詬病，主管機關應立即公布溫泉事業發展基金收支、運作及補助〔A1〕狀況等資料，以解外界之疑惑問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055813 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-503）

朱委員就目前溫泉取用費之分配使用與效益為人所詬病，主管機關應立即公布溫泉事業發展基金收支、運作及補助狀況等資料，以解外界之疑惑問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、溫泉事業發展基金主要係用於推動溫泉資源保育與利用，以達溫泉資源永續利用之目標。經濟部水利署為整合國內外溫泉相關產業技術，94 年與嘉南藥理科技大學合作設立「台灣溫泉研究發展中心」，提倡溫泉資源保育，進行溫泉基礎資料調查與資料庫建立，以及有關溫泉認證機制之規劃。

二、溫泉取用費於 95 年 1 月 1 日開徵，採使用者付費原則，自 96 年度始編列預算。96、97 及 98

年度溫泉取用費提撥收入分別為新台幣（下同）98 萬 7 千元、146 萬 2 千元及 145 萬 8 千元；業務費用支出則為 65 萬、158 萬 7 千元及 149 萬 6 千元。經查支出部分，96 年為辦理溫泉基本資料維護計畫支出 65 萬元，97 及 98 年分別捐助「台灣溫泉研究發展中心」150 萬元，本（99）年則捐助 120 萬元。

（三十八）行政院函送劉委員建國就要求財政部依法妥善處理太極門稅務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 6 日院臺專字第 0990055600 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-290）

劉委員就要求財政部依法妥善處理太極門稅務問題所提質詢，經交據財政部查復如下：

一、有關太極門稅務案件係本院法務部調查局臺北市調查處查獲，由財政部臺北市國稅局及臺灣省中區國稅局依查得之具體事證，歸課負責人洪石和君 80 年度至 85 年度綜合所得稅，　貴院委員質詢有關國稅局核辦過程相關疑義，事屬稽徵查核作業，財政部均已交案件繫屬之各該國稅局依法查處。

二、有關太極門負責人洪石和君及其配偶游美容君 80、82~85 年度綜合所得稅及罰鍰訴願案，業經財政部 99 年 8 月 18 日台財訴字第 09900054050 號及第 09900007060 號訴願決定略以：(一)核定收入部分：有由原處分機關再依最高行政法院判決意旨，逐筆查明案關帳戶匯入款是否皆屬訴願人教授氣功技藝所取得收入之必要。(二)成本費用率部分：原處分機關援引補習班之費用率予以減除，是否週？有無更接近當事人之行業別費用率予以減除。(三)罰鍰部分：本案係依銀行帳戶計算洪石和君及其配偶游美容君之收入，究否屬推計課稅？有無補稅免罰之適用？爰將原處分撤銷，著由原處分機關另為處分在案，目前尚在原處分機關審理中。另有關所得性質部分：原經原處分機關核定為其他所得，並經最高行政法院肯認在案，惟訴願人一再主張為弟子之贈與，有上萬弟子出於自由意志具結證明可資佐證，因事涉法令適用疑義，財政部已以 99 年 8 月 24 日台財訴字第 09913503570 號函及 99 年 9 月 20 日台財訴字第 09900370070 號函請法務部表示意見中。

（三十九）行政院函送王委員幸男就「國內面臨高失業率，政府應有相關產業振興措施，以及 ECFA 對台灣的影響」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055418 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-108）

有關王委員就「國內面臨高失業率，政府應有相關產業振興措施，以及 ECFA 對台灣的影響」所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、2008 年下半年，全球金融海嘯擴大蔓延，各國經濟均受衝擊，失業率普遍居高，2009 年 8 月國內失業率一度亦攀升至 6.13%。今年以來，隨著景氣逐漸好轉，企業僱用人數增加，加以政府積極推動「99 年促進就業實施計畫」等促進就業措施，國內失業率已逐步降至今年 8 月的 5.17%，應可達到今年底失業率降至 5%以下的目標。此外，政府為開創長期優質的就業機會，刻加速六大新興產業、重點服務業等的發展，並全力推展全球招商，鼓勵民間投資，以發揮振興經濟、創造就業機會的加乘效果。

二、ECFA 簽署後，我國產品出口至中國大陸市場，享有免關稅優惠待遇，不僅我國企業不必外移至對岸設廠，亦有助於吸引中國大陸台商回流，反而有利於企業深耕台灣，降低對中國大陸

的依賴度；另方面，ECFA 的簽署，使得過去兩岸衝突對立的緊張關係，轉化為和平穩定的兩岸互動，不僅台灣投資環境大幅改善，並已成為國際企業進軍亞太市場，設立研發創新及營運中心的絕佳據點，可望吸引國際企業來台策略布局，提升台灣在全球產業供應鏈的地位。

（四十）行政院函送王委員幸男就全球招商戰略及組織架構問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055428 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-118）

王委員幸男就全球招商戰略及組織架構所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、本院於 7 月 1 日成立全球招商專案小組，由 吳院長擔任召集人，親自督導招商工作；同時並設立「行政院全球招商規劃推動委員會」，由經建會負責整體招商規劃，並邀請民間企業領袖共同參與；經濟部也成立「行政院全球招商聯合服務中心」，提供單一窗口投資協助與法律諮詢。此外，各部會已分別成立「招商專案辦公室」，由各副首長擔任辦公室主任，配合執行。

二、本院相關部會會同「全球招商規劃推動委員會」，針對愛台 12 建設、六大新興產業、四大新興智慧型產業及十大重點服務業，選定第一波招商十大主軸，包括生技與國際醫療、文創及數位內容、美食國際化、智慧型手持裝置、都市更新、綠能產業及綠建築、雲端運算與 WiMAX、智慧電動車、桃園航空城及中部高科技新聚落等，潛在商機估計達 4,300 億元。並於 8 月下旬至 9 月上旬辦理國內北中南東五場次招商說明大會，國內外共計 600 餘家機構與會，並受理 670 家次廠商諮詢，除國內企業外，尚包括美、日、加、香港、大陸等 13 個國家地區業者。其中，45 家企業表達投資意願，預計投資金額高達 1,500 億元。

三、本院經建會現階段刻正規劃赴日本、香港、新加坡及美國等地辦理國際招商大會，將依貴委員建議針對國內產業之競爭優勢，配合在地國產業強項，因地制宜提出具技術及產業互補性商品作為招商重點，例如引進日本及歐美太陽能電池業者來台投資，以擴大國內產業發展；我國線上遊戲、數位動畫產業已有與日本及中國合作之經驗，加強至該等國家宣導招商，成效可期。

（四十一）行政院函送王委員幸男就經建會發布景氣指標與燈號問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055561 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-251）

王委員幸男有關本會發布景氣指標與燈號之質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、落後指標深具重要性

落後指標轉折點出現的時間雖然比領先、同時指標晚，但重要性不容忽視：

(一)由於落後指標落後景氣循環，故可用於事後驗證或確認領先、同時指標過去的運行軌跡是否正確，幫助排除不合理的景氣轉折點訊號。

(二)以主要國家而言，美國、日本、南韓、中國大陸等，目前皆一併發布領先、同時及落後指標，故本會重新發布景氣落後指標，當能與國際接軌，並使景氣指標系統更為完整。

(三)落後指標在學術研究上亦頗具價值，過去不少學者專家或學術研究機關，都曾向本會表達希望能將落後指標納入台灣景氣指標系統，故本會此次重新發布落後指標當可滿足學術需求。

二、發布落後指標並未排擠精進其他指標的業務

(一)落後指標係由本會同仁自行研究，並廣邀學者專家與政府單位共同研商，經過一段試編期間後正式發布；研究過程中，多位學者專家對本會復編落後指標均表達高度肯定，且認為有助於景氣脈動的完整、全面掌握。

(二)本會雖新增發布落後指標，但並未增加預算，也未排擠領先、同時指標與景氣燈號業務之人力；且籌編落後指標過程中廣泛測試的許多總體時間數列，將來都可成為檢討景氣指標的重要參考資訊。

三、誠如貴委員所提，景氣指標與燈號是各界非常關心的議題，發布落後指標正可使景氣指標系統更為完整；此外，本會一向高度重視景氣指標的準確性，並建立定期檢討機制，隨時檢視各構成項目是否能精確反映景氣循環，未來將持續精進景氣指標系統，並提出更具實質意義的改進方案，尚祈　　貴委員鼎力支持。

（四十二）行政院函送王委員幸男就台灣經濟能否達到 IMF 預測之 7.7%水準，與新加坡同列「亞洲雙亮點」等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055430 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-120）

有關王委員對台灣經濟能否達到 IMF 預測之 7.7%水準，與新加坡同列「亞洲雙亮點」等，仍存疑慮之質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、2008 年馬政府就任以來，大刀闊斧推動各項法規鬆綁，加速經濟體質的改造，包括：推動兩岸直航、開放陸客及陸資、遺贈稅降為 10%、營所稅降為 17%（與新加坡同），以及兩岸簽署 ECFA 等，並善用地理優勢，積極招商引資，期打造台灣成為全球經貿與投資的新亮點，為經濟成長奠基。根據主計處今年 8 月份最新預估，2010 年台灣經濟成長率可望升達 8.24%，另 Global Insight、EIU 亦分別將台灣經濟成長預測值上修為 8.4%、9.2%。

二、中國大陸近來實施「勞動合同法」等諸多新政，導致以當地為生產據點的台商經營面臨困境；加以中國大陸正面臨轉型為「世界市場」之際，亦為各國企業保優汰劣、重新洗牌的關鍵時刻，台商企業應揚棄過去以其進行加工後轉出口的營運模式，改以開拓中國大陸市場，才能續保優勢。有鑒於此，政府刻全力推動「搭橋專案」、「優質平價新興市場推動方案」等，積極建構兩岸合作機制，協助企業轉型、建構品牌、通路等，以拓銷中國大陸市場，掌握商機。

（四十三）行政院函送王委員幸男就有關我國將引進國外「政府民間協力」（Public-Private Partnership, PPP）模式，能否成功複製等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055329 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-19）

王委員針對有關我國將引進國外「政府民間協力」（Public-Private Partnership, PPP）模式，能否成功複製等所提書面質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、近年來政府持續擴大公共建設投資，惟政府預算成長有限，為積極推動各項公共建設，99 年 5 月 31 日本院經建會劉主委於立法院舉辦之「銀行法及保險法修正草（引導國內六兆游資支持

『愛台 12 建設』與『六大新興產業』應有何具體作為」公聽會表示：不具完全自償性之公共建設應可採用部分 BOT，或由政府與民間合作（Public-Private Partnership，PPP）方式推動，以節省政府預算。

二、為加速推動各項公共建設，並積極引導民間資金參與投資，本院經建會已會同財政部、主計處、工程會、交通部等相關機關成立「加速公共建設推動小組」，針對強化計畫審議，以及創新財務策略等相關機制，研提具體可行方案，期能在擴大計畫財務效益及增進財務調度下，有效導引資金投入公共建設，減輕政府財政負擔；其中重要工作項目包括研議引進國外「民間財務主導公共建設」（Private Finance Initiative, PFI）機制，即為「政府民間協力」（PPP）模式之一，目前本院公共工程委員會，正針對該機制之公共服務交易以及公帑節省價值評估（Value for Money，VfM）等相關議題研究中。

三、為兼顧財政穩健及建設發展需求，本院經建會審議各項公共建設計畫，已積極朝提高財務自償率方向辦理，以增加民間參參與投資公共建設之誘因，有效導引民間資金投入公共建設計畫，俾減輕政府財政負擔。

（四十四）行政院函送王委員幸男就政府雖針對兩岸經濟協議（ECFA）生效條款增列退場機制，但配套措施尚未備妥問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055380 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-70）

王委員就政府雖針對兩岸經濟協議（ECFA）生效條款增列退場機制，但配套措施尚未備妥問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、ECFA 協議文本第 16 條終止條款載明「一方終止本協議應以書面通知另一方。雙方應在終止通知發出之日起 30 日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出終止通知之日起第 180 日終止」，意即終止可以書面的方式通知，而被通知方要求協商，通知方不得拒絕；倘通知方決意終止協議，即便協商未獲共識，發出終止通知之日起 180 天，協議即失效，不致有「通知有無效力」的情形發生。

二、兩岸在後續貨品貿易協議及服務貿易協議進行協商時，將有更多貨品及服務業項目納入開放清單，我協商團隊在每個階段諮商均會爭取我方最大利益。

三、據瞭解「增值稅」係屬中國大陸內地稅，中國大陸對於進口品課徵增值稅的稅率與中國大陸當地生產之同類產品所課徵的稅率相同，並未違反 WTO 國民待遇原則。我農漁產品輸銷中國大陸被課徵增值稅雖會造成負擔，但因中國大陸當地同類產品及自其他國家進口的同類產品亦須繳交增值稅，且自其他國家進口的同類產品尚須繳交進口關稅，故我農漁產品在中國大陸市場應更具有競爭力。

四、有關中國大陸迄今仍不願見台灣和其他國家簽署自由貿易協定（FTA）一節，說明如下：

(一)與我主要貿易夥伴洽簽 FTA 係 WTO 會員的權利，行政部門會以既定的步伐參與區域經貿整合的世界潮流。我國過去在推動與主要貿易夥伴洽簽 FTA 時，許多國家的政府或企業部門考量中國大陸的可能反應，大多不願觸及與我洽簽 FTA 的議題。惟隨著兩岸洽簽 ECFA 以來，此一情形已明顯改觀，許多外國在台主要商會如台北市美僑商會、歐洲商務協會及日本工商會等均公開支持其母國與我洽簽 FTA 或經濟合作協議。

(二)目前許多其他貿易夥伴對於與我洽簽經濟合作協議可行性已轉趨正面、積極，如新加坡與我國已於本（99）年 8 月 5 日宣布共同探討洽簽經濟合作協議可行性。未來我政府將

持續以「多元接洽、逐一協商」的原則，積極推動與其他貿易夥伴，包括：美國、日本、歐盟、東協國家、加拿大、澳洲、紐西蘭等洽簽經濟合作協議。

五、ECFA 簽署後，台灣有更公平的機會與其他的國家競爭，並創造優勢機會領先競爭對手進入中國大陸市場，除有助於廠商根留台灣外，並能吸引外商來台投資或擴大在台投資，同時也有助於海外台商回流，創造更多就業機會。此外，中國大陸同意對台灣降稅的早收清單中，有 50%屬於勞力密集型產業、中小企業與農產品，亦可為台灣的傳統產業開創市場先機，使 ECFA 效益為全民所共享。

（四十五）行政院函送王委員幸男就國際熱錢再度進入亞洲，各國央行提升戰備層級，本席慶幸有央行彭總裁之作為，能對市場發揮嚇阻作用，不讓臺灣陷入如日本般束手無策的險境等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057584 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-524）

王委員幸男就國際熱錢再度進入亞洲，各國央行提升戰備層級，本席慶幸有央行彭總裁之作為，能對市場發揮嚇阻作用，不讓臺灣陷入如日本般束手無策的險境等問題提出質詢，經交據中央銀行查復如下：

非常感謝　貴委員關心金融市場穩定，支持貨幣及外匯政策措施。未來央行將賡續秉持一貫立場，綜合考量各項總體經濟及金融情勢，執行貨幣、外匯政策，以達成中央銀行法規定「促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，及於上述目標範圍內協助經濟之發展」之經營目標。

（四十六）行政院函送王委員幸男就行政院研考會十大民怨調查結果相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057594 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-534）

有關王委員幸男就本院研考會十大民怨調查結果所提質詢，敬答復如次：

政府對民怨向來極為重視，為充分瞭解民眾對政府施政的想法，本院研考會業由多元管道蒐集民怨進行分析，針對民眾較關注項目，本院已要求各機關研提具體因應措施，並積極落實於業務中且加強辦理，相關具體成效如防範電話及網路詐騙部分，透過「斷源專案」及兩岸互助機制等措施來有效防制詐騙事件發生；改善求職不易及失業問題部分，辦理「99 年促進就業實施計畫」及加強推廣青年創業貸款，成功輔導民眾就業；穩定民生物價部分，由本院經建會會同相關機關定期召開穩定物價小組，密切關注民生物價變化，以提供合理物價；都會地區房價過高部分，推動修正「不動產經紀業管理條例」，並針對 500 坪以上大面積國有土地採取「賣小留大」策略，達到都會區房價抑制作用；改善毒品充斥部分，透過「反毒宣導團」、「戒毒成功計畫」及「安海專案」等措施，有效降低毒品充斥現象。有關王委員所提建議敬留供參考。

（四十七）行政院函送王委員幸男就上海世博台灣館後續處置問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055648 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-338）

王委員就上海世博台灣館後續處置問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、為使多數無法到上海世博會參觀臺灣館的臺灣民眾得以看到臺灣館，臺灣館採價格標方式公開標售並將移回臺灣重建，出售標的為臺灣館在臺灣的 4 項註冊商標（此商標保障得標者以同樣或相似外觀在臺灣重建臺灣館），及贈送可再利用與具紀念性建材與設備、外貿協會與工程團隊諮詢服務，且可永久無償使用展演與音樂等相關著作權，贈送項目價值近新臺幣（下同）2 億元。

二、外貿協會於 99 年 8 月 26 日辦理臺灣館標售公開說明會，8 月 30 日至 9 月 15 日領標與投標，並於 9 月 16 日辦理開標作業，結果由新竹市政府得標，外貿協會近期將與新竹市政府正式簽約。

三、上海世博會臺灣館為臨時性建築，在設計與建造時均係以使用半年為考量，原館不適宜以原材原樣永久保存，新竹市政府得標後將考量臺灣之地震、颱風等氣候因素重新設計建造新館。

四、依據新竹市政府許明財市長 9 月 23 日記者會簡報「新竹市世博臺灣館產創園區遠景與效益」之內容，新竹市欠缺國際級觀光亮點，如擬開發一個具世界級的旅遊亮點至少需 100 億元，臺灣館的既有品牌可大幅減省新竹市的觀光宣傳及行銷成本；新竹市標得臺灣館後將設置於產創園區，可達到提升產創園區整體價值、帶動週邊及地方產業發展、加強與提升整體都市競爭力、開創財源增加稅收、增加週邊土地開發價值、增加招商誘因等效益，預計每年將創造 58 億元觀光產值、增加 2.9 億元稅收、創造 117 億元產業關聯收益，此外，還可增加 5,800 人直接就業人口。

五、另有關臺灣館之商標專利，外貿協會於 98 年 12 月正式向中國商標局提出商標申請，並已進入實質審查階段，預計近期內可順利完成註冊，臺灣館 4 項商標在中國大陸權益可獲得保障。

（四十八）行政院函送王委員幸男就政府不應再砸錢美化失業率問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055562 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-252）

王委員幸男針對政府不應再砸錢美化失業率所提之質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、振興經濟、發展產業，是創造就業機會的根本方法。為增加長期優質的就業機會，政府加強推動新興產業及重點服務業，擴大全球招商，以積極促進民間投資。同時，針對可吸納大量就業的傳統產業與中小企業，特別予以協助。惟在就業市場尚未完全回溫之際，採取短期促進就業措施，協助弱勢勞工解決燃眉之急，使其獲得基本生活保障。

二、為因應年初失業尚未明顯減緩之就業市場情勢，本院經建會於今（99）年 1 月業已協調相關部會積極推動「99 年促進就業實施計畫」，促進就業 10.3 萬人，培訓 23.7 萬人次。

三、目前國內就業情勢雖已朝復甦趨勢發展，然而，今年 8 月失業率仍達 5.17%，考量失業問題與人民生活息息相關，政府當審慎處理，乃於下半年再擴大辦理 99 年促進就業措施，新增促進就業機會 11.4 萬人：

(一)優先推動薪資補貼型計畫：經濟景氣逐漸回溫，新增之就業機會優先將政府資源投入民間，由本院勞委會、教育部分別針對就業弱勢失業者、待業大專畢業生，增辦「就業啟航計畫（含推動辦理立即訓用計畫）」（3.5 萬人）、以及「96-98 年學年度大專畢業生至企業職場實習方案」（3 萬人），鼓勵企業增僱員工，同時降低失業者對短期就業機會

之依賴，協助其逐步重回一般就業市場。

(二)以公共就業型計畫、提前入營及替代役計畫為輔助：針對就業弱勢失業者，由勞委會等相關部會提供 3.8 萬個短期工作機會，減少因失業可能產生之社會問題；另由國防部及內政部分別辦理「役男提前入營 1 萬人計畫」、「增加替代役 1,400 人計畫」，加速常備役體位役男及替代役男徵集入營，縮短其待役時間。

四、今年 8 月就業人數 1,057 萬人，較上月續增 3.2 萬人，亦已超越 97 年 9 月金融海嘯影響前之就業水準；1-8 月平均就業人數為 1,045.1 萬人，亦較上年同期增加 20.1 萬人，顯示勞動市場續呈活絡。未來政府將持續採多管齊下、標本兼治作法，以期改善失業問題，縮短就業復甦之路。

（四十九）行政院函送王委員幸男就縮小所得分配差距的長期方向與做法問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055566 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-256）

王委員針對縮小所得分配差距的長期方向與做法所提書面質詢，經交據本院經建會查復如下：

為促進經濟穩定均衡的發展，政府一方面積極推動產業轉型、激勵民間投資，促進經濟繁榮，將經濟的餅做大；另方面，政府也特別重視經濟成果的分享，也就是餅的分配問題，特別是縮小貧富差距，關照經濟弱勢民眾之經濟需求，務必確保經濟發展成果由全民共享。其中，所得分配的相關做法如下：

一為舒緩我國所得差距擴大情形，本院已成立「改善所得分配專案小組」，擬定「促進民間投資，擴大國內需求」、「平衡發展落差，活化在地人力」、「促進經濟成長，提升就業水準」、「運用租稅措施，強化移轉效果」、「擴大照顧弱勢，健全社會安全網」、「改善產業結構，促進服務業發展」及「提升勞動生產力，增進所得水準」等七大策略方向，並責成相關部會在七大策略架構下，以突破性思維，積極研擬具體的行動方案及措施，並落實執行，使所得分配達到相對公平、財富分配更合理的目的。

一此外，政府亦特別關照經濟弱勢民眾之經濟需求，舉如：針對都會區高房價問題，推動「機場捷運沿線站區周邊土地開發—A7 站區開發案興辦事業計畫」、「健全房屋市場方案」，建立房市交易資訊公開機制，適時提供有住屋需求之民眾平價合理的住宅。

（五十）行政院函送王委員幸男就國際經濟情勢前景與台灣景氣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055686 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-376）

王委員就國際經濟情勢前景與台灣景氣所提之質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、今（2010）年上半年全球經濟強勁成長超過預期，下半年新興及開發中國家經濟成長動能仍強，惟因先進國家就業成長仍然疲弱，加以受歐洲主權債信危機波及金融部門影響，經濟復甦趨勢緩和。依據環球透視機構（GI）預測，2010 年全球經濟成長率為 3.7%，2011 年將減緩至 3.3%。

二、政府刻正積極推動全球招商，落實推動新興產業發展，配合 ECFA 的正式生效，投資及出口

可望扮演台灣經濟雙引擎角色，帶動新一波經濟成長動能。相關因應對策如下：

(一)全球招商：行政院已設立「全球招商專案小組」外，並責成經濟部及本會分別成立「行政院全球招商服務中心」及「行政院全球招商規劃推動委員會」，此外，本會主辦的「投資台灣招商說明大會」及經濟部舉辦的「2010 投資台灣高峰會」，亦已獲得國內、外廠商熱烈參與及迴響，而政府對有意來台投資者，積極協助排除投資障礙，包括：提供單一服務窗口、協助籌資、協尋土地、補助技術研發、給予租稅優惠、加強投資效率及鬆綁繁雜的行政程序等，以營造良好的投資環境。

(二)落實產業再造：政府積極推動愛台 12 建設、六大新興產業、4 項新興智慧型產業，與 10 大重點服務業等 32 項計畫，從硬體到軟體，從硬實力到軟國力，帶動產業全面轉型及創新。

(三)法規鬆綁：自 97 年 5 月 20 日至 99 年 9 月 13 日止，已完成 547 項財經法規鬆綁議題，排除障礙，吸引投資。另為配合全球招商，創造台灣產業新模式，本會將依據行政院 99 年 7 月 9 日核定之「整合服務效能躍升方案」，研訂全面性財經法規鬆綁之檢討計畫，推動各部會積極主動檢討財經法規鬆綁，以建構具有全球招商誘因的國際投資環境。

(四)創造就業機會：政府持續積極推動各項促進就業措施，如在「98-101 年促進就業方案」基礎上，推動「99 年促進就業實施計畫」，並已提前完成促進就業 10.3 萬人之目標，下半年預計再新增就業機會 11.4 萬人。同時，配合國內產業結構加速調整，將會增加更多高薪就業機會，行政院已成立跨部會輔導小組，以縮短學用落差及解決企業缺工問題，積極協助就業媒合。

（五十一）行政院函送王委員幸男就貧富差距持續擴大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055691 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-381）

王委員針對貧富差距持續擴大所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、我國所得分配數據之評估，參採各國以「全體家庭可支配所得」為測量基準，因而，深受戶內人口結構與家庭組成變遷之影響。隨著全球專業分工、知識經濟發展、人口老化及小家庭普及，致以家庭為單位衡量的所得差距，各國長期多呈擴大趨勢。

二、2008 年台灣受到金融海嘯衝擊，亦波及所得分配狀況，2009 年我國所得分配五等分位差距倍數較 2008 年有微幅擴大，惟以五等分位差距倍數顯示，我國表現仍較其他國家為佳。

三、考量弱勢民眾改善生活水準，為政府責無旁貸的工作，目前除政府各部門已推動之相關措施外，政府團隊將以「促進民間投資，擴大國內需求」、「平衡區域發展，活化在地人力」、「促進經濟成長，提升就業水準」、「運用租稅措施，強化移轉效果」、「擴大照顧弱勢，健全社會安全網」、「改善產業結構，促進服務業發展」、「提升勞動生產力，增進所得水準」為策略方向，以突破性思維，積極研提具體行動對策及措施，以期有效改善所得分配問題。

（五十二）行政院函送王委員幸男就對貧富差距擴大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055665 號）

（立法院函　編號：7-6-1-355）

王委員針對貧富差距擴大問題所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、隨著知識經濟及全球化的趨勢，所得分配不均已成為全球各國共同面臨的問題。2009 年我國受到金融海嘯衝擊，所得分配五等分位差距倍數較 2008 年有微幅擴大，惟我國表現仍較其他國家為佳。

二、為改善所得分配問題，政府已研提下述因應對策：

(一)過去幾年台灣內需不振，經濟成長動能主要來自外需的貢獻，導致經濟成長數據亮麗，民眾卻有薪資水準跟不上經濟成長的感受。政府刻正辦理全球招商，以激勵民間投資，擴大國內需求，增加就業機會，進而降低失業率及提升薪資水準。同時，積極推動各項促進就業及擴大照顧低所得家庭措施，並將賡續推動稅制改革，以促進租稅課徵公平合理，期以多管齊下方式，逐步改善貧富差距。

(二)政府將運用行政院勞委會相關基金，協助就業安定及勞工轉業再就業，針對 ECFA 簽訂可能造成的失業人口，提供協助與照顧，防患於未然。另對於受貿易自由化損害之產業（如毛巾、寢具、織襪、製鞋等 17 項產業），啟動「因應貿易自由化產業調整支援方案」，整合經濟部與勞委會等各部會公務預算與相關基金 950 億元，以民國 99 至 108 年為期，對受損害的產業、企業與勞工，提供積極具體的配套措施，協助產業度過難關，同時安定國內就業。

（五十三）行政院函送王委員幸男就貧富差距擴大，所得分配惡化問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055664 號）
（立法院函　編號：7-6-1-354）

王委員針對貧富差距擴大，所得分配惡化問題所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、隨著知識經濟及全球化的趨勢，所得分配惡化已成為全球共同面臨的問題。2008 年台灣受到金融海嘯衝擊，亦波及所得分配狀況。2009 年我國所得分配五等分位差距倍數較 2008 年有微幅擴大，惟以五等分位差距倍數顯示，我國表現仍較其他國家為佳。貧富差距雖因政府推動社會福利及租稅措施得到部分紓解，但政府仍將盡力協助弱勢民眾改善生活水準，以落實全民共享經濟發展成果。

二、長期以來，我國為達成特定經濟、社會目的，採行各項租稅減免措施，致減免範圍逐漸擴增，而減免利益並有集中少數納稅義務人之情形，使租稅的公平性受到質疑。因此，為適度達成所得稅公平性，同時調和不同產業與部門間之租稅負擔失衡現象，財政部已於 95 年起實施「最低稅負制」，對於所得額超過 200 萬元之營利事業與超過 600 萬元之個人，應申報最低稅負。此外，我國現行綜合所得稅制係採「累進所得稅制」，本就具備調節所得差距之功能，目前已實施的重要稅制措施，包括提高綜合所得稅扣除額、調降綜合所得稅前三級距稅率、調整綜合所得稅免稅額及各項扣除額，將標準扣除額，個人提高至 73,000 元，有配偶者提高至 146,000 元；薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額分別提高至 100,000 元；教育學費特別扣除額由就讀大學以上院校子女「每戶」以 25,000 元為限計算修正為「每人」等，將可減輕受薪族稅負，預期未來可進一步降低國內所得差距倍數。未來政府將賡續推動稅制改革，以促進租稅課徵公平合理。

三、目前國內落入貧窮之家庭多屬戶內就業人數少且偏屬弱勢者，由於在勞動市場居於劣勢，致基本所得提高實為不易，需政府各項社會福利、教育及促進就業措施，來強化其就業機會與能

力，使其逐步穩定就業以改善其所得水準，進而以自力更生之方式脫貧。因此，政府將持續推動促進弱勢者就業及擴大照顧低所得家庭措施，積極強化社會安全網絡，以逐步改善貧窮差距。

（五十四）行政院函送王委員幸男就貧富不均問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055693 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-383）

王委員針對貧富不均問題所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、為積極因應我國所得差距擴大情形，行政院於本（99）年 8 月 26 日依吳院長指示成立「改善所得分配專案小組」，由本會會同內政部、財政部、教育部、經濟部、主計處、金管會、勞委會、青輔會、原民會、退輔會、研考會等相關部會，透過跨部會之協調與整合，以突破性思維，積極研提具體改善對策及措施，解決各項問題。

二、政府秉持「多管齊下、標本兼治」原則，一方面擴大推動全球招商，以刺激內需，創造就業機會，進而降低失業率及提升薪資水準，另方面則持續推動促進就業及擴大照顧低所得家庭措施，並廣納各界意見，審慎檢討社會安全及稅制措施之合宜性，以有效縮短貧富差距。

（五十五）行政院函送王委員幸男就最高法院刑事庭會議決議可能違反刑法罪刑法定主義問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057590 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-530）

王委員就最高法院刑事庭會議決議可能違反刑法罪刑法定主義問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、中華民國刑法於 88 年修正時，將修正前刑法第 221 條第 2 項「姦淫未滿 14 歲之女子者，以強姦論」之「準強姦罪」移列為現行刑法第 227 條第 1 項，並將保護客體擴及男性，而修正為：「對於未滿 14 歲之男女為性交者，……」，其立法目的即是認為「未滿 14 歲之男女」因身體、心智發展尚未成熟，並無同意與他人性交之能力，因此縱有合意，法律上為保護未成年人身智之正常發展，對於加害人仍以刑法第 227 條第 1 項之規定科以刑責。然修正時為求保護「抵抗能力弱者」，於現行法第 222 條第 1 項第 2 款同時增訂「對未滿 14 歲之男女」犯第 221 條之罪之加重規定。雖立意良善，然實務運作之結果，尤其在最高法院 97 年度第 5 次刑事庭會議決議將刑法第 221 條第 1 項「違反被害人意願」放寬至不以「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術」等具強制力之手段為限後，卻因而衍生對於未滿 14 歲之男女性侵害時，究應適用刑法第 221 條，並以第 222 條第 1 項第 2 款加重其刑，或應適用刑法第 227 條第 1 項，著重在討論是否違反被害人意願之爭議。

二、對此，最高法院於 99 年 9 月 7 日 99 年度第 7 次刑事庭會議決議：依民法第 13 條第 1 項之規定，未滿 7 歲之未成年人無行為能力，則對於未滿 7 歲之男女為性交者，直接認應論以加重強制性交罪。然現行刑法構成要件，並無「7 歲」之限制，則依該決議，將刑法 227 條第 1 項之被害人中，未滿 7 歲者移出，認對之為性交者，應成立第 222 條第 1 項第 2 款之加重強制性交罪，反有違反第 221 條第 1 項之明文規定，而生違反罪刑法定主義之疑慮。

三、本部為求妥速解決爭議，旋於 99 年 9 月 10 日召開「刑法第 221 條、第 222 條與第 227 條之檢討」公聽會，並將該次會議出席者發表之內容，於 99 年 9 月 14 日送請本部刑法研究修正小

組討論，會中學者專家熱烈討論，對於稚齡幼童應加強保護一節，已有共識，但應如何立法始能達到保護稚齡幼童之需要，則尚待研究，因此，與會學者均認應趁此機會，就刑法妨害性自主罪章通盤檢討，本部已訂 99 年 10 月 12 日刑修小組會議賡續討論，將儘速辦理後續修法事宜。

（五十六）行政院函送王委員幸男就幼童性侵案判決捲起的司法風暴問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057589 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-529）

王委員就幼童性侵案判決捲起的司法風暴問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、最近幾起稚齡幼童遭性侵害案件，法院判決在認事用法上讓人無法認同，若與法有違，本部所屬檢察官必依法提起上訴，督促法院正確認事用法。

二、針對「刑法」爭議，本部並將儘速著手研修「刑法」妨害性妨害性自主罪章，以周延對遭性侵害之兒少及身心障礙者之保護。

（五十七）行政院函送王委員幸男就最高法院刑事庭會議決議可能違反刑法罪刑法定主義問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057579 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-519）

王委員就最高法院刑事庭會議決議可能違反刑法罪刑法定主義問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、中華民國刑法於 88 年修正時，將修正前刑法第 221 條第 2 項「姦淫未滿 14 歲之女子者，以強姦論」之「準強姦罪」移列為現行刑法第 227 條第 1 項，並將保護客體擴及男性，而修正為：「對於未滿 14 歲之男女為性交者，…」，其立法目的即是認為「未滿 14 歲之男女」因身體、心智發展尚未成熟，並無同意與他人性交之能力，因此縱有合意，法律上為保護未成年人身智之正常發展，對於加害人仍以刑法第 227 條第 1 項之規定科以刑責。然修正時為求保護「抵抗能力弱者」，於現行法第 222 條第 1 項第 2 款同時增訂「對未滿 14 歲之男女」犯第 221 條之罪之加重規定。雖立意良善，然實務運作之結果，尤其在最高法院 97 年度第 5 次刑事庭會議決議將刑法第 221 條第 1 項「違反被害人意願」放寬至不以「強暴、脅迫、恐嚇、催眠術」等具強制力之手段為限後，卻因而衍生對於未滿 14 歲之男女性侵害時，究應適用刑法第 221 條，並以第 222 條第 1 項第 2 款加重其刑，或應適用刑法第 227 條第 1 項，著重在討論是否違反被害人意願之爭議。

二、對此，最高法院亦於 99 年 9 月 7 日 99 年度第 7 次刑事庭會議決議：依民法第 13 條第 1 項之規定，未滿 7 歲之未成年人無行為能力，則對於未滿 7 歲之男女為性交者，直接認應論以加重強制性交罪。然現行刑法構成要件，並無「7 歲」之限制，則依該決議，將刑法 227 條第 1 項之被害人中，未滿 7 歲者移出，認對之為性交者，應成立第 222 條第 1 項第 2 款之加重強制性交罪，反有違反第 221 條第 1 項之明文規定，而生違反罪刑法定主義之疑慮。

三、本部為求妥速解決爭議，旋於 99 年 9 月 10 日召開「刑法第 221 條、第 222 條與第 227 條之檢討」公聽會，並將該次會議出席者發表之內容，於 99 年 9 月 14 日送請本部刑法研究修正小組討論，會中學者專家熱烈討論，對於稚齡幼童應加強保護一節，已有共識，但應如何立法始能達到保護稚齡幼童之需要，則尚待研究，因此，與會學者均認應趁此機會，就刑法妨害

性自主罪章通盤檢討，本部已訂 99 年 10 月 12 日刑修小組會議，賡續討論，將儘速辦理後續修法事宜。

（五十八）行政院函送王委員幸男就臺灣臺北地方法院法官於審理違反集會遊行法案件時，主動聲請大法官解釋集會遊行法是否合憲問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057597 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-537）

王委員就臺灣臺北地方法院法官於審理違反集會遊行法案件時，主動聲請大法官解釋集會遊行法是否合憲問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

有關李明璁教授等人因違反集會遊行法案件，經檢察官提起公訴後，臺灣臺北地方法院法官認為有違憲疑義，聲請大法官釋憲一案，因目前該案已由檢察官依法提起公訴，並由法院審理中，對於具體個案，法務部一向秉持不介入、不干預、不指導之原則，就偵查之方式及結果，法務部亦尊重承辦檢察官及法院依法所為之判斷。

（五十九）行政院函送林委員鴻池就 100 年起 7 月份舉辦之大學指考及國中第二次基測試場開放冷氣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057660 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-600）

林委員就 100 年起 7 月份舉辦之大學指考及國中第二次基測試場開放冷氣問題所提質詢，經交據教育部查復如下：

一、由於大學指考辦理時間正值 7 月酷暑，考生在承受應試壓力之同時，亦須承受炙熱天候之煎熬，民眾頻頻反映希望能開放試場冷氣。復以，全球溫室效應之影響下，夏季天氣溫度逐年升高，為讓考生能在舒適的環境下應試，爰本部自 99 年 5 月起邀集部內相關單位、全國家長團體聯盟、全國教師會、各試務單位、試場學校及縣市政府代表等成立專案小組，審慎研議評估全國性大型考試開放試場冷氣之可行性，並決議 100 學年度全國性大型入學考試是否開放試場冷氣之政策決定，除需要透過公聽會溝通、說明相關問題處理因應及蒐集學生家長意見，作為政策決定之參考基礎。

二、本部擬定「夏季全國性大型入學考試是否開放試場冷氣公聽會與問卷調查實施計畫」，並自 99 年 9 月至 10 月於北、中、南、東部地區，舉辦四場次『夏季全國性大型入學考試是否開放試場冷氣公聽會』，另透過問卷調查方式收集社會各界之意見，委員所提建議業納入研議並作為未來決策之參考。

（六十）行政院函送林委員鴻池就建議應研議暑假期間舉辦的國家考試全面提供冷氣考場問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057662 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-602）

有關林委員建議應研議暑假期間舉辦的國家考試全面提供冷氣考場所提質詢部分，經交據本院人事行政局查復，本案係屬考選部主管權責。林委員所提質詢，業由本院人事行政局於本（99）

年 10 月 6 日函轉該部研處，將俟意見回復後，再由該局另行函復。

（六十一）行政院函送林委員鴻池就建議檢討國家考試應考年齡限制之必要性與合理性問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057668 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-608）

有關林委員建議檢討國家考試應考年齡限制之必要性與合理性部分所提質詢，經交據本院人事行政局查復，本案係屬考選部主管權責，林委員所提質詢，業由本院人事行政局於本（99）年 10 月 6 日函轉該部研處，將俟意見回復後，再由該局另行函復。

（六十二）行政院函送林委員鴻池就臺北縣人口多、幅員廣闊，但警力長年來都比北、高兩市短少。有關單位應儘速將短缺警力補足，提高警民比率等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057632 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-572）

林委員就臺北縣人口多、幅員廣闊，但警力長年來都比北、高兩市短少。有關單位應儘速將短缺警力補足，提高警民比率，並在高風險地點，加強警網巡邏，以加強維護民眾人身安全問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、臺北縣近 3 年全般刑案發生數逐年下降（96 年全般刑案發生數 8 萬 8,040 件、97 年 8 萬 6,390 件、98 年 7 萬 4,864 件），且刑案破獲率有逐年提升之趨勢（96 年破獲率 68.57%、97 年 76. 58%、98 年 83.66%），治安尚屬穩定。

二、臺北縣政府警察局 99 年編制員額 10,763 人，預算員額 7,897 人，現有員額 7,616 人，預算缺額 281 人（統計至 99 年 9 月底），警力缺額部分責由內政部優先派補。

三、另因應五都成立，警察人力規劃刻由內政部專案研議中。

（六十三）行政院函送林委員鴻池就性侵害加害者，服刑期滿出獄，因已服完刑期，無法強制配戴電子腳鐐問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057656 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-596）

林委員就性侵害加害者，服刑期滿出獄，因已服完刑期，無法強制配戴電子腳鐐問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、為避免因刑期期滿而仍有高度再犯危險之人，率然回歸性侵害犯罪防治法第 20 條所訂之社區身心治療輔導教育程序，造成治安憂慮，刑法於 94 年修正時，並增列第 91 條之 1「刑後強制治療」之制度，建置一介乎獄中強制診療及社區身心治療之強制治療機制。依該條之規定，性侵害加害人於徒刑執行期滿前，於接受輔導或治療後，經鑑定、評估，如認仍有再犯之危險，監獄即會將治療或輔導紀錄及個案自我控制再犯預防成效評估報告等資料檢送地方法院檢察署檢察官審核，如檢察官認有強制治療之必要，即依法聲請法院裁定將是類受刑人移入適當處所接受刑後強制治療，期間「至再犯危險顯著降低為止」，以期矯正行為人異常人格及行為，並使其習得自我控制，以達到再犯預防之目的。

二、另依性侵害犯罪防制法之規定，針對假釋或緩刑付保護管束之性侵害加害人，本部所屬地方法院檢察署係以分類分級措施，據以擬定處遇計畫、複數監督、密集觀護、適時諭知、新型觀護作為（尿液採驗、測謊、禁止接近特定場所或對象及科技設備監控）及強化社區監督輔導等方案為觀護監督之具體作為。於徒刑執刑期滿或保護管束期滿之情形，依性侵害犯罪防治法之規定，各地家防中心則銜接社區治療輔導教育，並有登記、報到及查閱機制。且為處理現行所面臨徒刑或保安處分執行完畢加害人回歸社區相關外控監督機制未臻周延之執行困境，針對刑及保安處分執行完畢即將回歸社區活動或已回歸社區之加害人，經治療輔導後，評估其仍具高再犯危險者，性侵害犯罪防治法修正草案亦研議透過公告制度，由社會大眾發揮一般犯罪預防之功能，以協助加害人回歸社區正常生活及預防其再犯，應較配戴科技監控設備更能周延性罪犯之輔導治療及監控。

（六十四）行政院函送林委員鴻池就法官法草案應儘速送立法院審議問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057665 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-605）

林委員鴻池就法官法草案應儘速送立法院審議問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

目前行政院與司法院、考試院會銜之法官法草案中，已就關於司法官之來源、評鑑、監督和淘汰機制部分，訂有相關配套措施，且納入當事人亦得聲請評鑑之制度，以確立不適任法官、檢察官之退場機制，並引進多元晉用管道。又上開草案司法院亦已於 99 年 9 月 21 日會銜行政院、考試院函送貴院審議。

（六十五）行政院函送盧委員秀燕就法官輕判幼童被性侵案件，不符合社會期待且顯然與社會脫節相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057619 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-559）

盧委員就法官輕判幼童被性侵案件，不符合社會期待且顯然與社會脫節，為期許法官能作出維護公平正義、適法的且具有良好品質之判決問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、最近幾起稚齡幼童遭性侵害案件，法院判決在認事用法上讓許多人無法認同，若與法有違，本部所屬檢察官必依法提起上訴，督促法院正確認事用法。

二、本部並將儘速著手研修「刑法」妨害性自主罪章，以杜絕爭議並周延對遭性侵害之兒少及身心障礙者之保護。

（六十六）行政院函送盧委員秀燕就低收入戶的審查條件，無公開之透明標準問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057715 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-655）

盧委員就低收入戶的審查條件，無公開之透明標準問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、依現行社會救助法第 4 條規定略以：「本法所稱低收入戶，指經申請戶籍所在地直轄市、縣（市）主管機關審核認定，符合家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費以下，

且家庭財產未超過中央、直轄市主管機關公告之當年度一定金額者。前項所稱最低生活費，由中央、直轄市主管機關參照中央主計機關所公布當地區最近一年平均每人消費支出百分之 60 定之……。第一項所稱家庭財產，包括動產及不動產，其金額應分別定之。」；社會救助法施行細則第 2 條規定：「本法第四條第一項之當年度一定金額及第二項之最低生活費，中央、直轄市主管機關應於前 1 年 9 月 30 日前公告之。」

二、又依地方制度法規定，社會救助乃地方政府自治事項之一，為尊重地方政府自治權與財政自主權，有關臺灣省、福建省最低生活費與低收入戶家庭財產之訂定，以及低收入戶年度調查相關作業事宜，本部每年度皆邀請各直轄市、縣（市）政府共同研商討論決定。

三、100 年度臺灣省、福建省最低生活費及家庭財產一定金額，內政部業於 99 年 9 月 30 日公告「臺灣省：最低生活費每人每月新臺幣 9,829 元，動產限額每人新臺幣 7 萬 5,000 元、不動產限額每戶 300 萬元。福建省：最低生活費每人每月新臺幣 7,920 元，動產限額每戶（4 口內）以 40 萬元為限，第 5 口起每增加 1 口加 10 萬元、不動產限額每戶 230 萬元」。

四、內政部之公告業依文書處理規定張貼於機關公布欄，另為便利民眾查詢，該部每年都會將前揭公告與中央、直轄市之低收入戶家庭財產限額、生活扶助等級及現金給付金額等相關訊息，置於該部社會救助網頁最新訊息，供各界參考，網址：http：//sowf.moi.gov.tw/10/new10.htm。

（六十七）行政院函送陳委員根德就年輕夫婦生下 3 胞胎，每月保母費及各項生活開銷支出龐大，雖然省吃儉用仍入不敷出問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057624 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-564）

陳委員就年輕夫婦生下 3 胞胎，每月保母費及各項生活開銷支出龐大，雖然省吃儉用仍入不敷出問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、由於近年來正逢國際金融風暴，年輕世代因經濟因素而對婚育卻步，是一相當普遍現象；另因父母對下一代教養的重視，相對在教育等各項開支也較以往為增加，本案年輕夫婦為養育子女而入不敷出，基於政府鼓勵生育立場，似應給予適當之福利服務為當。惟本國為低賦稅國家，近年政府財稅收支不平衡，如何將極有限的資源與經費照顧最有需要的對象，是政府規劃政策時最首要之思考。

二、現行內政部兒童局及各地方政府針對弱勢家庭兒童及少年，已開辦生活扶助、醫療、托育照顧等措施，以協助弱勢家庭照顧兒童及少年，減輕照顧負擔，茲列舉重要項目如下：

(一)中低收入家庭兒童及少年健保費補助：係對於全家每人每月平均收入不超過該地區最近一年消費支出的 90%，以 99 年度的標準大約是 14,240 元（台灣省為例），動產平均分配每人每年不超過 15 萬元，土地及房屋價值合計不超過 650 萬元之家庭，補助其家庭內未滿 18 歲兒童少年每月全民健康保險自付之保險費，以保障兒童少年醫療權益。於補助期間，即使之前有健保欠費亦不控卡，仍得使用健保卡就醫。

(二)弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫：對遭遇不幸、高風險、經濟急困且有子女需要照顧的家庭，依其兒童及少年人口數，每人每月給予 3 千元的緊急生活扶助，以補助 6 個月為原則，最高補助 12 個月，協助家長緩解經濟壓力，維持子女生活安定。

(三)托育補助：

(1)中低收入戶幼童托教補助：針對符合中低收入戶資格者，年滿 3 足歲實際就讀（托）於已立案公、私立幼稚園、托兒所（含村里托兒所）之幼童補助托教費用，每人每學

期最高補助 6 千元。

⑵發放幼兒教育券：年滿 5 足歲實際就讀（托）於已立案私立托兒所、幼稚園之幼兒，每人每學期補助 5 千元。

⑶5 歲幼兒免學費教育補助：99 學年度離島 3 縣 3 鄉及原住民鄉鎮市滿 5 足歲至入國民小學前幼兒「免學費」就讀公私立國幼班，對於家戶所得 70 萬元以下家庭幼兒，再依家戶所得級距加額補助其他就學費用；一般地區則依家庭所得及子女數給予不同級數之補助額度（低收入戶、中低收入家庭及家戶年所得新臺幣 80 萬元以下者-免費就讀公立機構，就讀合作私立園所者每年最高補助 5 或 6 萬元）。

⑷居家托育費用補助：

A.受僱者家庭部分托育費用補助：家庭年總收入 150 萬元（含）以下之受僱者家庭有未滿 2 歲幼兒送請保母人員照顧者補助每位幼兒每月 3,000 元、低收入戶或家有未滿 2 歲之發展遲緩或身心障礙幼兒之家庭無法自行照顧前述幼兒，而需送請保母人員照顧者補助每位幼兒每月 5,000 元。

B.非受僱者弱勢家庭臨時托育費用補助：低收入戶或家有未滿 2 歲發展遲緩或身心障礙幼兒之家庭家庭，父母（或監護人）未就業自行照顧家中未滿 2 歲幼兒有臨時托育需求者每月最高補助 20 小時，每小時補助 100 元，即每位幼兒每月最高補助 2,000 元。

三、本案之年輕夫婦，如能符合前敘各項補助之資格，建議他們逕洽戶籍所在地之縣市政府申辦。如有相關問題，也可以向當地縣市政府之社會局（處）諮詢。

（六十八）行政院函送陳委員根德就苗栗銅鑼科學園區弊案有 4 名高等法院法官、1 名檢察官涉嫌收賄，疑似司法官集體貪瀆，嚴重影響司法威信，要求最高法院檢察署特偵組務必要嚴格查辦問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057631 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-571）

陳委員就「苗栗銅鑼科學園區弊案有 4 名高等法院法官、1 名檢察官涉嫌收賄，疑似司法官集體貪瀆，嚴重影響司法威信，要求最高法院檢察署特偵組務必要嚴格查辦」問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

有關臺灣高等法院法官審理被告何智輝違反貪污治罪條例等案件，涉有收受賄賂嫌疑，及多名司法官涉嫌貪污案件，業於民國 99 年 7 月 14 日由最高法院檢察署特偵組檢察官、臺北地檢署檢肅黑金專組檢察官共同指揮法務部調查局北區機動組、臺北市調查處、臺北縣調查站、苗栗縣調查站、調查局洗錢防制中心調查官，分別至臺灣高等法院 4 名法官辦公室、臺灣板橋地方法院檢察署 1 名檢察官辦公室及相關涉案人員住所等處執行搜索、拘提等偵查作為，嗣後並聲請法院裁定羈押多名被告，目前檢察官仍積極偵辦中。

法務部對偵辦之個案一向秉持不介入、不干預、不指導之原則。惟法務部深知司法為正義之最後一道防線，司法清明向為全民所殷切期望，必會督導所屬檢察及調查機關戮力偵辦，依證據嚴格追訴犯罪，以維護司法威信，爭取人民之信賴。

（六十九）行政院函送陳委員根德就性侵女童案的許姓犯人即將在本周五出獄，被精神科醫師鑑定他是「固定型戀童症」，再犯率高達

88%問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057625 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-565）

陳委員就性侵女童案的許姓犯人即將在本周五出獄，被精神科醫師鑑定他是「固定型戀童症」，再犯率高達 88%問題所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、近來因多起未成年女童遭性侵害案件之爭議及具高度再犯危險之性侵害犯因刑期執畢出監，引起社會大眾對於性侵害犯罪法律適用及加害人刑後強制治療制度高度關注與討論，該等惡性重大之被告確有從重處罰之必要，以維護社會治安，並有效遏阻該類犯罪，此亦為委員提出本修正草案之良善美意，實值贊同。

二、惟現行刑法第 77 條第 2 項第 3 款已對性侵害犯罪受刑人之假釋增設規定，若其於徒刑執行期間接受輔導或治療後，經鑑定、評估其再犯危險未顯著降低者，不得假釋，而監獄行刑法第 81 條第 3 項亦規定，性侵害犯罪之受刑人，如顯有再犯之虞，不得報請假釋，且為避免性侵害犯再犯，刑法第 91 條之 1 亦增設刑後強制治療制度，使在監接受輔導治療後，經鑑定、評估，認有再犯危險之性侵害犯於執行完畢後仍須接受強制治療，且其期間為不定期限，已達使有再犯危險之性侵害犯長期隔絕於社會外之效果，故應無加重刑責之必要。

且若非通盤檢討而僅是針對性侵害兒童、少年之加害人再提高刑度，不僅不符合比例，且更可能因刑度遠甚於殺人等剝奪生命法益之重罪，反易使兒少被害人生命遭受威脅，更應深思。

（七十）行政院函送陳委員根德就有關我國看守所內的醫療、衛生環境過於惡劣，導致罹有精神病症的受刑人無法獲得適當的精神醫療照護乙事所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057629 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-569）

陳委員就有關我國看守所內的醫療、衛生環境過於惡劣，導致罹有精神病症的受刑人無法獲得適當的精神醫療照護乙事所提質詢，經交據法務部查復如下：

一、依刑法第 19 條規定：「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，因前揭情形無刑罰適應性，故罹有精神病症之受刑人確實不宜送監執行甚至羈押於看守所，依聯合國在監人處遇最低標準規則對於精神病及精神異常人犯亦表示不得收容於普通監獄，應儘速將其移送精神病院。

二、另依監獄行刑法第 56 條及第 58 條第 1 項及監獄行刑法施行細則第 72 條規定：「受刑人心神喪失時，移送精神病院，或其他監護處所」、「受刑人現罹疾病，在監內不能為適當之醫治者，得斟酌情形，報請監督機關許可保外醫治或移送病監或醫院」，監獄受刑人如遇有罹患精神病之情形時，經報請法務部核准後，得移送臺灣臺北監獄桃園分監（女性）、醫療專區（男性，臺灣臺中監獄）執行。另受刑人經醫師診斷有監獄行刑法施行細則第 72 條所列情形之一者，得收容於監獄附設之病監（含培德醫院），並報告典獄長。

三、為使各監獄對於罹患精神疾病受刑人移送病監有明確標準可以遵循，本部於 92 年 8 月 1 日函頒「各監獄、技能訓練所、戒治所精神疾病收容人移送臺灣臺中監獄、臺灣臺北監獄桃園分監治療注意事項」，期能兼顧病犯之醫療權益。

四、因應時代潮流趨向人權保障之重視，刑事被告受羈押後，為達成羈押目的及維持執行羈押處所

秩序之必要，除人身自由及附隨必然受限之基本權利外，基於無罪推定原則，受羈押被告之權利保障與一般人民所享有者，原則上並無不同。況羈押之性質與監獄行刑之性質未盡相同，為維護罹患精神病羈押被告的心智健康照護權益，本部同意罹患精神疾病者應強制送入醫院或其他適當診療處所，以避免遭受國際社會指責違反國際人權法義務。

（七十一）行政院函送蔡委員煌瑯就貧富差距擴大，失業率偏高問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055785 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-475）

蔡委員針對貧富差距擴大，失業率偏高問題所提質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、隨著知識經濟及全球化的趨勢，所得分配惡化已成為全球共同面臨的問題，2009 年我國受到金融海嘯衝擊，所得分配五等分位差距倍數較 2008 年有微幅擴大，惟以五等分位差距倍數顯示，我國表現仍較其他國家為佳。而就我國吉尼係數而言，均能維持在 0.35 以下，低於國際警戒線 0.4，變動趨勢也相對穩定。貧富差距雖因政府推動社會福利及租稅措施得到部分紓解，但政府仍將盡力協助弱勢民眾改善生活水準，以落實全民共享經濟發展成果。

二、振興經濟、發展產業，是創造就業機會的根本方法。為增加長期優質的就業機會，政府刻正加強推動新興產業及重點服務業，並擴大全球招商，以積極促進民間投資。同時，針對可吸納大量就業的傳統產業與中小企業，特別予以協助。

三、目前國內就業情勢雖已朝復甦趨勢發展，然而，8 月失業率仍達 5.17%，考量失業問題與人民生活息息相關，政府當審慎處理，乃協調於下半年擴大辦理 99 年促進就業措施，新增就業機會 11.4 萬人，並優先將政府資源投入民間，推動薪資補貼型計畫，鼓勵企業增僱員工，協助失業者逐步重回一般就業市場；另以公共就業型計畫、提前入營及替代役計畫等為輔助，以期儘速改善失業問題，縮短就業復甦之路。

（七十二）行政院函送蔡委員煌瑯就商品標示法應明訂商品上須明確標出動物毛皮商品的原料來源地，讓消費者清楚知道所買產品成分從何而來問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055718 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-408）

蔡委員就商品標示法應明訂商品上須明確標出動物毛皮商品的原料來源地，讓消費者清楚知道所買產品成分從何而來問題所提質詢，經交據經濟部查復如下：

一、為落實商品正確標示，經濟部中部辦公室督導直轄市、縣（市）政府，依商品標示法第 13 條規定，定期及不定期派員對市售陳列販賣之一般性商品標示進行抽查，如有標示不明或未依法標示等違法情形，除限期停止陳列、販賣外，並通知廠商限期改正，逾期不改正者，依法處以罰鍰等措施。

二、經濟部除持續密切研議修正商品標示法及相關商品標示基準外，亦經常針對企業經營者及消費者辦理商品標示法與消費者保護等相關法令宣導會，期能提升企業經營者及消費者法律專業素養與知識，並誠實完整揭露相關商品資訊。

三、至有關「為讓消費者清楚知道所買動物皮草衣飾之產品成分從何而來，應訂定規範皮草製品標示動物毛皮之原料來源地」一節，經查若對服飾等最終消費產品要求增加標示原毛皮產地，以今日國際貿易自由化、全球化之程度，加工、製造、販售等流程繁雜，成分或材料可能來

源甚多，如須追溯其經由上、中、下游之大、中盤商等輾轉至原料需求者之廠商，勢將增加進口商或國內製造商之標示成本。此外，商品標示係屬 WTO 架構下 GATT1994 及「技術性貿易障礙協定（TBT）」所規範對象，倘若特別針對皮草製品規定應標示成分之原產地，亦可能被認為是國際貿易障礙。

（七十三）行政院函送楊委員麗環就全台公立托兒所高達 4 成沒有建築使用執照，為維護幼兒安全，政府應立即協助縣市政府限期改善問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057732 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-672）

楊委員就全台公立托兒所高達 4 成沒有建築使用執照，為維護幼兒安全，政府應立即協助縣市政府限期改善問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、由於公立托兒所設立當時有其時空背景，且存在歷史久遠，多有土地建物產權不清、使用地目不符、建物資料不可考、不符建築法規等問題，致與相關規定不符，使用執照取得困難，迄 99 年 6 月底尚有 476 分班/分所之公立托兒所不符規定。

二、為解決公立（村里）托兒所無專用場地及建築物設備老舊無合法使用執照問題，兒童局自 80 度年起編列預算補助地方政府改、新建公立托兒所，至 89 年止共補助 142 所，自 90 年度起中央政府補助款改列一般性補助後，相關托兒所興建改建經費已設算給地方政府，由行政院主計處統一設算地方政府。內政部（兒童局）僅編列補助離島及原住民地區公立托兒所之興建經費，90 至 97 年止計補助 23 所；至非屬上述補助對象之托育機構，倘其現有建築物或設施設備過於老舊者，亦請地方主管機關或輔導鄉（鎮、市、區）公所等主辦單位籌措財源進行新建、修繕或另覓合法場所予以收托幼童，以維護照顧安全。另該部自 98 年度起亦輔導有需求之縣（市）政府，依公益彩券回饋金相關規定提出「公立托兒所申請變更使用執照補助計畫」，提供公托改善經費，98 年計補助 6,776 萬 8,000 元，99 年計補助 266 萬 8,000 元。

三、為督促公私立托育機構依兒童及少年福利法及其授權辦法相關規定完成改善，內政部於 96 年 6 月 20 日起邀集各直轄市、縣（市）政府召開多次研商會議，並每 2 個月將追蹤列管情形報該部兒童局彙整。並於 98 年 12 月份起至彰化縣政府、臺北縣政府、桃園縣政府、臺南縣政府、新竹縣政府、嘉義縣政府、嘉義市政府、雲林縣政府、屏東縣政府及高雄市、縣政府等縣市政府進行實地督導托育機構限期改善業務，並對公立托兒所之改善商請地方政府編列預算支應。

四、另有關公立托兒所改善方式，內政部於 98 年 7 月 17 日由曾常務次長主持召開托育機構限期改善研商會議中裁示，有關公立托育機構擬裁撤（停托）、整併（聯合）收托之幼兒送托、機構人員安置、停托期程等事項，各直轄市、縣（市）政府應擬具妥善輔導計畫，儘可能以學期為改善期程，並要求直轄市、縣（市）政府於秘書長以上人員主持之跨局（處、室）幼托整合籌備小組會議提案討論，整併當地公幼與公托現有資源，且提供轄內閒置場地收托幼童。

五、為加強提升公托改善效率，內政部於本（99）年 9 月 14 日召開公立托兒所督導改善會議，針對公立托兒所改善遭遇之困難提出解決對策，並請該部營建署及地政司加強協助公立托兒所使用執照取得之作業工作，會議中並決議請該部營建署研議鬆綁「建築物使用類組及變更使用辦法」及「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」等 2 項法規，除加速公立托兒所使用執照取得之時效外，屆時將有一百多所之公立托兒所得以獲得改善。

六、內政部考量兒童最佳利益及人權，提供家長優良及安全托教環境之選擇權，並滿足社會大眾對優質托教機構之期待，仍將持續督導地方政府積極輔導公立托育機構儘速完成改善。

（七十四）行政院函送羅委員淑蕾就「公共電視應儘速結束爭議，回歸公共媒體的本意」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057709 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-649）

有關羅委員淑蕾質詢「公共電視應儘速結束爭議，回歸公共媒體的本意」乙節，本院新聞局說明如后：

一、公共電視是專業、獨立的公共媒體，絕不容許因私人權力鬥爭而影響廣大閱聽群眾的權益。該局身為公共媒體的主管機關，維護公益責無旁貸，除多次正式函告或以新聞稿呼籲公視董事會應儘速恢復公視正常運作，並藉由司法途徑請求法院給予公正裁決，徹底杜絕失職個人濫權專用。

二、公視基金會本(4)屆董、監事任期將於本（99）年 12 月 3 日屆滿，本院已啟動第 5 屆董、監事選任作業，務使新一屆董、監事能如期就任，公視董事會紛爭得以就此落幕，公視能從此能善用國家資源，全力就節目製作成本控制、節目自製率、營運績效及資源整合效能提升等方面積極提升，以達成公共電視法所賦予之責任與目標並符合全民之期望。

（七十五）行政院函送王委員幸男就國防事務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055642 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-332）

王委員質詢國防事務的問題，經交據國防部查復如下：

一、近年來中共持續擴展潛艦兵力，迄 2009 年止含建造中之各型潛艦已達 66 艘，面對中共潛艦兵力日增之威脅，未來台澎防衛作戰中，有關制海、反封鎖、護航、截擊等作戰，勢必更加困難。為因應中共水下兵力威脅，並達成防衛作戰需求，潛艦實為制海作戰，威脅敵戰略側翼，獲致戰場優勢的最重要戰力。

二、籌獲潛艦兵力為我海軍建軍之重要項目，平時擔任假想敵，以訓練水面艦艇反潛作戰，戰時部署於重要海域，在面對中共數量龐大的海上兵力，藉發揮不對稱戰力，達成有效嚇阻之目的。

三、另有關媒體報導，美國已告知可售我兩艘即將除役派里級巡防艦乙節，針對敵情威脅及任務達成，對滿足作戰需求之艦艇，均納入「十年建軍構想」及「五年兵力整建計畫」規劃。有關該型艦維修技術與零附件籌補，將依預算獲得及美方釋出許可狀況，研擬可行方案，確保任務遂行。

四、針對 99 年 2 月 12 日報導美國不同意供售潛艦之原因為：「台灣沒有足夠的深港，再加上台灣沒有後續維修能力」乙節，海軍即於當日對外說明，略以：

(一)目前使用港口深度均符合潛艦靠泊。

(二)有關潛艦後勤支援能力、設施獲得、靠泊碼頭等建設，均於建案程序中有完整規劃，結合海軍既有潛艦維修與壽期管理經驗，可有效支持本案。

五、在潛艦軍售案未有任何具體進展之現況下，規劃以維持既有潛艦戰力與訓練任務為基礎，對老舊「茄比級」潛艦實施逆向工程探討，藉以掌握其載台結構維修關鍵技術，並結合國內產業

，嘗試進行「茄比級」潛艦結構深度維修以為因應。

六、感謝委員對於國防事務之費心指導及提供建言，今後仍祈一本愛護本部初衷，不吝指導並持續支持本部政策推動。

（七十六）行政院函送王委員幸男就國防事務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057600 號）
（立法院函　編號：7-6-2-540）

王委員質詢國防事務的問題，經交據國防部查復如下：

本部於歷年國防報告書中，即已明白宣示國軍服膺國家政策，遵守國際公約之態度與立場，絕「不擁有、不發展、不取得、不儲存、不使用」核子武器。我政府亦保證「絕不發展核武、絕不引進核武、也絕對不會使用核武」的非核武政策。

（七十七）行政院函送王委員幸男就促請政府積極有效管理真空包裝食品問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055386 號）
（立法院函　編號：7-6-1-76）

王委員就促請政府積極有效管理真空包裝食品問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、經查我國業已經由財團法人食品工業發展研究所訂定出食品商業殺菌條件，符合該條件之廠商達 236 家，其中真空包裝黃豆即食食品製造廠商計有 5 家。

二、為了強化業者對於真空包裝食品認知，本署特別組成專家學者團隊，並於 99 年 6 月於各縣市共計辦理 20 場之「真空包裝黃豆即食食品安全管理業者教育訓練」，向相關之業者說明真空包裝食品特性、可能存在風險，及其製造、貯存、配送、販售過程應注意之事項。

三、另為有效管理真空包裝即食食品，本署業已召開 4 次專家學者會議，會中決議真空包裝即食食品如果未經商業滅菌，必須利用柵欄技術，透過多種方法配合處理，如降低 pH 值、提高鹽度、降低水活性、降低溫度等來確保真空包裝食品安全。

四、為讓業者都能確切遵守規範，本署參考國外管理規範及專家之建議，訂定加強管理真空包裝即食食品辦法，並於 99 年 7 月 9 日，預告公告「真空包裝即食食品良好衛生規範」、「市售真空包裝即食食品標示相關規定」，同時研擬「罐頭食品良好衛生規範」草案，以期有效預防肉毒桿菌生長，有效保障真空包裝食品之衛生與安全。

五、另本署亦責成各縣市衛生局，依照食品良好衛生規範，加強稽查所轄真空包裝即食食品販售業者之販售與貯存條件。截至 9 月 25 日為止，共稽查販售業者 3,046 家，稽查產品件數 10,392 件，10,019 件合格（合格率 96.47%），不符規定者皆要求限期改善，並且持續加強稽查。此外，自 99 年 7 月 23 日開始，本署食品藥物管理局亦會同各縣市衛生局，依即將公告之新法規定，輔導真空包裝食品製造業者，使之皆能遵守規定，確保此類食品安全。

（七十八）行政院函送王委員幸男就老花眼鏡列管問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055669 號）
（立法院函　編號：7-6-1-359）

王委員就老花眼鏡列管問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、根據本署每隔五年委託台大醫院從事「台灣地區 6-18 歲屈光狀況之流行病學」研究結果顯示，95 年台灣地區近視之盛行率，國小六年級佔 61.8%、國中三年級佔 77.1%、高中三年級佔 85.1%；加上高中以上近視人口及 45 歲以上須配戴老花眼鏡人口為數不少，顯然與消費者生活息息相關，為確保消費者視力保健安全，行政院消保會自 98 年起，邀集經濟部標準檢驗局及本署等相關單位，針對加強眼鏡架及鏡片管理，召開多次會議，並於 98 年 9 月 28 日該會第 171 次委員會議決議，促請本署儘速研議訂定有度數眼鏡鏡片之管理規範，並與經濟部研商訂定有度數眼鏡鏡片之國家標準及檢驗方法，以保障消費者使用上之品質與安全。

二、本署 98 年接獲上開會議決議之後，即多次與台灣區眼鏡工業同業公會及中華民國眼鏡發展協會等相關公協會召開會議，研商「有度數眼鏡鏡片管理規定」之具體措施，並比照美國食品藥物管理局（FDA）將有度數鏡片列為第一等級醫療器材管理方式，乃於 99 年 8 月 10 日公告，自公告日起刪除「M.5842 鏡框 Spectacle frame」品項，將原「M.5844 處方鏡片 Prescriptive spectacle lens」品項名稱變更為「M.5844 矯正鏡片 Corrective spectacle lens」，其鑑別範圍為「矯正鏡片是由玻璃或塑膠製成的鏡片，供使用者配戴，以矯正折光之用。矯正太陽眼鏡片可具反射性、有顏色的、偏光性或光敏感化等特性」，並且規劃管理之緩衝期。因此，符合「M.5844 矯正鏡片 Corrective spectacle lens」品項鑑別範圍產品，包含老花眼鏡鏡片在內，自民國 100 年 1 月 1 日起，應依藥事法相關規定，取得醫療器材許可證後，始得製造、輸入販售；醫療器材販賣、製造業者，須領得藥商許可執照後，方准營業。

三、有關矯正鏡片全面實施納管後之配套措施，本署於規劃之期間，即與相關眼鏡公、協會溝通並達成共識，彙集藥事法相關規定，並參酌美國 FDA Draft Guidance 之規定，於民國 99 年 8 月 10 日公告，說明並且宣導下列相關配套措施：

(一)「矯正鏡片」自民國 100 年 1 月 1 日起，須符合醫療器材管理相關規定，應取得醫療器材許可證後，始得製造、輸入販售，且產品標示應符合藥事法第 75 條規定，其販賣、製造業者，須領得藥商許可執照後，方准營業。

(二)第一等級醫療器材，係以藥商具結產品符合第一等級醫療器材品項鑑別範圍方式辦理查驗登記，倘產品宣稱之效能，逾越第一等級醫療器材品項鑑別，應依醫療器材管理辦法第六條規定，檢附相關資料向衛生署食品藥物管理局函詢醫療器材分類分級品項及管理之模式。

(三)原持有「處方鏡片」第一等級醫療器材許可證之藥商，於民國 99 年 12 月 31 日前，得無須繳納規費向衛生署食品藥物管理局辦理許可證變更相關事宜，逾期則須繳納規費。

(四)有度數之泳鏡、滑雪護目鏡及壁球護目鏡等安全用眼鏡及運動用眼鏡，非供日常生活配戴用之鏡片，非屬「矯正鏡片」品項鑑別範圍，不以醫療器材列管，但不得刊載或宣稱任何療效。

四、為進一步了解老花眼鏡對民眾之健康影響，本署亦多方請教專家意見，台大醫院眼科部教授胡芳蓉醫師指出，老花眼鏡之驗配，必須先確認使用者的遠視度數後，再依照使用者的年齡、水晶體之調節能力，包括水晶體是否正常、是否使用人工水晶體，以及個人日常生活的配戴方式，依據工作或閱讀的距離、直視與斜視之角度，焦距不同眼球肌肉之力量調節也會有所不同，因此，老花眼鏡度數必須依照個人條件與需求驗配。如果配戴度數不符合個人需求之老花眼鏡，會影響水晶體之調節能力，不正常壓迫眼部肌肉之收縮，造成頭痛甚至肩頸痠痛，再者，如果鏡片之成分未符合標準，光線不完全傳導之結果，將會形成像差，影響視覺品質，因此鏡片之材料成分，應經過檢驗方能確保其使用上之安全與有效性。

五、三總眼科部主任呂大文接受訪問時亦表示，通常老花眼鏡雙眼度數不同，長時間配戴度數不合

之老花眼鏡，會容易覺得疲勞、頭痛、噁心，下樓梯時容易跌倒；台北市立聯合醫院眼科主任蔡景耀醫師也指出，老花眼鏡應依個別使用者之需求，經過專業驗光，依照年齡與看書距離進行配鏡，依消費者之差異，訂做適合個人配戴之老花眼鏡。一般市售現成之老花眼鏡，兩眼鏡片之度數通常相同，若未能依照個人需求調整，長期配戴度數不合之老花眼鏡，可能引起頭痛、眼睛酸痛、少數體質特殊者，可能會使眼壓升高，甚至出現青光眼。

六、本署食品藥物管理局目前將矯正鏡片列入醫療器材列管，主要係將矯正鏡片產品本身及產品之追溯性納入管理，因此，規定產品符合醫療器材管理辦法所列「矯正鏡片」之品項鑑別範圍者，必須取得醫療器材許可證後，始得製造、輸入販售，其販賣、製造業者，須領得藥商許可執照後，方准營業，以利產品追蹤管理，確保民眾購買眼鏡之品質。然如前述，醫療器材販賣業藥商之申請，並無嚴格限制，目前便利商店或大賣場，例如 7-Eleven、全家、Costco 等，均領有醫療器材販賣業藥商許可執照，可販賣已取得許可證之醫療器材。

七、參酌上述國際醫療器材之管理方式，以及專家學者與臨床醫師之意見，本署乃將符合矯正鏡片鑑別之老花眼鏡鏡片，列入第一等級醫療器材管理，以確保年長者視力健康。

（七十九）行政院函送王委員幸男就作為國家大門的桃園機場，長期以來一直受到詬病的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055408 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-98）

王委員針對作為國家大門的桃園機場，長期以來一直受到詬病的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部對委員關切桃園國際機場長期存在的問題，引述該機場中央控制中心日前遭立委爆料，員工於辦公場所有飲酒及與外包廠商女員工肢體互動熱絡等情事，並建議交通部及所屬民用航空局（以下簡稱民航局）必須強化管理體系，於該機場即將轉型成立機場公司時，引進具有進步企業觀念與經驗的幹才。謹就上述中控中心事件民航局處置情形及該局為提昇桃園機場整體服務品質規劃措施，說明如下：

一、中控中心事件處置情形：

(一)對於李員不當行為及長官調查時隱匿事實，民航局認為影響公務員形象及機關聲譽至鉅，違反公務員服務法及公務員懲戒法，違反風紀情節重大，已先予以「記一大過」之處分，嗣並先予停止職務移付懲戒，案業經公懲會於本（99）年 9 月 24 日議決李員降一級改敘，自改敘之日起，二年內不得晉敘、升職或調任主管職務。

(二)對於多位失職主管人員，因業務督導不周被調職或懲處在案，對其他同仁應有警惕效果。為杜絕類此情事發生，交通部已責成民航局及桃園站應加強勤惰管理，辦公時間不得擅離職守，應負責盡職，維持良好辦公紀律。

二、提昇桃園國際機場整體服務品質：

(一)民航局業辦理全方位檢討及改善現有設施及服務，並針對旅客普遍使用及接受之服務，檢視各項軟硬體構面，研提立即及短、中、長期改善措施，彙總完成「桃園國際機場旅客服務改善報告」，並依報告所列管考機制，執行定期查核，相關查核結果業請桃園站積極辦理檢討改善，以提升整體服務品質。

(二)有關機場餐飲、商店、手推車、行李轉盤及聯外交通等問題均已納入前述改善報告，積極推動逐項改善。

（八十）行政院函送王委員幸男就桃園機場事件，認為政府官僚組織病灶在引擎故障，不是小螺絲鬆了問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055406 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-96）

王委員針對桃園機場事件，認為政府官僚組織病灶在引擎故障，不是小螺絲鬆了問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、交通部對於所屬民用航空局桃園國際航空站發生空橋斷裂事件及機場中控中心爆發督導在辦公室飲酒等失當行為，造成社會不良觀感，嚴重影響機關聲譽與公務員形象，深感歉意。有關該站發生業務督導不周之情事，已嚴懲相關人員，桃園站前主任蕭登科「記過一次」並調離現職，且於 10 月 1 日提前退休，該站副主任劉創生及總務組組長郭秋城等 2 員各申誡二次，另民航局 1 位副局長調離原職、1 位副局長提前退休。

二、為杜絕上述公務人員於辦公場所飲酒等失當行為發生，交通部已發函要求所屬各機關必須上緊發條，戮力從公；民用航空局及桃園國際航空站亦均發函重申同仁辦公時間不得擅離職守，應負責盡職，維持良好辦公紀律，並不定時派員查察勤惰嚴加考核，加強走動式管理。

（八十一）行政院函送王委員幸男就將台灣打造成與荷蘭類似的自行車天堂問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055361 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-51）

王委員針對將台灣打造成與荷蘭類似的自行車天堂問題提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、交通部相關單位設置自行車道係以安全、連續串連為優先考慮，用地足夠時優先採獨立路權，其次用地不足且交通量不高之路段則再考量調整現有車道佈設及路面設施，至交通量高且市區道路狹窄無法提供自行車安全行駛空間時，得採繞行巷道，以求安全與連貫，減少自行車與機車、汽車行車衝突，降低自行車騎士人身安全的威脅。

二、交通部運輸研究所已編訂「自行車道系統規劃設計參考手冊」，提供規劃自行車路網與設置相關設施之依據，並供體委會、營建署或其他縣市政府辦理自行車道系統之參考。各道路主管機關可依道路設計速率、車道數、路幅寬度、交通量、交通組成及兩側土地使用特性等條件，並利用本手冊內建立之自行車道篩選設置流程，決定設置自行車道之型態及寬度。

三、另交通部刻正辦理「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫」，串連自行車騎乘熱門地點與鄰近火車站或景點遊客服務中心，提供東部地區完善安全的自行車騎乘空間，藉由自行車與鐵路、公路客運系統之搭配，打造東部地區安全、友善的全程服務騎乘環境。交通部公路總局並針對計畫範圍內以慢車道提供自行車騎乘空間之路段，試辦於慢車道路面標繪機車與自行車圖案，提供更明確的自行車路權。

（八十二）行政院函送王委員幸男就台北美國商會會刊批評台灣汽車駕駛人不良習慣多，還特別指出台灣考駕照方式荒謬可笑問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055351 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-41）

王委員針對台北美國商會會刊批評台灣汽車駕駛人不良習慣多，還特別指出台灣考駕照方式荒謬可笑問題提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、台灣地區地狹人稠，加以生活步調快速，許多道路空間狹窄的路段，常會出現駕駛人缺乏耐心，駕駛行為不良的情形。雖然現行駕照筆試題庫已涵蓋駕駛人應具備之交通法規（含標誌、標線及號誌）、駕駛道德、肇事預防、交通安全常識及行車安全檢查與維護等範圍，對培養駕駛人之安全知識與風險知識觀念有一定的幫助，但受限於場地，靜態場試缺乏實際行車情境，或將不易檢驗駕駛行為與培養優良的駕駛文化。

二、因此交通部公路總局已針對駕照考驗短期內可強化駕駛行為部分，如：未正確使用方向燈、未禮讓行人、未注意各方來車及不當之駕駛習慣……等項目，邀集相關單位研擬修正提高扣分標準，期應考人於練習階段即養成正確的駕駛習慣，以維護交通安全，最近並研擬路試考照的試辦計畫，先由該局北、中、南 3 個訓練所試辦，目前正在研擬試辦計畫階段，未來視試辦計畫執行成效研議正式實施之參考。

三、駕駛行為與駕駛文化之導正無法藉一次的駕照考驗即可達成，針對通過駕照筆試和術科考驗取得駕照，已具備基本的交通安全、法規知識和駕駛技能的駕駛人，交通主管機關仍會透過各種媒介、活動宣傳交通安全觀念，並輔以交通違規行為之舉發與制止，由維護交通秩序的警察及相關執法人員加強執行取締，期藉由各方之配合，提升用路人守法及禮讓觀念，以促進交通安全。

（八十三）行政院函送王委員幸男就日前媒體報導國內貧窮家庭近 11 萬戶、差距 66 倍雙雙創歷史新高問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055654 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-344）

王委員就日前媒體報導國內貧窮家庭近 11 萬戶、差距 66 倍雙雙創歷史新高問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、99 年第 2 季低收入戶計有 10 萬 7,970 戶、26 萬 3,925 人，分別較 98 年同期 9 萬 8,359 戶、237,780 人，增加 9.77%、11.00%；低收入戶占總戶數比率為 1.37%、低收入戶人口占總人口數比率為 1.14%，亦分別較 98 年同期增加 0.10 及 0.11 個百分點。歷年戶口數呈遞增趨勢，主要除經濟因素尚未完全回溫影響外，係因修法放寬審查資格效應持續呈現。

二、我國貧富差距有無擴大？

(一)所得差距倍數是將家庭所得依大小順序排列，並將家庭數分成數個等分，觀察最高所得組與最低所得組之所得差距狀況。此一指標計算方便，其結果也易為人們瞭解，但容易忽略中間家庭的所得分配狀況，分位愈多據以計算的所得差距倍數也愈加扭曲。因此國際間，多以 5 等分位差距倍數最為普遍，甚少使用 10 等分位或 20 等分位差距倍數。

(二)根據行政院主計處調查指出，我國 5 等分位所得分配差距倍數，從 90 年的 6.39 倍下降至 92 年 6.07 倍，96 年持續縮減至 5.98 倍，97 年因受到金融海嘯影響增加為 6.05 倍，98 年持續增加至 6.34 倍。與世界主要國家比較，我國所得差距高於德國、瑞典、芬蘭及南韓；低於英國、美國、新加坡，顯示我國尚屬所得分配較為平均國家之一。

三、依據行政院主計處「家庭收支調查」，98 年各級政府所發放之低收入戶生活補助、中低收入老人生活津貼、老農福利津貼、身心障礙補助、災害急難救助，以及各項社會保險保費支出補助，計縮減所得差距倍數 1.75 倍，顯示政府持續推動社會福利措施，有助提昇低收入戶家

庭經濟能力並減緩貧富差距。另家庭對政府移轉支出（稅捐、規費及罰款等）亦縮小所得差距 0.13 倍，兩者合計縮減所得差距 1.88 倍，高於 97 年之 1.69 倍，提升所得重分配效果。

四、目前社會福利照顧的範圍除「低收入戶」外，各部會及地方政府為擴大照顧未符合低收入戶資格之近貧族群，分別於各福利法規或計畫、方案，以特定人口身分認定為依據給予各項扶助措施，有參照最低生活費計算基礎擴大至不同倍數作為審核標準，亦有各自訂定不同標準之審核門檻，經統計政府在各項弱勢補助經費每年已超過新臺幣 1,400 餘億元，顯示目前真正經濟弱勢民眾，多已涵蓋於我國現行社會福利體系照顧中，有效縮減貧富差距。

五、為擴大照顧弱勢，內政部已再提出社會救助法修正草案，本法草案經行政院 99 年 9 月 16 日院會通過，9 月 17 日送請貴院審議。本次修法重新定義並調增我國社會救助制度的貧窮線，將低收入戶的審查門檻再合理的放寬，並將中低收入戶的認定標準及權益法制化，讓未來政府在照顧弱勢民眾及整合福利資源時，有更明確的依循標準，同時也強化對低收入戶的就業輔導及鼓勵社會參與等措施，俾縮短貧富差距。

（八十四）行政院函送王委員幸男就公益勸募條例是否真正落實於八八風災問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055643 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-333）

王委員就公益勸募條例是否真正落實於八八風災問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、由於八八風災發生後，各界熱心人士紛紛慷慨解囊，踴躍捐輸，致民間團體實際募得款超過募款計畫，內政部業已指導民間團體如須檢討變更募得款使用計畫，應擬具詳實執行項目名稱、金額、期程，提經理事會或董事會通過後公告並報經主管機關核定後，再據以執行。為有效整合勸募資源避免重疊錯置，內政部於 98 年 9 月 4 日及 98 年 11 月 23 日邀請各勸募單位召開 2 次災區需求及認養媒合會議。針對 88 風災各受災縣市（屏東縣、高雄縣、嘉義縣、南投縣及台東縣政府）需求於內政部社會司網頁公告媒合認養災區需求，以有效整合民間力量投入災區後續重建工作暨公開徵信，以符資訊公開，俾利民眾監督。

二、按現行公益勸募條例並無相關勸募達成後停止勸募之明文規定，未來內政部將納入研議修法之參考。查該部本（99）年 9 月 2 日網站公告資料，完全未募得款項計 1 件（財團法人中華民國肯愛社會服務協會），另該部為公益勸募業務中央主管機關，自風災發生後已於 98 年 9 月 4 日及 11 月 23 日二次主動邀請各發起勸募活動之政府及民間團體，開會研商「如何整合政府及民間團體對 88 風災募得財物有效運用」。為善盡主管機關監督之責，以促進社會公益，本（99）年度 3 至 6 月已委請會計師查核，針對會計師查核之缺失作改善。另並檢討募得經費之有效運用，爰於本（99）年 7 月 1 日及 7 月 26 日兩次邀請各勸募團體、會計師及各地方政府開會研商，建立共識：

(一)對於使用率偏低之團體，請依募得款使用計畫訂定使用階段時程表，分年度賡續依募款用途落實執行，若須變更使用計畫，應確依公益勸募許可辦法第 8 條規定，提經理事會或董事會同意，並報請主管機關許可同時公告捐贈人，不得任意逕自變更用途，若勸募活動執行完竣，仍有賸餘款得依公益勸募條例第 19 條規定，擬具與原勸募同類目的之使用計畫，報請主管機關同意後動支，但其再使用期限不得超過 3 年。

(二)對於募得款轉交各縣市分事務所執行之團體，應依募得款使用計畫，儘速執行，並於計畫執行完竣後檢據向其總會或轉捐單位辦理核銷，以提高執行率。

三、按政府接受民眾之捐款視為公款仍應依「國庫法」、「會計法」及「公庫法」等相關規定，各種捐款收入、支出，得按規定自行專戶存管，依募得財物使用計畫書，專款專用，及由其機

關辦理各項會計事務，作內部之查核，並由審計機關辦理外部查核之審計事務。各級政府機關依公益勸募條例第 5 條第 2 項規定發起勸募時，除應開立收據、定期辦理公開徵信及依指定之用途使用外，前項政府機關（構）有上級機關者，應於年度終了後 2 個月內，將辦理情形函報上級機關備查。各級政府機關辦理公開徵信時須按行政程序報奉其內部主管簽核後始得為之，且機關有其相關會計審核單位作內部控制，另外審計單位亦予以監督稽核，政府機關（構）公信力自無疑義。

四、按「公益勸募條例」並無禁止轉捐之規定。勸募團體應依募得款使用計畫執行勸募所得，如須變更使用計畫，則應依「公益勸募許可辦法」第 8 條規定，提經理事會或董事會同意，並報主管機關許可，同時通知或公告捐贈人，指定一個月以上之期限，聲明捐贈人得於期限內提出異議;勸募團體於勸募活動執行完竣後，如有賸餘款，可依公益勸募條例第 19 條規定，依原勸募活動同類目的擬具使用計畫書，報請主管機關同意後動支，其再使用期限，不得超過 3 年，未來如確實已無用途可轉捐政府賑災專戶或賑災基金會統籌運用。內政部將賡續針對經費使用不符會計程序、接受轉捐之民間受贈團體，一併納入本（99）年度下半年委託會計師查核，以昭公信及符責信原則。

（八十五）行政院函送王委員幸男就我國邁入高齡化社會，老人獨居在家，或因子女忙於工作疏於照顧，造成老人營養不均衡問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055359 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-49）

王委員就我國邁入高齡化社會，老人獨居在家，或因子女忙於工作疏於照顧，造成老人營養不均衡問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、台灣人口結構急速的老化，對個人、家庭及社會造成嚴重的衝擊，因此近年老人的照顧問題，成為現階段社會福利政策的重要議題之一，需政府結合民間整體資源，推動適切的政策與福利措施，使老人照顧問題獲得妥善的因應。

二、老人營養餐飲服務自 97 年度起，已納入我國長期照顧 10 年計畫，目前各縣市均辦理本項服務，補助低收入戶、中低收入失能老人餐飲，補充其營養，滿足老人基本生存需求，另考量個案之居所，結合民間資源社區餐飲業者、學校或社區志工膳製餐食。針對特殊飲食需求之老人，並結合地區醫院膳製餐食。截至 98 年底共計 204 個服務提供單位提供老人餐飲服務。

三、另為加強對社區老人之預防照顧及健康促進服務，內政部積極補助社會團體、村里辦公處等設置社區照顧關懷據點，提供初級預防照顧服務。透過在地民間組織並結合社區民眾擔任志工，辦理關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務、餐飲服務、健康促進活動，以期藉由社區的參與，發展出社區生活特色及長期照顧社區化之預防功能，建立社區照顧支持系統。截至 98 年底補助各縣市共設置 1,598 個社區照顧關懷據點，提供社區老人初級預防照顧服務。

四、餐飲服務之推動，不僅使老人獲得適切之照顧，並結合社區資源、活化社區與農村再生，並開發志願服務人力投入服務，落實社區照顧之目標。

（八十六）行政院函送王委員幸男就簽訂海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）會將台灣鎖在中國大陸問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055328 號）

（立法院函　編號：7-6-1-18）

有關王委員幸男就「簽訂 ECFA 會將台灣鎖在中國」所提質詢，敬答復如次：

一、簽定 ECFA，是要為台灣建構公平的貿易競爭環境，確立兩岸經濟長期穩定合作的架構，為兩岸經濟交流與合作秩序訂出基本規則，有助於兩岸經貿關係制度化，在兩岸關係發展上是重要里程碑。

二、ECFA 的簽定，將更強化兩岸關係的穩定發展，而兩岸關係的大幅改善，將有助於各國政府更積極考慮和台灣洽簽經濟合作協議，讓台灣可以避免經濟「邊緣化」的威脅，進而讓台灣經濟進一步與世界市場接軌。因此，ECFA 是讓「世界走向台灣，台灣走向世界」的關鍵一步，絕不會將台灣鎖在中國大陸。

（八十七）行政院函送王委員幸男就大陸政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057605 號）
（立法院函　編號：7-6-2-545）

有關王委員幸男就「大陸政策」所提質詢，敬答復如次：

一、根據本院陸委會長期所做的民意調查，臺灣民眾主張「廣義維持現狀」的比例一向在八成以上，根據陸委會本（99）年 9 月所做的民調結果，也有 86.2%的民眾贊成「廣義維持現狀」。這是臺灣人民的主流民意，也最符合臺灣多數人的期待及臺灣的最大利益。

二、政府的大陸政策是在中華民國憲法架構下，遵循「維持現狀」的主流民意，秉持「不統、不獨、不武」、「以臺灣為主，對人民有利」及「擱置爭議，追求雙贏」等原則，務實推動兩岸良性的互動與交流，促進臺灣人民的安全與福祉，維護國家主權與尊嚴。

（八十八）行政院函送王委員幸男就兩岸關係問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057602 號）
（立法院函　編號：7-6-2-542）

有關王委員幸男就「兩岸關係」所提質詢，敬答復如次：

一、根據陸委會民調顯示，「維持現狀」是一直以來國人最大的共識；同時，台灣主流民意也認為兩岸關係改善與發展是不可迴避的趨勢。因此，政府現階段的大陸政策是在中華民國憲法架構下維持「不統、不獨、不武」的台海和平穩定現狀及國家的主權與尊嚴，並透過制度化協商及交流，積極改善兩岸關係。兩年多來，兩岸關係已從過去的緊張到現在的緩和，開啟兩岸和平繁榮的歷史新頁。

二、兩岸關係雖然緩和，但大陸迄今仍未放棄對台用武，對此政府也有自我防衛的堅定決心和準備，同時也會持續呼籲大陸撤除對台軍事部署，俾利兩岸關係長遠發展。

（八十九）行政院函送林委員鴻池就近年於公共場所擺放的滅火器，因過期爭議，以及滅火器汰舊回收，頻頻引發公共安全疑慮問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（行政院函　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057637 號）
（立法院函　編號：7-6-2-577）

林委員就近年於公共場所擺放的滅火器，因過期爭議，以及滅火器汰舊回收，頻頻引發公共安全疑慮問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、查消防法第 9 條規定：「依第六條第一項應設置消防安全設備場所，其管理權人應委託第八條所規定之消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查；消防機關得視需要派員複查。但高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修，其管理權人應委託中央主管機關審查合格之專業機構辦理。」；消防法施行細則第 6 條則規定：消防安全設備之檢修應施予外觀、性能及綜合檢查，前項各款之檢查，於各類場所消防安全設備設置標準規定之甲類場所，每半年實施一次，甲類以外場所，每年實施一次。

二、依據「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」第一章、二、(二)、1、(2)A 規定：「應無超過有效使用期限。」，同基準第一章、二、(二)、1、(3)A 規定：「已超過有效使用期限或未附銘牌者，得不須再施以性能檢查，即可予更換新品。」。

三、有關滅火器本體容器之檢查，依據「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」三、(三)規定，如發現熔接部位受損或容器有顯著變形、容器內壁腐蝕、鐵鏽剝離等情形，因恐對滅火器之性能造成障礙，應即予汰換。另有關滅火藥劑之檢查，依據上開基準三、(四)規定，滅火藥劑如有固化結塊者異物、沉澱物、變色、污濁或異臭者等情形應予更換。

四、消防署將函請各縣市消防機關落實消防檢查，督促消防專技人員依檢修基準規定確實檢修，對於不合格場所要求限期改善，以落實公共安全。

（九十）行政院函送林委員鴻池就街舞團體之前在板橋站裡練舞，卻被以影響進出動線為由，強制驅趕問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057641 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-581）

林委員針對街舞團體之前在板橋站裡練舞，卻被以影響進出動線為由，強制驅趕問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、查板橋站自環球購物中心進駐及低碳智慧圖書館啟用後， B1 公共活動空間縮小，該站屢屢接獲其他旅客向總統、院首長及站長等信箱申訴，站場公共空間不應遭青年學子佔據通道練習街舞、溜滑板及席地而坐練習吉他，甚至對旅客惡言相向或蓄意阻檔，及有孩童遭溜滑板青年撞擊等情事發生。該站並已協調鐵路警察依社會秩序維護法第七十二條第三款：「……製造噪音或深夜喧嘩，妨礙公共安寧者……。」之規定依法執行勸導及禁止等措施，以維車站服務品質。以目前人潮及客量，板橋站區實不宜作為學生街舞團體之場地空間。

二、臺鐵局各車站大廳主要係提供旅客購票、候車及轉乘之使用，在不妨礙他人或違法行為原則下，各車站仍竭誠歡迎民眾蒞站休憩。

（九十一）行政院函送林委員鴻池就桃園機場近日弊端連連，研議將民營化列為改革目標之一問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057678 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-618）

林委員針對因桃園機場近日弊端連連，研議將民營化列為改革目標之一的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、現行機關組織型態：桃園國際機場目前係由交通部民用航空局桃園國際航空站經營管理，由於其組織型態屬行政機關，因此所有作業均依行政機關之作業方式行之，另因該站係屬行政院四級機關，故對於駐站之相關單位於溝通協調方面，較難發揮功能。

二、改制機場公司之理由與願景：經參考國外主要機場如荷蘭史基浦機場、首爾仁川國際機場、日本關西國際機場、香港國際機場及新加坡樟宜國際機場等皆以國營公司之型態來經營。爰未來桃園機場將改革為國營公司組織型態經營，賦予機場管理單位更大的營運空間與彈性，期透過企業化經營，提供旅客更佳服務品質，並期許藉由機場的發展，帶動周邊的都市開發，將機場所產生之相關效益外溢到週邊地區，達成與地方共同共榮發展之效果。

三、未來是否朝民營化發展：依國際機場園區發展條例第 4 條規定，主管機關為國際機場園區之開發、營運及管理，設國營國際機場園區股份有限公司。鑑於國際機場園區公司之機場屬國家門戶，為確保資產安全及公權力執行，其資產維持國有，故於國營國際機場園區股份有限公司設置條例第 2 條第 2 項中明定：機場公司由政府獨資經營，爰目前尚無民營化之規劃。至未來是否以民營化為最終目標，後續將視未來社會經濟及營運狀況再行調整公司組織之型態。

（九十二）行政院函送林委員鴻池就計程車牌照數量過多，導致市場失衡問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057654 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-594）

林委員針對計程車牌照數量過多，導致市場失衡問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、交通部前就計程車牌照總量管制是否修正公路法第 39 條之 1 條文之議題，業已指示公路總局邀集計程車相關公（工）會先行瞭解各方意見並取得業者共識。

二、該局業於 98 年 11 月 2 日及 12 月 2 日二度邀集全國性計程車公（工）會等單位研商，針對牌照總量管制部分，依公路法第 39 條之 1 第 1 項規定：「計程車牌照應依照縣、市人口及使用道路面積成長比例發放」之條文意旨，實質上已包含總量上限之管制意涵。實務面，依據汽車運輸業管理規則第 96 條之 1 規定，由計程車諮詢委員會議執行牌照發放事宜，數據顯示牌照數量逐年遞減，已有成效；會中並決議將採修法增列個人計程車客運業退場機制方式處理。

三、另交通部為協助改善計程車產業經營環境，近年來陸續推動相關措施，如鼓勵電話叫車及計程車派遣、鼓勵計程車走廊路線共乘、鼓勵計程車換裝低成本燃料引擎、油價上漲期間給予業者補助、計程車公務化、定點化叫車及廣設計程車招呼站等，均為改善業者經營效率所推動之措施；至轉業訓練部分，行政院勞工委員會所屬職業訓練局轄下各訓練中心定期開辦各項職訓計畫及相關課程，駕駛人如有需要，可逕向該局洽詢申辦。

（九十三）行政院函送林委員鴻池就桃園國際機場經營與管理問題，建議提升「非航空收入」的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057666 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-606）

林委員針對桃園國際機場經營與管理問題，建議提升「非航空收入」的問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

交通部民用航空局為達到「非航空收入高於 50%」之目標，提升機場之人流與物流，就機場

服務層面，除加強交通、商務、美食等，將增加轉機休憩設施、購物空間、旅遊服務、旅館、展覽中心及娛樂設施等，因此，未來桃園國際機場公司業將機場商業發展納入規劃，並研擬可行之發展策略包括：

一、重新檢視航廈內之空間配置，以擴大機場旅客商業服務範圍與面積。

二、依據機場園區綱要計畫，開發機場周邊空間，發展貨運及物流服務。

三、規劃轉投資事業項目，以機場服務相關聯產業為優先投資目標。

（九十四）行政院函送林委員鴻池就「國道高速公路服務區飲食商品售價太高」，建議修改招商評選規定、調降權利金，並將「庶民餐飲比例」列為招商評比重點項目問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990057673 號）
（**立法院函**　編號：7-6-2-613）

林委員就「國道高速公路服務區飲食商品售價太高」，建議修改招商評選規定、調降權利金，並將「庶民餐飲比例」列為招商評比重點項目問題所提質詢，經交據交通部查復如下：

一、查國道全線共有 14 個服務區，皆委由經營廠商來管理，為倡導以「服務為導向」的優質服務區，及營造良性競爭之環境，免費提供停車場、洗手間、育嬰室、無線上網及優質休憩景觀等各種公共設施供用路人使用，以形塑不同經營特色之服務區。

二、服務區專櫃熱熟食餐飲價格係參照百貨公司或大型商場美食街作為定價原則，此部分販售之商品內容及價格為民眾最關心及意見反映較多之項目。分析其原因主要乃服務區坐落於封閉系統之公路特定區域，不像百貨公司或大型之商場仍有其他一般商圈餐飲可供選擇，用路人恐因缺乏多樣化之選擇而認為商品售價不合理，復因部分商品品質與價格不對稱，以致民眾有與市售商品仍有價差之感受。

三、交通部高公局就現有契約面檢討，提出具體改善措施說明如下：

(一)針對熱熟食、咖啡飲料等專櫃餐飲商品，建立定期查價機制，全面徹底執行查價措施，若有販售商品品質與價格不對稱之情形，立即要求廠商調整售價或下架處理，目前已收初步績效。

(二)主動將服務區熱熟食商品售價資訊公開供民眾參閱，並要求廠商提供多樣性商品服務，針對不同層級旅客需求，提供各種不同價位商品供民眾選購，消弭民眾被強迫消費之疑慮。

(三)依據衛生署 GHP（食品衛生良好規範）標準，協助現有經營廠商執行自主查核，加強食品衛生安全管控。

四、查高公局本（99）年度刻正辦理之中壢、湖口、泰安、仁德、關西、石碇等 6 處服務區招商案增列下列機制：

(一)評選項目增列「行銷及價格策略」，要求申請人提出下列規劃，並加重配分比例：

1. 行銷策略規劃：依服務區用路人不同需求妥訂各類型多元商品行銷策略。

2. 庶民餐飲之規劃：

(1)規劃比照便利超商提供低價位國民便當、平價麵食及湯飲。

(2)規劃比照鄰近地區大專院校週邊商圈店面價格之熱熟食專櫃商品。

3. 加盟連鎖餐飲之規劃：規劃導入加盟連鎖之中式美食或西式速食餐飲專櫃。

(二)於契約增修管理機制：

1. 餐飲類型之速食、定食等專櫃熱熟食商品，其價格不得高於鄰近地區大專院校週邊商圈店面售價。並須提供低價位國民便當及平價麵食湯飲。
2. 餐飲類型之速食、定食等專櫃熱熟食商品，商品資訊應定期（每半年）將其主要規格、相片、售價提送甲方授權代表人，統一放置機關服務區對外網頁資訊項下，供民眾參閱。
3. 廠商引進協力經營之知名連鎖加盟中式餐飲或西式速食之商品、售價須與市售同等。

五、高公局深知服務區商品售價與收取權利金息息相關，故目前辦理前項服務區重新招商時，已大幅調降權利金，以顧客為導向，致力減輕經營廠商營運成本，以降低商品售價，搭配營運績效評估優良續約機制，督促廠商提昇服務品質，俾回饋予用路人，以符民意。

（九十五）行政院函送蔡委員煌瑯就失業率居高不下，致青少年繼續升學延後進入職場，政府應提出對策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055787 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-477）

蔡委員針對失業率居高不下，致青少年繼續升學延後進入職場，政府應提出對策所提質詢，經交本院經建會查復如下：

一、隨著景氣好轉，企業僱用人數增加，加上政府持續推動「99 年促進就業實施計畫」等促進就業措施、辦理就業博覽會及各項財經措施，今（99）年 8 月失業率已降至 5.17%，較 7 月下降 0.03 個百分點，係歷年（自 67 年來）同月第 3 次呈現下降，並較 98 年同月下降 0.96 個百分點。

二、從年齡別失業率觀察，今年 8 月 15-24 歲青少年失業率達 13.64%，雖較其他年齡層為高，惟主要係因此一年齡組之青少年尚處就業調整磨合期，工作異動較頻繁所致；若與 98 年同月比較，各年齡組失業率以 15-24 歲青少年下降 2.13 個百分點幅度最大。

三、為強化青年就業力，協助青年順利進入職場，本院業於 99 年 5 月 24 日核定「協助青年就業接軌方案」，配合青年職涯發展階段，提出「協助職涯探索」、「增進職場實務體驗」、「加強就業媒合服務」、「提供創業服務」、「培訓後推介就業」及「長期失業青年就業促進服務」等六大面向，辦理 43 項計畫，預計於 99 至 100 年每年提供青年約 3 萬個就業機會與培訓約 7 萬人次，期使青年順利就業。

四、另為增加大專青年職場工作經驗，教育部於今年 9 月 1 日持續推動「96-98 學年度大專畢業生至企業職場實習方案」，預計提供 3 萬名 96 至 98 學年度大專畢業生至企業實習 6 個月，實習員實際薪資尊重勞動市場機制，並由企業全額負擔薪資及提撥應支付之勞保（內含職災）、健保費和勞退金；另由政府補助企業進用實習員每名每月新台幣 1 萬元就業實習補助，以鼓勵企業進用無工作經驗之大專畢業生，藉由職場體驗提升就業能力，期能縮短學用落差，培育優質人力，並提供未來就業市場所需人才。

五、為增加長期優質的就業機會，政府刻正全面啟動「全球招商、投資台灣」行動，並加速發展六大新興產業、四大新興智慧型產業及十大重點服務業，以積極提振民間投資，創造在地就業機會。

（九十六）行政院函送蔡委員煌瑯就國防事務問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055746 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-436）

蔡委員就國防事務問題所提質詢，經交據國防部查復如下：

一、本部軍事情報局職司大陸情報工作，依法制定計畫編列預算，在陸區建立組織。長期以來因應兩岸局勢遽變，均能動員陸區佈建力量，先期蒐集並掌握中共對台策略及軍事預警情報，提供政府決策及國軍備戰參考。

二、有關委員所提「軍方明年度的大陸工作經費不增反減，影響工作推展」乙情，因涉及國家安全，及基於「國家情報工作法」及「國家機密保護法」之規範，有關情報工作內容、詳細預算數據等資料，均不宜公開與評論。

三、感謝委員對於國防事務之費心指導及提供建言，今後仍祈一本愛護本部初衷，不吝指導並持續支持本部政策推動。

（九十七）行政院函送蔡委員煌瑯就我國國軍頻傳醜聞相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055755 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-445）

蔡委員質詢問題，本部就業管權責書面答覆情形如下：

一、媒體報導「空軍花蓮基地寢室疑集體拉 K」乙情，該部全案移送東部地方軍事法院檢察署偵辦，因本案因時日久遠，證物已消失殆盡，無法以科學方法鑑驗查明，亦無其他證據可資證明陳、李二員中士當時施用者確為「愷他命」毒品，故將全案簽請報結，本部仍依渠等行為不檢，核予「記過兩次」處分，以正官箴；另空軍幻象飛行員胡祐翔中校違反「資安保密」規定，已核予「記過兩次」及「申誡乙次」處分，並調整職務及實施近機管制；另檢討單位「違規攜帶電腦入營及使用無線網路」及「各級主官（管）空安鑑定考核未善盡督管責任」等違失情節，已檢討聯隊長張將軍等 8 員「申誡乙次至兩次」不等處分，以表整飭軍紀之決心。

二、國軍少數官兵品德操守不佳、罔顧軍紀營規，而違反違反資安保密相關規定，該等類案引起新聞媒體及社會輿論關注，更重創國軍軍譽。本部除依法移送違犯法紀官兵外，並勇於面對、認真檢討，確實嚴肅軍紀，以端正軍風。

三、貴委員對本部之建言與指教，本部虛心檢討並懇請委員給與支持。

（九十八）行政院函送蔡委員煌瑯就市售蜆錠鈉含量問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055724 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-414）

蔡委員就市售蜆錠鈉含量問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、有關媒體報導市售蠔蜆精（錠）食品鈉含量與標示不符乙事，本署食品藥物管理局已發函責成當地之衛生局切實瞭解該類產品鈉含量之標示情形。

二、另有關消基會日前發布市售蜆錠含量調查，造成口誤乙事，經查針對此事，　大院之楊仁福委員已於 99 年 8 月 24 日，在台大之校友會館舉辦相關之記者會，本署食品藥物管理局之人員，已於會中就消基會發言內容，說明各該產品檢出鈉含量之結果，指出市售蜆錠鈉含量介於每錠 0.05 毫克至 9 毫克之間，遠低於本署所公告之一天鈉攝取量 2400 毫克。

（九十九）行政院函送蔡委員煌瑯就市售包裝食品標示每人每日營養素攝取量之基準值問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055729 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-419）

蔡委員就市售包裝食品標示每人每日營養素攝取量之基準值問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、為因應國內消費大眾之需求，增進消費者權益之保護，並配合國際間食品營養標示之趨勢，本署已經參考國際 CODEX 制定之營養標示相關規範，公告「市售包裝食品營養標示規範」，明列有五種國際間常用之標示格式，提供業者參採，以使業者於執行實務上更具彈性；目前該五種格式已包括「每份及每日建議攝取量基準值百分比」之格式。

二、99 年 2 月本署蒐集業界、消費者團體及學術團體，對於修正市售包裝食品營養標示相關規範意見，發現各界對營養標示之格式、強制標示項目、份量規範等有不同考量，意見分歧。99 年 6 月 30 日及 9 月 9 日，又再召開「國內市售包裝食品營養標示制度」專家討論會議，會中對於包裝食品營養標示格式已達成初步之共識，將以「每份及每日建議攝取量基準值百分比」及「每份及 100 公克（毫升）」之格式為優先選擇。

（一〇〇）行政院函送蔡委員煌瑯就市售包裝食品標示每人每日營養素攝取量之基準值問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055740 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-430）

蔡委員就市售包裝食品標示每人每日營養素攝取量之基準值問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、為因應國內消費大眾之需求，增進消費者權益之保護，並配合國際間食品營養標示之趨勢，本署已經參考國際 CODEX 制定之營養標示相關規範，公告「市售包裝食品營養標示規範」，明列有五種國際間常用之標示格式，提供業者參採，以使業者於執行實務上更具彈性；目前該五種格式已包括「每份及每日建議攝取量基準值百分比」之格式。

二、99 年 2 月本署蒐集業界、消費者團體及學術團體，對於修正市售包裝食品營養標示相關規範意見，發現各界對營養標示之格式、強制標示項目、份量規範等有不同考量，意見分歧。99 年 6 月 30 日及 9 月 9 日，又再召開「國內市售包裝食品營養標示制度」專家討論會議，會中對於包裝食品營養標示格式已達成初步之共識，將以「每份及每日建議攝取量基準值百分比」及「每份及 100 公克（毫升）」之格式為優先選擇。

（一〇一）行政院函送蔡委員煌瑯就交通部擬推動設置「計程車招呼站」、規劃「衛星定位派遣系統」，對於計程車業者工作權與職業自由影響甚大問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055733 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-423）

蔡委員對於交通部擬推動設置「計程車招呼站」、規劃「衛星定位派遣系統」，對於計程車業者工作權與職業自由影響甚大問題提出質詢，經交據交通部查復如下：

一、交通部推動計程車叫車定點化之目的為減少計程車於道路空駛攬客耗油，初期將於臺北市及臺

北縣廣設計程車排班區及超商安心叫車點，並檢討設置排班區條件、設施配賦標準、設置數量、增設設施等措施。

二、前項排班區共分二部分，一為預約經主管機關評鑑為優質之車隊；另為保障非特定計程車駕駛員之權益，另劃設不特定計程車駕駛排班區，以供乘客多元選擇，對於計程車業者工作權與職業自由已有相關考量。

（一〇二）行政院函送蔡委員煌瑯就遊民問題由來已久，形成原因十分複雜，除與社會變遷、人權、遷徙自由等議題有關外，尚涉及政府部門間不同主管機關權責問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055802 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-492）

蔡委員就遊民問題由來已久，形成原因十分複雜，除與社會變遷、人權、遷徙自由等議題有關外，尚涉及政府部門間不同主管機關權責問題所提質詢，經交據內政部查復如下：

一、遊民發生的原因，包括：家庭關係不良、家庭解組或無家可歸、意外事故、職業災害、個人適應困難、失業、年老未安置、酗酒等。

二、依據社會救助法第 17 條第 2 項規定「有關遊民之收容輔導規定，由直轄市、縣（市）主管機關定之」，為輔導地方辦理遊民收容輔導業務，內政部訂有「○○縣（市）遊民收容輔導自治條例」（範例），各地方政府均據以訂定自治法規並辦理提供緊急性、過渡性及積極性等三層次處遇服務：

(一)緊急性服務措施（外展服務）：對於聚集在火車站、地下道及公園等無安置意願之遊民以外展、夜間訪視等方式提供其熱食、保暖衣物、醫療照護、協尋返家等協助。

(二)過渡性服務措施（收容安置）：對於有收容安置意願或身分不明之老人、身心障礙者提供收容安置服務。

(三)積極性服務措施（就業、居住等其他相關服務）：對於有工作意願及工作能力之遊民，與勞政單位協調提供職業訓練機會，或評估遊民之特性協調有關單位提供就業機會，以促使遊民自立。

三、為加強對遊民照顧服務，並建立處理工作共識，內政部另於 95 年 2 月 6 日函頒「加強對遊民照顧服務處理原則」，督導各縣（市）政府辦理協尋返家、基本生活照顧、收容安置照顧、路倒醫治處理、工作重建服務、民間資源結合、死亡葬埋處理，以針對無家可歸、流落街頭或於公共場所棲宿之遊民提供緊急收容或給予生活照顧之相關服務。

四、基於人權精神之尊重與保障，對於安置需求及安置意願的遊民，除現有 11 處遊民收容所外，其餘各縣（市）委託 108 家社會福利機構辦理，各地方政府視個案情形委託適當之社會福利機構辦理安置事宜。

（一〇三）行政院函送盧委員秀燕就反式脂肪標示問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055820 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-510）

盧委員就反式脂肪標示問題所提質詢，經交據衛生署查復如下：

一、科學研究指出，反式脂肪的攝取量對健康造成危害，如過量攝取，將提高罹患心血管疾病的風險。為讓消費者瞭解相關資訊，本署已於 96 年 7 月 19 日公告修正「市售包裝食品營養標示規範」，增加「反式脂肪」標示規定，並自 97 年 1 月 1 日起（以製造日期為準）實施。目前法規規定，包裝食品標示之反式脂肪為食用油經部分氫化過程中所形成的非共軛反式脂肪，另依規定每 100 公克含少於 0.3 公克反式脂肪的食品，可標示每 100 公克含 0 公克反式脂肪；經查美國營養標示制度，要求每一食用份量少於 0.5 公克，即可標示為含 0 公克反式脂肪。

二、反式脂肪之來源，包括天然存在及人工生成二類。目前我國法規規定，須標示之反式脂肪，係食用油經部分氫化過程所形成的非共軛反式脂肪酸；由於目前反式脂肪檢驗方法，尚未能區分為天然來源或氫化產生之反式脂肪，故檢驗結果需再配合各原料反式脂肪含量、產品配方比例及加工製程等考量，交互比對確認，而非僅以標示值與檢驗值誤差超過 20%誤差容許範圍，即認定為標示不符。

三、為瞭解市售之包裝食品反式脂肪標示情形，本署已自 97 年開始，於市面上抽購完整包裝食品共檢測 106 件（包括油脂 62 件及休閒食品 44 件），98 年度共檢測 104 件（包括冷凍油炸類 29 件、泡麵類 54 件及糕餅類 21 件），並函請地方衛生機關對不符規定之產品要求改善；99 年度目前已完成 182 件檢測，其中 141 件食品中反式脂肪檢驗值小於 0.3%，因此標示為 0 公克，合乎規定，其餘 41 件食品中之反式脂肪均未超過 1%，已發函要求衛生局應以源頭稽查方式，確認反式脂肪標示之真實性。

（一〇四）行政院函送蔡委員同榮就我國「上班打卡制、下班責任制」的職場文化已然成為常態，使我國有超過半數的上班族未領取到合理加班費，已違反勞動法規問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055458 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-148）

蔡委員就「我國『上班打卡制、下班責任制』的職場文化已然成為常態，使我國有超過半數的上班族未領取到合理加班費，已違反勞動法規」所提質詢，經交據本院勞工委員會敬復如下：

一、現行勞動基準法明確規定勞工每日正常工時不得超過 8 小時，每 2 週工作總時數不得超過 84 小時。勞工繼續工作 4 小時，至少應有 30 分鐘之休息。雇主如需勞工延時工作，除應依法定程序經工會或勞資會議同意後始得實施外，並應徵得勞工本人同意。延長工作時間連同正常工作時間，1 日不得超過 12 小時，1 個月不得超過 46 小時，且應依該法第 24 條規定給付延時工資。至紀念日、勞動節日及中央主管機關規定應放假之日（即俗稱之「國定假日」）均應休假；雇主如徵得勞工同意於是日出勤，工資應依法加倍發給。至於勞工於出勤後，雇主尚不得片面規定員工僅得申請「補休」，亦不得恣以「責任制」為由，拒絕給付延時工資或假日出勤工資。

二、另查勞動基準法第 36 條規定「每七日中至少應有一日之休息，作為例假」，雇主非因天災、事變或突發事件等法定原因，縱使勞工同意，亦不得使勞工在例假工作。事業單位如違反上開法令規定，應將依法處理並督責改進外，勞工如已有例假出勤之事實，其當日出勤之工資，仍應加倍發給。

三、再查勞動基準法第 84 條之 1 係允許經本會核定之極少數工作性質特殊之工作者，可由勞雇雙方就工時相關事項，在不危害勞工健康及福祉之前提下另為書面約定，惟仍需經地方主管機關核備，始可不受第 30 條、第 32 條、第 36 條、第 37 條、第 49 條規定之限制。又，勞工之

工作時間尚非全然不受限制或無例假與休假。另前開工作者並未排除同法第 24 條延長工時工資規定之適用，如勞工實際工作時間超過勞雇所約定之正常工作時間，仍應依法發給延時工資。至非屬前開工作者或縱屬前開工作者，惟未曾將勞雇間之約定以書面報該當地主管機關核備者，仍應依勞動基準法規定辦理。

四、事業單位如有人力需求，除可徵求勞工配合延時工作或假日出勤外，應採增加人力方式因應，以避免勞工長時間持續工作致生疲勞，影響健康，甚或導致事故發生。超時工作向為本會實施勞動檢查之重點項目之一，針對前開情事，本會除已於各年度勞動檢查方針，規劃勞動專案檢查外，針對申訴個案，均即實施申訴檢查，如確有違法者，除依法處六千到六萬元之罰款外，並要求雇主立即改善；未改善者，將連續處罰，決不寬貸，以維勞工權益。

（一〇五）行政院函送蔡委員同榮就日前媒體報導指出，民眾撥打 118 海巡服務專線通報偷渡案件，執勤人員竟要民眾自行致電當地海巡部隊問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055464 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-154）

蔡委員針對日前媒體報導指出，民眾撥打 118 海巡服務專線通報偷渡案件，執勤人員竟要民眾自行致電當地海巡部隊之議題所提質詢，經交據本院海巡署查復如下：

一、案發處理經過：

(一)本案於 99 年 4 月 1 日 0 時 40 分，本院海巡署海岸總局南巡局雷達掃描海面時發現一目標，距離黃金海岸約 1.5 浬，正持續往岸際航行，立即指揮線上巡防艇前往查看並派遣第五二大隊機動兵力前往查看該通報目標動態。

(二)0 時 48 分南巡局 118 專線通信員接獲劉姓民眾（曾於 95 年間任職五二大隊義務役下士）報案，於台南黃金海岸附近有發現偷渡客，並要求告知五二大隊電話以利通報查緝，受理人員告知劉姓民眾電話後，該民眾便將電話掛斷。

(三)0 時 58 分南巡局五二大隊接獲劉姓民眾報案稱，發現有不知名船隻靠岸並有大批偷渡客四處逃竄。南巡局隨即成立緊急應變中心於重要路口開設攔截點展開搜捕行動，共查獲 15 名偷渡犯，後經清詢同船共計 15 名偷渡犯。本案偷渡犯均已全數查緝到案。

二、查處情形：

本院海巡署海岸總局南巡局通信員張建庭中士告知劉姓民眾五二大隊電話後，該民眾便掛斷電話，通信員張中士隨即將狀況向執勤員邱泰豐少校報告，與報載「要求民眾自行致電」有所出入；案內執勤人員之監督管理與內部紀律維持，本院海巡署均訂有明確執勤規範，平時運作及勤務紀律要求均甚嚴謹，且均能依作業規範切實執行，本案狀況處置不周部分，已予以適切之懲處。。

三、97 年 6 月台北縣聯合號海釣船遭日本保安巡防艦撞沉，本院海巡署 118 專線失職乙案。

(一)97 年 6 月 10 日凌晨 3 時零 5 分，本院海巡署海岸總局北部地區巡防局接獲楊姓民眾以 118 專線報案稱：「聯合號海釣船於釣魚台海域遭日本保安廳巡防艦撞沉，請協助救援」，北巡局執勤員即依受理報案相關程序詢問人、事、時、地等必要資料，惟因報案人未能提供明確經緯度位置，且事發海域已超過 24 浬線，執勤員考量為爭取救援時效，乃請報案人逕行聯繫本院海巡署海洋總局，另通知相關單位依通報程序實施緊急救援，後於凌晨 4 時許掌握落海人員獲救情形，隨即將相關狀況通知家屬知悉。

(二)案內海岸總局北巡局執勤員接獲民眾報案時未能立即受理、即時處置，反要求報案人改

向海洋總局聯繫，雖係考量救援時效，惟作業程序仍有疏失，除針對疏失部分核予處分外，並對所屬執勤人員加強教育訓練及嚴格要求執勤紀律。

四、本院海巡署精進作為：

(一)118 專線為本院海巡署受理民眾報案窗口，案件受理態度及處理過程，均直接影響海巡署查緝成效及民眾觀感，海巡署海岸巡防總局每日均針對 118 專線實施稽核，如發現未依規定受理報案或專人接聽時，立即要求檢討改進，並視疏失情節予以必要之懲處。

(二)本院海巡署勤務指揮中心，為瞭解 118 專線受理民眾報案及處置情形，每月均抽查報案電話錄音檔及處理過程紀錄，若發現問題立即通報各地區巡防局 118 受理台改善，以增進 118 專線為民服務效能。

(三)鑑於勤務指揮中心個人執勤時，同時需處理多起狀況，本院海巡署海岸巡防總局，已指導各地區巡防局 118 專線受理台裝設擴音設備，透過擴音裝置，使所有執勤同仁提高警覺，並共同參與處理，俾使案件處理過程更臻完善。

（一〇六）行政院函送蔡委員同榮就行政院經建會辦理「國家發展願景與策略規劃」委託案所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055448 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-138）

蔡委員就本院經建會辦理「國家發展願景與策略規劃」委託案所提相關質詢，經交據本院經建會查復如下：

一、鑒於長期策略之規劃，攸關國家未來之發展，應具備前瞻性與周延性，以謀求民眾最大福祉。因此，計畫的擬訂，必須集思廣益，匯聚各方智慧，不能故步自封。爰此，本院經建會於今年 3 月決議委託專業研究團隊進行各界意見之歸納與整理。本案主要工作項目包括：(一)蒐集與分析主要國家長期前瞻計畫，包括歐盟、日本、韓國、中國、印度與新加坡等國；(二)進行 2020 年全球發展新趨勢研判，包括全球經濟板塊大挪移之影響等議題；(三)研擬國家發展策略；(四)辦理產官學界大型研討會。

二、本會於規劃過程中，除參酌本案所提各項國內外長期趨勢研判，並廣納各界意見，以凝聚社會最大共識，共同擘劃國家未來十年發展藍圖。前述規劃，除力求經濟穩定成長外，也將重視就業創造、物價穩定與所得分配均衡，力求經濟成果的全民共享。

（一〇七）行政院函送蔡委員同榮就工程會辦理政府採購專業人員基礎訓練班考試，發生嚴重考試瑕疵，籲澈底檢討政府工作效率乙事所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055501 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-191）

貴院蔡委員同榮書面質詢，工程會辦理政府採購專業人員基礎訓練班考試，發生嚴重考試瑕疵，顯示行政部門組織鬆散及欠缺危機處理能力，籲澈底檢討政府工作效率乙事，經本院交據工程會說明如下：

工程會依「政府採購法」第 95 條授權訂定「採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法」，為執行該辦法所定採購專業人員訓練、考試及發證等事項，訂定「採購專業人員訓練計畫」。中華大學依前揭訓練計畫，於考試前 14 日以 99 年 6 月 15 日函，檢送考試計畫予工程會審查，工程會

99 年 6 月 28 日函復該校 7 月 4 日當日試務督導人員為黃裕發分析師，該函並載明黃分析師辦公室聯絡電話為：02-87897639，相關書面考試資料（含公文）及答案卡送交輪值監考之黃分析師，完成通知送達。

中華大學未於接獲工程會復函後，於試前與工程會輪值監考人員取得聯繫，又於發生黃分析師未準時到場後，未能掌握時效妥處，再於工程會以電話要求中華大學駐考場人員協助印製考卷，以假日不方便為由拒絕等節，工程會已就該校接受委託辦理採購專業人員訓練之配合度及危機處理能力等，列為年終考評重點項目。

查採購專業人員考試係依「採購專業人員資格考試訓練發證及管理辦法」辦理，自 93 年 1 月 1 日起施行以來，已歷經 6 年餘，過去未曾發生類似延誤監考情事，本次延遲考試事件，工程會已懲處該名輪值監考人員及相關主管，並即修正考試作業方式，已避免發生類似情事，檢討採行之改善措施如下：

(一)自 7 月 5 日起，不再由本會監試人員攜帶試卷及答案卡至考場，改於考試前將試卷及答案卡寄達各代訓機關（構）。監試人員未準時到場者，由代訓機關（構）人員監視，考試作業不受影響。

(二)建立緊急聯絡平台及通報機制，監試人員於考試前 1 天如未能與代訓機關（構）取得聯繫，代訓機關（構）應即通報本會業務承辦人或科長，採行因應措施。

(三)於「政府電子採購網」增設下列功能：

1. 授權提領試卷功能：遇試卷未能於事前及時送達代訓機關（構）或其他特殊情形時，授權代訓機關（構）利用本會資訊系統提領試卷後印製，辦理考試作業。
2. 主動通報功能：監試人員如未於考試前 3 日利用本會資訊系統製作試卷，系統將以電子郵件通知本會各監試人員、業務承辦人及科長。

（一〇八）行政院函送蔡委員同榮就原住民族語教師薪資核發過於緩慢，引發公平問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055452 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-142）

蔡委員就原住民族語教師薪資核發過於緩慢，引發公平問題所提質詢，經交據教育部查復如下：

一、本部 99 年度國民中小學本土課程經費核發說明如下：

(一)本部業於 98 年 12 月 16 日分別以台國(二)字第 0980210473A 號函及台國(二)字第 0980210473B 號函通知各縣市政府核定之開課經費（含教師鐘點費、勞保費、健保費、勞退提撥及交通費）總數，並於 99 年 1 月起陸續撥付第 1 期款（1-9 月開課經費）至縣市政府，本部亦於撥款函文中敦促縣市政府加強督導學校，務必按月發放教學支援工作人員薪資，以維護教學支援工作人員權益。

(二)惟經費執行期間因部分學校填報資料有誤，造成開課經費出現短缺，本部亦於 99 年 6 月 24 日以台國(二)字第 0990101224 號函核定各縣市政府追加之經費總數，並已陸續完成撥款。

(三)另 99 年度第 2 期款（10-12 月開課經費），將於 99 學年度上學期開課調查（9 月份進行調查及彙整）結束，配合各校實際開課需求，於 10 月份進行經費之簽核及撥付。

(四)援此，本部應無核發原住民族語教師薪資過於緩慢之虞。

二、有關本土語言教學支援工作人員勞保相關疑義，經本部洽詢勞委會及勞保局相關單位，勞工保

險局於 98 年 12 月 8 日以保承職字第 09810453310 號函回復本部釋示意見，重點如下：

(一)勞工保險條例第 6 條第 1 項第 4 款規定：年滿十五歲以上，六十歲以下，依法不得參加公務人員保險或私立學校教職員保險之政府機關及公、私立學校之員工，應以其雇主或所屬團體或所屬機構為投保單位，全部參加勞工保險為被保險人。

(二)勞工保險係在職保險，受僱支薪之員工，均應由其所屬機構申報加保，依照勞工保險條例規定，若教學支援工作人員與學校間具有僱傭關係，則應由學校依規定申報加保，反之，若與學校無僱傭關係（例如非由該等學校僱用），則不得由學校辦理加保。據此，學校依據「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」，所聘用之教學支援工作人員，應依規定於其到職當日申報加保，此為強制投保規定，不得依教學支援工作人員之意願自由選擇。符合強制投保之單位如不依規定辦理投保手續者，依勞工保險條例第 72 條第 1 項規定，按自僱用之日起，至參加保險之日止應負擔之保險費金額，處以 2 倍罰鍰，勞工因此所受之損失，並應由投保單位依本條例規定之給付標準賠償之。

(三)依據行政院勞工委員會 98 年 5 月 1 日勞保 2 字第 098140222 號令示：核釋勞工保險條例第 6 條規定，受僱從事 2 份以上工作之勞工，並符合第 1 項第 1 款至第 5 款規定者，應由所屬雇主分別為其辦理參加勞工保險，並自即日生效。

(四)又漁保係屬勞工保險範疇，若教學支援工作人員亦有實際從事漁撈作業，而屬無一定雇主或自營作業而參加漁會甲類會員，則可同時由漁會申請加保。

(五)依據「農暇之餘從事非農業勞務工作認定標準」第 2 條規定：「農民於農暇之餘從事非農業勞務工作再參加勞工保險者，其期間每年不得超過 180 日。但參加政府基於公法救助或促進就業目的所辦理之短期就業措施或職業訓練期間再參加勞工保險者，不受 180 日之限制。又依同標準第 3 條規定，本標準自 97 年 11 月 28 日施行。」，是以農保被保險人利用農暇之餘從事非農業勞務工作再參加勞工保險期間，每年（1 月 1 日至 12 月 31 日）不超過 180 日者，其農保資格不受影響；如超過 180 日，則自重複參加勞保之第 181 日起取消其農保資格。

三、有關委員所提研擬約聘原住民族語教師單一勞保制度之建議，將另案函請行政院勞工委員會於研修相關法令規定時納入研參。

（一〇九）行政院函送蔡委員同榮就幻象戰機飛官胡祐翔中校與外遇對象胡搞，甚至在營區玩脫衣視訊，嚴重傷害國軍形象問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055502 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-192）

蔡委員質詢問題，本部就業管權責書面答覆情形如下：

一、針對媒體於 99 年 7 月 6 日頭版報導：「空軍新竹基地飛行員婚外情」案，本部查證係為空軍幻象飛行員胡祐翔中校於 97 年 11 月至 99 年 6 月間，在桃園英文補習班與民女陳小姐交往且發生不當關係，本部針對胡員「不當男女關係」及「違反資安保密」等規定，核予「大過乙次」、「記過兩次」及「申誡乙次」處分，並調整職務及實施近機管制；另檢討單位「肇生安全狀況隱匿未依規定回報」、「違規攜帶電腦入營及使用無線網路」及「各級主官（管）空安鑑定考核未善盡督管責任」等違失情節，已檢討聯隊長張將軍等 11 員 17 人次「申誡乙次」至「大過乙次」不等處分，以表整飭軍紀之決心。

二、檢討違反男女分際案件之肇生，主為道德觀念偏差、營規管理不周及紀律要求不嚴所致，本部要求各級對所屬人員加強內部營規管理，應秉持「嚴管善教，落實查考」之原則，主動查察

未遵男女分際，肇生「婚外情」、「妨害家庭」或「性騷擾」等不當情事者，涉法者依法究辦，未涉法者行政重處，並納入留優汰劣貫徹執行，俾維單位內部純淨。

三、為加強教育各單位正確法紀觀念，自 99 年 7 月 7 日起，由空軍司令部政戰部主任潘中將率相關業管處（組）主管，分赴各基地藉「軍紀檢討會」時機實施全面宣導防杜類案，並要求所屬空勤人員完成自清切結，以杜類案再生。

四、貴委員對本部之建言與指教，本部虛心檢討並懇請委員給與支持。

（一一〇）行政院函送蔡委員同榮就近 3 個月內接連發生 3 起軍機空中間隔距離不足事件，暴露出嚴重作業疏失，亟待改善問題所提質詢之書面答復，請查照案。

（**行政院函**　中華民國 99 年 10 月 7 日院臺專字第 0990055444 號）
（**立法院函**　編號：7-6-1-134）

蔡委員質詢國防事務的問題，經交據國防部查復如下：

一、99 年 3 月 12 日、4 月 21 日及 6 月 2 日 3 起軍機空中隔離不足飛安事件肇因：

(一)飛行員未依標準離到場程序及民航局飛航管制人員指示操作。

(二)雙座機前、後座組員及長、僚機之間，未能同時發現飛行高度非民航局飛航管制員所指示，或對飛行之高度產生疑慮時未能相互提醒、確認。

(三)飛行員對民航局飛航管制員指示之航向及高度覆誦不完整，民航局管制員亦未適時提醒修正。

二、精進作為：

(一)頒布「飛安指示」：

除要求事件發生單位立即召開「臨時飛安檢討會」外，並令頒飛安指示要求各飛行部隊「確遵航、戰管指示飛航，遇有疑慮應立即提出澄清；另任務編隊組員應相互提醒，飛行及管制人員熟諳標準通話程序，並覆誦管制單位飛航指示」，藉以加強人員飛安警覺。

(二)實施「飛安教育」：

由司令雷上將親自主持「隔離不足飛安檢討會」，召集各飛行部隊長及有關訓練、飛安之主管研討，除事發單位提報檢討外，各飛行部隊長亦就駐地機場環境及機種特性提出策進作為，防範類案再生。

(三)確遵「指示飛航」：

飛行員與管制單位確遵標準通話程序及指示之航向及高度飛行，另飛行員對管制單位各項指示均應覆誦，若有疑慮應立即提出詢問，防範因雙方誤解，肇生飛安事件。

(四)強化「組員資源管理」：

要求飛行員恪遵「雙座機職掌與同乘規定」及「前／後座與長／僚機職責」，編隊成員發現不正常現象或有疑慮時，應相互提醒、立即反映、協助處置，以發揮組員資源管理之預防功能。

(五)邀集民航管制單位召開「航、戰管會議」：

針對本案軍機空中隔離不足飛安事件，空軍已於 99 年第一、二季「空中航行管制委員會」時，提出改進建議及策進作為。尤其關於民航局飛航管制員疏失部分，已請「飛航服務總台」加強人員訓練，精進管制品質，以維飛航安全。

三、感謝委員對於國防事務之費心指導及提供建言，今後仍祈一本愛護本部初衷，不吝指導並持續支持本部政策推動。

乙、本院委員質詢部分

（一）本院翁委員金珠，針對「生物多樣性條約」已於 1992 年制定，至今已有 193 個國家和地區為其會員國，其宗旨是保護生物、生物棲息地及實現生物資源的可持續利用。根據氣候變遷政府間的組織（IPCC）的評估報告書指出，當全球平均溫度增加 1.5~2.5 度，動植物的絕滅比例將高達 20%~30%，若增加 4 度以上，則有全球性的絕滅危機。在全球暖化加劇、極端氣候頻仍發生的今日，政府若仍舊緊抱以促進經濟發展為目標、卻以破壞環境為其代價的落伍思維，因為興建國光石化而致使早已符合拉姆薩公約中國際重要濕地標準的彰化海岸濕地遲未列為國際級重要溼地，不僅僅衝擊溼地的生態系及食物鏈，人類勢必將與其他生物一樣一步步邁向滅絕之路。爰要求內政部營建署應儘速召開審查會，將彰化海岸濕地列為國際級重要溼地，特向行政院提出質詢。

說明：

一、1992 年制定的「生物多樣性條約」的宗旨是保護生物與其棲息地以及實現生物資源的可持續利用，至今已有 193 個國家和地區為其會員國，然而我國卻遲遲尚未加入。儘管我國至今仍未簽署「生物多樣性條約」，然而溼地保育早已成為世界潮流，政府若仍舊閉門造車、拒絕與國際接軌，早晚會自食惡果、被大自然的反撲給吞噬殆盡。

二、根據氣候變遷政府間的組織（IPCC）的評估報告書指出，當全球平均溫度增加 1.5~2.5 度，動植物的絕滅比例將高達 20%~30%，若增加 4 度以上，則有全球性的絕滅危機。氣候暖化的根本原因在於工業革命以來人類無止盡的工業發展，短期之內暖化已是不可逆轉的趨勢，若在動植物因氣候暖化而面臨滅絕此一嚴峻考驗之時，政府還肆無忌憚地大肆破壞生物的棲息地，將大自然的生物趕盡殺絕。

三、根據國際自然保護聯盟（IUCN）整理世界上正面臨絕滅危機的物種可得知，當今世界上每天有 100 種以上的動植物絕滅，自從人類誕生以後，鳥類絕滅的速度高達 50 倍，100 年以後預測將增加至 500 倍。根本原因乃是由於野生動物的棲息地不斷的消失所致。

四、生物多樣性對於人類而言有其不可取代的重要性。例如目前所使用的藥品之中，有三分之一以上是來自熱帶雨林中的動植物及土壤中的微生物材料所萃取而來。一旦溼地的生態系及食物鏈遭受破壞、地球的自然環境也愈加不適合人居，人類勢必將與其他生物一樣一步步邁向滅絕之路。

（二）本院翁委員金珠，針對少子化與人口老化將引爆我國政府支出擴張、收入下降二大財政未爆彈，預計 2010 年我國新生兒人數將跌破 17 萬人，2025 年我國將成為超高齡國家，然而政府債台高築，

累計未償債務加上隱藏性債務已高達 18 兆 2,825 億，平均台灣每位新生兒一出生即背負 79 萬 773 元的負債，少子化與財政惡化將形成可怕的惡性循環。馬政府一方面舉債擴大經濟建設，另一方面卻又減稅降低財政歲入，台灣何時才可以「收支平衡」、停止以債養債？2009 年我國所得最高的前五分之一家庭其平均可支配所得是所得最低的五分之一家庭的 6.34 倍，台灣已從過去共享經濟發展果實、均富社會走向「貧者愈貧，富者愈富」的 M 型社會，日後勢必衍生嚴重的社會治安問題。因此要求財政部、內政部等相關單位，儘速研擬長期治本的解決辦法，特向行政院提出質詢。

說明：

一、2009 年我國新生兒人數為 19.1 萬人，遠低於 1963 年的 42.72 萬人，預計 2010 年將跌破 17 萬人；我國 2010 年平均每 3 個青壯年需扶養一個依賴人口，預計到 2025 年平均每 2 個青壯年即需扶養一個依賴人口，成為超高齡國家。少子化與人口老化將引爆我國政府支出擴張、收入下降二大財政未爆彈，預計 18 年後勞保基金將會因少子化（付款的人數降低）及人口老化（請款的人數增加）而面臨破產。

二、馬政府上台後既未開源也未節流，上台以來已舉債高達 1 兆 4,244 億元，累計未償債務加上隱藏性債務已高達 18 兆 2,825 億。根據內政部戶政司的統計，至 2009 年底我國總人口數為 2,311 萬 9,772 人。換句話說，台灣每位新生兒一出生即背負 79 萬 773 元的負債，台灣少子化的結構性問題不是內政部江宜樺部長徵求一句催生口號就可以一夕間扭轉改善的。少子化將導致財政更形惡化，而財政惡化又將降低國人的生育意願，少子化與財政惡化將形成可怕的惡性循環。

三、我國政府的租稅負擔率，從過去的 13%左右下降到 2009 年的 12%，相較美國 21.7%（2007 年）、日本 18%、南韓的 21%（2007 年）及新加坡 13.3%（2009 年），都明顯偏低。馬政府一方面舉債擴大經濟建設，另一方面卻又減稅降低財政歲入，雖然馬政府認為租稅負擔率下降是短期現象，景氣好轉稅收自然會增加，但在全面向財團、富人傾斜的不健全稅制下，台灣不知道何時才能還清龐大的國債。

四、政府所推行的減稅政策刺激經濟不足、造就 M 型社會有足。根據行政院主計處所公布的「98 年家庭收支調查報告」指出，2009 年我國所得最高的前五分之一家庭其平均可支配所得為 179 萬 0,418 元，最低的五分之一家庭其平均可支配所得為 28 萬 2,260 元，兩者相差 6.34 倍，高於南韓的 5.76 倍。此外，近七年來所得最低的十分之一家庭之所得減少 7%，然而所得最高的前十分之一家庭之所得卻遽增 18%，台灣已從過去共享經濟發展果實、均富社會走向「貧者愈貧，富者愈富」的 M 型社會，貧富差距的擴張勢必衍生嚴重的社會治安問題。

（三）本院翁委員金珠，針對台灣與中國簽署 ECFA，而未來中國對台灣經濟的操控及影響力遽增，此一經濟的影響力若運用在政治上，

「以商圍政、以經促統、以民逼官」或以其對付日本及美國般所採取的經濟報復手段報復台灣，將使台灣陷入萬劫不復之地。台灣與中國簽署 ECFA 後，台灣對中國的貿易依存度勢必更形增加，然而國人至今仍未看到馬政府有具體建構任何有效因應中國對台經濟報復的對策，明知中國併吞台灣的意圖卻在沒有完善的配套措施前貿然簽署 ECFA、加速兩岸經濟整合，馬政府豈不自投羅網、一步步邁向兩岸終極統一之路。因此要求陸委會、外交部等相關單位，儘速研擬長期治本的解決辦法，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近日中日兩大東亞大國爆發釣魚台主權糾紛，中國隨即強勢限制中國觀光客赴日旅遊、稀土輸日以及延遲輸日貨物出關以造成日方壓力。中國運用其日漸崛起的經濟實力以攫取其政治利益的作為，與其長久以來不斷宣稱的「和平崛起」路線自相矛盾，在在證實「中國霸權論」者的疑慮。

二、日本對中國大陸投資僅占日本對外投資比例的 9.24%，而日本對中國的貿易依存度是 41.4%；然而台灣對中國大陸投資占我國對外投資比例的 66.84%，台灣對中國的貿易依存度已達 44.5%。此次釣魚台事件中日本在經濟上受制於中國早已引起日本國內高度的爭議與強烈的反彈，更何況對中出口貿易依存度以及赴中投資占我國對外投資比例更高的台灣若有一天遭受中國經濟報復，屆時台灣必須妥協、讓步的可能就不是經濟利益而已，台灣的主權以及民主自由等核心國家利益很可能會在談判桌上被犧牲。

金額單位（百萬美元）

	我國對中國大陸投資		日本對中國大陸投資	
年　度	核　准　金　額	占我國對外投資比例	投　資　金　額	占日本對外投資比例
2007	9,676	59.93%	6,218	8.16%
2008	9,843	68.79%	6,496	4.96%
2009	6,058	66.84%	6,899	9.24%

資料來源：經濟部投審會、投資業務處　　翁金珠委員國會辦公室　製表

年　度	中國（不含香港） 對台灣貿易依存度	台灣 對中國貿易依存度	日本 對中國貿易依存度
2007	19.4%	42.9%	35.9%
2008	19.8%	42%	34.8%
2009	20.8%	44.5%	41.1%

資料來源：經濟部國貿局　　翁金珠委員國會辦公室　製表

三、中國於 2010 年 9 月對於自美國進口的白羽肉雞產品課徵反傾銷稅，以報復美國對中國無縫管及鋁擠壓材等產品的反傾銷稅措施。中國對美國皮爾格林公司徵收的反傾銷稅率為 53.4%，泰森食品與楔石食品分別為 50.3%，其餘 32 家具名公司的反傾銷稅率均為 51.8%，而所有其他經營該產品出口的美國公司反傾銷稅率則是 105.4%。當今馬政府為了減免 1.95%的關稅而積極與中國簽定 ECFA，日後若遭到中國課徵高達 105.4%的反傾銷稅，勢必將嚴重衝擊以出口導向為經濟命脈的台灣。

四、江澤民曾說：「使大陸和台灣的經濟，你中有我、我中有你，密不可分。要在經濟上把台灣拖住，也就是用經濟促進統一」。中國對台統戰「以經促統、以商圍政、以民逼官」軟硬兼施的兩手策略早已是人人皆知的「陽謀」，「買台灣比打台灣更划算」早已成為中共領導人主流的對台統戰思維，馬英九總統在 ECFA 的雙英辯論中也承認：「我們很清楚中國要一國兩制、和平統一，因為他有這個企圖你就不理他嗎？」兩岸經濟變得更加自由開放後，台灣對中國原已嚴重失衡的貿易依存度勢必將更進一步增加，面對未來中國可能對台灣所採取的經濟報復手段，至今仍未看到馬政府有具體建構任何有效因應中國可能對台經濟報復的對策，明知中國併吞台灣的意圖卻在沒有完善的配套措施前貿然簽署 ECFA、加速兩岸經濟整合，馬政府豈不自投羅網、一步步邁向兩岸終極統一的道路。

（四）本院王委員幸男，針對馬英九總統執政近兩年半，其主要選舉訴求之一的「六三三」，其中經濟成長率六%部分，因去年為負成長比較基期偏低，而出現今年大幅成長假象，可望於今年達到目標，但總體而言，推動經濟發展的表現，仍然不及格。嚴重的是，馬政府非但無法兌現振興台灣經濟的承諾，更因政策失當，造成貧富差距加劇，失業率居高不下，房價狂飆，升高了庶民的痛苦指數，形成「一個台灣、兩個世界」的荒謬景象，特向行政院提出質詢。

說明：

一、在馬政府執政下，台灣貧富差距愈拉愈大，根據主計處公布最新調查顯示，去年國內所得最高的前二十%家庭群組，平均每戶所得為一百八十二萬五千餘元，而所得最低的後二十%家庭群組僅有二十二萬二千餘元，兩者差距倍數高達八．二二倍，創下歷史新高。相較於去年的七．七三倍，台灣貧富差距顯然正加速惡化。另一方面，失業率偏高的現象始終無法改善，今年平均失業率預估五．二九%，與馬總統達成失業率降至三%的承諾，顯然仍有遙遠的距離。加上，近年房價飛漲，大台北地區寸土寸金，一般中產階級若無長輩奧援，根本買不起台北市房子，即使勉強以高額貸款購屋，未來恐必須花用大部分所得支付房貸，致而削減其他開支，嚴重降低生活品質，一輩子過著屋奴般的生活，民怨因之幾近沸騰。而馬政府一方面不斷空喊一些漂亮口號，如「苦民所苦」、「消滅貧窮」，試圖以感性訴求麻痺人民的痛苦，一方面則如蒙古大夫亂開處方，不但治不了病，甚至可能造成病人病情加劇，一命歸西的悲劇。台灣的現狀，就是在馬政府這個蒙古大夫的診斷下，逐漸走上不歸路。

二、在此試舉最近的例子，便可為馬政府治國無能做最好的見證。首先，馬政府為了回應社會團體的要求，平抑民眾購屋的痛苦指數，最近將標出國有地的地上權，讓建商興建公益住宅、社會住宅，只租不售，提供一般民眾居住。此議看似立意甚佳，但在馬政府的執行下卻完全走了樣，例如台北市標出的內湖區銀髮族公益住宅，八至十二坪的空間，月租最高達到三萬元，這算是哪門子的公益住宅？更荒謬的是，馬政府還規劃位於台北市精華區的空軍總部蓋社會住宅，被外界批評是在蓋小帝寶。此事可以看出馬政府只會做表面功夫，欠缺做事的變通能力。坦白說，既是公益、社會住宅，乃為滿足弱勢者所需，何須蓋在首都的精華地段？蓋在這種地段，成本勢必昂貴，租金絕難壓低，即便政府吸納差價，也蓋不了多少戶，租不了多少民眾，如此一來，民眾承租社會、公益住宅，便會像國宅抽籤一樣，中籤者像是中樂透，天上掉下一筆財富，失去了落實社會公平的意旨。因此，何不乾脆把這種精華地段土地出售，然後以出售所得在更便宜地段買下十倍大的土地，不是就能蓋更多房子，滿足更多民眾的需求？

三、再則，為了解決失業率，治本之策在振興產業，才能創造出更多的就業機會，但馬政府一方面鼓勵企業西進，一方面推出各項短期就業方案，除了政府大量僱用臨時工，並補貼工資讓企業僱用員工，企圖美化失業數字。據審計部統計，去年政府至少砸下二百億元搶救失業率，今年以來，政府部門更不斷增加僱用臨時工，八月份為止，政府部門整體僱用人員已達一百零五萬八千人，較金融海嘯前大增近十萬人，確實發揮美化失業數字的效果。但政府資源有限，債務快速累積，必然無法長期支持就業補助，因此這種短期補助方式，如同飲鴆止渴，不但救不了失業者，還讓平均薪資水準被拉低，造成現今民眾的薪資待遇，實際上已倒退回十三年前水準。所以，以補貼方式創造出大量的臨時工作，並非解決失業問題的良策，只是在解決馬政府搖搖欲墜的政治支持度罷了。

四、總之，解決台灣的問題，只有振興本土產業這個不二法門。而欲振興產業，就應提供各種租稅優惠、提高行政效率，獎勵創新、研發，讓企業願意留下來打拚，才能真正創造就業機會，提高民眾所得，提振內需市場，自能達到縮小貧富差距的效果。若是像現在的馬政府，只會寄希望於中國，那不僅將帶來一場政治的浩劫，經濟上之崩盤，恐亦為時不遠了。

（五）本院王委員幸男，針對教育部長吳清基十六日表示，因中國學生即將來台求學，未來學校朝會和週會應該要恢復唱國歌，以強化學生的愛國教育，更希望大家勇敢說出「我愛中華民國」。這一番話乍聽之下言之成理，但出自馬政府官員的口讓人感到一陣錯愕與突兀。沒有唱國歌未必就是不愛國，但遇到中國人就拆除自己的國旗卻是在自我矮化，政府應該處罰拆國旗者才對，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國旗、國徽、元首向來被視為是最具國家代表性的物與人的圖騰及形象，因此在形式上常被賦予代表國家在場、出席及存在的意義，而在實質上更具有兩種意涵：對外而言，強調

自己與他國的不同，甚至是競爭或敵對關係；對內則在凝聚人民的向心力與對國家的認同感。但另一方面，先進的民主國家為避免過度強調國家權威，擔心誤植民眾國家重於個人的舊專制思想，因此在使用上都格外謹慎小心，慎選場合及時間。在瞭解了國旗這個圖騰或符號的形式與實質上的意義後，我們就可以體會到為什麼前面說，當吳清基講出學校朝會和週會應該要恢復唱國歌時，給人民的是錯愕與反動的混合感受。

二、錯愕的原因是，在台灣首次引發國旗國歌爭議的，馬英九正是始作俑者。二〇〇一年十二月舉行的第十三屆亞洲盃女子足球錦標賽在台北市登場，馬英九首先以當時比賽舉行地最高地方首長的台北市長身分，罔顧體委會對市府的發文內涵：「觀眾自發性攜帶國旗進場尚非『奧會模式』規範範圍」，逕自宣布：「為免因國旗、隊名問題引發爭議，主辦單位決定一切程序比照奧會模式，不建議民眾帶國旗進場。」隨後於球賽舉辦期間，球迷攜帶國旗進場加油，遭警方攔阻並扯斷旗桿，警察更露骨地對受害球迷嗆聲：「帶國旗會損害我們的國際形象」。從此，在台灣土地上及人民心理上，國旗不僅開始喪失形式上代表國家存在意義外，還讓國旗實質上在強調內外有別的競爭及敵對象徵性消散無蹤，甚至於導致國民對內向心力及國家認同從此分崩離析，爭議不斷四起的禍端。

三、去年十一月中國海協會主席陳雲林訪台時，更讓這種情勢發展到最高點。其人所到之處不見國旗，連持國旗逛街民眾也被無端受扭送警察局訊問，甚至馬英九以總統之尊被外賓直呼馬先生亦甘之如飴，至此，國旗及元首的國家象徵意義，幾乎完全喪失怠盡，隨後有樣學樣之徒不知其數，只要有中國人在場就自動撤國旗、元首肖像及不唱國歌。最近一次是十天前在開南大學舉行的第三屆亞洲大學籃球錦標賽，有學生舉國旗加油竟被裁判制止的事件。因此，吳部長在要求學生在中生來台之際應多唱國歌之餘，更應建請總統及其他大小官員在見到中國官員或代表團時用正式官職、掛國旗及高唱國歌，並對違反者嚴予懲處，以免公僕帶頭給學生做壞示範，才是目前的當務之急。

四、但另一方面吳部長這種對學校強制性的高度要求，卻也同時是一種危險的反動國家主義思想，因為在多數先進民主國家對於要求唱國歌的時間及場合是很自我節制的，一般情況只有在對外各種正式場合才會全面要求，在國內則除非重大國家慶典，否則一般地方性政府或私人場合極少強迫人民唱國歌，因為這涉及到言論自由的保障界限，之前由已故前宜蘭縣長陳定南所率先執行的，觀賞電影前不用再起立唱國歌能得到全國各界響應，正是民主自由思想的普遍及深化結果。

五、有人以美國職棒在每一場比賽皆有美國國歌的齊唱來加以比喻，實是引喻失當。第一、這是美國職棒的個別傳統，其他美國職業運動賽事就不一定仿效，在歐洲更是絕無僅有。第二、美國國籍取得採屬地主義，因此，強調各種族的團結在憲法上有其較高的正當性，國籍採屬人主義國家照做，就難免有侵害人民言論自由之虞。吳部長對這方面的知識，恐怕也要有所加強才是。

（六）本院王委員幸男，針對最近由於美國經濟低迷，加以國際熱錢推波助瀾，全球貨幣對美元急速升值。眾所週知，匯率升值將會使得出口業者所換取的本國貨幣總額減少，不利於出口競爭。可以預料，這一波亞洲匯率的升值，最後不單只是一場匯率戰爭，更

將牽動一場長期的貿易戰爭。本席呼籲行政院相關主管部門應從台灣經濟結構及外貿依存的觀點，審慎應戰，以免甫走出衰退陰霾的台灣經濟，再度陷入停滯的困局，特向行政院提出質詢。

說明：

一、就在亞洲貨幣劇升的此刻，美國聯準會主席柏南克釋出採行第二輪量化寬鬆貨幣政策的訊息，商務部又公布 8 月貿易逆差擴大的噩耗。對於已趨於沸騰的亞洲匯市，柏南克的談話及商務部的貿易報告形同火上澆油，熱錢必將以此為藉口，在全球再度掀起新一波的炒匯狂潮。對於國際熱錢壓境，政府該如何因應才妥當？向來總有兩派說法。一派主張由市場那一隻看不見的手決定，一派則認為央行仍負有穩定匯市的責任，必須出面干預。我們贊同後者，也就是當匯市處於非常態時，當匯市面對大量的熱錢湧入時，央行自應給予投機客迎頭痛擊，透過穩定信心以達到穩定匯市、穩定經濟的目標。

二、也許有人會問，匯率既不能放任投機客炒作，那麼最適匯率該如何決定？這確實是個難題，是以近日我國匯市出現了所謂「彭淮南防線」、「馬英九防線」等等臆測。對於熱錢壓境，如今央行到底該守住 30.5 元大關？還是該守住 30 元大關？各方皆無定論。但我們認為最適匯率仍應以維繫出口優勢為前提，如今美元走弱，台幣對美元升值既已勢不可擋，那麼這個升幅至少也應低於貿易對手國，才不致使訂單大舉流失而衝擊台灣的生產活動。

三、拿這個標準來檢視近期台幣、韓元與日圓的升值幅度，以今年 9 月的平均匯率與去年 9 月比較，台幣升值 2.5%，韓元升值 4.5%，日圓升值 8.5%，台幣匯率升幅尚屬允當。再以 10 月 14 日與上月底比較，近半個月台幣升值 1.8%、韓元升值 2.5%、日圓升值 2.7%，台幣升值幅度仍低於日、韓。長期若能維持與貿易對手國此一匯率均勢，這一波匯率升值對台灣出口的衝擊，當可降至最低。

四、論者認為匯率須以維繫出口優勢為提前，實在是因為台灣經濟的根本動能仍在出口，只要出口衰退，消費及投資這些內需活動也將為之停滯。升值固有利於進口、有利於內需，但當升值幅度過猛、過巨則出口受創，出口受創則生產活動停滯，生產活動停滯則失業升高，失業升高則所得無著。試想在所得無著下，縱使台幣因升值而有更高的購買力，又有何用？台灣的內需能取代出口來帶動經濟成長嗎？最近經常有府院高層論述內需對經濟的重要，由於事關匯率政策，以 GDP = C + I + G+ X—M 這個算式而言，近年台灣消費（C）與投資（I）合計占 GDP 比重七成，內需看似不低，但事實上，台灣由於高階生產設備悉數仰賴進口，而海外消費比例逐年升高，消費與投資這些內需動能真正留在國內，能帶動國內經濟成長的比例已是一年不如一年。

五、據主計處所編製的民國 95 年產業關聯表，我國投資的「輸入需求係數」為 0.54，這意思是說有 54%的資本設備仰賴進口，至於消費的「輸入需求係數」也達 0.24，這同樣代表四分之一的民間消費是自美、歐、日等國輸入，這兩項係數有逐年升高的趨勢。更值得注意的是，被視為內需的民間投資是內需自我創造的嗎？當然不是，上半年國內半導體、面板廠大舉投資是內需使然嗎？當然不是，他們是著眼於未來出口的榮景。由此可知消費、投資雖占 GDP 七成，但真正帶動台灣經濟成長的關鍵仍在出口，而非內需。

六、在聯準會主席柏南克釋出第二輪量化寬鬆貨幣政策勢在必行的訊息後，國際熱錢必將在亞洲各國匯市掀起狂風巨浪，而這不僅事關金融穩定，更將影響外貿成長。以亞洲各國普遍

外貿導向的經濟體質而言，匯率優勢決定了出口優勢，匯率戰爭也必將牽動貿易戰爭。尤以台灣外貿依存度高於韓、日及亞洲其他國家，因此新台幣匯率政策事關重大，不可不慎。本席籲請行政院相關主管部門從台灣經濟結構及外貿依存的觀點，審慎應戰，以免甫走出衰退陰霾的台灣經濟，再度陷入停滯的困局。

（七）本院王委員幸男，針對亞洲大學男子籃球比賽台灣隊與中國競賽，裁判長禁止在場觀球學生展示國旗，行政院長吳敦義在立院答詢時對此不僅未加譴責，且以「有人故意拿一面旗子要引起糾紛」為裁判護航，引起在野人士不滿，馬政府執政後沒有善盡職責保護國旗，反而質疑在野黨捍衛國旗的誠意，他們似乎忘了自己是執政黨，該負什麼責任，特向行政院提出質詢。

說明：

一、亞洲大學男子籃球比賽台灣隊與中國競賽，裁判長禁止在場觀球學生展示國旗，行政院長吳敦義在立院答詢時對此不僅未加譴責，且以「有人故意拿一面旗子要引起糾紛」為裁判護航，引起在野人士不滿。前總統府秘書長陳師孟赴監察院告發吳敦義污辱國旗，民進黨立委蔡煌瑯則痛批中國國民黨不愛國旗，指民進黨比中國國民黨更愛國旗。在野人士的反應立即引來總統府的冷嘲熱諷。總統府發言人羅智強指最近民進黨政治人物突然關心起國旗，「這固然是好事，倘若民進黨政治人物也能發自內心真誠愛國旗，就會更好」。中國國民黨立院黨團也召開記者會，以「六月刈菜假有心，民進黨愛國旗才怪」，砲轟民進黨虛情假意。

二、國旗是國家的象徵，捍衛國旗是每一個國民的義務，也是執政黨無可推卸的責任。對中國國民黨來說，保有這一面青天白日滿地紅國旗，意義尤其重大。國旗的式樣明文登在憲法裡，它既是國家的象徵，也是維繫法統的憑藉，更是革命情感的聯結。缺少了這面旗子，中國國民黨的黨國基礎形同瓦解。但馬政府上台以來，為加速和中國交流，竟讓這面旗子飽受委屈。不但到國外不敢拿出國旗，連中國人士來台的場合，國旗也不能見光。陳雲林訪台期間，馬政府擔心觸怒中國，竟奪下民眾手中的國旗加以折斷，縱容五星旗當街飛舞，令人難以想像靠中華民國起家的中國國民黨政府，竟然如此踐踏國家的象徵！亞洲大學籃球錦標賽國旗風波，以及越南代表處國慶酒會不見國旗及國慶字樣，引起綠營撻伐，並不令人意外。

三、面對在野陣營批評中國國民黨不愛國旗，總統府實不必急於辯解，反而應該反躬自問：在野黨的批評是否屬實、抑或是無的放矢？如果屬實，則問題到底出在那裡？中國國民黨愛國旗難道只是嘴巴說說、為了選票需要？還是發自真心誠意？何以在國際場合或中國人士在場時，國旗必須露藏頭縮尾，一副見不得人的樣子？既然國共兩黨都能接受「九二共識」，馬政府也一再宣稱中華民國是主權獨立的國家，則做為國家象徵的國旗當然應該昂首挺立，又何須遮遮掩掩、躲躲藏藏？這是國民黨必須回答的問題。將矛頭指向在野黨，質疑在野黨愛國旗是否真心誠意，根本是轉移焦點，本末倒置，難以令人苟同。

四、正如在野黨立委所言，青天白日滿地紅的國旗是過去舊政權的圖騰，「雖然不喜歡，但這

是現在最大公約數」。許多民進黨或本土派人士表現得比國民黨更愛國旗，經常奮起捍衛它，並不必然認同這面旗幟所代表的原始價值與意義，而是以它做為國家正常化之前的暫時象徵，在國家主權面貌日趨模糊的此刻，透過愛護國旗的行動，彰顯中華民國存在的事實，避免台灣淪為中國的一部分，以此和國民黨兩岸同屬一中的路線做出區隔。

五、中國政府一向主張兩岸主權不可分割，台灣是中國的一部分，任何可能凸顯台灣國家主權象徵的作為，都不為北京所容忍，台灣的外交被打壓，中華民國國旗受污衊，都是同樣的道理。如果連一面國旗都保護不了，如何宣稱中華民國是主權獨立的國家？

（八）本院王委員幸男，針對再生能源條例是去年七月通過的，今年七月才受理申請。若干業者早在今年上半年即開始準備文件，七月啟動後即依法送件，但據報載三個多月下來核准件數為零。近日國內太陽光電業者聯名在各大報刊登廣告，指控政府推動再生能源發展不力；之後台電也在媒體予以回應。這次太陽能發電所衍生的問題要如何收場，難以預知。但是以行政官員及台電因應的態度觀之，本席認為所謂綠能政策的選舉支票，馬政府恐怕又要跳票，特向行政院提出質詢。

說明：

一、太陽能光電業者認為，再生能源條例是去年七月通過的，今年七月才受理申請。若干業者早在今年上半年即開始準備文件，七月啟動後即依法送件，但據報載三個多月下來核准件數為零。即便如台電所說已有數十案已核定，但不必諱言，這些已核案件只佔民間投遞數百件待審案的極少數。況且，台電也沒有明文規定申請案要怎麼審、多久審出結論，民間當然會不滿。尤有甚者，政府每年都可對費率公式重新公告核定，致使現在提出申請有可能適用明年未知（預期將降低）的補助費率，打亂申請者所有的財務規劃，遂有今日抗議之產生。

二、台電與環保署在十月十四日各大報的說明重點有三。第一、再生能源不穩定，太陽與風力均不足恃，不可能取代傳統的火力或核能發電，不該過度倚賴。第二、太陽能發電效率有限，若要發電達若干規模，需要數百個中正紀念堂的土地面積，不切實際。第三、台灣抄德國的辦法只抄了半套，且住戶電費甚低，不宜以特定替代能源（如太陽能）之片面高費率補助，扭曲再生能源之發展。此外，也有官員私下表示，當前再生能源的收購費率是光電業者遊說施壓的結果，高於一般電價的五倍，非常不合理。

三、坦白說，本席真的難以同意台電與政府其他單位以上的說明。首先，從來沒有聽過哪一位學者或業者，主張要以太陽光電「取代」傳統發電；而「再生能源發展條例」第一條也只是明文指出要「增進」能源多元化。沒錯，光與風力均不穩定，但是夏日無風有豔陽、冬天缺日照卻多季風，正是大自然原本即有的互補能量。多元發電的邏輯就像是多元投資，不期待單一投資標的大獲全勝，卻要靠多重投資互補風險。今天我們不解的是，當初再生能源條例是馬總統宣示列為優先法案的、立法院中執政黨是佔絕大多數的、該條例是要「推廣」再生能源的。台灣目前再生能源比例極低極低，怎麼會立法一年後就自打嘴巴，由

經濟部所屬的台電刊登這種唱衰再生能源的言論，大力打壓民間推動的意願呢？

四、其次，就費率高低而言，即便訂定過程中有業者遊說高價，該負責任的也是經濟部與台電。依再生能源條例第九條，政府買回電力的費率該由中央主管機關邀集政府其他單位、學者、專家組成委員會計算審訂。由以上條文可知，委員會怎麼組成、找哪些人來參加、會議如何進行等，全是由經濟部主導。依行政流程，這個委員會的決議也一定要經首長核定。如果費率真的訂得偏高，不是經濟部負責該誰負責？如果委員會真有利益遊說、真會使國家財政破產，難道首長不能退回重擬？總而言之，中央主管機關依法審定費率，那麼就請依法負起責任。

五、最後，當然就是台灣「學德國只學半套」的問題。國外對於再生能源，有用「招標法」取代「政府訂價法」；國外雖然政府收購價也高於民間使用價，但他們的使用費率頗高，因此買價與賣價之間也就沒有像台灣那麼懸殊。但是，這種「學半套」的行政表現又該怪誰呢？既知國外有招標法，政府首長為什麼不在去年七月將此法納入再生能源條例呢？既知台灣電價掌控在行政部門，又為什麼沒有政府首長有一丁點道德勇氣，去檢討台電壟斷供電系統的相關問題呢？電費費率雖然負擔政策責任，但並非表示相關問題無法解決。

（九）本院王委員幸男，針對日月潭違法擴建船屋，涉嫌非法經營民宿餐飲，在媒體報導後，引起行政院長吳敦義的關切，南投縣政府與南投檢方終於採取行動；身為台灣地標之一的日月潭風景區，旅遊旺季每月高達十萬遊覽人次，卻缺乏統一事權的管理單位，政府相關主管機關如無前瞻性眼光，放任國家級風景區自生自滅，好景將撐不了多久，特向行政院提出質詢。

說明：

一、日月潭景色渾然天成，在兩岸開放後更是陸客必遊景點之一，遊客多了自然會帶來食宿需求，但是遊客在短期內大量引入，風景區整體規劃就亂了章法；日月潭不是沒有人管，而是管理單位太多，除了地主南投縣政府外，還有日月潭風景管理處、農委會林務局、經濟部水利署、台電等，這些單位只關心自己的業務，多頭馬車各管各的，才會造成失控現象。

二、船屋原來是單純的漁筏，船主卻在船上增添了食宿等設施，而成了潭中的另外一景，船屋不受地域限制，設施可豪華可簡便，於是漁筏長出臥室、廚房、廁所以及涼亭空間，成為附有烤肉架、獨木舟等水上遊憩設施的船屋，由於機能完整，有如另類水上度假別墅；這些船屋建成之後，不止是遊客入住而已，帶來的垃圾、汙水也都排放到湖中，對日月潭造成嚴重汙染。

三、船屋能吸引旅客又無單位願出面管理，成為此地成長最快速的建設。日月潭中的漁筏必須擁有縣府核發的漁筏證，可是合法漁筏證僅九十三張，船屋卻有一百七十二座，其中只有二十七座漁筏違法變更為船屋，其餘約一百四十五座乃是無中生有的商業產物；船屋的問題已存在多年，但一直都無法有效管理，今年初行政院觀光推動小組還曾討論日月潭船屋問題，但至今船屋不但沒有被取締，反而單只今年內就已增加了三十座。那麼這些船屋該

屬誰管呢？

四、發出漁筏證的南投縣農業處表示，由漁筏違法變更的船屋只是一小部分，大多數的船屋都非由漁筏改建，因此農業處管不著，而應由水庫主管單位台電公司負責，至於船屋已成為民宿，則應由日月潭風景管理處管理；台電公司則認為，台電為國營公司，不具公權力，無法開單取締；日月潭風景管理處則表示，船屋的起始是漁筏，管理問題當然是屬於核發漁筏證的南投縣政府農業處權責。

五、由此可知，有關船屋管理，各單位都急於撇清關係，成為一場三不管的踢皮球大賽；各單位愈是想逃避權責，反而使得業者抓住機會搶建，在未有管理辦法前先造成事實，日月潭、小竹湖地區的船屋為之暴增，就是行政沒有效率所造成的後果。

六、遊湖是日月潭的重點觀光項目，日月潭的船舶管理出問題已不是第一次了，二十年前「興業號」翻船造成五十七人死亡的重大事件，使日月潭的觀光業沉寂了好一陣子，但是恢復生機的日月潭在今年四月卻又再發生撞船事件；船舶出事尚可推給不可預期的意外，但是船屋卻是在管理單位眼睜睜的看著增建出來的，各單位一幅事不關己的態度，才是造成船屋失控的主要原因。

七、台灣好山好水，但是過去多年來拚經濟的結果，已使我們失去太多的天然資源，日月潭已是國內少數對國際旅客有吸引力的景點，可是業者仍然只拚經濟而忽略環保，主管單位又缺乏遠見，政府如無魄力大刀闊斧改善，台灣風景台柱必將跛腳。

（十）本院王委員幸男，針對馬政府上台後，雖然聲稱其執政後兩岸關係是有史以來最好，但是實上中國對武力威脅以及外交打壓，並無一刻鬆懈，期持續對台灣政治、經濟統戰，乃至文化統戰，都是為了不花一槍一彈就併吞台灣。但馬政府高層竟然在各種場合褒揚中國專制統治者，徒然暴露了自己內心深處的幽黯意識。台灣人民應徹底醒悟，如果繼續被馬政府統治，甚而將來被專制中國併吞，那就是永無翻身之日的悲哀了，特向行政院提出質詢。

說明：

一、中國共產黨第十七屆五中全會日前閉幕，最引人注目的當屬中國國家副主席習近平獲增補為中央軍委副主席，如果沒有發生任何意外，按照中國近年來的政治慣例，習近平可望成為胡錦濤的接班人。而根據會議公報的內容，經濟依舊是重頭戲，因為它已經成為中共一黨專政的合法性基礎了；至於政治改革，連個影子都看不見，只有唯一一句空洞的口號：「積極穩妥推進政治體制改革」。中國遲遲無法展開政治改革的第一步，對照今年諾貝爾和平獎頒給「中國的囚徒」劉曉波，實屬諷刺至極。

二、不過，充斥官樣文章的公報，仍可嗅出對台灣十分不友善的味道。公報說：「要牢牢把握兩岸關係和平發展主題，深化兩岸經濟合作，積極擴大兩岸各界往來，推進兩岸關係和平發展和祖國統一大業。」這一段話，其實就是中國「以經促統」策略簡單扼要的闡述。中國何以有此良好條件，毫不費力氣地對台灣「以經促統」？原因便在於，馬政府與之簽署了十四項協議，既以虛構的九二共識矮化台灣的主權地位，且大幅提升中國對台灣的經濟

影響力。長此以往，所謂的「祖國統一大業」，恐將噩夢成真了，這是所有台灣人民必須嚴肅對待的挑戰！

三、中共十七屆五中全會未曾觸及政治改革議題，正好戳破了馬政府高層一廂情願的幻想。馬英九總統不久前還說：「大陸領導人近來在許多場合提出推動政治體制改革，強調自由民主的觀念，令人感到振奮，在這歷史轉捩點，希望中國大陸能落實。」中國領導人在國外，總要講一些專供外銷的場面話，大家也都知道那只有娛樂效果，不能當真。然而，在馬英九的自我感覺中，總認為那些政治宣傳即將實現，由此獲得向中國傾斜的安全感，並以此鬆懈台灣人民的警覺心。這一點，中國方面非常清楚，上述公報所言的對台政策部分，就是「洞悉敵情、軟土深掘」的意思。

四、不僅馬英九，行政院長吳敦義也同樣對中國充滿幼稚的幻想。日昨在立法院答詢時，吳敦義竟稱：胡錦濤任內在兩岸關係上的許多重大政策，都能符合馬英九所提「以台灣為主、對人民有利」的原則。吳敦義似乎完全視若無睹，中國對台灣政治、經濟統戰，乃至文化統戰，都是為了不花一槍一彈就併吞台灣。吳敦義跟馬英九一樣，中國假惺惺說的話，他們當成語錄來膜拜，至於中國壞事做絕，他們則充耳不聞。中國一面加強武力威脅台灣，一面部署和平併吞台灣，吳敦義卻不知死活地稱：我們相信，也可以期待未來中國大陸產生的領導人，一定會延續、貫徹，用真誠的態度、對等尊嚴地進行兩岸交往，而且走向和平穩定發展的道路。中國對台灣的磨刀霍霍聲從未停息，馬吳這一對寶竟還麻木不仁當有趣，真是可憐又可惡！

五、話說回來，馬吳本來就是國民黨威權統治的正傳，他們早已習於一黨統治模式，並未真誠信仰民主、自由、人權等普世價值。可以想像，他們也會認為，中國共產黨長期一黨專政，乃是中國人民莫大的幸福。因此，他們一味地相信、期待中國的專制統治者，從來不曾同情中國人民慘遭壓迫，更不願得罪中國專制統治者要求無條件釋放劉曉波、立即進行民主改革。從劉曉波獲獎，到中共十七屆五中全會，兩個星期不到的時間，國共兩個中國黨同樣醜陋的嘴臉，並陳於世人眼前。馬吳褒揚中國專制統治者，徒然暴露了自己內心深處的幽黯意識。台灣人民應徹底醒悟，如果繼續被馬政府統治，甚而將來被專制中國併吞，那就是永無翻身之日的悲哀了。

（十一）本院王委員幸男，針對全世界只有中國要消滅台灣，所以台灣要對抗的就是中國，中國共產黨實行專制統治想要武力併吞台灣，已變成台灣的主要敵人，台灣的總統更應該領導台灣人對抗主要的敵人，但現任總統竟然放棄國格勾搭主要敵人，甚至稱讚中國領導人，台灣人民應該推動「棄馬保台」運動，以防台灣危機越陷越深，特向行政院提出質詢。

說明：

一、前總統李登輝「棄馬保台」的主張在台灣引起震撼，對馬政權形成相當大的壓力，近日他為民進黨市長候選人及台聯市議員候選人助選時，不斷強調綠營要五都全贏，才能防止馬政府不斷傾中，對此行政院長吳敦義於昨天說，「有些人今天罵人家傾中，他過去就是共

產黨」。在中國國民黨親俄時代，蔣經國被送往蘇聯，他不只是正牌的共產黨，還受過共產社會的薰陶，也與俄國人結婚。他回國時，蔣家政權已走反共路線，因而形成正牌的共產黨加入反共行列，吳揆為何不譴責蔣經國？或是在蔣家庇蔭下失去明辨是非的能力？事實上，蔣經國赴蘇聯以及後來的反共，都是為了蔣家政權。

二、若是李前總統真的加入共產黨，代表他有膽識，當時加入共產黨無利可圖，又有被迫害的危機，與早期的台獨運動人士一樣，為台灣而奮鬥。目前的親共人士不只無害，還可以利用中共勢力擴張自己的版圖，拿兩者相提並論真的是不倫不類。李前總統現在反對馬政府傾中，也是為了保衛台灣，因為中國併吞台灣的政策從未改變。中國不只飛彈瞄準台灣，在國際社會更繼續打壓台灣，馬政府對人民說兩岸關係已經改善，事實上是一場騙局，兩岸的交流是馬政權以拋棄「中華民國」的代價換來的，才會在陳雲林來台時沒收民眾的「國旗」。

三、在馬總統執政初期，李前總統認為馬英九只要政權，不會出賣台灣，所以對他相當友善，從未對他說過重話，李前總統認為只要對台灣有益，任何政黨人士都可以當總統。可是在馬總統執政一段時間後，才發現自己受騙，馬總統從台灣築一條向中國的單行道，台灣只能走向中國，不能回頭。馬總統快速推動兩岸經濟交流，使台灣的經濟寄生在中國，形成「一中市場」之後就可以完成「經濟統一」，進而「政治統一」，李前總統發現危機，才推出「棄馬保台」運動。吳揆難道沒有發現李前總統以前對馬總統相當友善，發現他危及台灣時才發動「保台運動」，這是為台灣而奮鬥。

四、馬總統對人民說「九二共識，一中各表」，更表示兩岸之間「互不否認」，它完全是騙局。「九二」本來就沒有共識，更沒有「一中各表」，對岸政權充分表示「中華人民共和國」代表中國，可是馬政府只有在台灣人面前會亮出「中華民國」的招牌，遇到中國人立刻丟棄「中華民國」，哪來「一中各表」？國際間拉攏次要敵人對抗主要敵人是很平常的事，終戰初期，中國國民黨是以外來政權的姿態殖民統治台灣，對台灣人來說，中國國民黨政權是主要敵人。那時候台灣人與中國共產黨的距離相當遠，頂多只算是次要敵人。對中國共產黨來說，那時候的中國國民黨是他們的主要敵人，對台灣人則是「田無溝，水無流」，最多也只能算是次要敵人，別忘了那時候的毛澤東對台獨運動人士還相當友善。

五、現在中國共產黨已變成台灣的主要敵人，全世界只有中國要消滅台灣，所以台灣要對抗的就是中國，台灣的總統更應該領導台灣人對抗主要的敵人。令李前總統感到意外的是現任總統竟然放棄國格勾搭主要敵人，因而再推動「棄馬保台」運動，以防台灣危機越陷越深。

（十二）本院王委員幸男，針對近來桃園機場狀況不斷，好似得「機瘟」。先是機場廁所糞水四溢、空橋斷裂、食物又貴又難吃、且發生地勤修護人員不幸遭到作業車輛撞擊傷亡；後又有行李滾帶大當機事件，似乎政府對於機場持續進行的改善，隨著媒體的失焦。所有檢討報告皆束之高閣，改善建議皆為紙上談兵，既無完全檢核機制，又無落實的決心。本席認為，桃園機場既然已有許多檢討報告，不應自我感覺良好、閉門造車，自認所

有事項皆已改善。而是應邀集國內專家學者組成定期檢核小組，成立第三方機構監督，同時提升檢核小組層級至行政院列管，定期向行政院提報桃園機場改善狀況。要澈底拴緊航空部門螺絲，否則所有過往的建議都淪為空談。桃園機場當務之急，係面對問題解決問題，澈底落實自省，才有進步的機會，特向行政院提出質詢。

說明：

一、首先，針對地勤修護人員遭作業車輛撞擊傷亡事件，事實上，對機坪空間作業不足，及航機、作業人員及作業車輛之分離等建議，早已歸類為交通部桃園機場改進計畫中，甚至已列「改進完成事項」。試問除航空業者及地勤業者作業疏失外，桃園機場真的已改善嗎？再者，對於行李輸送分檢系統的問題，問題已久。經常可見行李輸送滾帶感應系統過於敏感導致當機，造成地勤搬運作業人員疲於奔命，旅客抱怨連連。顯見桃園機場內部在層出不窮的問題後，仍未深自檢討，甚至不知問題該從何著手，還一貫的將責任推諉至高鐵局等其他單位，令人心寒。

二、其次，桃園機場日前公開宣布站內所有餐飲售價須比照鄰近地區價格，然上個月甫開幕於二航廈的知名速食店，其可樂售價一杯六十元、「機場特別套餐」價格將近兩百元，僅增加一盤沙拉。試問台北市中心可續杯之可樂售價為何，多一盤沙拉增加近七十餘元售價，合理嗎？如此公然宣布政策又立即跳票之作法，站內監管餐飲售價之機制有如井底之蛙。民眾要的餐飲非「機場特餐」，也非機場美食節噱頭，而是要一個合理的價格以及舒適的用餐空間。

三、近來機場國營公司的招考，對於工作經驗設限許多（如副理須十年以上工作經驗），乍看之下頗為合理，然卻可能引進年紀較大族群。而機場國營公司又標榜四點六個月年終，且隸屬准公家機關之設計，似乎，眾人皆聚焦於員工福利為何，當爭相卡位之際，忘了我們需要有衝勁理想年輕人的初衷。韓國仁川機場為例，所有工作人員必須強迫於五十五歲前退休，ＣＥＯ亦不例外。試問桃園機場員工平均年齡為何，設限工作經驗雖屬合理，但卻阻擋了其他年輕有志之士之熱忱，也無法帶進年輕人新的機場概念。

四、本席認為，桃園機場既然已有許多檢討報告，不應自我感覺良好、閉門造車，自認所有事項皆已改善。而是應邀集國內專家學者組成定期檢核小組，成立第三方機構監督，同時提升檢核小組層級至行政院列管，定期向行政院提報桃園機場改善狀況。要澈底拴緊航空部門螺絲，否則所有過往的建議都淪為空談。桃園機場當務之急，係面對問題解決問題，澈底落實自省，才有進步的機會。

（十三）本院王委員幸男，針對隨著五都選舉議題更趨白熱化，高房價問題持續受到關注，社會住宅推動聯盟在「世界人居日」當天，呼籲政府應加速推動社會住宅達總量五%，馬總統與吳院長隨後均表示會積極推動。政府正視弱勢族群的居住問題，開始推

動社會住宅，的確值得肯定；然而有關推動政策方向，出現「小帝寶」和「提供機場捷運 A7 站區平價住宅的五%做為社會住宅」等後續討論，實讓人擔心政府藉此忽視高房價問題，且誤以為社會住宅的興建是解決高房價問題的解藥，特向行政院提出質詢。

說明：

一、依據營建署最近公布住宅需求動向調查，發現高達六至七成民眾認為房價不合理，此乃當前住宅問題核心和民怨之首，降低房價才是根本之道。首先必須釐清的是，住宅不應是投資工具，更是人民消費居住、安身立命之處，認同「住宅是基本人權之一」才有提供「社會住宅」的必要。長久以來，台灣的住宅政策就是鼓勵「住者有其屋」，採取優惠房貸及國宅政策讓民眾易於達到購屋門檻，強調自有房屋而忽略出租市場之不當。如此，因缺乏適當且管理良好的出租住宅，而使人民被迫購屋，陷入屋奴的困境。此外，住宅市場過度朝「商品化」發展，忽略住宅不該只是單純的交易商品，也更是一種權利（居住權），而住宅的主體是使用者（家戶），而不是興建者（建商）。

二、社會住宅要解決的是進不了購屋門檻的弱勢族群居住問題，所以是採用只租不買的方式；而有關社會住宅的規劃，也不應只集中在高房價的台北縣市地區，即使是房價相對合理的地區，一樣有需要幫助的弱勢團體居住權要解決。現階段出現高房價問題的結果，其原因並不是缺乏社會住宅的提供，而是住宅被「過度投資與過度消費」所造成的困境。我們不應漠視因高房價買不起（或換不起）房屋，以致於政府被迫僅以少量社會住宅來因應。政府若企圖以承諾推動社會住宅來解決高房價問題，短暫平息部分民怨，不禁讓人懷疑這又是為了選舉模糊焦點的短視政策。

三、如果政府認同社福團體的呼籲，承認社會住宅的比例過少，為何僅提出 A7 站區五%社會住宅，此比例顯然過低，為何不全部作為社會出租住宅。而過去出租國宅管理不佳的經驗，造成貧民窟與標籤化的問題，未來在社會住宅是否會重蹈覆轍，亦是令人擔憂的問題。目前台灣的住宅真的是供給不夠（蓋不夠）的問題嗎？

四、台灣住宅的真實現象應是空屋率過高造成資源浪費，如果能藉由政府獎勵民間或非營利組織（類似崔媽媽基金會），以提供良好出租服務與管理的方式，減少房東不願出租的困境，或以租金補貼或租稅減免等，讓這些空屋釋出轉為出租國宅或社會住宅使用，亦是解決社會住宅問題的另一管道。

五、二〇一〇年諾貝爾經濟學獎得主，其理論解釋「為何存在很多職位空缺時，仍有眾多人失業？」，以摩擦理論說明勞工市場的現象，也同時可適用在台灣的住宅市場。台灣目前即存在空餘屋過多，但仍有很多人買不到房子的問題。為何會造成如此現象？現階段高房價不只造成弱勢與青年族群住的問題，對中產階級而言，房價也是高不可攀。

六、冀望政府能正視目前高房價與高空屋率的問題，在提高社會住宅比率的同時，也關心已達到購屋門檻而想要購屋或換屋的民眾，如何購買到合理房價的問題？持續朝健全住宅整體市場方向前進，公開住宅交易與價格資訊，以減少搜尋成本所帶來的摩擦；勿企圖以社會住宅做為解決高房價問題的解藥，並同時希望政府重視出租住宅的提供與管理。

（十四）本院王委員幸男，針對國內部分地區的房價高漲引起人民不滿，政府因此推出許多的政策。然而，這些政策的效果似乎不大，整體房價情勢看來仍然上漲，還有不少政策甚至遭到批評。抑制房地產價格炒作政策未能成功、也未贏得人心的原因不止一端，本席認為，可由政府的決心、目標及政策方法等三個層面，來看不動產政策應該改善的地方，特向行政院提出質詢。

說明：

一、很多人認為政府沒有決心抑制房價，其原因之一是政府講了很多政策，但做得很少。像豪宅稅說了幾次，但遲遲沒有下文；雨遮等非室內面積分開計價的政策，則因業者反對而取消；興建平價住宅的政策即使可行，目前看來也需要一段時日方能開始；至於金融緊縮的政策，則因「下有對策」而不易讓人民看到成效。但讓人民更覺得政府沒有決心的原因，是政府似乎未把抑制房價當成目標。政府面對房價問題時可以選擇幾種不同的目標，例如抑制房價，或者對漲價的所得課稅以降低窮人的不滿，或者幫助窮人購屋租屋，讓他們擁有起碼的住居水準。目前政府態度好像是偏重第三種目標，而不是直接抑制房價。

二、政府一向就很重視經濟成長，但近來的景氣展望又不是很好，因此政府很可能不願真正抑制房市，很多政策當然只能說說而已。政府或許以為，只要經濟快速成長，各種問題自然迎刃而解。馬總統競選時曾說，高房價的問題要靠提高人民所得、買得起房子解決。然而，當不動產市場出現投機氣氛時，其價格上漲速度有時是以倍計，絕非一年只有百分之幾的經濟成長率所能追上。因此，政府切勿再不切實際地以為不必關注房價，甚至以為只要經濟成長，就可解決不動產價格的問題。

三、今年國內經濟恢復成長，但失業率未大幅降低，工資也未能明顯提高，因而政府已不敢只等所得上升，而推出了直接協助低收入民眾購屋租屋的政策。相對於馬總統提高所得的構想，現在的政策方向已比較務實。然而，這些政策卻似急就章，其方法不見得可行，因而飽受批評。

四、針對市區高房價，政府先說要在離台北市甚遠的地方蓋平價住宅，但其可行性受到質疑，讓市區房價暴漲而要窮人住到很遠的地方，也被認為很不公平。最近在野黨提出興建社會住宅出租給人民的主張，馬總統日前接見社會住宅推動聯盟代表時也說要推動社會住宅；但台北市長郝龍斌隔天接著說要在仁愛路帝寶豪宅隔壁興建出租住宅，卻立刻引來各界批評，顯示政府仍未瞭解問題就急著喊政見。

五、政府提供平價或社會住宅的目的，是讓所得和財富不高的人也有合宜而方便的住宅。平價住宅蓋到太遠的地方，使這些人負擔太高的通勤成本固然不恰當，但讓他們住到豪宅區也絕非必要。與其在豪宅區蓋社會住宅提供給少數人民，不如把地賣掉，所得的資金將可幫助十倍以上人數的平民住到合宜而同樣方便的住宅。以往國民住宅和新市鎮的政策出了很多問題而停辦，政府因為房價高漲就不經檢討又要建平價和社會住宅，恐怕將再犯很多相同的錯誤。

六、由此看來，幫窮人購屋租屋雖可努力，但實際上相當困難；讓窮人所得追上泡沫經濟的房價，則是做不到的口號。因此，政府房價政策最根本目標仍應是避免房價不合理上漲，並

可避免將來房價回跌將造成的金融波動和不景氣。泡沫經濟最大的動力是人們預期價格上漲的心理，所以政府不只應落實已講出來的金融和賦稅政策，對民間利用 ECFA 和其他政策來鼓動房價暴漲預期心理的廣告，政府也應隨時反駁，讓人民相信政府有平抑房價的決心。

（十五）本院王委員幸男，針對台灣在最近出版的日本防衛報告中，台灣的地理位置居然比日本還要中心，土地版圖放大且顯著，如果「第一島鏈」是條鐵鍊，台灣的構圖就像綁在鐵鍊上的小刀，剛好抵住中國肚子。日本以這種方式巧妙敘述台灣的地緣價值，彰顯了此地乃是決定兵家成敗的關鍵角色。這樣的觀點，正好提供馬政府一切以中國為中心的政策思考，提供另一種台灣出路的觀點，頗值政府相關主管機關參考，特向行政院提出質詢。

說明：

一、世界的局勢，變化莫測，當下風和日麗、晴空萬里，下一刻可能立即風起雲湧、雷霆雨降，日本防衛省出版的年度報告「日本的防衛」，最近為日本新聞界披露，書中在描述日本周邊軍事狀態時，特意將中國地圖以逆時鐘轉了一二〇度，這一調整，東亞的局面整個換上了另一個全然不同的視野。在刻板的舊地圖上，日本原本像是一雙掛在中國右上角無關緊要的襪子，現在的新畫面，中國倒臥在地圖下方，日本則與標注明顯的沖繩、尖閣諸島（釣魚台）、台灣、菲律賓連成一線，彷彿突然變成是條橫攔在中國門前的長串鐵鍊，把中國向上的「出路」全給封鎖了。

二、這張放在日本官方防衛報告中的地圖，不但提供了外界意想不到的視覺轉換，也把日本的國家自我定位確立在具體的觀念之上，經由這樣的座標再定義，可以想見日本據以規劃的區域方略、防務部署，當然會心隨境轉，發生快速的化學變化。根據報導，這份年度報告提及，二〇〇八年中國艦隊從日本本島與北海道之間的津輕海峽穿過，實現了「日本島鏈」的中間突破，甚至還圍繞日本列島兜了一圈，讓日本大為震驚的往事，正可謂文圖並茂，遙相呼應。再加上日本正在制訂的新防衛綱要，尤其將「強化西南諸島防衛」置為頭條要務，日本的國家安全戰略觀至此已經不言自明。

三、一張橫陳的地圖，令人對正在變動中的國際大氣候有如身歷其境，而這也讓人聯想起，台灣也有一張早在荷蘭時期繪製的橫陳地圖，在二〇〇四年當時的教育部長杜正勝在中研院演講時再次提出。他以一張「換個角度看台灣」的地圖，配上「同心圓理論」，藉以闡述台灣的歷史應以台灣為中心，絕不是中國政治及地理的邊陲；當台灣成為一顆橫擺著的番薯時，中國在台灣的下方，並不是主角。然而這麼一個簡單明瞭而且理直氣壯的論述，在當時卻引起正反不同的激烈論辯，不僅杜本人被妖魔化，甚至延伸所及，更有政黨對這張地圖冠以「去中國化」標籤，詆之毀之。

四、對照六年後的今天，日本防衛省正式把中國地圖給「放倒」了，日本輿論界在電視上的津津樂道，足見世界上任何一個地方確實都可以成為中心點；是不是地球的邊緣？純粹是相

對概念，完全繫於各個國家人民的自我認知、主體意識與民族榮譽。這樣的例子同樣在南半球發生，不願被北半球「踩在腳下」的澳洲，也出版了把南北極倒轉一八〇度的地圖，澳洲立刻居了上位。

五、日本能，澳洲能，台灣為什麼不能？究竟是什麼原因造成台灣如此「妄自菲薄」、「自甘墮落」，竟無法坦然面對以「本國」作為一切施政重心的思考？經過事實的驗證，顯然這與人民普遍的素質與性格無關，而是政治勢力介入誤導的結果。懷有特定目的的掌權者與政黨，不斷企圖形塑形勢比人強、兩大難為小、弱國無外交的價值觀，因此：凡不奉中國為圭臬，即是挑釁；不簽 ECFA，就會邊緣化；唯有與中國連結，才不是鎖國；連地圖轉個向，都是夜郎自大。台灣在他們眼裡，豈不是距離消失已相去不遠了？

六、諷刺的是，再看看日本防衛省的地圖，台灣的地理位置居然比日本還要中心，土地版圖放大且顯著，如果「第一島鏈」是條鐵鍊，台灣的構圖就像綁在鐵鍊上的小刀，剛好抵住中國肚子。日本以這種方式巧妙敘述台灣的地緣價值，彰顯了此地乃是決定兵家成敗的關鍵角色，與馬政府的「小」台灣兩相比較，日本會不會太過「抬舉」台灣？按照此一趨勢，台灣人如果再不好好的正視台灣，那麼有一天，在馬政府官定版的亞洲地圖中，只剩下大大的中國，找不到台灣在哪裡，要理解台灣，必須到日本發行的地圖上去尋覓，大家也不要太意外。

（十六）本院王委員幸男，針對總統馬英九的大姊馬以南被本院立委同仁賴坤成爆料，在搭乘華信航空班機從台東到台北松山機場時，發生了要特權搭專車離開的情事。人若無利可圖就不用討好他人，公務機構巴結馬以南的動機是什麼值得大家探討，是否存有弊端的對價關係？類似總統府僅以「由相關權責單位說明」淡淡數語就要將此一事件，由大化小，由小化無，只會讓外界質疑：為何道理總是到了總統家門便轉彎的質疑，特向行政院提出質詢。

說明：

一、日前，總統馬英九的大姊馬以南被民進黨立委賴坤成爆料，在搭乘華信航空班機從台東到台北松山機場時，發生了要特權搭專車離開的情事。而這件事也被蔡煌瑯立委提到立法院來質詢國防部長。而當事人馬以南則透過友人表示，她下了飛機後搭安排好的巴士離開，並不清楚相關安排的狀況。儘管馬以南如此辯解，但媒體顯然並不領情，以致於跟著爭相報導，成為民眾茶餘飯後的熱門話題。

二、然而照理說一個接駁專車的特權，原本不算是什麼大惡，卻惹來如此大的社會爭議呢？理由有幾端：(一)她是總統的姊姊。總統是國之表率，他的家人怎能毫無遮掩？(二)馬總統沒有顯赫政績，他只能仰賴在藍營中，相對清廉的紀錄致力於防腐倡廉。他曾於二〇〇八年競選政見中，標舉建立廉政公署。然至今尚未見到此機構的成立，自家大姊卻被爆料運用特權，如此行為不免導致雙重標準之譏，他將如何說服大眾？(三)馬以南在這方面已是累犯，至少她曾被指控，馬英九台北市長任內，任職的中化製藥及中化裕民公司標得北市

仁愛醫院藥品採購案，以及她曾為其小叔馮丹白出任明新科技大學校長而向教育部長關說。除此之外，尚有其他指控為媒體所揭露。

三、由上述分析可知，馬以南事件已非單一事件。它的意義在於相似事件的累積。馬總統如何進行切割，社會大眾都在等待。而馬以南之所以獲得追逐利益者之青睞，不外乎因為她是總統的大姊。同時，也必然有一定的成效，才會為各方所爭相關說與籠絡。因此，馬總統如果真有意建立廉政風氣，則不能純粹從法律的角度來處理，還必須從社會觀點來面對。也就是說，馬總統不能以自身有無涉入或縱容大姊從事關說的事實認定來辯護，而是應公開其家族網絡關係，並嚴格宣示其家族關係的利益迴避原則。否則，等鋒頭過後，又死灰復燃。甚至，大家有了經驗後，更知道如何走漏洞與規避風險。

四、當然本席並不天真期望，馬總統的宣示可以杜遏走後門與濫用特權的社會積習。但那起碼是最基本的工作。總統做了宣示，其他內閣官員便會起而效尤，它便有導正政治風氣的意義與功能。這也會讓公家部門以及和公家有往來的機構，可以更放心地依制度做事，不需擔心動輒得咎。至少可以說，宣示比不宣示來得有益處。

五、清代名儒曾文正公嘗言：「風俗之厚薄希自乎？自乎一二人心之所嚮。」在上位者的意念與決心常是制度與法律是否得以有效運作的關鍵。領導階層一旦不能在私慾上自制，制度與法律往往只是為特權與貪腐圓說的掩體。尤其是，眼前兩岸的社會與經濟關係越來越密切。中國是個人治的社會，關係常凌駕在制度與法律之上。而在習焉不察的過程中，台灣人往往也不免會沾染重視特權與關係的習性，有些人甚至沾沾自喜於這種人際運作能力。但長期而言，這對於台灣的現代化與國際化過程會是一種致命的傷害與嚴重的障礙。

六、本席認為，馬總統應嚴肅面對自己大姊所發生的這一特權指責事件。箇中當然也可以讓馬大姊有公開解釋的空間，但總統不能因善小而不為。類似總統府僅以「由相關權責單位說明」淡淡數語就要將此一事件，由大化小，由小化無，只會讓外界質疑：為何道理總是到了總統家門便轉彎的質疑。

（十七）本院王委員幸男，針對全球走過金融海嘯的強烈衝擊之後，對於世界主要國家而言，無不以振興景氣做為施政要項，但是有關提振經濟的實際內涵，卻都一致走向了修正檢討之途，GDP 的追求不再是測量治國能力的優先指標，如何有效致力改善人民的失業問題與就業品質，很明顯已經成為各國政府共同關注的顯學。然而台灣，馬政府的擴大就業對策是什麼？到現在猶如盲人摸象，摸到哪裡，就說到哪裡，不但心中沒譜，行政院花費上百億預算為降低失業率的「保吳」作戰大搞短期性的面子工程，根本對實質改善就業環境束手無策，實在令人擔憂，特向行政院提出質詢。

說明：

一、上週由瑞典皇家科學院宣布的二〇一〇年諾貝爾經濟學獎名單，就是這一波世界主流思潮

下的產物。獲獎的麻省理工學院岱蒙德等三位英美學者，都是長期浸淫勞動經濟學的專家，他們這次以摩擦研究法對市場做分析，大幅改善市場分析的理論，得到諾貝爾委員會的肯定；而「搜尋理論」用於解釋企業職缺找不到人填補、失業率卻無法下降的問題，進而提醒政府政策必須提高畢業生找工作的效率，才能對症下藥改善勞動市場出現的摩擦性失業等等。此一努力之所以為評審所青睞，說明此時大家心中所思所想的經濟發展主軸，正是就業、就業、就業。

二、事實也顯示，各國為了因應如何擴大就業，以改善前次衰退期間所引發嚴峻的失業飆升，無不治本與治標雙管齊下，祭出非常手段；美國總統歐巴馬新近甚至提議在國外創造就業機會的美國企業，不該享有美國的減稅政策，引起了眾所討論。他的談話形同闡述，企業對國家的最大貢獻在於提供國民就業穩定社會，而非創造利潤帶動經濟成長，旗幟十分鮮明。儘管美國聯邦參議院提案取消在海外有營運企業的稅負抵免和延繳，受到許多挑戰，但是歐巴馬的直言仍然值得給予高度重視。在全球化的效應下，企業、資金可以到處移動與流通，去追逐更低成本的個別利益，藉以迴避比較辛苦的創新研發，唯獨大部分的勞工並無法似遊牧民族一般，逐水草而居，因此當工廠外移留下龐大失業與薪資水平下降的包袱後，若政府還要慷納稅人之慨給這類的企業大幅減稅，豈不是鼓勵更多廠商繼續柿子挑軟的吃，而把難題丟給政府善後？歐巴馬因此發出「不平之鳴」。

三、其實，歐巴馬說的：當更多東西在美國製造，更多就業機會就會在美國出現，更多企業就會在美國投資。這個正向循環，哪是什麼艱難的大道理？又何止把中國當成「世界工廠」的美國為中國創造就業機會？二〇〇九年因政策鬆綁已經躍居為全球對中國投資金額第二位的台灣，更是成就中國經濟成長的「衣食父母」之一，然而馬政府現在卻還在為降低失業率的「保吳」作戰大搞短期性的面子工程，根本對實質改善就業環境束手無策。

四、反觀才剛閉幕的中共十七屆五中全會，其所通過的二〇一一到二〇一五年「十二五」計畫，不管做不做得到，但是至少已經把經濟與社會政策「第三次轉型」的姿態擺了出來，所謂要從「強國」改為「富民」，要「把蛋糕更平均分配」，以保證社會公平與公義，要增加中、西部工人與農民的收入以鼓勵消費，居民收入要與 GDP 同步增長，這些口號喊得多麼好聽，連中國這種政權都知道，如果還不為持續惡化的貧富差距、國富民窮問題講個話、表個態，絕對不利政權穩定。

五、過去十年，中國在黨國權貴資本主義政策高速發展下，搜括掉蛋糕上所有奶油的，是一百多家所謂的「大國企」，以及高幹子弟操縱的公司，根據去年中國官方自己的研究，中國現在七十%的財富掌握在〇．四%的人手中，這種財富過度向少數富人集中的畸形現象，正在以每年平均十二．三%的速度在增長，這個數字是全球平均增速的兩倍。但是中國的就業情況又如何？溫家寶今年三月公開說有二億中國人失業，若此，失業率估計約為二十四%左右，亞洲開發銀行則估計是三十四．三%，兩相對照，這與魯迅筆下的「人吃人」社會，有什麼差別？因此「十二五」計畫怎能低調？

六、回到台灣，馬政府的擴大就業對策是什麼？最近，吳敦義院長在立院承認「有錢的人愈有錢，是事實」，但是到底該怎麼做？這個政府到現在猶如盲人摸象，摸到哪裡，就說到哪裡，不但心中沒譜，馬總統沒事竟然和美聯社鬧彆扭，為了有沒有說「二〇一二若連任就與中國政治對話」隔海互槓。看看別的國家的總統在忙什麼，我們的總統又在幹什麼？這樣，有什麼資格談連任？

（十八）本院王委員幸男，針對美聯社日前專訪馬英九總統，在報導中指出，馬總統「如果在二〇一二年獲得連任，政治對話最快有可能在第二個四年任期內開始」。總統府要求美聯社更改馬總統專訪報導遭拒，美聯社千不該萬不該，竟然把馬英九總統心裡的話公開出來。總統府氣急敗壞急著一天之內兩度更正，應該是因為馬總統使用英文過於自信而誤洩「終極統一」的內心秘密，而不是因為自認英文很好的馬總統，所使用的英文詞不達意，所造成的誤解吧！特向行政院提出質詢。

說明：

一、美聯社日前專訪馬英九總統，在報導中指出，馬總統「如果在二〇一二年獲得連任，政治對話最快有可能在第二個四年任期內開始」。政治人物以接受外國媒體訪問方式來傳達重大訊息，也就是外銷轉口內銷，馬總統並非第一人，當年李登輝前總統所提的台灣與中國是「特殊的國與國關係」，就是在接受德國之聲訪問時表達的，石破天驚，當然不是脫口說出來的。

二、比較令人納悶的是，總統府在看到美聯社的報導後，立即要求更正澄清未果，總統府進而發出抗議聲明。馬總統甚至於在結束台南的行程後，臨時在松山機場舉行記者會澄清。另外，馬總統在接見海外華人企業代表時表示，如果沒有做準備，「相見不如不見」，消毒的意味自然不在話下。國人一定相當好奇，究竟美聯社洩漏了甚麼天機，讓總統府上下亂了手腳？

三、迄今，美聯社並不認為記者對於馬總統意圖的判斷有所錯誤，只同意把台灣「準備好」（ready to）與中國談判更正為「不排除」（open to）談判，也就是把談判的強度稍作調整，由興致沖沖修飾為被動接受，至於時機（大選後）、以及談判的內容（政治談判），美聯社堅持自己的認知，這正是馬英九政府耿耿於懷的，不應該在選舉之前把底牌現出來了，以免影響選民的投票意願。

四、眾所周知，馬英九之所以能在二〇〇八年當選總統，除了說人心思變以外，最重要的是他對選民所承諾的「三不政策」，也就是「不獨、不統、不武」。然而，自從走馬上任以來，雖然有「先經後政、先易後難、先急後緩」等原則，不過，由「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的強力推動來看，馬英九政府有一個隱晦不顯露的議程，就是由經濟協議、安全機制、到政治協定，循序漸進，讓台灣一步一步踏入中國的陷阱而不自知，等到正式簽下政治協定，不管如何用和平的文字來做包裝，台灣已經上了賊船、脫不了身。

五、美聯社千不該萬不該，竟然把馬英九總統心裡的話公開出來，難怪總統府氣急敗壞，畢竟，選民對於政治人物的選舉語言已經聰明多了，除了聽其言，還會觀其行。如今，第一任總統尚未當完，馬英九卻猴急地把自己的「歷史定位」不小心地流露出來。換句話說，馬總統的馬腳露得太早，讓美聯社嗅出真正的意圖，當然是拿自己的信用開玩笑，那麼，還要談連任之途嗎？

六、做一個非英語國家的元首，馬英九總統的英文應該是中規中矩（get by），至少也有英語演講比賽的實力，只不過，像他那麼喜歡向國人秀英文的國家領導者，大概也是世界上絕無

僅有了。就外交政治的作為來看，在接待外賓之際，除非是私下的聚會，一定要使用本國語言，這除了牽涉國家尊嚴以外，也因為外交辭令的必要性，萬一有所重大的爭議，可以在文字的翻譯還有模糊轉圜的空間。

七、馬英九總統的英文口說能力即使再好，畢竟不是以英文為母語，當然是無法運用自如，更何況是在外國媒體的立即問答下，稍有閃失，已經收不回去了。譬如說，在八八水災之際跟外國記者提及自己的人民為「他們」（they），而不是「我們的百姓」（our people），儼然就是一個外來政權的統治者，聽來就是讓人渾身不舒服。君無戲言，與其老是要澄清、抗議，還是免開尊口吧！

（十九）本院王委員幸男，根據統計，政府未償債務及潛藏債務已超過廿一兆，立法院預算中心報告也曾指出我國排除債限的規定很多，比照國際主要國家列計未償債務餘額占 GDP 計算標準，債務比率已逾 110%。對行政院應痛下決心澈底進行財政重整，以挽救財政頹敝與國家競爭力，特向行政院提出質詢。

說明：

一、不管是全球競爭力排名抑或國際信用評等機構對臺灣的評比，均顯示臺灣財政赤字與債務已日趨嚴重。面對五都改制的龐大財源需求與行政院聲稱不得不修正的公共債務法，為地方政府債限鬆綁竟成為「開拓財源」的必要管道，政府開源無方、節流無道的財政治理能力，不僅讓人民背負沉重的國債壓力，更將拖垮國家競爭力。

二、世界經濟論壇公布的二〇一〇～二〇一一全球競爭力報告顯示，臺灣在一三九國中排名第十三名，較去年到退一名。臺灣評比強項大都在民間科技部門，創新能力總排名第七，而分項中專利效用排名第一、電話線路普及度第一、薪資和生產力排名第三…，總體而言，臺灣在創新能力、技術應用和高等教育的表現相當亮眼，但牽涉政府效能評比則一直是經濟發展與競爭力評比的絆腳石，例如，銀行的健全性排名第五十八、資本流動限制排名為第一〇一、就業僵固性排名為第一一四、司法體系的效率排名第五十一、司法獨立性排名為第四十九…。而攸關國家債信的指標亦相當落後，去年財政赤字排名第五十七、政府債務排名第七十九。今年財政赤字更掉至第六十九名、政府債務排名第六十六，嚴重拖累臺灣總體競爭力評比的排名。

三、另觀察國際信評機構對臺灣主權信用評等，惠譽已經連續兩年將臺灣評等展望打入「負向」，今年九月底惠譽亞洲主權評等聯席董事何永燊指出，臺灣財政三大指標：政府債務占 GDP、財政赤字占 GDP、稅收占 GDP 比重等均持續惡化，表示評等有調降壓力。由此可見臺灣信用評等每下愈況，由於結構性財政赤字擴大，已經使政府的財務靈活性轉弱，其不僅影響國家償債未來性評估，長期也將影響外資流入，連帶使國際銀行間美元拆款利率上漲，而銀行必然將拆帳成本上升轉嫁給企業，結果企業的資金成本上升，國際競爭力下降。政府雖然不舉借外債，但卻不斷加深國人負擔與製造不利企業經營的總體經濟環境。

四、今年中央政府債息支出法定預算高達一二五五億元（不含特別預算），這是國家資源的實質耗損，明年度中央政府總預算及特舉債四二九〇億元中屬於融資調度財源達二二五〇億

元，更凸顯政府依賴舉債之深重，臺灣已陷入以債養債的惡性循環中。經發會在九十年八月要求行政院成立「財政改革委員會」以積極從事稅制改革、開闢財源，降低政府支出規模及檢討支出結構，並規劃五至十年內達成財政收支平衡目標。如今已屆十年，收支差短繼續擴大，財政收支平衡目標早已淪為空話，國人對不負責任的政府，只能無語問蒼天？

五、十月六日，監察院通過對財政部糾正案，指出財政部屢次對外宣稱「財政尚稱穩健」、「中華民國財政是最好的」等語，屢屢混淆「已借的錢」與「得再借的錢」，顯有不當。雖然監察院言之鑿鑿，只是我們很遺憾，這項缺失糾正究竟能發揮多大功效？行政當局不僅規避各項潛藏債務，還堅稱國家債信良好。根據統計，政府未償債務及潛藏債務已超過廿一兆，立法院預算中心報告也曾指出我國排除債限的規定很多，比照國際主要國家列計未償債務餘額占 GDP 計算標準，債務比率已逾一一〇%。行政院應痛下決心澈底進行財政重整，以挽救財政頹敝與國家競爭力，並對未來應負擔法定給付義務之潛藏負債及虧損累累的基金速謀對策，吳揆責無旁貸。

（二十）本院王委員幸男，針對馬英九身為國家元首，接待外賓或接受國際媒體訪問，本應使用本國語言，由翻譯人員居中，方不致產生誤差。但是，包括這一次對美聯社的「更正」，馬英九已經多次被國際媒體「錯誤解讀」了，本席認為，他以英文向國際社會發聲，大膽講出自己的內心話，同時向台灣人民作出技術性的「更正」，其實也沒有徹底改變原意。一個政治人物的作為，就是他千真萬確的語言，馬英九總統，又何必多此一舉一再「更正」呢？特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統又被國際媒體錯誤解讀了？這次美聯社專訪後報導，馬英九暗示如果二〇一二年順利連任，與中國的政治商談可能在第二任任內展開。但此一報導，立即遭到馬英九大動作「更正」，強調目前不會將政治議題納入討論，也沒有時間表，在答覆記者問題時，更未有將此議題與任期連結。不過，他仍指出，他的政府一向採取「先經後政」的政策立場，未來所有大陸政策也都會秉持「符合國家需要、民眾支持與國會監督」的程序。

二、馬英九這種「更正」，事實上無法完全否定美聯社的「報導」，因為馬英九在專訪中的回答，已經把兩岸商談「先經濟、後政治」的原則表明清楚，而且他追求「終極統一」的主張舉世皆知。既然「目前」馬英九還忙著跟中國商談經濟議題，那麼，政治議題留待第二任任期再談，不是意在言外嗎？況且，按照馬英九「國家需要、民意支持與國會監督」的但書，如果他想操作政治議題商談，這一任任內開始也不無可能，ECFA 不就是如此強渡關山的嗎？馬英九「更正」美聯社，不是欲蓋彌彰嗎？

三、馬英九身為國家元首，接待外賓或接受國際媒體訪問，本應使用本國語言，由翻譯人員居中，方不致產生誤差。或許，馬英九自恃英文好，使用英文與外賓溝通或接受國際媒體訪問，正可凸顯自己具有國際觀。但是，包括這一次的「更正」，馬英九已經多次被國際媒體「錯誤解讀」了，他還是不改使用英文的習性。於此，一般人可能產生兩種觀感，一是

馬英九的英文並不好，或者國際媒體所派出的記者聽不懂馬式英文，以致雙方溝通不良；二是馬英九樂於國際媒體將暗示形諸文字，把他不便示人的內心話報導出來。

四、如果是第二種情況，問題就非常值得大家警戒了。這次的第二任與中國政治商談，以及之前的統一得看未來十年情勢發展，馬英九的「更正」其實只有內銷價值，國際社會當然是以國際媒體的報導為準。換句話說，馬英九可能是利用國際媒體，對外釋放風向球，為國共的政治商談增溫；而此一訊息出口之後，他又轉過來對台灣人民唱催眠曲。可怕的是，當台灣人民聽信馬英九的「更正」，不疑有他，國際社會卻以為台灣人民接受了馬英九透過國際媒體釋放的訊息！

五、對國際社會一張臉，對台灣人民一張臉，這是兩年多來，馬英九所操弄的戲法。甚至，他的戲法還不只兩種，當馬英九面對中國時，那又是另外一張臉！對國際社會，馬英九總是強調改善兩岸關係，降低台海緊張，並期待中國進行民主、自由、人權的改革，彷彿馬政府「堅守民主陣容」。對台灣人民，則搬出「捍衛中華民國」、「不統、不獨、不武」、「先經後政」等口號，外加虛構的「九二共識」，以維持現狀為名，行「化獨漸統」之實。至於對中國，就交心得十分清楚了，「兩岸人民同屬中華民族」，「台灣與大陸同屬中國的一部分」，經由中國同意以「中華台北」（Chinese Taipei，實即中國的台北）參加國際組織活動，全是自己人的話。

六、有這麼多張臉要同時呈現，馬英九於是成為善於利用語言的模糊性的高手。此所以，他以英文向國際社會發聲，大膽講出自己的內心話，同時向台灣人民作出技術性的「更正」，其實也沒有徹底改變原意。至於國共之間，馬英九幾乎就沒有語言障礙了，各表一個中國原則乃指向終極統一；台灣自古屬於中國；不反對中國宣稱擁有釣魚台主權；一四一〇枚瞄準台灣的飛彈是為了反外國介入；北韓擊沉南韓艦艇事件，以及釣魚台海域中日撞船事件，則與中國同仇敵愾。一個政治人物的作為，就是他千真萬確的語言，馬英九，又何必多此一舉一再「更正」呢？

（二十一）本院王委員幸男，針對台灣在完成民主化之後，還必須重新進行國土規劃、行政區劃分，中央與地方的整合，並提出國家發展願景，排除萬難，加以落實，才能確保人民的生命財產安全。任何對台灣擁有使命感的主政者，此刻該有的作為，是召開全國性大會，邀請氣象、水利、地理、工程、救難等學者專家，以及各部會官員與地方首長，齊聚一堂，拋開政黨利益，共同探討、規劃台灣行政區與官僚體系層級劃分之妥適性，使資源能夠獲得有效整合與運用，並且建立有效的防洪水利工程，打造完整穩固的基礎建設，把台灣徹底改頭換面、脫胎換骨，培養出對抗天災的強健體質，特向行政院提出質詢。

說明：

一、自古以來，天災帶給人類的往往是教訓與啟示，讓人在試煉中成長，避免浩劫一再發生。各大古文明的滅絕，幾乎都存在大洪水的傳說，但人類至今卻生生不息，而且創造了豐饒的物質與科技文明，可見人類在付出慘痛的代價後，大多學會如何在惡劣的大自然環境中生存下來，使歷史與文明得以傳承下去。台灣原住民世居於此，他們與南太平洋的南島語系民族有著太多的相似性，如何在颱風、地震頻仍的島嶼上生存已是他們的本能，加上未有過度開發、濫墾濫採，台灣仍保有原始風貌。外來移民在此建立統治機構，主要是一六二四年荷蘭佔據了南台灣，繼之為一六六二年明末鄭成功為了建立反攻基地，趕走了荷蘭人，但一六八三年，鄭氏小朝廷傳承三代而亡於清朝。清朝將台灣納入版圖，卻在一八九五年日清戰爭失敗後，簽下馬關條約放棄台澎主權，永久割讓於日本。接下來，就是現在台灣人耳熟能詳的一段近代歷史，蔣介石代表盟軍接收台灣，此為暫時託管性質，不料蔣介石的國民黨在中國內戰中潰敗，逃難至台灣，把台灣當成反攻的跳板，短期託管竟然變成長期佔有，並且無視住民自決的國際法原則，以外來政權之姿，在台灣建立威權獨裁統治。幸而，蔣經國晚年自認反攻無望，自承也是台灣人，宣示不讓蔣家人繼續參政，加上台灣民間反對運動崛起，揭開了民主改革與本土化的新頁，再經過李登輝、陳水扁的努力，台灣是一個主權國家的事實，才逐漸受到國際社會重視與接納。

二、何以在此歷數台灣的歷史發展？我們必須了解，不管歷史詮釋或者行政區域的劃分，都是政治力的衍生。再深入探討，一個國家的行政區劃分、政府制度、公共建設，甚至應變緊急事故的能力與態度，都與統治集團的心態有關。而台灣今日何以面對自然災難，幾乎都是束手無策，任由天災蹂躪肆虐，彷彿坐以待斃，雖然此與當前執政者的能力有關，但結構性的問題卻出自歷史的大環境。由此剖析，從古至今，在台統治的外來政權，無論是來自對岸的中國、北方的日本，或是歐洲的荷蘭，基本上都將台灣當成殖民地，其目的不外乎為了建立東亞貿易的中轉站，或是前進東南亞的軍事前哨，要不就是反攻中國的跳板。這些外來政權從未將台灣當成自己的家園，也沒有把居住在此一土地的人們當成自己的人民，因此對台灣欠缺長遠的國土規劃與基礎建設，更談不上國家發展願景。更可怕的是，這種把台灣當臨時避難所，而非家園的心態，已經根深柢固，甚至台灣已經民主化與本土化之後，仍然殘留在主政者的思想裡。

三、近年來氣候變遷之劇烈與詭異，再再出乎人類既有經驗與想像。動不動就是降下破百年紀錄的超大豪雨，剎那間造成嚴重的破壞，譬如此次梅姬颱風根本未登陸台灣，卻在台灣北部與東部降下驚人雨量，不但使宜蘭泡在水中，蘇花公路亦產生大量土石流，導致嚴重傷亡與財物損失。而就在一個月前，凡那比颱風也同樣重創南台灣，似乎馬雅的二〇一二世界末日預言與好萊塢災難電影場景，不斷在吾人眼前出現。面對如此可怕的大自然劇變，本席要誠摯呼籲，真正愛台灣的人，不要見獵心喜、幸災樂禍，想從人民的痛苦中發災難財，因為自然災變不會只對藍或只對綠，也不管統獨，所有台灣人民都可能成為它的祭品。

四、因此那些假借追究災變責任的政治追殺，應該適可而止了，不要在洪水之外，再用政治口水淹沒台灣人民。任何對台灣擁有使命感的主政者，此刻該有的作為，是召開全國性大會，邀請氣象、水利、地理、工程、救難等學者專家，以及各部會官員與地方首長，齊聚一堂，拋開政黨利益，共同探討、規劃台灣行政區與官僚體系層級劃分之妥適性，使資源能夠獲得有效整合與運用，並且建立有效的防洪水利工程，打造完整穩固的基礎建設，把台灣徹底改頭換面、脫胎換骨，培養出對抗天災的強健體質。總之，民主化在於保障人權自

由等普世價值，台灣在完成民主化之後，還必須重新進行國土規劃、行政區劃分，中央與地方的整合，並提出國家發展願景，排除萬難，加以落實，才能確保人民的生命財產安全，果能做到此一地步，台灣才是一個文明進步國家。

（二十二）本院王委員幸男，針對最近出現精神障礙者殺人事件，它是社會問題，不是個別案件，政府必須審慎面對。本席呼籲政府應該立即處理精神障礙者所衍生的社會問題，政府應即主導教育系統、醫療體系、警政部門與社福制度的整合防治工作，不要讓精障者求助無門而走投無路，不要讓社會民眾活在恐懼與悲傷的深淵，特向行政院提出質詢。

說明：

一、任何人都希望長生不老，不僅能與宇宙共相長存，最好更能通曉自然變化的規律，達到「天地與我並存，萬物與我合一」的境界。凡是人類莫不追求自我與外界的均衡和諧狀態，才是理想合宜的正道。如果只知追求自我世界的滿足，忽略公眾的利益，則當精神情緒崩潰之際，必然將做出背離天理而人神共憤的行為。如果一味強調社會國家的公義，漠視個人的價值，則當精神情緒失控之時，則會迷陷於群眾狂熱而破壞秩序與和平。

二、精神障礙者已喪失真實的意識感，難以分辨自我與外界、真實與虛假、存在與幻覺的邊際，究其深層的意識型態，汲汲於個人名利者，可能有侵犯傷害的暴行。營營於社會公義者，則將有顛覆毀滅的狂語。活在從來不存在的世界裡，失去的不但是自己，傷害的永遠是別人，精神障礙者已然成為我們不得不正視的社會重大問題。

三、我們審視近日發生自稱精障者的性侵行為，無論其精神障礙的真實與否，對民眾的傷害卻是刻骨銘心。政府應該整合教育系統、醫療體系、警政部門與社福制度，共同防範未然，降低對社會公眾的傷害與恐慌。否則，只知著重物質文明的建設，將會導致精神文化的形式化，人性的尊嚴也蕩然無存，生命安全與社會秩序更得不到保障。

四、我國各級學校的教育，應該以培養身心平衡健康的全人教育為目標，不再以考試作為學習成效的標準，甚而殘害智育的發展，太過強調記憶背誦，而失去創新智識的樂趣，更遑論德智體群美的五育均衡，政府應該倡導家庭、學校與社會教育的角色與銜接方式，發揮教育應有的功能。

五、現代心理學的研究發展，使醫療體系對精神障礙者的療護，採取結合傳統醫學、心理治療與社會環境的善意支持為主，其治療方式包括給予副作用較低的藥物，緩解其病況，透過心理治療師與社工，營造團體治療的情境，結合家庭、社區、工作單位與醫療體系，創造和善的復健環境，提高患者對自我病情的病識感，使其在擁有人性尊嚴的理想狀況下，逐漸獨立謀生與改善病情。

六、警政部門在處理暴力傾向的精神障礙者，往往以展現公權力的角色，約束與安撫患者的情緒，可以迅速的制止暴力行為侵犯民眾，同時強制就醫，穩定社會秩序。因此，警政部門必須掌握轄區內的精神障礙者資料，警察人員更須接受精神疾病的防制訓練，熟嫻治療資源的連絡合作方式，隨時巡察訪視，發揮防患未然、嚇阻暴力、安定秩序的作用。

七、社福制度經常擔負精神障礙者的各種服務，包括家庭協助、心理諮商、急難救助、民間力量與轉介服務等，循由資源網絡的建立，減輕精障者面對外界的精神壓力。社福人員往往必須積極負責而有品質效率的奉獻服務，我們企盼更多的社會資源，大量投入支持社福工作的推動。

八、在現代文明社會中，精神障礙者的可能脫序行為，已經嚴重影響安全秩序與社會和諧，儼然成為日常生活中的不定時炸彈。患者家庭常有好面子而「家醜不外揚」的心態，刻意隱瞞反致增加爆發的風險。國人也有敦厚包容而「不揭人瘡疤」的美德，避免傳述反致延誤通報的危機。凡此種種對精神障礙者的互動方式，只會加重患者病情，耽誤治療時機與協助資源，形成民眾與社會的可能危害與困擾。

九、本席呼籲政府應該立即處理精神障礙者所衍生的社會問題，政府應即主導教育系統、醫療體系、警政部門與社福制度的整合防治工作，不要讓精障者求助無門而走投無路，不要讓社會民眾活在恐懼與悲傷的深淵。當代社會的物化環境，已經劇烈衝擊現代人的身心均衡，尤其老齡化社會的挑戰，更將使精神問題更為嚴峻，如何確保國家的長治久安與人民的生活品質，這是必須妥善因應的重要環節。

（二十三）本院王委員幸男，針對最近公共電視台為了董事長及總經理更易問題，引發社會正反兩極的不同反應，也造成各界對其功能、組織、運作模式等，加以高度關注。由於公共電視依法接受政府補助，加上客家電視、原住民電視及宏觀電視的委託製播，每年預算規模超過新台幣 20 億元以上，這樣的機構應如何定位，以及該建立什麼樣的機制配套，確保其達成《公共電視法》規定的設立宗旨，的確值得探討，特向行政院提出質詢。

說明：

一、研究發現，民眾最認同公共電視節目的品質、教育性、照顧弱勢族群，也高度肯定資訊正確性、具有本土意識，且富有特色。因此，善用公共電視此項資產與優勢，不僅可彌補商業電視之不足，更可以促進文化創意產業的發展。然而，相對於民進黨政府勇於靈活運用公共電視，國民黨重新執政之後，雖然黨務部門和立法委員積極運作提前改組，行政單位則顯現極大的自我克制，幾乎到了沒有作為的地步，其董事、董事長、代理董事長及總經理間不斷循環訴訟，可見一斑。再加上作為《公共電視法》主管機關的新聞局，因為將於 101 年行政院組織再造上路後成為消滅機關，所以擺出多一事不如少一事的消極態度，或礙於公務機關倫理而不願意作「其言也善」式的臨別規劃，一再蹉跎改革的時機與動能。我們深深憂慮政府當局對此一重大公共議題的長期緘默與不作為，將會一直繼續到文化部成立之後，所以在此呼籲行政院，不要讓公共電視成為行政院組改下的孤兒，而應即刻協調文建會接手公共電視治理的相關工作，使新聞局專注於其國際宣傳的業務與機關的轉軌。

二、公共電視最需要文化部政策領導與協調的是決定經營的組織型態，因為現行公廣集團成員包括公共電視、華視、客視、原視，彼此各有其歷史背景與經營文化，在相互合作上有其

難處。文化部代表全民對公共電視享有所有權與監督權，應協助其解決此項難題。我們建議，將上述電視一律併入未來的公共廣播電視，而成為其中的一個頻道，各自保有其特色：公視致力於製作兒少、教育、藝術、環境等類型內容；華視則提供生活資訊、大眾化戲劇、娛樂、休閒、體育等節目為主；客視及原視負責照顧族群資訊、生活、娛樂等需求，並肩負族群文化傳承之使命。總體而言，集中而簡化的公共廣播電視組織架構，有助於其品牌打造、資源之整合與共享，當然也會有助於提升其經營績效。

三、另一方面，文化部要建立起與公共電視的伙伴關係，在文化創意產業的發展上可以攜手合作，在公共電視的治理上扮演其外部評鑑人的角色，並應該協助公共電視改善財務，建立問責體系。具體而言，文化部可考慮修正公共電視法第 30 條及第 32 條，使得公共廣播電視編列預算後逕行送立法院審議，不需再「報請主管機關循預算程序辦理」，不過文化部可從公共電視經營之成效，對該預算之合理性加註意見。

四、其次，文化部不應該只是由政府增加編列補助金額的方式改善其財務，而可以另闢蹊徑，例如經由強化國民對於公共廣播電視理念與成效的認同，同樣可以達到改善其財務之目標。因此文化部可修法明文允許公共廣播電視部分頻道適度接受商業廣告，以及增加對公共廣播電視之捐贈可以享有免稅的鼓勵。公共廣播電視雖然不以營利為目的，但是適度接受商業廣告，並不會影響其公共性，而且也是其表現受到外界肯定的指標，因此沒有全面禁止的必要。

五、最後，在問責體系的建立上，文化部可以參考其他國家作法，由公共電視邀集各界代表，在內部成立正式的內容諮詢委員會，以開放心態接受外部評鑑或建議，進一步提升其社會接受度。同時，文化部可以修改公共電視法第 34 條及第 35 條，規定其所有文書、計畫、資料應該以全文上網方式供民眾免費查閱為原則，增加公共廣播電視基金經營與治理透明度，以及民眾對其信賴度。建立一個可以與商業電台平衡的公共廣播電視，乃是全民與政府無可推諉的責任；而且就是現在，不是在下一次選舉或政府組織改造之後。

（二十四）本院王委員幸男，針對國家安全局局長蔡得勝日昨在立法院指出，近兩年多有六十二個中國採購團前來，雖然簽署了一百六十二億美元採購意向書，但資金匯入或到位率不高，實際採購金額也有落差。蔡局長並同意立委蔡煌瑯對於這一事實的定性：採購團是中國統戰的一部分。中國採購團的陽謀昭然若揭，馬政府卻仍在「政經分離」、「先經後政」的幻象中，自以為得計。上月已經生效的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），以及年底即將運作的「兩岸經濟合作委員會」，更形同馬政府開門揖盜，對敵對中國不設防完全開放的高速鐵路。如今國安局長說出簡單事實及常識，只有台灣人民同樣從事實及常識出發，在下月的五都選舉中對馬政府投下不信任票，方足以阻止馬式高鐵列車把台灣帶向高速被併

吞之路，特向行政院提出質詢。

說明：

一、儘管蔡局長其實只是說出許多台灣人民都知道的常識，我們仍然要對他表示肯定。畢竟，在馬英九政府被「終極統一」的意識形態蒙蔽理智與良知，只一廂情願從光鮮亮麗面向看待中國，進而連簡單常識及事實都變成稀罕的奢侈品之際，蔡局長冒著「官位不保」的風險，講出人民普遍的心聲，至為難得。同樣地，儘管馬政府不斷把「兩岸關係良好」列為政績，且以「和平紅利」自喜，蔡局長在立法院以簡單事實當頭棒喝：中國對付台灣的飛彈數量有增無減，一千四百一十枚不但瞄準台灣，也力圖阻止國際馳援。

二、簡單事實及常識能否讓馬政府幡然覺醒，我們不敢樂觀，然而，民主台灣面對中國併吞野心，讓公眾知道真相，仍然是趨吉避凶的根本之道。有如國安局統計，中國採購團是馬政府上台之後的新生事物，在馬政府迅速向中國傾斜政策之下，加上前年底胡錦濤提出台灣政策的所謂「胡六點」，其中包括「推進經濟合作」、「擴大各界交流」等內容，中國採購團乃配合對台灣的攻勢，紛紛前來。

三、就本質而言，採購團是集商業、宣傳及心理戰目標於一體的統戰行為。這種源自早年共產國際的「革命法寶」，中國如今用來聯合各種勢力，以「軟的更軟」手法，透過釋放商業利益等甜頭，拉攏社會勢力，製造形象，企圖達成併吞台灣的野心。於是，台灣人民看到，大張旗鼓而來的中國採購團，通常由各省領導人率領，國有企業負責人陪同敲鑼打鼓，宣稱將大舉採購台灣從柳丁、香蕉、毛巾到各種工業半成品及成品，且在台灣特定媒體違法刊登廣告，或以置入性行銷方式兼以收買媒體，採購金額因不斷膨風而虛增，即使簽有採購意向書也無履行之必然，卻常在馬政府配合演出及特定媒體吹捧之下，產生強力製造宣傳及收買若干勢力為其同路人的形式作用。

四、中國採購團出自統戰企圖，有如所有華而不實的事物，當然禁不起推敲，國安局統計只從資金到位與實際採購金額等若干數字著手，即拆穿其虛實。實務上，所謂採購團，通常只見諸貿易出超國為了安撫入超國，以免受到貿易保護主義報復而採取的動作，如今中國在與台灣的雙邊貿易中屬於入超國，卻反而高調主動，派出的採購團不絕於途，顯見其中的不合商業邏輯與詭異。從而，不論國安局長的「統戰」，或立委及企業界的「假採購、真招商」之說，都一語道破其中的圖謀及假象。

五、必須強調，民進黨立委就數字比較，以中國採購團喧嘩來去，台灣對中國出口並未比民進黨執政時為多，從而認定中國採購團是「唬弄團」。這樣的評語雖可贊同，但即使採購團真的促進台灣對中國出口，基本上也未必對台灣有利。箇中道理很簡單，台灣出口已經超過四成集中於中國，這不僅讓中國足以決定台灣經濟榮枯，導致現今對中國的高度依賴進一步惡化，採購團即令真產生經濟效應，也只是有如中國政府智囊胡鞍鋼所描繪，製造更多台灣這個「糖尿病人」所需要的中國「胰島素」；也有如在中國「溫水煮蛙」的戰術中，增添更多暫時讓台灣這隻青蛙舒服的溫水。

六、中國採購團的陽謀昭然若揭，馬政府卻仍在「政經分離」、「先經後政」的幻象中，自以為得計。上月已經生效的「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），以及年底即將運作的「兩岸經濟合作委員會」，更形同馬政府開門揖盜，對敵對中國不設防完全開放的高速鐵路。如今國安局長說出簡單事實及常識，只有台灣人民同樣從事實及常識出發，在下月的五都

選舉中對馬政府投下不信任票，方足以阻止馬式高鐵列車把台灣帶向高速被併吞之路。

（二十五）本院王委員幸男，針對在經濟學教科書裡，每次說到「投資」，都得解說是指實體投資（如建設高鐵、興建發電廠）抑或金錢投資（如買股票、買基金、炒地皮）。這兩個觀念其實天差地遠，但一般讀者卻分不清楚。前者是指真實的累積若干實體或抽象資本（例如累積商譽），而後者只是指當事人意圖獲利而從事之金錢交易。不只一般人民分不清，若干政府官員與學者有時也不加區分這兩種投資，到了執行層次也就經常有些落差。招商，誰會反對？但一定要對準實體投資、找到關鍵人才。否則，招商只是招熱錢，徒然給自己招煩招災招禍，特向行政院提出質詢。

說明：

一、以行政院「生技起飛鑽石行動方案」為例，該方案重點之一就是要募集數十億台幣的生技創投基金。湊錢募基金，當然是金融面的操作，但這筆錢無論如何要用於實體投資，例如興建製藥廠、做動物實驗、執行臨床試驗等，才會真正對台灣產業產生助益。當前台灣的情勢是，民間資金多得很，也有一大掛的生意人有能力出資數十億。他們根本不期待政府出配合款，甚至也不希望政府出資攪局，以免困擾。但既然民間資金已然充足，而行政院又信誓旦旦說生技產業前景良好，為什麼民間卻不想投資生技、未先從事生技產業呢？這就牽涉到招商來台實體投資真正重要的三個面向：環境、機會與人才。

二、招商的第一個環結，就是投資環境。國家有公權力，能夠在土地、硬體、園區、行政等面向給予民間若干便利。最為不利的投資環境，就是容不得吸引人才的必要高薪，將他們批鬥為肥貓，公然羞辱。所謂投資環境，就是指對投資的便利與對人才的尊重。有些人又懶又不用功，腦袋裡就只有「減稅」一種投資環境的概念，卻從不參閱文獻或歷史記錄，看看孫運璿、李國鼎當年是如何以吸引人才、闢建園區、簡化行政等方式改善投資環境的。孫運璿任內沒減過一毛錢稅，但台灣實體投資卻是暢旺無比。

三、除了環境，外人來台投資的第二重考量，則是客觀的實體投資機會。叫別人來投資究竟是要投什麼？是機場或賭場？是石化或生化？是電機或飛機？如果沒有實體面的投資機會，卻把錢引進了台灣，則這些熱錢就只好四處流竄，徒然把房地產與股票價格抬高，形成一波泡沫。等到游資賺飽了就會撤離台灣，泡沫自然就會崩跌。

四、招商的第三個面向，也是我認為最重要的面向，就是人才；招商真正的關鍵是招人。投資環境究竟好不好，其實是人判斷的。實體投資機會究竟有沒有吸引力，也是人分析判定的。以孫運璿推動台灣半導體產業為例，當年政府在推動時，就能請方賢齊、潘文淵等人出面遊說，邀集了如曹興誠、史欽泰等人才的投入，再加上工研院與新竹科學園區的環境配合，遂能造就出ＩＣ產業的成功。如果這批關鍵人士不加入，則就算空有工研院與園區等硬體或是半導體投資的藍圖，大概也難見成效。

五、反過來看，如果政府能說服像張忠謀這一級的人回國、投入，則他們自然就會提出一套具有說服力的企業營運計畫，也就自然能吸引足夠的資金投入，錢也不會是任何問題。看看台灣生技產業的情況，似乎也是如此。環顧全球生技人才，有能耐把台灣生技產業帶起來的華人其實屈指可數。如果他們願意回台灣奉獻心力，不但國內企業家願意對其投資，國際資金恐怕也有跟隨意願。人到錢到、人來事成，但若關鍵人才找不到，一切都是白搭。

六、最糟糕的情況，就是分辨不清招商、招錢與招人的先後因果，將國家建設誤解為銀行理專業務，而將招錢誤以為是招商。其結果，就是政府用一大堆降稅等手段將資金吸引來台，在實質面卻是一則缺政府配合政策、二則缺實體投資機會，三則缺引領關鍵人才，弄得國內資金充斥卻苦無真實投資管道。於是，大筆資金就只好推起房價。在金融海嘯後，台灣實體投資機會並無大幅增加，卻吸進了大筆游資，造成房市飆漲，弄得央行疲累不堪。招商，誰會反對？但一定要對準實體投資、找到關鍵人才。否則，招商只是招熱錢，徒然給自己招煩招災招禍。

（二十六）本院王委員幸男，針對這次梅姬風災造成宜蘭嚴重災情，特別是蘇花公路並發生遊覽車翻落山谷的悲劇。目前仍在進行災害搶救中，但中央與宜蘭縣卻互相指責對方救災不力。本席認為，在現今極端氣候下天災頻頻出現，與其相互辯論，不如認真檢討，瞭解目前的防救災通報系統到底存在什麼問題，特向行政院提出質詢。

說明：

一、事實上，防救災資訊通報已係後端的防救災問題，如果通報之前的預警與自救能做好，通報過程產生的資訊流通風險就可降低。因此探討通報系統問題，可以分從預警、自救、通報三方面。第一，預警方面：預警的概念主要是在災害來臨前，預先讓可能發生災害的地區獲得相關的警戒資訊。因此值得探討的是，是否政府官員與全民都有防救災的常識，知道那裏可以傳送、獲取與解讀預警資訊。而要發揮災害（資訊）預警功能，除了消防單位外，所有政府部門與人員，都應有基本解讀災情預警資訊的能力。從這次風災顯示，我們災害預警功能還有強化的空間，要不然不會有這麼多遊覽車遊客受困蘇花公路；而且也不會有白雲寺女尼在「最後一秒」才發出求救訊息。

二、第二，自救方面：如果防救災資訊預警失靈，如何自救就顯得非常重要。這次受困蘇花公路一部遊覽車司機與領隊，協助廿一名遊客有秩序的逃生，令人敬佩。這就像智利礦工受困坑底六十九天，三十三名礦工接受工頭的領導，在坑底有秩序的分配食物、工作、生活、逃生，這同樣是成功的自救案例。換言之，受困的災民如何能不慌不亂並團結合作共同逃生，值得推廣。如果政府、社區或民間團體知道那些地區容易發生災情，不妨主動提供或學習自救基本常識，或可避免悲劇發生。

三、第三，通報方面：目前的問題在於，通報系統多元化，例如，目前警政、消防、衛生各有其通訊與通報系統，相互間的資訊不一定會流通。加以通報的災情資訊是否正確，仍得有人進行查證，否則難以善用防救災資源。而災民或未經專業訓練的民眾或官員，不一定在

短時間內能傳送精確的災情資訊，如果加上災情緊急的情緒因素，造成災情資訊不清楚的情形就更嚴重。例如，這次受困蘇花公路的一部遊覽車，災害訊息由觀光局最先獲得。但可能因為沒有相關防救災經驗或專業知識，所以不知道如何處理，或如何將正確的訊息，傳送到防救災部門。主要原因是基本防救災知識並未普及到政府非消防部門；或者資訊傳送有問題，不知道災情嚴重的程度，所以不知到將重要的防救災資訊，用什麼方式（語言）傳送，以及傳送到什麼部門。

四、除前述問題，據媒體報導，在這次蘇花公路災害應變中，公路總局強調，公路總局第四區工程處早已進駐宜蘭應變中心，提供最新訊息給縣府；觀光局也通報中央災害應變中心。問題在於，後續中央或地方政府如何進行防救災動員，作者相信這次救災動員沒延遲，但認為仍有改善的空間。因為根據過去的經驗，關於我們防災救系統不只通報存在盲點，動員系統也可能存在問題。

五、特別是大型災害，或存在數個災情，如何有效進行防救災動員，考驗著中央與地方政府領導者的智慧，也挑戰著我們的防救災體系的動員機制。這也讓筆者想起，年初時國軍才以萬安演習、漢光演習模式，進行防救災動員演習。而從這次梅姬風災，所謂萬安與漢光防救災演習似乎還是停留在演習階段，距離全民動員救災，仍有距離。

（二十七）本院王委員幸男，針對國際電信聯盟統計，全世界網民總數過去五年翻了一番，預計二〇一〇年將超過二十億，當全球已有三分之一人口上網時，政府和企業更應利用此史無前例的巨大媒介來增進效能和服務人民。當網路重要性日益提高時，網路所根基的電信服務費用還高居不下，就是一個嚴重的阻礙進步的因素。即使手機通話費率不能降，也應將簡訊費率和手機上網費率調降，以促進網路應用創意的發展和提高民眾上網的比例，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國際電信聯盟統計，全世界網民總數過去五年翻了一番，預計二〇一〇年將超過二十億，另外全球手機用戶入網數，將於今年底突破五十三億。在此同時，根據「開放科技計畫」的一項跨國統計指出，台灣的行動電話通信費率偏高，在受調查十一個科技進步國家中通話費是第五貴，簡訊費用第四貴。

二、當全球已有三分之一人口上網時，政府和企業更應利用此史無前例的巨大媒介來增進效能和服務人民，但最近有些立委提案想要管理網路電視，本席很擔心行政院和ＮＣＣ若無法對網路媒體的應用和網路自由有清晰的認識，那麼有法恐怕比無法還糟糕。因此網路管理的立法必須謹慎，政府網路的應用和網路互動更必須加強，這樣政府官員才能了解網路是個機會，而非洪水猛獸。

三、當網路重要性日益提高時，網路所根基的電信服務費用還高居不下，就是一個嚴重的阻礙進步的因素。即使手機通話費率不能降，也應將簡訊費率和手機上網費率調降，以促進網路應用創意的發展和提高民眾上網的比例。現在雖然有三大電信服務公司，但基本上競爭

性不強，形成寡頭壟斷市場。政府應提供民眾隨時隨地上網的另一種選擇，那就是全島廣建 Wi-Fi 寬頻無線網路，以免費或極低的價格供民眾使用。內政部擬花六百億推動「建構五都與桃園縣快速道路系統計畫」，交通部也想花六百億建桃園國際機場的第三航廈，如果拿這些錢來建全島寬頻無線網路絕對綽綽有餘，而且效用絕對更大。

四、有了方便的網路後，更要加強網路內容的充實，例如將公視系統的節目上網。公視的經費來自國家，但現在家裡沒有電視的卻看不到，而且連民間的壹電視都可以做到網路直播，公視系統更不應在網路上落後。二十億的網路人口中，四分之一已經在使用例如臉書的社群網站，台灣也已有超過四分之一的人口在臉書上。因此建議所有的政府機關應該建立起自己的臉書灘頭堡，並專心用心經營，尤其總統府和行政院更應帶頭做起，這對於政府的效率和公共關係絕對是有益無害。傳統缺乏互動的網頁模式已經落伍，缺乏溝通管道的單向資訊傳遞已無法帶動民眾熱情。

五、最後我摘錄美國能源部長朱棣文在臉書上發表的一段感言來做結尾，「這些社群網站平台讓我和美國政府可以直接和你溝通，這在十年前簡直是天方夜譚。網路平台打破單向溝通的限制並提供一個真正群組討論的環境，這些都見證於每天在我的塗鴉牆上的討論。我希望能源部門和整個政府能抓住這個機會來擴大討論，並歡迎任何可以使這個珍貴的媒介更有效率的意見。」

（二十八）本院王委員幸男，針對東京影展一案的未來發展，有三個觀察指標：首先，馬政府是否搞假動作，避重就輕，想要大事化小，不敢也拿不出具體對策？其次，中國將如何因應處理？是施小惠，給其眼中的傀儡政權一點對內交代的籌碼？或是打了就算了，誰理你們？第三，針對中國的各種處置，馬政府的反應又是什麼？是不是只要國台辦稍加理會，就立即謝主隆恩？如果上述三者沒有好答案，而有些台灣人還是不生氣，那台灣人就只好繼續哭吧！怨不得人，特向行政院提提出質詢。

說明：

一、台灣的電影工作者在東京哭了！為什麼哭？因為一群閃亮的明星盛裝來到了國際影展的殿堂，竟然因為代表團必須改名「中國台灣」、「中華台北」，因而無法走上代表成就肯定與影藝地位的星光大道，接受影迷與觀眾的瞻仰與喝采，這的確是個應該憤怒的事件。但是就如一位男演員對國際媒體說「又不是第一次」，這的確不是一件意外，即使馬政府執政採取傾中扈從政策，中國的「否認」一以貫之，絕不是馬英九總統主觀認定的「互不否認」，而所謂的「和平」，也不是客觀環境的真相，其前提與過去六十年一樣，台灣皆必須歸順降服，儘管形式可能有不同的設計。

二、「又不是第一次」這句話，可以做各種的解讀，然千萬不要是「早就習慣了」的代名詞。「習慣」可能表示逐漸內化、不滿意但只能接受，甚至成為行為的一部分，或是見怪不怪

、理所當然。若是如此，類似的事例必然會層出不窮、愈演愈烈，直到台灣在主權問題上澈底噤聲為止。從這個角度，在馬政府每每自豪於兩年內簽署了十四項協議及一項共識，並宣稱「捍衛了國家主權與台灣尊嚴」之際，這個案例的「適時」發生，實在有其非常珍貴的檢證功能，可以讓大家理解政客說的話能不能盡信，必須先通過事實考驗再說。

三、就因為中國代表的粗口爆罵是如此的真實，拆穿了國共「從此公主與王子過著幸福生活」的童話，尤其正值五都選舉期間，總統府與行政院長第二天已經不得不出面「表態」，指責「大陸當局」的不是。為什麼稱其為只是「表態」？做為政府，掌握一切工具，責任在具體保障人民權益；罵人的事，誰都可以做，若政府的能力只會這一樣，則人民何須賦予其權力？直接籌組自治政府以求自保，還比較有作用。因此，對於馬政府此等「口惠」而實不至的無能作為，吾等必須給予不及格評價。

四、馬政府之所以失格，在於事發已經四天，相關部門至今沒有拿出辦法向國人展示，究竟三年來所謂比民進黨更有能力對話的管道發揮了什麼功效？中國今後是否下令改弦易轍，以免坐實馬英九「我們改善兩岸關係，也擴大了國際參與」是張空頭支票？在「台灣不靠中國就會死」的政策基調下，台灣影視界頻頻顧盼的「十三億發片市場」，不正是今天中國團長江平頤指氣使的背景心態嗎？把自己的咽喉交給他人控制，又如何侈言尊嚴？「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，錯誤的政策造成傷害的結果，馬政府何以辭咎？

五、早在今年六月，台灣原本有八部片子要到中國參加上海國際電影節，這次到東京參展的「艋舺」等片也在列，即因上海電視台將台灣劇集標註為「中國台灣」，我方擔心遭到矮化，因此宣布退出；更早之前，「海角七號」還一度滋生禁演波折而後才終於登陸，因此其來有自。而馬政府放任此類遺憾在文化、體育各界一再發生，這就證實其已束手無策，那麼這些年來的屈膝承歡、低頭稱臣，豈不是賠了夫人又折兵？近有國民黨立委居然將此次衝突，歸因與中日釣魚台爭議有關，台灣電影受到了「牽拖」；這種不敢承擔、甚至替中國找理由的規避，才是最大的「牽拖」。昨日更等而下之，行政院怕老共下不了台，居然幫忙搭梯，轉而攻擊都是江平的錯，要限制其入境；換言之，馬政府認為中國是無辜的，但其他打壓案例不是江平幹的，又怎麼說？

六、金馬獎級的大導演曾經警告政府，如果不致力提升台灣本身的電影工業品質，則台灣遲早淪為中國的三流代工；但是，在政府推波助瀾「中國大餅」的幻夢下，許多影視界人士為了「打進」中國市場，可謂招數盡出，有的捨台灣演員改僱中國演員，當做敲門磚；有的不惜戕害創作自由，在題材上配合中國政情需要，以期通過「審查」；有的為示「好感」，連說話的內容都讓台灣觀眾側目。這次事件，不就看到一些政客與演員顫顫巍巍的異常拘謹自持嗎？

七、過去，有人曾經為文「台灣人你為什麼不生氣」？現在，恐怕是更該問這句話的時刻。東京影展一案的未來發展，有三個觀察指標：首先，馬政府是否搞假動作，避重就輕，想要大事化小，不敢也拿不出具體對策？其次，中國將如何因應處理？是施小惠，給其眼中的傀儡政權一點對內交代的籌碼？或是打了就算了，誰理你們？第三，針對中國的各種處置，馬政府的反應又是什麼？是不是只要國台辦稍加理會，就立即謝主隆恩？如果上述三者沒有好答案，而有些台灣人還是不生氣，那台灣人就只好繼續哭吧！怨不得人。

（二十九）本院王委員幸男，針對蘇花公路牽涉到的，不僅是交通、經

濟問題，更牽涉到觀光、旅遊、族群、政治等層面，不管從任何一個角度出發，本席都呼籲當事者要加入更多人文的思考，摒除過去人爭地、車爭道、抄近路爭時間的短線操作，讓屬於自然的回歸自然，讓蘇花公路成為一條可以長長久久、可以感動人心的「平安回家的路」，特向行政院提出質詢。

說明：

一、山區過度人工化將擾動地球的穩定，破壞水脈更會引來災害，傷害地球將遭受大自然的反撲。從去年的莫拉克颱風、今年的凡那比颱風，到日前的梅姬颱風，現在的台灣是每遇颱風必成災，颱風沒來也成災，市區淹水、道路坍方、山區落石、土石流，每一種狀況都要賠上生命財產的損失、經濟的損害，甚至國家的聲譽。雖說全球暖化造成氣候變遷是罪魁禍首，但追根究柢，該負責任的還是我們人類自己，除了天災，更應追究的是人禍。

二、這次梅姬颱風帶來破紀錄的雨量不僅重創宜蘭，也對東部造成巨大損害。除了蘇澳地區淹水超過一層樓高外，冷泉路附近的白雲寺被土石流掩埋，九個人遭活埋罹難，蘇花公路坍方導致遊覽車墜落深谷的意外，多名中國旅客至今下落不明。反省和回顧近年來的天災，許多已超出人力所能控制的範圍，風力、雨量頻頻創下歷史新高，當我們還停留在人定勝天的意志中時，大自然已經用一次又一次的災難告訴我們，以破壞大自然所爭取來的短期利益，將付出更大、更嚴重的長期代價，人們如果不能與大自然和諧共處，互相爭奪的結果絕對是兩敗俱傷。

三、這次蘇花公路的坍方，讓久被壓抑的花蓮人更被激怒了！花蓮鄉親向政府怒言要一條「安全回家的路」，這要求過份嗎？一點也不。從蘇花高到蘇花改（「蘇花公路山區路段改善計畫」之簡稱），從蘇花公路的提心吊膽到花東鐵路的一票難求，花蓮鄉親已經忍受太多的窩囊氣，但是政府的官僚心態和政治人物的選舉操作，讓花蓮人的夢想逐漸變成悲泣和怒吼。

四、由於台灣地層不穩定的特性，加上探勘的不周、設計的不良以及施工品質的粗糙，台灣許多道路已經柔腸寸斷岌岌可危，經不起較大一點的風災雨災的侵襲，蘇花公路無疑是其中最嚴重的一條。蘇花公路開通後，數十年來經歷過難以計數的斷路、坍方等狀況，幾千人喪命、幾千個家庭破碎，讓許多人視蘇花公路為畏途，但為了各種原因又不得不踏上這條滿布兇險的斷魂之路，真是讓人情何以堪。

五、早在十幾年前就已有人倡議興建蘇花高，但為了選舉操作、為了環評、為了保留台灣最後一塊淨土，蘇花高建不成，如今雖換成「蘇花改」，問題還是一樣存在，而且環評也還沒完成，花東鄉親那條安全回家的路仍在遙遠的未來懸著。這次災難發生後，地方政府揚言若不速建蘇花改，便要率鄉親繞道北上抗議，其情可憫。

六、也要奉勸花東鄉親們，快不就代表好，若不耐心等待完整的環評報告出爐，貿然搶建的結果，將來或許會造成更大的災難。畢竟一條四公里、八公里長的隧道，技術上的問題台灣已經可以克服，但沒辦法預測的是人工造成的隧道對於自然環境潛在的破壞力，那種大自然反撲的力道是我們無法估計的。

七、而政府在施工前，也應以從大自然的角度反觀整個計畫將會造成的後座力，在路線規劃、地形地質探勘、植物與農作、經濟與效率、安全與景觀等各種影響因素上，都要做最妥善的評估，找出一種最接近「天人合一」的開發模式，讓所有的可能傷害減到最低，這些該做的事情都做好了，那才是蘇花改動工的時間。

八、蘇花公路牽涉到的，不僅是交通、經濟問題，更牽涉到觀光、、旅遊、族群、政治等層面，不管從任何一個角度出發，本席都呼籲當事者要加入更多人文的思考，摒除過去人爭地、車爭道、抄近路爭時間的短線操作，讓屬於自然的回歸自然，讓蘇花公路成為一條可以長長久久、可以感動人心的「平安回家的路」。

（三十）本院王委員幸男，針對馬英九總統在治國週記稱：要滅亡一個國家，就要先滅亡它的歷史。不知馬英九有沒有想到，他兩年多來的許多作為，就是企圖滅亡台灣的歷史。現在的馬政府，不斷地用「民族聖戰」的大中華主義，來清洗台灣人民的歷史記憶。一旦台灣的歷史遭到改寫，主體性遭到侵蝕，台灣人民的國家認同也就失去根基了。馬政府急於修改歷史課綱，就是要為「光復台灣、連結中國」作準備的。所以，從二次大戰終戰，到國民黨政權流亡台灣，這一段歷史轉折的真相，台灣人民一定要有準確的掌握，特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統在最近的治國週記稱：一九四五年的十月二十五日，當時日本的台灣總督安藤利吉向中華民國政府的代表呈遞降書。他說：在抗戰八年當中，領導抗戰的是當時的國民政府，最後和日本人簽下和約的，也是我們中華民國政府，在民國三十四年受降的，當然更是我們中華民國政府。馬英九這些話與史實頗有出入，他之所以作出如此論述，只是為了烘托「中華民國收回台灣」的論調。

二、不久前，國共兩個中國黨，還在為誰領導抗日戰爭逞口舌之辯。不論是誰領導的，最諷刺的事實在於，國共兩個中國黨都刻意迴避：那場抗日戰爭既不是中國國民黨打勝的，也不是中國共產黨打勝的。國共兩個中國黨，在長達八年的時間裡，都沒辦法把日軍趕出中國，卻為誰領導抗戰這碼子事爭辯不休，真是可笑之舉。所謂的八年抗戰得以結束，端賴美國領導的盟軍節節進逼，最後在日本投下兩枚原子彈，才導致日本天皇投降。

三、此一事實，乃是解構馬英九「中華民國收回台灣」論述的基礎。由於不是被中國而是被美國為主的盟軍打敗的，日本投降的對象是聯合國最高統帥。之後，聯合國最高統帥第一號命令才規定：「在中華民國（東三省除外）、台灣與越南北緯十六度以北地區內之日本全部陸海空軍與輔助部隊，應向蔣委員長投降。」亦即，中國戰區統帥蔣委員長派員接受日軍投降，屬於受聯合國最高統帥委託的軍事暫管性質，日軍並不是向中華民國政府投降，蔣委員長派員接受日軍投降，也不是出之以代表中華民國政府，而是代表盟軍統帥。

四、這種受委託的軍事暫管行為，與主權移交毫無關聯，台灣也無所謂因此被中華民國收回一

事。否則，越南北緯十六度以北地區，也應該被中華民國收回，而由蘇聯方面受降的東三省，應該算是被蘇聯收回了。處理戰爭終了的「舊金山對日和約」，直到一九五二年才生效（國共都沒有參加）。該約僅規定，日本放棄台灣與澎湖群島，並未規定台灣主權歸屬他國，按照國際法台灣主權自應屬於台灣人民。「舊金山對日和約」生效當天簽署的「中華民國與日本和約」，有關台灣與澎湖群島之規定與前者完全一樣。

五、馬英九援用開羅宣言、波茨坦公告、日本降書，作為中華民國收回台灣的依據。其實，宣言、公告、降書只是戰爭一造的意思表達，結束戰爭狀態所簽署的和約，其規定則須戰爭兩造都同意。就此而言，「舊金山對日和約」才是唯一的依據，這是現代國際法的基本常識。國共兩個中國黨，為了製造「台灣光復」的假象，刻意迴避「舊金山對日和約」的重要性與決定性。他們這種心態正好凸顯，國共兩個中國黨都不遵守國際文明準則，只想以自己的主觀欲望，來取代國際社會的集體共識。如今，所謂台灣屬於中國的主張，往往招致國際社會的質疑或反對，便是這種認知落差的寫照。

六、馬英九總統在治國週記稱：要滅亡一個國家，就要先滅亡它的歷史。不知馬總統有沒有想到，他兩年多來的許多作為，就是企圖滅亡台灣的歷史。以八年抗戰為例，當時台灣與中國屬於戰爭的兩造，但國民黨政權流亡台灣，直到現在的馬政府，不斷地用「民族聖戰」的大中華主義，來清洗台灣人民的歷史記憶。一旦台灣的歷史遭到改寫，主體性遭到侵蝕，台灣人民的國家認同也就失去根基了。馬政府急於修改歷史課綱，就是要為「光復台灣、連結中國」作準備的。所以，從二次大戰終戰，到國民黨政權流亡台灣，這一段歷史轉折的真相，台灣人民一定要有準確的掌握。

（三十一）本院王委員幸男，針對今年 4 月以來已經發生三起重大的交通工程事件，4 月下旬國道三號基隆處發生走山，造成 4 人死亡；9 月下旬國道六號北山交流道路出口工程發生崩塌，7 人被活埋身亡，兩件都是交通工程意外造成多人傷亡的案例。而最引人注目的是，這次梅姬颱風造成蘇花公路崩塌，造成多部遊覽車受困，並有搭載大陸觀光客的遊覽車失蹤在崩塌的土石中，至少造成 2 死，21 人失蹤，這同樣是交通工程的問題。這三個意外事件都是國內頭條大新聞，前兩次交通工程意外事件時，天候正常；這次蘇花高崩塌事件則和大雨有關。顯然不論有否天災，都會發生交通工程意外，本席認為，台灣交通工程技術有一定的成熟度，但根據前述案例，令人懷疑為何台灣的交通工程有其脆弱面？到底交通工程問題出在那裡？本席認為，可能的原因即在以下的五項科技治理問題，特向行政院提出質詢。

說明：

一、工程監督資訊傳輸問題：所謂工程監督資訊傳輸，主要包括工作施工後的監督資訊傳輸。施工後的監督資訊傳輸和工程維護高度相關，這部分除了加強人力監測與進行資訊傳輸外，可透過先進科技進行工程監督，包括監測器之安裝，以及重要監督資訊之傳送，這部分也可試著與衛星遙測（監測）技術連結。重點在於，針對交通工程作預警監測資訊傳輸，讓可能發生危險（或原本風險性就高的）的交通工程能提早獲得預警資訊。

二、交通工程之環評未受重視：工程會出現問題的另一個原因和環境影響有關，而這比較和地質、生物、生態問題有關，卻不見得會受到工程單位的重視。或者，工程單位可能沒有這方面的專業知識，而且早期交通工程的環評相關專業領域並未受到重視。例如，根據作者了解，近來交通工程部門被要求進行生態維護，但卻未邀請生態專業人員參與，而這與第四點交通工程部門組織結構設計有關。

三、交通工程與人的關係未受重視：交通工程和人密切相關，特別是如何讓用路人（與交通工程周邊的居民）了解交通工程意義、風險。這需要交通工程基礎知識，更重要的是，如何讓交通工程知識作為公共教育或公共溝通素材，交通工程人員必須重視。或者，工程與人的關係不只涉及交通工程專業知識，同時應有人文社會科學領域的內涵，而這又和下兩個問題有關。

四、交通工程組織的問題：我國交通工程部門組織龐大，而且清一色多是工程技術專業人員，這其實無可厚非。但面對未來的環境生態維護、交通安全、公共教育（溝通）的挑戰，人文社會領域漸受重視。問題在於，交通工程部門並無人文社會領域專長人員提供意見。交通工程部門雖有人事、會計部門，但該兩部門僅負責幕僚作業，並不參與交通工程設計決策。所以交通工程缺乏生態或人文社會思維就不奇怪。令作者印象深刻的是，日本北九州市環保局，設有「螢火蟲課」作為衡量生態環境的重要指標，值得學習。

五、預算規範的問題：交通工程每年花費龐大預算，這無可厚非，畢竟交通工程成本原來就高。然而，如果龐大的交通工程預算，能編列千分之一作公共教育、公共溝通、社區交通工程講座，同時在偏遠地區也能建立溝通平台，並想辦法與巡山員、消防救災人員等結合，使未來的交通工程和人的結合可能會比較密切。我們需要安全的交通工程，但這些交通工程不應只是冷冰冰的工程科學，而應和人密切結合。綜言之，前述這些交通工程的科技治理需要解決，而這除了政府的重視，也要有民間（社區）的認同才行。

（三十二）本院王委員幸男，針對中國國務院台灣事務辦公室記者會以所謂「當事各方溝通不夠所致」回應東京影展事件，聽在絕大部分的台灣人耳裡，肯定是既不能滿意，也絕對無法接受的讕言。馬政府上台兩年多來，對中國極盡卑躬屈膝，釋出無限善意，完全是熱臉貼冷屁股，現在大家等著看馬政府拿出什麼有效辦法捍衛他口中的國家主權及人民福祉？特向行政院提出質詢。

說明：

一、果然不出所料，中國國務院台灣事務辦公室昨日的例行記者會，針對東京影展事件提出了

「不痛不癢」的答覆。不痛的是，沒有對要求台灣改名的中國代表團團長江平提出任何懲處；不癢的是，完全未曾觸及對台灣感到抱歉的具體表示。在台灣的總統府、行政院連續多天喊話要求給個「交代」之後，中國只提供這樣的回應，顯然已經決定將「輕描淡寫」、「不了了之」此事。對於國台辦所謂「當事各方溝通不夠所致」的定調，聽在絕大部分的台灣人耳裡，肯定是既不能滿意，也絕對無法接受的讕言。

二、現在這顆球重新回到了馬政府手裡，接續大家正等著看馬政府拿出什麼有效辦法捍衛他口中的國家主權及人民福祉？國家主權及人民福祉不是靠國家元首一個人唸咒，就可以自動達致，兩岸關係既然是六十年來前所未有的大好，國民黨總該展現「兩把刷子」給大家看看，倘若給人的整體觀感是：共產黨討厭民進黨，但更不屑國民黨，這樣的認知一旦形成，對國民黨在台灣權力基礎的穩固，恐怕是壓垮駱駝的最後一根稻草。

三、國台辦在事隔五天後的短短數語，是中南海政策定調的結論，其表述的重點有三：有關事件定位，國台辦的講法是：「可能是當事各方溝通不夠所致，由此引發的狀況是我們不願看到的。」所謂的「各方」，不外中國江平、台灣代表團與日本影展單位，明明是中方主動侵犯，現在竟成了三方溝通有問題。

四、其次，就要求改名「中國台灣」、「中華台北」一舉的是非認定，國台辦則說：「兩岸雙方應在涉外事務中避免內耗，共同維護中華民族整體利益。」何為「內耗」？當然是這為「一個中國」之內的家務事，何必鬧到國際？「一個中國」不也是國民黨同意的？在此原則上兩岸才有復談的基礎，因此馬政府叫什麼叫？

五、第三，國台辦進而重申：「至於如何對待台灣參與國際活動的問題，我們的立場已做過多次表達。」這句話就更明白了。中國的立場有二，一是必須經過中國同意，二是不得「兩個中國」、「一中一台」，東京影展上若同時出現「台灣」代表團與「中國」代表團，顯然已經踩到了「紅線」，中國寧願放棄星光大道也不能造成國際誤解，因此江平沒錯，何須懲處？自亦無道歉之必要。

六、中國堅定的「硬道理」，一步未讓，打內心深處根本沒把有求於他的國民黨放在眼裡。碰了一鼻子灰的馬政府，昨天的回應更不堪，堂堂國安會秘書長竟說中國是「站在兩岸關係整個和平發展的大局上講話」；國民黨沒等到共產黨說該說的話，只好自己摸摸鼻子表述「做比說更重要」，寄希望於「未來」；藍軍立委尤其阿 Q，連「國台辦已藉此跟江平劃清界線」都能出籠，活生生的「精神勝利法」再現。為什麼會這樣？所謂「拿人手短，吃人嘴軟」，這正是馬政府的最大困境。

七、至於中國的「軟實力」，這次也沒閒著。國台辦這麼多日子不挑，偏偏挑在同個記者會上宣布，將自今天起對台開放進口電影配額等五項服務貿易早收項目，這樣粗魯的作法，與屋外眾犬狂吠、丟根骨頭打發有何不同？莫非中國眼中，台灣就是這款用錢一切擺平的形象？這又是誰給的印象？

八、由東京影展事件的處理，中國當前對馬政府擺出的姿態，雖無「特區」之名，已有「特首」之實；而馬政府一路的「寧與外賊，不與家奴」，益發證實李前總統說「台灣的危機就是馬政府」確有所本。比較一下總統府最近自稱是「和平締造者」，一面對中國婉言相勸，一面對在野黨破口大罵，形成了很強烈的對照組。何以馬政權對自己的國人恨意這麼大，對傷害台灣藝人的中國如此寬容？究竟誰是敵人、誰才是馬英九的「自己人」？這也難怪國台辦惜字如金的寥寥數語，一下子「避免內耗」，一下子「中華民族共同利益」，怎麼聽都像是同個幫派內老大指點小弟的行話。

九、自國民黨亡國敗逃到台灣，歷任的領導人，政策或有差別，但沒有一個公然是這樣仇內媚外的；馬政府果然展現了六十年來「第一人」的膽大妄為，這是東京影展事件揭示給大家最鮮活的「啟示錄」。

（三十三）本院王委員幸男，針對馬英九上台至今，進行了四次江陳會，讓兩岸直航、陸客來台觀光、陸生來台就學及陸勞來台就業一一實現，甚至今年八月的第五次江陳會中，不顧國內巨大的反彈聲浪通過了 ECFA 的簽署，號稱兩岸在經貿上有更密切的交流合作，但在軍事上仍舊有一千多枚飛彈對準台灣，在國際上也持續不遺餘力地打壓台灣，馬政府必須正視中國這種兩面手法對台灣的傷害，否則不用等到二〇一二年，台灣不僅國際地位將喪盡，經濟也將完全倚賴中國，屆時將是台灣政經完全受制於中國之災難開始。只要兩岸團體接觸，就會出現「江平」，從無例外，它不是個案，而是通例，政府官員不應該撒謊，還在為中國蠻橫無理行為辯解，特向行政院提出質詢。

說明：

一、廿三日的東京國際影展，中國代表團無理要求台灣代表團的名稱前冠上「中國」兩字，中國代表團團長江平並當眾辱罵台灣代表團團長、行政院新聞局電影處處長陳志寬，宣稱「台灣是中國的一部分」、「台灣代表團是中國代表團的一部分」，雙方大吵一架不歡而散，結果開幕前的星光大道，兩岸代表團都無法走成，創下世界影展的首次紀錄。

二、新聞傳到國內，引起台灣社會各界一片公憤，總統府與行政院等黨政高層立即做出嚴正回應，朝野立委也一致發表譴責言論，這可說是全國同仇敵慨的事件。但令人憤怒的是，不久之後我們的最高行政首長—行政院長吳敦義在接受媒體訪問時，竟挺身而出為中國緩頰，說：「到目前為止，這只是單一事件。」這一席話無疑是在台灣國格遭中國代表團羞辱的傷口上，再重重地灑上一把鹽，因為，堂堂中華民國的行政院長居然一方面自甘淪為中國國務院發言人的腳色，為中國辯護與抹粉，另一方面則在為台灣人尊嚴受到踐踏唾面自乾。

三、連國民黨立委賴士葆昨天在總質詢時都表示，「東京影展發生我國遭中國打壓事件，恐不是單一事件，中國政府和中國代表團團長江平之間顯然有唱黑白臉的味道」。但我們的吳揆仍一味為中國說話，甚至還提出要檢驗是否為個案有三項觀察指標，一個受害國的行政首長竟然還苦心詣旨地為加害國政府找出三個藉口，真是令人嘆為觀止，但也更令人痛心疾首，台灣怎麼會有這種沒有骨氣的行政院長。

四、中國是一個專制集權、思想控制嚴密的國家，官員對內對外的一言一行都小心翼翼，非有中央授權或不符中立場者，絕不敢有天大的膽子發表個人意見，這是任何跟中國打過交道的國家，甚至是國際社會間的常識，江平擔任副總裁的中國中影集團根本就隸屬於官方，

沒有上級的授權或默許，憑江平的低級官僚位階豈敢自作主張，因此，這次在東京影展打壓台灣絕非單一事件，而是中國的官方既定政策，跟中國共產黨交手最久且吃虧最大的國民黨不可能不知道，但僅為了要迎合馬英九的傾中政策與態度，吳敦義竟然可以自我屈辱到這等地步，怎不令人吒舌。

五、事實上，中國對台主權的打壓，從來不層鬆手。過去陳水扁執政時期每隔兩個月就會要求外交部整理出「中國打壓我國外交及 NGOs 活動實例」，並公布在官方網站上，據統計幾乎平均每一個月都有六、七件事例，例如二〇〇七年五月廿五日第七十五屆「世界動物衛生組織」（OIE）年會中，強行表決通過第廿號「恢復中華人民共和國在世界動物衛生組織履行合法權利及義務」決議，貶抑我國地位為「非主權區域會員」，並更改我會籍名稱為 Chinese Taipei。十一月利用「國際醫院協會」（IHF）邀請其入會時機，要求 IHF 將我國在該會正式會籍名稱「台灣醫院協會」（Taiwan Hospital Association, THA）改為「中國台灣醫院協會」（Taiwan Hospital Association, CHINA, THA）。同年「財團法人台灣區花卉發展協會」（Taiwan Floriculture Development Association）應邀赴泰國參加十一月間舉行之國際花卉展，中國蠻橫要求主辦單位將我參展名稱改為「Floriculture Development Association, Taiwan, China」，並以中國花協將拒絕參展要脅主辦單位。諸如此類事蹟罄竹難書。但在馬英九上台後這個統計工作被終止，官方網頁也立刻被撤除，只為了要隱瞞民眾中國在國際上對台打壓的事實，以便其推動諸種友善討好、親中傾中的政策。

六、但縱使馬英九上台至今，進行了四次江陳會，讓兩岸直航、陸客來台觀光、陸生來台就學及陸勞來台就業一一實現，甚至今年八月的第五次江陳會中，不顧國內巨大的反彈聲浪通過了 ECFA 的簽署，號稱兩岸在經貿上有更密切的交流合作，但在軍事上仍舊有一千多枚飛彈對準台灣，在國際上也持續不遺餘力地打壓台灣，馬政府必須正視中國這種兩面手法對台灣的傷害，否則不用等到二〇一二年，台灣不僅國際地位將喪盡，經濟也將完全倚賴中國，屆時將是台灣政經完全受制於中國之災難開始。

（三十四）本院王委員幸男，針對東京影展中國代表團，張牙舞爪，舉國嘩然。馬政府卻想定調是「單一事件」，對政府如此反應，本席實難贊同，事實上中國對台灣國際參與空間之壓縮，從 2008 年以來，並未因新政府退讓（如完全放棄申請參與聯合國相關活動），或兩岸關係熱絡而稍有減緩，「兩岸持續放寬，國際逐步壓縮」，回顧過去兩年，台灣國際參與空間不僅絲毫未增，而是持續減少，打壓事件，「罄竹難書」，凡諸種種，難道陸委會與外交部還要蒙著眼睛，當做不存在？馬政府還要繼續自我催眠？特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬政府雖然期待兩岸關係，可持續在「穩定發展」基調下前進，但「落花有意，流水無情」，中國完全不予理會，對於東京影展的事件，國台辦淡淡回以：「我們立場已做過多次

表達」，本事件是「當事各方」溝通不良所致。中國外交部門則相當清楚地表達立場：在不造成「一中一台」或「兩個中國」之前提下，「『通過』務實協商，做出合情合理的安排」；換言之，不論其是政府間或非政府間活動，若未通過協商，台灣不能有國際參與空間，所以東京影展之「台灣」代表團，是未經協商之行為，當然不能接受，江平僅是執行中國外交部門既定政策，何來暴衝？更非單一事件。任何稍有國際常識的人均可判斷，此絕非單一事件，是中國對台灣國際參與空間基本立場之具體表現，是中國想當然爾之反應。

二、事實上中國對台灣國際參與空間之壓縮，從 2008 年以來，並未因新政府退讓（如完全放棄申請參與聯合國相關活動），或兩岸關係熱絡而稍有減緩，「兩岸持續放寬，國際逐步壓縮」，回顧過去兩年，台灣國際參與空間不僅絲毫未增，而是持續減少，打壓事件，「罄竹難書」

三、在國際組織中，民進黨執政時期即已建立或可接受之國際安排，現在中國盡毀國際默契，非惟棄置不顧，甚至變本加厲，務使台灣「國際」參與空間更形萎縮，如「美洲熱帶魚委員管理委員會」（IATTC）、「南太平洋漁業管理組織」（SPRFMO）、「世界動物檢疫組織」（OIE）等等，或要求台灣改名，或強迫台灣降低參與地位與座位。在 IATTC 進行杯葛，態度強悍，十餘年來之所未見，其無理至極之要求，使各國代表轉而支持台灣。

四、不僅政府間國際組織壓縮厲害，「非政府間國際組織」（NGO）之參與，在法律上雖已絕不致造成「一中一台」或「兩個中國」，然中國亦絲毫不放鬆，特別是眾多 NGO，以往僅有台灣參與，且所使用名稱與參與地位繁雜，而隨著中國國力強大，其參加各行各業之 NGO 後，要求原已在該組織中之台灣改名，貶抑台灣參與地位，如火如荼，以致煙硝四處，戰報不斷。凡諸種種，難道陸委會與外交部還要蒙著眼睛，當做不存在？

五、當政府喊出「單一事件」之基調後，即使人聯想家暴案件中，受害婦女往往會編織種種理由，試圖說服自己，丈夫僅是一時失控。而最糟糕案例均發生在受害婦女毫無經濟自立能力，無法脫離丈夫，丈夫吃喝嫖賭，拳腳相向，受害婦女僅能以「他雖然打我，但他還是愛我的」來自我催眠。當兩岸經濟並未完全整合，ECFA 尚在發酵之際，此種自我催眠的日子，竟已來的如此迅速，唉！

（三十五）本院王委員幸男，針對台灣面對中國的強硬態度與軍事武力威脅，不論政府採取密切互動交往或是戰略防範的作為，都必須擁有堅強的武力作為後盾。因此，與其期望中國能行王道，還不如認真務實的以嚴謹可行的國防政策，阻卻中國的軍事冒進，預防戰爭的發生，確保台海的安全。馬政府的國防政策對中國一味退讓，並陸續裁軍與削減國防預算，如何建立固若磐石國防？特向行政院提出質詢。

說明：

一、馬英九總統日前參加一貫道的活動，並引用《孟子梁惠王篇》的內容，強調兩岸關係的交往，必須「惟仁者為能以大事小」、「惟智者為能以小事大」。他從這兩句話認為，中國

應以仁道對待台灣，台灣則應該運用智慧和中國打交道。另外，研考會洽於此時針對馬總統就職兩週年提出政見執行成效檢討報告，將馬英九不斷在口頭上要求中國撤除對台飛彈，實際上飛彈數字不減反增，列為執行中具階段性成果的政策。除了飛彈部署未減之外，台海對岸的南京軍區，其兵力部署也未做任何調整，又怎能對中國何來行仁之期望。

二、基本上，當兩個鄰近國家相處時，最優先考量的因素，必然在國家目標與國家利益，或是透過現實政治的運用，擴大國家權力的運用。當面對強大敵國時，採取和緩而不對抗的策略，或許可以自許為有智慧的政策與主張，但主觀的期望一個流氓國家發揮仁愛的精神，去善待一個亟欲併吞的國家，恐怕是緣木求魚。在某些狀況下，如果發生重大災變或緊急事故時，其他國家也會基於人道立場，提供援助。但這些以人道色彩為包裝的救援行動，實際上則暗含權利與地緣戰略利益的考量。例如美國在台灣發生莫拉克風災時，派遣機艦救援，不單是人道考量，也隱含對台戰略保證與承諾。

三、然而，就相互敵對的國家而言，其所設定的戰略目標不外乎在防範敵人入侵，或是透過各種攻勢手段，瓦解與攻占敵對國家。即使表面上採取軟性策略，或是統戰作為，最後戰略目標不會改變。就中共而言，其對台戰略目標一直都是「和平統一、一國兩制」，如果可以減少戰爭成本的和平統一手段無法達成，就會以軍事鬥爭準備，以國防武力當作壓迫對手屈服的主要工具。這就是一般所稱軟硬兩手策略。

四、瞭解中共戰略意圖及手段後，就會很清楚，當小的國家處於以小事大的戰略態勢時，除了要靠智慧之外，更重要的就是要有反制的戰略籌碼。這樣的籌碼可以是民主自由普世價值、全民的抗敵意志、強大的防衛動員機制，但最重要的還是堅強的國防武力。尤其當亞太國家普遍質疑中國因為綜合國力的強大、軍事的崛起，即將成為東亞霸權之際，奢求中國能行王道，以仁對待弱小的鄰國，只能當成心理戰的宣傳論述，不能期待能夠完全實現。

五、然而，以馬政府現行國防政策而言，儘管不斷強調建構「固若磐石」的國防力量，以守勢戰略為主導，建立「嚇不了」、「咬不住」、「吞不下」、「打不碎」的整體防衛武力，以打造精銳國軍，但實際作為卻正逐步減少台灣防衛戰力。如實施募兵制，連國防部也籌不出全面實施所需的預算。另要對外採購高科技武器，卻面臨求購無門的窘境。部隊面臨轉型與精簡，卻因為沒有共識，導致各軍種時有裁減有復編的亂象。如國防組織與轉型尚未確定，人事也無法安定，人的問題不能解決，又如何能夠嚴格訓練，提升戰力。面對中國的強硬態度與軍事武力威脅。不論政府採取密切互動交往或是戰略防範的作為，都必須擁有堅強的武力。因此，與其期望中國能行王道，還不如認真務實的以嚴謹可行的國防政策，阻卻中國的軍事冒進，預防戰爭的發生，確保台海的安全。

（三十六）本院王委員幸男，針對明年中華民國將歡慶建國百年，政府債務餘額也將達到歷史新高。有鑑於國家財政急速惡化，財政部將設立「國債鐘」隨時向國人報告國債的最新狀況。然而，目前最大的問題是，我國公債的定義未與國際接軌，資訊揭露不完整，財政單位在國債瀕臨「破表」之際才準備設立「國債鐘」，反應似乎慢了半拍。本席認為，如果決策者不能為人民看緊荷包，為財政嚴加把關，繼續「自我感覺良

好」，設立再多的「國債鐘」，也難以發揮力挽狂瀾的作用。不論有無設立「國債鐘」，歐美的慘痛經驗，財政單位都應引以為鑑，特向行政院提出質詢。

說明：

一、最近十年來，中央政府債務餘額翻了一番。財政部設立「國債鐘」，前提是必須提供完整的數據，以發揮警惕作用；如果未來這個「國債鐘」所呈現的是不完整的訊息，財政部擬據此告訴國人「中華民國的財政是全世界最好的」，這樣的「國債鐘」反而有混淆視聽、誤導大眾之嫌。國際上對於公債的定義，除了我國《公共債務法》所規範的債務，還必須把未滿一年債務、非營業基金的自償性債務加總計算。以民國九十八年為例，若加計一年以下債務二千四百億元，以及非營業基金債務五千七百多億元，那麼九十八年度中央政府債務餘額為四．九五兆元，比官方公告版本多出八千一百億元。以此類推，民國一百年的中央政府債務負擔，若依國際貨幣基金（ＩＭＦ）定義，幾乎就要「破表」了。

二、令人質疑的是，監察院已對現行公債定義未與國際接軌提出糾正，未來財政部的「國債鐘」若仍以較寬鬆標準呈現不完整的資訊，這樣的「國債鐘」能發揮多少警惕作用？政府債務負擔除了上述已發生的部分，還有未來將發生的「隱藏負債」。民國一百年總預算案中，首度揭露政府「隱藏負債」高達十三．三兆元，包括軍公教人員退休金、社會保險（公保、勞保、農保）提存不足的部分等，這些是屬於政府未來應負擔的法定給付義務，但不屬於《公共債務法》規範的債務。十三兆餘元「隱藏負債」到期一定要兌現，如果有一天政府付不出退休金，那肯定會引發社會動亂。

三、最近法國發生大罷工，就是一個血淋淋的教訓。儘管街頭抗爭活動不斷，法國眾議院十月廿七日表決通過退休制度改革法案，將法定退休年齡由六十歲延後至六十二歲，領取政府全額退休金的年齡由六十五歲延後至六十七歲。法國總統薩科奇堅持推動退休制度的改革，原因是政府退休金已入不敷出，法國面臨戰後嬰兒潮世代的龐大退休潮，國家的退休制度再不改革，將無以為繼。

四、在金融海嘯之後，歐美各國面臨財政困難，再加上人口快速老化，使得財政問題雪上加霜。根據標準普爾的報告，在政策不變情況下，法國政府有關高齡人口相關支出在二十年後將占 GDP 的廿九%，高居歐美各國之冠；鄰近的英國，二十年後高齡人口相關支出也將達到 GDP 的廿%。由於人口老化引發龐大的財政赤字，四十年後，七大工業國政府負債占 GDP 比率將超過四〇〇%。這些驚人的推估顯示，歐美國家的財政已到了非改不可的地步。英國上月即公布了二次戰後最血腥的財政緊縮政策，其中包括將法定退休年齡延後至六十六歲。

五、近年來台灣人口老化速度，比起歐美有過之而無不及。依經建會預估，二〇一五年，老年人口將超過幼年人口；二〇二五年，老年人口將達二十%，台灣將成為超高齡社會，屆時退休金、健保與長期照護等龐大支出將是沉重的財政負擔。巧的是，勞保局委託的評估指出，二〇二六年勞保基金將面臨破產危機，屆時必須依靠政府編列預算支應。如果沒有穩健的財政，那麼民眾真得要擔心以後可能領不到退休金了。

六、從政府債務急速攀升趨勢與未來人口老化所加重的財政負擔來看，我們的國債警鐘早已響起。然而，設立「國債鐘」就能抑制債務的增加嗎？看看美國，金融海嘯期間，美國國債

突破十兆美元大關，「國債鐘」也破表了。事實上，如果決策者不能為人民看緊荷包，為財政嚴加把關，繼續「自我感覺良好」，設立再多的「國債鐘」，也難以發揮力挽狂瀾的作用。不論有無設立「國債鐘」，歐美的慘痛經驗，財政單位都應引以為鑑。

（三十七）本院王委員幸男，針對梅姬颱風肆虐，迄今蘇花公路墜崖旅客仍有二十多人下落不明，許多人質疑：蘇澳當時的時雨量已創新紀錄，為什麼不封路？公路總局檢討後，提出易受災路段依「十分鐘雨量」的封路防災制度構想。然而，這個把防災偵測及執行從大區域、長時段精確化到小區域、短時段，進而掌握防災時機的構想能否成功，端看中央與地方政府的雨量與敏感區域資料分析、資訊聯繫與防災工作執行能否有效落實，特向行政院提出質詢。

說明：

一、九月凡那比颱風水淹高雄，十月梅姬來襲宜蘭又汪洋一片，兩地父母官的反應都是把防救災責任推給中央，而不知檢討自己延誤時機的責任。公路總局「十分鐘雨量」封路防災構想的立意甚佳，但難度卻很高。因為，此制涉及中央監測雨量資料分析與地方對於敏感區域實況掌握的資訊聯繫及相關防災任務分配執行的有效落實，由中央轉移到地方政府。中央氣象局也局部進行「十分鐘雨量」的監測，但因直屬雨量站有限，即便加上機關、學校經核准設置的雨量站，也無法照顧到每一個敏感區域，常與地方實際狀況脫節；因此「十分鐘雨量」資料並不公開，只有特定的合作單位如監控土石流的農委會水保局等才能取得。目前公開的雨量資訊，是將「時雨量」擺在網站供查詢的被動測報，不是主動告知的預報。

二、要對易受災地區封路，必須由地方政府先掌握轄區危險路段、土石流警戒區資料，及這些地點前幾天的累積雨量、是否已吸飽了水，再依據「要命」的即時降雨數字展開封路行動，才能搶下災變的關鍵應變時機。執行「十分鐘雨量」封路防災工作，地方政府是關鍵角色，也需要對相關單位的防救災作業進行配套調整。要有效的及時封路，首應檢討防救災應變流程，將發起點往前挪。氣象局「直營」的「十分鐘雨量」預報不夠完備，大半皆靠地方政府或機關、學校的測站執行；這些單位監測到的資料依據氣象法，未經氣象局校正公告前，「十分鐘雨量」只能供參考，不能據以執行防災動作。但是，參考「十分鐘雨量」，是針對危害的即時性，有緊急的時效要求，若還得經過氣象局校正、公告等程序，緩不濟急，災難可能已發生；因此，似應考慮監測資料改事後送審，由地方政府先做防災判斷。

三、若由公路總局依據氣象局公告的雨量資料來決定封路與否，同樣會出現與「十分鐘雨量」走行政程序而發生的時間差，再層轉給地方公路單位執行封路時，可能早就坍方釀災了；因而，必須要有更積極的作法。以蘇花公路為例，宜蘭縣府應以「守門人」的角色，主動蒐集關鍵雨量站的及時資料，不待氣象局校正公告，即聯繫公路總局地方區處執行封路，掌握封路的關鍵時機。

四、土石流災變的防止，也得靠地方政府掌握撤離時機，必要時斷然落實強制撤離。農委會水保局全天候監控各易生土石流地區的「十分鐘雨量」，並立即公布在土石流防災網，提前讓地方政府掌握到降雨狀況；但更關鍵的防災措施，應是地方政府依據現場監測人員提報的實際風雨狀況，研判應否強制撤離；畢竟，若貽誤了撤村時機，事後再懊悔也難彌補。面對極端氣候必須「料敵從寬」，寧可應變過頭，不要不及。莫拉克小林村的滅村慘劇，正是未掌握到撤離關鍵時機的例子；對照前幾天印尼爪哇島梅拉比火山爆發，若不是災變發生前日惹當局撤走四萬多人，絕不可能只有三百多人罹難，顯示地方政府最應掌握臨場狀況，也是防救災的關鍵角色。

五、封路、封橋、撤村外，火災防救當然也是地方政府的責任。只做年度例行的安衛檢查是不夠的。大型公共場所、火災高危險工廠的設計圖，建管及消防單位應電腦建檔列管，火災發生時立刻就可調出，找出起火點附近的消防水喉、瞭解通道配置，掌握防杜延燒的黃金時間。這是美國九一一遭恐怖攻擊後最大的公共安全改革。「十分鐘雨量」的構想，不只是針對蘇花公路這次人車墜崖的慘禍，更是要提醒地方政府應當負起第一線防救災的責任。事實上，臨場感可能比氣象數據更準確。

（三十八）本院王委員幸男，針對這幾天最使人難過與痛心的新聞，莫過於蘇花公路坍方所造成的傷亡慘劇了。本席盼望政府主事者能從這次的慘劇中記取教訓，重新檢討自己的單位：有多久沒有主動發掘過問題？又有多久沒有對所轄業務做過任何改變？政府一定要求新求變，才能展現新氣象，也才能重新贏回人民的尊敬與信賴，特向行政院提出質詢。

說明：

一、一個只從台灣西南方掠過而沒有登陸的梅姬颱風，它的外圍環流卻為台灣東部帶來了驚人雨量，也造成蘇花公路多處嚴重坍方。結果，行經該處的許多車輛受困，有的遭到土石流掩埋，有的失蹤，至今仍未尋獲；目前估計死亡人數超過 20 人。這是自 1972 年大華工專學生畢業旅行經過蘇花公路時發生車禍以來，該處最慘重的傷亡事件。

二、蘇花公路雖是著名的景觀道路，但其危險性也是眾所周知。蘇花公路的路面狹窄彎曲，平常就落石不斷，遇雨即坍，路況極不穩定。但是，公路總局雖有蘇花公路定點的道路即時畫面，卻沒有任何有關道路安全的監測儀器，而是根據雨量資料與人員巡查的結果決定是否封路。這一次，行之有年的傳統作法，卻造成蘇花公路太晚封路，也使得許多旅行團在大風雨中，身陷蘇澳到南澳之間最危險的路段，最終釀成大禍。

三、在事後的檢討中，交通部信誓旦旦地說，未來將在蘇花公路全線建置道路監測與預警系統。這番檢討似曾相識。今年 4 月時，國道三號七堵段的一處順向坡發生走山，也出現人車遭到活埋的慘劇，並使得整條高速公路中斷超過一個月之久。如果大家不健忘，當時交通部的檢討內容中也強調，未來將在不穩定的地區設置道路邊坡的安全監測系統。六個月於茲，本席非常好奇，交通部究竟在那些道路上裝設了這種系統？還是至今仍在研究規劃中？

四、很顯然的，政府對這些可能出現安全問題的公路毫無「憂患意識」。交通部一定知道在危險道路地區設置監測與預警的重要性和迫切性；事實上，交通部科技顧問室早在 2002 年就有了「道路邊坡高效能監測系統研發與崩塌預警基準制訂」這樣的委託研究計畫。知道了卻沒有任何作為，到底是交通部沒有規劃，還是規劃了但沒有預算？後者是有心無力，前者則根本沒有心；但不論那一種，政府都可說是這些慘劇的間接兇手。

五、當蘇花公路慘劇發生後，環保署立刻宣布，11 月 1 日將召開蘇花公路改善方案（蘇花改）的第二次環評初審會議；這項會議昨天如期舉行，也如預期有條件通過，最快本周內就可排入環評大會通過。行政院長吳敦義已表示，如果環境影響評估能在年底前完成，並開始動工，2016 年蘇花改就能全部完工。但若是沒有這件慘劇，環評初審會議還不知要開多少次，蘇花改的完工恐怕更是遙遙無期。

六、從這幾件事來看，本席對政府官員的態度與施政品質都感到憂心。政府本當積極任事，在政策規劃上做到未雨綢繆及開創新局；但如今我們看到的卻多是不主動作為，或是消極被動的應變。所以，政府不曾主動建立道路預警系統，也不會更積極推動蘇花改，而一定要等到事故發生，甚至出了人命後，才設法亡羊補牢。這樣的施政，是補破網式的施政，無法帶給人民希望和信心。

七、政府是個龐大的行政體系，時間愈久，體系愈臃腫，各種程序也愈繁雜。日積月累，許多人的積極態度就在體系與程序中逐漸消磨殆盡，形成一般人詬病的官僚文化。所以，前述問題絕不是交通部獨有；別的部會也有許多類似情況，差別只在它們的官僚文化未必殺人而已。本席盼望政府主事者能從這次的慘劇中記取教訓，重新檢討自己的單位：有多久沒有主動發掘過問題？又有多久沒有對所轄業務做過任何改變？政府一定要求新求變，才能展現新氣象，也才能重新贏回人民的尊敬與信賴。

（三十九）本院王委員幸男，針對十餘天前，一場颱風帶來的豪雨重創了蘇花公路，由於道路坍方，造成台灣民眾與中國旅客的嚴重傷亡，甚至直到今天，仍有二十三人尚未尋獲下落，對於這起不幸事件，大家無不咸感同悲。但這並不表示政府在後續救援善後處置上可以政治著眼、不依法行政，其中，行政院與交通部近來針對中國旅客是否可以請領國家賠償爭議，在立法院態度反覆、曖昧不明，把原本性質清楚的災難事件，無端沾惹媚中塵埃，依法、依理、依情，都犯下了重大錯誤，特向行政院提出質詢。

說明：

一、可能罹難的中國旅客能不能向台灣申請國家賠償？這個問題就法制面實在不難釐清。主張應同意其適用者，無非援引「兩岸人民關係條例」，指稱「大陸地區人民」亦屬中華民國國民，因此我國國家賠償法應採廣義解釋。此一說辭，除了凸顯「兩岸人民關係條例」的虛假荒誕，以及主張者的立場凌駕是非之外，實在不值識者一駁。倘若「大陸地區人民」

所代表的「一國說」可以成立，即表示中國十三億人既然被「中華民國」政府認定為「國民」，則任何一人皆可以依據「中華民國」的法律要求享有所有依法的權利，哪裡只有請領國賠而已？但，「中華民國」的法律也規定了眾多國民應盡的義務，如納稅、服兵役等等，則馬政府為什麼從沒有要求十三億「大陸地區人民」盡一下這些國民義務？如果國民可以只享權利不必盡義務，那麼二三〇〇萬「台灣地區人民」何時可立即比照辦理？

二、不過，就算馬政府為了討好中國人想這麼做，依據國賠法施行細則第十七條規定，請求權人必須向賠償義務機關提出書面申請，其上必須填具一項非常關鍵的資料，即身分證統一編號，請問所謂的「大陸地區人民」有沒有我們的身分證？所謂的「中華民國大陸地區」國民居然沒有「中華民國」身分證，抱歉！不符規定。這豈不是一個細節就拆穿了馬政府的謊言？要發國賠金，除非等到中華民國「反攻大陸」發給十三億人身分證後再說。

三、馬總統是學法的，如果山不轉路轉，想以「一國兩府」來「解套」，由中華人民共和國人民向中華民國政府請求，也很抱歉，根據國賠法第十五條明定：「本法於外國人為被害人時，依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之」；換句話說，中華人民共和國必須也將中華民國人納入其國賠法適用範圍才可以。但事實上，廣大的台商、旅客在中國動輒蒙受其國家暴力的侵害時，從來沒有一個可以申請中國的國家賠償者。因此，答案很清楚，中國旅客根本就沒有申請國賠的基本條件。

四、這麼一個簡單的道理，為什麼馬政府會予人「研究看看」的遐想空間？很顯然，這是一個心態的問題。此情此景看在九二一東星大樓受災戶眼裡，台灣人必須耗費八年時間、歷經馬市府幾度上訴，才得以與北市府達成國賠和解；以及去年八八水災因斷橋、路毀而遇難的民眾家屬，至今還在為爭取國賠奔波無著，則會不會覺得「怎麼差這麼多」？

五、這次的梅姬颱風還吹出另一個大問題，在蘇花公路逢受急雨瞬間坍塌之際，竟有五百多名中國旅客停留在蘇澳與花蓮之間，其中二百多人因颱風上路因而受困等待救援，這種超高密度的背後，恐怕涉及更深層的「制度殺人」，國人必須質問：事前力拚開放的馬政府，針對各景點規劃了多少相對的配套措施？提升了多少旅遊品質保證？補強了多少安全預警能力？這是一環扣一環的嚴肅問題，任何一個環節沒有做好調節，並訓令各級單位一再檢查演練，做好萬全準備，一旦突發考驗來臨時，必定重大悲劇收場。如果只知蒙著頭衝量，微利短視是尚，這是值得台灣追求的價值嗎？

六、政府政策的錯誤，必須由政府負起責任面對，不得違法濫用國賠金為「封口費」，企圖破財消災了事。我國的國家賠償請求權人只有台灣人民，除非與我國簽有國賠對等互惠條約，其他非台灣人民，皆不在國賠法的適用範圍之內，其理至明。馬政府要「研究」對中國旅客給予國家賠償，既失國格，也無人格。

（四十）本院王委員幸男，針對斷裂的蘇花公路上，中國廣州旅行團搭乘的創意旅行社遊覽車，經搜救人員超過十天的搜索，仍杳無蹤影。災害的發生是我們所不樂見到的；但當災害發生後，如何有效率的完成救災工作，是參與救災工作者的心願。在這次蘇花公路山崩事件中顯現的事實與提供的訊息，其中包括：應用適當且精密的探測儀器以及融入海洋環境之搜救理念，對於

災害搜救作業的執行效率，將具有實質效益，特向行政院提出質詢。

說明：

一、這部將近十公尺長的遊覽車與乘員的位置，是現階段搜救人員的搜尋重點與亟欲解開的迷團。而搜救人員作業時所需面對的自然環境障礙，在災害搜救的記錄中，均極為罕見與嚴峻；甚至有搜救人員因受傷而有可能需截肢的訊息傳出。這次災害中，災害的本質或失蹤遊覽車可能遭遇的場景包括：超大水流量（近似石門水庫洩洪狀態）與大量土石崩落擊中遊覽車，致使遊覽車摔落高差達三百五十公尺的山谷地區或掉入海中，並被後續崩落的土石掩埋。自然環境障礙方面則包括：高落差的陡坡、不穩定土石、強風、豪雨、低溫與惡劣的海況等。

二、而整體搜救策略與執行過程，基本上也符解決問題為導向的工作原則。即在災害初期，尤其是七十二小時內的黃金時間內，投注大量人力，進行陸域現場狀態掌控以及殘骸與生命跡象探測。在黃金時間過後，則以開挖方式進行陸域土石堆積區域的表面與表層搜尋。此外，並根據所發現之殘骸物質與現場狀況，進行目標物體（失蹤遊覽車）熱區研判，以作為後續工作的參考。

三、本席認為以目前發展的狀況（遊覽車車體搜尋作業）而言，搜救人員不論是人員素質、搜救技能與工作熱忱等，均展現專業本質。但若由技術層面進行本次事件的發展現況探討，至少顯現二方面結構性的弱點或盲點，值得進行深入了解與討論。其一是搜救人員的訓練本質在於迅速到達現場並完成搜救任務，對於遭土石掩埋的目標物體而言，基本上缺乏完整的偵測理念與精密且有效率的探測儀器設備。以此次事件的遊覽車車體而言，由於此物體的構成材料（引擎與車體）以鐵質金屬為主，總重量可達數公噸的規模。因此，在各類型的偵測設備中，以不受土石干擾且能感應鐵質金屬的磁力儀最為有效。對於精密的磁力儀而言，上述目標物之有效偵測距離，至少可達二十公尺。因此，在磁力儀的協助下，可據以標定掩埋深度為二十公尺以內的遊覽車。對於憑藉以挖土機挖掘作業進行的搜尋作業而言，將有極大助益。

四、其二是本事件的工作理念與思考模式基本上是以陸域的準則為依據，缺乏對於水域與水下環境的專業認知，尤其缺乏具有水下資訊收集與研判能力的搜救人員。這次事件發生的地點雖位於陸上，但緊鄰海域環境，因此在搜救過程中，若未能將海域部分（尤其是海床部分）有效融入標準作業程序，對於事件的發展與圓滿解決，將有極為負面的影響。這項盲點在這次搜救中顯現的事實包括：遊覽車沖入海中的可能性一直無法釐清、海巡署與海軍艦艇的工作以水面監測為主、僅有極少數人員以潛水方式或水下攝影方式進行海底觀察。

五、以這次事件之遊覽車車體而言，若被沖入海中，必然會被後續崩落的土石掩埋。在此情況下，應用精密的海洋磁力儀於海域土石崩落區域進行探測，即可能釐清是否有大形鐵磁性物質或遊覽車存在的可能性。至於水下搜尋作業中最常使用之影像式聲納在本事件中所能提供的協助，受目標物體被掩埋以及海床上大量崩落石塊的雙重影響，在資料判讀與辨識上極為困難。災害的發生是我們所不樂見到的；但當災害發生後，如何有效率的完成救災工作，是參與救災工作者的心願。在這次蘇花公路山崩事件中顯現的事實與提供的訊息，其中包括：應用適當且精密的探測儀器以及融入海洋環境之搜救理念，對於災害搜救作業

的執行效率，將具有實質效益。

（四十一）本院王委員幸男，針對內政部最近似在強化推動不在籍投票制度，本席認為，因本制度對民主與法治發展具有重要意義，而且在野黨有疑義，為避免執行的爭議，相關修法應採中高規範密度之方式。中選會執行選務時，就細膩環節但各方關注的部分，為昭公信，也得考慮依行政程序法舉行聽證，特向行政院提出質詢。

說明：

一、包括內政部長親自到台大等若干學校演講以及公布民意調查結果，後者顯示，有七十八%的民眾贊成政府推動，年紀愈輕、教育程度愈高者贊成比例愈高。例如二十至二十九歲的受訪者就有高達八十五%的比例贊成，而大學及研究所以上學歷者也高達八十二%；五十五%認為其實施並不會增加總統選舉的舞弊可能。受訪問者高度肯定外縣市求學者、執行勤務之警察、在營服役之軍人、選務工作人員、外縣市工作者的家屬、在外縣市就醫安養者應適用不在籍投票，但該民調並未指出監所人犯之適用與否。

二、江部長所稱不在籍投票，係指經由選民事前申請、將選票由戶籍地移轉到所在地、選民須親自前往投票之移轉投票；不在籍投票地點僅限於國內，暫不適用於海外。我國因採許可制而且當事人須親自前往投票，所以預計積極提出申請者不會很多，所以對選舉的藍綠輸贏的影響度未必很高。以德國而言，一九五七年施行時只有四．九%之公民申請，二〇〇五年十八．七八%，二〇〇九年則高達二十一．四%。此項制度有助於落實人民的選舉權，為先進國家所採行，我國朝野均肯定，但就投票的秘密性與公正性則在野黨不無質疑。如何將可能的危險控管到最低，以便藍綠雙方信服，值得討論。

三、不在籍投票事涉重要事項，相關構想須經修法。資訊顯示，內政部擬採申請制。果爾，則許可的要件為何？當事人於申請時，應繳交何種書證？若當事人以在外求學為理由，則究竟半個台灣之遠才構成「在外縣市」？「外縣市工作者」若受雇於地下工廠，或當事人居住於違章建築，又應如何判斷？主管機關駁回前應否告知當事人並促請補正資料，被駁回案件之後續行政爭訟機制，核准後戶政機關之名冊註記及開放查詢，凡此於修法時應為回應。

四、其次，不在籍投票的細膩執行直接涉及投票之秘密性與選舉之公平性，應慎重研議。監獄與看守所人犯能否獲取充分的選舉資訊，軍營內部則除此之外有無長官威脅利誘可能以及相關投票是否事後容易被確認出來而構成投票的心理壓力，安養院老人之得否經由扶持及自主投票的細緻安排，均為議題。

五、以上之重要者，應於選罷法規定。因本制度對民主與法治發展具有重要意義，而且在野黨有疑義，為避免執行的爭議，相關修法應採中高規範密度之方式。中選會執行選務時，就細膩環節但各方關注的部分，為昭公信，也得考慮依行政程序法舉行聽證。

六、若不在籍投票擬適用於下屆立委選舉或總統大選，為使制度更為公平與透明，應儘速完成修法，以便選務機關有細膩研擬或甚至實境模擬的時間。不在籍投票的推動應該由宣導逐

漸進入實質環節與進程的討論。

（四十二）本院丁委員守中，針就近日接獲民眾陳情，房價居高不下，民眾必須要不吃不喝數十年才可購得一戶，而台灣的社會住宅僅有 6,397 戶，占總住宅量的 0.08%，相較於香港 29%、歐盟平均 14%、美國 6.2%、日本 6.1%，台灣社會住宅比例明顯偏低。政府日前雖然有意推動社會住宅，透過興建只租不售的社會住宅，使進不了購屋門檻的弱勢族群也有屋可住。然而這種集中式大樓的社會住宅，常常因為特殊族群的聚集，容易與都市其他區域隔離，形成治安死角與都市功能喪失的頹圮社區，反而製造更多社區問題。政府在推動社會住宅時應參考其他國家之失敗與成功經驗，並擬訂具體的配套措施以因應可能產生之負面影響，以兼顧住宅需求、社會融合與社會正義，特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、社會住宅是指公部門動用資源補貼興建的租賃住宅，使弱勢人民得以低於市場之租金住用。台灣至今僅有 6,397 戶，占總住宅量的 0.08%，相較於歐盟平均 14%、香港 29%、美國 6.2%、日本 6.1%，新加坡 8.7%，台灣社會住宅比例明顯偏低。

二、政府日前有意推動社會住宅，透過興建只租不售的社會住宅，使進不了購屋門檻的弱勢族群也有屋可住。然而這種集中式大樓的社會住宅，常常因為特殊族群的聚集，反而與都市其他區域隔離，形成治安死角與都市功能喪失的頹圮社區，反而製造了更多社會問題。

三、政府在推動社會住宅時應參考其他國家之失敗與成功經驗，如日本的公營住宅制度、荷蘭的社會住宅政策等，並擬訂具體的配套措施以因應可能產生之負面影響，以兼顧住宅需求、社會融合與社會正義。

（四十三）本院丁委員守中，針就中國大陸日前通過十二五規劃建議，預期將轉型成為綠色大國，除大力發展節能減碳技術外，也訂定數項綠色指標，包括具體管制各省溫室氣體排放、建立碳市場交易機制等。此外，中國大陸也致力於減少單位 GDP 能源消耗，預計在 2020 年每單位 GDP 的能源消耗降低至 40~45%。反觀我國在追求經濟發展的同時，並不能一味的只追求帳面投資金額的提升，而去發展高耗能、高碳排、耗水的產業。我國若干產業如水泥、石化等消耗全國能源近三分

之一，但卻僅創造全國不到 4%的 GDP。政府在設定節能減碳的目標同時，應擬定具體的節能減碳管制措施，並協助高耗能、高碳排放、高耗水的產業發展節能減碳的技術，使這些產業朝向低污染、高附加價值的方向發展，特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、中國大陸日前通過十二五規劃建議，預期將轉型成為綠色大國，並大力發展節能減碳的技術，發改委也訂定了數項綠色指標，包括具體管制各省的溫室氣體排放、開展五省八市低碳區試點、制定低碳認證制度、建立碳市場交易機制等。

二、除減碳外，中國大陸也致力於降低單位 GDP 能源消耗，在十二五規劃中單位能源消耗下降幅度預計在 15%~20%之間，並致力於在 2020 年每單位 GDP 的能源消耗降低至 40%~45%。

三、我國在追求經濟發展的同時，並不能一味的只追求帳面投資金額的提升，而去發展高耗能、高碳排放、高耗水的產業。我國若干產業如水泥、石化、紡織等消耗全國能源近三分之一，但卻僅創造全國不到 4%的 GDP。政府在設定節能減碳的目標同時，應擬定具體的節能減碳管制措施，並協助高耗能、高碳排放、高耗水的產業發展節能減碳的技術，使這些產業朝向低污染、高附加價值的方向發展。

（四十四）本院丁委員守中，針就中國大陸於日前審議通過十二五規劃，其中將進行產業結構的調整，未來中國大陸將大力推動現代服務業發展，朝向戰略新興產業、消費產業、與服務業發展。台灣雖然以服務業發展為主，但台商在大陸投資，儘管金額或家數都逐年增加，但其中有高達九成為製造業，為因應中國大陸的十二五規劃，與勞動合同法新制的實施，傳統製造業廠商若無進行升級與轉型，將難以在中國大陸其他業者競爭。政府為協助產業發展，應擬訂具體措施輔導台商，協助進行朝向高附加價值產業的轉型，特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、中國大陸於日前審議通過十二五規劃，調整產業結構將是十二五規劃的重點，預計將透過提高勞動生產率、提高資源能源利用率、消費升級與服務業升級來達成產業結構升級轉型，並朝向戰略新興產業、消費產業與服務業發展。

二、台灣以服務業發展為主，服務業產值已達 GDP 七成，而台商在大陸投資不論是金額與家數都逐年增加。儘管如此，台商在中國大陸之投資有高達九成為製造業，若無對於中國大陸的十二五規劃，與勞動合同法新制的實施進行因應，將難以在中國大陸與其他業者競爭。

三、為協助台商，政府應擬定具體方案，透過獎勵創新、策略聯盟等具體措施輔導台商進行產業升級與轉型，由傳統製造業轉向高附加價值產業的方向發展，以因應中國大陸將實施的十二五規劃。

（四十五）本院丁委員守中，針就台灣目前糧食自給率僅有 30.6%，有高達七成依賴海外進口，相較於歐洲國家平均 150%、美國 75%，我國糧食自給率明顯偏低。此外，自加入 WTO 以來，為避免生產過剩導致價格崩跌，政府透過休耕獎勵來減產，從 2002 年至 2006 年，休耕面積增加 5 萬 5 千公頃，稻米種植面積減少約 4 萬 4 千公頃，更有 8 萬公頃農地處於廢耕狀態。為使這些荒廢農地能發揮最大功效，政府應發展樂活觀光休閒農業，以改善農村風貌、並發展有機栽培、生技農業，特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、台灣目前糧食自給率僅有 30.6%，有高達七成依賴海外進口。全球各國糧食自給率以歐洲國家 150%為最高、美國也有 75%、中國有 95%、日本也有約 40%的糧食自給率。

二、自 2002 年台灣加入世界貿易組織以來，政府為避免生產過剩導致價格崩跌，透過休耕獎勵來減產。從 2002 年至 2006 年，休耕面積增加了 5 萬 5 千公頃，稻米種植面積減少 4 萬 4 千公頃。

三、台灣近年來稻米種植面積約介於 23 至 26 萬公頃，但也有約 22 萬公頃的農地休耕，其中更有將近 8 萬頃農地處於廢耕狀態。為使這些荒廢農地能夠發揮最大功效，政府應發展樂活觀光休閒農業，以改善舊有農村風貌，並發展有機栽培、生技農業，使荒廢農地能發揮最大效用。

（四十六）本院丁委員守中，針就政府在民國 97-101 年為分散能源，落實節能減碳，推動的號召計程車響應「油氣雙燃料車推廣計畫」，相關配套措施嚴重落後與跳票，要求經濟部徹底檢討改進相關配套政策，加速加氣站之全國普及與設置，並維持穩定之油、氣價差，比照先進國家及周邊國家至少達 50%的油、氣價差，以落實節能減碳並照顧瓦斯計程車近二萬司機家庭生計，特向行政院提出質詢。

說明：

一、政府為了節能減碳、分散能源使用，在 97 年 2 月公告鼓勵油氣雙燃料車，承諾補助新購或改裝用液化石油氣車 2 萬 5 千元，穩定的油、氣價差，氣價每公升補助 2 元，規劃五年設

置 150 個加氣站、雙料車達 15 萬輛的計畫。

二、經計程車公會及業者群起陳情，不但油、氣價差未落實，現今政府只成立 41 座加氣站、改裝車只有 2 萬 2 千輛，政策明顯未落實，環保署又規劃於明年起取消氣價補助，已嚴重影響計程車運將生計。

三、資料統計，目前車用 LPG 每公升為 18.3 元，折合每公斤為 34.4 元，和目前家用桶裝瓦斯每公斤平均售價 38.3 元，僅相差不到四元，和周圍鄰近各國相比較，顯然誘因不足。

四、在日本，LPG 車接近 30 萬輛，加氣站 1,900 座，油氣價差約 50%；韓國，LPG 車超過 232 萬輛，加氣站超過 1,589 座，油氣價差維持在 50%；香港，計程車已全數改為 LPG 車，加氣站也有 58 座。

五、因此本席要求經濟部徹底檢討改進相關配套政策，加速加氣站之全國普及與設置，並維持穩定之油、氣價差，比照先進國家及周邊國家至少達 50%的油、氣價差，以落實節能減碳並照顧瓦斯計程車近二萬司機家庭生計。

（四十七）本院丁委員守中，針就 98 年全台自來水漏水率達 21.45%，比全球平均值 18%還高，一年就漏掉 7 億 2,000 萬立方公尺，若換算一度水費 10.8 元，一年平白漏掉 77.72 億元，形成嚴重的水資源浪費。因此本席要求行政院應督促相關單位，加速汰換逾齡管線的進度，並列為水公司高層主管汰用之依據，以減少水資源的浪費，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據經濟部水利署「供水量九十八年年報」，全台漏水量高達 7 億 2,000 萬立方公尺（含台水及北水），以石門水庫 2 億立方公尺蓄水量估算，相當於一年漏掉 3.6 座石門水庫。若換算一度水費 10.8 元，一年平白漏掉 77.72 億元，形成嚴重的水資源浪費。

二、資料統計，台灣自來水公司所屬管線總長度為 5 萬 6,257 公里，逾齡管線長度為 1 萬 7,028 公里，逾齡管線比例高達 30%，近十年來的管線汰換率卻僅達 0.74%，實屬偏低。

三、台灣水資源問題堪憂，台灣自來水公司雖得到中央特別預算投資 99 億元，但是依據審計部 98 年中央政府總決算審核報告顯示，台水公司 98 年先行辦理「加速辦理降低自來水漏水率及穩定供水計畫」已支用 56 億元，然而 98 年度管線汰換長度只有 868 公里，汰換率為 1.54%，若三年後台灣自來水管線漏水率改善如預期確實汰換 4,000 公里的管線，漏水率也不過勉強接近世界平均值 18%。

四、因此本席要求行政院及經濟部應督促相關單位，加速汰換逾齡管線的進度，並列為水公司高層主管汰用之依據，以減少水資源的浪費。

（四十八）本院謝委員國樑，鑑於我國之非典型就業人口逐年增加，且有平均薪資低落、教育程度向上提高及年齡層下降等現象，為避免此類問題日益惡化，且造成大量之新貧階級衝擊經濟

及社會，請行政院允應盡速研議，並提出說明，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近幾年來為降低用人成本，企業除聘僱傳統正（全）職之員工外，亦逐步進用部分工時、臨時性或派遣性等非典型人力，致典型與非典型雙元勞動並存之情況已成市場趨勢。依行政院主計處統計資料顯示，我國 95 年度非典型就業人口占當年之總就業人數 1.14%，至 97 年及 98 年度時非典型就業人口占當年之總就業人數分別上升為 6.24%及 6.71%，而臨時性或人力派遣工作者每月平均薪資約僅為全體受僱者每人每月平均薪資五成左右，其平均月薪由 97 年度之 2 萬 0,020 元降至 98 年度之 1 萬 7,889 元（詳附表 2），降幅達 10.64%，顯見我國就業市場中已出現非典型就業人口逐年增加，但平均薪資低落之現象。

二、另據行政院主計處資料顯示，我國 97 年度及 98 年度臨時性或人力派遣工作者分別有 18 萬人及 19 萬 9 千人為 30 歲以下，分占當年度臨時性或人力派遣工作人數之 36.20%及 38.57%，顯示該類非典型就業人口係以年輕人為主；另就教育程度觀之，97 年度及 98 年度我國臨時性或人力派遣工作者中分別有 28.97%（14 萬 4 千人）及 31.20%（16 萬 1 千人）之人員具有大專以上之教育程度，而具國中以下學歷者之人數比率則由 97 年度之 40.44%（20 萬 1 千人）降至 98 年度之 37.60%（19 萬 4 千人），亦顯示我國從事人力派遣工作教育程度有向上提升之現象。

三、綜上，為避免此類問題日益惡化，且造成大量之新貧階級衝擊經濟及社會，請行政院允應盡速研議，並提出說明。

（四十九）本院盧委員秀燕，有鑒於我國軍情局近年情報網屢遭中國破獲，甚至不乏軍情局內部人員或退伍人員，被中國吸收成為中國間諜，反刺探我方情資並洩漏，不僅造成我國偌大損失，亦顯示我國情報人員訓練過程及人員篩選仍有待加強，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、由於近日報章媒體大篇幅報導，國防部軍情局上校羅奇正，涉嫌透過雙面間諜羅彬，將我國機密情資賣給中國，遭檢調單位逮捕收押一案，不僅造成我國重大損失，更突顯我國情治單位訓練漏洞。

二、據報導，有國安局高層人士表示，台灣確實有人被中國吸收在台蒐集情資，但因我國司法對間諜判刑過輕，且國安單位往往為舉證一名共諜，反暴露我方情報人員情報，使我國情報網受損程度，遠超過將一名中國間諜入罪代價。

三、由於我國在中國情報網已支離破碎，軍情局為彌補情報網不足，近年來開始吸收於中國投資台商，協助情資工作。但此一行為，反有礙我國情資工作進行。因台商並非專業情報人員，所受之訓練必不如專業情報人員，且篩選過程中，素質良莠不齊，更遑論我國忠誠度。軍情局為儘速彌補我方情報網，採用臨時抱佛腳心態，實有不妥。

四、情報工作經常需滲透敵方政府核心，取得重要情資，進行極為機密工作。我國為培養優秀情報人員亦投入大量資源，但近年屢屢發生軍情局內部人員或退伍人員，被中國吸收成為中國間諜，反刺探我方情資，並洩漏給中國，造成我國國安維護影響甚鉅。此外，更顯示我國情報人員訓練及篩選過程，仍有不足之處，尤其我國忠誠度，於情報人員更需加強教育，防止類似情形再度發生，有效避免我國情報洩漏與情報人員維護。

（五十）本院盧委員秀燕，有鑒於國內生育率不斷下降，經建會推估我國目前生育率僅 0.94，此現象將導致我國人口零成長提前至民國 111 年出現，較兩年前推估時程提早四年，且目前台灣更為全球生育率最低國家。爰此，為減緩我國人口結構迅速改變所衍生之相關問題，如教育閒置、社福醫療提升、勞動人口降低等，應儘速研擬對應之道，提早訂定配套措施，以利因應人口負成長之惡化問題，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、由於國內生育率不斷下降，根據內政部統計，我國去年出生率降低為千分之 8.29，創下全球生育率最低國家。今年經建會推估我國生育率更僅有 0.94，換言之即為一名婦女生不到一個小孩。鑑於此現象，經建會推估至民國 111 年，台灣人口成長將會停滯，較兩年前推估人口零成長時程，提早四年，且估計民國 112 年起呈現人口負成長狀況，民國 144 年台灣人口將跌破 2000 萬人。

二、根據經建會今年最新預估值，目前我國每百名工作年齡人口所需負擔總依賴人口為 36 人，民國 104 年會達到最低點為 34 人，後為逐年增加。至民國 116 年將超過 50 人，即為每兩名工作年齡人口須撫養一名依賴人口，民國 149 年將達 104 人，屆時每個工作年齡人口須撫養依賴人口超過一名。

三、此外，目前我國 15 到 64 歲工作年齡人口尚有 73.6%，民國 104 年達最高峰 74.4%後，將逐年遞減。50 年後更將降為五成以下，嚴重衝擊國家競爭力及經濟成長力。我國目前 65 歲高齡人口約佔總人口 10.7%，民國 106 年達 14%，我國正式成為高齡化社會；民國 114 年增為 20%，進入超高齡社會。50 年後，民國 149 年將增加為 41.6%，社會嚴重老化，勞動力大為降低，值得國人與政府單位重視。

四、若依照我國目前人口成長率推計，10 年後國中入學人口將從今年 26.7 萬人減少為 18.9 萬人，約減少三成；大學入學人口也將從目前的 31.9 萬人，於 20 年後減少四成三，僅剩 18.1 萬人，將產生教育閒置問題。

五、台灣目前為全球生育率最低之國家，再加上現代人壽命延長，高齡人口逐年增加。因此，相關政府部會除積極提振生育率外，上述人口老化警訊、社會醫療福利、教育閒置等問題皆亟須正視，移民政策也應同時加入考量並落實。又因一般國家人口結構調整大約為 50 年時間，但台灣調整速度太快，僅其他國家一半時間，更顯我國對於此一問題政策實施之急迫性與必要性，相關政府單位實應及早因應。

（五十一）本院盧委員秀燕，有鑒於日前花蓮縣發生民宿老闆猥褻女客之社會案件，顯現國內民宿管理有欠完善。又根據觀光局統計資料顯示，截至 99 年 8 月底，尚有非法營業民宿 393 家，可見此一問題僅冰山一角。爰此，為避免非法民宿暗藏社會問題，並防止相同案件再次發生，本席建請觀光局應加強督促各縣市政府，澈底執行輔導旅館、民宿合法化工作，同時亦應加強稽查及取締非法經營之旅館及民宿業者，以保障消費者權益，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、台灣民宿經營已蔚為一股旅遊新風潮，目前國內著名風景區，皆有各種不同風格民宿林立，甚至部分民宿因其獨特裝潢及外觀，於假日更呈現一票難求之盛況，顯見民宿經營，已然成為台灣觀光新興產業。

二、根據觀光局 99 年 8 月底之統計資料，目前國內未合法旅館家數高達 491 家、非法經營之民宿亦多達 393 家。而歷年來觀光局輔導旅館業者合法登記家數僅 39 家，彰顯觀光局對於國內旅館及民宿管理與稽查，亟待加強。

三、由於日前花蓮縣發生民宿老闆猥褻女客之社會案件，且 99 年 8 月底止，仍有 884 家非法民宿及旅館繼續經營，類似案件再度發生機會極高，而非法經營之旅館、民宿之公共安全維護亦堪慮，嚴重影響消費者權益與生命安全。

四、因此，本席建請觀光局應加強落實旅館、民宿業者合法化經營輔導工作，澈底稽查並取締非法營業之旅館、民宿業者，強化該局處理相關事務之強制力與積極性，以保障消費者自身安全及權益。

（五十二）本院盧委員秀燕，有鑒於日前梅姬颱風侵台，造成蘇花公路多處坍方、中斷，導致兩百餘人受困其中，甚至不幸罹難。因此，為避免此一情形再度重演，高喊蘇花高、蘇花改興建聲浪不斷。政府施政本應顧及民意、順應民情，但公路建設實屬國家重大工程，必當謹慎規劃，審慎實施，相關單位應有健全規劃與評估制度。同時應針對此次交通重大意外事故，嚴格檢討國內道、公路事前的規劃，以及事後的養護工作是否確實執行，且是否有嚴格監測系統加以控管，並將東部幹線鐵路之運輸效益提升，一並列入替代運輸方案考量，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、今年自 4 月以來，已發生三起重大交通工程意外。4 月下旬國道三號基隆處發生走山意外，造成 4 人死亡；9 月下旬國道六號北山交流道出口工程發生崩塌，造成 7 人被活埋身亡；而此次蘇花公路崩塌，造成兩百多名遊客受困，更有 11 人死亡，23 人失蹤慘況。在在突顯國內道路工程，以及重大交通工程規劃與實施，是否完善毫無缺失？且工程完迄後的養護工作，是否確實執行，也有待觀察。

二、此次梅姬颱風侵台重創蘇花公路，造成蘇花公路多處坍方且中斷，不僅民眾用路安全備受威脅，更影響民眾用路便利性。但為加速改善現狀，蘇花高及蘇花改興建工程，近日來被受矚目、關切。更不乏加速環評通過聲浪，以利該工程興建速度。但環評工作向來為國內重大工程興建與重要指標，且環評更攸關日後養護與修葺工程進行方向，實應謹慎、嚴格把關。

三、根據交通部公路總局「蘇花公路改善計畫可行性研究」統計數字顯示，蘇花公路平日車流量以聯結車、大貨車等重車輛占 57.8%，一般假日、連續假日重車輛仍占總車流量一半。顯見蘇花公路由於平時「使用量」，養護工程更顯其重要性。

四、但蘇花改工程，係針對危險路段打通長隧道，以利來往車輛通行，但以蘇花公路主要通行車輛接為聯結車、大貨車等重車輛。相關單位應進速研議鐵路砂石方案及管制措施，否則，恐因通行之重車輛，衍生相同或更嚴重之交通問題。且目前未解決因蘇花公路中斷引發之不便，台鐵東部幹線成為唯一替代運輸管道，鐵路局亦透過加開班次方式，每天單向提供八千個座位，顯見鐵路運輸可於短時間提升運輸效率之迅捷。因此，本席建請相關部會、單位，應將東部鐵路電氣化完成及採購新型列車方案，一並納入蘇花公路替代運輸方案，與蘇花高及蘇花改工程一並列入評估、審核其效益之範圍考量。

（五十三）本院盧委員秀燕，有鑒於國防部為完善國軍體能要求，於 99 年頒布國軍新制體能訓測標準實施結果顯示，各軍種基本體能合格率偏低，恐不利國防戰力發揮。又近年軍中違紀事件頻仍，且接受軍紀處分及違法犯紀勒令退伍人數，年年攀升。國防部應重視此問題，並加強軍隊管理與整飭，以維國力，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、根據國防部於 99 年 1 月 1 日正式實施之新制體能訓測標準，至 99 年 7 月底止，該鑑測結果顯示，各軍種體能合格率偏低，合格率最高為憲兵 65.78%，最低為空軍僅 31.90%，整體平均合格率為 39.29%，與國防部達到之標準 75%相距甚遠，且國軍體能合格率如此低迷，國軍實質戰力實令人堪慮。

二、「國軍體能訓測實施計畫」為國防部強化官兵體能訓練，共有陸軍、海軍、空軍、聯勤、後備及憲兵等 6 軍種，106 個單位，8 萬 3721 人接受此次體能檢測。但鑑測合格結果，陸軍 52.63%、海軍 39.22%、聯勤 38.24%、及後備 34.39%，上述軍種之合格率皆未及 40%，尤空軍以 31.90%敬陪末座，顯現各部隊平時對於官兵體能要求過於寬鬆，強官兵體魄鍛鍊有待加強，以維持國軍實戰能力，確保國家防衛。

三、除上述國軍體能戰力不盡理想外，近年軍中因違紀受行政處分人數，明顯上升。98 年度以 1 萬 9788 人創新高，99 年 7 月底之統計達 1 萬 4157 人，已逾 96 年全年度 1 萬 2268 人。且受行政處分人數相對於各該年度國軍士官兵人數，自 94 年 3.77%，逐年升高至 98 年 9.28%，98 年軍官、士官受處分人數各有 925 人及 7920 人，更創歷年新高。至於國軍表率之將官，98 年受處分人數為 53 人，至 99 年 7 月止已有 50 人，在在顯示我國各級官兵軍紀渙散情形相當嚴重，且有日益擴大現象。

四、據立法院預算中心，近年國軍違法犯紀情形統計報告指出，因涉違法犯紀勒令退伍者，98 年度士官 65 人，士兵 5 人，但 99 年卻飆增為士官 140 人、士兵 159 人，顯示近年來志願役士官、士兵法紀觀念、行為不檢情形有擴大蔓延趨勢，有損國軍形象，更有礙國軍戰力之維持。

五、綜上述所言，國防部應加立即強國軍管理及訓練，強化內部稽核監督功能，及法治教育之督導功能，而官兵之品德良莠亦須加以重視，並要求落實軍紀安全評核及相關預警、輔導機制，以有效提升軍紀，俾保國力。

（五十四）本院盧委員秀燕，針對提高生育率為政府優先政策，惟高達 60 萬雙（多）胞胎家庭益顯弱勢，爰有必要儘速提出改善措施，特向行政院提出質詢。

說明：

一、經建會指出： 2010 年總生育率將首度跌破 1 人，降至 0.9 人，創全球最低，而台灣人口零成長將於 111 年發生，112 年開始人口負成長，若出生率未大幅提升，50 年後台灣人口將由 2,300 萬人降為 1,800 萬人，表示人口紅利機會將於 2027 年關閉！

二、人口結構失衡將衝擊台灣競爭力，少子化已提升為國家安全層次問題。惟近年紛紛提高生育獎勵，高達 60 萬雙（多）胞胎家庭特殊需求卻未盡臻全，如兒童教育及照顧法設置托育門檻、各縣市提供育兒津貼等應研擬增列雙（多）胞胎家庭列入特殊境遇家庭之可行性。

三、據悉雙（多）胞胎新生兒比例逐年增加，而雙（多）胞胎早產機率也比單胞胎高，相關單位應給予適當醫療福利及更多的關注，制定合理公平人口政策，確實保障弱勢家庭。

（五十五）本院李委員慶華，為臺大醫院金山分院雖已於今年（九十九年）十月正式掛牌成立，但目前醫院因為經費及人員編制等問題，因此地方上需要的「小兒科」、「洗腎」及「吸呼照顧」等科別迄今未能設立，對民眾的照顧未能盡善。爰此，本席要求行政院及教育部應增加對台大醫院金山分院之補助，讓台大醫院金山分院能成為全方位的醫院，照顧更多需要醫療照護的民眾。同時，更應協助金山醫院結合金山、萬里特有的「溫泉」資源，積極發展「觀光溫泉養生醫療」，為民眾提供更好的醫療服務，特向行政院提出質詢。

說明：

一、臺大醫院金山分院雖已於今年（九十九年）十月正式掛牌成立，但目前醫院因為經費及人員編制等問題，因此地方上需要的「小兒科」、「洗腎」及「呼吸照顧」等科別迄今未能設立，當地民眾如罹患相關疾病，仍需遠赴基隆或台北就醫，非常不便。

二、究其原因，主要是因為台大醫院金山分院經費及人員編制皆顯不足，本席以為，偏遠地區的醫療資源原已不足，主管單位應以照顧民眾為宗旨，不得以醫院賺錢與否作為是否擴增醫療資源的標準。

三、爰此，本席要求行政院及教育部應增加對台大醫院金山分院之補助，讓台大醫院金山分院能成為全方位的醫院，照顧更多需要醫療照護的民眾。同時，更應協助金山醫院結合金山、萬里特有的「溫泉」資源，積極發展「觀光溫泉養生醫療」，為民眾提供更好的醫療服務。

（五十六）本院楊委員麗環，基於我國目前對於文創產業的輔導偏重供給端，對於消費端缺乏投入，以致無法形成消費循環，創造市場自然發展動能，爰建議行政院比照振興經濟消費券發放前例，發放一年期的振興文創產業消費券，以突破本土文創消費群的可近性障礙，特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、行政院去年 10 月通過「文化創意產業發展方案」，預計在民國 102 年前投入 262 億元，期盼打造台灣成為亞太文化創意匯流中心。「創意台灣—文化創意產業發展方案」計有二大主軸，一為環境整備；一為旗艦計畫。環境整備方面，有五大策略，包括資金挹注、產業研發輔導、市場流通拓展、人才培育及媒合機制、產業群聚效應等。六大旗艦計畫包括電影、電視、流行音樂、數位內容、設計及工藝產業等，發揮領頭羊效應。資金面由政院國發基金提撥 200 億元成立創投，專注文化創意產業投資，同時將成立一類似資策會財團法人文創基金會，專責輔導文創產業發展。至目前為止，已補助文創業者共 327 案，金額達新台幣 6.8 億元。今年 8 月「文化創意產業法」相關子法公布實施後，文建會已研擬租稅優惠、產業輔導研發等配套措施，加速台灣文創產業發展。

二、我國有計畫發展文化創意產業時間尚短，無論是在產業結構、產品價值、行銷體系及品牌深度上，都還不算是國際先進文創產業國家，我國發展文創產業，仍以深植本土市場為第一要務，文創產品如果不能引起本土共鳴，被市場淘汰並無可議，但是如果是因為缺乏文創產品的市場可近性所導致，對本土文創業者而言，便十分可惜。

三、文創產品不如一般民生用品或是健保醫療，是民眾的切身必須，所以並不容易建立可近性。但是另一方面，文創產品因為在價格上，以及產品性質的區隔上可以有極大的彈性，某些平價產品也可以以極低的成本去建立市場可近性，幾年前風靡一時的「永保安康」紀念票和其衍生性週邊產品，便是一個顯例。

四、文創產品的可近性包括物理的可近性，也包括心理的可近性，前者如展場設施、交通規劃等等；後者則是一種「意願的經營」，讓民眾願意從參與文創活動中獲得滿足，進而產生

正向循環，讓更多資金挹注市場，誘發更多優秀創意進入。物理的可近性與心理的可近性之間需要一個介面，以有效串接文創產品的供給方與需求方。本席從行政院的作為中可看出，其經營方式仍如對於製造業的產業輔導，重點皆放在供給方，未放在需求方。然而文創產品生產出來之後，如果沒有突破本土消費群的可近性障礙，要建立績效要看運氣，要建立正向循環則無可能。

五、一般在經營文創產業時都會對文創產品的消費人口作市場調查和預估，每一類型的文創產品消費人口比值不一，流行音樂及影音產品比值最高，也已經高度市場化。但是以藝文活動而言，人口比便少了很多。由於我國藝文活動之產業重心及消費族群高度集中於大台北地區，在作全國性計算時，如果以台北相關數據為依據，容易失去真相，所以本席以去年在非台北地區所舉辦的藝文活動的個案作例子，來看這個問題的嚴重性。

六、由藝術家雜誌社舉辦，邀請美術相關專業人士票選的「二〇〇九年十大公辦好展覽」，其結果若排除在台北舉辦者，以高雄市美術館所舉辦的「安迪．沃荷世界巡迴展」最為出色，該展創造 58,000 人次觀展及 960 萬元的收入，已在南台灣創造奇蹟，然若對照高雄市總人口約 153 萬，以人口比率計算，約為 1/30。這個比值應該可以當作台灣藝文市場的消費人口比值的上限，如果我國要突破這個上限，確實需要政府多用心力在建立文創之可近性上面。

七、本席提出一項大膽的建議，比照振興經濟消費券的發放，發放一年期的振興文創產業消費券，凡中華民國國民每人每年得領取 100 元的振興文創產業消費券，限使用於藝文相關活動或商品，可自由兌換與交易，兌領作業等相關細節，已有振興經濟消費券前例可循。發放振興文創產業消費券的目的，正是要建立文創之可近性。

八、振興經濟消費券於發放前也曾被高度質疑其效能，實施後卻成為刺激經濟復甦的典範，廣為世界各國師法。據行政院經濟建設委員會 98 年 10 月「振興經濟消費券執行相關統計及影響評估報告」，振興經濟消費券累計兌付金額占已發放金額比率高達 99.5%，表示其在喚起民眾行使意願上完全成功。而消費券發揮激勵消費動能之效果，從零售業營業額年增率自 97 年 12 月至 98 年 7 月，9 月之內成長 3.9%，顯示消費券確實激勵民間消費動能。另參考研考會之問卷調查發現，有高達八成六以上民眾，使用消費券時，搭配現金或刷卡（加碼消費），經計算後，平均一位受訪者的加碼幅度約 3,854 元，超過消費券本身價值（3,600 元）。消費券政策可透過需求成長，誘發產業關聯效果，提升產業實質生產毛額，模擬結果顯示，受益最大的產業多屬服務產業。問卷調查結果顯示，有七成以上的民眾贊同消費券的發放，消費券政策具高度民意基礎。

九、振興經濟消費券雖有其特殊實施背景及使用目的，不宜輕易嘗試，且為發放振興經濟消費券，政府尚須編列 856.53 億元預算，舉債支應。然不可否認，振興經濟消費券已然為振興文創產業消費券打下執行成功的基礎。同時，因為每人發放金額僅 100 元，預算總額僅約 23 億元，從「文化創意產業發展方案」所投入的 262 億元中編列即可。因藝文市場的消費人口比以 1/30 計算，假設最終經由市場自由交換後集中在該 1/30 消費人口手中，則每人實質可動支金額約 3,000 元，依照振興經濟消費券的加碼消費模式推估，還可創造另一個 23 億元左右的消費市場，但是透過這個「發放-交換-消費-兌付」的循環過程所形成的意識動員，對於未來文創市場的開展，其價值可能更甚於 23 億元。

十、文建會在去年 8 月舉辦「Art Taipei2009 台北國際藝術博覽會」，共有 78 家國內外畫廊參展，吸引 5 萬人次參觀，創造了 4.6 億元的產值，換言之，平均每一參觀人次可以創造 9000

元的產值。證明台灣並非缺乏文創產品的消費能力與消費意願，而是缺乏一套有效經營可近性的政策。「文化創意產業發展方案」政策目標之一是國民藝文消費比率由 13%提升至 15%，本席不曉得這個目標是如何產生的？計畫如何達到？背後代表多少產值？消費集中化的現象是否得到緩解？是否有足夠的回饋機能以促進下一波的資本投入？但是振興文創產業消費券可以達到這樣的效果。

十一、本院於今年 1 月 7 日三讀通過「文化創意產業發展法」，在國外很普遍的「藝文消費抵稅」的條文並未納入文創法中，藝文界人士，包括朱宗慶和林懷民都認為非常可惜。雖然文創法中也有「補助學生觀賞藝文展演或藝文體驗卷發放」、「原創產品或服務範圍之認定與價差補助」，都是很好的替代方案，藝文界也建議應針對還在成長中、沒站穩腳的藝文團體進行價差補貼，以透過補助縮小藝文活動的票價差距，提升藝文團體的能見度。但是本席認為，不論是抵稅、價差補助或是體驗卷發放都沒有刺激經濟循環的功能，還不如發放一年期的振興文創產業消費券，足以刺激市場機能，讓某些品牌脫穎而出，建立市場自發性的動能，才是可長可久的作法。

（五十七）本院楊委員麗環，基於消防救災具有高度危險性，為鼓勵第一線消防人員勇於任事，應加強其職業災害之預防，以保障消防人員之基本權益。特就本土實證研究結果所示，針對：1. 中央統籌辦理消防人員保險；2. 參考先進國家勤務編定方式，並在消防人力勤務安排中將傷病率列入考量，逐年補充足夠人力；3. 建立因公傷病登錄資料庫；4. 加強呼吸器面罩之品質及數量；5. 提高個人裝備保護層級，救災器材即時維修、過期更換；6. 增訂法規，改進道路優先權；7. 增訂法規，強制廠商、住商區及餐飲區加裝瓦斯探測器；8. 儘速完成消防人員相關安全課程訓練；9. 政府編列預算進行消防隊員之健康檢查，尤其是慢性病與職業傷害之檢查。等事項，要求行政院將之列入國家中程計畫，並自下一會計年度起逐年編足預算，爰此特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、消防救災具有高度專業性、危險性、機動性及不確定性，根據美國勞動部門、消防總署之統計，每 10 萬工作者之死亡率，消防人員為 13.5，約為一般私人企業的三倍（4.9）。每 100 人工作者傷病率，消防員為 20.3，居所有職業之首，為鼓勵第一線消防人員勇於任事，瞭解其工作場域特性與職業災害之預防，不僅有助於任務遂行，也保障消防人員之基本權益。

二、依據邱文豐等所作「我國救災人員因公身心傷病及成因之調查」研究（警專學報第四卷第六期），因公傷病以隊職員居多（71.3%），受傷頻率最高者為年資 1～3 年者（23.2%），

隨著經驗累積，受傷情形逐次下降。受訪樣本中有疲勞及失眠情形者佔全體 52.4%，疲勞未失眠者 23.5%，失眠未疲勞者 5.8%，顯示消防工作性質特殊，日夜顛倒，高達 81.7%有生理時鐘干擾的現象。傷病種類依序為：

1. 割傷、刮傷、擦傷（51.5%）；
2. 肌肉拉傷、扭傷（39.2%）；
3. 煙嗆呼吸困難（14.8%）；
4. 燒燙傷（14.6%）；
5. 眼睛刺激（9.9%）；
6. 骨折脫臼（6.9%）。

三、受傷後之心理狀況，依序如下：

1. 疲憊感（21.6%）；
2. 沮喪感（15.2%）；
3. 緊張（11.8%）；
4. 恐懼逃避（9.0%）；
5. 適應障礙（6.8%）；
6. 不專心（6.0%）；
7. 暫時心神喪失（2.2%）；
8. 其他（1.2%）。

四、因公受傷因而暫停職務工作者，1 日之內者佔 3.7%，1～2 日佔 2.7%，3～7 日佔 5.9%，1～4 週佔 2.7%，一個月以上者佔 3.2%。可見因公傷病造成消防人力的衝擊。傷前傷後有進行健康檢查者佔 24.6%，無任何健康檢查者佔 57.1%，顯示消防機關因經費因素，並未提供消防隊員健康檢查之福利。且依交叉分析結果，中央及直轄市之消防機關與地方縣市之消防機關，因財政能力不同，在提供消防隊員健康檢查福利這個項目上，有顯著的差別。

五、因公救災意外事故之傷病原因，以火災（50.1%）最高，次依序為緊急救護工作（10.6%）、非火災事件處理（6.5%）；演習或訓練（5.4%）、出勤途中意外事故（4.3%）、其他勤務（4.1%）。

六、統計結果顯示，在傷病發生後，對於所屬單位是否重視並立即加強或改善應有安全措施，得到如下結果：

1. 無（44.6%）；
2. 加強專業智能教育訓練（22.5%）；
3. 改善裝備提昇安全（18.3%）；
4. 改變勤務執行方式（9.2%）；
5. 提供衛生諮詢或心理諮商服務（4.1%）；
6. 成立工作安全衛生小組（1.3%）；

且中央及直轄市之消防機關與地方縣市之消防機關，因財政能力不同，在提供消防隊員傷病後改善措施這個項目上，有顯著的差別，仍有很大改善空間，尤其在增設心理諮商師方面。

七、意外發生或受傷的間接原因，以媒介物的缺陷最高（30.6%），其他還包括環境危害（25.2%）、危險的救災程序或方法（13.6%）、建築物安全設施失效（2.4%）以及災害現場狀況不明、裝備材質不佳老舊、消防衣不合身、訓練過度、空氣呼吸器故障、美式消防鞋

無防滑功能、道路因素、氣候因素、台電未配合斷電……等等。面訪記錄顯示，消防人員建議提高個人裝備保護層級，救災器材即時維修、過期更換、改進道路優先權、增訂法規，強制廠商、住商區及餐飲區加裝瓦斯探測器以提供數據。

八、受傷前曾接受過相關安全課程訓練者有 EMT 緊急救護技術員訓練（45.0%）、救助隊訓練（24.8%）、化學災害搶救（20.4%）、職場安全課程（19.0%）、健康管理課程（5.1%），顯見基本訓練不足。面訪中有隊員建議增加救災安全防範及救災專業技術等相關課程、危機管理課程、運動傷害防治及衛教課程、山難救災及水上救災相關課程、明確警消勤務等。

九、在保險公司的保費等級中，刑警等級為 5，消防人員等級為 6，顯示消防人員工作危險程度較刑警為高；但是消防人員的危險津貼卻不及刑警，建議由中央統籌辦理消防人員保險。

十、該報告發現，消防人員因公受傷者，以隊員最高，工作期間多有疲勞感及失眠情形，肇因於人力不足，採勤二休一（工作 48 小時後休息 24 小時）方式執勤，建議參考先進國家執勤方式，並在消防人力勤務安排中將傷病治療率列入考量，逐年補充足夠人力。受傷者以資歷較淺者居多，建議建立因公傷病登錄資料庫，俾便研究傷病原因，並作改善。傷後心理方面創傷率極高，應專設心理諮商人員協助心理調適。火場最終殘火處理階段因有毒氣體不斷釋出，足以傷害呼吸器官功能，故應加強呼吸器面罩之品質及數量。此外，並應提高個人裝備保護層級，救災器材即時維修、過期更換、改進道路優先權、增訂法規，強制廠商、住商區及餐飲區加裝瓦斯探測器以提供數據，同時儘速完成相關安全課程訓練。消防隊員之健康檢查，尤其是慢性病與職業傷害之檢查，政府應編列預算進行。

（五十八）本院楊委員麗環，針對我國有線電視數位化進度始終落後，實因消費市場無需求所致，以往企圖透過政策投入扭曲市場，證明徒勞。反之，市場已自然形成的電信與有線電視的寬頻競爭，已促使匯流實質發生，然匯流法令的研修，至今仍步履蹣跚，已落後於產業發展，爰此特向行政院提出書面質詢，要求加速通訊傳播作用法之立法進度，特向行政院提出質詢。

說明：

一、電視數位化關係著國家資訊高速公路的基礎建設，因此電視數位化的完成與國家的競爭力息息相關，所以歐美先進國家皆把電視數位化視為國家的重要政策目標，陸續在 90 年代即開始規劃電視數位化的時程，其中美國在 2009 年 6 月已順利地完成無線電視數位化的轉換，而英國無線電視數位化的轉換已達到 80%以上的時程，預計在兩年內就可以順利完成無線電視數位化的轉換。

二、電視數位化包括無線電視數位化，有線電視數位化及衛星電視數位化，衛星電視因為從其開始經營就以數位化方式全程傳輸，因此並沒有數位轉化的問題。無線電視因為使用國家的稀有資源，即公共電波，所以大部分國家對於無線電視數位化的時程皆由政府加以規範並訂定時程，而有線電視因為其網路建設等等，大部分是由有線電視業者自有的資金加以

建設，因此歐美先進國家對於有線電視數位化皆不加以干涉，政府只能透過補助措施鼓勵業者加速其數位化。

三、台灣有線電視與歐美先進國家不一樣的地方在於，台灣有八成左右的人口是藉由有線電視來觀看電視，因此台灣全面電視數位化的關鍵就在於有線電視是否數位化。過去二十年台灣民眾一直習慣吃到飽的付費模式，數位化後雖然可以引進「分組付費」機制，並改善訊號品質，但是費率機制的死結不打開，消費者沒有加租額外付費頻道的意願，推動數位化並未給消費者帶來太多好處，業者自然也沒有意願大力推動，如何進行？通傳會目前對於推動有線電視數位化的建議已經務實地考量到市場真實狀態，讓業者扮演真正的市場開發者的角色，但是從歷次消費者意願調查中都顯示消費者缺乏付出額外費用加租數位頻道的意願，可以預期，有線電視數位化的腳步不會因為政策介入而加快。

四、本席認為，競爭才會真正造成數位化進程的加快，但是這個競爭，並非如以往學者研究所得，以及歷來政策所規劃的：引進中華電信的 MOD，來促成有線電視數位化的發生。本席所認為的競爭是：讓有線電視的寬頻用戶數上升，形成與中華電信的寬頻競爭，迫使中華電信加碼影音服務的投入以平衡競爭失衡狀態，再回頭迫使有線電視系統業者為防衛其影音視訊客戶流失，自動推動影音服務數位化。

五、持這個觀點的原因在於，本席認為中華電信在乎的是 ARPU（平均用戶貢獻度）的成長減緩，有線電視在乎的是客戶流失（因為採單一費率），只要中華電信有更佳的方案去提高其 ARPU（例如 iPONE），有線電視沒有發生大規模客戶流失，雙方就不會真的跨過紅線，目前看起來，有線電視跟中華電信之間是維持這樣的競爭態勢，彼此相安無事。

六、但是一旦寬頻競爭發生，情況就會大不相同。目前有線電視業者數位化準備率超過 80%，數位化沒發生是因為消費者不裝設。由於有線電視的寬頻服務是透過纜線數據機將訊號調變，數位化基礎建設到達的地方都可以供應寬頻服務，對照數位電視跟寬頻服務對於業者跟消費者的誘因，目前每戶收視基本頻道約 105 的頻道月付 500 元上下，加訂數位頻道月付 200 到 400 元，只能收看 4 到 8 個頻道，怎能吸引消費者？但是寬頻服務不用裝機費，以 10 Mega 頻寬基本費率每月 800 元，中華電信同速率連電路費加上網費要 1050 元，足以構成價格競爭，目前有線寬頻用戶數確實也成長迅速。一旦有線電視寬頻用戶超過一定的量，中華電信的 ARPU 受到威脅，競爭循環便會開始。

七、這樣的競爭態勢是業者自動自發進行，檔都擋不住的，如果真的發生這樣的競爭態勢，通傳會便要立刻面對法令分割的問題。通訊與傳播法令在最基本管制核心上有關所有權、不對稱管制、黨政軍條款、費率管制等等問題便浮上台面。依據「國家資通訊發展方案」的規劃，計畫在 2013 年開始一步到位修法，但是目前連廣電三法的局部修正都顯得步履蹣跚，難以配合產業發展趨勢。

（五十九）本院楊委員麗環，基於台新計畫於一年之內簽署 FTA，然新加坡政府在跟其他國家（目前有美國及澳洲）簽訂 FTA 時，在電信專章中，都會特別要求該國政府必須對該國主要電信業者課以執行元件細分化等義務，然我國市內用戶回路開放政策實施至今已四年，目前承租對數仍停留於 25 對，本席先

前以書面方式質詢國家通訊傳播委員會此政策有名無實，亦遭實問虛答，敷衍從事。現因台新 FTA 洽談在即，通傳會缺乏「執行元件細分化的實質權力（authority）」的現狀，將有可能成為台新 FTA 無法簽訂的最大絆腳石，特要求行政院積極介入，以免誤事，爰此特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、本席於今年 5 月 31 日，立法院交通委員會進行新任國家通訊傳播委員會委員候選人資格審查時，詢問過包括蘇主委在內的三位新進委員，有關我國固定通信網路寬頻普及率，比 OECD 各國平均固定通信網路寬頻普及率（OECD average）高還是低的問題。由於當時三位新科委員都還是在校任職的學者，因此即使題題答錯，本席並未追究。

二、然當時本席之所提問，對於一位即將擔任國家通訊傳播監理業務最高執行官的人而言，應該是一定要具備的基礎知識。因為事關我國通訊傳播市場的競爭狀況，以及我國寬頻的國際競爭力，是身為執行官所不可不知者。

三、本席一向擔心，目前通傳會因受限於組織法的雙旋轉門條款，無法吸引業界以及行政體系優秀人才，只能從學術界挑選委員，學者雖有專業，但是如果不清楚通傳會委員的使命，雖然專業學識極高，仍不適任。所以本席在 5 月 31 日發言最後，特別提醒三位新進委員，促進通訊傳播市場的充分競爭，以及有效提昇我國寬頻普及率，是 NCC 最重要的使命。

四、本席於 5 月 31 日當天曾經詢問過三位通傳會委員候選人，我國市內用戶迴路（最後一哩）的承租對數，當時無一人能夠回答，本席當時發問的目的在提醒即將成為通傳會委員的諸君，重視我國固定通訊市場毫無競爭的事實。從 5 月 31 日今天已經過了四個半月，目前市內用戶迴路的承租對數還是維持在 25 對，還是只佔我國市內網路用戶的百萬分之 1.95，一點也沒有進步，這樣的監理績效，絕對不是當初將通傳會設計成獨立機關時，希望看到的結果。這樣的結果，跟獨立機關的設計宗旨，完全背道而馳。

五、以如此嚴厲的標準去要求通傳會的原因在於，我國目前正在跟新加坡洽談 FTA，依據新加坡通傳主管機關 IDA 官網 2009 年 4 月 11 日一份官方文件顯示，新加坡政府在跟其他國家（目前有美國及澳洲）簽訂 FTA 時，在電信專章中，都會特別要求該國政府必須對該國主要電信業者課以以下義務：

1. 提供與該公司的子公司或分公司相同的待遇給其他業者；
2. 禁止違反公平競爭的行為；
3. 提供再售（resale）、互連、電路出租、共置、管道管溝接取、路權、號碼可攜、海纜接取等服務給其他業者；
4. 主管機關有執行元件細分化的實質權力（authority）。

其中關於「元件細分化」這一部份，在新加坡與澳洲簽訂的 FTA 的第十章「電信服務」章第九條款第三項，即明列「元件細分化」為雙方應遵循之義務，而市內用戶迴路正是「元件細分化」最重要的一部份。

六、新加坡也不是僅僅要求於條約中落入文字即可，而是要求真正兌現。新澳雙方於 2003 年 7 月 28 日簽約以來，新加坡電信在澳洲所設立的子公司澳新通信（Optus）已成為澳洲電信以

外，最有競爭力的電信公司，經營業務範圍橫跨固定通信、行動通信、有線電視、寬頻上網、光纖上網及 ICT 服務。

七、因此，如果台新雙方在簽訂 FTA 時，碰上實施已四年，至今承租對數還停留在 25 對的市內用戶迴路，以及通傳會缺乏「執行元件細分化的實質權力（authority）」的現狀，將有可能成為台新 FTA 無法簽訂的最大絆腳石，此時，通傳會將無法以「獨立機關不受其他機關指揮監督」回應。換言之，未來我國通訊傳播市場之競爭，不再僅受到目的事業主管機關之管制，還會受到 FTA 簽約國政府以及 WTO 爭端解決機制的影響。

八、FTA 的簽訂約需經過 8 到 15 回合的談判，換算成時間約為 1 到 2 年。通傳會最多還有 2 年時間去改善市內用戶迴路政策有名無實的問題，否則就會成為台新 FTA 破局的罪魁禍首。

（六十）本院楊委員麗環，基於我國即將進入聯合國所定義的「老化型高齡化社會」，未來銀髮族的照護方式將面臨重大考驗，健康照護產業也由過去純粹重視疾病診療和復健照護，逐漸朝向「預防醫學」、「健康管理」、「居家照護」、「資訊化」等多元化領域演化。未來居家照護會逐漸朝向社區化的方向發展，但是其範圍將跨醫療、保健、長照、社福及一般商業行為的領域，以便利行動不便者及高齡、失智人士「一站購足（one—stop shop）」的需要。鑑於我國「蚊子館」文化正面臨總檢討，將其資產再活化利用，配合高齡化時代多功能健康照護社區中心的需求，將這些蚊子館轉換成健康照護中心是一個活化其功能的極佳方式。這項工作涉及不同專業別的管制上作整體性的規劃，並跨社政、醫療、建築、商業及文化主管機關，宜統由內政部居中協調，爰此特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、1993 年台灣地區老年人口突破 7%，正式步入聯合國所定義的「高齡化社會」。截至 2006 年底，老年人口為 228 萬 7 千餘人，占全國人口 10%。依據經建會人口統計推估，2018 年台灣老年人口將高達 348 萬，預計不久的將來，由於戰後嬰兒潮邁入老年，老年人口數攀升更為急遽，至 2025 年將超過 20%，到了 2051 年更將高達 37%；其中，75 歲以上屬老老人口將由 2016 年的 95 萬人，升至 2051 年的 369 萬人，其占 65 歲以上人口比例增至 54%，進入聯合國所定義的「老化型高齡化社會」。

二、台灣人口老化的速度遠高於歐美國家，在全世界的排名中僅次於日本。高齡社會伴隨的嚴重問題是銀髮族必須面臨子女人數少，且工作在外無力親自奉養陪伴父母的情形。根據內政部委託故鄉市場調查公司，針對台灣地區 50 歲以上民眾所進行的大規模調查發現，65 歲以上老人有高達 6 成，認為最理想的居住方式是與子女同住，願意去住安養機構的只有 1.07%，50 到 64 四歲的人，想跟子女住的比率雖然下降到 41%，但也只有 1.59%願意住安

養機構。不過隨著少子化現象的日趨嚴重，未來銀髮族的照護方式將面臨重大考驗。

三、中高齡族群慢性病比重增加，帶動醫療費用逐年上升，成為高齡化社會急待解決的問題。因此，健康照護產業也由過去純粹重視疾病診療和復健照護，逐漸朝向「預防醫學」、「健康管理」、「居家照護」、「資訊化」等領域演化。而隨著照護服務的日趨多元化，各種健康照護客製化的的服務也因應而生，健康照護產業範疇已將食、衣、住、行、育、樂無所不包。

四、因此，未來居家照護的發展會逐漸朝向社區化、多元化的方向，有一點類似目前普遍存在的基層診所以及基層藥局，但是其範圍將更含括殘障福利、衛生教育訓練、健康照護產品的多功能展示點、銷售點及維修保養點，跨醫療、保健、長照、社福及一般商業行為的領域，以便利行動不便者及高齡、失智人士「一站購足（one—stop shop）」的需要。

五、與此同時，另一個發展中的趨勢是，鑑於選舉政治而浮濫的「蚊子館」文化正面臨總檢討的階段，如何將其資產再活化利用，是當前從政者必須用心之處，配合高齡化時代多功能健康照護無所不在的需求，將這些蚊子館轉換成健康照護中心是一個活化其功能的極佳方式。

六、但是這些中心於成立之初的設置目的並非健康照護中心，其建物執照申請在消防、衛生等條件上較醫療機構、復健機構、安養機構低，仍待調整。而且機構負責人為政府，多元化健康照護團隊進駐時，如何在各種不同專業別的管制上作整體性的規劃，以適應各專業別的單行法規，需要主政單位多多費心。而此工作因為跨社政主管機關、醫療主管機關、建築主管機關、商業主管機關，甚至可能包括文化主管機關，工程浩大，內政部扮演居中協調者，責無旁貸。

（六十一）本院楊委員麗環，基於「產品特定原產地規則（PSR）」對我國經濟有正反兩面的效果，特別是中小企業因為資訊缺乏，可能對這項條件利用率偏低。對此，經濟部應加強對於中小企業的宣導，使其充分理解對我國經濟的正面影響和負面影響為何，爰此特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、ECFA 已正式生效，可望於明年 1 月 1 日起開始執行早期收穫計畫。為了確保「原產於兩岸的商品」才能適用優惠關稅待遇，防止其他國家貨品迂迴運轉「搭便車」，ECFA「適用於貨品貿易早期收穫產品的臨時原產地規則」規定，除了「原產貨物」以及「完全獲得貨物」外，其他貨物，依據「臨時原產地規則」第四條「產品特定原產地規則（PSR）」的規定，另依「稅則號別變更」（指稅則號別前 4 碼或前 6 碼變更）、「區域產值含量」（附加價值率），以及「加工工序標準」（特殊製程）或其他標準，認定其原產資格。

二、兩岸目前正就「產品特定原產地規則」的內容，與大陸官方溝通協商，預計於年底前完成。由於原產地標準高低，將決定台灣廠商能否享受零關稅，因此對於產業的佈局影響深遠。

三、我國對於「區域產值含量」的規範，目前依據「進出口貨物原產地認定標準」及「原產地

證明書管理辦法」相關規定辦理，以附加價值率超過 35%作為認定標準。兩岸簽署 ECFA 後，為了避免兩岸以外的產品搭便車，以確保雙方貨物往來享受零關稅的利益，將會有較高的條件限制。特別是兩岸將參考「中國—東盟自由貿易區原產地規則」有關「價值標準」的判定方法，即產品中附加價值率超過 40%才符合規定。未來兩岸對於關鍵商品的製造比例，可能會高於 40%。

四、提高產品附加價值率有正反兩面的效果，正面效果是確保本國廠商享有早期收穫計畫的獨特優惠，況且因為我國產品較具市場競爭力，「原產地規則」的適用有利於台商將部分外移的生產線回流台灣，以增加「台灣製造（MIT）」的比重。

五、負面效果則是，「原產地規則」如果門檻太高，會影響台商和外商的既有佈局，以及利用 ECFA，以台灣作為生產基地的誘因。加上中小企業因為資訊缺乏，也可能會造成這項條件利用率過低。如果附加價值率認定標準太複雜，也可能導致業者寧可放棄這個機會。對此，經濟部應加強對於中小企業的宣導，使其充分理解對我國經濟的正面影響和負面影響為何。

六、全國工業總會日前拜會日本經濟產業省及經團連等商協會，日方表示日本與台灣尚未簽訂投資保障協定，許多日本企業對於在台投資有一定的顧慮，認為中華民國政府無法確定日本在台投資的日商權益。由於 ECFA 簽訂後，預期兩岸的投資保障與協議將會儘速完成，如果能夠儘快簽署台日投資保障協定，如果兩岸「區域產值含量」訂在 40%，在台投資的日商達此門檻不難，將會提高日商來台投資的意願。今年中日韓、台日與兩岸 ECFA 都在協商投資保障協定，兩岸 ECFA 與台日投資保障協定是否能夠與中日韓的協定有所對應，減低差異，對於未來台日合作開發中國市場，將能消除日商許多疑慮。未來我國在參與東北亞經濟整合時，投資保障議題就能迅速整合，不會產生太多爭議，故行政院應儘速完成與日簽訂雙方投資保障協定，以擴大我國利益。

（六十二）本院楊委員麗環，基於個資法目前正在進行施行細則的研修，因行政機關、學界及產業界對本法條文的解讀各有紛歧，許多不確定法律概念如果沒有能夠在施行細則中明確說明就實施的話，會造成當事人跟機關適用法律的困擾，浪費行政或司法資源，建議法務部應審慎研修，廣納公意，爰此特向行政院提出書面質詢。

說明：

一、個資法於今年 5 月 26 日修正公布，目前正在進行施行細則的研修，依據法務部的計畫，預訂在今年 11 月 25 日前完成個資法施行細則修正草案陳報行政院審查，並擬建請行政院指定於個資法公布日起 1 年至 1 年半施行，讓各界有足夠時間準備因應新法之實施。

二、個資法公布至今，行政機關、學界及產業界對本法條文的解讀各有紛歧，許多不確定法律概念如果沒有能夠在施行細則中明確說明就實施的話，會造成當事人跟機關適用法律的困擾，浪費行政或司法資源。

三、舉例而言，本法第 2 條第 1 款有關個人資料的定義，其中所謂「聯絡方式」以及「得以直

接或間接方式識別」的意涵是什麼？必須釐清，否則觸法範圍將非常廣大。再如，第 2 條第 4 款對於「處理」個人資料的行為定義中，包括「內部傳送」，什麼樣的情形算是「內部傳送」？什麼樣不算？都必須釐清，否則將會造成企業經營者適法、司法人員執法上面的困擾。其他類似的例子非常多，法務部在巡迴座談中已經接獲了很多意見，希望能夠妥善處理。

四、另外有一點，就是關於本法第 7 條的「書面同意」，本席建議應該在施行細則中，將「書面同意」的方式擴展到「以電腦或系統平台媒介形式，將當事人之意思表示以電子文件或電磁訊號傳送者」，以符合網際網路活動頻繁的社會現況。本席認為，資訊環境快速變遷，網際網路相關活動日益活絡，假使「書面」只能夠用文義解釋的方式，侷限在紙本型式，與現在網際網路上各種行為態樣落差太大，也跟政府推行「e 化政府」及各行各業力行無紙化運動等「節能減碳」環保概念相悖。

五、本席認為，目前政府資訊公開法第 10 條第 2 項雖然已經規定各類申請「經電子簽章憑證機構認證後，得以電子傳遞方式為之」，但是電子簽章法第 2 條為「電子簽章」所下的定義：「指依附於電子文件並與其相關聯，用以辨識及確認電子文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者。」使用的情況卻不甚普及，因此，即使電子簽章認證制度是本法書面同意方式之一，但是跟網路上普遍使用的現況還是有所差異。所以本席建議一般資料蒐集處理利用的書面同意，應該擴及到「以電腦或系統平台媒介形式，將當事人之意思表示以電子文件或電磁訊號傳送者」，以符合網際網路活動頻繁的社會現況。

六、另外還有一點，本席建議應該要釐清本法第 22 條至 26 條、第 47 條至 50 條有關行政監督機關的定義。因為按照相關條文的規定，中央目的事業主管機關、直轄市、縣（市）政府都可以對違反本法相關規定的「非公務機關」進行行政檢查、強制處分或課處罰鍰等。但是現在同一企業的服務型態非常多元，除本業有本業的主管機關外，股票上市公司在證券交易事項上也受行政院金融監督管理委員會的監管，全國各地所設置的分支機構、營運處或服務中心又受各地直轄市、（縣）市政府的行政監督，則行政檢查的範疇太廣太籠統，除了業者將疲於接受監管，假使各政府機關間的檢查及裁罰標準又有所不同，又會造成民怨四起，也會形成政府機關之間監督權的衝突。所以卻實有必要釐清本法第 22 條至 26 條、第 47 條至 50 條之行政監督機關的定義和權力範圍。

（六十三）本院林委員鴻池，針對學者與民間團體合作調查顯示，台灣蔬菜的硝酸鹽含量過高，為維護民眾健康以及土壤良好之循環利用，行政院應責成衛生署、環保署、農委會等相關單位，進行跨部會討論，對於蔬菜含有過量硝酸鹽一事，採取全面性檢討，特向行政院提出質詢。

說明：

一、蔬菜中的硝酸鹽有時為自然現象，但農民如果施用過多的氮肥，硝酸鹽含量就會過高，一般而言，成熟後經過太陽照射，硝酸鹽的含量會降低，然而台灣因雨水、風災多，經常發生農民為減少損失提早採收，配合運輸時間於清晨採收，或者連日陰雨缺乏日曬……等現

象，使得硝酸鹽無法自然減少。

二、 歐盟公告修訂蔬菜中硝酸鹽之最大限量標準如下表：

農作物	條件	最大限量（mg/NO_3/kg）
新鮮菠菜	收成：11 月 1 日-3 月 31 日	3,000
	收成：4 月 1 日-10 月 31 日	2,500
保藏，超低溫冷凍或冷凍菠菜		2,000
新鮮萵苣（受保護的及戶外栽種的萵苣）	收成 10 月 1 日~3 月 31 日：	
	種植在遮蓋下的萵苣	4,500
	種植在戶外的萵苣	4,000
	收成 4 月 1 日~9 月 31 日：	
	種植在遮蓋下的萵苣	3,500
	種植在戶外的萵苣	2,500
捲心萵苣（Iceberg lettuce）	種植在遮蓋下的萵苣	2,500
	種植在戶外的萵苣	2,000

三、雖然氣候環境等條件差異，並不表示歐盟之數據適用於台灣，但我國完全沒有針對蔬菜硝酸鹽含量設立標準，亦屬不周。人體食用過多硝酸鹽，會誘發食道癌、胃腸癌及肝癌等疾病，如是嬰兒攝取過多，也恐會引起藍嬰症，造成呼吸困難。

四、攝取過多硝酸鹽，不但容易產生對人體不良之後果，硝酸鹽殘量過多之主要原因，乃是氮肥使用過量，過多的氮肥亦容易對土壤造成傷害，導致酸化等現象，不利環境永續發展。

五、爰此，本席要求為維護民眾健康以及土壤良好之循環利用，行政院應責成衛生署、環保署、農委會等相關單位，進行跨部會討論，對於蔬菜含有過量硝酸鹽一事，採取全面性檢討。

（六十四）本院朱委員鳳芝，針對桃園縣平鎮市平南里因早年用水仰賴地下水源，廿多年來不但無自來水可用，六年來行文自來水公司裝設管線也無果，最近更因工業區汙染井水，造成居民皮膚莫名感染，水利署與台灣省自來水公司難辭其咎。本席要求經濟部水利署與台灣省自來水公司立刻以專案補助方式裝設自來水管線，以維護民眾用水權益，特向行政院提出質詢。

說明：

一、位於桃園縣平鎮工業區下方的平南里，由於處於自來水管線末端，加上絕大多數居民都以地下水為生，近廿年來都無法使用自來水。平南里沈文生里長曾為此陳情自來水公司二區處，不過經評估後認為架設管線不符經濟效益，迄今毫無下文。

二、目前無自來水可用的住戶約有卅戶左右，居住範圍涵蓋中豐路四六〇巷至新生路底。多年來里民六度行文自來水公司，但因水公司評估架設管線費用高達四百餘萬，遲遲無法動工。最近部分使用地下水居民發現，水源疑遭上游工業區廢水汙染，除了出現皮膚紅腫過敏情形，更被迫每天買礦泉水飲用。

三、為維護民眾用水權益與生命安全，本席要求經濟部能運用「無水改善計畫的沿管工程」補助專案，立刻以專案補助方式裝設自來水管線，以解民眾之苦。

（六十五）本院朱委員鳳芝，鑒於身心障礙者行動不便，應試時常需準備輔具器材應考，因此本席建議主管機關，針對身心障礙人員在就業考試時，准予提供電腦作答與每節考試開始 15 分鐘內都能入場應試。另建請考試院針對身心障礙人員在參加就業考試之相關優惠法規，予以法制化，以明確的保障身障者就業應試的權益，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近年來為照顧身心障礙者，政府已經在身心障礙人員特種考試中，進行許多優惠措施。惟查身心障礙者在參加服公職以外的就業考試時，卻常常得不到應有之照顧。

二、例如腦性麻痺身心障礙者在參加學校教師甄選時，常因行動不便，寫字比較慢與字型不好看，應試時需準備輔具器材應考。因此本席建議主管機關，於身心障礙人員在參加就業考試時，准予提供電腦作答與每節考試開始 15 分鐘內都能入場應試。

三、另建請考試院針對身心障礙人員在參加就業考試之相關優惠法規，予以法制化，以明確的保障身障者就業應試的權益。

（六十六）本院楊委員瓊瓔，針對研究生撰寫論文報告最需要許多文獻期刊佐證，但許多中南部縣市或離島縣市的大專院校學生，卻需要比別人花更多時間與金錢，方能取得當地圖書館藏沒有的文獻期刊，而這其中癥結就在擁有最多豐富館藏的國圖不願開放文獻直接線上列印的保守做法，建請國家圖書館在合法前提下，開放線上直接列印服務，以便利非國家圖書館當地縣市研究生所需，特向行政院提出質詢。

說明：

一、「北部學生」與「北部以外縣市學生」期刊文獻取得比較差異表：

國家圖書館當地縣市研究生	進館直接搜尋並購買儲值卡列印。	方便省時便利	具區位優勢
中南部（如雲林、嘉義）或澎湖離島縣市研究生	須申請文件傳遞服務，實務上雖可傳真，但大都以紙本寄送，且須另外加計服務費與寄送費用。	既無效率（好幾個工作天）、又浪費資源（服務費用＋物流費用）	二等學生？！

二、國圖反對理由係須取得著作權人授權才能提供這項功能。因此，可建議國圖採用著作權法上「強制授權」的方式。也就是說，在符合一定條件下，利用人不必經著作權人的授權，祇要向政府提出申請，向著作權人給付費用後，就可以逕行利用著作。國圖即僅成為一集體交易中心平台，以便利非國家圖書館當地縣市研究生所需。

（六十七）本院王委員幸男，針對最近有兩個案例，在競爭激烈的選舉期間發生，非常值得國人共同關注。一是台中市的檢方宣稱要調查某網友變造胡志強廣告加以反諷的行為是否違反選罷法，另一則是教育部發文給台灣大學，要求管理 Ptt 站八卦版上的政治言論。這兩件事看似都是「單一事件」，但是問題的本質一致，都指向言論自由與法律分際如何準確判準的爭議；也由於這兩件事屬於發動公權力的一方都有踩踏「紅線」之嫌，因而社會譁然，進而也成為大眾品評政府「威權指標」悄然上升的惡例，特向行政院提出質詢。

說明：

一、台中的案例，起因於市長候選人胡志強找來一對雙胞胎姊妹，共同拍攝了一支「Hu’s girl」招募志工網路影片，結果被網友「廖小貓」改編成 KUSO 短片，藉以表達對台中市政的不滿，因為內容批評當地色情氾濫、黑道橫行，這對雙胞胎姊妹也因而遭到影射。事發後，台中地檢署襄閱主任檢察官吳祚延公開指出，這個作法已經涉及刑法第三百一十條「誹謗罪」及選罷法第一百零四條「意圖使人不當選而散布不實傳聞罪」，前者是告訴乃論，必須由兩姊妹或是胡提起告訴始能受理，但後者涉及公訴罪，檢方必須加以偵辦，若確定遭竄改畫面有意圖使候選人當選或不當選之實，檢方將即日分案。此一口頭宣布「偵辦」的突兀言論一出，立刻在網路上引起「白色恐怖」的抨擊，至今串聯未歇。

二、這起事件，截至目前為止，兩姊妹及胡志強等當事人雖經這位主任檢察官「提醒」，但均尚未提告；至於是否涉及「意圖使人不當選而散布不實傳聞罪」？這位主任檢察官倒是自己幾度澄清：目前是請檢察官先行了解事實面及適法性，從未針對此一事件主動分案偵辦。若是如此，基於「偵查不公開」原則，檢察官要了解就去了解，當初何以特意出面、公開嚷嚷？所圖為何？若依據其主動提出的「意圖使人不當選」標準，所有的各政黨候選人

是否全都該先入罪？因為他們公布的所有文宣品，出發點都是意圖使自己當選、使他人不當選。同時，目前散布在五都的類似情節實「罄竹難書」，例如，台北市即有以蘇貞昌名字諧音為攻擊的影片上傳，並未見台北地檢署有與台中地檢署相同的見解，檢察總長不該針對辦案標準給個說法嗎？

三、在此同時，教育部以公函發文台大之舉，尤其駭人聽聞。台大 Ptt 是國內目前規模最大的 BBS 站（電子佈告欄），擁有超過二萬個、各式各樣的討論看板，教育部不針對其他看板，唯獨對八卦板「提點」，動機已難以自圓其說，鬧出風波後的解釋更是莫名其妙，其說辭是行政院的「院長電子信箱」接獲民眾投書，指「八卦板充斥著政治文章，希望可將意圖左右使用者意向的黨工們請出學術網路，還給使用者一個乾淨的園地。」政院因此發文教育部、教育部再發文給台大。這裡浮現了一連串疑問：政治是管理眾人之事，政府每天在搞政治，Ｐｔｔ八卦板為什麼不能「充斥」政治？在民主先進的國家，誰會壓抑別人不要談政治？另外一個藍色調的政黑板也「充斥」政治，為什麼不給信？所謂「意圖左右使用者意向的黨工們」，誰是黨工？如何判定？哪個成年的使用者意向會被輕易左右？是要在上網前交代清楚所有身分證明才准發言？還是要打開每個人的腦袋檢查有沒有被左右？最關鍵的是：即便有藍綠黨工混跡，哪條法律規定其不能上網？教育部什麼時候成了管理 Ptt 的權責單位？又憑哪條法律可以要求台大當局管理未違法的網上行為？

四、如果上述最基本的問題，教育部不知道該怎麼回答，則教育部憑什麼轉信？又憑什麼在公函上寫下不三不四的指示？當行政院的院長信箱接到投書時，院本部的公務員即應回函給這位搞不清楚執掌的民眾，網路言行必須接受法律的規範，若有涉及謠言、詐欺、誹謗、侮辱、威脅或其他違反社會善良風俗的資訊，都會受到司法的追訴，但行政院不是裁量單位，更無把誰請出哪裡的權力。其實，行政院與教育部若認同投書所言「黨工」左右意向確實惹人嫌，何不以從政同志身分發函給金秘書長這位黨工中的黨工，請他以身作則、自我了斷，把旗下所有國民黨黨工裁撤，以正本清源？

五、台灣雖然實施民主制度多年，但隨主政者民主素養的參差不齊，侵害民主的可疑行為仍層出不窮，使台灣的民主之途走得歪歪扭扭，最近這些意圖染指人民言論自由的事件，可以提供五都選民在月底投票時的參考，對於違背民主信諾的政權，必須清楚的告訴他們：這樣做錯了。

（六十八）本院王委員幸男，針對外交部在接待日本前首相現任國會議員安倍晉三，發生外交部阻撓安倍與民進黨主席蔡英文見面，以及安倍在台部分行程竟因外交部接待不周而必須以小黃代步的憾事。外交部不但損及國家利益，且違背涉外事務朝野理應立場一致的基本共識。把國內政黨競爭搬到國際舞台，更是丟人現眼。而國民黨政府忘卻政府身分，以政黨之爭卻傷及國家的外交，有這種政黨，哪須要敵人，特向行政院提出質詢。

說明：

一、日本前首相現任國會議員安倍晉三，趁松山—羽田航線首航之便抵台訪問，除拜會朝野政黨領袖、探望李前總統之外，並參觀花博新生三館，對其中展示的玉山動畫，留下深刻印象。這是馬府上台之後，台日關係少見的盛事，本來是美事一樁，不料卻發生外交部阻撓安倍與民進黨主席蔡英文見面，以及安倍在台部分行程竟因外交部接待不周而必須以小黃代步的憾事。

二、民進黨立院黨團指出，安倍在來台前，即表達希望外交部能安排與民進黨主席見面，但卻遭到外交部以蔡英文忙於選舉為由婉拒，外交部還提醒安倍，見蔡英文會有外國人違法助選的嫌疑。民進黨國際事務部進一步出示由外交部給駐日代表處，駐日代表處再轉給亞東關係協會的電報公文指出，日本東京都議會議員等來台訪問，希望拜會前駐日代表許世楷、前國策顧問黃昭堂、前亞東關係協會會長羅福全、李友會會長蔡焜燦等人，但公文上直接表明「本處不便安排」。

三、據了解，前不久歐洲兩個國家的外賓希望透過外交部安排與民進黨會面，同樣遭到外交部勸阻。嘉義縣長與立委訪日，竟然以人手不足，臨時找來一名中國外交部人員充當翻譯，簡直荒唐可笑到極點。也顯見外交部拒絕日方人士與綠營接觸並非偶發事件，不但損及國家利益，且違背涉外事務朝野理應立場一致的基本共識。把國內政黨競爭搬到國際舞台，更是丟人現眼。民進黨執政時期不但大量留用國民黨培養的外交官，凡有國外訪賓要求拜訪在野陣營，亦均全力協助安排，絕不會發生從中作梗情事。蓋政黨競爭固所難免，但對外關係涉及國家利益，朝野必須採取一致的步調，成熟的民主國家莫不如此。

四、外交部指會見蔡英文恐涉及外國人違法助選嫌疑，更是公然的兩套標準。因為台北市長郝龍斌不但親自帶領安倍一行參觀花博，且親自擔任解說員，成為媒體的焦點。如果說會見蔡英文有違法助選之虞，和郝龍斌一起逛花博難道就沒有替特定候選人造勢的嫌疑？說穿了，外交部無非了然於安倍此行的正面意義，著眼於松山—羽田首航帶來的宣傳效果，希望獨聚鎂光燈，不願和競爭對手分享的心態作怪罷了。問題在於，訪賓如沒提出要求，也就罷了，但在訪賓表達和某人見面的願望之後，依然百般阻撓，不但有失主人風度，也讓世人看清國民黨利用執政之便進行政黨惡鬥的醜陋面目。為了一黨之私，任令國家顏面掃地，豈是泱泱大黨應有的作為？

五、在勸阻恐嚇無效之後，繼之對訪賓冷淡以待，降低接待規格，更是小鼻子小眼睛，甚且有挾怨報復，存心讓對方難堪的用意，絕不足取。本席認為，此事純就外交禮儀而言，已是嚴重的閃失，外交部應即查明責任，並懲處失職人員。安倍既是日本前首相，訪台行程十分緊湊，主人自當竭盡所能，提供一切方便，怎能發生讓前首相坐計程車的怪事？萬一出了安全問題，誰擔待得起？花博一口氣砸了一、二百億，訪賓要求一點額外的交通安排，有那麼麻煩嗎？政府可以動員一萬警力保護陳雲林，維安做到滴水不漏，對元首級的安倍，竟顯得如此草率輕忽，令人匪夷所思。外交部在接待安倍一事，失態至此，卻有電子媒體無視於白紙黑字揭露的事實，反過來替外交部圓謊幫腔，又指責其它媒體報導不實，完全忘了第四權的角色功能。只問立場、沒有是非一至於此，難怪一些高官有恃無恐，胡作非為。

（六十九）本院王委員幸男，針對行政院長吳敦義上週末南下高雄出席徵才博覽會時表示，拚經濟降失業率的成果已經浮現，如今

令他擔心的是生育率始終低迷不振，他已指示相關單位拚結婚率，以增產報國。吳揆對少子化的憂心，可以理解，但施政項目優先順序應如何排列，則值得進一步斟酌。本席認為，政府今年花了 213 億元利用數十項短期就業方案美化失業率，但並未真正改善台灣失業問題，只要青年人的就業環境不獲改善，所得無法提高，任憑政府製作再動人的催生口號、影片，給予再多的育兒津貼，仍難以提升結婚率、生育率。要紓解台灣少子化的危機，根本之途仍在於重視青年人的就業，改善青年人的失業困境。只有讓青年人的就業與所得穩定成長，生育率的回升才會有水到渠成的一天，特向行政院提出質詢。

說明：

一、近十年台灣的結婚對數已由一年 18 萬對降至 12 萬對，每年出生人口更由 31 萬人降至 19 萬人，生育率同步由 1.68 人降至 1.03 人；由於青年人不婚、不育，使得台灣社會少子化問題加劇。如今非但婦產科門可羅雀，嬰兒用品、褓姆及與幼教等相關行業的生意也是一落千丈，接下來小學、中學、大學都將面臨招生不足及併校的問題。面對這些紛至沓來的難題，難怪吳揆會憂心不已。何以台灣今天結婚率、生育率急速下降？政府官員們大多認為這是年輕人觀念的問題，而不是經濟的問題。他們的論述很簡單：「在民國 50 年代大家生活並不富裕，但是不都生了四、五個，如今大家再怎麼窮，總比過去那個年代好多了，因此不想生小孩，和經濟情況未必有關。」

二、這個論述似有幾分道理。今天青年人的婚育觀念不同於昔日，確實是使得台灣今天結婚率、生育率降低的原因，但我們認為這並不是最重要的原因。影響台灣青年人不願結婚、不願生小孩的根本原因，絕對是經濟問題。其實，幾年前青年人走上街頭，豎起「生不起、養不起、住不起」標語時，已道出其間辛酸的處境。大家都知道這幾年台灣民眾的平均薪資是停滯的，失業率是高的，但若翻開細部資料，查查年輕人的薪資、失業率等狀況，會赫然發現年輕人的經濟惡化情形，遠超過平均水準。根據統計顯示，今天青年人的經濟困境主要呈現在三方面：

三、其一，劇升的失業：依甫公布的失業報告，台灣 9 月的失業率雖已降至 5.05%，但 20～29 歲的青年人失業率高達 8%～15%，相較去年底並沒有獲得明顯的改善。這個數字說明，當前青年人的就業困境仍比想像中嚴重許多。其二，下滑的薪資：民國 81 年 20～24 歲年輕人的月收入 1.9 萬元，25～29 歲年輕人為 2.3 萬元，到民國 89 年雙雙提升至 2.5 萬元及 3.1 萬元，薪資年年成長，社會洋溢著歡樂希望。這段期間青年人的結婚率、生育率極穩定，除了虎年以外每年出生人口總在 30～32 萬人。然而，從 89 年以後，青年人的薪資逐年下滑，去年 20～24 歲青年人的月收入降至 2.1 萬元，25～29 歲也降至 2.8 萬元。青年人薪資倒退的情況，更甚於其他族群。其三，沉重的房貸：青年人除了面對就業困難、收入大幅下滑之外，還面臨房價飆漲的局面，其處境可謂雪上加霜。依據內政部甫公布的住宅動向

調查顯示，如今國人的貸款負擔率已升至 32%，台北市購屋者的貸款負擔率更高達 43%。試想，以逐年下滑的薪資，如何能追趕急速飆升的房價？當微薄的薪水有四成拿去償付貸款本息時，還剩多少錢可以生活，如此青年人哪來勇氣結婚生小孩？台灣的結婚率如何不下滑？出生人口又如何不劇降？以此看

四、很明顯，結婚率、生育率及失業率這「三率」的走勢息息相關，近幾年台灣青年人失業率升高、薪資下滑，正是導致生育率、結婚率年年下降的根本原因。吳揆認為拚經濟降失業率的效果已經浮現，現在比較令他擔心的是生育率，但我們看法剛好相反。本席認為台灣表面失業人口雖然減少，但工時不足、薪資偏低的「隱藏性失業人口」仍居高不下。這些青年人依定義雖是就業者，但微薄的薪水、不穩定的工作，這樣的就業和失業何異？

五、最近這段時間政府為提升生育率挖空心思，忽而以百萬元徵選催生標語、忽而補貼未婚聯誼、忽而拍寶寶宣導短片，惟這些努力的成效難以期待。日前總統府財經月報群賢畢至，老少咸集，苦思對策，但所想到的還是育兒津貼、租稅抵減等老方法；然而這些補貼又受限於財政困難，難以推動，於是又要經建會攜回研究而於年底前提報告。

六、本席認為，只要青年人的就業環境不獲改善，所得無法提高，任憑政府製作再動人的催生口號、影片，給予再多的育兒津貼，仍難以提升結婚率、生育率。要紓解台灣少子化的危機，根本之途仍在於重視青年人的就業，改善青年人的失業困境。只有讓青年人的就業與所得穩定成長，生育率的回升才會有水到渠成的一天。

（七十）本院王委員幸男，針對人口密集加上極端天候日增，2008 年地震、洪水、颶風等天然災害帶給全球的經濟損失達 6 兆元。包括台灣在內，天災損失若無保險給付，就得由國家認賠。近十年來，天災加諸政府的財政負擔已超過 4,000 億元，且高達八成由舉債支應，顯示政府應付天災的財政選項僵化。當 2011 年政府債務未償餘額占前三年 GNP 比重達 37.5%、舉債空間只剩 3,200 億元之際，已可預見「借債救災」不再是應變天災最可靠的財務援手。政府必須思考，將防災觸角擴及財政對策；否則，隨天災滾滾而來的，不僅是山崩路毀橋塌，還將有引爆國庫潰堤的財政土石流，特向行政院提出質詢。

說明：

一、今年襲台的颱風不多，但從凡那比到梅姬，都帶來嚴重的災害。統計兩次風災損失，凡那比帶給南台灣的災損約 30 億元；梅姬肆虐北台灣，蘇花公路發生 80 年來最大坍方，花蓮需不需要一條聯外快速道路之議再起。不管是蘇花高還是蘇花改，二者興建經費少則 500 億、多則逾千億，能否順利動工，除了環評難關，還有財政難關要過。由於巨災重建經費動輒上百億，不管對中央或地方政府財政，都是沉重負擔。以近十年為例，1999 年 921 大地震後，政府每每以編列特別預算，籌措重大天災所需財源，迄今累計與災後重建或防災相關的特別預算多達七個，規模達 4,268 億元，其中有 3,246 億元靠舉債，占災後重建經費

的 76%。換言之，台灣每遭逢重大天災，政府每 100 元的救災花費中，就有 76 元是借來的，其他則由公務預算支應。

二、天災年年有，但政府為天災準備的安全財源薄弱。以去年度審計部決算審核報告為例，中央政府總預算編列的災害準備金僅 20 億元，其雖是用於緊急機動應變之用，但顯現出政府面對天災意外的僥倖心理。再看去年 8 月的莫拉克風災，政府估列的重建經費高達 1,200 億元，並全數以四年期特別預算舉債編列，平均每年需支應 300 億元，卻足足是災害準備金的 15 倍。

三、天災不能預期，但可防患於未然。面對天災，政府必須做好兩大功課：提高基礎建設因應天災的能力，以及要有因應災害重建的財務機制。政府應教育人民，防災如同作戰，縱使不必人定勝天，但絕不能與天為敵。因此，落實建築法規如防洪、耐震設計，做好水土保持，並對危險區域執行限建等減災計畫，都是降低人民財產損失、國家財政損失的可行作法。

四、增加救災財源對策的選項，是另一重點工作。舉債救災已到極限，政府應研究仿照國外導入天災保險機制，分散天災損失僅由國庫一力承擔的巨大財政風險。鄰國韓國自 2002 年起，政府即為公共工程投保，將公共建設的天災損失與保險公司共同分攤；經常面臨洪患的印尼政府，則為特定地區民眾提供微型保險，當水患嚴重達一定程度，受災民眾即可獲得理賠，不僅減輕國家財政負擔，也為弱勢族群分散天災風險。

五、國際間藉助金融、保險工具，將天災風險財務化的作法極多。2009 年全球天災損失中，有四成擁有保險保障，但台灣缺乏這樣的風險概念。921 大地震後，政府雖在住宅火險附加地震險，至今投保率只有 20%，風災水患的投保率更低於萬分之 2。不管是政府或民間，運用保險工具降低財務損失的觀念與做法都有待加強。台灣平均每年要面對約五個颱風與一次洪患等天災侵襲，巨災帶來國庫財務吃緊的噩夢日漸逼近，政府沒有時間猶疑，人民的生命財產、政府的救災財源，都亟需注入更先進的防災意識。抵禦天災沒有別的保障，只有多一分準備，才能少一分傷害。

（七十一）本院王委員幸男，針對審計長林慶隆在向立法院報告 98 年度中央政府總決算的審核情形時，亦明確指出財政部研擬的財政效能改善方案實施成效不佳，要求行政部門儘速謀求解決之道。本院財委會日前決議國債鐘的設置，從資訊公開與民眾知的權利角度言，當然是一件值得仿效的事。不過，本席認為，財政部若不能針對賦稅制度及能力改善、正視政府實質債務已超過法定上限之嚴重性以及嚴格控制政府赤字預算三點先做出改變，則不論外界如何批評與建議，甚或建立國債鐘，都將難以產生實際改善財政的效果，特向行政院提出質詢。

說明：

一、立法院財政委員會日前通過附帶決議，要求財政部從民國 101 年起，每年強制還債的金額，由目前占稅課收入的 5%，提高至 7.5%，中央每年平均還本預算將增加約 300 億元。此外，更通過立委的提案，建議財政部仿效美國設置「國家債務鐘」的作法，在公開場所公布政府債務總額、每人平均負債及償還年限等資訊，提醒政府及民眾注意我國債務狀況。立委們對政府財政問題的關心，毋寧是一項值得鼓勵的表現，但是如果財主單位的決策高層對此「危機」沒有深切的認知與警覺，立法院再多的附帶決議，都將難以發揮實質的效益。

二、近十數年來，我國各級政府的財政狀況皆極為困窘，收支短絀赤字已是常態，馬政府上台二年多債務餘額的累積更是不斷攀高。如果是一家私人公司，可能早就宣告破產或進行大規模的財務重整，無怪乎連續幾家全球性信評機構都因此而對我國提出警告，並調降我國的信用等級與未來展望。至於國內自己的檢討，除了財稅學者、社會輿論的監督與呼籲之外，前不久審計長林慶隆在向立法院報告 98 年度中央政府總決算的審核情形時，亦明確指出財政部研擬的財政效能改善方案實施成效不佳，要求行政部門儘速謀求解決之道。

三、尤有甚者，監察院更在深入調查後，於日前正式對財政部所採的寬鬆減稅政策以及行政院主計處未確實揭露國家債務等缺失，提出破紀錄的糾正。在此效應下，進而引發立法委員們對此問題的關切，要求財政部提出償債計畫的專案報告，並正視政府債務快速累積的嚴重性。目前看來，大概除了行政部門之外，所有「外界」都對已然左支右絀的政府財政深深感到擔憂。雖然面對這麼多的提醒與警告，但行政部門卻似乎還是「老神在在」，不為所動。

四、其一，每當外界抨擊政府債務負擔過大，危及國家財政安全，財政部長李述德必然會提出反駁說，政府帳上的資產總額仍大於負債，政府淨資產為正，故大家無需擔心還債問題。部長似乎想告訴我們，如果那天需要還債，政府只要攤開資產負債表，大筆一揮，決定賣掉一條公路、一個港口或一筆土地，問題就可輕易解決。政府淨資產為正代表的是整體經濟效益，並非償債能力的提升，把償債能力放在投資資產的變賣而不是賦稅能力的培養上，乃是一種既危險又偏差的觀念。

五、其二，每當外界抨擊債務餘額不斷攀升，超越政府承受能力，李述德部長必然會回應說，我國公共債務不論流量或存量皆受到公共債務法的上限規範，故大家無需擔心負荷問題。截至目前為止，政府債務皆尚在法定上限之內，李部長似乎想告訴我們，只要沒有違法，債務的舉借就不會有負擔不了的實質問題發生。法律上對政府債務的限制應該只是一個最低度的財務安全標準，以未違反法定上限而疏忽甚或不承認問題的存在，乃是一種既無知又不負責任的態度。

六、其三，每當外界抨擊政府對債務的償還不夠積極，致使債息支出增加，僵化財務結構，李述德部長必然會解釋說，政府每年都有依法編列稅課收入 5%預算用以還債，故大家無需擔心財源問題。李部長似乎想告訴我們，只要每年按照稅課收入的 5%編列還本預算，政府債務餘額即會逐年降低。但那卻只有在歲入歲出結餘的情況下才會發生，如果歲入歲出短差，則政府靠舉債彌補赤字猶恐不及，如何還有餘錢還債，最後只能「舉新還舊」，政府債務餘額完全不會因為預算中編列了還本款項而得以減輕。依照稅課收入編列還本預算並不等同於直接用稅課收入來還債，以此為說辭乃是一種既錯誤又有失專業的表現。換言之，立法院要求 101 年起，每年改按稅課收入 7.5%強制還債，以現階段政府年年赤字的情況下，增加的這 300 億元還本需求，最後還是只能以「借債」來償還，立法院想要用此手段減

少債務餘額、改善財政結構，無異緣木求魚。

七、至於國債鐘的設置，從資訊公開與民眾知的權利角度言，當然是一件值得仿效的事。不過，財政部若不能針對以上三點先做出改變，則不論外界如何批評與建議，甚或建立國債鐘，都將難以產生實際改善財政的效果。惟若是一定要設國債鐘的話，則本席有二點建議：第一，設置的地點應選在財政部與各地方政府所在地大門口明顯處；其次，除公布債務餘額與每人平均負債之外，應再加上在任時借債最多的財政部長大名，以為所有擔任此一重要職務者戒。

（七十二）本院王委員幸男，針對國防部軍情局上校組長羅奇正涉嫌透過羅彬，洩漏我國佈建中國情報人員名單、情治單位會議紀錄給中國情報當局，前天兩名嫌犯皆遭聲押獲准。如今，在國共簽署十四項協議之後，爆發了共諜案。可見，台海的真實情況，遠遠不是馬英九所稱的風平浪靜。東京影展事件之後，接著爆發共諜案，不知馬政府是否依舊以「單一事件」來輕描淡寫？特向行政院提出質詢。

說明：

一、此一共諜案說明，馬英九總統所吹噓的兩岸關係改善，根本是皮相之言；而且，中國表面上對台灣採取和平姿態，展開笑臉攻勢，商談 ECFA 時還表現出讓利的慷慨模樣，實際上除了瞄準台灣的飛彈有增無減，暗中對台灣的顛覆破壞也未曾鬆手。胡錦濤上台以來，對台政策呈現「軟的更軟、硬的更硬」，比起中國對台一貫使用的兩手策略，只不過是換湯不換藥。然而，馬英九的眼中，只看到「軟的更軟」的部分，甚至把統戰意味的「軟」，理解成中國莫大的善意。「撤飛彈」一事，從江澤民到溫家寶，炒了幾次冷飯，至今仍然八字沒有一撇。但是，馬英九聽了這種宣傳，心裡馬上就信以為真了。於是，馬政府毫無風險意識地向中國傾斜，短短兩年多的時間，簽署了十四項協議。馬英九經常拿那些協議炫耀，且以之證明兩岸關係經他努力已轉危為安。

二、殊不知，對中國而言，宣傳用語只有娛樂效果，「軟的更軟」只是策略運用的障眼法，目的在於鬆懈馬政府與台灣人民，至於戰略上加大施壓台灣的「硬的更硬」，中國不僅不曾手軟，螺絲釘還愈拴愈緊。例如，對於台灣的國際空間，中國兩年多來一直採取緊縮政策，台灣參加國際組織活動必須經由中國同意，且只能使用「中華台北」或「中國台北」的地方政府名義。日前，東京影展事件顯示，中國之矮化台灣，絕不侷限於政治議題而已，問題端在於馬政府自我感覺良好，把中國的敵意當作善意。

三、這次破獲共諜案，對台灣人民是一項警告，對馬政府尤其是當頭棒喝。可惡的是，行政院長吳敦義不知檢討，一味把責任推向前朝。今天，中國得以對台灣軟土深掘，共諜網滲透進軍情局，根本是馬政府高層對中國威脅失去敵我意識所致。當馬英九、吳敦義信誓旦旦，強調台灣與大陸都是中國的一部分，我國的情報人員甚至軍人的思想受此混淆，豈不容易產生「為何而戰、為誰而戰」的疑惑，從而在中國的利誘之下，只顧謀取個人利益，一如那些從高喊「反共」轉為「投共」的退役將官？

四、如今，在國共簽署十四項協議之後，爆發了共諜案。可見，台海的真實情況，遠遠不是馬英九所稱的風平浪靜。共諜案以前發生過，未來也仍可能發生，這是中國意圖侵吞台灣的敵意所決定的。如果馬政府以為承認虛構的「九二共識」，便可以降低或消除中國侵吞台灣的敵意，那就大錯特錯了。馬政府採取更軟的語言，採取更低的姿態，只會刺激中國加緊侵吞台灣的慾望。馬英九所謂的「外交休兵」，換來中國全面的「外交包圍」，就是有力的說明。

五、上個月底，馬英九接見一項研討會的專家時稱：過去兩年多來的時間，兩岸簽署十四項協議，「雙方都願意把握這個歷史性的機遇來改善關係」，「雙方已有效降低台海緊張，並建立一定程度的互信」，「若雙方未能建立互信，不可能完成如此複雜而長期的合作關係」。在專家面前如此癡人說夢，放在幾天後破獲的共諜案來看，尤其顯得無知幼稚。但也可以預料，任憑一再發生東京影展事件、共諜案，馬英九還是會繼續癡人說夢，還是會繼續對中國的敵意自我感覺良好。因為，就把台灣連結中國、讓台灣被中國終極統一而言，馬英九本來就跟專制中國統治者有志一同。

（七十三）本院王委員幸男，針對行政院與金管會近日經常強調，目前台灣銀行業的呆帳比率為史上最低（9 月底為 0.78%）、備抵呆帳覆蓋率最高（9 月底為 128.9%），加以今年獲利能力遠優於過去幾年，儼然成為歷年來最能承擔風險的狀態。另方面，據報導金管會要求銀行業進行壓力測試，在經濟情況輕微與較嚴重變壞的狀況下，全部受測機構的資本適足率皆合乎法規標準。這些數據與測試結果帶給民眾的觀感是：目前為台灣銀行業美好的年代。本席認為，銀行業與政府千萬不可大意，後段班的銀行仍應持續增加資本，其他銀行則應多打一點呆帳、多提一些備抵呆帳，以因應未來經濟反轉的衝擊。倘若過於耽溺目前台灣銀行業表面亮麗的數字，漠視甚或故意視而不見其真正的問題，這些數字就是「國王的新衣」，特向行政院提出質詢。

說明：

一、然而，兩家信評機構卻認為，以國際標準而言，台灣銀行業核心的獲利成長來源僅屬差強人意；並因未來授信成本有增加趨勢，經濟景氣一旦反轉，呆帳提列將成為負擔，目前的高獲利有虛胖的現象。值得關注的是，兩家信評機構皆指出，銀行與客戶的債務協商是否真實反映於備抵呆帳的提列，不無疑問，將是未來銀行業潛在且深具影響的信用風險來源。更啟人疑竇的是，依照各國進行壓力測試結果，在經濟與金融市場較嚴重變壞的假設狀態下，銀行業資本適足性能夠全部通過，無疑是奇蹟。

二、上述兩種對台灣銀行業截然不同的評價，實在令人無法看清台灣銀行業是美是醜？凡是有

一點銀行實務經驗的人皆知道，這幾年台灣銀行業的經營環境日益艱困，放款存款利差迅速下降，目前雖已回升，但仍處於相對低檔；至於前幾年獲利來源的財富管理業務，在連動債風暴之後，盛況亦不復在。

三、其實，上述官方版的銀行業美好時光，主要來自於去年下半年以來放款違約明顯變少，不僅使呆帳比率持續下降，也讓提列金額其實不多的備抵呆帳，相對於呆帳金額的覆蓋率持續上升，並因呆帳費用減少，遂拉升了獲利的數字。

四、審視官方版亮麗數字背後的故事，可以發現幾個警訊。首先是信評機構所指，從雙卡風暴到 2009 年金融海嘯期間政府要求「銀行挺企業」措施，所帶來的債務協商與展延放款評價是否失真？是否有明確反映這些授信的信用風險？例如，「銀行挺企業」政策允許營運不正常企業只要政府審查通過，即可申請貸款展延；那麼，這些營運不正常企業的信用風險如何評價？其次，呆帳比率屢創新低，主要是低利率下付息成本低，企業付息壓力小；未來利率反轉回升，低呆帳比率能否維持，實是一大問題。目前放款存款利差僅 1.3 個百分點，是否足以反映應有的信用風險與營運成本，亦令人存疑。

五、令人擔心的是，由於資金過於寬鬆，銀行放款集中於房地產（購屋與建築貸款已占放款總額 34%），以及政策支持的兩兆雙星產業。倘若房地產價格下跌、兩兆雙星產業獲利下降，特別是 DRAM 產業於 2008 年底已有償債危機，明後年的營運展望能見度亦不佳，都將衝擊銀行業的資產品質，屆時呆帳比率恐將大幅上升，目前看似處於歷史高點的備抵呆帳覆蓋率，也將難以承受。

六、準此以觀，目前僅是台灣銀行業短暫的美好年代，世界各國皆把銀行業財務健全性列為重要政策，而且不斷希望銀行提高資本適足性，甚少如同台灣政府般那麼樂觀。從 1990 年代末至 2000 年代初的企業金融呆帳危機、雙卡風暴到最近的連動債海嘯，皆顯示台灣銀行業的風險管理與主管機關的監理能力仍有待提升。

七、因此，銀行業與政府千萬不可大意，後段班的銀行仍應持續增加資本，其他銀行則應多打一點呆帳、多提一些備抵呆帳，以因應未來經濟反轉的衝擊。倘若過於耽溺目前台灣銀行業表面亮麗的數字，漠視甚或故意視而不見其真正的問題，這些數字就是「國王的新衣」。

（七十四）本院王委員幸男，針對現在台灣勞工不僅持續承受著五%以上的高失業率危機，而且台灣勞動市場的就業型態已經更朝向「非典型化」傾斜，導致從事薪資偏低的部分工時、臨時性工作及派遣工作等非典型就業型態的人數愈來愈多。從日本的經驗，台灣在制度層面的改革上，就必須從「擴大社會安全體制的保障範圍」以及「保障從事非典型工作者的勞動權益」二方面雙管齊下。這些有待完成的制度改革顯示，台灣在新貧時代的反貧困之路，仍然遙遠而漫長，實有待政府主管機關列為優先施政目標儘速完成，特向行政院提出質詢。

說明：

一、一九九〇年起，台灣在經濟全球化衝擊，及產業結構轉型的雙重壓力下，貧富差距日益嚴重。而當前後金融海嘯時期的貧富差距擴大危機，與一九九〇至二〇〇一年之間發生的貧富差距擴大問題，最大的不同在於：現在台灣勞工不僅持續承受著五%以上的高失業率危機，而且台灣勞動市場的就業型態已經更朝向「非典型化」傾斜，導致從事薪資偏低的部分工時、臨時性工作及派遣工作等非典型就業型態的人數愈來愈多。

二、隨著後金融海嘯時期的非典型就業人數快速增加，非典型就業對於勞動市場產生的影響已經日益明顯，其中最值得關注的議題就是「工作貧窮化」，因為當非典型工作者轉變成為「工作貧窮者」時，這些多數從事非典型工作的工作貧窮者已經逐漸構成台灣「新貧階級」的主要人口群。傳統上的「舊貧」概念，來自於以穩定、全時工作型態為主的工業社會，認為貧窮者是以老弱殘疾為主，因為失業而導致的貧窮者，只是小規模、短暫性的循環性失業人口；但是產生於後工業社會的「新貧」概念則是強調，勞動市場已經從過去穩定、全時為主的工作型態，轉變為高度不穩定且非典型的工作型態，而這些非典型工作者雖然有工作，但是薪資收入卻不足，造成家戶貧窮現象，成為新型態貧窮者。

三、多數從事非典型工作的工作貧窮者，在薪資收入上受到極大的「彈性剝削」傷害。以部分工時工作者為例，主計處歷年的受僱員工動向調查資料顯示，平均薪資已從二〇〇一年的兩萬四千零三十八元下降為二〇〇八年的一萬八千零三十六元，降幅達到二十五%。再從派遣勞工來看，二〇〇五年勞委會職類別薪資調查，要派企業在使用十種職業類別的派遣勞工時，支付給派遣機構的每人月平均費用，比同職業正職勞工的月平均薪資低，顯示派遣勞工在所得上遭受到嚴重的彈性剝削。

四、他山之石，鄰近的日本經驗或許可以提供一些參考與反思。二〇〇八年底，日本著名的反貧困運動人士湯淺誠，帶領了三百名失業派遣勞工在東京的日比谷公園內搭起帳蓬，組成「派遣村」。他在《反貧困》一書中指出，日本社會出現大量的工作貧窮勞工的主因，在於「社會排除」，包括「教育體制」、「企業福利」、「家人」、「政府福利制度」、「自我排除」等五種。湯淺誠強調「反貧困運動」的對策必須雙軌並行，一方面重建「社會安全體制」，政府應該重新規範勞動市場，建構一個「只要工作，就可以衣食溫飽的社會」，強化對各種非典型勞工的保護，並且擴大失業給付的對象與期間、重建國民健康保險、國民年金制度、社會救助制度；另一方面還必須建構「社會互助網」，建立工作貧窮勞工在經濟與社會生活上的互助制度。

五、二〇〇九年政黨輪替後，新執政的民主黨延攬湯淺誠進入內閣，修改《勞動派遣法》，一改過去不斷開放勞動派遣政策，在二〇一〇年初公布「禁止製造業使用派遣勞動力」、「禁止登錄型派遣」、「要派企業支付派遣費用透明化」等新法令，使湯淺誠推動的「反貧困運動」，獲得了初步的成果。

六、從日本的經驗，台灣在制度層面的改革上，就必須從「擴大社會安全體制的保障範圍」以及「保障從事非典型工作者的勞動權益」二方面雙管齊下。就「擴大社會安全保護範圍」而言，日前行政院提出的《社會救助法》修正草案，將現行貧窮線計算方式「最近一年平均每人消費支出六〇%」，修改為「最近一年平均每人可支配所得中位數六〇%」，雖然已經踏出改革的第一步，但是擴大失業給付的對象與期間、重建國民健康保險與國民年金制度，卻與日本相同，仍然是台灣未完成的重要課題；此外，在提供各類非典型工作者的個別勞動保護方面，勞委會雖然已提出《勞基法》派遣專章修正案討論版，但各界意見紛擾

，仍然有待凝聚共識。這些有待完成的制度改革顯示，台灣在新貧時代的反貧困之路，仍然遙遠而漫長。

（七十五）本院王委員幸男，針對數個月前，教育部推出了高中職學費齊一方案，希望拉近公私立高中職之間的學費差距。行政院與教育部認真推動馬總統的競選政見，當然沒錯。但是任何一項政見背後都有些複雜與細膩的思考；如果教育主管當局只是機械性的執行政見，卻不思可能的配套與附帶的效果，就相當可惜了，特向行政院提出質詢。

說明：

一、原本，馬總統競選時的政見並沒有設定學費補助的門檻，但因為所需經費甚鉅，且國家財政拮据，故目前的學費補貼設有家戶所得下限，規模已經縮小。如今，新學年開學業已兩個多月，若干後遺症都已經呈現，也該做些檢討了。行政院與教育部認真推動馬總統的競選政見，當然沒錯。但是任何一項政見背後都有些複雜與細膩的思考；如果教育主管當局只是機械性的執行政見，卻不思可能的配套與附帶的效果，就相當可惜了。

二、首先，教育部該問的問題是：齊一學費政策的目的究竟是什麼？推動此政策的第一種可能原因，是政府觀察到若干低收入家庭無力負擔私立高中職的學費，卻又考不上學費較低的公立學校，故以補助學費的方式補貼這些低收入家庭。但是由於原本的政策設計沒有所得門檻限制，後來是因為政府財政考量才做家戶所得切割，可見此政策的真正目的不是對低收入家庭的教育補貼，而是另有考量。

三、推動齊一學費政策的第二種可能原因，是為了拉近公立與私立高中職之間的差距。依據教育當局自己的說法，推動十二年國教的前提之一，就是公私立高中職之間的差距不能太大，如此才能使各地的國中畢業生依學區而就近分發。齊一學費政策使念公私立高中職的家庭經濟負擔拉近，漸漸就會有基測成績不差的孩子願意去念私立學校，久而久之有助於弱化目前若干公立高中職的明星標籤。

四、以今年七月基測分發錄取分數看，齊一學費政策也已發揮若干效果。資料顯示，有些地區原本志願第一的公立高中，今年基測最低錄取分數有所下降，而也有為數不少的高分學生願去就讀同區私立高中。這現象表面上看令人欣慰，但仔細觀察，卻發現其背後更為嚴重的教育扭曲。

五、據了解，許多家長之所以捨公立高中不念而就讀私立學校，主要是因為若干私校是朝七晚十一—每天放學之後必定安排課後輔導或補習。這種不正常教學的高中對於夫婦雙薪、上班時間較長的家長而言，是最方便的選擇。原本，若子女考上公立高中，家長還得費心安排補習與課後輔導，頗為費神。現在，既然有一天包辦十六小時在校生活的私校教補選項，學費又與公立學校一樣，家長也就懶得再花心思，乾脆把孩子送去私校。

六、如果前述觀察屬實，則教育部所推的學費齊一政策，不但不是在為十二國教鋪路，反而是以納稅人的稅收去變相補貼「教學不正常」的私立高中職。這樣的扭曲，難道是馬總統競選政見的初衷原意？朝七晚十一的病態教輔方式，難道是台灣邁向黃金十年的應有教育模

式？

七、本席認為，既然教育當局要以公部門預算變相補貼若干私立高中職，那至少要為受補助學校訂下一個「正常教學」的最低門檻。那些晚間集體留校補習的、老師在過去數年曾經性侵學生的、學校裡體罰嚴重的、有以各種名目超收學費的、學校過去曾有帳目不明記錄的，通通不該在齊一學費補助名單之列。這樣的政策宣示一則保護學童不要誤上「賊船」，二則也對私校教育改善有督促之效。

八、其實，不只齊一學費政策政府該設下補助門檻，所有涉及公權力的政策推動，國家都不該無條件地做濫好人。以金控業登陸為例：在可見未來，台灣可能只會有兩三家業者得以赴對岸做全面業務。政府在以公權力核准這兩三家赴陸時，當然要設下公司治理、董監持股、質押上限、弊案記錄等多重門檻，做為審核的基準。目前的金控也許沒有一家符合此種基準，但既然業者要求政府用 ECFA 框架去拓展他們的業務，那麼政府為了人民福祉，當然也該要求業者做出對應的改善。不論是教育界或金融界，台灣的業者都有極大的改進空間。平時，政府很難用棍子逼業者改善。但是既然現在政府手中拿了隻胡蘿蔔，那當然得趁機促使業者多所改變。若連這一點都做不到，那麼主管部會就太不用心了！

（七十六）本院王委員幸男，針對對於富邦蔡家兄弟成立大富媒體併購凱擘案，及旺旺集團併購有線電視系統中嘉案，ＮＣＣ表示會就數位匯流下的產業發展、對電信與媒體的水平垂直整合、文化多元保存、消費者權益保護，甚至言論集中等因素，多方面考量。但就法律政策及規範面而言，ＮＣＣ是否已有適當的規範邏輯並握有充分的規範工具，令人存疑。本席認為，主管機關應確認我國通訊傳播產業發展政策（是否以市場開放及自由競爭為導向），進而調整與重新建構通訊傳播法制及執法模式，實在刻不容緩，特向行政院提出質詢。

說明：

一、數位匯流一詞雖然眾人皆知，但在技術面上，除非是資工、電機等學門專長人士，一般人不易都通曉數位技術的相關細節；但對廣大消費者而言，數位匯流帶來的具體現象是，原本透過不同的網絡平台而提供的服務，現可由其他網絡提供，例如電信、網際網路及有線電視，已有融合為一的趨勢，使得既有的市場界線變得模糊。消費者得利於此，可以有較多、更為有利的選擇；而國家在制定管制政策與執行工具的選擇上，就必須充分因應這樣的現實，也就是在橫跨電信、網際網路、有線電視、廣播等網絡之上，應有一套一體適用的規範管制原則可供遵守。在此強調的是，電信、傳播等網路其技術與行業細節雖各有不同，但統攝各網絡之的上市場管制原則必須一致，因此無論技術與材料如何發達改善，市場參與者的行為如何花樣多端，主管機關的決策思維應該一以貫之，才能達到合法、合理、透明性、可預測性的根本要求。

二、為了因應數位匯流現象，歐盟在「二〇〇二電信架構指令」裡即明文規定，歐盟電信規範

適用於所有「電信網路」（electronic communication network），因此不論是衛星、固定（包括網際網路）或行動通信、電力纜線系統、無線或有線電視網路等各類網路，只要該網絡的目的在傳輸數位訊號，全包括在內，通體適用同一規範原則。「二〇〇二電信架構指令」整體的主旨，就是導入競爭法的原則與方法，進行市場界定與市場分析的，並認定在特定市場上是否有具相當市場力量（ＳＭＰ）的業者存在，在競爭法難以發揮規範功能的前提下，選擇適當的「事前」管制措施，對該市場的市場主導者課以相當的事前義務；否則就應回歸市場運作機制，以競爭法作為市場管制的依據，活躍競爭法的市場規範效能。

三、反觀我國法制，《電信法》及《有線廣播電視法》等規範雖非不能單獨立法，但欠缺統一的規範邏輯與管理原則。例如《電信法》裡至少對事業（第一類電信事業）課以特殊的義務，以便促進市場的競爭，甚至對市場主導者的價格管制等規範，此外還有在市場進入後的競爭行為規範（《電信法》第二十六條之一），但這類的概念，在《有線廣播電視法》裡均付之闕如，很難想像就憑著《有線廣播電視法》第二十一條（訂戶數及行政區的限制）或第二十三條（外人投資及國家安全），能滿足ＮＣＣ前揭的各種考量。此外，ＮＣＣ所關心的併購案件是否不利產業「水平或垂直的發展」，這是市場法（競爭法）的概念，也就是應由競爭法的角度，基於市場界定與市場分析後加以認定，既然如此，對於這兩個重大併購案的決定，ＮＣＣ很難單獨承擔決定的責任，公平會的角色不能被遺忘與忽視。綜合而言，確認我國通訊傳播產業發展政策（是否以市場開放及自由競爭為導向），進而調整與重新建構通訊傳播法制及執法模式，實在刻不容緩。

（七十七）本院王委員幸男，針對報載台灣的寬頻舖設比例在近年來進展緩慢，而星、港、韓等地在近年卻突飛猛進，相形之下台灣寬頻布建已經落居四小龍之末。台灣是資訊大國、ＩＣＴ學研及產業基礎深厚。資訊產業原本是台灣最大的優勢、甚至可能是唯一的優勢。這方面我們若是不把握、不積極、不加油，將來不但可能輸掉產業先機，也可能輸掉文化。行政院必須要扛起責任，要求ＮＣＣ、科技組、文建會、交通部，趕緊謀求補救，特向行政院提出質詢。

說明：

一、有人將台灣寬頻布建的遲緩歸咎於中華電信，因為寬頻的「大水管」終究操在中華電信手中。當中華電信對於寬頻申設收費昂貴時，民間的布建速度當然就快不起來。論者將矛頭指向中華電信，當然不能說錯。但是中華電信只是交通部轄下的一家公營公司，是個層級不太高的棋子。然而固網寬頻舖設所牽涉的絕不只是中華電信的利潤而已，而關乎台灣的整體數位政策。寬頻布建其實只是國家資訊網建設的起點，它涉及吳院長念茲在茲的數位匯流、三網合一、雲端商機等重大產業利益。但最重要的是，這些資訊網路的硬體布建，相當程度決定了網路上的軟體發展誘因。一旦台灣因硬體布建落後而在文化、電視、電影、資訊、電子書、電子商務、資訊安全、雲端儲存等各方面都處於落後時，那麼不要怪我們危言聳聽，台灣就面臨一個「文化亡國」的危機。

二、念歷史的人都了解，史觀與歷史詮釋權，往往為當代權力強者所壟斷。成者為王敗者為寇不但是常態，王者更能對以往的歷史軌跡做出對自己最有利的解說，甚至以此定調版本主宰後世的歷史書寫架構；這就是西諺所謂「決定現在的人決定過去」。在數位時代，文化霸權模式已經有所改變。我們大致可以這樣說：誰掌握硬體平台，誰就控制了軟體內容。網路背後所涉及的文化主體爭奪，關鍵就在於此。

三、本席要舉一則電子網路時代的實例，給馬政府一點感覺。大家都知道，全世界最權威的百科全書，是大英百科全書。該書在上個世紀末還是以紙本發行，一套售價一千五百美金。在電子資訊發達之後，微軟公司買下了一家名不見經傳的百科全書公司 ENCARTA 的版權，將它全數掃描為光碟，使之以不到五十美金的價格向外販售。短短數月之內，該版「不權威」的百科全書大賣，而大英版「權威」百科全書全面滯銷。當全世界各地人民都買微軟版百科全書時，越來越多的人都以微軟百科所載內容口耳相傳，久而久之，還有誰認為大英版是「權威」的版本？就這樣，大英百科全書的正確性與權威性，就被擁有網路優勢的微軟版給搶走了。

四、微軟之例或許讀者覺得遙遠，但網路上當今盛行的「維基百科」大概是大多數人耳熟能詳的百科全書。維基百科的搜尋是免費的，也採取開放的態度，採納全世界各類專家的修正。於是，維基百科等於是利用網路的雙方溝通特性，促成數億網民共同來修正更新其內容。這樣的開放更新能不能在正確度上擊敗百年老牌大英百科，我們不敢斷言，但無論如何，維基百科由於是網路版本免費流通，在絕大多數人民的認知上，它的內容就是正確的參考，其權威性絕不亞於大英百科全書。我們說誰掌握數位平台硬體，誰就掌握數位內容，就是這個意思。

五、評論到這裡，我們就已大略看出網路資訊平台的威力了。即使如大英百科這樣的老字號權威工具書，都不敵網友的全面攻堅，更何況「文化詮釋權」這麼空泛而概念模糊的未來概念。但是一切網路平台的布建，都需要時間，都要經年累月才能完成。網路寬頻布建的越廣，軟體業者利用平台所能創造的利潤與商機就越大，久而久之就能激發出豐碩的軟體內容。相反的，如果平台搭建緩慢，則國內人民只好去他地的平台搜尋利用，不但把大好商機送給別人，甚至可能對文化內容的詮釋權全面繳械。到了那個地步，再做改變也來不及了。

六、台灣是資訊大國、ＩＣＴ學研及產業基礎深厚。資訊產業原本是台灣最大的優勢、甚至可能是唯一的優勢。這方面我們若是不把握、不積極、不加油，將來不但可能輸掉產業先機，也可能輸掉文化。行政院必須要扛起責任，要求ＮＣＣ、科技組、文建會、交通部，趕緊謀求補救。

（七十八）本院王委員幸男，針對日前梅姬颱風重創蘇花公路，來台旅遊的陸客創意團一行仍有近二十人下落不明。即便希望渺茫，但憂心又焦急的陸客家屬仍希望加大救難力道，使其能早日知道失蹤親屬的下落。也有陸客家屬有意向台灣政府提出國賠要求。雖然馬政府至今未有具體回應，但從其對兩岸關係的公開解釋，以及親馬學者的建議，卻令人十分擔心是否

馬政府會為了急於舒緩兩岸關係，將應屬於法律層面的國賠問題，改以政治方式處理，此例一開，不僅對台灣主權的維護會有嚴重後果，也將使台灣陷入永遠處理不完的兩岸糾紛中，特向行政院提出質詢。

說明：

一、首先，規範台灣與大陸互動的「兩岸人民關係條例」，沒有一條寫到大陸人民可以享受國賠。有沒有國賠是依據「國家賠償法」，不是「兩岸人民關係條例」，其精神是根據互惠與對等原則，意即對方承認我國的主權與司法管轄權，且我國人民在該國遇到危難時，也可有向該國請領國家賠償的權利。今天北京政府不承認台灣的司法管轄權，依然認定台灣是中國的一部分，當台灣人民在中國遇難時，從千島湖事件、台商遭遇當地官商勾結導致傷亡的慘劇，還包括在中國採訪遭遇車禍的記者等，哪一件有見到北京政府給予國賠或給予台灣人民申請中國國賠的權利？如果這些都是否定的，何來陸客申請國賠之說呢？

二、即便是台灣人民，也不是發生天災就自動可以申請國賠。是否能夠申請，還必須滿足一定條件，包括這是否是因為公務員決策錯誤或疏漏所造成的結果。因此陳長文及李永然兩位律師搬出「兩岸人民關係條例」，以此引述大陸人民有權向台灣政府申請國賠，不僅是對法條的錯誤引用，因為即便是台灣人民也不見得可以申請國賠，同時率爾對沒有在台灣納稅的大陸人民給予國賠，更是對公平正義原則的嚴重違反。

三、其次，「兩岸人民關係條例」雖然主張大陸地區也是中華民國領土，但不能因此表示台灣法律就一定適用於大陸人民，更不表示大陸人民就享有與台灣人民相同的權益。考察「兩岸人民關係條例」，可發現包括戶籍、工作、學歷認證、服務公職等，都有特別的法律約束。不是說因為中華民國包含大陸，所以大陸人民就必定享有台灣人民的權益。事實上，我國在一九九二年修改憲法，廢除動員戡亂臨時條款，明定雖然中華民國對大陸有主權，但不享有治權，其後的兩岸人民關係條例的建立與歷年來的修正，都朝向在權益上區別大陸人民與台灣人民的方向走。因此陳李兩位律師拿中華民國主權包含大陸，作為大陸人民享有與台灣人民相同權益的理由，絕對是對「兩岸人民關係條例」的錯誤解讀。

四、根據陳李兩位律師「兩岸一中」的邏輯，還可以推出如下的荒謬結果，來台老兵的中國籍妻子，在老兵沒有預立遺囑的狀況下，可以自動繼承其在台財產；發生在大陸地區天災所造成的傷亡，大陸人民也可以據此向台灣申請國賠；海外大陸偷渡客將來要被遣返時，台灣政府須負責將其帶回；大陸人民在其他國家所遭遇到的災禍，台灣政府有負責救援的義務等，這些沒完沒了的怪異現象。

五、從以上可知，陸客是否可申請國賠是個很簡單的法律問題，與「兩岸人民關係條例」無關，牽拖一個無關的「兩岸人民關係條例」，除了顯示當事者的大中國統一心態外，如果政府依此危險建議辦理，不僅形同向國際宣示台灣承認兩岸同屬一中，台灣是中國一部分的「一中原則」外，還會為台灣政府帶來民事糾紛不斷的無窮後患，更嚴重破壞公平對等原則。義務與權利形成對等關係，在台灣沒有納稅義務的人怎麼可能與台灣人享同樣的權力？本席嚴肅提醒馬政府，不要因急於紓緩陸客的不滿，反使自己陷入兩岸一中的政治迷障！

（七十九）本院王委員幸男，針對馬政府宣稱要打造黃金十年，但「錢進中國，債留台灣」，已形成一種惡政，導致台灣民眾生活品質降低，權益無法獲得確保，對未來充滿不確定感，甚至不敢生育小孩，黃金十年顯然已成痴人說夢話，而失落十年的夢魘，恐怕已悄悄降臨，特向行政院提出質詢。

說明：

一、「錢進中國，債留台灣」，這句話用以形容十幾年前一些投機大亨憑藉良好政商關係，以不足的抵押品從金融體系貸出數以百億元計的巨額款項，進行投機炒作，部分則匯往中國，一旦事業失敗，便將爛攤子丟下，逃往中國繼續大搞政商掛鉤。現在這句話從另一角度來看，依然適用於形容馬政府的施政作為，「錢進中國，債留台灣」逐漸成為台灣現況的最佳寫照。

二、「錢進中國」一詞，顯然不必多費口舌，多數國人就可理解此為馬政府傾中政策的本質。在馬政府上台前，儘管有「戒急用忍」、「有效管理」的安全閥控管，台商依然大量湧向中國，絕大多數台灣的海外投資目的地是中國，這種單向傾斜的失衡現象，使台灣深陷險境。然而，馬英九選上總統後，不僅毫無踩煞車的作為，反而猛踩油門，加劇了對中傾斜的力道與速度。因此至今台灣對中國的投資，官方統計累計至九十九年上半年為止，匯出金額達一兆四六三億元，較九十八年底增加一一四〇億元，同時九月份的國內接單、海外生產比，也創下新高，達五十．九三%。換言之，九月份的外銷訂單雖然創下歷史新高，但對台灣勞工卻不是喜事，因為超過半數的工作機會，根本與他們無緣。所以，儘管今年經濟成長率、外銷訂單等經濟數據表現亮眼，但失業率依舊維持在五%以上，而且此一失業率還是政府透過大量僱用臨時工所美化出來的。另外，台灣勞工薪資也因就業市場需求不高，甚至倒退回十三年前水準。

三、嚴重的是，由於就業與薪資沒有增加，稅收亦隨之萎縮，而馬政府偏偏是一個煙火型的政府，只會花大錢放煙火，暫時麻痺民眾的痛苦，以虛華的方式把自己包裝成大有為的模樣，因此必須大量舉債供其揮霍，造成政府財政迅速惡化，陷入無解的深淵。馬政府上台時，中央債務餘額是三．六六兆元，卻連年大幅舉債，包括明年舉債預算編列四二九一億元，明年底將達四．九六兆元，等於馬政府執政三年半，債務淨增加一．三兆元，相當於民進黨執政八年舉債總額，為我國 GNP（國民生產毛額）的三十七．七九%，逼近四十%的法定上限；若加計主計處所估算的「潛藏負債」十三．三兆元及地方債務六千多億元，政府總負債高達十九兆元，以全國二千三百萬人計算，平均每人揹債超過八十萬元。因此，馬政府執政下，政府負債愈來愈嚴重，形成另一種形式的「債留台灣」。

四、馬政府舉債幾達法定上限的惡果，就是每年中央政府預算須拿出一成償還本息，而以明年底中央政府債務餘額將達四．九六兆元，按照明年原先編列債務還本六六〇億元計算，在不新增債務的情況下，需要七十五年才能還完。即使立法院財政委員會日前通過附帶決議，自二〇一二年起，每年債務還本數，應從當年度稅課收入五%提高至七．五%，估計每年債務還本數將增加三百億元，達九百億元，仍須五十五年才能還完。不過，政府債務還本主要仍以舉債支應，且年年新增債務，就算增加還本數，政府債務恐怕也沒有還清的一天

，等於債留子孫，讓後代一生下來就揹負沈重的債務。

五、在馬政府堅持傾中政策下，曾經淹腳目的台灣錢，湧向中國，曾經創下台灣經濟奇蹟，創造大量就業機會的企業大舉西進。這種錯誤政策造成台灣民眾工作機會減少、薪資水準倒退，政府稅收短徵，無法支應公共建設與社會福利，更因政府施政大多虛華不實，將寶貴資源浪擲在與民生無關的作秀型項目上，或者疏於監督，任由公共建設浮濫追加預算，乃迫使政府不得不大量舉債，並以新債還舊債，產生一連串的惡性循環。

六、總之，馬英九總統宣稱要打造黃金十年，但「錢進中國，債留台灣」，已形成一種惡政，導致台灣民眾生活品質降低，權益無法獲得確保，對未來充滿不確定感，甚至不敢生育小孩，黃金十年顯然已成痴人說夢話，而失落十年的夢魘，恐怕已悄悄降臨。

（八十）本院王委員幸男，針對國科會行文各大學，提供獎金要為「特殊優秀人才」加薪，後來美事變醜事，監察院、立法院及全教會等已經黑函和白函滿天飛，國科會也接到了許多申訴案件，很多校園因而動盪，本席認為，國科會其實可以很簡單來處理此事，各大學所有教授都有申請國科會計劃，每個人的研究表現國科會都有資料，為什麼不由國科會自行就各學門研究表現優良者，配合各大學的分配金額，直接逕以獎勵，而非要請各校去決定，搞得烏煙瘴氣，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國科會 8 月行文各大學，提供獎金要為「特殊優秀人才」加薪，且要在 9 月底前學校就要決定並呈報到國科會，暑假期間要訂定辦法，要經過行政程序，要委員會審查，時間非常急迫，各校雖然都儘量配合，但很多人預測此事絕對不會那麼平順。果然大家「不患寡患不均」和「見不得別人好」的心態，再加上社會上長期的「政論」脫口秀和黨同伐異，導致即使在校園內，行政和教授間彼此的信任也薄如蟬翼，校內審查結果不被信服。現在美事變醜事，監察院、立法院及全教會等已經黑函和白函滿天飛，國科會也接到了許多申訴案件，很多校園因而動盪，但誰令致之？

二、一開始國科會其實可以很簡單來處理此事，各大學所有教授都有申請國科會計劃，每個人的研究表現國科會都有資料，為什麼不由國科會自行就各學門研究表現優良者，配合各大學的分配金額，直接逕以獎勵，而非要請各校去決定，搞得烏煙瘴氣。

三、要各大學決定誰可以獲獎一定要組成審查委員會，審查委員也通常是各大學研究表現優秀者，於是難免會形成自己審自己的狀況，雖然大家對自己的案件都會迴避，但獲獎者很多同時是審查委員總是會讓人有話講。但若研究優秀者不當審查委員，就會變成研究差者來評比研究優秀者，更是奇怪，難道國科會事先沒有考慮到這些？

四、其次大學包含多個領域和學院，每個學院研究的表現有好有壞，如果純粹獎優，就會有某些學院獲獎比例高，某些低的情形，於是獲獎比例低的學院就會有人覺得不公平。但若按照各學院的教師人數比例來分配獎金，則根本是類似「分贓」，又豈是國科會鼓勵優秀人才的目的。

五、因為這次是口袋錢（pocket money），可以放入老師自己的口袋，所以紛爭特別多。但其實最需要獎勵的是為數眾多，勞苦功高的研究助理（生）們。因此建議將這筆錢雖然分配給老師，但只能用來聘請專任或兼任的研究助理，讓研究生們不用為生活打工，可以專心做研究。即使今年來不及作業，以後也應該如此。

六、但最終亡羊補牢之計，建議國科會應該負起責任，宣布此次各大學呈報的名單不算數，改由國科會獨立自主來審查並直接給獎。過去的計劃審查、傑出獎和其他各種獎助的審查，不多是使用這種模式嗎？

（八十一）本院王委員幸男，針對國安會秘書長胡為真在立法院指出，中國所稱釣魚台是屬於「中國」的，而非「中華人民共和國」的，這意思就是變成「一個中國、各自表述」的問題。胡為真還說，釣魚台事件是日本跟我們之間的關係，以及日本跟中國大陸之間的關係，並不是兩岸之間的關係，所以不需要把這個事情牽到兩岸。最近的跡象顯示，馬政府已經愈來愈不遮掩所謂的「九二共識」的「一個中國」本質，公然把「兩岸關係」當作「國內關係」來處理了，特向行政院提出質詢。

說明：

一、所謂的「九二共識」，是蘇起所虛構而被辜振甫所否定，至於馬政府「一個中國、各自表述」的解釋，中國方面又堅持一個中國原則，而且否定中華民國的存在。事實上，馬政府的「一中各表」，在國際社會也沒有市場，套一句中國官員的話：「誰理你啊？」縱使如此，馬政府依舊繼續唬弄台灣人民，彷彿「中華民國」，經由他們的「各表」仍為國際社會所承認，也可以跟中國「互不否認」。事實當然不是這麼一回事。

二、近來，馬政府以「一中各表」為基礎，不對中國宣示釣魚台主權表示異議。馬政府的邏輯無非是，中國大陸在中華民國的主權範圍之內，也是中華民國的一部分，所以不必對北京當局宣示擁有釣魚台主權表示異議。這種政策，根本就是「出賣釣魚台」之舉。馬英九總統年輕時參加「保釣運動」，如今掌握權力卻把釣魚台拱手讓給中華人民共和國，當年那些為「保釣」聲嘶力竭的人，不知作何感想？

三、釣魚台的主權屬於台灣，依據「舊金山和約」，中華民國並未擁有台灣主權，自無立場對釣魚台說三道四。不過，意圖將台灣、釣魚台通通「終極統一」到中國版圖的馬政府，故意利用虛構的「一中各表」，把台灣、釣魚台通通「連結中國」。在這種情況下，尤其是基於「大中華民族大義」，馬政府還不惜引狼入室，讓中華人民共和國合法捲入釣魚台爭議。馬政府出此下策，將會產生一個極為嚴重的後果：即關於釣魚台爭議，可能會變成中日之間的問題，而非台日之間的問題。因為，在國際上，無所謂「一中各表」的空間，包括日本早已承認「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」。有關釣魚台爭議，馬政府讓中華人民共和國插手，同時便扼殺了中華民國連同台灣的發言權！

四、最可笑的，莫過於將釣魚台爭議，定位為台日之間的關係，以及中日之間的關係，而非兩岸之間的關係。姑且從馬政府的理論來看，既稱釣魚台屬於中華民國，依此理論則日本、中華人民共和國都沒有份。馬政府經常對實際佔有釣魚台的日本撂狠話，卻對中華人共和國吭也不敢吭一聲，唯恐影響兩岸關係。這種行為模式，就是不折不扣的宗主國模式，說穿了，中華民國只是打手，中華人民共和國才是真正的大哥。

五、兩年多來，馬政府把「一中各表」奉為至寶，吹噓台海情勢因此大幅改善。究其實際，馬政府只不過是利用「各表」的幻想，欺騙台灣人民他們努力在「捍衛中華民國」。可是，這種招數完全禁不起檢驗，一到了國際場合便行不通，且馬腳盡露了。世界衛生大會，中華民國被中國表為「中華台北（Chinese Taipei 實為中國的台北）」，馬政府還興高采烈地出席充當觀察員。東京影展事件，我國代表團求「台灣」之名而不得，遭中國代表團無情打壓，馬政府還唾面自乾陪笑臉。如此這般，還稱「中華民國主權及於中國大陸」，真比癡人說夢還癡！

六、不久前，馬英九高談「先經後政」時，王毅立即回以「經中有政」。顯然，中國容不得「經濟歸經濟、政治歸政治」，只有所謂「政經合一」。同樣地，教育文化、影視體育、世界衛生等等，也通通要「講政治」，亦即，將北京定義的「一個中國原則」一以貫之，而馬政府則一邊以臣服行動予以接受，一邊以花言巧語欺騙台灣人民。東京影展事件，被馬政府定義為「單一事件」，但兩年多來這種「單一事件」層出不窮。可以預料，類似的「單一事件」必將繼續發生，問題在於：台灣人民還要被騙到什麼時候？

（八十二）本院王委員幸男，針對既有各項產業，包括電視產業在內，業界從事併購時必須遵守的法令規定及應通過的審查程序，都已有相關明確規範，主管機關只要「依法行政」，自可達到興利防弊的目的。如果罔顧私募基金掌控國內有線電視系統的負面作用，反而無限上綱採取不合理的標準進行近乎刁難式的審查，倘若因此影響併購案的順利推動，豈非本末倒置，坐視電視產業繼續沉淪，且任由數位匯流的腳步繼續踟躕不前，特向行政院提出質詢。

說明：

一、亞洲地區最近因為熱錢不斷湧入，各國外匯主管機關無不全力應對，守住自認為的最適匯率。以台灣為例，中央銀行曾經一度以 1 美元兌 31 元為防線，展開新台幣匯率保衛戰，最近雖然棄守，仍以其他貿易對手國家為比較對象，維持相對較小的升幅。本來外匯市場的運作應該尊重價格機能，但如今面對來勢洶洶的國際熱錢，政府政策若不進行適度的干預，使其維持在適當的水準，最後將對出口貿易及經濟成長造成不利的影響。

二、我國屬於國際自由貿易體系的一員，自然應當了解世界資源在各國自由流動的必要性。讓各種資源在世界各地找到最適報酬，才能使其發揮最有效率的配置。問題是在這些資源自由移動的同時，可能對特定地區產生不利的「外部性」。以此次熱錢湧入國內為例，它的目的可能是進行實質投資、購買國內股票、炒作房地產，或對匯率進行套利。其中最後一

項，應是熱錢湧入最主要動機，因為它預期台幣即將升值，預先匯入國內之後，等待匯率升值到滿足點再匯出去，即可賺到匯差的利益。央行干預匯率的行為，即在消除熱錢所有者對台幣大幅升值的幻想。

三、中央銀行曾經一再宣示希望外國資金進入台灣是進行「投資性」的使用，而非進行投機性炒作。投資性的使用有助於國內實質生產活動的熱絡，亦有利於就業機會的增加；相反地，若外來資金使用於短期貨幣的炒作，雖然資金的所有者可以獲得快速的利益，但它對本國的實質生產毫無助益，這也是政府主管機關之所以需要進行干預的理由。

四、熱錢炒作產生的負面作用，同樣可見諸於國外私募基金對國內有線電視進行的收購。觀察過去幾個國際私募基金大舉取得國內有線電視系統的股權，其所著眼的是有線電視產業的高報酬、穩定的現金收入，以及最後再出售時獲取的資本利得；至於有線電視的健全發展、數位化的快速推動，則不在它們經營考量的優先之列。

五、以最近成交的大富媒體購買凱擘有線電視系統為例，2006 年 4 月凱雷購買東森媒體科技（凱擘前身）時總價為新台幣 460 億元，今年再以 623 億元脫手，在不到五年的時間，除每年將近 30%左右的股東權益報酬率外，轉手交易立即取得 173 億元的獲利，報酬率高達 38%。另外根據媒體報導，第二大的中嘉有線電視系統也已簽署出售合約，據聞開出價格高達新台幣 715 億元。以當初（2006 第 3 季）安柏凱（MBK）購買的價格為新台幣 470 億元，如今轉手即賺 245 億元，換算成投資報酬率為 53%，獲得利益尤甚前者。

六、如同熱錢的湧進，對於國際資金進入國內，國人的期待是善用這些資金，協助我國產業的實質生產活動，不管其方式是機器設備的進口、廠房的建設、先進技術的引進，或者有效管理制度的建立。以同樣的角度看待私募基金進入國內有線電視市場的作為，這幾年無論凱擘、中嘉或台灣寬頻等有線電視系統的經營，對於我國影視內容品質的提升、消費者利益的增進、數位化建設的推動，都沒有發揮正面的效益，反而如同熱錢一般只是為了牟取短期、現實的利益，它對國內有線電視媒體發展與進步的幫助，相對就非常有限。

七、正如中央銀行為避免熱錢對國內經濟發展造成不利影響而積極採取干預措施，相關主管機關針對外國私募基金收購我國有線電視系統的利弊得失，早應進行深入評估，並規劃妥善因應對策。遺憾的是，對於這麼重要的產業，以及市場上早已存在的偏差現象，迄今未見政府當局給予應有的關注，反而對於本土投資者為配合數位匯流趨勢來臨，積極佈局由外國私募基金購回有線電視系統的動作，劈頭就給予負面評價，甚至公開宣稱將進行「嚴格審查」。

八、事實上，對於既有各項產業，包括電視產業在內，業界從事併購時必須遵守的法令規定及應通過的審查程序，都已有相關明確規範，主管機關只要「依法行政」，自可達到興利防弊的目的。如果罔顧私募基金掌控國內有線電視系統的負面作用，反而無限上綱採取不合理的標準進行近乎刁難式的審查，倘若因此影響併購案的順利推動，豈非本末倒置，坐視電視產業繼續沉淪，且任由數位匯流的腳步繼續踟躕不前。

（八十三）本院王委員幸男，針對政府經建部門對於今年的「景氣回春」甚感得意，但是又面對民眾對於經濟的感受不佳感到困擾，頻頻徵詢專家意見，既想為本身的工作績效增添光彩，又想為執政黨的五都選舉增添助力。然而問題出在何處卻似乎

仍搔不到癢處！人民感受的是自己過得好不好，不會留意那些專業的數據，對創造出來的數據更沒興趣。景氣回春人民感受不到？先瞭解如何能夠有效讓景氣回春再說吧，特向行政院提出質詢。

說明：

一、首先，景氣的確對「一般人」而言還沒有「回春」。雖然今年前兩季的經濟數字亮麗，成長率達到百分之十三左右，讓各種全年經濟成長率的預測值都達到百分之八或九，但是經濟成長的來源主要是出口和投資，而目前的出口和投資行為，主要集中在少數的高科技產業，和一般人民的關係不大，當然不會讓一般民眾感受到「景氣回春」。其次，比起金融海嘯發生之前的經濟狀況，現在的經濟情況仍然沒有超越，失業率還是高於海嘯之前，許多民眾的薪資甚至還低於海嘯之前，在這種情況之下當然不可能感受到景氣已經「回春」。

二、其三，目前的景氣狀況的確是在緩慢回升，這也反映在股市的步步升高上面。只是，產業復甦的情況不一，景氣較好的產業通常從業人員較為忙碌，被電訪到的機會就比較少。進行這種調查的單位經常是商業雜誌，不像主計處這種極為專業的機構，能夠克服調查上的盲點，導致調查的結果極可能是偏誤的。例如，景氣較好的高科技產業和餐飲業、計程車業，其從業人員不只白天上班，大概晚間都還要加班到深夜，如何讓電話訪問能夠接觸到這些景氣恢復時首先受惠的族群呢？坊間的商業雜誌調查克服這種統計盲點的能力其實令人懷疑。其四，是所得分配的問題。如果所得分配越來越惡化，那麼景氣回春受益最大的極可能就是那些少數的高所得人士，高所得人士不定都是高科技業者，像台北是的百貨公司似乎業績都已經顯著回升，但獲利的可能是它的老闆，連雇員的薪資可能也還沒有提高。因此，眾多在所得分配末端的民眾當然不會感受到景氣回春。

三、如果要讓一般民眾感受到景氣真的回春，我們有幾種看法：首先，經濟必須持續改善，讓所得提升的「乘數效果」持續擴散到一般民眾。由於目前國際經濟回春的力道不足，各種景氣指標似乎又有下滑的跡象，政府應該緊密監督擴大內需方案的各種執行成效，以免公共部門的效率欠彰影響到經濟表現。其次，吸引台商回台和吸引外資流入的工作要更為重視。目前經濟會正全力到境外招商引資，但是吸引台商回流的層級、誘因規劃和投入的力道似乎不夠。眾多台商多次指出必須讓外勞和最低工資脫勾的政策一直沒有解決，其實可以規劃幾個「經濟特區」的工資自由化，但規劃本地勞工必須進用相當的比例，徹底解決這個問題，來擴大台商回流的現象，改善失業率的問題。

四、本席必須指出，對於許許多多當前經濟問題的研究，政府都沒有適當的掌握，乃至於許多「藥方」其實不是對症下藥因而幾決不了問題。例如，最近鬧得沸沸揚揚的台灣「奧肯係數」（經濟成長率每百分點對就業的效果）偏低的問題，政府到現在沒有適當的掌握，當然也無法提出有效的對策。而這又牽涉到政府的研究能力和委託研究的制度性問題。由於中央經建部門極為忙碌，基本上無法進行深入研究，多半是委託研究智庫。但政府的研究預算越來越少，這和對岸中國或競爭對手韓國完全不同。若經建部門有一些可以靈活運用的經費，視政策需要隨時委託研究單位或個人，短期內全力投入某個課題的研究，就可以快速獲得較可信的答案，對症下藥加以解決。目前我們看到的是：在平面媒體提出問題，

並做出簡單的分析討論之後，相關政府機構趕快找一些專家開會瞭解問題、提出解決藥方。這種決策模式相當危險，因為受邀專家連自己的發言也沒有多少把握，卻必須以「專家」的身份快速做出分析和建議！以兩岸經濟合作協議為例，中國商務部自己的研究中心有八百人的規模，直接研究人員達到四百位，我們的主要智庫卻只有十人上下在研究這個議題，如何和他們在談判桌上競爭？

（八十四）本院王委員幸男，針對沉寂若干時日的二代健保，最近又受到注意，卻是六大工商團體聯合表達反對意見。由於工商界領袖齊聚一堂代表台灣的經營者興師問罪，積極推動二代健保的馬政府不能當做馬耳東風，置若罔聞。本席認為，在健保費仍無法企及所得稅的公平精神前，本席期盼二代健保的設計者，必須採取所得稅的做法，進一步改善對弱勢民眾的收費方式，如六大工商團體所建議的，由政府編列社會預算予以補助，就是一個非常值得重視的方向，特向行政院提出質詢。

說明：

一、工商界大老關切的重點，多放在一些久受抨擊但遲未見改善的技術問題上，諸如醫療資源浪費、藥價黑洞、國外居民低繳保費揩健保的油等；這些問題不論一代健保、二代健保都應全力以赴、剋日解決，因而為此反對二代健保，不具特殊意義。比較具有針對性的，是工總常務理事痛批二代健保像在繳「健保稅」，而非「健保費」。由於擴大費基，將薪資以外的其他收入，也依所得稅的課稅方式，納入收取健保費的基準之中，的確令健保費更趨近實施多年的所得稅制度。不過，這與過去比較像健保費的一代健保而言，的確是一大進步。真正令人遺憾的是，二代健保的收取方式更接近所得稅，但仍遠遠劣於所得稅；因而問題不在於它是不是健保稅，而是為什麼在更優越的所得稅行之多年下，硬要以遠比所得稅更不公平的「健保稅」做為健保的主要財源。

二、一代健保最大的缺陷，就是只向薪資所得者收健保費，而且不論貧富，一律收取相同的費率。單一費率的改善所得分配效果，當然比不上累進稅率，就此而言，已遜於所得稅一籌。更嚴重的是，健保只向薪資所得者開刀，而放過其他任何所得來源，但造成當前貧富差距快速擴大的元凶，正是薪資所得成長停滯，而非薪資所得日漸膨脹。現有的所得稅制，儘管對於投資土地、股票等資產而產生的資本利得幾乎一概免稅，因而使納稅重擔多半落在薪資所得者身上，但到底還有一小部分是由非薪資所得者負擔。一代健保卻是連這一部分也全予豁免，使健保費成為最不公平、最不合理的收費方式。

三、基於此一極大偏差，也為了擴大費基廣開財源，二代健保最重要的改革，就是要消弭健保費的費基與所得稅的稅基之間的缺口；儘管資本利得的漏洞仍難完全杜絕，但到底已比過去高明太多。若據此抨擊二代健保的健保稅，實在是對二代健保的極大誤解，我們反而應該要求二代健保更像所得稅，加上適當的累進精神，會讓弱勢族群得到更大的福利。

四、所得稅與健保費除了費率是否累進的差異外，所得稅設有十分寬厚的免稅額與扣除額，由於其金額人人相同，對弱勢者的保障遠大於高所得者，使其負擔的公平性相對增加；至於健保費，不論一代、二代都無此設計，對經濟能力相對弱勢者的保障乃大為降低，比所得稅更為不如。因此，全民健保實施以來，每有虧損發生，各界即大罵失色，認為虧損必須由全體納稅人填補，乃是天大的禍事。其實，正好相反！不僅虧損的缺口，如果全部健保經費都由所得稅支付，反而是全民的福音。

五、由於二代健保向所得稅趨近，將收費的所得範圍擴大，我們相信今天因給付薪資而承擔高額健保費的企業經營者，反而會減輕其負擔，工商團體應在實施之前，與健保單位好好將這筆帳算清楚；並強力監督衛生署，消除醫療浪費、藥價黑洞、低收海外居民健保費等問題，更應以其經營方面的真知灼見，借箸代籌，提出更有效的改善方案。除此之外，在健保費仍無法企及所得稅的公平精神前，本席期盼二代健保的設計者與立法者，必須採取所得稅的做法，進一步改善對弱勢民眾的收費方式，如六大工商團體所建議的，由政府編列社會預算予以補助，就是一個非常值得重視的方向。

（八十五）本院朱委員鳳芝，針對教育部所公布「私校教職員公保年金化」修法內容，公保年金給付率將從目前的 0.65%，調高到 1.3%，雖然年滿 60 歲就可領公保年金，但要扣掉 2,000 元的保費差額，也就是私校教師每月少領 2,000 元，嚴重侵害私校教師權益。本席認為勞工勞保轉年金制時，並未要求勞工補交保費差額，如今卻要私校教職員補保費差額，根本不合理，特向行政院提出質詢。

說明：

一、國民年金已於九十七年十月一日實施，勞工保險養老年金也於九十八年一月一日上路，軍人、公務員與公立學校教師更早已享有月退休俸。但私立學校教職員退休，既不能支領月退休金，又無法辦理退休金優惠存款，使得私立學校教職員退休後之生活無法獲得充足之保障，嚴重侵害私校教師權益。

二、目前銓敘部草擬的「公教人員保險法」修正草案，已列入立法院本會期優先審議法案；如果這個會期順利三讀，最快明年 1 月 1 日公布實施，私校教授退休年金加上公保年金，將可月領 3.5 萬至 4 萬，新制實施 30 年後退休的教授，則每月可領 5.5 萬元。

三、但公保年金給付率將從目前的 0.65%，調高到 1.3%，雖然年滿 60 歲就可領公保年金，但要扣掉 2,000 元的保費差額，也就是私校教師每月少領 2,000 元，嚴重侵害私校教師權益。

四、本席認為勞工勞保轉年金制時，並未要求勞工補交保費差額，如今卻要私校教職員補保費差額，根本不合理。鑑於私校教職員常年被排除在所有的年金制度之外，成為台灣退休年金制度中的孤兒，建請主管機關應全面審視私校教職員退休福利制度，以保障私校教師權益。

（八十六）本院盧委員秀燕，有鑒於交通部因國內交通看板中英文翻譯

頻頻出錯，甚至同一名稱但翻譯不同狀況亦屢見不鮮。交通部為改善此現狀，舉辦全民糾察隊活動，號召民眾找出錯誤翻譯並給予獎品獎勵。但此糾正職責本隸屬該政府部門，若出現翻譯錯誤情形，實為該機關人員疏失，交通部應加強人員督導並積極防範，並非採用國家資源獎勵民眾糾正，恐有縱容政府人員瀆職，與公職稽核效果不佳現象，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、由於媒體不斷報導、揭露我國交通標誌，經常出現中英翻譯不同步，與英文翻譯文法錯誤情形，甚至連英文單字都出現拼錯狀況。此一現象層出不窮，不僅讓國外遊客產生不便，更有損我國國際形象，貽笑大方。

二、為改正國內交通標誌與路標中英翻譯出錯現象，交通部特別舉辦「雙語標示糾察隊、錯誤標示大募集」活動，號召民眾找出錯誤並給予獎品獎勵。只要民眾發現交通部所屬的台鐵、國道、省道、航空站及國道服務區等，或是觀光局所屬的國家風景區，出現翻譯錯誤、拼錯字或不符語法的英語標示，就可以上傳至網路，申請交通部提供之獎品。

三、不過，我國交通標誌標示紊亂甚至錯誤情形，實為相關政府部門人員疏失，甚有公職人員瀆職之虞，交通部應加強相關部門督導與懲處行為。同時，將我國交通標誌英譯，為相關部門業務範疇，實不應由民眾糾舉，甚至動用國家資源，加強民眾舉發意願。且交通部應嚴格防範相關錯誤持續發生，必要時甚至加以懲處以杜絕此現象加重惡化。

（八十七）本院盧委員秀燕，有鑒於新聞公害防治基金會發表之報告顯示，今年 1 月至 9 月台灣主要報紙，置入性行銷報導篇幅倍增，重創媒體公信力，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、根據新聞公害防治基金會，針對今年 1 月至 9 月台灣主要媒體觀察報告發現，媒體置入性行銷報導高達 245 則，較去年全年共 165 則多出 80 則，創下最高紀錄，亦顯見目前台灣新聞媒體仍有加強自律之必要。

二、新聞公害防治基金會表示，美國「自由之家」曾點名媒體接受政府置入性行銷，是台灣新聞自由倒退主因。且根據該基金會報告指出，國內主要報紙遭社會非議的置入性行銷，政府及部分媒體均未改善，甚至有加劇情形，嚴重傷害其公信力。

三、此外，根據新聞公害防治基金會統計 9 月份，各家報紙刊登的「烏龍新聞」，共有 65 則，比去年同期 52 則增加 13 則，媒體應立即改進並檢討。而政府部門於政令宣導播放廣告時，亦應清楚標示，以落實媒體獨立自主之精神。部分行政機關或交通運輸空間，亦應嚴守行政中立原則，不宜為廣告利益，擅自刊登競選廣告，澈底遏止政府置入行銷於媒體，維護媒體公正、公平之報導自由權。

（八十八）本院盧委員秀燕，有鑒於日前行政院因接獲民眾投書，故函轉教育部發函台灣大學，並指稱該校網路論壇空間八卦版，因意圖左右使用意向之黨工充斥，指示該校應以不符教學學術研究目的，加強管理其言論，此舉恐有違反言論自由權利之嫌，以及濫用公權力干預自由言論之疑慮，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、肇因於連日來國內言論自由屢遭政府部門干涉，除日前 NCC 未審先判便以「有可能將來播腥羶色」、「壹電視主管與蘋果日報重複性過高」為由，駁回壹電視執照申請，NCC 已涉及濫權並箝制言論自由。猶有甚之，近日行政院更因民眾檢舉信函，即函轉教育部發函台灣大學，並指稱該校網路論壇空間八卦版，因意圖左右使用意向之黨工充斥，指示該校應以不符教學學術研究目的，加強管理其言論，控管政治言論。綜上述，在在顯示政府相關部門，已明顯干預國人言論自由之權利。

二、在此次教育部公文披露之後，不僅在該版引起廣大網友群起撻伐，亦引發學者、專家嚴詞批評。根據行政院官員表示，「院長電子信箱」平均每天接獲一、二百件民眾投書，再由「院長電子信箱」小組研讀、分類與分文後，舉凡民眾投書內容涉及部會或縣市政府權責者，即移文相關單位處理，行政院絕不干預。但由此事件可以看出，處理過程中並無「查證」工作，尤其台灣言論自由至此事件為止，發展漸趨完熟，政府部會在處理民眾投書時，更應審慎查核是否真有其事，以避免人力與資源不必要支出，亦能避免政府部會淪為濫權工具。

三、再者，此次被教育部發函「提醒」的台大批踢踢實業坊，為國內規模最大之電子佈告欄討論站，擁有超過兩萬個不同類型討論版，註冊使用者超過 150 萬人次。不僅如此，在該討論站申請使用帳號，皆有嚴格申請程序且需經過管理人員審查通過才可使用。於每個討論版，更有板規限制及板主管理，並由於使用者皆有真實身分紀錄，若涉及誹謗或侵犯隱私等違法行為，可依現行法令負擔法律責任。由此可見，該討論站除有明訂版規等處分及法律責任外，內部亦行成一管理文化與網友共同監督、相互制衡機制，政府行文「要求」管理，實有過當，且有濫用公權力箝制言論自由之實。

四、爰此，本席建請行政院及教育部，由於此舉嚴重迫害網路言論自由，使我國民主自由倒退，應加強並重視民眾多元化、公開討論空間，同時給予尊重態度。我國為民主法治國家，若有違法行為可尋求法律管道，展現公平判決，實不需藉由公權力加以「提醒」，且因民眾投書便以此行使政府職權發函，無論查證投書內容屬實與否，公部門皆明顯濫權，且有明顯藉公權力之名，行箝制言論自由之實，損害民眾行使言論自由權利。

（八十九）本院盧委員秀燕，有鑒於日前媒體報導東沙島防衛戰力不足，以及各式火砲彈藥因為年代老舊，早已不堪使用。雖然我國戰事平息數年，兩岸目前亦維持和平狀態，但兩岸之間若

再起戰事，我國防衛戰力是否有足夠能力抵禦，需仰賴平時國軍戰備維持與武器性能保養。但因目前國軍配置之火炮彈藥及武器，皆因長年未使用恐無法發揮其最佳性能，我國戰力實令人擔憂，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

一、由於媒體報導我國東沙島防禦能力「有名無實」，而海巡署南部巡防局出面駁斥，東沙島四萬餘發砲彈因老舊不堪，國防部四年前已編列八千萬元購置新火砲。又根據南巡局指出，目前東沙島部分八一迫砲均超過二十年歷史，經軍備局初步鑑定無法射擊。由此可見，我國國軍彈藥火砲配備，皆有過於老舊現象。倘若台海一旦發生戰事，我國戰力由於炮火、武器不敷使用，將嚴重影響國軍防衛，更令人質疑我軍備戰鬥力。

二、國防部每年編列龐大預算購買軍備，但無論已服兵役及目前正服役之軍官、士官人士，皆知悉目前我國國軍所使用之槍砲彈藥，都有使用安全堪慮，甚至槍砲卡彈、膛炸現象亦相當普遍，此一狀況因長年未使用，與年久失修所致。不僅國軍備戰力無法適當發揮，更危害使用人員安全。

三、綜上述，然我國目前尚無戰爭威脅而須處於備戰狀態，但養兵千日用在一時，且戰爭發生向來突然，若我國平時未有良好的戰力維持與訓練，一旦戰事來臨，我國恐無法有完善軍事抵禦。爰此，本席建請國防部應徹查我國國土境內、境外國軍使用之槍炮彈藥及軍事武器，是否隨時處於戰備狀態，且於戰爭時完全發揮其戰力效能，以及加強我國軍備武器之保養工作，力求武力之精良。

（九十）本院盧委員秀燕，鑑於目前純智能障礙者人數已達 9 萬 5,000 人，而 45 歲以上有 1 萬 7,000 人，而智能障礙者的身心功能會有提早退化的現象，父母也因年紀漸大而無法繼續照顧有智能障礙的子女，政府應研擬相關的辦法並採取適當的措施，使智能障礙者能有妥善的照顧，故特向行政院提出質詢。

說明：

一、家有智能障礙子女的父母，最擔心自己年老辭世後，子女生死無人聞問。國內 95 年起陸續發生智障者家屬加害智障者後自殺事件，18 起中有 11 起是因「擔心死後智障者無人照顧」，故政府應加強對智能障礙者的照護。

二、據內政部統計，台灣純智能障礙者人數已達 9 萬 5,000 人，45 歲以上有 1 萬 7,000 人。智能障礙者之父母也因為衰弱的體力無法照顧加速老化的子女，而這些「雙老化家庭」只有 7% 接受機構服務，另有 9 成多面臨危機。若不幸智能障礙者之父母雙亡，智能障礙者的照護就成了嚴重的社會問題，亟需政府的重視。

三、為了使智能障礙者在晚年能得到妥善的照顧，亦讓年邁的父母親能夠安心，政府應研擬相關辦法並成立專門服務智障長者的終老家園，才能協助雙老化的弱勢家庭脫離困境與自立

。

（九十一）本院盧委員秀燕，鑑於台灣人口老化問題日趨嚴重，使長期照護的服務需求大增，但目前居家照護的人力不足，政府應研擬相關的辦法並採取適當的措施，以整合長期照護服務資源的發展，健全長期照護制度的建置，故特向行政院提出質詢。

說明：

一、依經建會的資料顯示，2009 年 65 歲以上的人口占總人口數比率為 10.6%，推估 2060 年 65 歲以上的人口占總人口數比率可能高達 40%，屆時台灣會有近一半的老年人口，長期照護即是目前刻不容緩的問題。

二、長期照護服務的需求人力有需求高於供給的問題，未來如何加速培養照服員，同時使其能有意願投入此一職場中，亟需政府的重視。再者，老人照護以居家及社區長期照護為目標，但照護單位有集中於都會區的現象，對於偏遠地區即有人力嚴重不足的情況，可見照護人力分布不均。而居家照護人力亦嚴重不足，目前幾乎都是由家屬或外籍看護進行照護工作。

三、此外，國內老人在家大多是由家屬負責照護的，這些家屬是否能支領長期照護服務費仍有討論的空間。在日本是不論對象只要有照護的事實就能支領服務費用，一方面可減輕家庭負擔，又可解決人力照護不足的問題，相關單位應要有詳細的規劃。故俾使老年人在晚年能得到妥善的照顧，政府應研擬相關的辦法並採取適當的措施，以整合長期照護服務資源的發展，健全長期照護制度的建置。

（九十二）本院盧委員秀燕，鑑於市面上不少食品標榜是「全穀」、「全麥」，使消費者會因標榜「全穀」、「全麥」而願意多花一點錢購買。但近日卻傳出經過檢驗後，某些標榜「全穀」、「全麥」的食品實際含量不到百分之五。故建請相關部會應盡速採取適當措施以減少不實標示之情形，特向行政院提出質詢。

說明：

一、由於越來越多人為了健康而吃全穀養生，市面上就有許多不少即食沖泡食品、餅乾、麵條，或吐司、麵包標榜「全穀」、「全麥」，消費者為了養生而願意多花一點錢購買全穀或全麥的商品，可見這類商品蘊含著巨大的消費潛力。

二、近日董氏基金會調查四百六十五件麵包、餅乾糕餅、饅頭、餅品、包子、麵條、即時沖泡品等相關產品，其中一百一十三件標榜全穀或全麥產品，卻有十三件完全不含全穀成分，幾乎只剩下穀物中的胚乳。亦有產品檢驗後發現穀或麥的實際含量不到百分之五，明顯欺

騙消費者。

三、爰此，本席建請行政院衛生署應徹底清查食品標示不實之問題，嚴加控管並訂定罰則，亦提醒食品業者，應該要秉持自主管理的精神，提供正確可靠的標示數值，以維護消費者的權益。

（九十三）本院盧委員秀燕，鑑於近日財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心抽測台北市內幾處公園內的遊樂設施，發現表面塗料有毒物質超標，恐會危害兒童的健康，故建請政府應對全國公園的遊樂設施進行檢驗並改善，特向行政院提出質詢。

說明：

一、兒童到公園最喜歡玩的遊樂設施，在日前財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心卻檢驗出這些遊戲設施有過量的有毒物質，其中大安森林公園的蹺蹺板握把，銻含量超標 39 倍、搖搖馬手握把銻超標 4 倍，若兒童不小心吃進這些有毒物質，恐會對兒童的健康有所危害。

二、此外，這些遊樂設施把手因長期頻繁的被緊握，早就磨損了好大一塊，要是不小心將有毒物質吃下肚，可是有中毒的危險，例如銻、鉛、鉻，都是塗料中常見有毒物質，長期接觸鉛會增加小孩過動、智力發展障礙的風險，而銻會導致消化系統受損，甚至心律不整，更有致癌的可能性。

三、為了讓公園能成為孩子安心玩樂的場所，並提供孩子們健康安全的環境，應對公園裡的遊樂設施全面進行檢測，若驗出有毒物質應立即改善，避免日後發生孩童中毒或損害健康的不幸事件。

（九十四）本院李委員復興，對於全球氣候異常導致糧食產量波動，台灣麵粉全部仰賴進口，一旦國際糧食短缺，會造成供應吃緊。目前國人消費稻米以及小麥（麵粉）數量相當，在我國水資源不足，每逢旱季就要停供農業用水的情形下，種植小麥應該是取代休耕的選擇之一，特向行政院提出質詢。

說明：

一、全球氣候異常導致糧食產量波動，台灣麵粉全部仰賴進口，一旦國際糧食短缺，會造成供應吃緊，我國中部早年冬季旱作曾種植小麥，且本土產小麥生產旅程最短、最減碳，政府應推動糧食供給本土化。小麥屬粗放旱作，種麥其實比種水稻簡單，種麥一公頃收成三千五百公斤，一公斤價格二十三．五元，僅播種、抽穗需要灑水灌溉，在我國水資源不足，每逢旱季就要停供農業用水的情形下，種植小麥應該是取代休耕的選擇之一。

二、目前國人消費稻米以及小麥（麵粉）數量相當，稻米年消費量大約一百二十萬公噸，小麥進口量也在一百萬公噸以上。我國小麥產量最高時期也只生產幾萬公噸，小麥產量難以自給自足。我國目前糧食自給率僅有 30.6%，也就是說高達「七成」依賴海外進口，危機發生

時有錢也難買。全球各國糧食的自給率以歐洲國家 150%最高、美國也有 75%，台灣僅有 30.6%，未來若發生糧食戰爭，或是貿易航道被阻礙，就會產生糧食不足的窘態，台灣可說是未戰先敗。我國糧食安全存量以稻米為主，農委會主委雖然說要提高安全存糧從 3 個月 30 萬噸到 40 萬公噸，但目前仍難以達成。

三、自產小麥雖然與進口小麥在價格上缺乏競爭力，但國人的主食長期受到外國價格控制，並非長久之道。農委會於建構安全存糧的政策上，也不宜只有稻米一項，假如某日危機發生時，雖然稻米可以支持若干日，但以麵粉供應為業的人民將會斷了生計。所以應讓水資源較為缺乏，生長條件合適的地方，讓農民轉作小麥，以維持整體糧食供給制度。

（九十五）本院李委員復興，根據政府公布的統計資料，加入 WTO 的這七年間（2002-2008），台灣農業產值平均每年衰退 0.83%，2008 年農業產值成長率則為-1.42%。這些數字似乎表明台灣農業發展基本上呈現停滯狀態，甚至是走向衰退，特向行政院提出質詢。

說明：

一、根據政府公布的統計資料，加入 WTO 的這七年間（2002-2008），台灣農業產值平均每年衰退 0.83%，2008 年農業產值成長率則為-1.42%。這些數字似乎表明台灣農業發展基本上呈現停滯狀態，甚至是走向衰退。台灣每年休耕稻田的面積約為 20 萬公頃，若加上稻田之外其他農地的休耕面積，那就更為驚人。農場主的年齡也在快速老化，老農問題日趨嚴重。1985 年農場主平均年齡為 51 歲，2005 年已升至 61.2 歲，預期五年後在 2015 年為 66.4 歲，其中 65 歲以上佔 60%，45 歲以下佔不到 3%。長遠看來，這些數字似乎顯示台灣農業即使想保持目前的現況，恐怕也會心有餘而力不足。

二、就農產品國際貿易而言，2008 年台灣進口農產品金額為 121.21 億美金，換算成新台幣約與台灣整個農業產值差不多，較 2001 年加入 WTO 前的 68.63 億美金，快速增加了 52.58 億美金，換算成新台幣約增加 1,600 億元，成長了 76.61%。相形之下，台灣農產品出口金額每年一直在三十幾億美金徘徊，2008 年是最佳的一年，出口金額為 38.49 億美金，較前一年增加 4.16 億美金。進口金額大增但出口金額沒多大成長，似乎顯示台灣農業的國際競爭力並無進步。

（九十六）本院吳委員育昇，有鑑於「莫拉克颱風災後重建特別預算」項下空中勤務總隊編列 UH-1H 直升機 8 架性能提升設備更新經費 7 億 6,800 萬元，有預算執行嚴重落後的情形。截至民國 99 年 9 月底之累計執行數為 3198 萬餘元（含暫付數 1,906 萬餘元），占累計分配數 1 億 9,200 萬元之 16.66%。民國 99 年 1 月至 10 月，空中勤務總隊進行招標 8 次都因故流標廢標，若不提出更加積極改善方案，恐大幅增加救災機組人員飛安

風險，更嚴重影響未來整體救災能量的運用與執行進度，連帶造成更多人民生命財產的損失，特向行政院提出質詢。

說明：

一、現行空中勤務總隊之 UH-1H 之 15 架直升機機齡已達 36 年，96 年、97 年及 98 年分別發生飛航事故各 1 次、2 次及 1 次（98 年係於莫拉克颱風期間失事墜毀）。遂於「莫拉克颱風災後重建特別預算」項下編列 UH-1H 直升機 8 架性能提升設備更新經費 7 億 6,800 萬元。

二、在規劃 8 架 UH-1H 性能提升的同時，雖研擬由國防部編列公務預算採購黑鷹直升機 UH-60M15 架直升機移撥使用救災，然其交機時程緩不濟急，將至民國 103 年才開始陸續交機，等於有 3 年的空窗期，空中勤務總隊的救災直升機調度運用備受影響。

三、行政院主計處所編制「中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算截至 99 年 9 月執行情形書面報告」指出，空中勤務總隊預算執行有嚴重落後的情形，截至 99 年 9 月底之累計執行數為 3198 萬餘元（含暫付數 1,906 萬餘元），占累計分配數 1 億 9,200 萬元之 16.66%，主要係 8 架 UH-1H 直升機性能提升設備更新採購作業，本案係屬獨家供應，惟因廠商投標文件不符、對招標文件有異議等因素而流標或廢標。

四、雖然本案為獨家供應，廠商議價能力較高。然政府應基於保護人民生命財產安全的前提下，運用各種方式，跨部會合作運用外交手段，儘速促成 UH-1H 直升機 8 架性能提升案

（九十七）本院彭委員紹瑾，鑑於我國已是全球生育率最低國家，少子化嚴重，且人口老化速度亦為世界第一，人口結構嚴重失衡，不僅衝擊國家財政、社會安定、人力素質……，繫乎整體國力，不容小覷，盼政府從「生育鼓勵」、「產業調整」、「社會福利」、「健康衛生」、「婦女勞權」……等全方位檢討補救，落實一個健全的社會環境，建構一個永續的幸福世代，特此向行政院提出質詢。

說明：

一、行政院經建會推估，台灣今年總生育率將首度跌破 1 人，降至 0.94 人，不僅創歷年新低，且是全球最低，將導致台灣人口零成長因而提前四年（在 2022 年）發生，2023 年起人口將出現負成長。本席建請行政院提出獎勵生育計畫，對於生第二胎家庭，每年補助三萬元至國小入學止（不過比照陸委會對陸生來台寫論文之補助罷了）……而基礎教育之補助亦應另案研擬適當計畫。

二、經建會人力規畫處處長陳世璋指出，2017 年 65 歲以上人口將占全台總人口之 14%，屆時台灣將進入國際慣例所稱的「高齡社會」；而到 2025 年，台灣將再邁入「超高齡化社會」。根據聯合國定義，65 歲以上人口占總社會人口超過 7%，即是高齡化社會；而當老年人口更進一步超過 14%，就成為老化型的高齡化社會，也就是超級老人社會；推估 50 年後，老年人口將占全台總人口之 42%，台灣人口老化速度可謂世界第一。少子化、高齡化，人口負

成長，政府應高度重視。

三、根據統計，各國 65 歲以上老人退休後經濟來源結構，已轉變為子女奉養金占 28.5%，政府補貼為 28.4%，0.8%的其他收入，換言之，近一半（42.5%）的生活費得自籌，這對年輕世代與老年長者皆是沈重負擔。

四、年輕世代為國家生產力、國力之基石，應受到政策更多的支援與保護；例如產業升級提供足夠就業機會，勞資權益平權保障；而身心健康應多多宣導，事業與家庭兩相兼顧，工作與生活相對健全；以及落實社會福利，如托育補助、社會住宅……；婦女權益也應更加重視：確保婦女工作權、育嬰假、彈性工時……更要落實老人政策：老人年金、老人安養、居家照護、長青學苑……裨益年輕人無後顧之憂，而年長者身心愉快、學習充實，成為有效之社會參與力，使「老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養」之古哲明訓，在當代獲得踐履，台灣成為小而美、富厚有力之東亞國家、世界公民。

（九十八）本院彭委員紹瑾，對於教育部將於 101 年前宣布十二年國教時程提出質疑。鑑於「高中職優質化輔助方案」目前達成率僅為 54.7%；「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」目前達成率僅為 60%；「擴大高中職及五專免試入學方案」目前免試入學名額更是未達 30%；而「齊一公私立高中職（含五專前三年）學費方案」補助家戶年所得在 90 萬元（含）以下者也才剛起步，離全面免學費實施可謂遙遙無期，究竟能否如期實施應審慎評估，勿讓國人空盼，淪為空口白話，徒為選舉花招，特此向行政院提出質詢。

說明：

一、根據聯合國教科文組織（UNESCO）的資料顯示，目前有 46 個國家辦理 10 年以上的國民教育，如：13 年（荷蘭）、12 年（德國）、11 年（英國）、10 年（加拿大、法國、美國……等）顯然各國皆充分體認國民基本教育與國家競爭力密切關聯。前朝政府於 95 年 7 月 27 至 28 日召開的台灣經濟永續發展會議中達成共識，於行政院核定之「大溫暖社會福利計畫」中提出，2009 年全面實施 12 年國民基本教育。由於 2008 年政黨輪替，這項政策確已跳票。

二、十二年國教是為革除惡性補習的弊害，減低升學沈重的壓力，也為優質化人力素質及提升國家競爭力，方能躋身先進國家之列，因此，民間呼聲熱切，殷殷期盼。95 年 12 月國立教育研究院籌備處「2006 年臺灣地區民眾對重要教育議題看法之調查結果報告」普查結果，當時已高達 78.4%的民眾支持實施十二年國民基本教育。99 年 8 月 28 日召開第八次全國教育會議，民間團體於場外慷慨陳情，吳院長敦義遂許諾兌現十二年國教，於是教育部始於日前發佈時程，然而，鑑於相關配套方案達成率低，以及財政困難，不禁憂十二年國教恐淪為空談。

三、公平稅改聯盟等社運團體日前指出馬政府大力舉債及不當減稅，嚴重危及財政穩定，102 年

政府恐編不出預算。稅改聯盟召集人王榮璋指出，馬政府執政三年以來舉債達一．四兆，累積債務佔 GNP 平均數已近公債法定上限之四十%；預算赤字佔 GDP 比率，也由九十七年的〇．八七%，上升至九十九年的三．二五%，超過歐盟會員國年度不得超過三%的警戒線。若依目前預估之 GNP 規模換算，一〇一年度以後，中央政府大約僅有三千三百億至四千億元左右之舉債額度，除非稅收巨幅成長或歲出規模大幅縮減，否則，快則一〇二年度、慢則一〇三年度，中央政府將因為公債法舉債上限，面臨編不出預算的窘境。從而，十二年國教恐淪為空話，行政單位應予嚴正處理。

立法院第 7 屆第 6 會期第 7 次會議議事錄

時　　間　中華民國 99 年 11 月 5 日（星期五）上午 9 時 1 分至 9 時 57 分、10 時 6 分至 11 時 58 分、下午 2 時 31 分至 4 時 57 分

11 月 9 日（星期二）上午 9 時至 10 時 28 分、下午 5 時 1 分至 5 時 30 分

地　　點　本院議場

出席委員　曹爾忠　林明溱　陳淑慧　馬文君　徐耀昌　簡東明　鄭金玲
彭紹瑾　江義雄　蔡錦隆　孔文吉　翁金珠　楊瓊瓔　趙麗雲
楊仁福　李明星　郭素春　羅淑蕾　潘維剛　涂醒哲　劉盛良
林建榮　簡肇棟　徐少萍　林滄敏　郭玟成　陳節如　陳明文
盧嘉辰　呂學樟　曾永權　蘇震清　黃志雄　葉宜津　陳　杰
費鴻泰　蔣乃辛　李俊毅　鄭麗文　邱　毅　廖婉汝　帥化民
蔡同榮　許舒博　謝國樑　陳根德　張慶忠　林益世　孫大千
林郁方　楊麗環　蔣孝嚴　余政道　薛　凌　林鴻池　李鴻鈞
高志鵬　陳亭妃　賴坤成　劉建國　黃淑英　潘孟安　陳　瑩
吳清池　紀國棟　王廷升　張顯耀　鍾紹和　洪秀柱　黃仁杼
管碧玲　賴士葆　郭榮宗　邱議瑩　蔡煌瑯　黃偉哲　丁守中
柯建銘　田秋堇　林德福　朱鳳芝　吳育昇　周守訓　林淑芬
王幸男　羅明才　黃義交　顏清標　余　天　張嘉郡　高金素梅
盧秀燕　李復興　翁重鈞　王金平　蔡正元　陳秀卿　江玲君
蕭景田　侯彩鳳　康世儒　廖國棟　陳福海　鄭汝芬　王進士
林炳坤　李慶華
委員出席　107人

請假委員　劉銓忠　徐中雄　賴清德　陳啟昱　黃昭順
委員請假　5人

主　　席　院　　長　王金平（11月9日上午9時至10時28分）
副　院　長　曾永權（11月5日上午9時1分至9時57分、10時6分至11時58分、下午2時31分至4時57分、11月9日下午5時1分至5時30分）

列　　席　秘　書　長　林錫山（11月9日上午9時至10時28分）
副　秘　書　長　周萬來（11月5日上午9時1分至9時57分、10時6分至11時58分、下午2時31分至4時57分、11月9日下午5時1分至5時30分）

紀　　錄　議事處副處長　高明秋
議事處簡任秘書　周孝政
議事處科長　郭明政
公報處處長　劉錦章

報告事項

一、宣讀本院第7屆第6會期第6次會議議事錄。

決定：確定

二、行政院函送提名張博雅為中央選舉委員會委員並為主任委員，請同意案。

決定：交內政、司法及法制兩委員會審查。

三、本院委員朱鳳芝等21人擬具「公路法第六十二條之一條文修正草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。

四、本院委員林滄敏等20人擬具「建築師法修正草案」，請審議案。

決定：交內政委員會審查。

五、本院委員呂學樟等34人擬具「勞工保險局組織條例修正草案」，請審議案。

決定：交司法及法制、社會福利及衛生環境兩委員會審查。

六、本院委員呂學樟等23人擬具「教師法第三十五條之一條文修正草案」，請審議案。

決定：交教育及文化委員會審查。

七、本院委員孫大千等23人擬具「財務罰鍰處理暫行條例部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

八、本院委員蔣乃辛等24人擬具「職業災害勞工保護法第三十一條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

九、本院委員蔣乃辛等27人擬具「勞工保險條例增訂第十七條之一條文草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十、本院委員費鴻泰等19人擬具「社會救助法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十一、本院委員蔣孝嚴等29人擬具「就業服務法第六十三條及第六十四條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十二、本院委員蔡煌瑯等17人擬具「就業服務法第五十八條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

十三、本院委員蔡煌瑯等17人擬具「所得稅法第十七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

十四、本院委員趙麗雲等36人擬具「所得稅法第十七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

十五、本院委員林建榮等19人擬具「行政程序法第七十四條條文修正草案」，請審議案。

決定：交司法及法制委員會審查。

十六、本院委員周守訓等19人擬具「動物保護法增訂第十四條之二條文草案」，請審議案。

決定：交經濟委員會審查。

十七、本院委員高志鵬等22人擬具「期貨交易法第一百零九條、第一百十條及第一百十一條條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

十八、本院委員楊瓊瓔等23人擬具「大學法第七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交教育及文化委員會審查。

十九、本院委員鍾紹和等20人擬具「入出國及移民法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交內政委員會審查。

二十、本院委員徐中雄等25人擬具「土地徵收條例部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交內政委員會審查。

二十一、本院委員羅淑蕾等22人擬具「保險法第一百六十七條之一條文修正草案」，請審議案。

決定：交財政委員會審查。

二十二、本院委員朱鳳芝等21人擬具「國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交司法及法制、交通兩委員會審查。【經在場委員68人，贊成者40人，反對者28人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(1)】

二十三、本院無黨團結聯盟黨團擬具「離島建設條例部分條文修正草案」，請審議案。

決定：交經濟委員會審查。

二十四、本院委員管碧玲等22人擬具「高雄海空雙港經貿園區發展條例草案」，請審議案。

決定：交經濟委員會審查。【經在場委員43人，贊成者42人，反對者0人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(2)】

二十五、本院委員郭素春等28人擬具「老人福利法第三十四條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。

二十六、本院委員朱鳳芝等19人擬具「兵役法施行法第四十八條條文修正草案」，請審議案。

決定：交外交及國防委員會審查。【經在場委員73人，贊成者44人，反對者29人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(3)】

二十七、本院委員洪秀柱等25人擬具「兵役法施行法第四十八條條文修正草案」，請審議案。

決定：交外交及國防委員會審查。【經在場委員72人，贊成者44人，反對者28人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(4)】

二十八、本院委員吳育昇等22人擬具「環境影響評估法第十四條條文修正草案」，請審議案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會審查。【經在場委員75人，贊成者46人，反對者29人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(5)】

二十九、本院委員陳根德等17人擬具「有線廣播電視法第三十七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。【經在場委員70人，贊成者44人，反對者26人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(6)】

三十、本院委員朱鳳芝等18人擬具「有線廣播電視法第三十七條條文修正草案」，請審議案。

決定：交交通委員會審查。【經在場委員75人，贊成者47人，反對者28人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(7)】

三十一、行政院函請審議「農田水利會組織通則部分條文修正草案」案。

決定：交司法及法制、經濟兩委員會審查。

三十二、行政院函請審議「證券交易法部分條文修正草案」案。

決定：交財政委員會審查。

三十三、行政院函請審議「農會法部分條文修正草案」案。

決定：交經濟委員會審查。【經在場委員75人，贊成者47人，反對者28人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(8)】

三十四、行政院函請審議「漁會法部分條文修正草案」案。

決定：交經濟委員會審查。【經在場委員76人，贊成者47人，反對者29人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(9)】

三十五、行政院農業委員會函，為修正「娛樂漁業管理辦法」第十六條條文，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

三十六、行政院農業委員會函送「擎天鳳梨為適用植物品種及種苗法之植物種類」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

三十七、行政院農業委員會函送「行政院農業委員會暨所屬機關99年度截至第2季補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助經費彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

三十八、經濟部函，為修正「貨品輸入管理辦法」部分條文，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

三十九、經濟部函，為修正「貨品輸出管理辦法」部分條文，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十、經濟部函送該部水利署「99年度第2季對民間團體及個人之捐助案件明細表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十一、經濟部函，為修正「辦理推廣貿易業務補助辦法」部分條文，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十二、經濟部函，為修正「溫泉開發許可辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十三、經濟部函送「工業區移交直轄市或縣市主管機關接管辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十四、經濟部函送該部中小企業處「99年度對民間團體、縣市政府及個人補（捐）助案件第2季彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十五、經濟部函送「經濟部能源局99年度對社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補

（捐）助案件第2季彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十六、經濟部函，為修正「原產地證明書管理辦法」名稱為「原產地證明書及加工證明書管理辦法」，並修正全文，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十七、經濟部函，為99年度中央政府總預算決議，有關獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人之獎補助經費，應將其補助對象、金額及相關開支明細，按季送院備查並上網公告案，該部標準檢驗局除檢送補捐助經費彙總表，並已公告，請查照案。

決定：交經濟委員會。

四十八、經濟部函送「創業投資事業輔導辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

四十九、經濟部函送該部工業局99年度第2季「補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助經費彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

五十、經濟部函送該部智慧財產局99年度第2季「獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人案件彙總表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

五十一、經濟部函送該部所屬加工出口區管理處99年度「對補助民間團體及個人之補捐助案件彙總表」第2季季報表，並已公告，請查照案。

決定：交經濟委員會。

五十二、經濟部函送該部99年度第2季補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人補捐助經費彙總表，請查照案。

決定：交經濟委員會。

五十三、經濟部函送該部所屬台電公司第三核能發電廠邱秋華經理赴大陸參加世界核能發電協會東京中心執行「中國核電集團秦山核電站自我評估安全文化和改進安全文化技術支援任務」之出國報告，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

五十四、經濟部函送「公司國外投資處理辦法」，請查照案。

決定：交經濟委員會審查。

五十五、經濟部、內政部函，為「商業團體分業標準」增訂「無店面零售商業」團體業別及業務範圍，請查照案。

決定：交經濟、內政兩委員會審查。

五十六、交通部函，為修正「普通航空業管理規則」第十八條條文，請查照案。

決定：交交通委員會。

五十七、交通部函，為修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第六條條文，請查照案。

決定：交交通委員會。

五十八、行政院衛生署函，為修正「危險性醫療儀器審查評估辦法」第四條附表，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

五十九、行政院衛生署函，為修正「藥品優良臨床試驗準則」第一百零六條條文，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

六十、行政院衛生署函送該署暨所屬機關99年度第2季「公款補（捐）助團體、縣市政府及個人情形季報表」，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

六十一、行政院衛生署函，為修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」第二條附表一，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

六十二、內政部函，為廢止「大陸地區人民進入金門馬祖數額表」，請查照案。

決定：交內政委員會。

六十三、內政部函送99年度第2季內政資訊業務歲出預算執行報告，請查照案。

決定：交內政委員會。

六十四、內政部函，為修正「中央警察大學臺灣警察專科學校初試錄取人員身家調查辦法」第三條、第四條及第八條條文，請查照案。

決定：交內政委員會。

六十五、行政院函，為內政部補助原九二一震災重建工程「南投縣埔里北梅新社區新建統包工程」及「東勢鎮東安里本街多目標使用立體停車場新建工程」之物價指數調整款，所需經費7,644萬2,000元，動支99年度中央政府總預算第二預備金支應，檢送第二預備金動支數額機關別表，請查照案。

決定：交財政、內政兩委員會。

六十六、行政院函，為修正「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」部分條文，並定自99年7月15日施行，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

六十七、行政院函，為該院衛生署因應99年度全民健康保險費率調整，政府專案補助一定所得以下民眾健保費差額所需經費50億元，動支99年度中央政府總預算第二預備金支應，檢送第二預備金動支數額機關別表，請查照案。

決定：交財政、社會福利及衛生環境兩委員會。

六十八、行政院函送99年1月至6月中央政府營業基金3億元以上先行辦理補辦以後年度預算彙總表，請查照案。

決定：交財政委員會。

六十九、行政院函，為廢止「限制欠稅人出國實施辦法」，請查照案。

決定：交財政委員會。

七十、行政院函，為修正「國有財產法施行細則」部分條文，請查照案。

決定：交財政委員會。

七十一、行政院環境保護署函送99年度截至第2季補、捐（獎）助情形表，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

七十二、行政院環境保護署函，為修正「易發生噪音設施設置及操作許可辦法」，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

七十三、行政院環境保護署函，為修正「直轄市、縣（市）各級空氣污染防制區」，並自99年12月25日生效，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

七十四、司法院函送該院主管99年度第2季「補捐助團體及個人經費執行情形表」，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

七十五、行政院國家科學委員會函送駐美國臺北經濟文化代表處與美國在臺協會簽署之福衛七號/COSMIC-2計畫技術合作協定英文約本及中文譯本，請查照案。

決定：交教育及文化、外交及國防兩委員會。

七十六、行政院國家科學委員會函送該會暨所屬機關99年度第2季補（捐）助民間團體及個人經費資料表，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

七十七、行政院國家科學委員會函送該會主管科學工業園區管理局作業基金有關「科學工業園區管理局作業基金各項財務改善措施之執行成效」99年第2季書面報告，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

七十八、行政院勞工委員會函，為修正「職業災害勞工醫療期間退保繼續參加勞工保險辦法」第七條、第十條及第十二條條文，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

七十九、行政院勞工委員會函，為修正「莫拉克颱風災後重建僱用災區失業者獎勵辦法」，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會。

八十、僑務委員會函送99年度第2季「公款補助團體私人情形季報表」，請查照案。

決定：交外交及國防委員會。

八十一、國家通訊傳播委員會函送99年度第2季該會主管之通訊傳播監督管理基金及有線廣播電視事業發展基金「公款補（捐）助情形季報表」，請查照案。

決定：交交通委員會。

八十二、行政院金融監督管理委員會函送該會金融監督管理基金99年度截至99年6月止「對國內團體捐助（含公益支出）情形季報表」，請查照案。

決定：交財政委員會。

八十三、行政院原住民族委員會函送該會及所屬99年度第2季「補助地方政府經費明細表」及「獎

（捐）助團體、個人經費明細表」，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

八十四、考試院、行政院、司法院函，為修正「公務人員考試錄取人員訓練辦法」部分條文，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

八十五、行政院體育委員會函送99年4月1日至6月30日「各機關公款補助縣市政府、私人團體及個人情形季報表」，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

八十六、財政部函，為修正「民間機構參與重大公共建設適用投資抵減辦法」，請查照案。

決定：交財政委員會。

八十七、財政部函，為修正「進出口報單申報事項更正作業辦法」第八條條文，請查照案。

決定：交財政委員會。

八十八、財政部函，為修正「營利事業設置職工退休基金保管運用及分配辦法」第二條條文，請查照案。

決定：交財政委員會。

八十九、財政部函，為修正「海關管理進出口貨棧辦法」第十五條條文，請查照案。

決定：交財政委員會。

九十、教育部函，為修正「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」第三條之一及第十一條條文，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

九十一、教育部函，為修正「國民中小學校長主任教師甄選儲訓遷調及介聘辦法」第五條及第十二條條文，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

九十二、教育部函送「各教育階段身心障礙學生轉銜輔導及服務辦法」，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

九十三、中央銀行函，為修正「人民幣在臺灣地區管理及清算辦法」，請查照案。

決定：交財政委員會。

九十四、考試院、行政院函，為修正「交通事業人員員級晉升高員級資位訓練辦法」第三條及第十八條條文，請查照案。

決定：交司法及法制委員會。

九十五、行政院經濟建設委員會函送99年度第2季「『國家建設總合評估規劃作業』補助資訊情形表」，請查照案。

決定：交經濟委員會。

九十六、行政院青年輔導委員會函送該會及所屬99年度第2季獎、補（捐）助經費執行情形表，請查照案。

決定：交教育及文化委員會。

九十七、蒙藏委員會函送99年度第2季補助社會（人民）團體、財團法人及個人之補助經費相關資料，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

九十八、外交部函送99年度第2季「外交部對國內團體捐助情形季報表」，請查照案。

決定：交外交及國防委員會審查。

九十九、行政院客家委員會函送「99年度第1季補助情形公告」上網資料，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

一〇〇、行政院公共工程委員會函送98年「振興經濟擴大公共建設投資計畫」特別預算執行率檢討報告，請查照案。

決定：交財政委員會。

一〇一、行政院大陸委員會函送該會及中華發展基金99年度第2季「對團體及個人補（捐）助一覽表」，請查照案。

決定：交內政委員會審查。

一〇二、監察院函送有關「三一九槍擊事件真相調查特別委員會函，為前行政院院長張俊雄等違法亂紀，擅頒要點通令所屬機關及人員抵制真調會調查，違法濫權、破壞法治，涉有違失」案之調查意見，請查照案。

決定：退回程序委員會重新提出。

一〇三、行政院環境保護署函送「水污染防治費徵收作業規劃及相關配套措施」書面報告，請查照案。

決定：交社會福利及衛生環境委員會處理。

一〇四、經濟部函，為99年度中央政府總預算決議，針對該部工業局「電動機車產業發展推動計畫」預算全數凍結等案，已備妥報告資料，請列入議程，請查照案。

決定：交經濟委員會處理。

一〇五、行政院國家科學委員會函，為99年度中央政府總預算附屬單位預算決議，有關該會主管科學工業園區管理局作業基金（五）凍結「固定資產之建設改良擴充」3億元，應針對新竹科學工業園區建設計畫「銅鑼園區」、中部科學工業園區建設計畫「二林園區」及中興新村高等研究園區提出專案報告，請安排報告議程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會審查。【經在場委員76人，贊成者47人，反對者29人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(10)】

一〇六、行政院國家科學委員會函，為99年度中央政府總預算附屬單位預算決議，有關該會主管科學工業園區管理局作業基金（二）業務收支部分、第1項（1）中部科學工業園區二林園區「租金及權利金收入」之「土地資金收入」預算凍結15,000千元部分，請安排報告議程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。【經在場委員77人，贊成者48人，反對者29人，多數通過；

並採記名表決方式，表決結果名單附後(11)】

一〇七、行政院國家科學委員會函，為99年度中央政府總預算附屬單位預算決議，有關該會主管科學工業園區管理局作業基金（二）第2項決議事項（3）凍結中部科學工業園區二林園區「勞務成本」原列470萬3,000元之五分之一（94萬600元），應提出專案報告，請安排報告議程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。【經在場委員76人，贊成者47人，反對者29人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(12)】

一〇八、行政院國家科學委員會函，為99年度中央政府總預算附屬單位預算決議，有關該會主管科學工業園區管理局作業基金（二）第2項決議事項（1）凍結科學工業園區管理局作業基金「業務成本與費用」項下「勞務成本」中「管理成本」之「中部科學工業園區二林園區」50萬元，應提出專案報告，請安排報告議程，請查照案。

決定：交教育及文化委員會處理。【經在場委員77人，贊成者47人，反對者30人，多數通過；並採記名表決方式，表決結果名單附後(13)】

一〇九、本院外交及國防委員會函，為院會交付處理國家安全局99年度國內情報工作業務經費凍結案，業經處理完竣，相關預算得予動支，請查照案。

一一〇、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院體育委員會函為99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算「自行車道路網建置」凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一一、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院體育委員會函為99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算「自行車道路網建置」凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一二、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院體育委員會函為99年度運動發展基金「輔助運動訓練場館興整建及維護管理計畫」凍結5,000萬元案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一三、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理行政院新聞局函為99年度歲出預算第8目「對財團法人公視基金會捐贈」凍結2億元，業已處理完竣，准予動支，並通過決議及附帶決議各1項，請查照案。

【經在場委員76人，贊成者48人，反對者28人，多數通過，依程序委員會意見照列；並採記名表決方式，表決結果名單附後(14)】

一一四、本院教育及文化委員會函，為院會交付處理教育部函為99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算第3款第1項第3目「培育優質人力促進就業計畫」凍結4億1,039萬8,000元，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

【經在場委員77人，贊成者47人，反對者30人，多數通過，依程序委員會意見照列；並採記名表決方式，表決結果名單附後(15)】

一一五、本院經濟、財政兩委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為98至101年度中央政

府莫拉克颱風災後重建特別預算，該會水土保持局「復建業務—農村聚落規劃與重建」項下「辦理農村社區重建規劃及建設」4億0,720萬元凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一六、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院經濟建設委員會函為99年度中央政府總預算，該會「國家建設總合評估規劃作業」預算凍結四分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一七、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為98至101年度中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算，該會林務局之「莫拉克颱風農業重建治山防災計畫」原列25億6,060萬元，凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一八、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為98至101年中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算，99年度「農業設施復建業務」補助農田水利會經費凍結30　解凍專案報告案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一一九、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算，該會林務局「都市及工業區更新」項下「阿里山林業村及檜意森活村計畫」11億6,096萬元，凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二〇、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算，該會「加速重劃區急要農水路改善計畫」預算凍結五分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二一、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會農糧署「農糧管理」項下「精緻農業健康卓越方案」獎補助費凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二二、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會農糧署「農糧管理」分支計畫「農村再生計畫」凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二三、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會農糧署及所屬「農糧管理」項下「運銷加工管理」獎補助費凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二四、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會農糧署「農糧管理」項下「作物生產管理」獎補助費中「建構整合性花卉產業供應鏈體系」之獎補助1,100萬元，凍結二分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二五、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算之決議，就該會農糧署及所屬「委辦費」預算凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二六、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會漁業署及所屬「漁業發展」預算凍結7億元案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二七、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會林務局「林業發展」項下「平地造林計畫」凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二八、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會水土保持局「水土保持發展」項下「整體性治山防災」預算凍結2億元案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一二九、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會林務局第4目「林業發展」項下「林地管理與森林保護」5,000萬元凍結10　案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三〇、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會水土保持局「水土保持發展」項下「推動農村再生」預算凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三一、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會「農業發展」項下「農田水利會營運改善計畫」預算凍結2億9,000萬元案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三二、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會「農業發展」項下「加強農田水利建設計畫」預算凍結四分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三三、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算附屬單位預算，該會農產品受進口損害救助基金－產業調整或防範措施計畫－(八)茶產業結構調整計畫預算凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三四、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算附屬單位預算，該會農產品受進口損害救助基金，「強化農產品全球市場深耕計畫」捐補助預算3億8,800萬元，凍結50　案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三五、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算附屬單位預算，該會農業發展基金項下基金用途利息補貼預算凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三六、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算附屬單位預算，該會農業特別收入基金－農業發展基金「99年度補助農民繳交農田水利會會費計畫」22億2,860萬元，凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三七、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會「農業管理」項下「國際農業諮商與合作—獎補助費」捐助亞蔬—世界蔬菜中心、國際土地政策訓練中心、亞太糧食肥料技術中心預算凍結四分之一案，業已處理完竣，准予動支，並通過附帶決議1項，請查照案。

一三八、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算附屬單

位預算，該會農產品受進口損害救助基金之水果產業結構調整計畫預算凍結三分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一三九、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為99年度中央政府總預算，該會公務預算編列39億1,870萬元補助農田水利會各項經費凍結五分之二案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一四〇、本院經濟委員會函，為院會交付處理行政院農業委員會函為98至101年度中央政府莫拉克颱風災後重建特別預算，該會水土保持局「水土保持防災與復建」44億元凍結十分之一案，業已處理完竣，准予動支，請查照案。

一四一、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同內政委員會審查內政部函送修正「內政部營建署城鄉發展分署組織規程」第四條、第六條條文、「內政部營建署城鄉發展分署辦事細則」第四條、第十四條、第十六條條文及「內政部營建署城鄉發展分署編制表」等案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四二、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同經濟委員會審查行政院農業委員會函送修正「行政院農業委員會農業技術援外專用員額暫行編制表」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四三、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同交通委員會審查交通部函送「交通部臺灣汽車客運股份有限公司暫行組織規程」暨編制表及「交通部臺灣汽車客運股份有限公司辦事細則」等案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四四、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同教育及文化委員會審查教育部函送「財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會組織及管理辦法」、「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金監理會設置辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四五、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同社會福利及衛生環境委員會審查行政院消費者保護委員會函送修正「行政院消費者保護委員會辦事細則」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四六、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同社會福利及衛生環境委員會審查內政部函送「內政部所屬老人、身心障礙、兒童及少年福利機構組織準則」、「內政部北區老人之家辦事細則」、「內政部北區老人之家編制表」、「內政部中區老人之家辦事細則」、「內政部中區老人之家編制表」、「內政部南區老人之家辦事細則」、「內政部南區老人之家編制表」、「內政部東區老人之家辦事細則」、「內政部東區老人之家編制表」、「內政部澎湖老人之家辦事細則」、「內政部澎湖老人之家編制表」、「內政部彰化老人養護中心辦事細則」、「內政部彰化老人養護中心編制表」、「內政部南投啟智教養院辦事細則」、「內政部南投啟智教養院編制表」、「內政部雲林教養院辦事細則」、「內政部雲林教養院編制表」、「內政部臺南教養院辦事細則」、「內政部臺南教養院編制表」、「內政部北區兒童之家辦事細則」、「

內政部北區兒童之家編制表」、「內政部中區兒童之家辦事細則」、「內政部中區兒童之家編制表」、「內政部南區兒童之家辦事細則」、「內政部南區兒童之家編制表」、「內政部少年之家辦事細則」、「內政部少年之家編制表」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四七、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會審查考試院函送修正：一、「專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員考試規則」部分條文及第六條、第八條、第十四條附表一「專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員考試應考資格表」(牙醫師類科及附註部分)、第七條附表二「專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員考試應試科目表」(護理師、護士、助產士類科部分)案，二、「專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師考試分試考試規則」第十條、第十一條條文及第六條、第七條、第十三條附表一「專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師考試分試考試應考資格表」案；已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四八、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會審查行政院及考試院會銜函送修正「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」第三條、第五條及第十條之一條文案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一四九、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會審查行政院函送修正「天然災害停止辦公及上課作業辦法」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一五〇、本院司法及法制委員會函，為院會交付該會會同社會福利及衛生環境委員會審查行政院衛生署函送「行政院衛生署食品藥物管理局處務規程」及「行政院衛生署食品藥物管理局編制表」案，已逾立法院職權行使法第六十一條所定審查期限，提報院會存查，請查照案。

一五一、本院經濟委員會函，為院會交付審查經濟部函送「大陸地區人民來臺投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在臺設立分公司或辦事處許可辦法」、中華民國98年7月3日訂定發布「大陸地區人民來臺投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在臺設立分公司或辦事處許可辦法」，定自中華民國98年6月30日施行等2案，均逾立法院職權行使法第六十一條所定展延審查期限，提報院會存查，請查照案。

【經在場委員77人，贊成者49人，反對者28人，多數通過，依程序委員會意見照列；並採記名表決方式，表決結果名單附後(16)】

一五二、行政院函送涂委員醒哲等提案為鼓勵醫護人員維護自身權益踴躍通報，落實針扎防護通報系統，建請衛生署於實施每年醫院評鑑時，將針扎事件通報率及處置完善度列入評鑑基準一案之研處情形，請查照案。

一五三、行政院函送趙委員麗雲等提案為建請行政院金融監督管理委員會考量在不增加民眾保費支出前提下，研議提高強制汽車責任保險死亡理賠金，俾受害者及其家屬之權益能獲得妥善保障一案之研處情形，請查照案。

質詢事項

甲、行政院答復部分

一、行政院函送潘委員孟安為使竹田龍頸溪回復清澈流水，避免環境災難，中央主管機關應於100年度預算中匡列養豬戶離牧補償費、農業灌溉清淨水源、排水系統整治等經費，並積極輔導等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二、行政院函送丁委員守中就中小學學童健康檢查品質問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三、行政院函送蔡委員煌瑯就為吸引僑胞回國參加雙十慶典，僑委會今年除援例提供國內旅遊補助外，並新增「慶典健檢補助」選項問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四、行政院函送蔡委員煌瑯就軍公教加薪問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五、行政院函送王委員幸男就公務員加薪問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六、行政院函送蔡委員同榮就台北監獄接受外界送入粽子湯包予受刑人，獄政機關顯有失職乙事所提質詢之書面答復，請查照案。

七、行政院函送王委員幸男就法院連續對幼童被性侵案，以未違反其意願輕判被告，引發社會輿論譁然問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八、行政院函送王委員幸男就交通部日前研擬用計程車取代公務車，建議國內各公務機構全面檢討辦理議題所提質詢之書面答復，請查照案。

九、行政院函送王委員幸男就中華郵政是國人最信任的機構之一，被消基會踢爆郵遞效率出了問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十、行政院函送王委員幸男就政府應就臺灣存託憑證（TDR）掛牌公司資訊不對稱等問題有效管理以維護資本市場秩序等情事所提質詢之書面答復，請查照案。

十一、行政院函送賴委員士葆就臺灣存託憑證（TDR）掛牌公司資訊揭露，實有必要加速與其第一上市國之資訊全數同步對稱問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十二、行政院函送王委員幸男就今年上市（櫃）公司減資及私募問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十三、行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議（ECFA）簽訂後，必須客觀針對簽訂個別產業可能遭受衝擊，特別是農業及早採取預防措施等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十四、行政院函送王委員幸男就媒體應對「台灣之光」相關人士雪中送炭而非錦上添花，其經營應避免全然商業取向問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十五、行政院函送王委員幸男建議提高證照考試錄取率及改進國家考試科目型態問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十六、行政院函送蔡委員同榮就銓敘部以違反行政中立之理由，擬禁止公務員加入參選人臉書（facebook）粉絲團等網路行為，此舉本末倒置，違反比例原則問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十七、行政院函送蔡委員同榮就馬英九總統接見亞洲地區傳統僑社，呼籲僑社「僑務休兵」問題所

提質詢之書面答復，請查照案。

十八、行政院函送李委員慶華就日前行政院院會通過「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」部分條文修正草案相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

十九、行政院函送林委員滄敏就經濟部標準檢驗局公布抽驗12件防護眼鏡結果，品質項目不符合比率占抽驗件數25%，建請加強商品抽驗及偽標品之查緝等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十、行政院函送顏委員清標就國內聘用外籍看護，僅以巴氏量表作為唯一標準，未能符合實際需求問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十一、行政院函送丁委員守中就雙元貨幣等結構型商品問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十二、行政院函送林委員淑芬就大學校院系所評鑑結果及研究所增設問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十三、行政院函送吳委員清池就日前接獲很多女性朋友及選民陳情，希望代為反應政府相關單位，檢討改進，解決女性如廁環境不便的問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十四、行政院函送王委員幸男就臺北市近3年機車事故死亡人數偏高，警察應加強現場執法問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十五、行政院函送王委員幸男就恐怖攻擊可能發生之挾持人質問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十六、行政院函送王委員幸男就世界維吾爾族代表大會主席熱比婭遭馬政府「境管三年」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十七、行政院函送王委員幸男就修正公民投票法調降公民投票門檻問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十八、行政院函送王委員幸男就臺北市市民大道三段因速限因素，易造成機車騎士違規問題所提質詢之書面答復，請查照案。

二十九、行政院函送王委員幸男就警政署應加強警察執行公務之法律教育問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十、行政院函送王委員幸男就馬總統於台中市發生指標性刑案後宣示整頓治安問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十一、行政院函送王委員幸男就應該以蒼生庶民為念，從根本上改革警政、維護治安，讓全國每一個國民都能感受政府照顧庶民的德政問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十二、行政院函送王委員幸男就台中市近來不僅槍聲連連，甚至多位警官涉入黑道槍擊現場問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十三、行政院函送王委員幸男就近年來警界弊端叢生，醜聞頻傳問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十四、行政院函送王委員幸男就我國參加國際賽會名稱問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十五、行政院函送王委員幸男就「建築執照面積」與「房屋登記面積」不同，給予建商灌虛坪的

機會問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十六、行政院函送王委員幸男就政府大陸政策問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十七、行政院函送王委員幸男就海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）審議程序問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十八、行政院函送王委員幸男就海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）審議及國共論壇問題所提質詢之書面答復，請查照案。

三十九、行政院函送王委員幸男就糧食自給率、農業文化、農村發展、農業園區等相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十、行政院函送王委員幸男就美國在台協會（AIT）調漲非移民簽證費用及美國予我免簽證問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十一、行政院函送王委員幸男就臺南火車站古蹟之活化再利用問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十二、行政院函送王委員幸男就編列預算強化古蹟管理問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十三、行政院函送王委員幸男就以病歷組合指標（CMI）檢討醫學中心收治急重症病人情形相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十四、行政院函送王委員幸男就「安寧緩和醫療條例」修正草案相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十五、行政院函送王委員幸男就卸任總統副總統禮遇條例修正問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十六、行政院函送王委員幸男就台灣經濟與國際景氣高度連動未曾稍緩，勿以99年上半年進出口表現而自滿，經濟升級、轉型以調整成長結構，仍是走向經濟自主的不二法門等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十七、行政院函送王委員幸男就「台商回台投資配套措施」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十八、行政院函送王委員幸男就臺商鮭魚回流誘因問題所提質詢之書面答復，請查照案。

四十九、行政院函送王委員幸男就政府應拋棄向中國傾斜政策並研擬有效措施吸引臺商回流與外資來臺問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十、行政院函送王委員幸男就政府應為台灣傳統產業留一條生路，在賣場設製台灣產品專區等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十一、行政院函送王委員幸男就海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十二、行政院函送王委員幸男就政府應WTO與FTA並重，並應透過WTO進行經貿實質外交問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十三、行政院函送王委員幸男就TVBS民調顯示有七成一民眾不知ECFA內函，有必要讓台灣人民對ECFA進行公投問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十四、行政院函送蔡委員同榮就臺北縣政府自行採用「新北市」之名稱並將英譯名定調，此舉恐有違法亂紀之嫌問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十五、行政院函送蔡委員同榮就離婚率再攀高峰連帶影響家庭穩定及兒童成長問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十六、行政院函送蔡委員同榮就國民黨中常會邀請警政署副署長伊永仁列席報告，嚴重紊亂黨政分際問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十七、行政院函送蔡委員同榮就總統表示，犯罪數據下降應與「兩岸共同打擊跨境犯罪」有關，同時警界違紀頻傳，令國人質疑政府自身拚治安之能力與決心問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十八、行政院函送蔡委員同榮就我國去年拒絕熱比婭入境理由未竟充分問題所提質詢之書面答復，請查照案。

五十九、行政院函送蔡委員同榮就宗教斂財案件層出不窮，手法不斷推陳出新問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十、行政院函送蔡委員同榮就近日臺北市警察為了保護中國代表團之安全，而無心辦理維護治安之工作問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十一、行政院函送蔡委員同榮就各縣市老殘照護經費及居家服務人員不足，導致民眾被迫接受低於審核通過之服務時數，嚴重影響日常生活問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十二、行政院函送蔡委員同榮就國際公民教育與素養調查（ICCS2009）評比結果及我國公民課程未來推動方向相關問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十三、行政院函送蔡委員煌瑯就經濟部標準檢驗局抽驗29件太陽眼鏡，結果發現品質項目全數符合國家標準要求，但卻有24件標示部分未能符合商品檢驗法規定問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十四、行政院函送蔡委員煌瑯就應儘速對於塑膠袋回收進行推廣問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十五、行政院函送蔡委員煌瑯就登革熱之防治問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十六、行政院函送蔡委員煌瑯就盡速落實擴大化妝品GMP之認證宣導，積極輔導國內化妝品產業得到GMP之認證問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十七、行政院函送蔡委員煌瑯就南投縣國姓鄉衛生所之主任醫師長期請假或出缺，造成民眾無法有效就醫問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十八、行政院函送蔡委員煌瑯就民眾接到恐嚇、詐騙電話，導致人財兩失問題所提質詢之書面答復，請查照案。

六十九、行政院函送蔡委員煌瑯就難民問題自古有之，我國雖於1975年曾處理中南半島難民問題，爾後相關事件亦皆以個案方式辦理，建請相關主管單位盡速著手研擬相關法律，以符國際潮流問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十、行政院函送蔡委員煌瑯就陸生來臺相關配套措施問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十一、行政院函送蔡委員煌瑯就日前農糧署公布食用米抽檢，高達七成三品種標示不實問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十二、行政院函送蔡委員煌瑯就國防部預計於民國104年全面推動募兵制，日前卻傳出可能因財源不足而產生政策跳票問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十三、行政院函送蔡委員煌瑯就近來中國鐵殼漁船越界捕魚遭我國取締，不僅指我領海屬中國，還揚言欲對我漁船不利問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十四、行政院函送蔡委員煌瑯就二代健保爭議問題，認應集民間關注團體，集思廣益、捐棄以往的舊成見，共對二代健保提出更具有建設性的內容與條文問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十五、行政院函送蔡委員煌瑯就近日國會發生的言語暴力，造成性別歧視、公然侮辱，造成社會紛亂問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十六、行政院函送蔡委員煌瑯就媒體報導經濟部疑透過標案施壓得標廠商，要求增僱臨時勞務人力問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十七、行政院函送蔡委員煌瑯就廬山溫泉雨量若超過1000毫米將被土石掩埋及應進行全台土地之地質大體檢等問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十八、行政院函送蔡委員煌瑯就國際糖價暴起暴跌，國內砂糖進口商轉而向國內採購，恐有囤積之虞」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

七十九、行政院函送蔡委員煌瑯就目前市面上多數儲值卡沒有止付功能，導致民眾卡片遺失荷包損失問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十、行政院函送蔡委員煌瑯就建請儘速檢討「資源回收再利用法」與「廢棄物清理法」之整合修正問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十一、行政院函送蔡委員煌瑯就近日物價、原物料不斷上漲，以及油價、電價可能調漲，對於全體國人生活影響甚巨，希望相關部會積極重視並擬具相關因應措施問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十二、行政院函送蔡委員煌瑯就不肖廠商將大陸劣質品之製造地，自行更換標示為台灣，導致「台灣製造MIT」的品牌價值受損問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十三、行政院函送蔡委員煌瑯就在職進修或專業訓練之學費抵稅問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十四、行政院函送蔡委員煌瑯就長途電話費率與市話單一價問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十五、行政院函送王委員幸男就臺商兩岸投資布局不均衡問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十六、行政院函送王委員幸男就促請政府對於降低剖腹產率不能只有道德呼籲，必須務實以對才有機會扭轉局勢問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十七、行政院函送王委員幸男就促請政府設法增加安寧病房問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十八、行政院函送王委員幸男就降低剖腹產率必須先從降低頭胎剖腹生產著手問題所提質詢之書面答復，請查照案。

八十九、行政院函送王委員幸男就總統執政兩年來之施政成效問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十、行政院函送王委員幸男就體育班學生學業問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十一、行政院函送王委員幸男就世界盃滾球錦標賽問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十二、行政院函送王委員幸男就兩岸關係問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十三、行政院函送王委員幸男就馬政府的陸委會，拿著大家辛苦的血汗錢，在一秒千金的電視頻道上大打廣告問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十四、行政院函送王委員幸男就兩岸關係問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十五、行政院函送王委員幸男就兩岸經濟協議（ECFA）問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十六、行政院函送王委員幸男就國光石化開發案如何兼顧產業發展與生態環境問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十七、行政院函送王委員幸男就當前經濟情勢問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十八、行政院函送王委員幸男就南進策略是否為有效解方？另政府是否準備好東進回台？問題所提質詢之書面答復，請查照案。

九十九、行政院函送王委員幸男就政府對兩岸經濟協議（ECFA）早收清單並未提出詳細報告與說明問題所提質詢之書面答復，請查照案。

一〇〇、行政院函送王委員幸男就ECFA簽署後臺灣經濟必須重新定位，方能打造下一個「黃金十年」問題所提質詢之書面答復，請查照案。

乙、本院委員質詢部分

一、本院陳委員啟昱，針對「近年來氣候變遷，降雨量每每超過百年標準，要求政府部門應立即召開全國性氣象、水利、救難會議並全面檢討公共工程標準」一案，特向行政院提出質詢。

二、本院陳委員啟昱，針對「近年來MSN詐騙案件頻傳，主管機關應主動積極偵查」一案，特向行政院提出質詢。

三、本院陳委員啟昱，針對「東京影展中共蠻橫打壓我國主權乙事，政府應對大陸表達抗議，並退出相關兩岸政治協商機制」一案，特向行政院提出質詢。

四、本院陳委員啟昱，針對「經濟部工業區土地租金優惠調整措施（00668措施）是否續辦」一案，特向行政院提出質詢。

五、本院楊委員瓊瓔，為針對大台中縣市合併之中部醫療資源與需求，故亟需於台中榮總興建「第三醫療大樓」，藉以提昇整合性醫療照護，健全當地民眾就醫權益，特向行政院提出質詢。

六、本院曹委員爾忠，針對火燒船意外頻傳，每每造成漁民生命財產重大損失，應請相關單位研擬如何有效降低意外發生機會，並加強漁船安全管理及宣導，特向行政院提出質詢。

七、本院賴委員士葆，針對現行債務人因債務協商無法解決時，而依廣告尋求財經公司協助，並簽訂由同名稱之法律事務所委任契約書、法律顧問委任書，以及簽訂本票，以完成更生方案協議

與付款。然而，債務人完成前開程序後，仍舊遭致法院強制執行，業經各相關單位會商後發現，該財經公司竟從事違法行為多年，即便在金管會移送公平會及法務部，以廣告不實處以行政罰鍰後，仍繼續招攬，影響債務人與一般民眾權益甚鉅。有鑑於此，爰建請經濟部暨所屬商業司儘速依據商業登記法，協同法務部、金管會、消保會等相關主管機關立即予以清查該等傷害社會公序良俗之公司，並勒令予以停業或撤銷廢止其商業登記，以保障民眾權益，特向行政院提出質詢。

八、本院盧委員秀燕，鑑於我國夜市已成為外國觀光客來台必到的觀光景點，但遊客找不到垃圾桶就將垃圾隨便丟至地上，使夜市環境給人的印象就是髒亂。另外對於公廁位置也標示不清，甚至亦有夜市未設置公廁，帶給旅客極大的不便。相關單位應加強對夜市的管理，以提升環境的品質，俾使旅客在逛夜市時能感到舒適和方便，特向行政院提出緊急質詢。

九、本院盧委員秀燕，鑑於我國身心障礙學生已達十萬餘人，但並非每縣市都有特殊教育學校，致使身心障礙生無法就近就學，部分身障生身體已行動不便，還要奔波至其他縣市就學，對身障生的就學權利有所侵害，更有不公平。故教育部宜檢討特教資源配置，應落實每縣市至少有一所特教學校，特向行政院提出緊急質詢。

十、本院盧委員秀燕，有鑒於環保署將取消油氣雙燃料車，每公升兩元之補助金，但由於目前國內使用油氣雙燃料車，仍以計程車業者為大宗。倘若取消補助，卻無針對目前使用民眾提供後續配套措施，影響民眾甚鉅，特向行政院提出緊急質詢。

十一、本院盧委員秀燕，針對財政部慣用解釋令課徵稅則，自由心證下易生弊端，爰有必要儘速提出改善措施，特向行政院提出緊急質詢。

十二、本院朱委員鳳芝，針對桃園客家文化館是桃園縣龍潭鄉內重要統合一切有關台灣客家文物作品的場所，因此成為客家人尋根之旅的必經之處。惟交通部觀光局在推廣「台灣好行」景點接駁旅遊政策時，卻獨漏將桃園客家文化館納入慈湖營運路線中。本席要求主管機關於「台灣好行景點接駁公車」慈湖線營運路線，應增設「桃園縣客家文化館」接駁乘車站，以便利民眾旅遊路線規劃，特向行政院提出質詢。

十三、本院朱委員鳳芝，針對連日來接連發生安親班的娃娃車交通意外，但事實上目前國內根本沒有兒童專用車，因此不能說安親班使用私家車是違法。因此本席建請主管機關應立即舉行跨部會協調，研議制定「兒童專用車」尺寸與座位需求，以維護國小一年級以上學童上安親班安全，特向行政院提出質詢。

十四、本院朱委員鳳芝，針對國道三號龍潭交流道旁聯絡道，今年初民眾陳情設置無障礙空間，公路總局復興工務段改善後，但卻發生只要下小雨就會積水的問題。遇雨積水，車輛只要一行經，濺起的水花就會對身障人士非常不便；本席要求主管機關應積極進行道路雨水下水道工程，以還給身障人士「行無礙」的空間，特向行政院提出質詢。

十五、本院林委員鴻池，針對進出淡水地區的唯一幹道—台2線，不論在假日或非假日塞車長度綿延數公里，道路容量明顯不足用路人所需，常見人車爭道之危險畫面，有鑑於北淡地區的持續開發與人口引進，台2線的交通瓶頸勢必更加壅塞，爰建議行政院交通部積極研議台2線關渡、

淡水段之拓寬工程，特向行政院提出質詢。

十六、本院林委員鴻池，針對洋華光電公司爆出陸勞「假研習，真工作」，基於兩岸人民關係條例並未開放陸勞到台工作，在簽署ECFA的過程中，馬總統也保證絕不會開放「陸勞來台工作」，以確保本勞權益，爰要求行政院相關單位積極調查洋華光電公司，如果屬實，依法嚴懲，並對全國有申請陸勞研習之企業，進行抽查，杜絕「假研習，真工作」的違法情形，以確實保障本勞工作權，特向行政院提出質詢。

十七、本院李委員慶華，為台北縣萬里、金山地區因地處偏遠，不僅沒有捷運系統，甚至連鐵路都沒有，空有絕佳的觀光資源，卻缺乏有效的大眾運輸工具，甚為可惜。為促進萬里、金山地區之觀光事業發展、便利當地交通需求及呼應政府節能減碳之政策，本席建議行政院應立即評估規劃於萬里、金山地區興建輕軌捷運之可行性，解決當地民眾交通需求及達到發展觀光之目的，特向行政院提出質詢。

十八、本院李委員慶華，針對此次智利北部聖艾斯特班金銅礦場礦災，導致33名礦工受困地面下約七百公尺深處引起世人矚目，幸運的是最後33名礦工全部被救出，而此次事件也讓世人再度重視礦工的危險性及礦工年老後的福利照顧。相較於我國礦業早年也曾經相當興盛，並為國家發展奠定良好基礎，但是礦業沒落後，礦工這個行業也逐漸被忽略，現存的老礦工則因早年採礦關係多罹患塵肺病，晚年生活相當艱辛。本席認為現行農民福利津貼暫行條例第三條僅針對老年農民及老年漁民給予補助，並未考量老年礦工是弱勢族群中的弱勢族群，尤其老年礦工曾為國家經濟發展做出重大貢獻，但老年之後卻未同等受到政府對待農漁民的照顧，並且老礦工多身染塵肺症且無藥可醫，甚為可憐。為照顧老年礦工生活、增進礦工福祉，本席建議政府應將老年礦工一併列入「農民福利津貼暫行條例」，以比照老農、老漁每個月可領6,000元津貼，特向行政院提出質詢。

十九、本院賴委員士葆，針對退輔會採家戶收入所得衡量榮民就養金之給付依據，惟該計算方式與資訊係屬浮動性，一旦超過法定標準，行政機關將直接撤銷就養金之給付資格。然而，該撤銷程序僅對榮民進行通報義務，卻未同時通報扶養榮民之義務人（子女），且榮民因各種考量多不願主動告知扶養義務人，抑或提出告訴，導致扶養義務人經常不知家中長輩已無法再獲得政府照顧，難以克盡扶養之責，以致榮民晚年生活困頓。有鑑於此，基於國軍退除役官兵就養安置辦法之立法意旨，爰建請行政院退輔會於一個月內檢討、研議與修訂就養金給付之限制條件，並針對就養金之撤銷處分，應本體恤長者尊嚴之原則，以協力義務的方式，同時通知該榮民之扶養義務人有關撤銷就養金之規定與處分結果，以符社福政策所強調之給付行政之精神，特向行政院提出質詢。

二十、本院呂委員學樟，有鑒於近來不法詐騙集團盛行，常利用電話通知民眾提供帳戶以辦理退稅，或以法務部行政執行處名義製作幾可亂真之傳繳通知，命令欠稅人郵寄現金或郵政匯票以劃撥或ATM轉帳方式至指定帳戶，否則將拘提到案，造成欠稅人心生恐懼，在未經查證下上當受騙，損失慘重，特向行政院提出質詢。

二十一、本院呂委員學樟，針對生技公司用工讀生的名義，在人力網站上招募試藥白老鼠乙事，表

示關切。生技公司使用高額酬勞吸引民眾，網頁上完全沒有提及試藥風險，用短期打工的概念，讓民眾忽略危險性，常常吸引遊民或者大學生冒著風險報名參加，並在各人力網站找到一堆違反規定的召募廣告，廠商大剌剌違規，而行政院衛生署等相關單位卻無積極查處，特向行政院提出質詢。

二十二、本院呂委員學樟，針對日前台灣出現首例超級細菌帶菌者乙事表示關切。台灣已出現超級細菌病例，我國相關單位並未見有系統的防疫宣導，讓民眾充分了解超級細菌及其防疫方式，導致相關作法引起民眾恐慌及疑慮；為確保全民之健康，避免疫情於台灣爆發致不可收拾，相關單位須正視此嚴重問題，儘速落實宣導、防疫、通報、診療、轉診等措施，特向行政院提出質詢。

二十三、本院蔡委員煌瑯，鑒於埔里鎮眉溪沿岸河床淤積，導致下游牛眠、大湳等里灌溉水源混濁不堪，致使辛苦栽種的農民在其微薄利潤之外，還要額外負擔農田每年的清淤工程，甚至連灌溉水圳也都積滿淤土。相關情況在南投市貓羅溪也有類似情形，貓羅溪河床高度也日漸高漲，原本有農民在河床兩旁種菜，但遭水利署第三河川局禁止，然其放任河床兩側雜草叢生反而阻礙貓羅溪的排沙能力，致使河床不斷淤積墊高。政府單位決策有待改進的還有南投信義鄉的布農族部落，每年都有定期的狩獵活動，但礙於野生動物保育法的限制，僅能以卡通圖案或布偶來取代，嚴重影響原本神聖祭典之莊嚴，特向行政院提出質詢。

二十四、本院蔡委員煌瑯，鑒於國家圖書館長期經費不足，致讀者閱讀之品質嚴重不良，國家圖書館係國家之文化重要門面，屬教育部之管轄，然每年之年度經費約莫三仟萬元新台幣，對於實質之經費需求尚有一段嚴重之不足，今國立臺灣大學圖書館之單一標案經費已達一億元新台幣之規模，而國家圖書館之經費竟僅僅為其三分之一不到，明顯嚴重不足，有違馬總統所提文化臺灣之主張，特向行政院提出質詢。

二十五、本院蔡委員煌瑯，為南投縣繳不起學費和午餐費的國中小學生共有3,400多人，導致學童學習權益受到嚴重的損傷，嚴重影響到國民基礎教育的推動，更致使學童無學可上，甚至出現黑道吸收這些學生，增加社會集體成本支出，教育乃百年大業，而幼苗更須要國家的細心栽培，特向行政院提出質詢。

二十六、本院江委員玲君，開放是否太快，開放比例是否適當，大陸中行和交行於9月初向金管會遞件的台灣辦事處申請案，在短短2周時間內，就通過官方各部會的審核，連在台北營業處所登記執照，經濟部商業司都在1天內快速放行。報載大陸招商銀行也已經提出申請可望10月底前成為第3家來台設點的陸銀。但是，金管會有沒有考慮過？由於大陸銀行規模和台灣相比，都佔極大的優勢，如果以1：1比例開放，對在國內的本土銀行將造成威脅，請問金管會有考慮過兩岸銀行開放比例如何訂之才適當嗎？制訂的標準又是什麼？特向行政院提出質詢。

二十七、本院江委員玲君，就行政院所提社會救助法修正草案中，尚有數點需要修正，爰向行政院提出質詢。

二十八、本院江委員玲君，鑒於近年來台灣地區房價高速成長，造成民眾家庭重大負擔，長期以來已成為嚴重潛藏之社會問題，並高踞「十大民怨」問題之一，多年來卻一直未見改善，顯見政

府對於住宅政策缺乏完整之通盤規劃，故建請政府參考國外已發展國家之成功作法，將「社會住宅」概念加入政府施政計畫之中，政府由長期以來由協助輔導民眾購買自有住宅之角色，轉變為由政府出資興建「社會住宅」，低價且長期出租予一般民眾，「以租代售」，以解決許多民眾住的問題，特向行政院提出質詢。

二十九、本院賴委員士葆，針對本屆第4會期財政、司法及法制委員會第1次聯席會議通過決議文，要求行政院研考會應定期進行其首長民意及滿意度調查，然而迄今仍未予以積極落實；同時，依據「行政院暨所屬各機關處理人民陳情案件要點」及「行政院研究發展考核委員會處理人民陳情案件作業規定」各級單位應報告其處理人民陳情案之情形，然而，各部會處理之人民陳情案眾多與分雜，行政院研考會並未詳加統整，以作為進一步的追蹤於考核。有鑑於此，爰建請行政院研考會積極落實首長民意及滿意度之定期調查，以促進行政院各部會首長之行政效率與社會溝通能力，同時，亦應儘速將各單位提供之陳情案予以統整，作為行政單位具有修正、改善行政瑕疵，以及本院委員於議決法案及決定國家重要事項時之參考依據，以符合民意託付之實質意義，特向行政院提出質詢。

三十、本院陳委員福海，針對國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請期限已屆滿逾2年半，還有少數金馬民眾因遠居在外，或耳聾不識字，而無法從媒體及宣導上獲知訊息，以致申請案因逾限而未獲准，且目前尚累積有逾7成財物損害案件待審查，為符合政府制定該條例之立法精神，期所有受害人均能獲得補償，建議再修正規定延長到所有申請案審結為止，特向行政院提出質詢。

三十一、本院陳委員福海，針對金門縣現有榮民人數一萬多人，卻只設立榮民服務處而無榮民之家，所能提供的服務項目不盡完善、不符合金門榮民需求，建議行政院責請退輔會於金門設置一醫養結合的榮民之家，特向行政院提出質詢。

三十二、本院陳委員福海，針對台金航線各航空公司為減少重複訂位情形、提高機位使用率，採清票及開票作業措施，但清票作業並未統一，建議行政院督促交通部統一規範台金航線各航空公司清票作業作法，特向行政院提出質詢。

三十三、本院林委員建榮，為農委會突函釋公告「特定農業區」不得興建集村農舍，嚴重侵害人民權益。鑒於集村農舍係為落實農地農用，而於農發條例修正後所開放，雖遭監察院糾正在案，然基於法律之信賴保護原則，主管機關應針對政策開放時之合法申請及購買人，以及進行中之合法建案，予以權益上之確保，上述禁令理不應溯及既往，特向行政院提出質詢。

三十四、本院林委員建榮，為宜蘭縣蘇澳等數鄉鎮遭受梅姬颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，造成土石泥流與大水淹沒民宅等重大災情，茲要求政府應針對宜蘭縣受災鄉鎮家戶，特別是蘇澳地區，於災後清理復建期間全面給予電費及水費至少減半之優惠，以協助災民安心恢復家園，特向行政院提出質詢。

三十五、本院林委員建榮，為使宜蘭縣民能於梅姬颱風受災過後，安心重建家園，建請行政院除提供農漁民天然災害低利貸款外，也應擴大災民申請項目範圍，提供天然災害災區住宅修繕貸款給受災之個人、中小企業與勞工，利率比照農委會提供農民辦理天然災害低利貸款年息1.25%

。並為使政府慰助受災人民美意更臻落實，建請行政院除提供淹水達50公分以上之災害慰助金外，針對淹水達20公分以上，未達50公分受災戶，只要經村里長證明認定後，亦應發放每戶5,000元慰助金，以彌補災民損失，充分展現政府慰助之意，特向行政院提出質詢。

三十六、本院林委員建榮，為主婦聯盟公布抽驗市售葉菜含硝酸鹽問題，然衛生署卻表示，吃蔬果好處高於攝入硝酸鹽的風險，民眾勿因噎廢食，顯昧於食品安全惡化現實。鑒於硝酸鹽在人體內會轉換為亞硝胺，恐導致癌症，台灣蔬菜硝酸鹽殘留過高，已超過歐盟規範，茲要求主管機關應嚴格限制葉菜使用氮肥量，加速訂定葉菜類硝酸鹽殘留標準，並全面對市售蔬菜加強抽檢，鼓勵民眾積極投入市售葉菜減硝酸鹽運動，俾有效落實食品安全把關機制，特向行政院提出質詢。

三十七、本院林委員建榮，為蘇花公路發生嚴重災變，引爆「給花蓮人一條安全回家的路」之公共議題，茲要求政府除應全力加速「蘇花改」工程之推動，更應積極思考如何健全宜花東鐵路運輸系統，特別是北宜直線鐵路規劃案明顯有助於東部鐵路之提速便捷計畫，然北宜直鐵案迄今仍規劃牛步，政府對民眾期盼虛與委蛇，明顯不智。而海上藍色公路及空中民航運輸亦可考慮加以強化振興，並透過「東部或花東發展條例」草案之立法，加入相關補貼機制，俾多元滿足宜花東民眾之交通生計需求，特向行政院提出質詢。

三十八、本院林委員建榮，為八八水災後，全國斷橋數量達120座，其中雙園大橋雖建置監測器，惟因設備欠佳且停用8年，公路總局卻未加以修建或建置其他設備替代，故斷橋發生當時因無預警措施而造成人員傷亡，鑒於北二高走山，高速公路局就在全線32處順向坡加裝監測器，而危橋係因當地河川的自然或人為因素特殊始形成，因此，所有危橋即便是已改建或整修完成，仍應加裝監測器，提高警覺，繼續維持監測設備之正常運作，絕勿因改建完成就全然鬆懈，新橋面臨巨大天災也是會斷的，特向行政院提出質詢。

三十九、本院林委員建榮，為「過勞死」已成為當代最危險的工傷，而許多資方都擅自濫用責任制，特別是電子高科技產業違規情形最為嚴重，員工苦不堪言，為求溫飽多不敢舉發，只能賣命繼續煎熬。鑒於南亞科技員工過勞猝死案殷鑒不遠，為免風波暫罄，惡劣資方故態復萌，茲要求主管機關應常態性全面執行勞動稽查，並定期公佈違法廠家名單予重懲，以遏止責任制氾濫歪風之橫行，特向行政院提出質詢。

四十、本院林委員建榮，鑒於目前教師節僅紀念不放假，為找回孩子的快樂希望、找回教師的專業尊嚴，及保障老師的工作權，政府應速研議教師節放假事宜，或與祭孔脫鉤，配合教師籌組工會行動，讓教師於五一國際勞動節，與全世界勞工一起放假，特向行政院提出質詢。

四十一、本院吳委員育昇，有鑑於國防部每年對後備軍人進行動員召集、臨時召集、教育召集、勤務召集及點閱召集等五種召訓，目前雖於兵役法中明確規範應依據軍事需要之軍職專長及階級、年齡、體力定立順序，由後備司令部依此標準及作業需要，建置後備動員管理資訊系統，並採電腦資訊化系統實施自動媒合選員。然現況仍有民眾連續數年接受召集，或有民眾多年未曾接受召集，引發國人對召集遴選過程不公之疑慮，另各種召訓內容亦有民眾反映多流於形式，徒然浪廢國家資源，特此向行政院提出質詢。

四十二、本院吳委員育昇，有鑑於「日租套房」興起，部分民眾反映日租套房進駐大樓缺乏管理，恐將影響居住品質，且部分日租套房業者規避消防、建管與衛生等檢查，也沒有投保公共意外險，加上入住者身分複雜，完全不受管制，儼然成為治安死角，嚴重危害民眾所處公寓或大廈住戶的生活安寧與生命財產安全。若發生公安事件，更無相關賠償機制，特向行政院提出質詢。

四十三、本院林委員淑芬，針對捷運蘆洲線將於11月3日正式通車，並且同時實施為期一個月的免費試乘計畫，同時新增13條接駁公車，未來新北市三重、蘆洲交通服務將更加完備，惟日前蘆洲市三民路口發生道路塌陷意外，經開挖發現下方路基嚴重掏空，下方為捷運蘆洲線之隧道，為保障民眾安全及營運品質，相關單位應確保捷運通車安全無虞後再開放民眾搭乘，特向行政院提出質詢。

四十四、本院彭委員紹瑾，針對日前民眾反應行政院專款一百六十六萬進行院本部「變電站安全防護遮蔽工程」，且驗收標準規定電磁波必須低於五毫高斯，引起民眾對於電磁波的安全值產生嚴重疑慮，表達關切；並籲請環保署對於高壓電塔、大哥大基地台的電磁波環境建議值重新校正、評估。科技與時俱進，環境建議值卻十年未能調整修訂，確有重新審定之必要，特此向行政院提出質詢。

四十五、本院彭委員紹瑾，針對消基會控訴衛生署提《食品衛生管理法》第四十七條修正草案，乃限縮消保團體的言論自由及干預其保護消費者作為的職責。在黑心商品、問題食品四散流布的今日，衛生署礙於人力能力有限、官僚體制框架等未能善盡保護人民的天職，而人民自發信譽團體代為彌補的公益作為未受肯定卻受壓制，這是反民主倒退的作法。在此籲請政府對於此款「消基會條款」：以「技術性封殺」消基會等民間消保團體的食品檢驗權之修訂，應更為審慎，特此向行政院提出質詢。

討論事項

一、本院民進黨黨團提案，院會應做成二項決議：(一)政府應正式要求中國立即釋放劉曉波先生，讓劉曉波可親自出席領取諾貝爾和平獎。(二)政府應要求中國儘速批准聯合國公民與政治權利國際公約，採取具體措施改善人權狀況。請公決案。（本案經變更議程，由原列討論事項第六十八案，改列為討論事項第一案，並逕付二讀。）

決議：交付黨團協商，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。

二、本院民進黨黨團提案，政府應要求中華人民共和國政府就東京影展事件向我國道歉，在其未正式道歉之前，應暫停一切與該國之協商，請公決案。（本案經變更議程，由原列討論事項第六十九案，改列為討論事項第二案，並逕付二讀。）

決議：交付黨團協商，並由國民黨黨團及民進黨黨團共同召集協商。

三、本院司法及法制委員會報告審查司法院、行政院函請審議「法院組織法第三十四條、第六十六條及第八十三條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第一案，遞更為第三案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：法院組織法第三十四條、第六十六條及第八十三條條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過。）

四、本院財政委員會報告審查本院無黨團結聯盟黨團擬具「土地稅法第五十四條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第二案，遞更為第四案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：土地稅法第五十四條條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過。）

五、本院經濟委員會報告審查行政院函請審議「糧食管理法部分條文修正草案」案。（本案原列討論事項第三案，遞更為第五案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：糧食管理法增訂第十八條之一條文；刪除第十六條、第十九條及第二十條條文；並將第四條、第七條、第八條、第十四條、第十五條、第十八條及第二十二條條文修正通過。（二讀時，第十六條、第十九條及第二十條條文，均予以刪除；其餘均照審查會條文通過；三讀時，均照二讀文字通過；並通過1項附帶決議：為推廣台灣農民生產糧食，推動社區支持農業，爰要求行政院農業委員會針對糧食之成份或材料之生產完全於台灣者，應推動「台灣生產」之標示。並應編列充足經費持續推動生產履歷制度，以協助農民提升農產品價值。）

六、本院外交及國防、司法及法制兩委員會報告審查行政院函請審議「駐越南臺北經濟文化辦事處與駐臺北越南經濟文化辦事處關於民事司法互助協定」案。（本案原列討論事項第四案，遞更為第六案。）

決議：「駐越南臺北經濟文化辦事處與駐臺北越南經濟文化辦事處關於民事司法互助協定」照案通過。（二讀時，照審查會意見通過；並通過2項附帶決議：1.有關司法院所提修訂意見，請外交部會同法務部、司法院依「駐越南臺北經濟文化辦事處與駐臺北越南經濟文化辦事處關於民事司法互助協定」第25條爭議之解決「因解釋或適用本協定所產生之爭議，應由締約雙方協商解決」之規定，於協定生效後儘速協商解決。2.我國政府與美國、中國大陸、越南等國，均已簽署刑事、民事之司法互助協定，然而後續雙方法院判決承認與執行狀況應定期檢討，以利後續與他國簽署司法互助協定之參考，故要求外交部、法務部應向本院提出「我國簽署刑事、民事之司法互助協定之成效與檢討」書面報告，送本院查照。）

七、本院司法及法制委員會報告審查司法院函請審議「少年及家事法院組織法草案」案。（本案原列討論事項第五案，遞更為第七案；第五條及附表，嗣經復議通過，二讀時，決議另定期處理。）

決議：另定期處理。（除第五條及附表，另定期處理外；其餘二讀、三讀均照審查會名稱、章名及條文通過；並通過2項附帶決議：1.本法通過後，司法院應考量城鄉差距及業務需要，於五年內在北、中、南、東地區各成立一所少年及家事法院，以解決少年及家事問題。並於二年內應完成少年及家事法院法官之遴選及培訓。所需預算，請行政院全力支持。2.家事事件法草案，請司法院於本法通過後一年內函送立法院審議。）

八、本院經濟委員會報告併案審查行政院函請審議「畜牧法部分條文修正草案」及國民黨黨團擬具

「畜牧法部分條文修正草案」、委員潘孟安等21人擬具「畜牧法部分條文修正草案」、委員余政道等17人擬具「畜牧法第二十九條及第三十二條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第六案，遞更為第八案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：畜牧法增訂第二十八條之一、第二十九條之一及第四十五條之一條文；並將第三條、第四條、第六條至第八條之一、第十三條、第十九條、第二十三條、第二十九條、第三十條之一、第三十八條、第三十九條及第四十一條條文修正通過。（二讀時，第六條之一、第三十條之二至第三十條之四及第三十八條之一均不予增訂；第二十八條、第三十條及第三十二條均維持現行法條文，不予修正；其餘均照審查會條文通過；三讀時，均照二讀文字通過；並通過1項附帶決議：針對各畜禽產業基金之設立，應於本法施行細則中明文將政府監督機制納入各產業基金組織章程中，以利監督管理。）

九、本院教育及文化委員會報告審查委員趙麗雲等28人擬具「教師法第十四條之三條文修正草案」案。（本案原列討論事項第七案，遞更為第九案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：教師法第十四條之三條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過；並通過1項附帶決議：校長、主任明知校園性侵害事件，因故意或過失隱匿事證、不為通報、虛偽或延遲通報者，應負刑事責任。教育部應會同相關主管機關於6個月內提出相關法律修正草案，報行政院後，函請立法院審議。）

十、本院財政委員會報告審查委員丁守中等26人擬具「證券交易法增訂第十四條之六條文草案」案。（本案原列討論事項第八案，遞更為第十案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：證券交易法增訂第十四條之六條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過。）

十一、本院經濟委員會報告審查委員吳清池等16人擬具「公司法第九條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第九案，遞更為第十一案。）

決議：交黨團進行協商。

十二、本院司法及法制委員會報告審查行政院函請審議「政風機構人員設置條例第十一條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第十案，遞更為第十二案。）

決議：交黨團進行協商。

十三、本院外交及國防委員會報告併案審查委員徐少萍等25人及邱議瑩等22人分別擬具之「兵役法施行法第四十八條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第十一案，遞更為第十三案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：兵役法施行法第四十八條條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過；並通過1項附帶決議：依兵役法施行法第四十八條條文，役齡男子尚未履行兵役義務者之出境應經核准；其申請出境之限制依據相關規定辦理。鑑於募兵制全面實施後，屆齡役男須接受四個月軍事訓練後，納入後備動員體系。為使役男便於規劃就學、就業，建請規定高中畢業學生於就讀大學或就業前，即接受四個月軍事訓練。）

十四、本院外交及國防委員會報告審查委員洪秀柱等20人擬具「國防法第二條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第十二案，遞更為第十四案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：國防法第二條條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過。）

十五、本院外交及國防委員會報告併案審查委員盧秀燕等29人擬具「國防法第三條及第十四條條文修正草案」與委員張顯耀等33人擬具「國防法部分條文修正草案」案。（本案原列討論事項第十三案，遞更為第十五案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：國防法第三條及第十四條條文修正通過。（二讀時，第五章之一及第二十九條之一至第二十九條之五均不予增訂；其餘均照審查會條文通過；三讀時，均照二讀文字通過；並通過1項附帶決議：有鑑於國軍後備幹部負有協力整合國軍部隊、地方政府與全民力量，平時協力災害防救，戰時支援軍事作戰等任務與功能。為建構完整全民防衛與災害防制機制，達成「民生與國防合一」的施政目標，並鼓勵後備軍人投入社會服務，爰請國防部於「後備軍人輔導組織設置辦法」，恢復原編列急難救助金，以利後備動員工作推展。）

十六、本院司法及法制委員會報告審查委員謝國樑等50人擬具「毒品危害防制條例第二條條文修正草案」案。（本案原列討論事項第十四案，遞更為第十六案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：毒品危害防制條例第二條條文修正通過。（二讀、三讀均照審查會條文通過。）

十七、本院司法及法制委員會報告審查行政院函請審議「毒品危害防制條例部分條文修正草案」案。（本案原列討論事項第十五案，遞更為第十七案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：毒品危害防制條例增訂第二條之一條文；並將第二十七條、第二十八條及第三十六條條文修正通過。（二讀時，第三十六條第二項條文中日期空白部分填入「九十九年十一月五日」，其餘均照審查會條文通過；三讀時，均照二讀文字通過。）

十八、本院社會福利及衛生環境委員會報告併案審查行政院函請審議及委員賴清德等23人擬具「公共場所母乳哺育條例草案」等案。（本案原列討論事項第十六案，遞更為第十八案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：公共場所母乳哺育條例草案修正通過。（二讀、三讀均照審查會名稱及條文通過；並通過1項附帶決議：行政院衛生署應積極推廣母乳哺育、建立友善哺育環境，於進行母乳哺育相關宣導時，應符合世界衛生組織「尊重母親選擇」之精神，不得造成母乳哺育是產婦哺乳唯一選擇的錯誤訊息，以避免無法哺餵母乳或選擇不哺餵母乳之母親承受過高的壓力。）

十九、本院教育及文化委員會報告審查「行政院文化建設委員會函送『財團法人國家文化藝術基金會、財團法人中法文化教育基金會、財團法人台灣省文化基金會、財團法人臺灣博物館文教基金會、財團法人台灣美術基金會、財團法人台灣省音樂文化教育基金會、財團法人新竹生活美學基金會、財團法人彰化生活美學基金會、財團法人臺南生活美學基金會、財團法人臺東生活美學基金會等99年度預算書』」案。（本案原列討論事項第十七案，遞更為第十九案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：財團法人國家文化藝術基金會、中法文化教育基金會、台灣省文化基金會、臺灣博物館文教基金會、台灣美術基金會、台灣省音樂文化教育基金會、新竹生活美學基金會、彰

化生活美學基金會、台南生活美學基金會、台東生活美學基金會99年度預算案照審查報告修正通過。（二讀、三讀均照審查會意見通過。）

二十、本院司法及法制委員會報告審查「司法院函送財團法人法律扶助基金會99年度預算書」案。

（本案原列討論事項第十八案，遞更為第二十案，並於二讀後繼續進行三讀。）

決議：財團法人法律扶助基金會99年度預算案照審查報告修正通過。（二讀、三讀均依朝野黨團協商結論，照審查會意見通過。）

二十一、(一)本院交通委員會報告併案審查行政院函請審議「船舶法修正草案」案及委員王幸男等26人擬具「船舶法增訂部分條文草案」案。

(二)本院交通委員會報告審查委員黃昭順等26人擬具「船舶法增訂部分條文草案」案。

（以上二案併案討論，原列討論事項第十九案，遞更為第二十一案。）

決議：下次會議進行三讀。[二讀時，第三條修正為：「本法用詞，定義如下：一、小船：指總噸位未滿五十之非動力船舶，或總噸位未滿二十之動力船舶。二、客船：指非小船且乘客定額超過十二人，以運送旅客為目的之船舶。三、動力船舶：指裝有機械用以航行之船舶。四、水翼船：指裝設有水翼，航行時可賴水翼所產生之提昇力，使船身自水面昇起而行駛之特種船舶。五、氣墊船：指利用船舶內連續不斷鼓風所形成之空氣墊，對其下方水面產生有效反作用力，使船身自水面昇起，藉噴氣、空氣螺槳、水下螺槳或其他經航政機關認可之推進方式，在水面航行之特種船舶。六、高速船：指依國際高速船安全章程設計、建造，且船舶航行時最大船速在參點柒乘以設計水線時排水體積之零點壹陸陸柒次方以上，以每秒公尺計（公尺/秒）之船舶。七、遊艇：指專供娛樂，不以從事客、貨運送或漁業為目的，以機械為主動力或輔助動力之船舶。八、自用遊艇：指專供船舶所有人自用或無償借予他人從事娛樂活動之遊艇。九、非自用遊艇：指整船出租或以俱樂部型態從事娛樂活動之遊艇。」；第四條修正為：「在水面或水中供航行之船舶，應適用本法之規定。但下列船舶，不在此限：一、軍事建制之艦艇。二、龍舟、獨木舟及非動力帆船。三、消防及救災機構岸置之公務小船。四、推進動力未滿十二瓩之非漁業用動力小船。」；第十條修正為：「船舶應具備下列各款標誌：一、船名。二、船籍港名或小船註冊地名。三、船舶號數。四、載重線標誌及吃水尺度。但依第五十一條所定規則及第八十條第一項但書規定，免勘劃載重線或吃水尺度者，不在此限。五、法令所規定之其他標誌。（第一項）；前項標誌不得毀壞或塗抹。但為戰時避免捕獲者，不在此限。（第二項）；船舶標誌事項變更時，應依下列時限辦理變更：一、第一項第一款至第三款標誌事項變更時，於辦理登記或註冊之同時辦理。二、第一項第四款、第五款標誌事項變更時，自事實發生之日起三個月內變更。（第三項）；船舶船名、船籍港名、註冊地名、船舶號數、吃水尺度、載重線標誌、其他標誌設置及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。（第四項）」；第十四條修正為：「本法所定之各項證照有遺失、破損，或證照登載事項變更者，船舶所有人應自發覺或事實發生之日起三個月內，申請補發、換發或變更登記、註冊。」；第十五條修正為：「船舶所有人於領得

船舶檢查證書及船舶噸位證書後，應於三個月內依船舶登記法規定，向船籍港航政機關為所有權之登記。（第一項）；前項船舶檢查證書，得依第三十一條規定，以有效之國際公約證書，及經主管機關委託之驗船機構所發船級證書代之。（第二項）」；第十七條修正為：「船舶所有人在所認定之船籍港以外港口取得船舶者，得檢附取得船舶或原船籍國之相關證明文件，向船舶所在地或船籍港航政機關申請核發臨時船舶國籍證書，並應自領得該證書之日起三個月內，依第十五條規定申請登記。」；第十八條修正為：「在船籍港以外港口停泊之船舶，遇船舶國籍證書遺失、破損，或證書上登載事項變更者，該船舶之船長或船舶所有人得自發覺或事實發生之日起三個月內，向船舶所在地或船籍港航政機關，申請核發臨時船舶國籍證書。（第一項）；船舶在航行中發生前項情形時，該船舶之船長或船舶所有人應向到達港或船籍港航政機關為前項申請。（第二項）；依前二項規定申請臨時船舶國籍證書者，船舶所有人應自領得該證書之日起三個月內，向船籍港航政機關申請換發或補發船舶國籍證書。（第三項）。」第二十條修正為：「經登記之船舶，遇滅失、報廢、喪失中華民國國籍、失蹤滿六個月或沉沒不能打撈修復者，船舶所有人應自發覺或事實發生之日起四個月內，依船舶登記法規定，向船籍港航政機關辦理船舶所有權廢止登記；其船舶國籍證書，除已遺失者外，並應繳銷。（第一項）；船舶改裝為小船者，船舶所有人應自改裝完成之日起三個月內，依規定辦理註冊給照，其原領船舶國籍證書除已遺失者外，應予繳銷。（第二項）」；第七章修正為：「遊艇」；第五十八條修正為：「遊艇之檢查、丈量經主管機關認可之國內外機構驗證後，由遊艇所在地之航政機關辦理；其登記或註冊、發證，由遊艇船籍港或註冊地航政機關辦理。（第一項）；自國外輸入之遊艇或現成船舶使用目的變更為遊艇者，其船齡不得超過依第七十一條所定規則規定之年限。（第二項）」；第五十九條修正為：「遊艇檢查分特別檢查、定期檢查、臨時檢查及自主檢查。（第一項）；遊艇符合下列規定者，始得航行：一、檢查合格。二、全船乘員人數未逾航政機關核定之定額。三、依規定將設備整理完妥。（第二項）」；第六十條修正為：「非自用遊艇，應依第五章規定勘劃載重線；自用遊艇，免勘劃載重線。」；第六十一條修正為：「遊艇有下列情形之一者，其所有人應申請施行特別檢查：一、新船建造完成後。二、自國外輸入。三、船身經修改或換裝推進機器。四、變更使用目的或型式。五、特別檢查有效期間屆滿。(第一項)；遊艇經特別檢查合格後，航政機關應核發或換發遊艇證書，其有效期間，以五年為限。但全長未滿二十四公尺之自用遊艇，其遊艇證書無期間限制。(第二項)」；第六十二條修正為：「遊艇所有人依前條第一項第一款至第三款規定，申請施行特別檢查時，應依規定同時申請丈量船舶之容積。」；第六十三條修正為：「遊艇所有人申請前條特別檢查及丈量，應檢送承造船廠之出廠證明或遊艇來源證明。(第一項)；前項證明，包括船體結構相關圖說及主機、推進機、引擎、輔機等機器來源證明。(第二項)；量產製造之遊艇，經造船技師辦理簽證，遊艇所在地航政機關得不經特別檢查，逕依該造船技師簽發之出廠簽證合格證明登記或註冊，並發給遊艇證書。(第三項)」；第六

十四條修正為：「遊艇之特別檢查，應包括對船身、穩度、推進機器與軸系及安全設備之檢查。但新建遊艇之特別檢查，應依據遊艇製造廠商之設計圖及安全設備檢查。」；第六十五條修正為：「下列遊艇之所有人，應自特別檢查合格之日起，每屆滿二年六個月之前後三個月內，向遊艇所在地航政機關申請施行定期檢查：一、非自用遊艇。二、全長二十四公尺以上之自用遊艇。三、全長未滿二十四公尺，且乘員人數十二人以上之自用遊艇。（第一項）；遊艇船齡在十二年以上者，應於船齡每屆滿一年前後三個月內，申請實施定期檢查。（第二項）；遊艇經定期檢查合格後，航政機關應於遊艇證書上簽署。（第三項）」；第六十六條修正為：「全長未滿二十四公尺，且乘員人數未滿十二人自用遊艇之所有人，應自遊艇特別檢查合格之日起每屆滿一年之前一個月內，自主檢查並填報自主檢查表，併遊艇證書送船籍港或註冊地航政機關備查。（第一項）；自用遊艇未依前項規定辦理者，不得航行。（第二項）；遊艇經依第二十七條第一項規定臨時檢查合格後，航政機關應於遊艇證書註明。（第三項）」；第六十七條修正為：「遊艇於檢查合格及丈量後，所有人應於三個月內依下列規定，向航政機關申請登記或註冊：一、總噸位二十以上之遊艇，依船舶登記法規定辦理登記。二、總噸位未滿二十之遊艇，依第七十一條所定規則辦理註冊。（第一項）；前項第一款遊艇登記後，航政機關應核發船舶登記證書。（第二項）」；第六十八條修正為：「經登記或註冊之遊艇，遇滅失、報廢、喪失中華民國國籍、失蹤滿六個月或沉沒不能打撈修復者，遊艇所有人應自發覺或事實發生之日起四個月內，向船籍港或註冊地航政機關辦理遊艇廢止登記或註冊；其遊艇證書及船舶登記證書，除已遺失者外，並應繳銷。」；第六十九條修正為：「遊艇所有人未依前條規定申請廢止登記或註冊及繳銷證照，經船籍港或註冊地航政機關命於一個月內辦理，屆期仍不辦理而無正當理由者，得由該機關逕行廢止其登記或註冊，並註銷其遊艇證書及船舶登記證書。」；第七十條修正為：「遊艇不得經營客、貨運送、漁業，或供娛樂以外之用途。但得從事非漁業目的釣魚活動。（第一項）；遊艇活動未涉及入出境者，於出海前填具相關船舶、航行及人員等資訊，向出海港之海岸巡防機關以電子郵件、傳真或現場等方式報備，其相關表格、程序由海岸巡防機關定之。（第二項）；遊艇入出國境涉及關務、入出境、檢疫、安全檢查程序之辦法，由主管機關會商相關機關定之。（第三項）；外國籍遊艇入境應於四十八小時內提出申請，內政部應於申請後二十四小時內為准駁處分。（第四項）」；第七十一條修正為：「遊艇所有人應依主管機關所定保險金額，投保責任保險，未投保者，不得出港。（第一項）；遊艇之檢查、丈量、設備、限載乘員人數、投保金額、船齡年限、適航水域、遊艇證書、註冊、相關規費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之。（第二項）；各級商港、漁港、海岸、河川轄管機關，應於轄區適當地點設置遊艇停泊及遊艇拖吊升降區域，並依相關法令規劃建設及管理。（第三項）」；第七十二條修正為：「自用遊艇，除本章、第一章、第二十三條第二項、第二十四條第一項、第二十七條第一項、第二十八條、第二十九條第一項、第三十條、第三十二條、第四十條第一項、第四十一條第一項與第二項前段、第八

十四條第一項、第八十九條、第九十一條至第九十五條、第九十七條第一款及第九十九條至第一百零二條規定外，不適用本法之規定。（第一項）；非自用遊艇，除本章、第一章、第二十三條第二項、第二十四條第一項、第二十七條第一項、第二十八條、第二十九條第一項、第三十條、第三十二條、第四十條第一項、第四十一條第一項與第二項前段、第五章、第八十四條第一項、第八十九條、第九十一條至第九十五條、第九十七條第一款及第九十九條至第一百零二條規定外，不適用本法之規定。（第二項）」；第九十條修正為：「違反第五十二條第三項規定者，由航政機關處客船所有人或船長新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。（第一項）；違反第七十四條第二項第二款規定者，由航政機關處小船所有人或小船駕駛新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。（第二項）」；第九十一條修正為：「違反第五十九條第二項第二款或第七十條第一項規定者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。（第一項）；違反第六十六條第一項或第二項規定者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。（第二項）」；第九十二條修正為：「違反第十五條第一項、第二十三條第三項、第二十五條第一項、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第三十條、第三十九條、第四十二條前段、第四十九條、第五十二條第一項、第五十三條第二項或第三項規定者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並命其禁止航行及限期改善；改善完成後，始得放行。」；第九十三條修正為：「違反第九條、第十一條第一項或第二項規定者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰，並得命其限期改善。」；第九十四條修正為：「有下列情形之一者，由航政機關處船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰：一、違反第六條、第七條或第二十條第二項規定。二、未依第十一條第三項所定期限申請船舶變更登記或註冊，或換發船舶相關證書。三、違反停止航行命令。」；第九十五條修正為：「違反第六十一條第一項、第六十二條、第六十五條第一項、第二項、第六十七條第一項或第六十八條規定者，由航政機關處遊艇所有人或遊艇駕駛新臺幣六千元以上六萬元以下罰鍰。」；第九十七條修正為：「有下列情形之一者，由航政機關處船舶所有人或遊艇駕駛新臺幣三千元以上三萬元以下罰鍰：一、違反第十條第一項至第三項或第十四條規定而未申請變更、註冊者。二、違反第十七條規定，未於領得臨時船舶國籍證書之日起三個月內為船舶所有權登記。三、違反第十八條規定，未於領得臨時船舶國籍證書之日起三個月內申請換發或補發船舶國籍證書。四、違反第三十三條前段、第三十四條前段、第三十五條前段、第三十六條前段、第三十七條前段、第三十八條前段或第五十七條前段規定，未經航政機關許可、檢查合格、或核准而航行或兼搭載乘客。五、違反第五十九條第二項第一款及第三款規定

。」；第九十九條修正為：「同一船舶所有人、船長、遊艇駕駛或小船駕駛在一年內，有第九十條至第九十二條、第九十四條、第九十五條、第九十七條或第九十八條所列同一行為，經航政機關處分二次以上者，得併予該船七日以上一個月以下之停航處分。」；第十二條條文中日期空白部分填入「九十九年十一月九日」；其餘均照審查會章名及條文通過。]

〈其餘議案因未處理，故不予列載。〉

二十二、本院委員蔣乃辛、劉盛良、羅明才、陳秀卿等21人，為有效維護老年人之福祉與國家的永續發展，建請行政院儘速全面推動老人居家照護，降低醫療照護成本；配合人口及家庭結構變動趨勢，調整國家及地方社會福利政策；研擬有效開發與利用老年人力資源之方案；推動各項年金制度，完善老年經濟基本需求的保障；推動友善尊重與宜居樂活的環境，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十三、本院委員簡東明、孔文吉等16人，為設置原住民族法院或法庭，以落實原住民族司法權益之保障，建請行政院責成警、檢、調等相關司法機關，彙整歷年涉及原住民之司法案件以成立資料庫，俾利原民案件之實證研究，以及未來設置原住民族法院或法庭設立之參酌，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十四、本院委員趙麗雲、王廷升、陳秀卿等22人，鑑於國人終身學習及成人教育的需求不容忽視，建請教育部允宜考量充實終身學習經費、資源，同時檢討相關法規，建構有效推展機制，俾落實保障成人教育權，提高國家整體知識力與競爭力，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十五、本院委員郭素春、盧秀燕、陳秀卿等24人，為保護國民健康，建請政府針對鈉含量之濃度，建立淺顯易懂之警示標誌，並特別針對有關「市售包裝食品營養標示規範」，兒童及少年每日營養素攝取量另予標示，以維護國家幼苗之身體健康，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十六、本院委員羅淑蕾、侯彩鳳、江玲君、盧秀燕、吳清池、陳秀卿等19人，鑒於稅務訴訟中，稅務機關既為當事人之一，且具有國家公權力，應負主要舉證責任，且納稅義務人通常為弱勢方，無力對抗國家公權力，建請行政院速本權責修正相關稅務法規，明訂納稅義務人協力義務之範圍，以保障納稅義務人之訴訟法上權利，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十七、本院委員涂醒哲、簡肇棟、李俊毅、黃偉哲、葉宜津等20人，建請衛生署參考國外制度，依照當年及預期增加的疫情，依對感染者的醫療照護及對未感染者的宣導，建立公式化預算計算方式，以有效防治愛滋，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十八、本院委員徐少萍、劉盛良等17人，為使基隆市區整體均衡發展、交通建設便捷，建請交通部督促指導基隆市政府，逕依「鐵路立體化及土地開發計畫先期作業審查要點」，一併將基隆

市區之鐵路軌道提出申請改為高架化，完成鐵路立體化都市更新暨周圍土地開發效益，請公決案。

決議：函請行政院研處。

二十九、本院委員黃志雄、陳秀卿、蔣乃辛、江玲君等25人，為免民眾面對市售琳瑯滿目的有機食品，難以判斷其真偽，建請農委會等主管機關加強宣導，並積極查驗市面上相關有機食品，以維護消費者應有權益，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十、本院委員林明溱等13人，為能紓解南投市區之交通流量，建請相關主管單位於南投縣南投市境內之中興交流道規劃台三線南崗路外環道，以利交通之順暢，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十一、本院委員黃偉哲、葉宜津、高志鵬、劉建國、邱議瑩、蘇震清、余天等20人，為維護病患生命安全與就醫品質，建請行政院衛生署主動調查全台外包洗腎中心、醫療院所醫護人員照顧之病患數量，及查察醫療品質，並要求醫療院所以提供更完善的服務為目標，同時立即公布各醫院業務外包的資訊，以維護病患權益，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十二、本院委員黃淑英等14人，為減少不必要的醫療處置、減輕因各項肌肉神經疾病導致呼吸依賴病患之經濟負擔、降低長期照護病患佔用急性病床或加護病房的情況，建請行政院評估檢討現行支付標準，依實際需求及專業評估報告核定居家照護呼吸器給付，使健保資源得到合理配置，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十三、本院委員劉建國、蘇震清等21人，鑑於台塑六輕工安意外頻傳，造成環境嚴重污染，建請環保署儘速於全國石化工業園區所在鄉鎮市區設立空氣品質監測站，以利隨時掌握石化工業對空氣造成污染之狀況，俾便即時反映，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十四、本院委員潘孟安等12人，針對國土復育計畫遭曲解執行，嚴重箝制屏東縣沿海地區居民承租、購國有土地權益，建請實地勘查確認後決定得否釋出；研議建立或修正相關作業規定；另，國有財產出租或讓售之決定牽涉跨部會業務時，應檢討公文往返時效，避免機關間函文溝通曠日廢時，影響民眾權益，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十五、本院委員陳瑩等13人，鑑於不當放生行為已對自然生態造成嚴重戕害，建請主管機關研擬改善措施方案，並檢討現行法令將放生視為棄養或非法釋放予以裁罰處分，以保護自然生態之永續、動物之生存權以及人民之生命安全，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十六、本院委員管碧玲、簡肇棟、郭榮宗、田秋堇等14人，為確保身心障礙者行的權益，以及落實「身心障礙者權益保障法」規定，建請行政院、交通部等相關主管機關應儘速召開「身心障

礙者運輸接駁障礙解決協調會議」，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十七、本院委員余政道等19人，建請行政院提高執行力，依照「莫拉克颱風災後重建特別條例」第二十條到第二十六條與第二十九條之規定，緊盯各單位進度與排除執行窒礙，加速重建工作的腳步，以利災區民眾因應豪雨和颱風的侵襲，請公決案。

（本案暫不予處理）

三十八、本院委員吳育昇、李明星、盧秀燕、陳秀卿等31人，鑑於外交部所發布的「國外旅遊警示燈號」中只公布歐洲7國（芬蘭、法國、希臘、義大利、愛爾蘭、西班牙、英國）旅遊警示燈號，其他國人從事歐洲商務考察或旅遊的熱門國家，卻無任何參考燈號，無法立即提供國人及時掌握目的地之警示資訊，建請外交部儘速檢討此一闕漏，立即更新國外旅遊警示資訊，請公決案。

決議：函請行政院研處。

三十九、本院委員林鴻池、蔣乃辛、盧秀燕、陳秀卿、蔡錦隆等25人，為維護國民健康，減少慢性疾病發生，避免龐大醫療資源支出，建請衛生署及相關單位主動改善食品營養成分過度攝取問題，召開專家學者會議，並邀請業者出席，儘速規劃和制定相關法規，請公決案。

（本案暫不予處理）

四十、本院委員羅明才、陳秀卿、盧秀燕等23人，鑒於馬政府上台以來大力推動，至今為落實「愛台十二項建設」與「六大新興產業」政策，建請政府責成相關單位引導國內六兆游資支持公共建設、支持六大新興產業，以解決游資過多問題、振興國內經濟、創造就業機會、永續經營台灣，請公決案。

決議：函請行政院研處。

四十一、本院委員賴士葆、侯彩鳳、盧秀燕等23人，為督促行政機關改善行政處分品質並保障民眾權益，建請行政院訂定行政院及所屬機關人員執行行政處分卻遭最高行政法院撤銷原處分情形之懲戒辦法，請公決案。

決議：函請行政院研處。

四十二、本院委員陳福海等24人，鑑於金門正規劃發展養生醫療健康島，若能配合綜合醫療大樓興建計畫，將周邊土地規劃成立金門醫療園區，不僅有助於提升金門醫療現況，更有利規劃整體地方發展，建請行政院成立跨部會專案小組，協助金門監獄盡速搬遷，請公決案。

（本案暫不予處理）

四十三、本院委員黃仁杼等11人，針對台灣洗腎病患每年成長率約在5-6%之間，但健保透析總額成長率近四年皆低於3%，然費協會協商明（100）年健保透析總額成長率竟為「零」，而費協會委員中並無透析醫療代表，其協商過程顯然不合理，建請行政院衛生署即刻檢討費協會總額協商機制，於費協會中納入透析醫療代表，請公決案。

決議：函請行政院研處。

四十四、本院委員曹爾忠、陳杰、潘維剛、江義雄、郭素春、鄭金玲等56人，為推動台灣餐飲業升

級，創造觀光商機，建請內政部將10月20日訂為「廚師節」，請公決案。

決議：函請行政院研處。

本次會議各項記名表決結果名單：

(1)「報告事項第二十二案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：40人

謝國樑　林滄敏　林益世　張顯耀　楊仁福　鄭麗文　林郁方
廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮　陳根德　郭素春
鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博　徐耀昌　羅淑蕾
張慶忠　紀國棟　帥化民　邱　毅　李鴻鈞　王廷升　費鴻泰
江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：28人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津
邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(2)「報告事項第二十四案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：42人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福　鄭麗文
林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮　郭素春
鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博　徐耀昌　羅淑蕾
張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅　蔡錦隆　李鴻鈞
楊麗環　王廷升　費鴻泰　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和
洪秀柱　劉盛良　丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：0人

棄權者：1人

郭榮宗

(3)「報告事項第二十六案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：44人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福　鄭麗文
林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮　陳根德
郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博　徐耀昌
羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅　蔡錦隆
李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰　江義雄　賴士葆

徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良　丁守中　黃志雄
李明星　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅
葉宜津　邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗
郭玟成　余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人

(4)「報告事項第二十七案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：44人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福　鄭麗文
林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮　陳根德
郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博　徐耀昌
羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅　蔡錦隆
李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰　江義雄　賴士葆
徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　丁守中　黃志雄　李明星
陳淑慧　蔣乃辛

反對者：28人

薛　凌　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲　柯建銘
潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津
邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(5)「報告事項第二十八案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：46人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福　鄭麗文
林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮　陳根德
郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博　徐耀昌
羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅　蔡錦隆
朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰　江義雄
賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良　丁守中
黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲

柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅
葉宜津　邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗
郭玟成　余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人

(6)「報告事項第二十九案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：44人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　楊仁福　鄭麗文
林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮　陳根德
郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　徐耀昌　羅淑蕾
張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅　蔡錦隆　朱鳳芝
李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰　江義雄　賴士葆
潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良　丁守中　黃志雄　李明星
陳淑慧　蔣乃辛

反對者：26人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　潘孟安
蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津　邱議瑩
高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成　余政道　賴坤成
陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(7)「報告事項第三十案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　柯建銘　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮
陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博
徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅
蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰
江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：28人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津
邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(8)「報告事項第三十三案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮
陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博
徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅
蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰
江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：28人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　柯建銘
潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津
邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(9)「報告事項第三十四案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮
陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博
徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅
蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰
江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅
葉宜津　邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗
郭玟成　余政道　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人

(10)「報告事項第一〇五案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　陳　杰　林建榮

陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博
徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅
蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰
江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津
邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　林淑芬　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人

(11)「報告事項第一〇六案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：48人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　羅明才　陳　杰
林建榮　陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲
許舒博　徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴
邱　毅　蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升
費鴻泰　江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱
劉盛良　丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津
邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　林淑芬　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人

(12)「報告事項第一〇七案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　林鴻池　呂學樟　羅明才　陳　杰　林建榮
陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博
徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅
蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰

江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：29人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅
葉宜津　邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　郭榮宗　郭玟成
余政道　林淑芬　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼
彭紹瑾

棄權者：0人

(13)「報告事項第一〇八案照程序委員會意見通過」部分：

贊成者：47人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　羅明才　陳　杰
林建榮　陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲
許舒博　徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴
邱　毅　蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升
費鴻泰　江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱
劉盛良　丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧

反對者：30人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅
葉宜津　邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗
郭玟成　余政道　林淑芬　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文
黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(14)「報告事項第一一三案照程序委員會意見照列」部分：

贊成者：48人

謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福
鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　羅明才　陳　杰
林建榮　陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲
許舒博　徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴
邱　毅　蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升
費鴻泰　江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱
劉盛良　丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：28人

王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲　柯建銘　潘孟安
蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅　葉宜津　邱議瑩
黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成　余政道
林淑芬　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(15)「報告事項第一一四案照程序委員會意見照列」部分：

贊成者：47人

林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓　楊仁福　鄭麗文
林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　羅明才　陳　杰　林建榮
陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池　趙麗雲　許舒博
徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民　蔣孝嚴　邱　毅
蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇　王廷升　費鴻泰
江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和　洪秀柱　劉盛良
丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：30人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　蘇震清　李俊毅
葉宜津　邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗
郭玟成　余政道　林淑芬　賴坤成　陳　瑩　劉建國　陳明文
黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人

(16)「報告事項第一五一案照程序委員會意見照列」部分：

贊成者：49人

曹爾忠　謝國樑　林滄敏　林益世　林德福　張顯耀　周守訓
楊仁福　鄭麗文　林郁方　廖婉汝　林鴻池　呂學樟　羅明才
陳　杰　林建榮　陳根德　郭素春　鄭金玲　孔文吉　吳清池
趙麗雲　許舒博　徐耀昌　羅淑蕾　張慶忠　紀國棟　帥化民
蔣孝嚴　邱　毅　蔡錦隆　朱鳳芝　李鴻鈞　楊麗環　吳育昇
王廷升　費鴻泰　江義雄　賴士葆　徐少萍　潘維剛　鍾紹和
洪秀柱　劉盛良　丁守中　黃志雄　李明星　陳淑慧　蔣乃辛

反對者：28人

薛　凌　涂醒哲　王幸男　蔡同榮　陳亭妃　田秋堇　管碧玲
柯建銘　潘孟安　蔡煌瑯　黃淑英　簡肇棟　李俊毅　葉宜津

邱議瑩　黃偉哲　高志鵬　陳節如　翁金珠　郭榮宗　郭玟成
余政道　林淑芬　陳　瑩　劉建國　陳明文　黃仁杼　彭紹瑾

棄權者：0人